

# **חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ**

## **תוכן עניינים**

## **דוח תקופתי לשנת 2020**

**פרק א' - תיאור עסקי התאגיד**

**פרק ב' - דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד**

**פרק ג' - דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר, 2020**

**פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד**

**חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ**

**פרק א'**

**תיאור עסקי התאגיד לשנת 2020**

## **פרק א' - תיאור עסקי התאגיד**

### **תוכן עניינים**

#### **חלק ראשון - תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד**

1. מבוא..... 4
2. פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיות..... 4
3. תחומי פעילות..... 8
4. השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה..... 8
5. חלוקת דיבידנדים..... 8

#### **חלק שני - מידע אחר**

6. מידע כספי..... 10
7. סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה..... 10

#### **חלק שלישי - תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות - תחום ניהול, אחזקה ופיתוח תשתיות נמליות**

8. ענף נמלי הים בישראל..... 14
9. תפקידי החברה..... 16
10. מידע כללי על תחום הפעילות..... 25
- 10.1. מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות..... 25
- 10.2. שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו..... 25
- 10.3. התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינוי במאפייני הלקוחות..... 26
- 10.4. גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם..... 27
- 10.5. מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם..... 27
- 10.6. ריכוז נתונים אודות מקרקעי החברה..... 28
- 10.7. הכנסות ופילוח ההכנסות..... 34
- 10.8. רכוש קבוע ומתקנים..... 41
- 10.9. ספקים וקבלנים..... 41
- 10.10. לקוחות..... 42
- 10.11. התחרות ומבנה התחרות בתחום הפעילות..... 47
- 10.12. השקעות בפיתוח נמלי הים והנמלים החדשים..... 48
- 10.13. הנמלים החדשים..... 50
11. פעולות נוספות..... 65

## חלק רביעי - עניינים הנוגעים לפעילות התאגיד בכללותו

|           |                                                               |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 12.       | פנסיה תקציבית .....                                           | 67  |
| 13.       | רכוש קבוע ומתקנים .....                                       | 74  |
| 14.       | נכסים לא מוחשיים .....                                        | 74  |
| 15.       | הון חוזר .....                                                | 74  |
| 16.       | מימון .....                                                   | 75  |
| 17.       | מיסוי .....                                                   | 76  |
| 18.       | הון אנושי .....                                               | 78  |
| 19.       | סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .....                           | 85  |
| 20.       | מגבלות ופיקוח על פעילות החברה .....                           | 91  |
| 21.       | הסכמים מהותיים .....                                          | 103 |
| 22.       | הליכים משפטיים .....                                          | 114 |
| 23.       | יעדים ואסטרטגיה עסקית .....                                   | 114 |
| 24.       | צפי להתפתחות בשנה הקרובה .....                                | 116 |
| 25.       | אירוע או ענין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים .....              | 117 |
| 26.       | גורמי סיכון .....                                             | 119 |
|           |                                                               |     |
| נספח א' - | תשריט של נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת, כולל הנמלים החדשים ..... | 127 |
|           |                                                               |     |
| נספח ב' - | רגולציה החלה על חברה מכוח חוק החברות הממשלתיות .....          | 130 |

# חלק ראשון - תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד

## 1. מבוא

- 1.1. מהותיות המידע הכלול בדוח זה נבחנה מנקודת מבטה של החברה, כאשר בחלק מן המקרים הורחב התיאור כדי לתת תמונה מקיפה של הנושא המתואר.
- 1.2. הדוח מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
- 1.3. את פרק א' זה של הדוח התקופתי יש לקרוא יחד עם החלקים האחרים שלו, לרבות הביאורים לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 (להלן: "הדוחות הכספיים השנתיים").

## 2. פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיות

- 2.1. החברה הינה חברה בבעלות מלאה של מדינת ישראל, אשר הוקמה בחודש יולי 2004 כחברה ממשלתית<sup>1</sup> והחלה לפעול ביום 17 בפברואר 2005 כחברת הפיתוח והנכסים של נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת (להלן: "נמלי הים"), מכוח כתב הסמכה שהוענק לה לפי חוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד-2004 (להלן: "חוק רספ"ן")<sup>2</sup> למשך תקופה של 49 שנים החל מיום 17 בפברואר 2005 (להלן: "יום התחילה")<sup>3</sup>. בהתאם לחוק רספ"ן, החברה תהיה במהלך כל תקופת הסמכתה חברה בבעלות ממשלתית מלאה.<sup>4</sup>
- 2.2. תפקידיה של החברה כחברת הפיתוח והנכסים מוגדרים בחוק רספ"ן, ומפורטים בכתב ההסמכה של החברה<sup>5</sup> (ראו סעיף 9 לדוח). בין היתר, בהתאם לתפקידיה, החברה מחזיקה במקרקעין בעיקר בתחום נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת<sup>6</sup> ומעמידה אותם לשימוש חברות הנמל ותאגידים מורשים, אשר נותנים בהם שירותי נמל<sup>7</sup>; מעמידה לאחרים במקרקעין בתחומי נמלי הים לצורך שימוש נמלי<sup>8</sup>; מתכננת ומפתחת את נמלי הים, במטרה לתת מענה לצורכי המשק, ובכפוף למדיניות הממשלה ולהוראות שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האוצר (להלן: "השרים") לעניין זה; מייעצת לרשות הספנות והנמלים (להלן: "חברה ממשלתית" - חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית ממספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית. "חברה בת ממשלתית" - חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית ממספר הדירקטורים שלה הם בידי חברה ממשלתית, בידי חברה בת ממשלתית או בידי חברה ממשלתית יחד עם חברה בת ממשלתית.

<sup>1</sup> "חברה ממשלתית" - חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית ממספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית. "חברה בת ממשלתית" - חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית ממספר הדירקטורים שלה הם בידי חברה ממשלתית, בידי חברה בת ממשלתית או בידי חברה ממשלתית יחד עם חברה בת ממשלתית.

<sup>2</sup> יצוין כי בחוק רספ"ן ובכתב ההסמכה לא נקבעו הוראות ביחס לסיום תקופת ההסמכה של החברה.

<sup>3</sup> "חברה בבעלות ממשלתית מלאה" - חברה שכל מניותיה הן בבעלות של אחד מאלה: המדינה; המדינה יחד עם חברה בבעלות המדינה; המדינה או חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית.

<sup>4</sup> "כתב ההסמכה" - כתב ההסמכה מיום 17 בפברואר, 2005, במסגרתו הוסמכה החברה לפעול כחברת הפיתוח והנכסים בהתאם לחוק רספ"ן, וזאת למשך תקופה של 49 שנים החל מיום התחילה, וכן תיקונו מיום 29 לאוקטובר 2020 אשר מסמיך את החברה (לרבות באמצעות חברות בנות מטעמה) ליתן שירותי תעבורה ימית לכלי שיט ("שירותי תעבורה ימית" משמעם ביצוע פעולות לניהול התעבורה הימית בשגרה ובחירום ומתן שירותים בהתאם) בנמל חיפה (החל מיום 1 בנובמבר 2020) ובנמל אשדוד (החל מיום 1 בינואר 2021).

<sup>5</sup> יובהר כי החברה מחזיקה במקרקעין המועברים ובמקרקעין נוספים שנרכשו על ידה, אשר אינם מהווים את כלל המקרקעין בתחום המוכרז כנמל (בהתאם לצווים המכריזים על שטח הנמל) בכל אחד מנמלי הים.

<sup>6</sup> "שירותי נמל" - שירות של ניטול מטענים והחסנתם או של העלאת נוסעים לכלי שיט או הורדתם ממנו, הניתן בנמל, וכן שירות הניתן לכלי שיט בנמל.

<sup>7</sup> "שימוש נמלי" - שימוש, פעילות, עבודה, תשתית, מערכת, מיתקן, שטח וכיוצא באלה, המנויים בתוספת הראשונה לחוק רספ"ן, והנדרשים לצורך תפעול נמל ופיתוחו.

"רספ"ן") שהוקמה מכוח חוק רספ"ן ולשרים בכל ענין שהוא בגדר אחריותה ותפקידיה; ופועלת לקידום התחרות בין הגורמים הפועלים בנמלי הים.

2.3. החברה פועלת בתחום הנתון לאסדרה רגולטורית נרחבת. פעילות החברה כפופה הן לכתב ההסמכה שקיבלה ממדינת ישראל והן לחוקים, תקנות וצווים בתחומים שונים, לרבות כאלו המכתיבים את החלק הארי של מקורות ההכנסה של החברה. לפרטים בדבר הרגולציה החלה על החברה ראו סעיף 20 לדוח.

2.4. **הרפורמה בנמלי הים, שנת 2005** - מאז שנת 1961 ועד לחקיקת חוק רספ"ן ויישומו בשנת 2005, נמלי הים היו בבעלות רשות הנמלים<sup>8</sup>, תאגיד סטטוטורי אשר החזיק בסמכויות ניהול, תפעול, פיתוח ורגולציה של נמלי הים, וזאת בהתאם לחוק רשות הנמלים, התשכ"א-1961. במהלך שנת 2003 החליטה הממשלה לבצע שינוי מבני בנמלי הים, בהתאם למודל מקובל לניהול נמלים, מודל ה-Landlord<sup>9</sup>. מטרת השינוי המבני הייתה לקדם את התחרות בענף השירותים הנמליים, תוך יצירת הפרדה בין תפעול הנמלים לבין ניהול הנכסים הפיזיים והפיתוח העתידי שלהם, ובין הפעילות בנמלים השונים, לשם יצירת תחרות ביניהם<sup>10</sup>.

2.5. כפועל יוצא ממדיניות הממשלה, נחקק חוק רספ"ן, שבמסגרתו רשות הנמלים חדלה מלהתקיים, תפקידיה ונכסיה פוצלו, ונקבע מבנה ענף השירותים הנמליים: **תשתיות** - הוקמה חברה ממשלתית, היא החברה, אשר אליה הועברו זכויות במקרקעין ונכסים בנמלי הים. **תפעול** - הוקמו שלוש חברות ממשלתיות לתפעול נמל ולמתן שירותי נמל, הן חברות הנמל חיפה, אשדוד ואילת (להלן: "חברות הנמל"), אשר הוסמכו ליתן שירותי נמל למשך 49 שנים (ביחס לחברות נמל חיפה ואשדוד) ולמשך 15 שנים (ביחס לחברות נמל אילת, או במקרה שכתב ההסמכה של חברת נמל אילת יוארך בהתאם לתנאיו, לתקופה של 24 שנים ו-11 חודשים). יצוין כי בחוק רספ"ן נקבע גם האפשרות להסמיך תאגידים מורשים למתן שירותי נמל (ובהתאם לכך, הוסמכה למשל חברת מספנות ישראל בע"מ (להלן: "**מספנות ישראל**") כתאגיד מורשה<sup>11</sup>). **פיקוח**

<sup>8</sup> "רשות הנמלים" - רשות הנמלים, שהוקמה מכוח חוק רשות הנמלים, תשכ"א-1961, ושניהלה עד לרפורמה בשנת 2005 את השירותים הנמליים בישראל.

<sup>9</sup> מודל ה-Landlord נועד ליצור הפרדה בין הבעלות לתפעול השוטף, ולפיין, ככלל, תאגיד ציבורי יספק את התשתית הנמלית (כגון שובר הגלים, רציפים, תשתיות תחבורה, שערי כניסה יבשתיים וכיו"ב) ויהיה אחראי לפיתוחה, וחברות פרטיות, שיכולות להתחרות ביניהן, תספקנה את שירותי ניטול המטענים, באמצעות מתקנים וציוד להפעלת נמל המצויים בבעלותן. מודל זה מאפשר למספר מפעילים לתת שירותי נמל באותו מרחב נמל, דבר המעודד תחרות.

יצוין כי במהלך שנת 2008 התקבלה החלטת ממשלה בעניין חיזוק מודל ה-Landlord בנמלי ישראל, שקבעה שהחברה מוסמכת לנהל את מרחב הנמל בנמלי הים בהתבסס על מודל ה-Landlord, כאשר השרים, רשות הספנות והנמלים והחברה יפעילו את סמכויותיהם ותפקידיהם לגבי הנמלים להבטחת מטרות שונות, וביניהן קידום התחרות בין הגופים המספקים לציבור שירותי נמל, הבטחת קיומן של תשתיות נמליות ושירותי נמל ברמה נאותה בשים לב לצרכי המשק, ייעול השרשרת הלוגיסטית בנמלים וממשקיה עם מערך התחבורה הארצי, ניהול יעיל של מקרקעי הנמלים; ובהתאם הוחלט להטיל על החברה, בין היתר, את התפקידים הבאים: לנהל את התחום הימי בנמלים, לנהל את התעבורה הימית, להסמיך לכל נמל "מנהל נמל", לנהל את האבטחה המרחבית בתחום הנמלים, להבטיח את קיומן של שירותים משותפים ותשתיות משותפות בנמלים, לסייע לרשות הספנות והנמלים בפיקוח על התאגידים שהוסמכו לפי חוק, וכן, בנסיבות מסוימות ובאישור השרים, לנהל בתחום הנמל רציפים ושטחים אשר לא הועברו לניהול חברות הנמל או צדדים שלישיים אחרים, וזאת לתקופה זמנית ולשם רציפות השירות בנמל. בנוסף לאמור, החברה תערוך ותנהל את ההליכים לבחירת תאגיד שייתן שירותי נמל לציבור, בכפוף להסמכתו של התאגיד הזוכה לפי סעיף 10 לחוק הרספ"ן. בהתאם למודל ה-Landlord, ביום 3.11.2020 מחלקת הים של חנ"ח הועברה לחברה, והחברה החלה באספקת שירותי תעבורה ימית לכלל האניות הנכנסות לנמל חיפה. כמו כן, ביום 1.1.2021 מחלקת הים של חנ"ח הועברה לחברה, והחברה החלה באספקת שירותי תעבורה ימית לכלל האניות הנכנסות לנמל אשדוד, וכן כתבי ההסמכה של החברה, של חנ"ח ושל חנ"א תוקנו בהתאם לכך.

<sup>10</sup> בהתבסס על דברי ההסבר לחוק רספ"ן, שפורסמו ברשומות ביום 9 באוקטובר 2003.

<sup>11</sup> "**תאגיד מורשה**" - תאגיד שהוסמך בהתאם להוראות סעיף 10(א) לחוק רספ"ן לתת שירותי נמל בחלק מנמלי ישראל ושאינו חברת נמל. למועד הדוח, התאגידים המורשים היחידים שהוצא להם כתב הסמכה הינם מספנות ישראל ומפעיל ממגורת התבואות בעורף נמל אשדוד.

- ורגולציה** - במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן: "משרד התחבורה") הוקמה רשות רגולטורית - רספ"ן - אשר אחראית לפיקוח על הספנות והנמלים, לפיתוחם ולקידומם ולהסדרת פעילותם ולמילוי התפקידים שהוטלו עליה לפי דיני הספנות והנמלים (כהגדרתם בחוק רספ"ן).
- 2.6.** במסגרת השינוי המבני כאמור, ובהתאם לחוק רספ"ן, הועברו לידי המדינה כל הנכסים, החובות וההתחייבויות שהיו שייכים ערב יום התחילה לרשות הנמלים, ואשר הפכו החל ביום התחילה לקניין המדינה<sup>12</sup>, אשר העבירה אותם לחברה או לחברות הנמל, לפי העניין, בהתאם להוראות חוק רספ"ן. במסגרת ההסכמים שנחתמו אגב הרפורמה, התחייבה החברה להעניק רשת בטחון תפעולית לחברות נמל חיפה ואשדוד, בדרך של העמדת הלוואות לחברות נמל אלה עם התקיימם של תנאים מסוימים (לפרטים ראו סעיף 21.6 **Error! Reference source not found.** לדוח). במסגרת הרפורמה נקבע מתווה המאפשר הפרטה עתידית של חברות הנמל, כאשר בינואר 2013 הופרטה חברת נמל אילת בע"מ (להלן: "חברת נמל אילת") בדרך של מכירת החזקות המדינה בה למפעיל פרטי, ולמועד הדוח חברות נמל חיפה ואשדוד טרם הופרטו בהתאם למתווה שנקבע כאמור. לפרטים בדבר החלטת ועדת השרים לענייני הפרטה, בעניין הפרטת נמל חיפה, מחודש ינואר 2020, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים.
- 2.7.** בנוסף, במסגרת הרפורמה, תשלום קצבתם של גמלאי רשות הנמלים שהיו זכאים לפנסיה תקציבית הוטל על החברה, וכן נקבע כי החברה אחראית גם לתשלום קצבתם של עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית שיפרשו לאחר הרפורמה בנמלים מחברות הנמל בתנאי שחברת הנמל העבירה כספים לתשלום קצבתם. למועד הדוח, עד לחודש ינואר 2020 החברה ניהלה כ- 4 מיליארד ש"ח בחשבונות בנק ייעודיים לטובת העניין (להלן: "יעודות לפנסיה תקציבית"), ובעקבות הקמת קופת הגמל המרכזית לקצבה של החברה (להלן: "הקופה המרכזית") כספי היעודות לפנסיה תקציבית הועברו אליה בחודש ינואר 2020. למועד הדוח, הקופה המרכזית מנוהלת על ידי חברה שנבחרה לנהל את הקופה המרכזית. לפרטים ראו סעיף 21.8 לדוח וכן ביאור 5 לדוחות הכספיים השנתיים.
- 2.8.** כמו-כן, החברה העמידה לחברות הנמל "רשת בטחון פנסיונית", לפיה התחייבה החברה להשלים יתרות גרעון אקטוארי של כל אחת מחברות הנמל (חיפה, אשדוד ואילת) בשל עובדים של אותה חברת נמל הזכאים לפנסיה תקציבית, במקרה בו חברת הנמל הרלבנטית איננה יכולה להשלים את הגרעון האמור - לפרטים ראו סעיף 21.7 לדוח. בנובמבר 2020, במסגרת קליטת מחלקת הים מחברת נמל חיפה, עבר לחנ"י העובד האחרון של חברת נמל חיפה שהיה זכאי לפנסיה תקציבית. לאור זאת נסתיימה מאליה רשת הביטחון הפנסיונית שניתנה בזמנו לחברת נמל חיפה.
- 2.9.** בשנת 2009 השלימה החברה את הקמת נמל היוכל בנמל אשדוד, אשר במסגרתו הוארך שובר הגלים, יובשו שטחי ים והוקמו רציפים תפעוליים חדשים. בנוסף, בשנת 2010 הסתיים פרויקט הקמת נמל הכרמל

<sup>12</sup> למעט נכסים, חובות והתחייבויות שלא הועברו למדינה - בהתאם לסעיף 51 לחוק רספ"ן, הנכסים שהועברו לא כוללים כספים המיועדים לתשלומים לאחר סיום עבודה למי שפרש מרשות הנמלים לפני יום התחילה, או לעובד עובר שיפוט מהחברה או מחברת נמל שהיו ערב יום התחילה של רשות הנמלים. כספים אלו היו לקניין החברה (ובהתאם לצו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות בכספים מחברת הפיתוח והנכסים), תשס"ה-2005, החברה העבירה לחברות הנמל, בהתאם להסכם ביניהן, זכויות בכספים המיועדים לתשלומים לאחר סיום עבודה לעובד עובר שיפוט מחברת הנמל, אשר חל עליו הסדר פנסיה תקציבית).

בנוסף, החובות וההתחייבויות לא כוללים את החובות וההתחייבויות שהיו לרשות הנמלים ערב יום התחילה כלפי מי שפרש מרשות הנמלים ערב יום התחילה. חובות והתחייבויות אלו הפכו ביום התחילה לקניין החברה; ובנוסף, החובות וההתחייבויות לא כוללים את החובות וההתחייבויות של רשות הנמלים כלפי עובד עובר מכוח יחסי עובד ומעביד שהיו ביניהם בשל תקופת היותו עובד רשות הנמלים.

בנמל חיפה, אשר במסגרתו יובשו שטחי ים והוקמו רציפי מכולות ורציף משנה למטענים. המהלכים האמורים נועדו, בין היתר, על מנת להתאים את התשתית הנמלית לגידול בתנועת המטענים בנמלי ישראל.

**2.10.** בשנת 2010 נערכה רפורמה בתעריפים המפוקחים בנמלים, שבמסגרתה, בין היתר, חל שינוי בדמי התשתית המשולמים לחברה וכן חל שינוי בתשלומים המשולמים לחברה על ידי חברות הנמל בגין העמדת המקרקעין, באופן שחלקם נקבע כנגזרת מהכנסותיהן של חברות הנמל, ויצר לחברה חשיפה להיקף ההכנסות של חברות הנמל. לפרטים ראו סעיף 10.7 לדוח.

**2.11.** בהתאם לתכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי הים התיכון של ישראל לשנים 2006 עד 2055, שהוכנה על ידי החברה, החלה החברה לפעול לפיתוח רב שלבי של נמלי חיפה ואשדוד, כאשר השלב הראשון הינו הקמת שני מסופי נמלים חדשים, האחד בחיפה והשני באשדוד (להלן: "**הנמלים החדשים**"). הקמת הנמלים החדשים כאמור נועדה בין היתר, לשם התאמת התשתית הנמלית לגידול הצפוי בתנועת המטענים בנמלי ישראל, לצפי התפתחות המעבר לשימוש באניות מטענים גדולות, ובמגמה לסייע ולקדם את התחרות וההתייעלות. החברה ביצעה את הליכי התכנון של הנמלים החדשים לרבות תכנית המתאר הארצית המפורטת להקמתם, והתקשרה עם קבלנים להקמת הנמלים החדשים ועם גופים אשר יפעילו את הנמלים החדשים. נכון למועד הדוח, עבודות ההקמה, כמשמעותן בסעיף 10.9.2 10.8 לדוח, של נמל המפרץ הושלמו ועבודות ההקמה של נמל הדרום מצויות לקראת השלמה. לפרטים, לרבות לגבי ההתקשרויות עם הקבלנים והמפעילים לנמלים החדשים, ראו סעיף 10.13 לדוח.

**2.12.** בשנת 2020 התווסף לחברה, במסגרת תיקון לחוק רספ"ן ובהתאם לכתב ההסמכה, תפקיד של מתן שירותי תעבורה ימית (קרי, פעולות לניהול התעבורה הימית בשגרה ובחירום ומתן שירותים בהתאם, ובכלל זה שירותי תצפית, ניתוב, גרירה וקשירה), לרבות באמצעות חברות בת, בנמלי חיפה ואשדוד. בהתאם לכתב ההסמכה המתוקן של החברה מאוקטובר 2020, החברה הוסמכה ליתן שירותי תעבורה ימית בנמלי חיפה ואשדוד. ביום 3.11.2020 מחלקת הים של חברת נמל חיפה הועברה לחברה, ובמסגרת זו הועברו לחברה עובדי אגף מחלקת הים של חברת נמל חיפה וכן הנכסים המהווים את פעילות מחלקת הים, ובכלל זה כל נכס הנדרש כדי לקיים את פעילות מחלקת הים בהתאם לכל דין (ובין היתר, מלאי, רכוש קבוע, שטח הפעילות, הוסבו הסכמים עם קבלני משנה, רישיונות והיתרים וכיוצא בזה). ביום 1.1.2021 מחלקת הים של חברת נמל אשדוד הועברה לחברה, ובמסגרת זו הועברו לחברה עובדי מחלקת הים של חברת נמל אשדוד וכן הנכסים המהווים את פעילות מחלקת הים, ובכלל זה כל נכס הנדרש כדי לקיים את פעילות מחלקת הים בהתאם לכל דין (ובין היתר, מלאי, רכוש קבוע, שטח הפעילות, הוסבו הסכמים עם קבלני משנה, רישיונות והיתרים וכיוצא בזה). בהתאם לאמור לעיל, החברה החלה באספקת שירותי מחלקת הים לכלל האניות הנכנסות לנמל חיפה ולנמל אשדוד.

**2.13.** להלן תרשים ההחזקות של החברה וחברת הבת שלה<sup>13</sup>

<sup>13</sup> נכון למועד הדוח החברה פועלת להקמת חברת תעבורה ימית אשדוד.





יצוין כי החברה מחזיקה בחברות בנות נוספות אך אינה מאחדת את דוחותיה הכספיים איתן<sup>14</sup> זאת בשל חוסר מהותיות.

### 3. תחומי פעילות

לחברה תחום פעילות אחד, והוא ניהול, אחזקה ופיתוח תשתיות נמליות. (בנמלים המנויים בתוספת השנייה לחוק רספ"ן) ומתן שירותי תעבורה ימית לכלי שיט בנמלי חיפה ואשדוד.

### 4. השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה

מאז הקמת החברה לא בוצעו השקעות בהון המניות של החברה או עסקאות במניותיה.

### 5. חלוקת דיבידנדים

- 5.1. בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן: "חוק החברות הממשלתיות"), החלטת דירקטוריון בדבר יעוד הרווחים של החברה או בדבר חלוקה כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") טעונה אישור רשות החברות הממשלתיות, כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות (להלן: "רשות החברות" או "רשות החברות הממשלתיות"). במקרה בו חולקת רשות

<sup>14</sup> למועד הדוח, החברה מחזיקה גם בחברות בנות הבאות, והיא אינה מאחדת את דוחותיה הכספיים של חברות אלו בשל חוסר מהותיות: אמריליס בע"מ (להלן: "אמריליס"), המוחזקת על ידי החברה ב-100%, אשר זכתה בשנת 2012, חד עם חברה זרה (להלן: "צד ג'"), במכרז בינלאומי לניהול התכנון וההקמה של נמל באזור מפרץ נרגול בהודו. מכתב הזכייה הוגבל בזמן והותנה, בין השאר, בקיום מספר תנאים מתלים, ובכללם תנאים שלא התמלאו בפרק הזמן הנדרש, וביניהם גם תנאים שהיו צריכים להתמלא על ידי הרשות שפרסמה את המכרז. מכתב הזכייה לא חודש לאחר פקיעתו ב-2014. בשנת 2016, הודיעה אמריליס לצד ג' ולרשות שפרסמה את המכרז כי הפרויקט לא הבשיל על פי תנאיו והיא אינה רואה את עצמה מחויבת לו. להערכת החברה, לאמריליס אין חשיפה מהותית בגין האמור. הערכה זו הינה מידע צופה פני עתיד המתבסס, בין השאר, על אי קיום התנאים להקמת הנמל בין השאר על ידי הרשות שפרסמה את המכרז, על כך שמכתב הזכייה פקע ולא חודש ולא נטענו כנגדה טענות, לרבות על ידי צד ג' מאז מתן ההודעה האמורה. הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתמש באופן שונה מהותית במידה שתועלה נגד אמריליס טענה כי היא לא הייתה רשאית למסור הודעה כאמור וכי בעשותה כן גרמה לרשות שפרסמה את המכרז לנזק בגין ביטול הזכייה במכרז. למועד הדוח, אמריליס מצויה בשלב היערכות להליכי פירוק מרצון; שינוע חברה להנצלה ולשירותי ים בע"מ, חברה המוחזקת על ידי החברה, במישרין או בעקיפין, ב-100%, אשר למועד הדוח אינה פעילה ואין לה נכסים או התחייבויות מהותיות. למועד הדוח, חברת שינוע חברה להנצלה ולשירותי ים בע"מ, מצויה בשלב היערכות להליכי פירוק מרצון; ו-המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ (להלן: "המכון"), המוחזקת בשיעור של 50% על ידי החברה ו-50% על ידי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ והטכניון מכון טכנולוגי לישראל, העוסקת בביצוע מחקרים שימושיים בתחומי הנדסה הימית, לרבות עבור החברה. החברה התחייבה להעמיד כספים למכון, בהיקפים שאינם מהותיים.

החברות הממשלתיות על החלטת הדירקטוריון, תפעל החברה על פי החלטת הרשות כפי שאישרה אותה הממשלה.

5.2. מאז הקמתה, לא חילקה החברה דיבידנדים למדינה.

החברה נוהגת לייעד את רווחיה לצורך מילוי תפקידיה בהתאם לחוק רספ"ן ולכתב ההסמכה.

5.3. בשטרי הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א'), לאגרות החוב (סדרה ב') ולאגרות החוב (סדרה ג') של החברה, החברה התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות החוב קיימות במחזור (קרי כל עוד לא נפרעו או סולקו במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית או פדיון מוקדם), היא לא תבצע חלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד. למען הסר ספק, הובהר בשטרי הנאמנות כאמור כי ההתחייבות לעיל לא תחול ביחס לביצוע פעילותה של החברה בתפקידיה לפי חוק רספ"ן, לפי כתב ההסמכה שהוענק לה לפי חוק זה וביצוע פעולות נוספות אשר אושרו לפי חוק רספ"ן, והובהר כי אין בהתחייבות לעיל להגביל את סמכויותיה של המדינה לפי חוק רספ"ן או לפי כתב ההסמכה האמור.

## חלק שני - מידע אחר

### 6. מידע כספי

6.1. להלן יובאו נתונים כספיים לשנים 2019-2020 (הנתונים באלפי ש"ח).

| לתקופה שהסתיימה ביום<br>31.12.2019 | לתקופה שהסתיימה ביום<br>31.12.2020 |                           |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 985,354                            | 1,075,011                          | סך ההכנסות <sup>(1)</sup> |
| 569,045                            | 545,399                            | עלויות <sup>(2)</sup>     |
| 416,309                            | 529,612                            | רווח תפעולי               |
| 18,166,818                         | 14,704,601                         | סך הנכסים                 |
| 9,955,514                          | 6,083,788                          | סך ההתחייבויות (ללא הון)  |

הסברים ופילוח הכנסות החברה לפי מקורות הכנסה עיקריים ראו סעיף 10.7 לדוח.

מרבית הוצאות החברה הן קבועות

לתיאור והבהרות בדבר ההתפתחויות והשינויים שחלו בכל אחד מהנתונים המובאים בסעיף זה לעיל ראו דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד, פרק ב' לדוח התקופתי.

### 7. סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה

להלן פירוט המגמות, ההתפתחויות, והאירועים העיקריים בסביבה המקרו כלכלית שיש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על פעילותה ועסקיה של החברה. האמור בסעיף זה מבוסס על מידע הקיים בחברה נכון למועד הדוח, וכולל הערכות או כוונות של החברה הנכונות למועד הדוח.

יודגש כי המגמות, ההתפתחויות והאירועים העיקריים בסביבה המקרו כלכלית המפורטים להלן הם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך" ו-"מידע צופה פני עתיד"), המבוססות על הערכות ותחזיות החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה (ואף שונה באופן מהותי) מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם אופן ומידת היישום של החלטות הממשלה (או יישום חלקי שלהן או שינוי במתווה), שינויים בתנאי השוק, שינויים רגולטוריים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 26 לדוח.

#### 7.1. השפעת המצב הכלכלי בישראל

הכנסות החברה נובעות מתשלום דמי תשתית על ידי בעלי מטענים העושים שימוש בתשתיות הנמליות, כאשר היקף פעילותם משפיע, בין היתר, על גובה הכנסות החברה משירותי תעבורה ימית, וכן מתשלום דמי שימוש לחברה, אשר משלמות חברות הנמל, מספנות ישראל וגורמים אחרים הפועלים כדין בתחום נמל, וזאת בגין השימוש במקרקעין אשר הועמדו לשימושם, כאשר חלק מדמי השימוש כאמור הינו משתנה ומושפע מהיקף הכנסות חברות הנמל ומספנות ישראל.

שינויים במצב הכלכלי בישראל, לרבות עקב החרפת משבר הקורונה, עלולים להשפיע לרעה על היקף סחר החוץ של ישראל ומכך על המטענים העוברים בנמלי ישראל, להביא לקיטון בהכנסות מדמי התשתית

ומשירותי תעבורה ימית ולקיטון ולפגיעה בהיקף הכנסות חברות הנמל ומספנות ישראל וכתוצאה מכך לקיטון ופגיעה בהיקף ההכנסות של החברה.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום 16.2.2021<sup>15</sup>, התוצר המקומי הגולמי במדינת ישראל התכווץ בשנת 2020 ב-2.4% ביחס לשנת 2019. על פי התחזית המקורו - כלכלית של חטיבת המחקר של בנק ישראל מינואר 2021, בשנת 2021 התוצר המקומי הגולמי במדינת ישראל צפוי לצמוח בכ- 6.3% בתרחיש החיסון המהיר ולצמוח בשיעור של כ- 3.5% בתרחיש החיסון האיטי. צמיחה של התוצר המקומי הגולמי עשויה להשפיע על הכנסות החברה מדמי תשתית בכך שכמות המטענים תגדל, בהתאם לשינויים בפרמטרים כגון: היקף הצמיחה, היקף הצריכה הפרטית והיקף הייצוא. המגמה המתוארת אף עשויה להשפיע על הכנסות החברה מדמי שימוש ראויים (משתנים) המשולמים על ידי חברות הנמל.

## 7.2. השפעת היקף הסחר הבינלאומי

הכנסות החברה מתנועות המטענים בנמלי ישראל מושפעות באופן ישיר מהיקף הסחר הבינלאומי. היקף הסחר הבינלאומי מושפע מגורמים שונים כגון היקף הצריכה הפרטית בישראל, היקף הצריכה הפרטית בחו"ל של מוצרים המיוצאים בישראל, רמת החיים בישראל, גובה ההכנסה לנפש ושינוי בשער החליפין. כמו כן, למשק הישראלי מיעוט במשאבים טבעיים, מצב המחייב קיום של משק פתוח בעל שיעורי יבוא גבוהים והמשפיע על היקף הסחר הבינלאומי. בנוסף, במשק הישראלי מספר ענפי ייצור ייחודיים בעלי ביקוש נמוך בשוק המקומי ותלות גבוהה מאוד בסחר החוץ (הבולטים שבהם הינם חומרי גלם, כגון אשלג ופוספטים), ולכך השפעה חיובית על היקף הסחר הבינלאומי. בין השנים 2006-2020 תנועת המכולות גדלה מכ 1.77 TEU<sup>16</sup> ב-2006 לכ-3 מיליון TEU ב-2020, כאשר קצב הגידול השנתי הממוצע בין השנים האלה עמד על כ-3.96%<sup>17</sup>.

## 7.3. המצב הכלכלי העולמי

למצב הכלכלי העולמי ובפרט למשברים בכלכלה העולמית, כדוגמת המשבר העולמי בשנים 2008-2009 אשר גרם לקיטון בביקושים העולמיים, ישנה השפעה רבה על היקף הסחר הבינלאומי של ישראל, וכתוצאה מכך על פעילות חברות הנמל ועל הכנסות החברה כאמור לעיל. בשנים בהתאם למידע המפורסם באתר קרן המטבע העולמית, בשנת 2019 צמח התוצר העולמי בשיעור של כ-2.8%, ההערכה הינה כי בשנת 2020 התוצר העולמי יתכווץ בשיעור של כ-3.5% ובשנת 2021. התוצר העולמי צפוי לצמוח בשיעור של כ-5.5%<sup>18</sup>.

לפרטים בדבר התפשטות נגיף הקורונה, ראו סעיף 7.10 לדוח וכן ביאור 2.ד.1. לדוחות הכספיים השנתיים.

<sup>15</sup> לפרטים ראו פרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום 16.2.2021: [החשבונות הלאומיים לשנת 2020](#)

<sup>16</sup> TEU (Twenty foot Equivalent Unit) הינה מכולה באורך 20 רגל, המהווה יחידת המדידה המקובלת למכולות.

<sup>17</sup> על בסיס מידע המפורסם באתר משרד התחבורה: [ס"כ תנועות בנמלי ישראל](#)

<sup>18</sup> <https://www.imf.org/external/error.htm?URL=https://www.imf.org/en/Publications/WEQ/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-18>

#### 7.4. המצב הביטחוני והמצב הפוליטי-מדיני במדינת ישראל ובמזרח התיכון

התערערות או שיפור במצב הביטחוני באזור המזרח התיכון ובעיקר בהקשר לישראל (כולל אף פגיעה פיזית בתשתיות החברה) או הידרדרות או שיפור במצב הפוליטי-מדיני ויחסי של מדינת ישראל, יש בהם כדי להשפיע על היקף הסחר הבינלאומי והיקף תנועות המטענים וכתוצאה מכך להשפיע על מצבה הכספי של החברה ופעילותה. יצוין כי החברה כפופה להנחיות מהגורמים המוסמכים בנושאים ביטחוניים שונים.

#### 7.5. סביבה רגולטורית כולל שינויים בתעריפים

כאמור, פעילותה של החברה תלויה במידה רבה ברגולציה המקיפה החלה על פעילותה כחברת הפיתוח והנכסים של נמלי הים, כחברה המעניקה שירותי תעבורה ימית לכלי שיט ובפרט כחברה ממשלתית. פעילותה של החברה מוסדרת בחקיקה, כתב הסמכה, תקנות וצווים, לרבות אסדרה של גובה דמי התשתית שמהווים חלק מהכנסותיה, אסדרה של גובה דמי המעגן בגין שירותי תעבורה ימית ואסדרה של מחירים אחרים שמהווים חלק משמעותי מהכנסותיהן של חברות הנמל ולפיכך משפיעים על הכנסות החברה. שינויים ברגולציה החלה על החברה לרבות, בין היתר, בתשלומים הנגבים מחברות הנמל ו/או מציבור המשתמשים בנמלי הים, לרבות בעלי מטענים ו/או סוכני אוניות, כולל כתוצאה מהרפורמה בתעריפים (ראו סעיף 10.7.2 לדוח) עשויים להשפיע באופן מהותי, לחיוב או לשלילה, על פעילות החברה ותוצאותיה העסקיות. לפירוט אודות הרגולציה ראו סעיף 20 לדוח.

#### 7.6. שוק ההון

כספי היעודה לפנסיה תקציבית ויעודות נוספות לכיסויי תשלומים בעת סיום יחסי עובד מעביד וביניהן לצורך ביצוע השלמות לפנסיה צוברת (לפרטים אודות הפנסיה הצוברת, ראו ביאורים 5 ו-13 לדוחות הכספיים השנתיים), מושקעים בניירות ערך. לשינויים בשוק ההון בישראל וכן בשווקי ההון בעולם השפעה על ההתחייבויות האקטואריות של החברה ועל מצבה הפיננסי וכן השפעה על מחירי ניירות הערך אותם מחזיקה החברה במסגרת השקעות כאמור. לפרטים בדבר השפעות התפשטות נגיף הקורונה על שוק ההון, ראו ביאור 1 לדוחות הכספיים השנתיים. לפרטים בדבר השקעות החברה שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד-מעביד, ראו ביאור 5 לדוחות הכספיים השנתיים.

#### 7.7. שינויים ומגמות בתחום הספנות והובלת מטענים

עולם הספנות מתקדם באופן שחברות ספנות רבות, בעיקר בשל התאגדותן לבריתות ספנות גלובליות, החלו לעשות שימוש במהלך השנים האחרונות באניות מכולות שנפח האחסון שלהן וממדיהן גדולים בהרבה מהאניות הפוקדות כיום את נמלי חיפה ואשדוד. המגמה בעתיד היא להשתמש באניות בעלות נפח וממדים גדולים אף יותר, שימוש החוסך ומקטין עלויות הובלה, אך מחייב קיומן של תשתיות נמליות מתאימות. שינויים אלו משפיעים על תוכניות פיתוח קיימות ועשויים להשפיע על תוכניות פיתוח עתידיות, בנייה של תשתיות נמליות מתאימות והצטיידות מתאימה במחלקות הים.

#### 7.8. שינויים בריבית

לשינויים בשיעורי הריבית ולגובה הריבית במשק ישנה השפעה על ריבית ההיוון המשמשת לחישוב ההתחייבויות האקטואריות של החברה לגמלאים. בנוסף, עודפי מזומנים המוחזקים על ידי החברה אשר אינם נדרשים למימון הפעילות השוטפת מושקעים באפיקי השקעה נושאי ריבית כגון פיקדונות לזמן קצר

וכן כספי היעודה לתשלום התחייבויותיה האקטואריות מושקעים בשוקי ההון וחשופים לשינויים בשיעורי הריבית. שינויים בשיעור הריבית עשויים להשפיע, בין היתר, על מחירי האשראי למימון פעילות התאגיד. ראו גם ביאור 24.ה. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

## **7.9. שינויים בשערי מטבע חליפין ושינויים במדדים**

החברה חשופה לשינויים בשערי החליפין וכן לשינויים במדדים שונים (ובעיקר מדד המחירים לצרכן). כך למשל, לשינויים בשערי מטבע חליפין ובמדדים השונים ישנה השפעה על התשלומים המשולמים לחברה מכוח צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), התש"ע-2010 (להלן: "צו שירותי נמל") וצו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי שימוש ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005 (להלן: "צו דמי השימוש") (ראו סעיף 10.7 לדוח), כמו כן, שינויים בשערי מטבע משפיעים על פרויקט הקמת הנמלים החדשים, במסגרתו נקבע תשלום הצמוד למדד המחירים לצרכן וכן לשערי החליפין של דולר ארה"ב והאירו. יצוין, כי החברה מבצעת גידור בגין החשיפה לדולר ולאירו בחוזים להקמת הנמלים החדשים. ראו גם ביאור 24.ה. (1) לדוחות הכספיים השנתיים.

## **7.10. משבר הקורונה**

בתחילת שנת 2020 החלה בעולם התפשטות של נגיף ה"קורונה".

החברה עוקבת אחר התפתחויות בקשר עם התפשטות זו ובוחנת את ההשלכות הפוטנציאליות המהותיות על פעילותה העסקית במקרה של התרחבות המשבר, אשר עלולות להתבטא, בין היתר, בעיכובים בפרויקטים שהחברה מבצעת, לרבות בפיתוח הנמלים החדשים, במועד תחילת הפעלתם ובדרכי הגישה אליהם, בירידה בהיקף הסחר הבינלאומי, בתמ"ג, בהיקף הפעילות של הנמלים, בתנודות בשוק ההון של הכספים המופקדים בקופה המרכזית לקצבה ושל כספים המיועדים לכיסוי תשלומים נוספים בעת סיום יחסי עובד מעביד, בתנודות בהיקף ההתחייבויות האקטואריות של החברה וכן ברציפות מתן שירותי תעבורה ימית. נכון למועד הדוח, לא אירעה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות של החברה ועל מצב הנזילות שלה והחברה אינה צופה הרעה בעניין זה בשנת 2021.

כמו כן, העבודות בפרוייקט הפיתוח של החברה נמשכות והחברה אינה צופה כי התפרצות נגיף הקורונה תשפיע באופן מהותי על עלויות פרויקט הפיתוח ו/או על לוחות הזמנים להשלמתם.

הערכת החברה כאמור והמידע שלהלן ביחס להתפשטות נגיף הקורונה הינה מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, שכן מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה, ועל כן התגברות קצב התפשטות המגפה ומשכה ו/או החלטות של מדינות ורשויות בארץ ובעולם ביחס לכך, עלולות להשפיע באופן מהותי על החברה בהתאם.

## **חלק שלישי - תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות - תחום**

### **ניהול, אחזקה ופיתוח תשתיות נמליות**

#### **8. ענף נמלי הים בישראל<sup>19</sup>**

**8.1.** נמלי הים מהווים את השער העיקרי לפעילות ייבוא וייצוא בישראל. כך, במסגרת המלצות הוועדה לשינוי חברתי כלכלי ("ועדת טרכטנברג") צוין כי תלותו של המשק הישראלי בנמלי הים היא גבוהה וכמעט מוחלטת<sup>20</sup>. הדבר נובע בעיקר מכך שמדינת ישראל היא "כלכלת אי" שאינה מקיימת קשרים כלכליים משמעותיים עם המדינות הגובלות עמה ואף אינה בעלת קשרי תחבורה משמעותיים עימן, וכן מתלותו של המשק הישראלי בסחר חוץ, שמהווה חלק ניכר מהתוצר הלאומי.

כ- 99% מהסחורות במונחי משקל מיובאות לישראל ומיוצאות ממנה דרך נמלי הים של ישראל<sup>21</sup> - דלקים ופחם דרך נמלי האנרגיה בחדרה, באשקלון ובחיפה ויתרת הסחורות דרך הנמלים המסחריים בחיפה, באשדוד ובאילת. היקף הסחר בסחורות (בחברות הנמל חיפה, אשדוד, אילת ומספנות ישראל), בטונות, רשם גידול (קיטון) שנתי של כ-1.3% בין 2017 ל-2018, כ-1.7% בין 2018 ל-2019 וכ-0.4% בין 2019 ל-2020.

להערכת החברה, נמלי הים הם משאב במחסור, וזאת לאור כך שהם מצויים לאורך קו החוף של מדינת ישראל, שאורכו כ-200 ק"מ, כאשר מתוכו תפוסים כ-180 ק"מ (כולל הנמלים), ושקו החוף משמש לשימושים נוספים. בנוסף, לוח הזמנים לבניית נמל, משלב התכנון ועד השלמתו, הינו ארוך ומוערך על ידי החברה בלמעלה מעשר שנים. לפיכך, ישנה חשיבות יתרה בתכנון מראש ובפיתוח התשתיות הנמליות.

<sup>19</sup> הנתונים בסעיף מתבססים על דיווח על תנועת מטענים בנמלי ישראל (בהוצאת רשות הספנות והנמלים), כפי שהתפרסם ביום 4.3.2021 באתר רשות הספנות והנמלים.

<sup>20</sup> לפרטים נוספים ראו בקישור - <https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/07/tracht.pdf>.

<sup>21</sup> כך למשל, למיטב ידיעת החברה, בנמלי הים משונעים בשנה כ-57,000 אלפי טון, לעומת כ-321 אלפי טון בתעופה האווירית.

**8.2.** נמלי הים מהווים חוליה מרכזית בשרשרת הלוגיסטית של הסחר הבינלאומי והם מהווים את הממשק העיקרי בין ההובלה הימית לבין התובלה היבשתית (רכבות ומשאיות). נמלי הים בישראל משמשים את כל המגזרים, הציבורי והפרטי, בשינוע מטענים, החל ממטענים ביטחוניים ועד למטענים עבור הצרכן הבודד. בהתאם, נמלים מודרניים מהווים בישראל נדבך חשוב לנגישות הסחורות למדינה וליצוא הישראלי לשווקים בינלאומיים, ומכאן גם חשיבות שילובם במכלול תשתיות התחבורה בישראל. מאחר שפיתוח נמל הינו הליך ממושך בזמן ועתיר הון ובשל המורכבות הכרוכה בתפעול נמל, הנמלים עלולים להיות "צוואר בקבוק" בשרשרת הלוגיסטית של הובלה ושינוע סחורות בדרך הים למדינה וממנה. בכדי לנסות למנוע או למזער את מצב "צוואר בקבוק" יש חשיבות לניצול יעיל של רציפים לאורך כל שעות היממה ולשיפור בניצול משאבי הנמל על ידי ייעול הליכי העבודה, פיתוח ותחזוקת תשתיות וחידוש ותחזוקת ציוד, אשר יקטינו את משך שהיית האניות בנמל ויזילו את עלויות ההובלה הימית עבור לקוחות הנמלים. יצוין כי, היעילות התפעולית של נמלי הים, אשר נמדדת לרוב בזמני השהייה של האניה בנמל, אינה משפיעה על היקף הכנסות החברה. הכנסות החברה נגזרות מהיקף הסחר, ואילו האחריות לזמני ההשהייה אינה של החברה.

**8.3.** בישראל קיימים שלושה נמלים מסחריים הממוקמים בחיפה, באשדוד ובאילת<sup>22</sup>. בכל תחום נמל, מתן שירותי נמל ניתנים בעיקר על ידי חברות הנמל, תאגידים מורשים וגורמים/מפעילים נוספים, כאשר ביחס לנמלי אשדוד וחיפה, נכון למועד הדוח, שירותי התעבורה הימית, ניתנים על ידי החברה. חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "**חברת נמל אשדוד**") או "**חנ"א**") וחברת נמל חיפה בע"מ (להלן: "**חברת נמל חיפה**") או "**חנ"ח**") הן חברות ממשלתיות (לפרטים בדבר החלטת ועדת השרים לענייני הפרטה, בענין הפרטת נמל חיפה, מחודש ינואר 2020, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים), ובעקבות הפרטת חברת נמל אילת שהושלמה בשנת 2013, חברת נמל אילת נמצאת כיום בבעלות פרטית<sup>23</sup>. בנוסף, במרחב נמל חיפה ניתנים שירותי נמל על ידי מספנות ישראל, שהינה תאגיד מורשה ושלמיטב ידיעת החברה היא חברה בבעלות פרטית. חברות הנמל, מספנות ישראל ומפעיל ממגורת התבואות בעורף נמל אשדוד, פועלים על פי כתבי הסמכה שניתנו להם (לפרטים אודות השלמת העבודות להקמת נמל המפרץ ולהיערכות החברה להשלמת העבודות להקמת נמל הדרום ולתחילת תפעולם של נמל המפרץ ונמל הדרום, ראו סעיף 10.12 לדוח). בנוסף, בקו המים ובעורף הנמלים פועלים בעלי הרשאה נוספים אשר להם מעמידה החברה שטחים לפעילות נמלית מגוונת. תשריט של נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת, כולל הנמלים החדשים (שבמועד הדוח טרם החלו לפעול), מצ"ב כנספח א' לדוח.

<sup>22</sup> נכון למועד הדוח טרם החלו לפעול נמל המפרץ ונמל הדרום, אשר צפויים להיפתח במהלך המחצית השנייה של שנת 2021.

<sup>23</sup> למיטב ידיעת החברה, ביום 31 בינואר 2013 העבירה מדינה ישראל את אחזקותיה בחברת נמל אילת לידי חברת פפו ספנות בע"מ; לפרטים בדבר החלטת ועדת השרים לענייני הפרטה, בענין הפרטת נמל חיפה, מחודש ינואר 2020, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים.



**8.4.** ענף נמלי הים בישראל עובר בעשור האחרון שינויים מקיפים, החל מיישום הרפורמה בנמלי הים בשנת 2005 בהתאם לחקיקת חוק רספ"ן, המשך בכניסת פעילותה של מספנות ישראל כמפעיל פרטי בתחום הסמכתה בשנת 2008, הרפורמה בתעריפים בשנת 2010, הפרטת חברת נמל אילת בשנת 2013, שדרוג הנמלים הקיימים להכנסה של אניות מכולה גדולות<sup>24</sup>, וההקמה של נמלים חדשים בחיפה ואשדוד, אשר יתופעלו על ידי מפעילים פרטיים ואשר התשתיות הנמליות בהם יותאמו לגידול הצפוי בתנועת המטענים ולגידול הצפוי בשימוש באניות מכולה גדולות; והעברת הסמכות לחברה למתן מתן שירותי תעבורה ימית לכלי שיט בחיפה ובאשדוד.

## **9. תפקידי החברה**

תפקידי החברה כחברת הפיתוח והנכסים הוגדרו בחוק רספ"ן ובכתב ההסמכה כמפורט להלן. למיטב ידיעת החברה, למועד הדוח עומדת החברה באופן מהותי בהוראותיו של כתב ההסמכה.

**9.1. להחזיק את המקרקעין המועברים<sup>25</sup> ונכסים אחרים שהועברו אליה, לרכוש נכסים בנמלי חיפה, אשדוד ואילת וכן לרכוש נכסים המיועדים להיכלל בתחום נמל, לפי תכנית פיתוח.**

(א) בהתאם לתפקידיה, החברה חוכרת מהמדינה את המקרקעין המועברים (למעט המקרקעין התת ימיים) בשטח יבשתי כולל של כ-14.000 דונם, וזאת בהתאם לחוק רספ"ן ולהסכמי חכירה בהם התקשרה החברה בשנים 2013 (ביחס לאילת) ו-2015 (ביחס לחיפה ואשדוד)<sup>26</sup>. לגבי המקרקעין התת ימיים ניתנה לחברה זכות שימוש בלבד<sup>27</sup>. לפרטים בעניין הוראות הסכמי החכירה, ראו סעיף 21 לדוח.

(ב) בהתאם לכתב ההסמכה, על החברה לטפל ברישום המקרקעין המועברים בלשכת רישום המקרקעין, וזאת בסמוך ככל הניתן למועד קבלת הזכויות. בהסכמי החכירה נקבע, כי החברה תרשום בפנקסי המקרקעין המתנהלים לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), על שם המדינה, את זכויות הקניין בכל הנכסים, וזאת תוך 180 יום מהמועד בו יאושרו התקנות בהתאם לסעיף 55 לחוק רספ"ן<sup>28</sup>, אשר יאפשרו לרשום את החכירה ללא חיוב במס, באגרות, בתשלומי חובה

<sup>24</sup> לפרטים לעניין היערכות לפרויקט שדרוג רציף 21 בנמל אשדוד, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

<sup>25</sup> "המקרקעין המועברים" - כל המקרקעין אשר היו בבעלות רשות הנמלים והועברו למדינת ישראל במסגרת הרפורמה בנמלים בשנת 2005 (למעט מקרקעין מסוימים בנמל אילת שהוחרגו מהמקרקעין המועברים) ושבהתאם לחוק רספ"ן המדינה העניקה לחברה זכות חכירה לדורות בהם, למעט מקרקעין מועברים שהם מקרקעין תת-ימיים בהם הוקנתה לחברה זכות שימוש בלבד.

<sup>26</sup> שטח זה כולל גם את שטחי הנמלים החדשים אשר נמצאים על שטח שיובוש. כן יצוין כי בחוק רספ"ן נקבע כי המדינה תעניק לחברה זכות חכירה לדורות בכל המקרקעין המועברים, למעט מקרקעין תת-ימיים שלגביהם תינתן לחברה זכות שימוש. עד להתקשרות בהסכמי החכירה, הועמדו המקרקעין לחברה בהתאם לצו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות במקרקעין המועברים), התשס"ה-2005, לפיו ניתנה לחברה זכות שימוש שאינה בלעדית במקרקעין המועברים, וזאת עד לחתימת הסכמי החכירה עם המדינה.

<sup>27</sup> יובהר כי החברה מעמידה מקרקעין יבשתיים ותת ימיים לשימוש גורמים שונים המנויים בחוק רספ"ן בהתאם לתפקידיה וסמכויותיה על פי חוק רספ"ן ובהתחשב בזכויות שהוקנו לה בשטחים יבשתיים או תת ימיים, לפי העניין.

<sup>28</sup> סעיף 55 לחוק רספ"ן קובע כי העברת הנכסים, החובות וההתחייבויות לפי הפרק בחוק רספ"ן, הן ב"זכויות עובדים עוברים והוראות לעניין העברת נכסים" למדינה, לחברה או לחברת נמל, או רישום הזכויות בנכסים לגביהם על שם המדינה או על שם החברה, לא יחויבו במס, באגרות, בתשלומי חובה או בתשלום אחר החל על פי דין או הסכם על העברה או רישום כאמור ובלבד ששר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבע הוראות התאמה הנדרשות לעניין דיני המס (קרי, פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963), האגרות והתשלומים כאמור, בשל העברת הנכסים. למועד הדוח, הותקנו הוראות התאמה לעניין העברת המקרקעין המועברים מהמדינה לחברה בלבד בהיבט המס בלבד וטרם הותקנו הוראות התאמה בקשר עם אגרות והיטלים, הן ביחס להעברת המקרקעין המועברים מהמדינה לחברה והן ביחס להעמדת המקרקעין לחברות הנמל.

או בתשלום אחר. למועד הדוח טרם הותקנו חלק מהתקנות המתאימות ועל כן החברה לא ביצעה את הרישומים כאמור. למועד הדוח, המקרקעין המועברים רשומים עדיין בחלקם על שם רשות הנמלים (ולחברה הזכות להירשם כחוכרת בשטחים היבשתיים). כמו כן, ביחס למרבית המקרקעין המועברים בחיפה, רשומות לטובת החברה בלשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה בשטחים אלה, בהם המדינה רשומה כבעלים, וכן לגבי חלק לא מהותי מהשטחים המועברים באשדוד רשומות לטובת החברה הערות אזהרה, כאשר הבעלות בשטחים הללו רשומה על שם המדינה. לחשיפה אפשרית לתשלום היטל השבחה בגין רישום המקרקעין המועברים על שם החברה ולהפרשות שביצעה החברה בגין כך ראו ביאור 16.ד. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

(ג) בנוסף, ובהתאם לתפקידיה, החברה רכשה או חכרה שטחים נוספים בעורף הנמלים (כ- 232 דונם קרקע) וכן רכשה שטחים המשמשים למשרדיה. לפרטים אודות הסכם חילופי שטחים עם רשות מקרקעי ישראל מדצמבר 2018, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

## 9.2. להעמיד נכסים מהנכסים האמורים לעיל, שהם בתחום נמל, לשימוש חברות הנמל ותאגידים מורשים, בהתאם לתקופת הסמכתם ולתנאיה, והכל בכפוף לצורכי הנמל ולצורך מתן שירותי נמל או לשימושים אחרים שהותרו להם לפי חוק רספ"ן.

(א) בהתאם לתפקידיה וסמכויותיה, החברה העמידה לחברות הנמל (חיפה, אשדוד ואילת) ולתאגידים מורשים (מספנות ישראל) שטחים תפעוליים בנמלים, לצורך מתן שירותי נמל.

נכון למועד הדוח, העמדת השטחים לחברת נמל אשדוד בוצעה בהתאם להסכם ביניים שנחתם בשנת 2005 בין החברה לבין חברת נמל אשדוד, כמפורט בסעיף 21.2 לדוח וכן בהתאם להסכם להסדרת שטחים עם חנ"א מיום 31.12.2020, כמפורט בסעיף 9 לפרק ד לדוח התקופתי. יצוין כי בין החברה לבין חברת נמל אשדוד מתנהל משא ומתן להתקשרות בהסכם מקרקעין מפורט.

בחודש ספטמבר 2020, נחתם הסכם מקרקעין מפורט עם חברת נמל חיפה שעיקרו הסדרת התנאים לזכות השימוש של חברת נמל חיפה בשטח התפעולי שהעמידה לה החברה, כמפורט בסעיף 21.14 לדוח. לדמי השימוש המשולמים לחברה בגין העמדת השטחים לחברת נמל חיפה ראו סעיף 10.7 לדוח ולחשיפה לאגרות והיטלים בגין העמדת השטחים לחברות הנמל ראו ביאור 16.ד. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

(ב) יצוין כי החברה העמידה שטחים לצורכי מתן שירותי נמל (מסוף הכימיקלים בנמל חיפה, מסוף דלקים בנמל חיפה והממגורות בחיפה) למספר גופים נוספים שאינם תאגידים מורשים, אולם להערכת החברה אין לה חשיפה מהותית בגין כך. הערכה זו הינה מידע צופה עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס בין היתר על כך שלמיטב ידיעת החברה, רספ"ן פועלת להענקת כתבי הסמכה למפעיל של הממגורה בחיפה ושל מסוף הכימיקלים הדרומי וכן למפעיל מסוף הדלקים, חברת תשתיות, נפט ואנרגיה בע"מ (להלן: "תש"ן"), שלמיטב ידיעת החברה הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה, ואולם הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה (אף באופן מהותי), בין היתר, במידה ולא יוענקו כתבי הסמכה כאמור או במידה ויחול שינוי בגורם לו מועמד מסוף הכימיקלים הדרומי. יצוין, כי מפעיל הממגורה בעורף נמל אשדוד פועל בהתאם לכתב הסמכה שהעניק רספ"ן.

(ג) בהתאם לכתב ההסמכה, השרים רשאים להורות לחברה (לאחר שנתנו לה הזדמנות להשמיע טענותיה) להעמיד לשימוש חברת נמל או תאגיד מורשה נכסים שהם בתחום נמל, לצורך מתן שירותי נמל ולצורך פעולות אחרות אם הותרו להם לפי הסמכתם, ורשאים גם לקבוע את התנאים בהם תינתנה הזכויות, והחברה תפעל במקרה כזה לפי הוראות השרים. עד למועד הדוח, השרים לא עשו שימוש בזכות זו.

### 9.3 להעמיד נכסים מהנכסים האמורים לעיל, שהם בתחום נמל, לצורך שימוש נמלי (הנדרש לצורך תפעול נמל ופיתוחו, כמפורט בחוק רספ"ן), למי שפועל כדין בתחום הנמל, והכל בכפוף לצורכי הנמל, וכנגד דמי שימוש שייקבעו בהסכם בין החברה לבין מי שפועל כדין בתחום הנמל.

- (א) בהתאם לתפקידיה, החברה פועלת לפיתוח שטחים בעורף הנמלים ומקנה בהם הרשאות לשימוש גורמים שונים, כנגד דמי שימוש שנקבעים בהסכמים בין הצדדים. שטחים אלו מיועדים לשימושים בעלי זיקה לפעילות הנמלית, שחלקם חיוניים לשרשרת הלוגיסטית בפעילות הנמלית, לתיאור תנאי ההתקשרות העיקריים עם בעלי זכויות ההרשאה ראו סעיף 10.10.2 לדוח.
- (ב) בהתאם לכתב ההסמכה, העמדת נכסים שיש להם זיקה תפעולית לפעילות חברת נמל או שלגבי העמדה כאמור נדרשת התחשבנות מסחרית עם חברת נמל (בנוסף להתחשבנות לעניין דמי שימוש בגין העמדת שטחים לחברת הנמל), תיעשה לאחר תיאום עם חברת הנמל הנוגעת בדבר. השטחים שלגביהם יש לבצע תיאום כאמור סומנו בצבע כתום במפות שצורפו לכתבי ההסמכה של חברות הנמל. למועד הדוח, רק בנמל אשדוד נותרו מעט שטחים כתומים.
- (ג) בהתאם לכתב ההסמכה, החברה תנהל את המקרקעין שלא הועמדו על ידה לשימוש בלעדי של חברת נמל, תאגיד מורשה או גורם אחר ותבטיח את קיומן, פעולתן התקינה ותחזוקתן של תשתיות משותפות הנדרשות לצורך הפעלתו התקינה של הנמל ולצורך מתן שירותי נמל במקרקעין אלו.
- (ד) יצוין, כי קיימות מגבלות על העמדת נכסים (אם לחברת נמל ולתאגיד מורשה ואם לגורם אחר) שהם בתחום הנמל בעסקה הטעונה רישום לפי חוק המקרקעין, אלא אם אושרה על ידי הממשלה או על ידי השרים<sup>29</sup>. יובהר, כי בהתאם להחלטת ממשלה, השרים הם אלו שמוסמכים לאשר לחברה לבצע עסקאות כאמור וכי ביחס לעסקאות מסוימות אישור השרים יכול להינתן במסגרת אישורם את תכניות הפיתוח של החברה או במסגרת אישור פרטני.
- (ה) עוד יצוין כי במסגרת הסכם המקרקעין המפורט עם חנ"ח מספטמבר 2020 וכתבי ההסמכה המתוקנים של החברה וחנ"ח מיום 27.10.2020, התבצעו שינויים בחלק מהשטחים אשר הועמדו על ידי החברה לשימוש חנ"ח, ובכלל זה, בשטח מסוף הכימיקלים. בנוסף, חלו מספר שינויים בשטחים אשר הועמדו על ידי החברה לשימוש חנ"ח במסגרת הסכם להסדרת שטחים מדצמבר 2020 אשר לפרטים אודותיו ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים. לפרטים, ראו התשריטים המצורפים כנספח א' לדוח.

<sup>29</sup> מגבלות אלו הן מכוח סעיף 111 לחוק המקרקעין ביחס ל"מקרקעי יעוד" (קרי, מקרקעי ציבור המיועדים לתועלת הציבור, שביניהם גם מקרקעי נמל) ומכוח חוק רספ"ן אשר החיל את הוראות סעיף 111 האמור על נכסים מוגנים כהגדרתם בחוק רספ"ן (קרי, מקרקעין מועברים המצויים בתחום נמל וכן מקרקעין אחרים בתחום נמל שנרכשו על ידי תאגיד מוסמך (החברה, חברת נמל או תאגיד מורשה) לאחר יום התחילה ולרבות מנופים קבועים במקרקעין האמורים), גם אם אינם מקרקעי יעוד.

**9.4. לפקח על השימוש בנכסים שהועמדו לשימוש וכן על הקצאת הנכסים האמורים לשימושים נמליים שונים.**

בהתאם לכתב ההסמכה, על החברה לקבוע בהסכמים שייחתמו על ידי הוראות שיאפשרו לה לבצע את הפיקוח באופן יעיל ושיקנה לה בטוחות או תרופות מתאימות במקרה של עשיית שימוש שאינו נמלי או במקרה של הפרת ההסכם. לפרטים בדבר הוראות עיקריות הנכללות בהסכמים שבין החברה לבין בעלי הרשאה ראו סעיף 10.10.2 לדוח.

**9.5. לתכנן ולפתח את נמלי חיפה, אשדוד ואילת במטרה לתת מענה לצורכי המשק, ובכפוף למדיניות הממשלה ולהוראות השרים לעניין זה.**

(א) כמפורט בסעיף 2.10 לדוח, בשנת 2006 השלימה החברה הכנה של תכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי הים התיכון של ישראל לשנים 2006 עד 2055, הכוללת מתווה פיתוח רב שלבי לפיתוח נמלי חיפה ואשדוד. תכנית אב זו מנחה את החברה במסגרת תפקידה לתכנן ולפתח את נמלי חיפה, אשדוד ואילת במטרה לתת מענה לצורכי המשק, ובכפוף למדיניות הממשלה ולהוראות השרים לעניין זה. למועד הדוח, למועד הדוח, החברה סיימה הכנת תכנית אב אסטרטגית מעודכנת לשנת היעד 2048, שנת ה-100 למדינה, אשר בוחנת את כיווני הפיתוח העתידיים של תשתיות הנמלים בישראל, על בסיס תחזיות מטענים, איתור אתרים אפשריים לפיתוח נמלי, היבטים סביבתיים והנדסיים, קונפליקטים עירוניים, תוכניות סטטוטוריות מאושרות, מדיניות התכנון במרחב הימי של ישראל בהיבטים השונים וכדומה ("תכנית אב 2048"). יצוין כי תכנית אב 2048 טרם אושרה על ידי גורמי המדינה הרלוונטיים. בהתאם לחוק רספ"ן ולכתב ההסמכה, על החברה לגבש (אחת לשנה), לאחר שנתנה הזדמנות לחברות הנמל ולתאגידים המורשים הנוגעים בדבר להשמיע את הצעותיהם ובקשותיהם לעניין, הצעה לתכנית לפיתוח הנמלים וכן הצעת תקציב לתכנית הפיתוח. עוד נקבע, כי החברה תבצע את תכניות הפיתוח שאושרו בכפוף לתקציב המאושר ולקיום המקורות למימון. מדי שנה נבחן תקציב הפיתוח המצטבר בהתאם להתקדמות הפרויקטים בפועל ולצרכים השונים העולים מחברות הנמל ומהתאגידים המורשים. תקציב הפיתוח מעודכן על פי הביצוע בפועל מול התכנון החזוי ובהתאם לצורך בפרויקטים חדשים.

להשקעות בפיתוח של נמלי הים על ידי החברה ראו סעיף 10.12 לדוח.

(ב) יודגש כי, לאור כך שהתכנון והפיתוח הינם במטרה לתת מענה לצורכי המשק ובכפוף למדיניות הממשלה ולהוראות השרים, ההחלטות על ביצוע פרויקטי הפיתוח וההשקעות שמבצעת החברה בפיתוח הנמלים, אינן תורמות בהכרח לעלייה בהכנסות או ברווח של החברה אולם הן נעשות בהתאם לתפקידה של החברה במטרה לתת מענה לצורכי המשק ומבוצעות תוך שקילת שיקולים עסקיים, לרבות היכולת התזרימית של החברה.

(ג) יצוין כי, פיתוח נמלי הים בדרך של הארכת שוברי גלים והקמת רציפים חדשים מבוצע על דרך של ייבוש ים. בהתאם להסכמי החכירה של החברה והמדינה, עם השלמת ייבוש שטחי הים, שטחים אלו יתווספו לשטחים המוכרכים ויחולו לגביהם הוראות הסכמי החכירה<sup>30</sup>.

## **9.6. להבטיח את תחזוקתם של הנכסים ואם הועמדו לשימוש של אחרים - להבטיח את תחזוקתם בידי הגורם שלשימושו הועמדו.**

(א) בהתאם לכתב ההסמכה, על החברה להבטיח את תחזוקתם הנאותה, הסדירה והמונעת של הנכסים, לרבות שוברי גלים, רציפים, מזחים, מתקנים בקו המים, בהתאם להוראות רספ"ן וכך שתתאפשר הפעלה תקינה, נאותה וסדירה של הנמל. במקרה של העמדת נכסים לשימוש אחרים, על החברה לקבוע בהסכמים את רמת התחזוקה הנדרשת והוראות שיבטיחו את התחזוקה כאמור וכן הוראות שיקנו לה בטוחות או תרופות מתאימות במקרה של הפרה. לפרטים בדבר הוראות עיקריות הנכללות בהסכמים שבין החברה לבין בעלי הרשאה ראו סעיף 10.10 לדוח. לעניין תחזוקת השטחים אשר הועמדו לחברות הנמל, מנהל רספ"ן קבע כללים לחלוקת תחומי האחריות לתחזוקת רציפי נמלי חיפה ואשדוד, שיחולו לגבי תחזוקת בלאי הנובע משימוש סביר, כאשר אירועים חריגים מכלל זה ידונו לגופו של ענין. בהתאם לכללים, החברה אחראית לתחזוקה ושיקום של הזקפים וכן של 1 מטר מקו המים לתוך הרציף, כולל פנדרים, זקפים ושרשראות. חברות הנמל אחראיות לתחזוקה ושיפוץ מעבר ל-1 מטר מקו המים פנימה לכיוון היבשה או במקרה של בליטות מעבר ל-1 מטר מקו המים הפנימי של הרציף פנימה לכיוון היבשה לתחזוקת ושיפוץ התשתיות העליונות, בשטח זה בלבד ועד לעומק של 70 ס"מ, כל אימת שמדובר בבלאי ונזקים הנובעים משימוש סביר ומקובל ברציף. התשתיות העליונות כוללות בין השאר את שטח האספלט העליון של הרציף המדובר ושכבת המצעים עד לעומק של 70 ס"מ, וזאת עד וכולל הפס האחורי של המנוף ברציף סגור או עד לקיר האחורי של רציף פתוח. ברציפים הישנים או שאופי בנייתם מקנה להם שכבות ומצעים בעובי קטן מ-70 ס"מ, תהא אחריות חברות הנמל לגבי שימוש סביר ומקובל ברציף בשכבה העליונה (עד לפלטה הקונסטרוקטיבית של הרציף) והחברה תהא אחראית על שלד הרציף. החברה תשא בהוצאות שיפוצים ביסודות ובתשתיות העמוקות של רציפי הנמלים כל אימת שתכניות אלו תאושרנה ותתקצבנה בהתאם לנהלים ולחיקוקים השונים. יצוין כי למיטב ידיעת החברה, רספ"ן אישר לחברת נמל אשדוד ולחברת נמל חיפה כי מקרים מיוחדים יזכו להתייחסות שבאופן עקרוני לא תפגע באיתנות הפיננסית שלהן בעתיד. רספ"ן הבהיר כי מדובר באירועים חריגים ונדירים, שיגרמו לנזק חריג בהיקף עוצמתו (כגון רעידת אדמה חריגה שתגרום לקריסת רציף) ושאין

<sup>30</sup> בהקשר זה יצוין, כי בעקבות פנייה של החברה לרשות המיסים בישראל, התקבלה ביום 3.8.2015 החלטת רשות המיסים, לפיה המקרקעין התת ימיים שיובשו בקשר עם הנמלים החדשים יהוו חלק מהמקרקעין המועברים כהגדרתם בסעיף 52 לחוק רספ"ן, והעברת זכויותיה של החברה בהם (מהרשאה לחכירה) לא חייבת במס בהתאם להוראות סעיף 55(א) לחוק רספ"ן. כמו כן, נקבע כי באשר להתקשרות עם החברות המפעילות, אין המדובר במכירה של זכות במקרקעין מהחברה לחברה המפעילה. ככל שמשך תקופת ההפעלה המקסימלית יעלה על 25 שנים מתום תקופת ההקמה, החברה תהא זכאית לפטור ממס שבח בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, ותחויב במס הכנסה בשל הכנסותיה מממן הזיכיון להפעלת הנמל לחברה המפעילה, והחברה המפעילה תחוב במס רכישה.

נובעים כתוצאה משימוש שגרתי וסביר ברציפים. עד למועד הדוח אירועים כאלו לא אירעו ולא בוצעה על ידי רספ"ן התייחסות חריגה לחלוקת אחריות לתחזוקת רציפי הנמל.

(ב) במסגרת הסכם המקרקעין המפורט שנחתם בין החברה לבין חנ"ח ביום 17 בספטמבר 2020, זאת בהמשך להבהרה שהוציא מנהל רספ"ן בחודש יוני 2020 לעניין חלוקת האחריות בין החברה לבין חנ"ח בקשר עם תחזוקת רציפים ושטחים בשטח התפעולי של חנ"ח, סיכמו הצדדים, בין היתר, כי ביחס לרציפי נמל חיפה (למעט כרמל א' והרציף המזרחי), אחריותה של החברה לתחזוקת שטחים חלה רק ביחס ל-10 מטרים מקו המים (להוציא את 70 הס"מ הראשונים בחלק העליון מהמטר ה-2 ועד המטר ה-10 שהינם באחריות חנ"ח) ומעבר לכך האחריות המלאה היא של חברת נמל חיפה; ביחס לרציפי כרמל א' והרציף המזרחי בנמל חיפה, למיטב הבנת החברה, חלות באופן עקרוני הוראות סעיף (א) לעיל, בשינויים מחויבים. לגבי ביטוחי שטחי הנמל כל אחת מהחברות (החברה וחברת נמל חיפה) אחראית על ביטוח החלקים שתחת אחריותה (כפי שתוארו לעיל וכפי שנקבעו בהסכם המקרקעין המפורט).

(ג) בנוסף, ובהתאם לכתב ההסמכה, על החברה לדאוג לשמור על עומק המים בבריכת הנמל ובתעלת הכניסה הימית אליה וכן להעמקתם בהתאם להוראות רספ"ן וככל הדרוש לתפקודו התקין של הנמל ולבטיחות כלי השיט הנכנסים אליו. בהתאם, החברה מבצעת באופן תדיר, באמצעות קבלנים מטעמה, את העבודות הימיות הנדרשות לשם כך, לרבות בדרך של חפירת קרקע הים.

#### **9.7. לייעץ לרספ"ן בדבר רמת השירות הנאותה שחברות הנמל והתאגידים המורשים יפעלו לפיה, במטרה להבטיח את תפעולם היעיל של הנמלים חיפה, אשדוד ואילת, וכן לרכז נתונים ומידע ביחס לרמת השירות כאמור.**

בהתאם לכתב ההסמכה, מרכזת החברה נתונים ומידע בדבר רמת השירות המקובלת בנמלי העולם וביחס לרמת השירות שחברות הנמל והתאגידים המורשים מעניקים והדרכים לשיפורה.

#### **9.8. לייעץ לרספ"ן ולשרים בכל עניין שהוא בגדר אחריותה ותפקידיה של החברה.**

בהתאם לחוק רספ"ן ולכתב ההסמכה, במסגרת פעילותה השוטפת, החברה מייעצת לפי הצורך לרספ"ן ולשרים.

#### **9.9. לפעול לקידום התחרות בין הגורמים הפועלים בנמלים חיפה, אשדוד ואילת.**

בהתאם לתפקידיה זה ובמגמה לסייע ולקדם את התחרות וההתייעלות, החברה מפתחת ומקימה את "הנמלים החדשים" - מסופי מכולות חדשים בנמל חיפה (נמל המפרץ) ובנמל אשדוד (נמל הדרום). לפרטים ראו סעיף 10.13 לדוח וכן ביאור 25.ד. לדוחות הכספיים השנתיים. כמו כן, | החברה החלה בביצוע, באמצעות קבלן, של פרויקט שדרוג והעמקת רציף 21 בנמל אשדוד באופן שנועד לאפשר מתן שירות לאוניות גדולות יותר לצורך פריקת וטעינת מכולות ברציף 21. לפרטים אודות הסכמי רכישת מחלקות הים מחברות נמל חיפה ואשדוד וכן אודות הסכם המקרקעין המפורט עם חברת נמל חיפה, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים. בנוסף, החברה שוקלת שיקולים של קידום תחרות בין יתר השיקולים הרלבנטיים בעת קבלת החלטות הנוגעות בין היתר לפרויקט פיתוח ולקביעת תנאים במכרזים. לדוגמא - מכרזים לניטול מלט, הרחבת פעילות מספנות ישראל, שיפור כושר התחרות של הממגורות באשדוד על

ידי קידום הקמת מערך שינוע גרעינים והיערכות למתן כתב הסמכה למפעיל שייבחר להפעיל את הממגורה בחיפה.

ביום 22.10.2020 החברה יצאה להליך מכרזי במסגרתו יועמד המקרקעין בנמל העבודה שהקימה החברה בתחום נמל אשדוד באופן שייתן מענה לצורך במתן שירותי נמל לתעשיית הגז הטבעי, לפי כל דין, ובכפוף לקבלת כתב הסמכה למתן שירותים אלה ככל שיידרש לפי החוק, לתקופה של 15 שנה.

## 9.10. לתת, לרבות באמצעות חברות בנות, שירותי תעבורה ימית בנמלים חיפה ואשדוד.

ביום 8 לדצמבר 2020, התקבל תיקון לחוק רספ"ן (זאת בהמשך לתיקון כתב ההסמכה של החברה מאוקטובר 2020), אשר במסגרתו, בין היתר, התווסף לחברה תפקיד של מתן שירותי תעבורה ימית (קרי, פעולות לניהול התעבורה הימית בשגרה ובחירום ומתן שירותים בהתאם, ובכלל זה שירותי תצפית, ניתוב, גרירה וקשירה), לרבות באמצעות חברות בת, בנמלי חיפה ואשדוד.

כתב ההסמכה מסמיך את החברה, לרבות באמצעות חברות בנות מטעמה, ליתן שירותי תעבורה ימית בנמל חיפה ובנמל אשדוד לכלי שיט ושירותים נלווים לכך, תוך שמירה על הבטיחות, לרבות בטיחות השיט ואיכות הסביבה, באופן שיבטיח את הפעלתו התקינה והיעילה של הנמל, ברמה ההולמת את צרכי הנמל, לקוחותיו והמשתמשים בו, ובמטרה לענות על צרכי המשק ותפעל בכל עת לשיפור שירותי התעבורה הימית הניתנים על ידה

בהתאם לכתב ההסמכה, מפורטות להלן החובות והסמכויות במסגרת מתן שירותי הים על ידי החברה במישרין או באמצעות חברות הבת (כל חברת בת בנמל בו תפעל):

(א) נקבעו שירותים אשר חובה לקיים ולתת לכל דורש, ובכפוף לכל דין, באופן רציף, בימי העבודה ובשעות העבודה שנקבעו לפי כל דין, וקיים איסור להפסיקם אלא באישור.

שירותי חובה הכוללים, בין היתר, שירותי תצפית ים וניהול התעבורה הימית; שירותי ניתוב לכלי שיט; שירותי גרירה ועיתוק של כלי שיט יתנו באופן בלעדי בשטח הפעילות; שירותי קשירה והתרה של כלי שיט (למעט בתחום נמל המפרץ ונמל הדרום, שבהם שירותי קשירה והתרה יינתנו אם נתבקשו על ידי מפעיל הנמל) וכן שירותים נוספים בהתאם לכתב ההסמכה.

(ב) בנוסף, קיימת רשות לתת שירותים של הספקת מים לכלי שיט הפוקד את הנמל. כן ניתנת לעסוק ברשימה של פעולות נלוות (כגון רכש של ציוד, כלי שיט ומתקנים), הנדרשים בקיום שירותי נמל.

(ג) הוטלו חובות והסדרים נוספים לשמירה על הסביבה הימית, הבטיחות והביטחון במסגרת מתן השירותים, חובות למתן גישה לשטח, חובה לגביית אגרת מגדלור ואגרה להגנת איכות הסביבה הימית מכלי שיט הנכנסים לנמל, חובה לערוך ביטוח התואם לפעילותה, חובה לפתח ולנהל מערכות מידע לשיפור ולייעול תהליכי הסחר הימי של מדינת ישראל לשימוש כלל הגורמים הפועלים בתחום; ועוד.

(ד) החברה/חברת הבת תישא באחריות המוטלת עליה על פי כל דין, לכל מקרה מוות, נזק או אובדן שייגרמו לגופו של כל אדם או לכל רכוש, במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעילותה.

בהתאם לחוק רספ"ן ולכתב ההסמכה, ביום 3.11.2020 מחלקת הים של חנ"ח הועברה לחברה, והחברה החלה באספקת שירותי מחלקת הים לכלל האוניות הנכנסות לנמל חיפה. כמו כן, ביום 1.1.2021 מחלקת הים של חנ"א הועברה לחברה, והחברה החלה באספקת שירותי מחלקת הים לכלל האוניות הנכנסות לנמל אשדוד.



**9.11. פעולות נוספות** - בהתאם להוראות חוק רספ"ן, החברה רשאית לבצע פעולות נוספות באישור השרים או הממשלה, כדוגמת פרויקט לתכנון וביצוע כביש הרצל באשדוד ופרויקט חיבורי נמל המפרץ (כביש, תשתית מסילתית ומנהרת תשתיות, לפרטים ראו סעיף 25 לדוח). בנוסף, החברה מבצעת מספר פעולות שאינן מנויות במסגרת תפקידיה כאמור, כמפורט בסעיף Error! Reference source not found. 11 לדוח.

עוד יצוין, כי בהתאם לכתב ההסמכה, החברה תפתח ותנהל מערכות מידע לשיפור וייעול תהליכי הסחר הימי של מדינת ישראל, זאת לשימוש כלל הגורמים הפועלים בתחום, תוך שימוש בתקני מידע אחידים ומקובלים ובהתאם להנחיות משרד התחבורה ובתאום עם משרד האוצר.

## 10. מידע כללי על תחום הפעילות

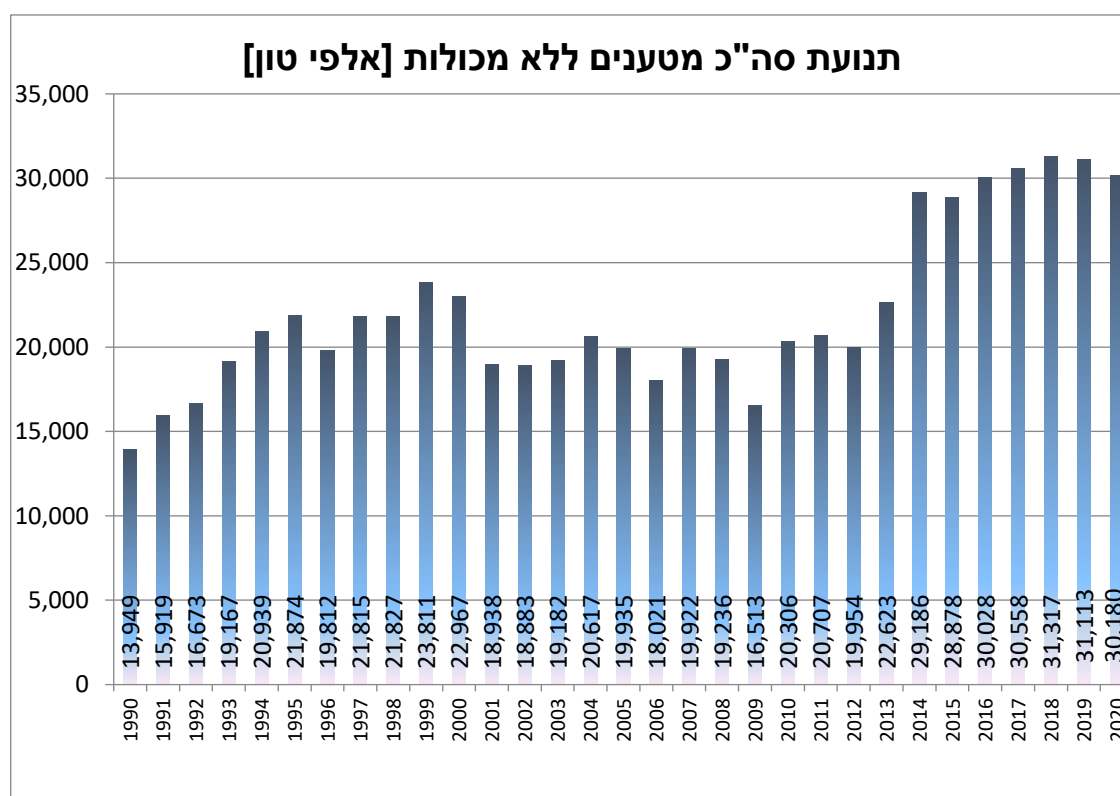
### 10.1. מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות

פעילות החברה נתונה לאסדרה שלטונית ולפיקוח מקיפים הנובעים ממעמדה של החברה כחברת הפיתוח והנכסים של נמלי הים בישראל, כחברה ממשלתית וכחברת אגרות חוב. הפעילות כפופה לרגולציה ענפה, הכוללת, בין היתר, את חוק רספ"ן וכן תקנות וצווים שהותקנו על פיו, את חוק החברות הממשלתיות, את הדינים שחלים על חברות ממשלתיות ואת חוק ניירות ערך וחוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחם. שינויים של החקיקה הרלבנטית עשויים להשפיע על פעילותה, הכנסותיה ורווחיותה באופן מהותי. לפרטים בדבר הרגולציה העיקרית החלה על החברה ראו סעיף 2020 לדוח.

### 10.2. שינויים בהיקף הפעילות בתחום ברווחיות

היקפי הפעילות בנמלים נגזרים בעיקר מהיקף סחר החוץ של ישראל (פעילות היבוא לישראל והיצוא ממנה). להלן גרף המתאר את התפתחות תנועת המכולות על פי יחידות מידה של אלפי TEU (כולל תנועת מכולות בשטעון<sup>31</sup> ותנועת מכולות במעבר (transit)<sup>32</sup>):

להלן גרף המציג את התפתחות תנועת יתר המטענים לא כולל מכולות, באלפי טון:



הערה: הנתונים בטבלה כוללים תנועת דלקים במקשרי הדלק בנמלי חיפה ואשדוד החל מ-2014

<sup>31</sup> שטעון הינו ניטול (פריקה וטעינה) של מטען מאניה לאניה באותו נמל.

<sup>32</sup> מטען במעבר הוא בכלליות מטען העובר בנמלי הים, שמקורו אינו בישראל, ושאינו מיועד לישראל.

## טבלת הנתונים של הגרף

| שנה  | אלפי TUE |
|------|----------|
| 1990 | 13,949   |
| 1991 | 15,919   |
| 1992 | 16,673   |
| 1993 | 19,167   |
| 1994 | 20,939   |
| 1995 | 21,874   |
| 1996 | 19,812   |
| 1997 | 21,815   |
| 1998 | 21,827   |
| 1999 | 23,811   |
| 2000 | 22,967   |
| 2001 | 18,938   |
| 2002 | 18,883   |
| 2003 | 19,182   |
| 2004 | 20,617   |
| 2005 | 19,935   |
| 2006 | 18,021   |
| 2007 | 19,922   |
| 2008 | 19,236   |
| 2009 | 16,513   |
| 2010 | 20,306   |
| 2011 | 20,707   |
| 2012 | 19,954   |
| 2013 | 22,623   |
| 2014 | 29,186   |
| 2015 | 28,878   |
| 2016 | 30,028   |
| 2017 | 30,558   |
| 2018 | 31,317   |
| 2019 | 31,113   |
| 2020 | 30,180   |

## 10.3. התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינוי במאפייני הלקוחות

בשנים האחרונות חלים בענף הספנות העולמית בתחום המכולות שינויים מהותיים, הבאים לידי ביטוי, בין היתר, בכניסה לפעילות של אניות גדולות, אשר פועלות בקווי הסחר הבינלאומיים בהיקפים הולכים וגדלים. למועד הדוח, הגדולות שבאניות אינן יכולות לפקוד את נמלי ישראל, בעיקר עקב מגבלות בצידוד בנמל, בעומק המים המתאים לשוק האניות וברציפים מותאמים. בנוסף, מתמשכת המגמה של מיזוגים ושיתופי פעולה בשוק הספנות, דבר אשר משפיע על הגדלת כוח המיקוח של חברות הספנות אל מול הנמלים ומפעילי המסופים. לפרטים אודות היערכות החברה להקמת הנמלים החדשים שיוכלו לשרת אניות גדולות ראו סעיף 10.12 לדוח.

בד בבד עם הקמת הנמלים החדשים, החברה פועלת לתכנון ולביצוע שדרוג רציפים קיימים בנמלי חיפה ואשדוד. לפרטים בדבר היערכות החברה לשדרוג רציף 21 בנמל אשדוד, באופן שיוכל לשרת אניות גדולות באורך של כ- 400 מ' ובשוקע של כ- 16.5 מ' לצורך פריקת וטעינת מכולות ברציף 21, ראו

ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים. בנוסף, העמיקה החברה את תעלות הכניסה והגישה לרציפי המכולות בנמלי חיפה ואשדוד כך שכיום מתאפשרת כניסת אניות גדולות יותר מאלו שיכלו להיכנס טרם ביצוע פעולות אלו.

במסגרת זו, ונוכח השינויים שפורטו לעיל, החברה החלה בתהליכי רכש ובהצטיידות בכלי שיט וציוד במסגרת מחלקות הים, וזאת בין היתר, על מנת לספק שירותי ניתוב וגרירה לאניות גדולות הפוקדות את נמלי חיפה ואשדוד.

#### **10.4. גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם**

להערכת הנהלת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילותה של החברה הינם:

- (א) קיומה של הסמכה מטעם המדינה לביצוע פעילותה.
- (ב) אחזקה בשטחי מקרקעין בסמיכות לקו המים לצורך פעילות נמלית בהתאם לחוק ולכתב הסמכתה והעמדת המקרקעין הנדרשים לשימוש נמלי.
- (ג) יכולת תכנון וביצוע (לרבות באמצעות גורמים חיצוניים) של פרויקטים, לרבות הקמת מתקני תשתית לפעילות נמלית וכן אחזקה והשבחה של נכסים ומקרקעין קיימים, באופן יעיל, תוך הקצאת משאבים נכונה ותשומות ניהוליות מתאימות.
- (ד) איתנות פיננסית לצורך ביצוע פרויקטים, אחזקה והשבחה של תשתיות נמליות, הצטיידות בציוד מתאים לצורך מתן שירותי התעבורה הימית.
- (ה) הון אנושי מיומן בעל ידע מקצועי - הנדסי בתחום התשתיות הנמליות ובתחום מתן שירותי תעבורה ימית המצריך בתפקידים מסוימים, כגון נתבים, הסמכות מיוחדות על פי דין.
- (ו) ידע וניסיון בתחום, המאופיין כתחום מורכב וייחודי המצריך מומחיות וניסיון רב הנצבר על פני שנים רבות.
- (ז) יכולת פיתוח ואחזקה של מערכות מידע יעילות בקרב קהילת הים.
- (ח) גישה לנתונים תפעוליים של חברות הנמל, התאגידים המורשים וגורמים נוספים הפועלים בקו המים.
- (ט) יחסי עבודה תקינים בחברה.

#### **10.5. מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם**

פעילותה של החברה מוסדרת ברגולציה, ובעיקר בחוק רספ"ן ובכתב הסמכתה של החברה, במסגרתם הוסמכה החברה כחברת הפיתוח והנכסים תוך שהוקנו לה סמכויות ואחריות כקבוע בחוק רספ"ן ובכתב ההסמכה. לפיכך, מחסום הכניסה לתחום הפעילות כרוך בהסדרה תחקיתית מתאימה שתאפשר מתן הסמכה לגורם נוסף או אחר מלבד החברה ומחסום היציאה הינו הסדרה תחקיתית או קבלת אישורים והנחיות שיאפשרו לחברה להפסיק את פעילותה או חלק ממנה.

לפרטים בדבר התנאים שבהתקיימם שר התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן: "שר התחבורה"), בהתייעצות עם רספ"ן ולאחר שנתן לחברה הזדמנות להשמיע טענותיה, רשאי לבטל את הסמכתה של החברה או לשנותה, ראו סעיף 20.16 לדוח. כן יצוין כי בהתאם לכתב ההסמכה, השרים, בהתייעצות עם

רספ"ן, רשאים לשנות את כתב ההסמכה, להוסיף עליו או לגרוע ממנו, ובלבד שניתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה לגבי השינוי, ההוספה או הגרועה המוצעים.

כמו כן, בהתאם לחוק רספ"ן, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו וכתב ההסמכה של החברה (כפי שתוארו בהרחבה לעיל), מחלקות הים עברו לחברה והיא הגורם היחיד במדינת ישראל המוסמך לתת שירותי תעבורה ימית לכלי שיט בנמלי חיפה ואשדוד (לרבות באמצעות חברות בנות מטעמה) עד לשנת 2054 או תום תקופת ההסמכה, לפי המוקדם מבין השניים. על אף האמור לעיל, בתחום נמל המפרץ ונמל הדרום, שירותי קשירה והתרה יינתנו אם נתבקשו על ידי מפעיל הנמל.

## 10.6. ריכוז נתונים אודות מקרקעי החברה

10.6.1. להלן פירוט בדבר שטחי המקרקעין היבשתיים (כולל שוברי גלים ורציפים וכולל שטחי הנמלים החדשים) שלחברה יש זכויות בהם, בחלוקה לפי אזורים (לא כולל משרדי החברה):

| חיפה         | אשדוד        | אילת       |
|--------------|--------------|------------|
| כ-6,340 דונם | כ-7,065 דונם | כ-855 דונם |

בנוסף, לחברה הוקנתה זכות שימוש במקרקעין תת ימיים, בהיקף כולל של כ-87,746 דונם (כ-25,951 דונם בחיפה; כ-30,493 דונם באשדוד; וכ-31,301 דונם באילת).

10.6.2. להלן פירוט בדבר שטחי המקרקעין היבשתיים העיקריים (כולל רציפים) שלחברה יש זכויות בהם, בחלוקה לפי מאפייני בעל הרשאה במקרקעין / שימושים (לא כולל מקרקעין בשטח של כ-3,190 דונם, שאינם מיועדים לשימוש לאחרים, כגון שוברי גלים, כבישים ומסילות רכבת, ולא כולל משרדי החברה):

| שטח (דונם) | בעל הרשאה או שימושים                     |
|------------|------------------------------------------|
| כ-1,975    | חברת נמל אשדוד                           |
| כ-1,700    | חברת נמל חיפה                            |
| כ-540      | חברת נמל אילת                            |
| כ-334      | מספנות ישראל (חיפה)                      |
| כ-300      | משרד הביטחון - בסיסי חיל הים             |
| כ-500      | בעלי הרשאה אחרים בקו המים <sup>(1)</sup> |
| כ-2,320    | בעלי הרשאה בעורף הנמלי <sup>(1)</sup>    |
| כ-49       | ממגורות                                  |
| כ-125      | מעגנה בנמל חיפה                          |
| כ-700      | קרקעות פנויות חיפה                       |
| כ-755      | קרקעות פנויות אשדוד                      |
| כ-29       | קרקעות פנויות אילת                       |
| כ-840      | הנמלים החדשים <sup>(2)</sup> חיפה        |
| כ-632      | הנמלים החדשים <sup>(2)</sup> אשדוד       |

| שטח (דונם) | בעל ההרשאה או שימושים                        |
|------------|----------------------------------------------|
| כ-89       | הנמלים החדשים <sup>(2)</sup> נמל עבודה אשדוד |

(1) השטחים בקו המים מועמדים לרוב לגופים שמבצעים ניטול של מטענים, עבור עצמם או עבור אחרים, דוגמת מסוף הכימיקלים הצפוני, מסוף הכימיקלים הדרומי, רציף 30 לניטול מלט בנמל אשדוד ומסוף הדלקים בנמל חיפה. השטחים בעורף הנמלי מועמדים לרוב לגופים לצורך פעילות לוגיסטית. מתן ההרשאה הינו לתקופות ארוכות, כאשר למועד הדוח חלק לא מהותי מתקופות ההרשאה יסתיים בשנה הקרובה. עם סיום תקופות ההרשאה, תפעל החברה להתקשר עם בעלי הרשאה חלופיים או תאריך את ההתקשרות עם בעלי הרשאה קיימים.

(2) יודגש כי למועד הדוח, הסתיים שלב הייבוש של שטחים אלו אך נמשך פיתוחם לצורך השמשת השטח המיובש כנמל תפעולי. בהתאם להוראות הסכמי החכירה, לאחר ייבוש שטחי הים, יכללו שטחים אלו בשטחי המוכר כמפורט בסעיף 21 לדוח (ראו גם הערת שוליים 25 לדוח).

**10.6.3.** יצוין, כי בשטחים אותם מעמידה החברה לאחרים מצויים מבנים (בעיקר מחסנים) אשר הוקמו על ידי בעלי ההרשאה. כל הבנוי והמחובר למקרקעין חיבור של קבע הינו בבעלות החברה או מדינת ישראל (לפי העניין), מרגע תחילת בנייתו או חיבורו למקרקעין.

**10.6.4.** כאמור לעיל, מאז יום התחילה ועד למועד הדוח רכשה החברה שטחים נוספים (כ-232 דונם הכלולים בשטחי המקרקעין היבשתיים המפורטים בסעיף 10.6.2 לעיל) בעורף הנמלים, המיועדים להיכלל בתחום נמל לפי תכנית פיתוח. למעט כמפורט להלן בנוגע להסכם חילופי השטחים, במהלך השנים 2019 ו-2020, לא נרכשו שטחים נוספים על ידי החברה. לפרטים אודות הסכם חילופי השטחים שנחתם בחודש דצמבר 2018 בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל וכן בדבר הסכם חילופי השטחים שנחתם בחודש ספטמבר 2020, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים.

#### 10.6.5.

החברה חשופה לסיכון של צמצום שטחי מקרקעין שהועמדו לה או למגבלות על השימושים בהם (לגורם הסיכון ראו סעיף 26 לדוח). להלן פירוט של שטחים אשר למועד הדוח אושרו תכניות ביחס אליהם לשימושים שאינם נמליים, או שלמיטב ידיעת החברה מתנהלים לגביהם הליכי תכנון בשלבים שונים לשימושים שאינם נמליים, או שמתנהל לגביהם משא ומתן בין החברה לבין גורמי מדינה בקשר עם השבתם למדינה כנגד קבלת שטחים חלופיים. לפרטים בדבר הסכם חילופי השטחים בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל מחודש דצמבר 2018 ומחודש ספטמבר 2020, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים. להערכת החברה, למועד הדוח, השפעת הליכי התכנון ביחס לשטחים המפורטים להלן אינה מהותית לפעילות החברה. הערכת החברה כאמור והמידע שלהלן ביחס להליכי תכנון הינו מידע צופה פני עתיד, המתבסס על הליכי התכנון במועד הדוח, והוא עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה (אף באופן מהותי) במקרה של השלמת הליכי התכנון באופן שונה.

| הנמל      | השטח                                                                                 | תוכניות / הליכי תכנון / משא ומתן לחילופי שטחים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| נמל אילת  | כ-420 דונם (למועד הדוח, רוב השטח הועמד על ידי החברה לצדדים שלישיים ויתרתו שטח פנוי). | בהתאם לתכנית מתאר ארצית בתוקף וכן בהתאם לתכנית מתאר לעיר אילת (מופקדת), השטח מיועד לחוף רחצה, מעגנה עירונית, שירותי מסחר ותיירות, מתקנים הנדסיים ודרכים.<br>ביחס לכ-235 דונם מתוך שטח זה נחתם בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל בחודש ספטמבר 2020, הסכם לחילופי שטחים, אשר במסגרתו, השיבה החברה למדינה את השטחים הללו וקיבלה כנגדם שטחים שווי ערך באשדוד בהיקף של כ-104 דונם, לטובת פיתוח העורף הנמלי באשדוד.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | כ-50 דונם (למועד הדוח, השטח הינו חלק מהשטח התפעולי שהועמד לחברת נמל אילת).           | בהתאם לתכנית מתאר לעיר אילת (מופקדת) השטח מיועד למתווה דרכים עירוניות, בחלק משטחים אלו פרסמה עיריית אילת הודעה על הפקעה, חנ"י הגישה עתירה כנגד הליך ההפקעה, והנושא נמצא בהליכים משפטיים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| נמל אשדוד | כ-300 דונם (למועד הדוח, השטח פנוי).                                                  | בהתאם לתכנית מתאר ארצית ולתכנית מפורטת של עורף נמל אשדוד - השטח יועד בעבר לתעסוקה ותקשורת (טלפורט) ולשטח ציבורי פתוח. ביחס לשטח זה אושרה ופורסמה למתן תוקף תכנית מפורטת למגורים, מוסדות ציבור ומסחר לאחר הליכים כמפורט מטה.<br>ביחס לשטחים אלו של החברה בהיקף של כ-300 דונם בתחום נמל אשדוד, החליטה הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל), על שינוי ייעוד השטח האמור (בכפוף להשלמת הליכי תכנון) לייעוד מגורים וכן לייעודים שונים נוספים (להלן: "החלטת הותמ"ל"). ביום 31.7.2018, אושרה התוכנית לשינוי ייעוד השטח האמור לייעוד מגורים וכן לייעודים נוספים, אולם בעקבות עתירה מינהלית של התאחדות התעשיינים ביטל בית המשפט את התוכנית במחצית השניה של שנת 2019. בתגובה, עיריית אשדוד הגישה ערעור לבית המשפט העליון. בתאריך 29.11.2020, אישר בית המשפט את הסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים (חנ"י לא הייתה צד להליך) ובכך למעשה נתן תוקף לתכנית.<br>בהתאם להסכם בין חנ"י ורמ"י מדצמבר 2018, חנ"י נערכת בימים אלו להעברת השטחים לידי רמ"י. |
| נמל אשדוד | כ-178 דונם                                                                           | שטחי החברה שיועדו לדרכים ולטיפול נופי במסגרת תכנית תמ"א 13/ב/1/2/ב/1 (דרך הגישה הדרומית לנמל הדרום). השטח מיועד לטובת הייעוד הציבורי כאמור. בהיבט הרישומי - עיריית אשדוד רשמה בלשכת רישום המקרקעין הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 בגין הכוונה להפקיע את השטח. החברה דרשה הסרת הרישום וביטול ההפקעה וקיבלה בהמשך לדרישתה הודעה בכתב מעיריית אשדוד אודות כוונתה לבטל את ההפקעה. למועד הדוח, ביטול ההפקעה אושר בועדה הקומית של עיריית אשדוד, אך טרם פורסם ברשומות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| הנמל      | השטח                                                                                  | תוכניות / הליכי תכנון / משא ומתן לחילופי שטחים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| נמל אשדוד | כ-8 דונם                                                                              | שטחי החברה אשר במסגרת תכנית תת"ל/46 מיועדים להפקעה לטובת הרחבת מחלף בני בברית.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| נמל אשדוד | כ-66 דונם                                                                             | שטחים אלה מיועדים לצרכי הקמת "מסילה לנמל הדרום". למרבית מהשטחים כאמור שונה הייעוד מייעוד סחיר לייעוד ציבורי, והיתר סומנו לצורך המסילה לנמל הדרום בתכניות קודמות או נדרשים לצורך הקמת המסילה משטחיה הסחירים של החברה המצויים מחוץ לתכנית. לפרטים נוספים, ראו ביאור 2.ד.25. לדוחות הכספיים השנתיים.                                                                         |
| נמל חיפה  | כ-23 דונם במערב הנמל (למועד הדוח, השטח הינו חלק מהשטח התפעולי שהועמד לחברת נמל חיפה). | בהתאם לתכנית מתאר ארצית ביחס לפיתוח חזית ים עירונית בחיפה, כ-23 דונם מיועדים למגורים. בהתאם לסיכום עקרונות עם רשות מקרקעי ישראל וגורמים נוספים משנת 2017, שטח זה ייגרע ממקרקעי החברה כנגד שטח חלופי שיוכר לחברה. והחברה תעמיד לחברת נמל חיפה שטח בהיקף דומה, ללא תשלום, בכפוף לאישור המוסדות המתאימים בחברה. לפרטים נוספים, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. |

|                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>נמל חיפה</p> | <p>כ-586 דונם (למועד הדוח, השטח פנוי, כאשר חלקו לאורך גדות נחל קישון).</p> | <p>תוקף ותוכנית מפורטת לפארק שאושרה, השטח מיועד לשימוש לפארק ציבורי (פארק מורד נחל הקישון). בהתאם לסיכום העקרונות משנת 2017 בין החברה לבין משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל, רשות שדות התעופה ועיריית חיפה (להלן: "סיכום העקרונות משנת 2017"), בתמורה לשטחים אלו יימסרו לחברה כ-380 דונם בשטח בסיס חיל אוויר בחיפה. לפרטים בדבר סיכום העקרונות משנת 2017, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.</p> <p>ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז חיפה החליטה בעניין תכנית פארק מורד נחל קישון, בהחלטה שפורסמה ביום 9.5.2018, לאשר בתנאים את התכנית שבהתאם לה ישונה ייעוד השטח האמור ליעוד פארק/גן ציבורי. במסגרת התנאים בהם אושרה התכנית, נקבע בין היתר, כי ישומרו זכויות הבניה המאושרות לתעסוקה במקרקעי החברה האמורים, כזכויות מוקנות אשר ישמשו לצורך מימושן במיקום אחר כחלק מתכנית שתוגש בעתיד.</p> <p>ביום 29.4.2019, דחתה ועדת המשנה לעררים במועצה הארצית לתכנון ובניה את הערר שהגישה החברה בגין אישור התוכנית לשינוי הייעוד כאמור.</p> <p>ביום 25.9.2019 פורסמה ההודעה בדבר אישור תכנית פארק מורד הקישון והתוכנית נכנסה לתוקף.</p> <p>ביחס לשטח של כ-380 דונם כאמור, התוכנית אושרה ופורסמה למתן תוקף בשנת 2020 ברמת תכנית מתאר מקומית ללא הוראות תכנית מפורטת, לשימושי עורף נמל.</p> <p>החברה סבורה כי אישור התכניות כאמור נעשה בניגוד לסיכום העקרונות משנת 2017 ביחס לחילופי שטחים ואישור שלוש תכניות במקביל, אשר בהתאם לו החברה תשיב את 586 הדונם האמורים (הכלולים בתכנית פארק מורד נחל הקישון) למדינה בתמורה לכ-380 דונם שיוקצו לה בשטח בסיס חיל אוויר בחיפה כולל מלוא הזכויות שעמדו לזכותה בשטח שיושב למדינה; כאשר סיכום העקרונות משנת 2017 קבע בו זמניות בין אישור תוכנית פארק מורד נחל הקישון לבין שינוי ייעוד שטח בסיס חיל האוויר ליעוד נמלי, וכן אישורה של תוכנית בשטח בהיקף של כ-1,434 דונם הגובל בשטח הפארק (תכנית מתחם לוגיסטי נמלי ישראל) ליעוד שיאפשר שימושי עורף נמל שמתוכו כ-392 דונם לשימושים לוגיסטיים. יצוין כי גם התוכנית המפורטת למתחם לוגיסטי נמלי ישראל אושרה למתן תוקף בשנת 2020 וטרם פורסמה בשל עררים שהוגשו לגביה. למועד זה, טרם התקבלה החלטת ועדת הערר.</p> <p>להערכת הנהלת החברה, ההשפעה של שינוי ייעוד השטח האמור על הדוחות הכספיים של החברה, אינה מהותית.</p> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| הנמל     | השטח                                                                                      | תוכניות / הליכי תכנון / משא ומתן לחילופי שטחים                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| נמל חיפה | כ-40 דונם (למועד הדוח, רוב השטח פנוי וחלקו הועמד לשימוש צדדים שלישיים).                   | בהתאם לתכנית מתאר חיפה שאושרה לבהתאם לתכנית תשתית לאומית (שאושרה לתוקף), השטח מיועד לשימוש לצרכי רכבת קלה לנצרת. נכון למועד דוח זה, הושלמו הליכי הפקעה על כ 24 דונם, יתרת השטח עתידה להיות מופקעת ולהיגרע משטחי החברה במהלך השנה. |
| נמל חיפה | כ-60 דונם (למועד הדוח, חלקו של השטח הוא שטח תפעולי שהועמד לחברת נמל חיפה וחלקו שטח פנוי). | בהתאם לתכנית תשתית לאומית, השטח מיועד להקמת מסילות במסילת החוף בתוספת חניה. מתוך שטחים אלו הופקעו בפועל כ 33 דונם ע"י רכבת ישראל.                                                                                                 |
| נמל חיפה | כ-45 דונם (למועד הדוח, רוב השטח פנוי וחלקו הועמד לשימוש צדדים שלישיים).                   | בהתאם לתכנית תשתית לאומית (שאושרה לתוקף), השטח מיועד לשימוש לצרכי רכבת קלה לנצרת.                                                                                                                                                 |

## 10.7. הכנסות ופילוח ההכנסות

### 10.7.1. החלק הארי ממקורות ההכנסה של החברה (דמי תשתית, דמי שימוש ותשלומים בגין שירותים נמליים

ושירותי תעבורה ימית) מוכתב על ידי חקיקה: צו שירותי נמל, אשר מסדיר את המחירים והמחירים המירביים בקשר עם הפעילות הנמלית, ובראשם את דמי התשתית וכן מחירים מירביים עבור תשלומים נוספים כגון דמי ניטול, דמי אחסנה ודמי עגינה; וצו דמי השימוש, אשר מסדיר את דמי השימוש הראויים מחברות הנמל חיפה ואשדוד ואת ההתחשבות עמן<sup>33</sup>. שינויי חקיקה בקשר עם הצווים האמורים עשויים להשפיע לרעה על הכנסותיה של החברה - ראו סעיף 26.3.2 לדוח.

בנוסף, החברה מקבלת הכנסות מדמי שימוש, דמי חכירה או דמי הרשאה מגופים שלהם מעמידה החברה מקרקעין, בהתאם להסכם עמם.

<sup>33</sup> יצוין כי החל מיום 1.1.2021, דמי השימוש מחברת נמל חיפה לחברה, משולמים מכוח הסכם המקרקעין שנחתם בין החברה לבין חברת נמל חיפה בחודש ספטמבר 2020 ולא מכוח צו דמי השימוש.

**10.7.2.** להלן פירוט אודות הכנסות החברה, בפילוח לפי מקורות ההכנסה העיקריים של החברה לכל אחת מהשנים <sup>34</sup>2019-2020:

| שנת 2019 כמות טון | הכנסות שנת 2019 (מיליוני ש"ח) | כמות טון שנת 2020 | הכנסות שנת 2020 (מיליוני ש"ח) |                                                    |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| 26,580            | 225.8                         | 26,831            | 235.4                         | הכנסות מדמי תשתית ממכולות                          |
| 10,621            | 75.3                          | 9,323             | 62.3                          | הכנסות מדמי תשתית מיתר המטענים                     |
| -                 | <b>301.1</b>                  | -                 | <b>297.7</b>                  | <b>דמי תשתית ברוטו</b>                             |
| -                 | 0                             | -                 | (0.1)                         | בניכוי השבה <sup>35</sup>                          |
| -                 | (7.7)                         | -                 | (9.6)                         | בניכוי לילה טוב <sup>36</sup>                      |
| -                 | <b>293.4</b>                  | -                 | <b>288</b>                    | <b>דמי תשתית נטו</b>                               |
| -                 | 88.6                          | -                 | 88.8                          | דמי שימוש משתנים רכיב קבוע                         |
| -                 | 170.4                         | -                 | 151.5                         | דמי שימוש משתנים                                   |
| -                 | <b>10.9</b>                   | -                 | <b>10.7</b>                   | <b>הפחתת הכנסות מראש בגין מיצוע</b>                |
| -                 | <b>269.9</b>                  | -                 | <b>251.0</b>                  | <b>סה"כ דמי שימוש</b>                              |
| -                 | 278                           | -                 | 281.9                         | <b>תקבולים משירותים נמליים, ברוטו</b>              |
| -                 | (114)                         | -                 | (114.2)                       | העברה לחברות הנמל (התחשבות 75%-25%)                |
| -                 | <b>164</b>                    | -                 | <b>167.7</b>                  | <b>סה"כ תשלומים משירותים נמליים נטו, חלק החברה</b> |
| -                 | <b>200.9</b>                  | -                 | <b>202.7</b>                  | <b>תקבולים ממתן זכויות במקרקעין, ברוטו</b>         |
| -                 | (71.9)                        | -                 | (72.2)                        | העברה לחברות הנמל (התחשבות 75%-25%)                |
| -                 | <b>129</b>                    | -                 | <b>129.8</b>                  | <b>סה"כ תשלומים ממתן זכויות במקרקעין, נטו</b>      |
| -                 | <b>4.6</b>                    | -                 | <b>6.7</b>                    | <b>הכנסות אחרות</b>                                |

**10.7.3. דמי תשתית**

צו שירותי נמל קובע חובת תשלום דמי תשתית, המוגדרים בצו זה כתשלום בעד העמדה, תחזוקה ופיתוח של תשתיות נמליות, כגון: רציף, שוברי גלים ומתקני עזר לניווט כלי שיט, ותחזוקת הסביבה הימית.

<sup>34</sup> יצוין כי הכנסות החברה ממחלקות הים, כפי שמוצגות בטבלה להלן, הינן בהתאם להכרה החשבונאית כמפורט בדוחות הכספיים השנתיים.

<sup>35</sup> ראו סעיף Error! Reference source not found. לדוח.

<sup>36</sup> ראו ה"ש 38 להלן.

דמי התשתית משתנים ונגזרים מסוג ומכמות המטען, בהתאם לקבוע בצו שירותי נמל.

עד סוף שנת 2018, דמי התשתית בגין מטעני יבוא היו גבוהים מדמי התשתית בגין מטעני יצוא מאותו סוג ולפיכך להכנסות מדמי תשתית הייתה חשיפה גבוהה יותר ליבוא, אולם עם השנים נוצרה השוואה ביניהם עד שהחל משנת 2019, דמי התשתית בגין מטעני יבוא ויצוא מאותו סוג נהיו זהים.

צו שירותי נמל קובע מנגנון הצמדה אחת לשנה בהתאם לשקלול שינוי סל מדדים, כקבוע בצו.

בשנים 2010 עד 2019 ניתנת הנחה או נגבית תוספת (להלן: "**מנגנון השבה**") על דמי התשתית לסוגי מטענים מסוימים לפי הערך הכספי של המטען (בש"ח) וסוג המטען, כאשר היקף התוספות וההפחתות הולך ויורד במהלך התקופה עד לאפס. אם עלה סכומה של ההנחה על דמי התשתית הבסיסיים, תשלם החברה את ההפרש בין סכום ההנחה לדמי התשתית הבסיסיים לבעל המטען או לבעל האנייה, לפי העניין, והכל על פי הוראות צו שירותי נמל. בתחילת שנת 2020 הסתיים מנגנון ההשבה, כך שהחברה לא נדרשת ליתן הנחה בהתאם למנגנון ההשבה.

דמי התשתית משולמים על ידי בעל המטען (למעט בגין מטען במעבר שאז הם משולמים על ידי בעל האנייה) והם נגבים על ידי חברות הנמל בתמורה לעמלת גבייה המשולמת על ידי החברה לחברות הנמל בשיעור של 0.5% מהתשלומים המועברים בפועל לחברה. דמי התשתית בגין מטענים המנוטלים בשטחים צהובים מועברים במלואם לחברה, למעט דמי תשתית בגין כלי רכב מיובאים, שהחברה זכאית לכ- 20% מהם, וחברת הנמל זכאית לכ- 80% הנוותרים. בהתאם לצו דמי השימוש, בין היתר, בגין דמי התשתית עבור מטענים המנוטלים מחוץ לשטחים הצהובים<sup>37</sup> (כגון נפט, דלק ומוצריהם ותבואות ומוצרי גרעינים המנוטלים באמצעות ממגורה) למעט מטענים המנוטלים על ידי מספנות ישראל, מבוצעת התחשבות בין החברה לבין חברות נמל חיפה ואשדוד, כמפורט בסעיף 10.7.4 לדוח.

בהתאם לצו שירותי נמל, נקבע על ידי רספ"ן נוהל גבייה והעברה של תשלומים בין חברות הנמל ובין החברה, החל בעיקר על תשלומים בגין דמי תשתית ותמריץ לפעילות בשעות הלילה<sup>38</sup>. על פי הנוהל, חברת הנמל תעביר לחברה מדי יום את כל הנתונים לפיהם בוצעו חיובי או זיכויי הלקוחות, וכן תעביר לחברה מדי יום, מידית לאחר חיוב או זיכוי הלקוחות, את התשלומים שגבו בעבור החברה<sup>39</sup>. כאמור, בגין שירותי הגבייה משלמת החברה לחברות הנמל עמלת גבייה בשיעור של 0.5% מסכום דמי התשתית שגבתה חברת הנמל. להערכת החברה, בהתחשב, בין היתר, באופי הנתונים המתקבלים ובמהימנותם, המידע המתקבל בידה מאפשר לה לוודא באופן נאות כי היא מקבלת את מלוא התשלומים להם היא זכאית.

דמי תשתית בגין מטענים המנוטלים על ידי מספנות ישראל נגבים על ידי מספנות ישראל ולא מועברים לחברה אלא מספנות ישראל מעבירה לחברה, במסגרת תשלומיה לחברה, שיעור מהכנסותיה מהפעילות הנמלית

<sup>37</sup> "השטח הצהוב" - ביחס לכל אחת מחברות הנמל, שטח המסומן בצבע צהוב במפה שצורפה לכתב ההסמכה של חברת הנמל, אשר הינו השטח התפעולי שהחברה מעמידה לשימוש חברת הנמל לצורך מתן שירות נמל.

<sup>38</sup> תמריץ לפעילות בשעות הלילה מוסדר בסעיף 46(ב) לצו שירותי נמל וקובע כי בעד מסירה או קבלה של מכולה מלאה שהמעבר שלה הוא בשעות הלילה, תזכה החברה או מי שהיא מינתה לגבות בעבורה, את בעל המטען בדמי מסירה או דמי קבלה, לפי העניין, בסך של 100 ש"ח. נכון למועד הדוח, חברות הנמל מבצעות את הזיכויים כאמור בעבור החברה.

<sup>39</sup> יצוין כי לאור גובה הסכומים, חברת נמל אילת, באישור החברה, אינה מעבירה מידי יום את התשלומים כאמור, אלא מעבירה אותם מידי חודש.

הכוללות את דמי הניטול, אחסנה, דמי התשתית וכו', בהתאם למערכת ההסכמים בינה לבין החברה (ראו ביאור 18(5) לדוחות הכספיים השנתיים של החברה).

כמו כן, במסגרת הסכם המקרקעין המפורט עם נמל חיפה נקבע כי כל זמן שהחברה תבקש, חנ"ח תמשיך לגבות בשם החברה את דמי התשתית המשולמים לה על ידי צדדים שלישיים, כולם או מקצתם (לפרטים נוספים אודות הסכם המקרקעין המפורט, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים).

#### 10.7.4. דמי שימוש

בהתאם להוראות חוק רספ"ן, העמדת נכסים לחברות נמל ותאגידים מורשים הינה כנגד **דמי שימוש קבועים** בשיעור של 4% מהכנסותיהם ממתן שירותי נמל, המועברים במלואם למדינה ואינם מהווים הכנסה של החברה.<sup>40</sup> בנוסף, העמדת הנכסים הינה כנגד **דמי שימוש משתנים**, שייקבעו בהסכמים בין החברה לבין חברות הנמל ותאגידים מורשים ואשר יאושרו בידי השרים. ככל שלא נקבעו בהסכמים כאמור דמי שימוש משתנים, יקבעו השרים דמי שימוש ראויים לעניין זה.

בהתאם, דמי השימוש שמעבירות חברת נמל חיפה (עד ליום 31.12.2020) וחברת נמל אשדוד נקבעים לפי הוראות צו דמי השימוש, וזאת בהיעדר הסכם בעניין זה בין החברה לבין חברת נמל אשדוד, כמפורט להלן. נכון למועד הדוח, דמי השימוש המשתנים המשולמים על ידי חברת נמל חיפה, חברת נמל אילת ועל ידי מספנות ישראל נקבעו בהסכמים עמן.

(א) דמי שימוש ראויים מחברת נמל חיפה (עד ליום 31.12.2020) ומחברת נמל אשדוד (לפי צו דמי השימוש)<sup>41</sup>

**דמי שימוש ראויים, רכיב קבוע:** חברת הנמל משלמת לחברה דמי שימוש ראויים בסכום שנתי קבוע.

**דמי שימוש ראויים, רכיב משתנה:** סכום דמי השימוש נקבע כשיעור מהכנסות חברת הנמל ממתן שירותי נמל. השיעור מתעדכן מידי שנה והחל משנת 2020 השיעור של כל חברת נמל אשדוד הוא קבוע.

**דמי שימוש ראויים נוספים** (דמי שימוש משתנים, סכום נוסף) / מנגון התחשבות עם חברות הנמל: החברה מעבירה לחברות הנמל 75% מכלל ההכנסות (נטו) המתקבלות בידיה בגין שירותים נמליים בשטחים שלא הועמדו לחברות הנמל ושהיו תפוסים ביום התחילה, כמפורט להלן:

החברה זכאית לקבל מחברת הנמל סכום נוסף השווה ל- (א) 25% מהתשלומים בגין דמי תשתית, ניטול ואחסנה וכו"ב המשולמים בשל מטענים מנוטלים מסוימים, ביחד עם (ב) 75% מההוצאות שהיו לחברה בקשר להכנסות אלו; בניכוי - (ג) 25% מההוצאות שהיו לחברת הנמל בקשר עם ההכנסות המפורטות בס"ק (א) לעיל ובניכוי - (ד) לגבי חברת הנמל, 75% מהכנסות החברה ממתן זכויות במקרקעין ובמיטלטלין (שניתנו ערב יום התחילה, כמפורט להלן), למי שאינו חברת נמל, בניכוי הוצאות החברה בייצור ההכנסות האמורות. בשנה בה

<sup>40</sup> בהתאם לחוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"ז-2017, העמדת מקרקעין ימיים תת-ימיים לשימוש תאגיד מורשה שהוא גם גורם מפעיל לפי החוק האמור, לא תהא כנגד דמי שימוש קבועים. עוד יצוין כי במסגרת ההסכם של החברה עם מפעיל ממגורות התבואות בעורף נמל אשדוד, החברה התחייבה לשאת בתשלום דמי השימוש הקבועים למדינה (בשיעור של 4% מהכנסות המפעיל הנובעות מפעילותו על פי כתב ההסמכה), וזאת מבלי לגרוע מזכותה להתחשבן ביחס לתשלום זה עם צדדים שלישיים.

<sup>41</sup> יצוין כי כל האמור בסעיף (א) זה חל ביחס לחברת נמל חיפה עד ליום 31.12.2020 והחל מיום 1.1.2021 חל הסכם המקרקעין המפורט אשר לפרטים אודותיו ראו סעיף 21.14 לדוח. עוד יצוין כי החברה וחברת נמל אשדוד מנהלות משא ומתן על הסכם מקרקעין מפורט אשר אם וככל שיתגבש ויאושר, ישליך על דמי השימוש.

הסכומים בהתאם לסעיפים (ג) ו-(ד) לעיל, עולים על הסכומים בסעיפים (א) ו-(ב) לעיל, החברה מעבירה לחברת הנמל תשלום בגובה ההפרש.

לטיפול החשבונאי בזרמי התקבולים מחברות הנמל חיפה ואשדוד לרבות טיפול המס - ראו ביאור 15.1. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

יצוין כי בקשר להתחשבות האמורה, ובעקבות מחלוקת עם חברת נמל אשדוד, התקבלה בשנת 2009 הכרעת המנהל הכללי במשרד התחבורה והממונה על התקציבים במשרד האוצר, לפיה ההתחשבות בין הצדדים לא תחול לגבי מקרקעין אשר לא הועמדו לשימוש צדדים שלישיים ערב יום התחילה.

להלן יובאו פרטים לגבי ההתחשבות, בחלוקה לפי מקורות ההכנסה העיקריים של החברה אשר ביחס אליהם נערך מנגנון התחשבות:

| מקור ההכנסה                                                                                                       | החלק המיוחס לחברה | החלק המיוחס לחברת נמל אשדוד (ביחס לחברת נמל חיפה - עד ליום 31.12.2020) | הגורם האחראי לתשלום                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| דמי תשתית מטען שאינו רכבים                                                                                        | 100%              | 0%                                                                     | בעל המטען או בעל האניה, לפי המקרה ובהתאם לצו שירותי נמל, משלם לחברות הנמל, אשר מעבירה לחברה את חלקה.                                                       |
| דמי תשתית רכבים                                                                                                   | 20%               | 80%                                                                    | בעל המטען או בעל האניה, לפי המקרה ובהתאם לצו שירותי נמל, משלם לחברות הנמל, אשר מעבירה לחברה את חלקה.                                                       |
| תשלומים בגין שירותים נמליים הניתנים שלא על ידי חברות נמל, בשטחים שלא הועמדו לחברות הנמל ושהיו תפוסים ביום התחילה, | 25%               | 75%                                                                    | בעל המטען או בעל האניה, לפי המקרה ובהתאם לצו שירותי נמל, משלם לחברות הנמל, אשר מעבירות את מלוא הסכום לחברה, אשר מעבירה לחברות הנמל את חלקן, בניכוי הוצאות. |

| מקור ההכנסה                                                 | החלק המיוחס לחברה | החלק המיוחס לחברת נמל אשדוד (ביחס לחברת נמל חיפה - עד ליום 31.12.2020) | הגורם האחראי לתשלום                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| מתן זכויות שימוש במקרקעין שהיו תפוסים ערב הרפורמה בנמלים    | 25%               | 75%                                                                    | בעל ההרשאה משלם לחברה והחברה משלמת לחברת הנמל את חלקה. |
| מתן זכויות שימוש במקרקעין שלא היו תפוסים ערב הרפורמה בנמלים | 100%              | 0%                                                                     | בעל ההרשאה משלם לחברה.                                 |

| מקור ההכנסה                                                                                                       | החלק המיוחס לחברה | החלק המיוחס לחברת נמל נמל חיפה – החל מיום 1.1.2021 | הגורם האחראי לתשלום                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| דמי תשתית מטען שאינו רכבים                                                                                        | 100%              | 0%                                                 | בעל המטען או בעל האניה, לפי המקרה ובהתאם לצו שירותי נמל, משלם לחברות הנמל, אשר מעבירה לחברה את חלקה.                                                       |
| דמי תשתית רכבים                                                                                                   | 20%               | 80%                                                | בעל המטען או בעל האניה, לפי המקרה ובהתאם לצו שירותי נמל, משלם לחברות הנמל, אשר מעבירה לחברה את חלקה.                                                       |
| תשלומים בגין שירותים נמליים הניתנים שלא על ידי חברות נמל, בשטחים שלא הועמדו לחברות הנמל ושהיו תפוסים ביום התחילה, | 100%              | 0%                                                 | בעל המטען או בעל האניה, לפי המקרה ובהתאם לצו שירותי נמל, משלם לחברות הנמל, אשר מעבירות את מלוא הסכום לחברה, אשר מעבירה לחברות הנמל את חלקן, בניכוי הוצאות. |
| מתן זכויות שימוש במקרקעין שהיו תפוסים ערב הרפורמה בנמלים                                                          | 25%               | 0%                                                 | בעל ההרשאה משלם לחברה והחברה משלמת לחברות הנמל את חלקן.                                                                                                    |



| מקור ההכנסה                                                          | החלק המיוחס לחברה | החלק המיוחס לחברה<br>נמל נמל חיפה – החל<br>מיום 1.1.2021 | הגורם האחראי לתשלום       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| מתן זכויות שימוש<br>במקרקעין שלא היו<br>תפוסים ערב הרפורמה<br>בנמלים | 100%              | 0%                                                       | בעל ההרשאה משלם<br>לחברה. |

לפרטים בעניין מחלוקת עם חברת נמל חיפה לגבי היקף ההכנסות בגין היא חייבת בתשלום דמי השימוש, ראו סעיף 22 לדוח וכן ביאורים 7 ו-16.ג. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה וכן להסכם להסדרת מחלוקות עבר עם חברת נמל חיפה, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים.

#### (ב) דמי שימוש מחברת נמל אילת

ביום 17 בספטמבר 2020, החברה וחברת נמל חיפה חתמו על הסכם מקרקעין מפורט שעיקרו הסדרת התנאים לזכות השימוש של חנ"ח בשטח התפעולי שהעמידה החברה לחנ"ח לפי חוק רספ"ן, וזאת למשך תקופת הסמכתה של חנ"ח, ובהתאם להוראות בעניין סיום ההסכם כאמור.

במסגרת הסכם המקרקעין המפורט, מוסדרים מנגנונים לתשלום דמי שימוש על ידי חנ"ח, אשר החליפו לעניין זה את הוראות צו דמי שימוש, באופן שהחל מיום 1.1.2021, חדלה חנ"ח להיות זכאית לקבל חלק כלשהו מההכנסות החברה.

לפרטים אודות מנגנון דמי השימוש המוסדר בהסכם המקרקעין המפורט, ראו ביאור 7.ה.3 לדוחות הכספיים השנתיים.

#### (ג) דמי שימוש מחברת נמל אילת

דמי השימוש המשתנים שמשלמת חברת נמל אילת נקבעו בהסכם עמה, כסכום שנתי קבוע ובנוסף דמי שימוש בשיעור מההכנסותיה של חברת נמל אילת ממתן שירותי נמל.

#### (ד) דמי שימוש ממספנות ישראל

מספנות ישראל משלמת לחברה דמי חכירה בסיסיים בסכום קבוע שנתי, תוספת דמי חכירה כאחוז מההכנסות של מספנות ישראל (כהגדרתן בהסכם), ובנוסף דמי שימוש משתנים, בשיעור מההכנסותיה מפעילות נמלית ושירותי נמל (כהגדרתן בהסכם).

#### 10.7.5 דמי הרשאה בגין מתן זכויות שימוש במקרקעין לגופים שאינם חברת נמל או תאגיד מורשה

בהתאם להוראות חוק רספ"ן וכתב ההסמכה, החברה מקבלת, בעד העמדת מקרקעין לגורמים שאינם חברות הנמל או תאגיד מורשה, דמי הרשאה כפי שנקבעו בהסכמים עם גורמים אלו. החל מיום 1.1.2021 החברה גובה בעצמה את הכספים בגין שירותים נמליים הניתנים במסופי הכימיקלים בנמל חיפה.

#### 10.7.6 הכנסות בגין שירותים נמליים

החברה זכאית לקבל כספים בגין שירות נמלי שנתן מי שאינו חברת נמל, כגון דמי ניטול בגין ניטול באמצעות ממגורות. גביית הכספים הנ"ל מבוצעת באמצעות חברות הנמל.

### 10.7.7. הכנסות בגין שירותי תעבורה ימית

החברה זכאית לקבל כספים בגין שירותי תעבורה ימית כפי שנקבעו בצו שירותי נמל, אשר כוללים, בין היתר, דמי מינגש, דמי עגינה, דמי סילוק אשפה ודמי סילוק מי שיפוליים. דמי מעגן ודמי עיתוק אוניה הם חלק מהתשלומים המשולמים בעבור שירותי מחלקות הים ואשר נגבים על ידי החברה.

דמי סילוק אשפה ודמי סילוק מי שיפוליים - החברה הוסמכה ליתן את השירותים הללו לאוניות וכלי שיט שאינם עוגנים ברציף כלשהו.

המחיר המרבי המסדיר את התשלומים העיקריים כפי שהוצגו לעיל בגין שירותי מחלקות הים, נקבע באופן מפורט בצו שירותי נמל בהתאם לאורך כלי השיט כאמור בפרק ג לצו ובתוספת שלישית לצו.

יתר על כן, הפחתות, אגרות וחריגות נוספות בגין שירותים נוספים של מחלקות הים (כגון אספקת מים) נקבעו גם הן באופן מפורט בצו שירותי נמל.

לפרטים נוספים ראו ביאור 18 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

### 10.8. רכוש קבוע ומתקנים

הרכוש הקבוע של החברה כולל את המקרקעין שהחברה חוכרת בתחומי נמלי חיפה, אשדוד ואילת. חכירות אלו מסווגות כחכירות מימוניות - ראו ביאור 10.ב לדוחות הכספיים השנתיים.

בנוסף, כולל הרכוש הקבוע תשתיות ומבנים ימיים כגון שוברי הגלים ורציפים (לאורך החיים השימושיים של הרציפים ראו ביאור 3.ד. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה) לרבות עבודות תשתית ומבנים ימיים בהקמה של הנמלים החדשים (כאשר למועד הדוח עבודות ההקמה של נמל המפרץ הושלמו ועבודות ההקמה של נמל הדרום מצויות לקראת השלמה); מבנים יבשתיים (כגון בתי הממגורות, מחסנים ומבנים בשטחי הנמלים); מערכות מידע (ראו [26.3.4](#) לדוח) וציוד<sup>42</sup> (כגון מדלים ומסוע בממגורה בחיפה, ציוד נלווה הדרוש להפעלת המעגנה בחיפה וכן סירות אבטחה שבבעלות החברה והמופעלות על ידי חברות הנמל וסירת כיבוי אש במעגנת שבית); וכן ציוד של מחלקות הים, הכולל בעיקר כלי שיט<sup>43</sup>.

לפרטים נוספים ראו ביאור 10 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

### 10.9. ספקים וקבלנים

10.9.1. תקשרות עם קבלנים, בעיקר לצורך הקמת תשתיות נמליות וכן לצורך תחזוקתן ושיקומן, כגון - קבלנים להקמת הנמלים החדשים, קבלנים לביצוע עבודות חפירה ימית, קבלנים לשיקום ושדרוג רציפים בנמלים, קבלני תחזוקה, קבלני סלילה וכיוצ"ב.

<sup>42</sup> לעניין מנפים המצויים במועד הדוח ברציפי הנמלים, יובהר כי אלו אינם נכללים ברכוש הקבוע של החברה, שכן בעת הרפורמה הם נכללו בנכסים שהועברו לחברות הנמל.

<sup>43</sup> החברה מבצעת ומתכננת להמשיך ולבצע בשנים הקרובות תכנית הצטיידות רחבת היקף אשר תכלול, בין היתר, כלי שיט חדשים אשר יתווספו לרכוש הקבוע של החברה, וזאת, בין היתר, על מנת להעניק מענה לכל סוגי האוניות אשר פוקדות ויפקידו את נמלי מדינת ישראל.

בנוסף, מתקשרת החברה עם ספקים ונותני שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח. הקבלנים הם לרוב קבלנים ראשיים המקבלים על עצמם את ביצוע העבודות ואחראים לקבלני משנה הכפופים להם. החברה נוהגת לקבל בטוחות מתאימות (ערבויות בנקאיות) בנוסף להתחייבויות שנטל הקבלן על עצמו כלפי החברה לאחריות לנזקים שיבוצעו על ידו, ככל שיבוצעו, ולטיב ואיכות העבודה. התמורה משולמת לקבלנים בעיקר על בסיס היקפי עבודה. הקבלנים אחראים ככלל להספקת חומרי הגלם הנדרשים לביצוע העבודות. החברה משלמת לקבלנים בהתאם להתקדמות התקופתית של העבודות המבוצעות לפי אישור של גורמי הפיקוח השונים.

- 10.9.2.** לפרטים בדבר הסכמים עם קבלני ההקמה בקשר עם הנמלים החדשים ראו סעיף [10.13.2](#) לדוח.
- 10.9.3.** להסכמים עם מפעילי הממגורות ולמכרז להפעלת הממגורה בנמל חיפה שפרסמה החברה ראו סעיף [11](#) לדוח.
- 10.9.4.** לפרטים אודות התקשרות החברה עם קבלנים לפרויקט הקמת מערך שינוע גרעינים ולשדרוג ברציף 21 בנמל אשדוד, ראו סעיף [11.2](#) לדוח.
- 10.9.5.** להערכת החברה, למועד הדוח אין לה תלות בספק או קבלן כלשהו.
- 10.9.6.** כמו כן, שירותי התעבורה הימית כרוכים בהתקשרות עם קבלנים אשר מסייעים לחברה במתן שירותי גרירה וקשירה ו/או מספקים לה שירותים לתפקודה השוטף.

## **10.10. לקוחות**

### **10.10.1. לקוחותיה העיקריים של החברה נחלקים לשני סוגים עיקריים:**

- (א) **ציבור המשתמשים בנמלי הים - בעלי המטענים, יבואנים ויצואנים.** לחברה אין התקשרות ישירה עם לקוחות אלו.
- (ב) **גופים אשר להם מעמידה החברה מקרקעין לצורך מתן שירותי נמל ושימוש נמלי - חברות הנמל,** תאגידים מורשים וכן גורמים נוספים אשר קיבלו מהחברה זכויות שימוש במקרקעין הנמצאים בקו המים, לצורך ניטול מטענים ואחסנתם, או בעורף הנמל, לצורך שימושים נמליים, ובכללם אחסנה ופעילות לוגיסטית.
- (ג) **סוכני האוניה - סוכני האוניות של חברות הספנות שאוניותיהן עוגנות בנמל לצורך פריקה וטעינה.**

למועד הדוח, לחברה אין לקוח אשר שיעור ההכנסות הנובע ממנו עולה על 10% מסך הכנסות החברה (וזאת בהתחשב בכך שדמי שימוש ראויים מחברות נמל חיפה ואשדוד מוצגים בדוחות הכספיים בנטו בניכוי סכומי התשלומים המועברים מהחברה לחברות נמל אלו). יחד עם זאת, בהתחשב בתפעול הנמל על ידי חברות הנמל, החברה רואה בחברות הנמל ובעיקר בחברות נמל חיפה ואשדוד, כבעלות השפעה מהותית על פעילותה של החברה.

### **10.10.2. התקשרויות עם חברות הנמל ותאגידים מורשים**

#### **חברות הנמל חיפה ואשדוד**

**השימוש במקרקעין –** ביום 17.9.2020 נחתם הסכם מקרקעין מפורט עם חברת נמל חיפה, שעיקרו הסדרת התנאים לזכות השימוש של חנ"ח בשטח התפעולי שהעמידה החברה לחנ"ח לפי חוק רספ"ן, וזאת למשך תקופת הסמכתה של חנ"ח (כיום, תוקף כתב הסמכתה של חנ"ח הוא עד ליום 16.2.2054). לפרטים נוספים אודות הסכם המקרקעין המפורט עם חנ"ח ראו סעיף [21.14](#) לדוח.

בפברואר 2005 התקשרה החברה עם חברת נמל אשדוד בהסכם ביניים, במסגרתו נתנה החברה לחנ"א הרשאה להשתמש בשטח שהעמידה לרשותה (השטח הצהוב) בהתאם להוראות הסכם הביניים ולכל דין. לפרטים אודות הסכם הביניים, לרבות מחלוקת בין החברה לבין חנ"א בדבר תוקפו, ראו סעיף 21.2 לדוח. למועד הדוח, מתקיים מו"מ עם חברת נמל אשדוד לגבי הסכם קבע.

הסמכה למתן שירותי נמל - חברות הנמל חיפה ואשדוד פועלות מכוח ועל פי כתבי הסמכה שהוענקו להן על ידי השרים, שתוקף כל אחד מהם הוא ל-49 שנים עד ליום 16 בפברואר 2054. עוד יצוין כי ביום 27.10.2020 תוקן כתב ההסמכה של חברת נמל חיפה וביום 2.3.2021 תוקן כתב ההסמכה של חברת נמל אשדוד, ואלו נחתמו על ידי משרד התחבורה ומשרד האוצר.

1. במסגרת כתבי ההסמכה נקבעו הוראות שונות הנוגעות, בין היתר, ליחסים בין הצדדים: חברת הנמל תקיים את כל התחייבויותיה לפי כל הסכם עם החברה שייערך ויאושר בהתאם לחוק רספ"ן, ותפעל לפיו.
2. חברת הנמל תפעיל את הנמל בשטח התפעולי שהוקצה לה וכן בכל שטח נוסף שהחברה העמידה לשימוש חברת הנמל, תקיים ותיתן בו שירותי נמל ופעילויות נלוות ופעולות רשות, כאמור בכתב ההסמכה, תוך שמירה על הבטיחות ועל איכות הסביבה, באופן שיבטיח את הפעלתו התקינה והיעילה של שטח חברת הנמל, ברמה ההולמת את צורכי הנמל, לקוחותיו והמשתמשים בו, ובמטרה לענות על דרישות המשק ולהפעיל את שטח חברת הנמל כנמל תחרותי, המשמש גם כמרכז לוגיסטי, המיישם טכנולוגיות מעודכנות והמפעיל שיטות עבודה מודרניות, ותפעל בכל עת לשיפור שירותי הנמל. בנוסף, נקבע כי חברת הנמל תיתן בשטח חברת הנמל כל שירות של ניטול מטענים ואחסנת מטענים, ובכלל זה ניטול מטענים מכלי שיט, אליהם, עליהם או בתוכם, וכן שינוע מטענים בתחום שטח חברת הנמל, לרבות אל כל אמצעי התעבורה. עוד נקבעו במסגרת כתבי ההסמכה שירותים שחברות הנמל רשאיות לתת, כגון שירותים של תחזוקת כלי שיט, תיקון מכולות וכיו"ב.
3. חברת הנמל לא תבצע פעולה שאינה הפעלת נמל או מתן שירותי נמל או שירותים אחרים שהותרו לה לפי כתב ההסמכה, או פעולה נלווית לפעולה כאמור, בין בעצמה ובין באמצעות אחר, אלא אם כן השרים התירו לה זאת מראש ובכתב.
4. חברת הנמל לא תרכוש ולא תקבל בכל דרך שהיא מקרקעין, וכן זכות במקרקעין או זכות לגבי מקרקעין בתחום נמל, אלא מידי החברה. חברת הנמל תקבל זכות שימוש במקרקעין שבשטח חברת הנמל, בכפוף ובהתאם להוראות חוק רספ"ן ולהסכם עם החברה.
5. חברת הנמל תקיים ותחזיק בשטח חברת הנמל במצב תקין ומספק תשתיות, מערכות, מתקנים וציוד לצורך הפעלה תקינה, בטיחותית ויעילה של שטח חברת הנמל ומתן שירותי נמל בו, ברמה ההולמת את צורכי הנמל, לקוחותיו והמשתמשים בו. עוד נקבע כי תחזוקת הנכסים שהעמידה החברה לשימוש חברת הנמל תיעשה בהתאם להוראות ההסכם עם החברה (ראו הסכם מקרקעין מפורט עם חברת נמל חיפה) וכל עוד לא נחתם הסכם כאמור, חברת הנמל תתחזק את הנכסים שהעמידה החברה לשימוש בהיקף, ברמה ובשיטות שהיו נהוגים בנמל ערב יום תחילת ההסמכה של חברת הנמל. חברת הנמל תאפשר הספקה של חשמל, מים, מערכת לסילוק ביוב, וכיוצא באלה תשתיות כלליות לכל גורם הפועל כדין בשטח חברת הנמל, ותפעל בעניינים אלה בהתאם להוראות ההסכם עם החברה.

6. בכל הנוגע לתוכניות הפיתוח, חברת הנמל רשאית להגיש לחברה, מידי שנה, הצעות ובקשות בעניין פיתוח של תשתיות, מתקנים ומערכות בהתאם לצורכי חברת הנמל, וכן רשאית להגיש לחברה הצעה לתוכנית עקרונית לפיתוח רב שנתי של שטח חברת הנמל או של שטחים נוספים בנמל שאינם מופעלים בשימושים נמליים.
7. יצוין כי החברה פועלת במסגרת פרויקטים לפיתוח בשטחים הצהובים לחלוקת העלויות בין החברה לבין חברות הנמל, וככל שישנם חלקים בפרויקט המצויים באחריות חברת הנמל, עמדת החברה (שלמיטב ידיעת החברה, חברת נמל אשדוד חולקת עליה), היא שעל חברת הנמל לשאת בעלויותיהם. להערכת החברה, החשיפה בגין המחלוקת עם חברת הנמל אינה מהותית. הערכה זו הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססת על החלטות רספ"ן שניתנו בעבר ביחס לבקשות של חברות הנמל לפרויקטי פיתוח שונים שאינם בקו הרציף. הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית במידה ויחול שינוי רגולטורי או שינוי בעמדות רספ"ן.
8. לצורך מילוי תפקידי החברה לפי חוק רספ"ן, חברת הנמל תעביר לחברה מידע ונתונים, כאשר החברה לא תגלה את תוכנם של הנתונים או המידע שיגיעו אליה.
9. תמורת העמדת הנכסים לשימוש על ידי החברה, תשלם חברת הנמל למדינה דמי שימוש קבועים בשיעור 4% מהכנסותיה, שיועברו אל המדינה באמצעות החברה, וכן חברת הנמל תשלם לחברה דמי שימוש משתנים כפי שייקבעו בהסכם עם החברה שאושר על ידי השרים או על ידי השרים. על חברת הנמל לצרף לכל תשלום של דמי שימוש קבועים עותק מהדוחות הכספיים של חברת הנמל ביחס לתקופה הרלבנטית. כן נקבעו מועד תשלום דמי השימוש וחובת הוספת ריבית פיגורים, כל עוד לא נאמר אחרת בהסכם עם החברה.
10. חברת הנמל לא רשאית לקזז מדמי השימוש הקבועים או המשתנים חיוב כלשהו שהחברה חבה לה או לעכב כספים כאמור, ואינה רשאית לשעבד כספים אלו (אלא באישור החברה לגבי שעבוד דמי שימוש משתנים).
- יצוין כי בהתאם לכתבי ההסמכה, אחת העילות לביטול או הגבלה של כתב ההסמכה הינה במקרה שחברת הנמל לא שילמה חלק מהותי מדמי השימוש הקבועים או המשתנים.
11. חברת הנמל תגבה תשלומים שונים ותעבירם לחברה.
12. חברת הנמל תישא באחריות המוטלת עליה על פי כל דין, לכל מקרה מוות, נזק או אובדן שייגרמו לגופו של כל אדם או לכל רכוש, במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעילותה, לרבות פעילותה במסגרת תפקידיה וחובותיה לפי החוק ולפי כתב ההסמכה. חברת הנמל תנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת נזק או אובדן לגופו של אדם או לרכושו, ואם נגרם נזק או אובדן כאמור, כתוצאה מפעילותה, לרבות פעילותה במילוי תפקידיה וחובותיה לפי החוק ולפי כתב ההסמכה, תתקן חברת הנמל את הנזק על חשבונה או תפצה את הניזוק, הכל בכפוף לכל דין.
13. כתב ההסמכה קבע כי לעניין ביטוח הנכסים שהועמדו לשימוש חברת הנמל לפי ההסכם עם החברה, תפעל חברת הנמל בהתאם להוראות ההסכם עם החברה. בפועל, החברה מבטחת את הרציפים, חברת נמל אשדוד מעבירה לחברה את חלקה היחסי בפרמיות הביטוח בגין עורף הרציף שהוא באחריותה. כמו כן, ביום 17.9.2020 נחתם הסכם מקרקעין מפורט עם חנ"ח, אשר מסדיר, בין היתר, את התנאים לזכות השימוש של חנ"ח בשטח התפעולי שהעמידה החברה לחנ"ח ובכלל זה את חלוקת הביטוחים והאחריות בין הצדדים. לפרטים נוספים, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים.

בין החברה לבין חברת נמל חיפה ובין החברה לבין חברת נמל אשדוד מתנהלות באופן שוטף התחשבוניות שונות, כספיות ואחרות, בין היתר, בעניין דמי השימוש (לפרטים ראו סעיף [10.7.4](#) לדוח), וככל שמתגלעות מחלוקות בין הצדדים לגבי דרישות אלו, הן מוכרעות על ידי סמנכ"ל הכספים של החברות, ובהיעדר הסכמה ביניהם - על ידי מנכ"ל החברות.

**רשתות בטחון** – לפרטים אודות "רשת בטחון פנסיונית" שהעמידה החברה לחברות הנמל אשדוד וחיפה ראו סעיף [21.7](#) לדוח, ולפרטים אודות "רשת ביטחון תפעולית" ראו סעיף [21.6](#) לדוח. בתאריך 3.11.2020, עם העברת מחלקת הים מחנ"ח לחברה, עבר לחברה העובד האחרון של חנ"ח שהיה זכאי לפנסיה תקציבית, וכתוצאה מכך הסתיימה מאליה רשת הביטחון הפנסיונית שהועמדה לחברת נמל חיפה. להסכמות בין המדינה לבין ההסתדרות ונציגות עובדי חברת נמל אשדוד, שהחברה לא היתה צד להן, בין היתר לגבי רשת בטחון לתשלומי פרמיה, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה וכן סעיף [26.3.8](#) לדוח.

### **חברת נמל אילת**

**השימוש במקרקעין** - להסכם ההרשאה בין החברה לבין חברת נמל אילת ראו סעיף [21.3](#) לדוח.

**ההסמכה למתן שירותי נמל** - חברת נמל אילת פועלת על פי כתב הסמכה שהוענק לה על ידי השרים עד ליום 31.1.2028, עם אפשרות להארכה בתנאים מסוימים ובאישור השרים ב-9 שנים ו-11 חודשים. במסגרת כתב ההסמכה של חברת נמל אילת נקבעו הוראות שונות הנוגעות (בין היתר) ליחסים בין הצדדים, אשר עיקריהן דומים למפורט לעיל ביחס לחברות נמל חיפה ואשדוד.

**הסכמי הלוואה** - מערכת היחסים שבין החברה לבין חברת נמל אילת כוללת גם הסכמי הלוואה כמפורט כמפורט בביאור 6 בדוחות הכספיים השנתיים.

### **מספנות ישראל**

חברת מספנות ישראל בע"מ (להלן: "מספנות ישראל") הינה תאגיד מורשה בהתאם לכתב ההסמכה שהוענק לה על ידי השרים שתוקפו הוא 25 שנה מיום חתימתו ביום 23 בנובמבר 2009, כאשר השרים רשאים להאריכו עד ליום 16 בפברואר 2054. הוראות כתב ההסמכה הנוגעות (בין היתר) ליחסים בין הצדדים, דומות במהותן להוראות כתבי ההסמכה של חברות הנמל חיפה ואשדוד כמפורט לעיל. יצוין כי בהתאם לכתב ההסמכה של מספנות ישראל, למספנות ישראל קיימת מגבלה לגבי הכמות הכוללת של מטענים שהיא רשאית לנטל. להסכמי הרשאה של מספנות ישראל עם החברה ראו סעיף [21.4](#) לדוח. להסכמי הלוואה עם מספנות ישראל, ראו ביאור 6 בדוחות הכספיים השנתיים.

### **התקשרויות עם בעלי הרשאה נוספים**

החברה מתקשרת עם בעלי הרשאה נוספים, שאינם חברות נמל או תאגיד מורשה. כך למשל, בקו המים שבשטחי החברה פועלים גופים נוספים אשר מנטלים ומאחסנים סחורות שונות, כגון: דלקים, שמנים, כימיקלים, מלט וגרעינים. בעורף הנמלים קיימים שטחים נוספים המיועדים לשימושים נמליים, ובכללם מסופים עורפיים שמשמשים לאחסון מכולות, לאחסנת מטען כללי וכיו"ב, וכן מבנים ומתקנים לצורך פעילות לוגיסטית. שטחים אלה מועמדים על ידי החברה לגופים שונים ומגוונים, ובכללם חברות תובלה, חברות

לוגיסטיקה, חברות תעשייתיות, חברות לייצור חשמל וכיו"ב. בנוסף, קיימת התקשרות עם משרד הבטחון לגבי קיומו של בסיס צבאי בכל אחד מהנמלים חיפה, אשדוד ואילת.

מתן הרשאה על ידי החברה לשימוש במקרקעין נערך בדרך של מכרז בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, למעט מקרים בהם הועמדו שטחים בפטור ממכרז לפי אותו חוק והתקנות שהותקנו מכוחו. להלן יתוארו עיקרי ההסדרים בהסכמי ההרשאה של החברה (כאשר ישנם הסדרים החורגים מהאמור להלן):

מתן ההרשאה הינו לתקופה שאינה עולה על 25 שנים. דמי ההרשאה נקבעים באופן פרטני על פי מאפייני השטח וגודלו, ולרוב הם מתעדכנים במהלך תקופת ההרשאה וצמודים לעלייה במדד המחירים לצרכן.

בעל ההרשאה נדרש להכשיר ולפתח את המקרקעין על חשבונו ואחריותו, לרבות תכנון והקמת מבנה לצרכיו, בכפוף לאישורה של החברה. בסיום ההתקשרות, כל המבנים והמתקנים המחוברים חיבור של קבע לקרקע או שהוקמו על ידי בעל ההרשאה (פרט לאלה שהחברה אינה מעוניינת בהם) יוחזרו פיזית וייוותרו בבעלותה של החברה, ללא תמורה וללא תשלום פיצוי, שיפוי או החזר הוצאות מכל מין וסוג.

על בעלי ההרשאה חל איסור לשעבד את המקרקעין לגורם כלשהו, לרבות לגורם מממן, לכל מטרה שהיא. בנוסף, בעל ההרשאה אינו רשאי, לצרכי מימון התחייבויותיו וחובותיו על פי ההסכם עמו, לשעבד או להמחות על דרך השעבוד את זכויותיו החוזיות.

בעל ההרשאה נושא בכל המיסים, ההיטלים, האגרות, ההוצאות וכיו"ב תשלומי חובה למיניהם, ממשלתיים ועירוניים, המוטלים בגין שטח ההרשאה והשימוש בו, אולם נדרש לשאת רק בחלק יחסי מהמסים אשר חלים מעצם טיבם וטבעם אך ורק על בעלים של מקרקעין ואשר אינם נובעים מהחזקה או השימוש שיעשה בעל ההרשאה בשטח ההרשאה.

האחריות להשגה ולקיום בתוקף של היתרים, אישורים ורישיונות מוטלת בדרך כלל על בעל ההרשאה.

בעל ההרשאה נושא באחריות לכל נזק, אובדן או פגיעה לרבות ברכוש ובגוף אשר ייגרם בשטח ההרשאה, ומתחייב לערוך על חשבונו ולהחזיק בתוקף במשך כל תקופת ההרשאה כיסויים ביטוחיים מתאימים כפי שנקבע בהסכם עמו.

בעל ההרשאה מתחייב להחזיק ולתחזק את שטח ההרשאה במצב טוב ותקין, ולתקן על חשבונו כל נזק או קלקול שיגרם לשטח ההרשאה.

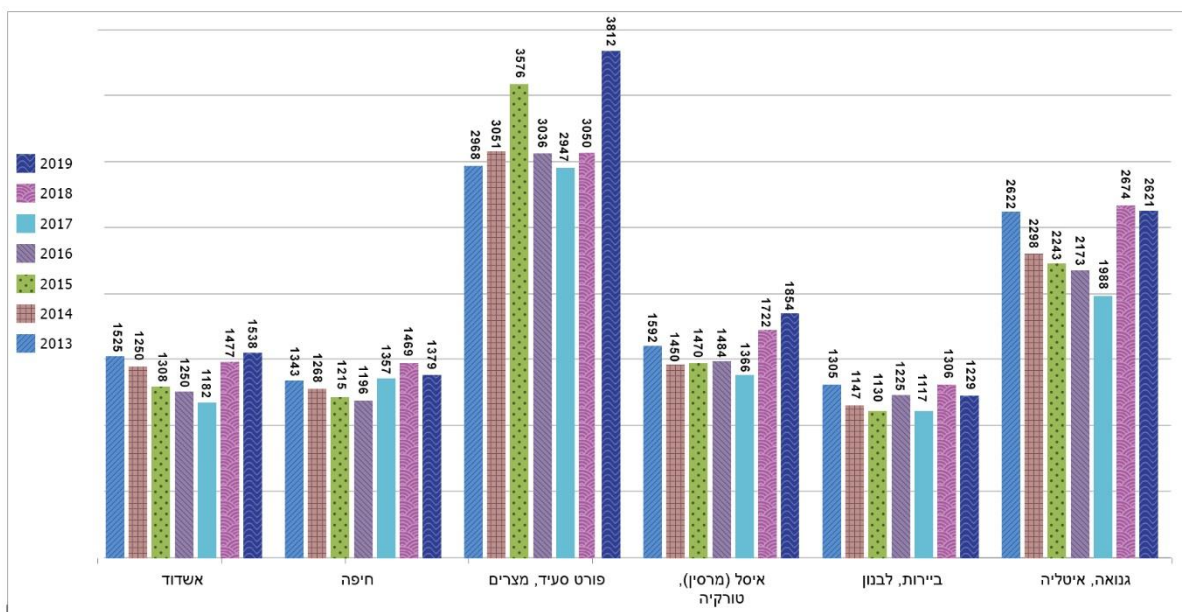
בעל ההרשאה מתחייב לנקוט במשך תקופת ההרשאה באמצעי הזהירות הדרושים על מנת למנוע בשטח ההרשאה מטרדים סביבתיים לרבות זיהום שטח ההרשאה או כל מטרד אחר או כל פגיעה אחרת בסביבה או באיכות הסביבה. אם תהא פגיעה כאמור, מתחייב בעל ההרשאה לטפל בנושא ולשאת לבדו בכל נזק או הוצאה. בנוסף, בעל ההרשאה יישא במקרים כאמור גם בכל הוצאה שתחול על החברה כבעלת זכויות במקרקעין כתוצאה מהשימוש הנעשה על ידיו בשטח ההרשאה.

בעל ההרשאה נדרש להעמיד לטובת החברה ערבות בנקאית.

## 10.11. התחרות ומבנה התחרות בתחום הפעילות

בהתאם להוראות חוק רספ"ן וכתב ההסמכה, למועד הדוח, החברה הינה הגורם היחיד במדינת ישראל שהינו בעל ההסמכה להעמיד את הרציפים ב"קו המים" לחברות נמל ולתאגידים מורשים לצורך מתן שירותי נמל. עם זאת, נמלי ישראל מתחרים למול נמלי המדינות האחרות באגן המזרחי של הים התיכון (כדוגמת: מצרים, תורכיה, יוון וכיו"ב) על משיכת אניות גדולות, שלהן יתרון משמעותי מבחינת יעילותן בעת פקידת נמל ושלרוב פוקדות נמל אחד בכל אזור. ככל שנמלי ישראל יהיו אטרקטיביים יותר לאניות הגדולות (קיומה של תשתית מתאימה, יכולת טיפול באניות גדולות ומתן רמת שירות גבוהה), מטענים נוספים (מטעני שטעון ומטענים במעבר יבשתי למדינות השכנות) יפקדו את נמלי ישראל.

להלן גרף המתאר את תנועת המכולות בנמלי הים התיכון באלפי TEU:



להלן טבלה עם נתוני הגרף.

| שנה  | אשדוד | חיפה | פורט סעיד, מצרים | איסל (מרסין), טורקיה | ביירות, לבנון | גנואה, איטליה |
|------|-------|------|------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 2013 | 1522  | 1343 | 2968             | 1592                 | 1305          | 2622          |
| 2014 | 1250  | 1268 | 3051             | 1450                 | 1147          | 2298          |
| 2015 | 1308  | 1215 | 3576             | 1470                 | 1130          | 2243          |
| 2016 | 1444  | 1196 | 3036             | 1448                 | 1225          | 2173          |
| 2017 | 1182  | 1367 | 2947             | 1366                 | 1117          | 1988          |
| 2018 | 1477  | 1469 | 3050             | 1722                 | 1306          | 2674          |
| 2019 | 1538  | 1379 | 3812             | 1854                 | 1229          | 2621          |



להערכת החברה, הקמת הנמלים החדשים עשויה לקדם את מעמדם התחרותי של נמלי ישראל מול נמלי האזור. יחד עם זאת, השפעת תחרות זו על התוצאות העסקיות של החברה אינה מהותית, וזאת, בין היתר, בהתחשב בכך שהתשלומים המשולמים לחברה בגין פעילות שטעון (הן באופן ישיר והן באופן עקיף) אינם מהותיים לחברה. הערכות החברה לגבי השפעת הקמת הנמלים החדשים על מעמדם התחרותי של נמלי ישראל ועל השפעת התחרות על תוצאותיה העסקיות של החברה, הינו מידע צופה פני עתיד, המתבסס על הערכות ותחזיות החברה, נכון למועד הדוח, ביחס להשפעת הגורמים המתוארים בסעיף זה והוא עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה (אף באופן מהותי) מכפי שנצפה במקרה של שינויים בתנאי השוק, שינויים בנמלים אחרים באזור, שינוי במצב הביטחוני באזור וכיו"ב.

בנוסף, החברה מחזיקה במקרקעין בעורף הנמל, שבהם נעשה שימוש בעיקר לצרכי אחסנה ולוגיסטיקה, שביחס אליהם קיימת תחרות מסוימת מול גורמים המחזיקים במקרקעין בסמיכות לנמל (כולל כאלו המצויים בשטחים שהוכרזו בצו כנמל). לחברה קיים יתרון תחרותי שכן המקרקעין שבהם מחזיקה החברה לרוב קרובים יותר לשטחים התפעוליים ולשער הנמל. מנגד, כפיפות החברה לרגולציה המחייבת אותה בין היתר לקיים מכרזים ולהעמיד את המקרקעין לרשימה מוגבלת של שימושים, מקטין את יכולת התחרות מול גורמים שאינם כפופים לרגולציה זו.

לעניין מחלקות הים, יצוין כי החברה היא הגורם היחיד במדינת ישראל המוסמך לתת שירותי תעבורה ימית לכלי שיט בנמלי חיפה ואשדוד (לרבות באמצעות חברות בנות מטעמה) עד לשנת 2054 או תום תקופת ההסמכה, לפי המוקדם מבין השניים. על אף האמור לעיל, בתחום נמל המפרץ ונמל הדרום, שירותי קשירה והתרה יינתנו אם נתבקשו על ידי מפעיל הנמל.

## **10.12. השקעות בפיתוח נמלי הים והנמלים החדשים**

החברה משקיעה בפיתוח נמלי הים, בעיקר בדרך של הארכת שוברי גלים והקמת רציפים חדשים (כגון אלו שהוקמו בשנים 2005-2010 בנמלי חיפה ואשדוד וכגון הנמלים החדשים שבמועד הדוח מצויים לקראת סיום הקמתם), וכן בשיקום רציפים ובהקמת מערך שינוע גרעינים באשדוד, בהקמת שערי נמל מודרניים, ועוד.

בניית תשתיות בנמל, ובעיקר הקמה של רציפים חדשים, היא עתירת הון, ולוח הזמנים לבניית נמל, משלב התכנון ועד השלמתו, הינו ארוך.

שיקום או שדרוג רציפים מחייב ו/או כולל לעיתים גם את העמקת המים בסמוך לרציף במטרה לתת מענה לאניות גדולות ועמוקות יותר; חיזוק כושר הנשיאה של הרציף במטרה למקם עליו מנופים כבדים יותר המסוגלים לשנע יחידות מטען כבדות יותר; בניית מערכות ניקוז חדשות ברציף כדי למנוע זיהום מי הים במטעני צובר; ואספקת חשמל לרציף במטרה להזין את האניות בחשמל.

להלן פירוט השקעות בפיתוח נמלי הים תוך השוואה בין תקציב פיתוח לבין ביצוע בפועל, **נתוני הטבלה במיליוני שקלים:**

| השוואת תקציב השקעות מול ביצוע (במחירי יוני 2020) | תקציב (במחירי יוני 2020) | ביצוע נצבר לסוף שנת 2019 | ביצוע נצבר לסוף שנת 2020 | אומדן ביצוע לשנת 2021 | אומדן יתרה לביצוע לשנת 2022 ואילך |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| הקמת נמל המפרץ                                   | 4,722                    | 4,516                    | 4,686                    | 57                    | -                                 |
| הקמת נמל הדרום                                   | 4,624                    | 3,604                    | 3,787                    | 199                   | -                                 |
| <b>סה"כ הקמת הנמלים החדשים</b>                   | <b>9,345</b>             | <b>8,120</b>             | <b>8,473</b>             | <b>256</b>            | <b>-</b>                          |
| שער המטענים בנמל חיפה                            | 121                      | 78                       | 85                       | -                     | -                                 |
| מערך שינוע גרעינים בנמל אשדוד                    | 223                      | 17                       | 58                       | 96                    | 69                                |
| שיקום הרציף הראשי באילת - קטע דרומי              | 127                      | -                        | 8                        | 22                    | 97                                |
| מגוון השקעות נוספות                              | 2,206                    | 247                      | 328                      | 453                   | 1,178                             |
| <b>סה"כ השקעות שאינן בנמלים החדשים</b>           | <b>2,322</b>             | <b>342</b>               | <b>479</b>               | <b>571</b>            | <b>1,344</b>                      |
| <b>סה"כ השקעות</b>                               | <b>11,667</b>            | <b>8,462</b>             | <b>8,952</b>             | <b>827</b>            | <b>1,344</b>                      |

אומדני הביצוע המצוינים לעיל, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס, בין היתר, על הסכמים של החברה ביחס לפרויקטי הפיתוח ועל ההתקדמות בפועל בפרויקטים, והוא עשוי להשתנות (אף באופן מהותי), בין היתר, במקרה של שינויים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, שלרוב תלויים בגורמים חיצוניים.

### 10.13. הנמלים החדשים

החברה פועלת (באמצעות קבלנים) להקמה של שני נמלים חדשים, האחד בסמוך לנמל חיפה (להלן: "נמל המפרץ") והשני בסמוך לנמל אשדוד (להלן: "נמל הדרום"), אשר יופעלו באמצעות מפעילים פרטיים, למשך תקופת הפעלה של 24 שנים ו-11 חודשים.

הרציפים הראשיים של הנמלים החדשים מתוכננים להיות בעלי עומק שיאפשר טיפול באניות גדולות ומתקדמות באורך של 400 מ' (TEU 18,000 ויותר) (בכפוף לקיומו של ציוד שינוע מתאים)<sup>44</sup> ואורך שיאפשר טיפול במספר כלי שיט גדולים במקביל.

הקמת הנמלים כוללת, בין היתר, הארכה של שובר הגלים הראשי הקיים בכל אחד מהנמלים, הקמת רציפים ובהם רציף ראשי ושובר גלים משני, הקמת שטחי אחסון ותפעול, ביצוע עבודות חפירה ימית ועבודות תשתית נוספות ובנמל הדרום גם הקמת רציף עבודה.

המפעיל בכל אחד מהנמלים פועל בימים אלו להקמה ולהשלמה של "תשתיות העל" במסופים, ובין היתר להשלמת מילוי הנמל וביצוע ריצפון, הקמת שער הכניסה, מערכות תשתית כגון חשמל, מים ותקשורת, מבנים תפעוליים שונים וכן עוסק ברכש והקמת הציוד התפעולי הנדרש כגון מנופים ומערכות טכנולוגיה ומידע. התשתית המוקדמת על ידי החברה (באמצעות קבלן ההקמה) נמסרת למפעילים במקטעים בהתאם למועדים הקבועים בהסכם עם המפעיל<sup>45</sup>.

הקמת "תשתית העל" וההפעלה נעשים בשני שלבים: בנמל הדרום באשדוד, רציף באורך של כ- 800 מטר בשלב א' וכ- 500 מטר בשלב ב'; ובנמל המפרץ בחיפה, רציף באורך של כ- 800 מטר בשלב א', ושני רציפים בשלב ב', האחד באורך של כ- 440 מטר והשני באורך של כ- 270 מטר. מסירת שטחי שלב ב' למפעיל לצורך הקמת תשתית העל והפעלתם הינה כתלות בהיקף ניטול המכולות בנמלי הים בישראל - ראו סעיף [10.13.3](#) לדוח.

להערכת החברה, לאחר הפעלת שלב ב', הנמלים החדשים יהיו בעלי פוטנציאל<sup>46</sup> של תוספת קיבולת של כ- 1.5-1.8 מיליון TEU בכל אחד מהמסופים. הערכת החברה לגבי תוספת הקיבולת כאמור, הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, והיא מבוססת, בין היתר, על תכניות ההקמה ובנייתם של הנמלים החדשים ושל שיטות העבודה. מידע צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש, או להתממש באופן שונה (אף באופן מהותי), בין היתר, בשל שינויים ועדכונים שיידרשו בתכניות ההקמה של הנמלים החדשים, שינויים ואירועים בלתי מתוכננים בבניית הנמלים החדשים, שינויים טכנולוגיים ועוד.

<sup>44</sup> כיום לנמלים היכולת לטפל באניות מכולות בעלות קיבולת של עד TEU 14,000 בלבד.

<sup>45</sup> נכון למועד הדוח, מרבית המקטעים נמסרו למפעילי הנמלים החדשים.

<sup>46</sup> יובהר כי מימוש הפוטנציאל תלוי בשורה של גורמים, לרבות שיטות העבודה והתפתחויות טכנולוגיות.

להלן ריכוז נתונים לגבי הנמלים החדשים:

| מועד חוזי לתחילת הפעלת שלב א' 47   | מועד סיום הקמה משוער | אורך שובר גלים משני | הארכת שובר גלים ראשי קיים | אורך רציפי משנה | עומק רציף ראשי | אורך רציף ראשי | שטח שעתיד להיבנות (יבוש) |                         |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| 800 מטר - מחצית שנייה של שנת 2021. | יוני 2021 48         | 1,500 מטר           | כ-600 מטר                 | כ-500 מטר       | כ-17.3 מטר     | כ-800 מטר      | כ-630 דונם               | <b>נמל הדרום באשדוד</b> |
| 800 מטר - מחצית שנייה של שנת 2021. | דצמבר 2020 49        | 2,100 מטר           | כ-880 מטר                 | כ-1,160 מטר     | כ-17.3 מטר     | כ-800 מטר      | כ-840 דונם               | <b>נמל המפרץ בחיפה</b>  |

המידע המפורט לעיל בדבר מועד משוער לסיום ההקמה של נמל המפרץ ומועד משוער לתחילת ההפעלה של הנמלים החדשים, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומבוסס על הערכות החברה על בסיס תנאי המכרז, הוראות הסכמי ההקמה ההסכמים עם מפעילי הנמלים החדשים ודיוני העבודה עמם, סיכום העקרונות להסדרת תכנון, רישוי והשלמת הקמת נמל המפרץ ושדה תעופה חיפה, יחד עם עיריית חיפה, משרד התחבורה, רשות שדות התעופה והחברה, אודות מחיקת ודחיית העתירות שהוגשו נגד תכנית המתאר הארצית המפורטת לשימושים בנמל המפרץ (להלן: "תוכנית השימושים") וכן לאור התמשכות העבודות בפרויקט הפיתוח של החברה<sup>50</sup>. פתיחת הנמלים החדשים במועד המשוער העדכני המפורט בטבלה דלעיל, אין בה כדי להשפיע באופן מהותי על תוצאות פעילות החברה.

עם זאת, המידע האמור עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה מן הצפוי (אף באופן מהותי), בין היתר היה והחברה תשנה בהסכמה עם המפעיל/ים את מועד תחילת ההפעלה; נושאים סטטוטוריים, לרבות עיכובים בהוצאת היתרים על ידי המפעיל, הרחבת התפשטות נגיף הקורונה והשלכותיה.

<sup>47</sup> לפרטים נוספים אודות המועד המשוער העדכני לתחילת הפעלת הנמלים החדשים, ראו ביאור 25 לדוחות הכספיים השנתיים וסעיף 10.13 לדוח. הערכות החברה, לרבות לגבי המועד המשוער העדכני לתחילת הפעלת הנמלים החדשים והשלכותיו על החברה, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המתבססות על הוראות הדין, על מערכת ההסכמים הקיימת עם המפעילים ועל דיוני עבודה שמתנהלים בין החברה לבין המפעילים, והן עשויות שלא להתממש, בכולן או בחלקן או להתממש באופן שונה (גם באופן מהותי), בין היתר, בהתאם לקיום הוראות הסכם העקרונות על ידי עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה, התנהלות רשויות התכנון בחיפה ובאשדוד, דרישות סטטוטוריות, גיבוש הסכמות בין החברה לבין המפעילים, וכן בעקבות גורמים אשר אינם ידועים במלואם לחברה נכון למועד זה וכן אינם בשליטתה, לרבות השפעות צעדי המנע שנקטים על ידי גורמים בארץ ובעולם בקשר עם התפשטות נגיף הקורונה, ומכלול הגורמים שעשויים להשפיע על כך, כאשר שינויים ביחס לגורמים אלו, כפי שידועים לחברה במועד זה, עלולים להשליך באופן מהותי על הערכות החברה לעיל.

<sup>48</sup> לשלמות התמונה יצוין כי המועד הוקדם מיוני 2022 ליוני 2021.

<sup>49</sup> יצוין כי המועד הוקדם מאפריל 2021 לדצמבר 2020 וכי נכון למועד הדוח, עבודות ההקמה בנמל המפרץ הושלמו.

<sup>50</sup> לפרטים אודות סיכום העקרונות להסדרת תכנון, רישוי והשלמת הקמת נמל המפרץ ושדה תעופה חיפה, יחד עם עיריית חיפה, משרד התחבורה, רשות שדות התעופה והחברה, אודות מחיקת ודחיית העתירות שהוגשו נגד תוכנית השימושים, אודות המועד השוער העדכני לתחילת הפעלת הנמלים החדשים, וכן אודות מגעים, שטרם הגיעו לכדי הסכמות ו/או הסדר מחייב, בין החברה לבין SIPG בקשר לבחינת טענות SIPG לפיצוי בגין עלויות נוספות שנגרמו לו, לטענתו, וכן בקשר להודעות שקיבלה החברה בנושא נגיף הקורונה ממספר קבלנים ו/או מפעילים בפרויקט הפיתוח של החברה, ראו ביאור 25. לדוחות הכספיים השנתיים.

**טבלת עלות מצטברת עד לתום שנה/תקופה, כולל קרקע, בנייה ושונות<sup>51</sup> (במיליוני ש"ח)**

| שם הפרויקט       | 2020  | 2019  | צפי לשנת 2021 ואילך | סך כל השקעה מוערכת |
|------------------|-------|-------|---------------------|--------------------|
| נמל המפרץ בחיפה  | 4,686 | 4,516 | 57                  | 4,743              |
| נמל הדרום באשדוד | 3,787 | 3,604 | 199                 | 3,986              |

צפי העלויות וההערכה לגבי סך ההשקעה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס על הסכמי החברה עם קבלני ההקמה ועם המפעילים של נמלים החדשים, והוא עשוי להשתנות, בין היתר במקרה שהחברה תידרש או תסכים לשאת ברכיבי הקמה מסוימים בפרויקט.

להלן יתוארו אבני דרך שנכון למועד הדוח טרם התקיימו להקמה ותפעול של הנמלים החדשים, בהתאם להסכמים הקיימים (לפיצויים מוסכמים בגין איחורים במסירה של הקבלן לחברה ראו סעיף [10.13.2](#) לדוח ולפיצויים מוסכמים של החברה למפעיל ראו סעיף [10.13.3](#) לדוח):

**נמל הדרום**

| שנה  | אבן דרך - הסכם הקמה  | מועד חוזי לקיום התחייבות הקבלן למסירת שטח לחברה | אבן דרך - הסכם תפעול           | מועד חוזי לקיום התחייבות החברה למסירת שטח למפעיל                                                   |
|------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 |                      |                                                 | חיבור כבישים                   | 1/10/21                                                                                            |
| 2021 | גמר פרויקט הסכם הקמה | 1/6/21                                          | שלב ב' לתפעול - רציף 28 ושטח E | מסירה למפעיל לאחר הגעה להיקף של תנועת מטענים, כקבוע בהסכם (ראו סעיף <a href="#">10.13.3</a> לדוח). |
| 2024 |                      |                                                 | תשתיות רכבת <sup>52</sup>      | המאוחר מבין 1 באפריל 2024 או 12 חודשים לאחר תחילת פעילות שטח D.                                    |

**נמל המפרץ**

| שנה  | אבן דרך - הסכם הקמה | מועד חוזי לקיום התחייבות הקבלן למסירת שטח לחברה | אבן דרך - הסכם תפעול            | מועד חוזי לקיום התחייבות החברה למסירת שטח למפעיל                                                   |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                     |                                                 | שלב ב' לתפעול - שטח F, רציף 7-8 | מסירה למפעיל לאחר הגעה להיקף של תנועת מטענים, כקבוע בהסכם (ראו סעיף <a href="#">10.13.3</a> לדוח). |
| 2022 |                     |                                                 | תשתיות רכבת <sup>52</sup>       | המאוחר מבין 1 ביולי 2022 או 12 חודשים                                                              |

<sup>51</sup> הנתונים המוצגים בטבלה זו זהים לערך הספרים ביחס לתקופה הרלוונטית.

<sup>52</sup> למועד הדוח, החברה צופה כי ייגרמו עיכובים במועד זה, ואולם מידת השפעת העיכובים על תוצאותיה העסקיות של החברה אינה מהותית. לפרטים ראו סעיף [10.13](#) לדוח. הערכה זו של החברה הינה מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, המבוססת על הערכות החברה למועד זה לאור ההסכמים ולאור קצב התקדמות הפרויקט, והיא עשויה שלא להתממש, בכולה או בחלקה, או להתממש באופן שונה (גם באופן מהותי), בין היתר, בקצב התקדמות הפרויקט, קבלת היתרים נדרשים, וכן בגורמים נוספים, ובין היתר גורמים שאינם בשליטת החברה.

| שנה | אבן דרך - הסכם הקמה | מועד חוזי לקיום התחייבות הקבלן למסירת שטח לחברה | אבן דרך - הסכם תפעול | מועד חוזי לקיום התחייבות החברה למסירת שטח למפעיל |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|     |                     |                                                 |                      | לאחר תחילת הפעלת שטח E.                          |

הערכות החברה, לרבות לגבי משך העיכובים והשלכות העיכובים על החברה, אפשרות הגעה להסדר עם SIPG בקשר לפיצוי בגין עלויות נוספות שלטענת SIPG נגרמו לו, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המתבססות על הוראות הדין ועל מערכת ההסכמים הקיימת עם המפעיל של נמל המפרץ ועל המגעים שמתנהלים בין החברה לבין מפעיל נמל המפרץ ביחס לטענות האחרון לקבלת פיצוי בגין עיכובים באישור תוכנית השימושים, שנגרמו לו לטענתו, והן עשויות שלא להתממש, בכולן או בחלקן, או להתממש באופן שונה (גם באופן מהותי), בין היתר, בהתאם לקיום הוראות הסכם העקרונות על ידי עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה, התנהלות רשויות התכנון בחיפה, גיבוש הסכמות בין החברה לבין מפעיל נמל המפרץ הן באשר לגובה הפיצוי למפעיל והן באשר למועד תחילת הפעלת נמל המפרץ, וכן בעקבות גורמים אשר אינם ידועים במלואם לחברה נכון למועד זה וכן אינם בשליטתה, לרבות השפעות צעדי המנע שננקטים על ידי גורמים בארץ ובעולם בקשר עם התפשטות נגיף הקורונה, ומכלול הגורמים שעשויים להשפיע על כך, כאשר שינויים ביחס לגורמים אלו, כפי שידועים לחברה במועד זה, עלולים להשליך באופן מהותי על הערכות החברה לעיל.

**10.13.1.** הקמת הנמלים החדשים מומנה עד למועד הדוח ממקורותיה העצמיים של החברה, מהלוואות בעיקר לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, מהנפקה לציבור של אגרות חוב בהיקף של כ-2.5 מיליארד ש"ח ממאי 2018 (לפרטים אודות הנפקת אגרות החוב, ראו ביאור 14 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה), מהנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים בהיקף של כ-400 מיליון ש"ח מפברואר 2019 (לפרטים אודות הנפקת ניירות הערך המסחריים ולפרטים אודות פרעון ניירות הערך המסחריים בפברואר 2020, ראו ביאור 11 לדוחות הכספיים השנתיים), מהנפקה לציבור על דרך של הרחבת סדרות אגרות חוב (ב' וג') של החברה בהיקף של כ-1.5 מיליארד ש"ח מדצמבר 2019 (לפרטים אודות הרחבת סדרות אגרות החוב, ראו ביאור 14 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה). יתרת עלות ההקמה תמומן ממקורותיה העצמיים של החברה, ויכול שתמומן גם על ידי גיוס אשראי (הנפקת אגרות חוב ואשראי בנקאי או אחר). בנוסף, לפרטים אודות הרחבת אגרות החוב (סדרה ב') של החברה מחודש אוקטובר 2020, ראו ביאור 14 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

#### **10.13.2. הסכמי ההקמה של הנמלים החדשים**

ביום 23.9.2014 נחתם הסכם להקמת "נמל הדרום" בנמל אשדוד בין החברה לבין חברת Pan Mediterranean Engineering Co. Ltd. ביום 6.1.2015 נחתם הסכם להקמת נמל המפרץ בנמל חיפה בין החברה לבין אשטרום שפיר הקמת נמל חדש בע"מ לרבות תוספות להסכמים אלו (לעיל ולהלן: **"הסכמי ההקמה"**, **"עבודות ההקמה"**, לפי העניין). להלן תיאור עיקרי התנאים של הסכמי ההקמה של נמל הדרום ונמל המפרץ (בסעיף זה, אלא אם כן נאמר אחרת, **"קבלן"** הינו הן קבלן ההקמה של נמל הדרום והן קבלן ההקמה של נמל המפרץ). יובהר כי הסכמי ההקמה נערכו במתכונת של הסכם FIDIC

שהינו הסכם "מדף" בינלאומי, המוכר כחוזה לביצוע עבודות קבלניות, שעל גבו נערכו שינויים בהתאם לצרכי הצדדים והפרויקט.

### אחריות קבלן

בהתאם להסכמים, הקבלן נושא באחריות על כל הנדרש לצורך ביצוע העבודות, בהתאם למפרטים ולתכניות שסופקו לקבלן על ידי החברה ובלוח הזמנים שסוכם. בכלל זה, הקבלן אחראי לשיטות הביצוע, לאספקת ציוד וחומרי גלם, כח אדם, תיאום ושיתוף פעולה עם צדדים שלישיים, בטיחות באתר, אספקת תשתיות לאתר והשגת כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות (למעט מספר אישורים ספציפיים הנקובים בהסכמים שהחובה להשיגם הינה על החברה).

הקבלן התחייב לעמוד בהוראות כל דין בקשר עם ביצוע ההסכם ובכלל זה, תשלום מסים, החזקה ברישיונות והיתרים, הקפדה על הוראות הבטיחות באתר, נקיטה בכל אמצעי סביר לשמירה על איכות הסביבה (בתוך ומחוץ לאתר), וכן מניעת רעשים, זיהומים והשפעות סביבתיות נוספות כתוצאה מפעילותו. כמו כן אחראי הקבלן להשגת כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, למעט אישורים סטטוטוריים מסוימים שבאחריות החברה.

במקרה בו הקבלן מהווה חברה ייעודית שהוקמה לצורך ביצוע הפרויקט, יהיו בעלי המניות אחראים ביחד ולחוד ישירות כלפי החברה.

### התמורה

המחיר החוזי במועד חתימת ההסכם, בהתבסס על התכנון המפורט שהוכן על ידי החברה, הינו כ-3.98 מיליארד ש"ח בנמל המפרץ וכ-3.3 מיליארד ש"ח בנמל הדרום. התמורה צמודה בחלקה למדד המחירים לצרכן ולשער החליפין של האירו, וכן בחלקה גם לשער החליפין של הדולר (בנמל הדרום). התמורה משולמת בשיטת "כמויות למדידה" המושתתת על מדידת כמויות עבודה שבוצעו בפועל לפי קצב ההתקדמות, בהתאם לכתב כמויות ומחירים ועל פי מדידות בשטח. בעקבות ביצוע התאמות ושינויים בתכנון ובשיטות ביצוע, חלו שינויים בסכום התמורה הכולל.

### לוח זמנים ופיצוי/בזנס

הקבלן יבצע את העבודות בהתאם ללוחות הזמנים ואבני הדרך שנקבעו בהסכם ובתוספות לו (ככל שיחתמו)<sup>53</sup>, כאשר קיימות עילות הקבועות בהסכם המקנות לקבלן זכאות להארכת לוחות הזמנים. בנמל הדרום, מועד המסירה של החלק הראשון של עבודות המילוי (שעם מסירתן המפעיל יוכל להתחיל בהקמת התשתיות שבאחריותו) נקבע למרץ 2019 ומועד סיום כלל עבודות ההקמה הוקדם בשנה ונקבע ליוני 2021 בתמורה לתשלום של סכום שאינו מהותי, המותנה בעמידת הקבלן באבני דרך שנקבעו.

בנמל המפרץ, מועד המסירה של החלק הראשון של עבודות המילוי (שעם מסירתן המפעיל יוכל להתחיל בהקמת התשתיות שבאחריותו) נקבע ליולי 2018 ומועד סיום כלל עבודות ההקמה הוקדם ב-

---

<sup>53</sup> ראו גם טבלה בסעיף 10.13 לדוח.

3.5 חודשים ונקבע ל-31 בדצמבר 2020 בתמורה לתשלום של סכום שאינו מהותי, המותנה בעמידת הקבלן באבני דרך שנקבעו. כאמור, עבודות ההקמה של נמל המפרץ הושלמו.

בהסכם נקבע מנגנון לפיצוי מוסכם במקרה בו הקבלן אינו עומד בלוחות הזמנים לביצוע, באופן שלמרבית אבני הדרך הקבועות בהסכם נקבע פיצוי מוסכם בגין כל יום של איחור במסירת אבן הדרך, כאשר סכום הפיצוי הכולל המקסימלי לא יעלה על 10% מהתמורה החוזית. לגבי חלק מאבני הדרך נקבע כי עמידה באבן דרך מאוחרת יותר תזכה את הקבלן בהשבה של הפיצוי המוסכם בגין אבן הדרך שבגינה נגבה פיצוי מוסכם. מנגד, בגין השלמת אבני דרך מסוימות לפני המועד הקבוע בהסכם, יהיה הקבלן זכאי לתמורה נוספת מעבר לזו שנקבעה בהסכם, בסכומים שנקבעו בהסכם ביחס לאותן אבני דרך, סכומים שאינם מהותיים לחברה.

#### ערבות ביצוע

על הקבלן להעמיד ערבות ביצוע בנקאית בהיקף של 10% מהיקף התמורה החוזית, אותה רשאית החברה לחלט בכל מקרה של הפרת ההסכם.

#### המחאת זכויות

החברה תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה נשוא ההסכם ככל שאין בכך משום פגיעה בזכויות הקבלן ואולם הקבלן רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו רק בכפוף לקבלת הסכמת החברה מראש ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה. שינוי שליטה בקבלן (כהגדרתו בהסכם), לא יתבצע ללא אישור החברה.

#### המהנדס

החברה תמנה מהנדס, שלו מוקנות סמכויות שונות לרבות ניהול הפרויקט. בהסכם נקבעו הוראות הנוגעות להאצלת סמכויות המהנדס לעוזריו, הגדרת היחסים בינו לבין הקבלן, החלפת המהנדס ועוד.

#### התחייבויות החברה

במסגרת ההסכם, התחייבה החברה לספק לקבלן כמות מסוימת של אבן ושל אנטיפריז (קוביות בטון) המשמשים להקמת שוברי הגלים, וכן לשאת בדמי הניטול כלפי חברות הנמל, דמי התשתית ודמי ההשבה, בהתאם להוראות צו שירותי נמל, עבור רשימה סגורה של פריטים ובהיקף קבוע מראש אשר ייטענו או ייפרקו על ידי הקבלן בנמלי העבודה שבאתרי ההקמה. עוד נקבע כי במקרה של גילוי ממצאים ו/או עתיקות, יהיה הקבלן זכאי להוצאות הישירות שנגרמו לו (ככל שנגרמו) ולהארכת לוחות הזמנים לביצוע העבודה (ככל שנגרם עיכוב כאמור).

#### תקופת בדק וערבות בדק

לאחר מסירת העבודות וקבלתן על ידי החברה בהתאם למפורט בהסכם, חלה על הקבלן אחריות לפגמים בעבודות למשך תקופת בדק בת שלוש שנים ממועד מסירת העבודות, אשר תובטח בערבות בנקאית בסכום השווה ל- 5% ממחיר החוזה. הקבלן יישא בעלות ביצוע העבודות בתקופת הבדק, ובלבד שהפגם המתקן במסגרתן נגרם עקב חומרים אותם סיפק הקבלן או עקב הפרה של הקבלן של איזו מהתחייבויותיו על פי הוראות ההסכם. החברה תהיה זכאית להארכת תקופת הבדק עבור העבודות או חלקן המהותי, ככל שנמצא בהן פגם המונע את השימוש בהן למטרות לשמן בוצעו, עד לשנתיים מתום



תקופת הבדק הראשונית. ככל שהקבלן אינו עומד בהתחייבויותיו בתקופת הבדק, זכאית החברה (א) לבצע את העבודות בעצמה או באמצעות קבלן אחר, ולהיפרע מהקבלן עבור העלויות הסבירות שתגרמנה לה בקשר עם האמור, בתוספת תקורה בשיעור שנקבע בהסכם, או (ב) להורות למהנדס להחליט על הפחתת מחיר החוזה, או (ג) אם הפגם מונע באופן מהותי את השימוש בתוצרי העבודה - לבטל את ההסכם (כולו או חלקו), ולהיפרע מהקבלן עבור התשלום בגין תוצרי העבודה כאמור בתוספת עלויות מימון. כמו כן, ובהתאם לאמור לעיל, עם סיום עבודות הקמת נמל המפרץ, החברה פועלת להתחלת תקופת הבדק ולהחלפת ערבות הביצוע לערבות בדק.

#### השהיית ההסכם על ידי החברה

המהנדס רשאי להורות על השהיית העבודות, כולן או חלקן. במקרה בו הושהו העבודות כאמור, שלא בגין הפרה של הקבלן, זכאי הקבלן לתשלום העלויות הישירות שנגרמו לו עקב ההשהיה לרבות הוצאות בלתי נמנעות שנגרמו עקב ההשהיה ולהארכת לוחות זמנים. ככל שההשהיה של כלל העבודות עלתה על 180 יום, והעבודות אינן מחודשות לבקשת הקבלן בתוך 28 יום, רשאי הקבלן לתת הודעת ביטול.

#### ביטול ההסכם על ידי החברה

החברה תהא רשאית לסיים את התקשרותה עם הקבלן בהודעה מראש, במקרה של (א) הפרה מהותית של ההסכם מצד הקבלן; (ב) מסירת מצג מטעה במסגרת ההסכם או אישור המונפק במהלך ביצוע העבודות; (ג) אי הגשת אישור או הסכמה אותם נדרש הקבלן להשיג במסגרת ביצוע העבודות; (ד) אי חידוש או מילוי ערבות בנקאית כנדרש בהסכם.

לאחר סיום ההסכם החברה תהא רשאית להמשיך בביצוע הפרויקט בעצמה או באמצעות אחר מטעמה ולתבוע את נזקיה מן הקבלן, ובכלל זה את ההפרש בין עלות סיום העבודות שהייתה משולמת לקבלן בהתאם להוראות ההסכם לבין עלות סיום העבודות באמצעות קבלן חלופי עמו תתקשר לאחר ביטול ההסכם. המהנדס יקבע מהו ערך העבודות אותן השלים הקבלן עד למועד הביטול, והחברה תשלם לקבלן את סך העבודות כאמור בניכוי נזקיה כמפורט לעיל.

בנוסף, החברה תהא רשאית לסיים את הסכם ההקמה בכל מקרה ולפי שיקול דעתה בכפוף למתן הודעה מראש. במקרה כאמור יהיה הקבלן זכאי לקבל תשלומים על פי המפורט בהסדר הביטול בנסיבות של כוח עליון, כמפורט להלן.

#### סיום מוקדם על ידי הקבלן

הקבלן יהא רשאי לסיים את הסכם ההקמה, בכפוף למתן הודעה מראש, בין היתר במקרה שהמהנדס לא הנפיק לקבלן אישור לתשלום בתוך הזמן הנקוב בהסכם מהמועד בו התקבל הדוח הרלבנטי מטעם הקבלן, במקרה שהחברה לא שילמה תשלום בתוך התקופה הנקובה בהסכם מהמועד בו מחויבת החברה לבצע את התשלום; ובמקרה של הקפאה מתמשכת של הפרויקט המשפיעה על כל המשך העבודות בפרויקט, ובלבד שההפרות כאמור לא תוקנו בתקופת מתן ההודעה מראש.

במקרה של ביטול ההסכם כאמור, יהיה הקבלן זכאי לתשלומים כפי שהיה זכאי במקרה של ביטול מטעמי נוחות על ידי החברה כמפורט לעיל שלא עקב הפרה, וכן לתשלום בשיעור 2% מהתמורה שהייתה אמורה להיות משולמת לקבלן, אלמלא בוטל ההסכם, במהלך תקופה של 12 חודשים ממועד הביטול. זכותו של

הקבלן לסיים את ההתקשרות והזכויות המוקנות לו כמפורט לעיל יהיו התרופות היחידות והבלעדיות להן יהיה זכאי הקבלן במקרים שפורטו לעיל.

#### אחריות לנזק, שיפוי וביטוח

הקבלן התחייב לשפות את החברה, עובדיה ונציגיה בגין כל תביעה, נזק, הפסד והוצאה בקשר עם נזקי גוף, מחלות או מוות שנגרמו עקב או במהלך העבודות אלא אם מקרה כאמור אירע עקב מעשה מכוון של החברה, וכן בגין נזק לרכוש, ככל שנגרם עקב או במהלך ביצוע העבודות על ידי הקבלן, אלא אם מקרה כאמור אירע באופן ישיר עקב פעולה של החברה.

החברה תשפה את הקבלן בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו לו כתוצאה מפגיעת גוף, מחלה או מוות, ככל שאלו נגרמו עקב מעשה מכוון של החברה והם אינם כלולים בפוליסת הביטוח כמפורט בהסכם. כמו כן החברה תשפה את הקבלן בגין כל אירוע אשר על פי הוראות ההסכם רשאי הקבלן להחריגו מהיקף הביטוח.

כל צד יהיה אחראי לצד השני לנזק ישיר בלבד, ולא יהיה אחראי לנזקים עקיפים, נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים וכיו"ב. סך אחריות הקבלן לא יעלה על גובה התמורה החוזית כפי שהייתה במועד הגשת הצעת הקבלן למכרז על פי כתב הכמויות. על אף האמור, חובות שיפוי המפורטות במסגרת ההסכם לא תיספרנה לצורך מגבלת האחריות ולא תכללנה במסגרתה.

על הקבלן לרכוש פוליסות ביטוח על פי המפורט בהסכם.

החברה נושאת בסיכונים הקשורים בשימוש באתר העבודות על ידי החברה ובתכנון שבוצע על ידי החברה, בכפוף לחובת הקבלן לבדוק התכניות כמפורט לעיל.

#### כח עליון

בין האירועים היכולים להיחשב ככוח עליון, בכפוף לכך שלא ניתן היה להימנע מתוצאותיהם, נמנים מלחמה, טרור, פיצוצים ואסונות טבע. האירועים אשר לא ייחשבו כאירוע כוח עליון כוללים שביתות, מהומות ואירועי טרור שאינם פוגעים באופן פיזי בעבודות ההקמה או מונעים באופן פיזי את ביצוען, וכן גלים גבוהים ותנאי ים קשים שלא נגרמו עקב אסון טבע.

ככל שצד היה מנוע מלבצע מחויבויותיו על פי ההסכם עקב אירוע של כח עליון, כמוגדר בהסכם, יהיה אותו צד פטור מביצוע התחייבויותיו בכפוף לתנאים הנקובים בהסכם אך למעט התחייבות לביצוע תשלום. במקרה האמור, הקבלן יהיה זכאי להארכת לוחות הזמנים לביצוע העבודות ככל שנגרם לו עיכוב ובמקרים מסוימים גם להוצאות הישירות שנגרמו לו עקב אירוע כוח עליון. כל צד יהיה זכאי לבטל את ההסכם, בהודעה מוקדמת, במקרה בו אירוע כוח עליון גרם להפסקת העבודות למשך 84 ימים רצופים או לתקופה מצטברת של 140 יום.

במקרה של ביטול יהיה הקבלן זכאי לקבל את התשלומים המפורטים להלן: (א) תשלום עבור עבודות שבוצעו ולא שולמה תמורה בגינן; (ב) עלות חומרים שהוזמנו וסופקו לחברה או שהקבלן מחויב לקבלם. חומרים כאמור יועברו לבעלות החברה; (ג) כל הוצאה סבירה אחרת שהוצאה על ידי הקבלן עד למועד

הביטול כחלק מביצוע והשלמת העבודות; (ד) עלות פירוק המבנים הזמניים באתר; ו-(ה) עלות השבת צוות העובדים הזר למקום מושבו לפני המועד המתוכנן.

#### יישוב סכסוכים

בהסכם נקבע כי מחלוקות בין הצדדים תתבררנה בבית המשפט המתאים בתל אביב ובהתאם לדין הישראלי. עוד יצוין בהקשר זה כי ביום 2.4.2020 נחתמה בין החברה לבין קבלן הקמת נמל המפרץ תוספת להסכם ההקמה אשר במסגרתה נקבע, בין היתר, כי הקבלן מוותר כלפי החברה על חלק מטענותיו בנוגע לעבודות בפרויקט ההקמה זאת כנגד הקטנת גובה ערבות הביצוע.

#### נמל הדרום - נוהלי פעילות ביטחונית

להתחייבות החברה כלפי משרד הביטחון בקשר להסדרת נהלי תיאום ביטחוני בנמל הדרום ראו סעיף [21.12](#) לדוח. יצוין כי הקבלן התחייב למלא אחר הנוהל האמור, וכן חתם ישירות מול משרד הביטחון על כתב התחייבות דומה לצורך שיפוי במקרה של הפרעה לפעילות הביטחונית עקב אי עמידה בהוראות הנוהל. אי עמידה מצד הקבלן בהתחייבות זו תשית עליו חובה לשלם פיצוי מוסכם לחברה בגובה 3 מיליון ש"ח. בנוסף, נקבע כי החברה תשפה את הקבלן בגין עיכובים שייגרמו לו עקב פעילות ביטחונית, על פי סכומים שנקבעו מראש בהסכם.

המידע המפורט לעיל בדבר תקופת ביצוע הפרויקטים והתשלום בגינם הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומבוסס על הערכות החברה על בסיס תנאי המכרז והסכמי ההקמה (על תוספותיהם) במועד זה. עם זאת, המידע האמור עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה מן הצפוי (אף באופן מהותי), היה ויחולו שינויים בשל גורמים שאינם תלויים בחברה, ובכלל זה שינוי במועדי ביצוע הפרויקט וכן שינויים בהיקף העבודות בקשר עם הפרויקט וכיו"ב או במקרה שהחברה תשנה בהסכמה עם הקבלן או המפעיל את מועדי ההקמה או ההפעלה.

#### 10.13.3 תפעול הנמלים החדשים

- (א) למפעילים הוענקו כתבי הסמכה על ידי השרים להסמכתם כתאגידי מורשים. בהתאם לכתבי ההסמכה, תחילת תקופת ההסמכה הינה ביום הודעת מנהל רספ"ן כי נתקיימו תנאים מסוימים כמפורט בכתב ההסמכה ונספחיו, והיא תמשך 24 שנים ו-11 חודשים. בהתאם לכתבי ההסמכה, על המפעילים החובה לקיים את ההסכמים עם החברה, וכן החובה להעביר לחברה נתונים לצורך מילוי תפקידה לפי החוק.
- (ב) דמי השימוש שישולמו לחברה בגין הפעלת הנמלים החדשים נקבעו בהסכמים בין החברה לבין כל אחד מהמפעילים, כאשר דמי השימוש המשתנים נקבעו במנגנון שונה מזה שקיים כיום לגבי דמי השימוש מחברות הנמל חיפה ואשדוד, כמפורט להלן:

| נמלים חדשים         |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| דמי שימוש רכיב קבוע | סכום קבוע למ"ר, שנקבע בהסכם בין החברה לבין המפעילים. |
| דמי שימוש משתנים    | מחיר למכולה.                                         |

|                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>מטען בצובר או כלי רכב - בהתאם למחיר שייקבע במשא ומתן וכל עוד לא הוסכם - עד לשיעור מהכנסות המפעיל עד לתקרת שיעור שנקבעה בהסכם.</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

להערכת החברה, הפעלת הנמלים החדשים תביא לגידול בהכנסות החברה. הערכה זו הינה מידע צופה פני עתיד המתבסס על ההסכמים עם המפעילים שלפיהם החברה תקבל דמי שימוש רכיב קבוע בגין הנמלים החדשים, וכן דמי שימוש משתנים שאינם נקבעים בחקיקה אלא בהתאם להסכם עם המפעיל הקבוע מחיר למטען, כאמור לעיל. הערכה זו עשויה שלא להתממש במקרה שהמפעילים לא יקבלו את השטחים להפעלת הנמלים החדשים. הגידול בהכנסות עשוי להתקזז במקרה של מתן הנחות לתעריפים (לאור כך שהתעריפים הקבועים בצווים הינם תעריפים מרביים, ולפיכך ניתנים לשינויים בגבולות הקבועים בצווים).

בנוסף, להערכת החברה, להפעלת הנמלים החדשים תהיה השפעה חיובית על רווח החברה לפני פחת והפחתות, אולם לאור היקף ההשקעות והפחת, בשנות ההפעלה הראשונות (ובפרט בטרם מסירת מלוא השטחים למפעילים), הפחת יעלה על דמי השימוש רכיב קבוע כך שההשפעה של הפעלת הנמלים החדשים על הרווח הנקי לא תהיה מהותית באותן שנים. הערכת החברה הינה מידע צופה עתיד המתבסס על היקף ההשקעות הצפוי בהקמה של הנמלים החדשים והוא עשוי שלא להתממש, בין היתר, במקרה שתחול הרעה מהותית בהיקף הסחר הנמלי.

#### (ג) הסכמי התפעול

בחודש מאי 2015 התקשרה החברה בהסכם עם חברת SIPG Bayport Terminal Co., Ltd ("SIPG") או "**מפעיל נמל המפרץ**") המוחזקת במלואה, בעקיפין, על ידי Shanghai International Ports Group) Ltd (שלמיטב ידיעת החברה הינה המפעילה של רוב המסופים של נמל שאנגחאי) להפעלת נמל המפרץ ובהסכם עם חברת Hadarom Container Terminal, Ltd. המוחזקת על ידי TIL- Terminal Investment Limited SA (שלמיטב ידיעת החברה הינה מפעילה גלובלית של מסופי מכולות), להפעלת נמל הדרום (בסעיף זה, אלא אם כן נאמר אחרת, "**מפעיל**" הינו הן מפעיל של נמל הדרום והן מפעיל של נמל המפרץ).

על פי ההסכמים, המפעיל של כל נמל אחראי, בין היתר, לתכנון, מימון וביצוע עבודות ההמשך לעבודות ההקמה, לרבות ריצוף שטח המסוף ושער הכניסה, ביצוע עבודות חשמל, רכש ציוד ומערכות, תפעול ותחזוקה שוטפים של תשתיות ומבנים במסופי הנמל וכן בשלב ההפעלה המסחרית לתפעול הנמל. כל אחד מההסכמים נחתם לתקופת הפעלה של 24 שנים ו-11 חודשים.

המפעיל יפעל על פי כתב הסמכה, בהתאם לחוק רספ"ן, ויבצע את העבודות בהתאם לכל דין. כמו כן המפעיל הוא האחראי הבלעדי לקבלת כל האישורים הנדרשים לקיום התחייבויותיו לפי ההסכם, למעט אישורים אשר צוין במפורש כי נמצאים באחריות החברה.

#### התחייבויות החברה

על החברה למסור את השטח למפעיל במועדים הקבועים לכך בהסכם התפעול ועל פי תנאיו. החברה אחראית ליצירת תשתית לחיבור אתרי הנמלים לתשתיות חשמל, תקשורת, מים וביוב. עוד

אחראית החברה לספק למפעיל שירותי מחלקת ים כמפורט בהסכם, באופן ישיר או באמצעות קבלן משנה מטעמה<sup>54</sup>.

#### פיצוי מוסכם למפעיל

המפעיל יהיה זכאי לפיצוי מוסכם כמפורט בהסכם במספר מקרים: (א) החברה איחרה במסירת השטחים למפעיל<sup>55</sup>. הפיצוי המוסכם לעניין זה הוגבל בתקרה בהתאם לשנה בה ניתן (עד לתקרה של 40 מיליון ש"ח בשנה השלישית של האיחור, כאשר לאחר מכן רשאי המפעיל לבטל את ההסכם); (ב) עד למועד הקבוע בהסכם ההפעלה לא תהיה גישה ממערכת הכבישים לשער הכניסה לנמל. הפיצוי המוסכם לעניין זה הוגבל לסך של 40 מיליון ש"ח לכל שנת עיכוב. עד לקיומה של גישה כאמור, לא תחול חובה על המפעיל לשלם את תשלומי הבסיס (כהגדרתם להלן); (ג) עד למועד הקבוע בהסכם לא תועמד תשתית רכבתית בשטח המסוף. במקרה זה החברה תהיה רשאית, על בסיס שיקול דעתה הבלעדי, לשנע על חשבונה מכולות עבור המפעיל משטח המסוף לבין מסוף רכבת קיים או לשלם למפעיל סכום קבוע עבור כל מכולה ששונעה בפועל מהמסוף למסוף רכבת קיים עד לסכום מצטבר של 4 מיליון ש"ח לשנה.

#### השלמת העבודות וקבלת אישורי הפעלה

על המפעיל להשלים את עבודותיו בכל אחד מהשטחים שנמסרו לחזקתו בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בהסכם, ולקבל מהחברה אישור הפעלה, אשר יינתן בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם. ככל שהמפעיל לא הצליח לקבל אישור הפעלה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בהסכם, החברה תהא זכאית לפיצוי מוסכם כמפורט בהסכם. בהתאם להסכמי התפעול, הפעלת הנמלים החדשים תיעשה בשני שלבים, כאמור בסעיף 10.13 לדוח. מסירת שטחי שלב ב' למפעיל תיעשה כתלות בהיקף כלל המכולות המנוטלות בנמלי ישראל, כאשר בהסכם נקבעו מדרגות של ההיקף המינימלי, באופן שבמדרגה התחתונה רשאי המפעיל לבקש לקבל את שטחי שלב ב' ואלו יימסרו לו בכפוף לאישור השרים, ובמדרגה העליונה, חייב המפעיל לקבל את שטחי שלב ב', על פי הנחית החברה ובהתאם להנחית השרים.

#### בטיחות ואבטחה

המפעיל התחייב להפעיל את הנמל תוך הקפדה על הביטחון והבטיחות ובהתאם לחוק, לצווים ולהוראות רלוונטיות של גורמים מוסמכים. ככל שהמפעיל יידרש על ידי רשות מוסמכת להכין תשתית אבטחה וטכנולוגיה לנמל, והעלויות של יישום התכנית יעלו על סכום הנקוב בהסכם, יהיה המפעיל רשאי לבקש מהחברה החזר בסכום של 75% מכל סכום שיידרש לשלם מעבר לסכום האמור. כל אחד מהמפעילים התחייב לצייד את הנמל בכל הציוד הנדרש על מנת לאחסן ולטפל בסוגים שונים של מכולות באופן יעיל ובטיחותי ובהתאם להוראות החוק הרלוונטיות.

<sup>54</sup> לפרטים אודות העברת מחלקות הים של חברת נמל חיפה ושל חברת נמל אשדוד לחברה, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים.

<sup>55</sup> לעניין זה, יצוין כי אי עמידה של קבלן ההקמה הרלוונטי באבני הדרך שנקבעו בהסכם הרלוונטי, יזכה את החברה בפיצוי מוסכם בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם כאמור בסעיף 10.3.2 לדוח. בהתאם, ביחס לרכיב של איחור במסירת שטחים כאמור למפעיל, מעריכה החברה כי למועד הדוח לא קיימת לה חשיפה מהותית.

### שיפור והגדלה עתידיים של קיבולת הנמל

כל אחד מהמפעילים התחייב כי ינקוט בכל הפעולות הנדרשות לוודא שהנמלים יהיו ערוכים לטיפול גם באניות בגודל EEE והתחייב במועדים הקבועים בהסכם להציב בנמל מנופי גשר (Ship to Shore Cranes) ומנופי שער (Yard Cranes).

ככל שמי מהמפעילים יהיה מעוניין להגדיל את קיבולת הנמל או לשפר את השירות באמצעות רכישת מנופי גשר (Ship to Shore Cranes) חדשים או שדרוג מנופי גשר הקיימים ובאופן שההשקעה תוכר על ידי החברה לצורך חישוב "שווי השוק" של הפרויקט בתום תקופת ההסכם, יהיה רשאי, בתום חמש עשרה שנים מיום הנפקת אישור ההפעלה עבור השטח הראשון, לפנות אל החברה בבקשה כי תכיר במנופים אלו כ"מנופים מאושרים". היה והחברה תכיר במנופים כ"מנופים מאושרים" כאמור, יתווסף שווי המנופים הללו, כאשר הוא מופחת בהתאם להוראות ההסכם, לחישוב "שווי השוק" של הפרויקט.

### תחזוקה

המפעיל אחראי על תחזוקה שוטפת ומניעתית של מתקני הנמל, לרבות התשתיות והציוד, למעט המטלות שבאחריות החברה כמפורט בהסכם. לבקשת החברה ולכל הפחות אחת לשלוש שנים, המפעיל ישכור חברה חיצונית לעריכת בדיקת סקר פרטנית של כל הציוד והמתקנים, הרציפים והמנופים המשמשים את המפעיל ויפעל לתיקון הליקויים ככל שנמצאו כאלו בבדיקה. העתק מתוצאות הבדיקה יימסר לחברה.

### פעולות תחזוקה באחריות החברה

החברה אחראית על תחזוקת תעלת הכניסה לנמל, תחזוקת עומק המים לצד הרציפים, ביצוע עבודות חפירה תחזוקתיות כדי להמשיך ולאפשר לאניות מסוג EEE לעשות שימוש בשירותי הנמל, וכן אחראית לתיקון שקיעות המונעות ממנופי הרציף לנוע בבטחה לאורך הרציף, או למציאת פתרון חלופי מוסכם אחר, ולשם כך, לבצע במועדים הקבועים בהסכם, סקר לבחינת שקיעת המסילות עליהן נעים מנופי הרציף. היה ופעולותיה התחזוקתיות של החברה כאמור אורכות למעלה מתקופה הנקובה בהסכם, תשלם החברה למפעיל פיצוי מוסכם בסכום הקבוע בהסכם עבור כל יום עיכוב ובלבד שהעיכוב האמור אינו תוצאה של מעשה או מחדל של המפעיל.

### חישוב התמורה

המפעיל ישלם לחברה תשלום קבוע בסכום הנקוב בהסכם עבור כל מ"ר שנמסר למפעיל (להלן: "תשלום הבסיס") וכן תשלום עבור כל פעולה של פריקת או טעינת מכולה, על פי התעריפים הקבועים בהסכם ההפעלה. עבור טיפול במטען שאינו מכולה ייקבע תעריף מוסכם בין החברה ובין המפעיל. החברה זכאית לדרוש מהמפעילים לגבות עבורה תשלומים המגיעים לחברה מכח צו שירותי נמל, שיועברו ישירות לחשבונה של החברה. למועד הדוח, אין בכוונת החברה לממש זכותה זו ואולם ככל שתממשה, תשלם החברה למפעילים דמי גבייה בגובה 0.5% מסך התשלומים שייגבו. בנוסף, יעבירו המפעילים לחברה תשלומים המגיעים למדינת ישראל, ככל שנדרש עפ"י חוק, לרבות חוק רספ"ן.

## בטוחות

במהלך תקופת טרום הפעלת הנמל, ידאג המפעיל להעמדה של ערבות בנקאית בסכום של 40 מיליון ש"ח לטובת החברה להבטחת ביצוע התחייבויותיו.

כמו כן, תועמד ערבות חברה על ידי בעל המניות השולט במפעיל להבטחת ביצוע התחייבויותיו של המפעיל עד לסכום של 25 מיליון ש"ח. עם קבלת אישור ההפעלה, תוחלף ערבות זו בערבות בנקאית חלופית בגובה סכום השווה לתשלום הבסיס החודשי עבור כל מ"ר בו עושה המפעיל שימוש למשך תקופה של 18 חודשים. סכום הערבות יתעדכן טרם העברת כל שטח לרשות המפעיל כך שישקף את שטח הנמל (במ"ר) העומד לרשות המפעיל בכל עת.

במקרה של חילוט הערבות הבנקאית או חלק ממנה על ידי החברה, עקב הפרה, הן בתקופת טרום ההפעלה והן במהלך תקופת ההפעלה, תועמד לחברה ערבות בנקאית חלופית או שיושלם הסכום שחולט, עד לגובה מקסימלי של 200% מסכום הערבות המקורי.

## שעבוד נכסים

המפעיל אינו רשאי לשעבד איזו מזכויותיו מכוח ההסכם, ללא קבלת אישורה של החברה. עוד נקבע כי שעבוד מנופי ה-STTS כפוף לקביעת מנגנון שיאפשר לחנ"י לרכוש את המנופים חלק מימוש השעבוד<sup>56</sup>.

## מסים ואגרות

המפעילים יהיו אחראים לתשלום המסים והאגרות החלים על שטחי הנמל לגביהם נתקבלו אישורי הפעלה החל ממועד קבלת אישור ההפעלה הרלוונטי. כמו כן, יהיו המפעילים אחראים לתשלום מכס ומיסי ייבוא בגין כל ציוד וטובין שייבאו. החברה אחראית לתשלום היטלי השבחה, ככל שיוטלו, בגין זכויות בניה עתידיות עד למקסימום של 9,500 מ"ר. המפעילים יהיו אחראים לתשלום יתרת היטלי השבחה, ככל שיהיו כאלה. לפרטים בדבר דרישות תשלום היטלי השבחה והיטלי פיתוח בנמל הדרום ובנמל המפרץ ובדבר עתירה מנהלית שהגישו החברה והמפעיל לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, ראו ביאור 16 לדוח הכספיים השנתיים.

## אחריות, שיפוי וביטוח

המפעיל ישפה את החברה ואת כל הפועל מטעמה, בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מפציעת גוף או מוות, אובדן או נזק לרכוש, אובדן או נזק לחומרים או ציוד המשמשים את המפעיל בקיום התחייבויותיו תחת ההסכם, ואשר נגרמו עקב מעשה, מחדל או הפרה של איזו מהתחייבויותיו של המפעיל מכוח ההסכם או הדין. בנוסף, על המפעיל לרכוש פוליסות ביטוח כמפורט בהסכם.

<sup>56</sup> יצוין כי החברה אישרה למפעיל נמל הדרום ליצור שעבודים לטובת מממנים, כאשר במסגרת אגרות החוב של השעבודים נקבע כי: מימוש השעבוד יעשה בכפוף, בין היתר, לאישור החברה; נקבע מנגנון ייעודי למנופי ה-STTS במסגרתו ניתנה לחברה זכות לרכוש את המנופים בהתאם למנגנון מוסכם וזאת חלק מימוש השעבוד; מימוש זכויות בר הרשות שהוענקו למפעיל במסגרת הסכם ההפעלה יעשה רק כחלק מהליך מינוי גוף חליף (ככל שיאושר גוף חליף כאמור על ידי חנ"י על פי הוראות הסכם ההפעלה).

### המחאת זכויות

המפעיל אינו רשאי להעביר או לשעבד איזו מזכויותיו מכוח ההסכם, ובעלי המניות במפעיל אינם רשאים להעביר או לשעבד מניותיהם במפעיל או להעביר השליטה במפעיל ללא קבלת אישורה של החברה. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, ככל שהמפעיל יבקש לשעבד לגורם שלישי את מנופי הגשר שבבעלותו המוצבים בנמל, תנאי הכרחי (אך לא יחיד) לקבלת אישור החברה יהיה שהמפעיל ישיג את כל האישורים הנדרשים לכך על פי חוק ובכפוף לכך שהחברה תהיה רשאית לרכוש את המנופים במקרה של מימוש השעבוד.

### כוח עליון

בנסיבות של כח עליון שאינו בשליטת צד להסכם ואשר לא ניתן היה לחזותו במועד הגשת ההצעות למרכזי הסכמי התפעול, לרבות מלחמה, מהפכה, טרור ואסונות טבע (שביתות, גלים גבוהים ותנאי ים קשים לא ייחשבו כאירועי כח עליון), יהיו הצדדים פטורים מביצוע התחייבויותיהם המושפעות מכוח עליון (למעט התחייבויות לתשלום) והמפעיל יהיה זכאי להארכת לוחות הזמנים כמפורט בהסכם.

### ביטול ההסכם

כל אחד מהצדדים יהיה זכאי לבטל את ההסכם במידה והוא מושפע מאירוע כוח עליון במשך תקופה מצטברת של 270 ימים במהלך תקופת ביצוע העבודות (טרם תקופת ההפעלה); או תקופה מצטברת של 270 יום במהלך 24 חודשים רצופים בתקופת ההפעלה. בנוסף, ההסכם יהיה ניתן לביטול על ידי מי מהצדדים ככל שהחברה מתעכבת במסירת שטח לחזקתו של המפעיל למשך תקופה של 24 חודשים רצופים מן המועד בו היה מיועד להימסר לחזקתו של המפעיל וכן ככל שהחברה מתעכבת בהעמדת הכביש לשימוש של המפעיל למשך תקופה של 24 חודשים רצופים מן המועד בו היה מיועד לעמוד לשימוש של המפעיל.

### ביטול ההסכם על ידי החברה

החברה רשאית לבטל את ההסכם בהודעה מראש, בין היתר, בקרות האירועים המפורטים להלן: (א) הפרה מהותית או מתמשכת של ההסכם על ידי המפעיל; (ב) מסירת מצג מטעה על ידי המפעיל במסגרת ההסכם או אישור המונפק במהלך ביצוע העבודות; (ג) אי השגה או ביטול של אישור או הסכמה אותם נדרש המפעיל להשיג במסגרת ביצוע העבודות; ו-(ד) במקרה בו נערך שינוי בשליטה במפעיל ללא קבלת אישורה של החברה. במקרה בו שלחה החברה הודעת ביטול למפעיל, יהיו רשאים המממנים (לפרטים בעניין אישור החברה למפעיל נמל הדרום ליצור שעבודים לטובת מממנים, ראו הערת שוליים 56 לעיל) להודיע לחברה על רצונם למנות גוף חליף אשר מינויו יהיו כפוף לאישור החברה ולהשגת כל האישורים הנדרשים.

### פיצוי במקרה של ביטול ההסכם

במקרה בו בוטל ההסכם על ידי החברה בגין אחת העילות המנויות בהסכם טרם הנפקת תעודת אישור ההפעלה ביחס לשטח הראשון שאמור להימסר לחזקת המפעיל, ישלם המפעיל לחברה פיצוי בסכום השווה ל-150 מיליון ש"ח. בנוסף, החברה תפצה את המפעיל בגין עלויות והוצאות



ששולמו על ידו במסגרת ביצוע העבודות למעט עלויות מימון, הוצאות תקורה ורווחים של המפעיל. סכום הפיצוי המגיע לחברה מהמפעיל יקוזז מסכום הפיצוי המשולם למפעיל.

במקרה בו בוטל ההסכם על ידי החברה בגין אחת העילות המנויות בהסכם לאחר הנפקת תעודת אישור ההפעלה ביחס לשטח הראשון שנמסר לחזקת המפעיל, החברה תשלם למפעיל סכום השווה לשווי שוק לפי הגדרתו בהסכם בניכוי כל הנזקים אשר נגרמו לחברה. מובהר כי נזקים כאמור כוללים גם עלויות בגין החלפת המפעיל.

במקרה בו בוטל ההסכם על ידי מי מהצדדים עקב עיכוב מצד החברה במסירת שטח לחזקת המפעיל או העמדת כביש לשימוש כמחויב בהסכם, החברה תפצה את המפעיל בגין עלויות והוצאות ששולמו על ידו במסגרת ביצוע העבודות בניכוי: (א) 85% מסכום הפיצויים המוסכמים ששולמו למפעיל בגין העיכוב האמור; ו-(ב) עלויות מימון, תקורות ורווחים של המפעיל. להחזר עלויות והוצאות להן זכאי המפעיל בנסיבות אלו יתווספו 4 אחוזים, לכל שנה, החל מהיום בו עלויות והוצאות אלו שולמו בפועל על ידי המפעיל ועד ליום בו פיצתה החברה את המפעיל. על אף האמור לעיל, ככל וההסכם בוטל עקב איחור מצד החברה במסירת שטח והחברה טרם מסרה לחזקתו של המפעיל שטח כלשהו, אזי 85% מסכום הפיצויים המוסכמים ששולמו למפעיל בגין העיכוב האמור לא ינוכו מהעלויות והוצאות ששולמו על ידי המפעיל במסגרת ביצוע העבודות.

במקרה בו ההסכם בוטל על ידי מי מהצדדים עקב אירוע של כוח עליון, טרם הנפקת תעודת אישור ההפעלה ביחס לשטח הראשון שאמור להימסר לחזקת המפעיל, החברה תפצה את המפעיל בגין עלויות והוצאות ששולמו על ידו במסגרת ביצוע העבודות בניכוי: (א) 85% מסכום הפיצויים המוסכמים ככל ששולמו למפעיל בגין עיכוב מצד החברה במסירת שטח לחזקת המפעיל או העמדת כביש לשימוש; ו-(ב) עלויות מימון, הוצאות תקורה ורווחים של המפעיל. במקרה בו ההסכם בוטל על ידי מי מהצדדים עקב אירוע של כוח עליון, לאחר הנפקת תעודת אישור ההפעלה ביחס לשטח הראשון שנמסר לחזקת המפעיל, החברה תשלם למפעיל 90% משווי השוק של "הפריטים הנבחרים" (ציוד ונכסים בשטח הנמל שהמפעיל עושה בהם שימוש לצורך תפעול הנמל שהחברה הודיע למפעיל כי ברצונה להעביר לרשותה בתום ההסכם) ובהתאם להוראות ההסכם.

#### יישוב מחלוקות

כל מחלוקת הנובעת מההסכם תופנה למנכ"ל החברה ולמנכ"ל המפעיל אשר ינסו ליישבה. היה ולא עלה בידם ליישב את הסכסוך תוך 14 ימים, אזי ככל והמחלוקת נסובה סביב נושאי תכנון ובניה, יפנו הצדדים לבוררות בהתאם להוראות ההסכם. יתר המחלוקות תופנינה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב אשר תהא לו הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים ועל ההסכם יחולו דיני מדינת ישראל.

#### פעילות ביטחונית בסמוך לנמל הדרום ופיצוי מוסכם

בשל סמיכות נמל הדרום לשטח צבאי, מחויב מפעיל נמל הדרום בעת ביצוע פעילות ביטחונית, לנהוג על פי נוהל תיאום מול משרד הביטחון, הכולל, על פי הצורך, השבתה של פעילות הנמל. היה והמפעיל נאלץ להשבית פעילותו (הן בתקופת ביצוע עבודות ההקמה והן בתקופת התפעול) עקב פעילות ביטחונית כאמור, יהא המפעיל זכאי לפיצוי מוסכם מהחברה על פי המנגנון הקבוע בהסכם.

בנוסף, במקרים מסוימים הנקובים בהסכם, יהיה מפעיל נמל הדרום זכאי לשיפוי מאת החברה בגין נזקים שנגרמו לו ככל שהם נובעים במישרין מאירוע פעילות ביטחונית. ככל והמפעיל לא מילא אחר הוראות נוהל התיאום עם משרד הביטחון במלואן, ישלם המפעיל לחברה פיצוי מוסכם בסכום של 1.5 מיליון ש"ח.

שיתוף פעולה עם חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: "חברת החשמל") בנמל הדרום  
בשל סמיכות תחנת הכח לנמל הדרום והשימוש שחברת החשמל עושה במי הים המצויים בתוך אזור הנמל, נקבעו בהסכם תפעול נמל הדרום הוראות מיוחדות לשיתוף פעולה של המפעיל עם חברת החשמל.

## **11. פעולות נוספות**

### **11.1. הפעלת "מעגנת שביט"**

במסגרת הרפורמה, הועברה לידי החברה מרשות הנמלים, פעילות של הפעלת "מעגנת שביט" בנמל חיפה. הפעלה זו אינה מנויה בין תפקידיה של החברה בחוק רספ"ן, אולם להערכת החברה, עד אשר יימצא גורם אשר החברה תוכל להעמיד לו את המעגנה לשם הפעלתה, החברה מחויבת לבצע את ההפעלה ולמועד הדוח לא נטענו כנגד החברה טענות בעניין זה. להוראות הדין ולחובות המוטלות מכוחן על מפעיל מעגנה ראו סעיפים 20.17 ו-20.18 לדוח. יצוין כי הכנסותיה של החברה מהפעלת המעגנה הינן זניחות וכך גם ההפסד הנובע מפעילות זו.

### **11.2. ממגורות**

למועד הדוח, רציף הגרעינים בנמל חיפה והממגורות בחיפה ובאשדוד מופעלים בפועל באמצעות גורמים חיצוניים, חברת דגון - בתי ממגורות לישראל בע"מ וחברת לוגיסטיקת ממגורות בע"מ<sup>57</sup>, [כאשר החברה זכאית לקבל את דמי הניטול מבעלי המטענים, והחברה משלמת לגורמים אלו תמורה בהתאם לכמות המטען וללא תלות בגובה דמי הניטול הנגבים מבעלי המטענים. לאור המתואר לעיל, החברה חשופה לטענות בקשר לפעילות הממגורות, לרבות לאופן הפעלת הממגורות ומתן השירותים בה. בנוסף, לגבי הממגורה בחיפה, לחברה או למפעיל בפועל, לא קיימת הסמכה ליתן את השירותים הניתנים על ידי הממגורה, והחברה עלולה להיות חשופה לטענות בקשר להפעלת הממגורה ללא הסמכה מתאימה (חשיפה שלהערכת החברה אינה מהותית, בין היתר, לאור הוראות המעבר בחוק רספ"ן, הוראות צו שירותי הנמל וההתנהלות השוטפת). עוד יצוין בהקשר זה כי במסמכי המכרז שפרסמה החברה בחודש נובמבר 2020 להפעלת הממגורה בחיפה, נכתב במפורש, כי הגורם שיזכה להפעיל ולתחזק את הממגורה בחיפה אחראי להסדרת כתב ההסמכה מהשרים. יודגש כי מפעיל הממגורה באשדוד קיבל כתב הסמכה ליתן את השירותים הניתנים על ידו בממגורה באשדוד. למיטב ידיעת החברה, לעמדת משרד התחבורה ומשרד האוצר, הפעלת הממגורות בחיפה ובאשדוד והרציף

<sup>57</sup> חברת דגון - בתי ממגורות לישראל בע"מ המפעילה את רציף הגרעינים בחיפה והממגורה בחיפה מספקת שירותי ניטול ואחסנה של מטעני תבואה מכלי השיט בנמל חיפה אל הממגורה וממנה לאמצעי תחבורה יבשתיים; חברת לוגיסטיקת ממגורות בע"מ המפעילה את ממגורת אשדוד מספקת שירותי אחסנה של מטעני תבואה הנפרקים בנמל אשדוד וניטולם מהמשאיות בשער הממגורה לממגורה וממנה לכלי תחבורה יבשתיים.

בנמל חיפה ומתן שירותי הנמל במסגרתם נעשית על ידי החברות האמורות ומשכך משרדי התחבורה והאוצר פועלים להסמכה גם של החברה המפעילה את הממגורה בחיפה בהתאם לחוק רספ"ן.

יובהר כי לאור מנגנון ההתחשבנות עם חברות הנמל (ראו סעיף [10.7.4](#) לדוח) תוצאות פעילות הממגורות הינה בעלת השפעה מהותית על הכנסותיה והוצאותיה של החברה אולם הינה בעלת השפעה לא מהותית על רווחיות החברה. כמו כן, החל מיום 1.1.2021 בוטל מנגנון ההתחשבנות - 75%-25% בין החברה לחנ"ח וזאת לרבות ביחס לפעילות הממגורה.

#### הממגורה בחיפה

פעילות פריקת תבואות מבוצעת על ידי מפעיל הממגורה באמצעות שלושה מדלים לפריקת תבואות (מתקנים ייעודיים הדולים את הגרעינים מבטן האניה) המעבירים את התבואות למבנה הממגורה באמצעות שלושה מסועים המובילים את הגרעינים לתאי אחסון סגורים במבנה הממגורה. הפעילות בממגורה מתבצעת בשלוש משמרות, 24 שעות ביממה, למעט בשבתות ובחגים. החברה ביצעה ומבצעת השקעות שונות בממגורה, בהיקפים שאינם מהותיים לפעילותה של החברה.

הממגורה בחיפה מופעלת בפועל באמצעות גורם חיצוני אשר מנהל ומפעיל את הממגורה באמצעות כח אדם המועסק על ידו. החברה מבצעת את עבודות התשתית והפיתוח של הממגורה ורוכשת את הציוד העיקרי לממגורה והמפעיל אחראי על התחזוקה השוטפת של הממגורה. החברה משלמת למפעיל סכום קבוע בגין כל טון תבואות הנפרק על ידו (וכתלות בכמות התבואות הנפרקות על ידו), כאשר נקבע מנגנון סכומי מינימום שתשלם החברה למפעיל אם כמות התבואות שנפרקה ונמסרה בממגורות במהלך תקופה שנקבעה נמוכה מסכום קצוב. במקרה כזה, החברה רשאית לבטל את החוזה בהודעה מראש של 60 ימים. המפעיל משלם לחברה דמי חכירה שנתיים בגין המקרקעין עליהם ממוקמים הממגורות בנמל חיפה. ההסכם עם המפעיל בתוקף עד ליום 30 בספטמבר 2021, עם אופציה של החברה להארכה בשנתיים וחצי נוספות.

עוד יצוין בהקשר זה כי בחודש נובמבר 2020 החברה פרסמה מכרז חדש להפעלת הממגורה בחיפה אשר הגורם שיזכה בה יידרש להפעיל את הממגורה בחיפה החל מ-30.9.21 במודל של "מפעיל" – "תאגיד מורשה", כמוגדר בהסכם, אשר יהיה מחויב בקבלת כתב הסמכה מהשרים, כאשר הכנסותיו יהיו מדמי ניטול, דמי מנגש ודמי אחסנה שהוא עצמו יגבה מהמשתמשים והכל כפי שייקבע בהסכם.

#### הממגורה באשדוד

פעילות פריקת הגרעינים לממגורות אשדוד מבוצעת על ידי חברת הנמל והובלתם במשאיות לממגורה מבוצעת על ידי קבלן מטעם חברת הנמל. למועד הדוח, החברה, ביחד עם חברת נמל אשדוד, ממשיכה בהקמת מערך שינוע גרעינים מהמדלים ברציף 21 בנמל אשדוד לתאי האחסון בממגורה באשדוד, אשר מתבצעת באמצעות קבלן מטעם החברה. פרויקט הקמת מערך שינוע הגרעינים צפוי להימשך כ-30 חודשים מהמועד בו ניתן לקבלן צו התחלת עבודות (קרי מיום 1.1.2020) כאשר עלות ביצוע פרויקט זה, תתחלק באופן שווה בין החברה לבין חברת נמל אשדוד. לפרטים אודות הסכם שנחתם בדצמבר 2018 בין החברה לבין חברת נמל אשדוד בקשר עם פרויקט מערך שינוע הגרעינים באשדוד, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים.

יצוין כי חברת לוגיסטיק ממוגרות בע"מ, המפעילה את הממגורה באשדוד (להלן: "מפעיל הממגורה באשדוד"), מנהלת ומפעילה את הממגורה באמצעות כח אדם המועסק על ידה. מפעיל הממגורה באשדוד אחראי לביצוע תחזוקת הממגורה ולשמירת הקיים בממגורה על מנת להבטיח את רמת השירות בה, והחברה אחראית לבצע את ההשקעות שיידרשו בממגורה מעבר לתחזוקה לשמירת הקיים, וזאת מבלי לגרוע מזכותה להתחשבן בנוגע אליהן עם כל צד שלישי אחר לרבות חברת הנמל, וכן בכפוף לכך שהיא יכולה בנסיבות מסוימות להורות למפעיל לבצע, לתכנן או לנהל השקעות בממגורה על חשבון החברה. החברה משלמת למפעיל סכום קבוע בגין כל טון תבואות המתקבל בממגורה. ההסכם מחודש מאי 2018 בתוקף לשש שנים ולחברה יש אופציה להאריך את ההסכם בארבע שנים נוספות, כאשר החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המפעיל במועד שבו יוקם מסוע, ובכל מקרה לא יופסק ההסכם לפני יום 30.6.2021. במידה ותקוצר התקופה, אחרי מועד זה, בגין הקמת המסוע ומסיבה זו בלבד, יהיה זכאי מפעיל הממגורה באשדוד לפיצוי שנתי, בנסיבות מסוימות, עבור לא יותר משנתיים. בהתאם לתנאי ההסכם, מפעיל הממגורה באשדוד קיבל כתב הסמכה מהשרים לפעול כתאגיד מורשה. החברה התחייבה לשאת בתשלום דמי השימוש הקבועים למדינה (בשיעור של 4% מהכנסות המפעיל הנובעות מפעילותו על פי כתב ההסמכה), וזאת מבלי לגרוע מזכותה להתחשבן ביחס לתשלום זה עם צדדים שלישיים.

כמות הגרעינים השנתית בממגורה בחיפה בשנים 2019 ו-2020 הסתכמה בכ-3,202 אלפי טון וכ-3,349 אלפי טון, בהתאמה. כמות הגרעינים השנתית בממגורה באשדוד בשנים 2019 ו-2020 הסתכמה בכ-575 אלפי טון ובכ-344 אלפי טון, בהתאמה. יבוא הגרעינים בממגורות בחיפה ובאשדוד לאורך השנה מתאפיין בשונות גבוהה מאד בין החודשים. יחד עם זאת, הכמות השנתית הכוללת, לאורך זמן, עקבית.

בשנת 2020, החברה מעריכה את חלקן של הממגורות בחיפה ובאשדוד מכלל כמות הגרעינים המיובאים (גרעינים בלבד) בכ-79% וכ-8%, בהתאמה.

## **חלק רביעי - עניינים הנוגעים לפעילות התאגיד בכללותו**

### **12. פנסיה תקציבית**

**12.1.** בהתאם לחוק רספ"ן ולהסכמים שנחתמו במסגרת רפורמת 2005, החברה אחראית לתשלום מלוא הקצבה בגין פנסיה תקציבית<sup>58</sup> של העובדים והגמלאים הבאים:

(א) גמלאי רשות הנמלים שפרשו ערב יום התחילה וגמלאי החברה אשר היו עובדי רשות הנמלים בעבר ואשר חל עליהם הסדר פנסיה תקציבית וכן עובדי החברה אשר היו עובדי רשות הנמלים בעבר ואשר חל עליהם הסדר פנסיה תקציבית (ראו סעיף [12.5](#) לדוח).

<sup>58</sup> הפנסיה התקציבית מזכה את הגמלאים הזכאים לה (או את שאיריהם במקרה של מוות), החל ממועד הפרישה ולמשך כל חייהם, בתשלומי פנסיה חודשיים קבועים הצמודים למדד המחירים לצרכן (ללא קשר לסכומים שהפרישו העובד והמעסיק לתכנית הפנסיה).

- (ב) גמלאי חברות הנמל, אשר היו עובדי רשות הנמלים בעבר ואשר חל עליהם הסדר פנסיה תקציבית, וזאת בכפוף לכך שחברת הנמל הרלבנטית העבירה לחברה, עם פרישתם לקצבה, כספים המיועדים לתשלום הקצבה בשל אותו עובד, המבוססים על חישוב אקטוארי. יודגש כי האחריות כלפי העובד בגין התקופה שבין מועד תחילתו של חוק רספ"ן ועד למועד העברת הסכומים לחברה, היא אך ורק של חברת הנמל.
- (ג) גמלאי רכבת ישראל שפרשו מרשות הנמלים (למועד הדוח, כ-180 גמלאים). המדינה משתתפת בתשלומי הפנסיה לגמלאים אלו - ראו סעיף 12.8 לדוח.

- 12.2.** במסגרת הרפורמה נחתמו הסכמים שקבעו את חלוקת האחריות לצבירת נכסים ולביצוע תשלומים לזכאים לפנסיה תקציבית - ראו ביאור 13.א. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
- 12.3.** על פי סעיף 51(ג) לחוק רספ"ן, כל הכספים המיועדים לתשלומים לאחר סיום עבודה למי שפרש מרשות הנמלים לפני יום תחילתו של חוק רספ"ן או לעובד עובר שיפדיון מהחברה או מחברת נמל, הועברו לחברה, עד לחלוקתם בין החברה לבין הנמל בצו מכוח סעיף 53(ג) לחוק רספ"ן. ביום 15 במאי 2005, התפרסם צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות בכספים מחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005, הקובע בתוספת את חלוקת הסכומים והיעודים בין החברה לבין חברות הנמל. יצוין, כי לבקשת חברות הנמל, חלק מן הסכומים של חברות הנמל מוחזקים בנאמנות על ידי החברה.
- 12.4.** בהתאם לחוק רספ"ן, קיימת חובה לנהל את הכספים המיועדים לתשלום גמלה לגמלאים שחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית בקופות גמל מרכזיות לקצבה, קופה אחת לכל חברת נמל וקופה נפרדת לחברה. בהתאם להסכמים שנחתמו במסגרת רפורמת 2005, עד להקמת הקופה המרכזית לקצבה, על החברה להחזיק כספים אלו בחשבונות ייעודיים המתנהלים על שם החברה בנאמנות לטובת העובדים והגמלאים כאמור. בהתאם, החברה מחזיקה את כספי הייעודה בחשבונות נפרדים ייעודיים, על שם החברה בנאמנות לטובת הזכאים לפנסיה תקציבית (המסווגים כנכסים לא שוטפים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ולסיום יחסי עובד מעביד) ("החשבונות הייעודיים"). כספים אלו הינם נכסים המוגבלים לשימוש ספציפי, והחברה אינה יכולה לעשות בכספי היעודה כל שימוש למעט להפקדה בקופה מרכזית לקצבה או לתשלום גמלה לגמלאים<sup>59</sup>.
- לפרטים בדבר הקמת הקופה המרכזית, העברת הכספים אשר הוחזקו בחשבונות הייעודיים לקופה המרכזית ("העברת כספי היעודה לקופה המרכזית") בחודש ינואר 2020, ניהול הכספים בקופה המרכזית על ידי חברה מנהלת אשר נבחרה לנהל אותה והשינוי שחל בהצגה החשבונאית החל מהדוח הכספי של החברה לרבעון הראשון לשנת 2020 עקב העברת כספי היעודה לקופה המרכזית, ראו ביאורים 13 ו-15.ה לדוחות הכספיים השנתיים. בהקשר זה יצוין כי ביום 8 בדצמבר 2020 התקבל תיקון לחוק רספ"ן, באופן שהאריך את סמכות מנהל רשות המיסים לפטור ממס הכנסות שצמחו לחברה

<sup>59</sup> יצוין כי, בשטרי הנאמנות שהונפקו בהתאם לתשקיף החברה מחודש מאי 2018, הובהר כי בין נכסי החברה כלולים נכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ותשלומים נוספים אחרים בקשר עם סיום יחסי עובד מעביד המסווגים בדוחות הכספיים השנתיים של החברה כנכסים לא שוטפים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ולסיום יחסי עובד מעביד; כי נכסים אלו מוחזקים בחשבונות נפרדים ייעודיים, על שם החברה בנאמנות לטובת הזכאים להם; וכי נכסים אלו הינם נכסים המוגבלים לשימוש ספציפי, והחברה אינה יכולה לעשות בנכסי היעודה כל שימוש למעט להפקדה בקופה מרכזית לקצבה או לתשלום גמלה לגמלאים או לתשלומים אחרים לסיום יחסי עובד מעביד.

בגין כספים שהיו מיועדים להפקדה בקופה המרכזית לקצבה, ובלבד שהכספים האמורים הופקדו עד ליום 31 בדצמבר 2021- לפרטים נוספים ראו ביאורים 13 ו-15.1. לדוחות הכספיים השנתיים. בעקבות התיקון לחוק רספ"ן כאמור, החברה ביטלה בדוחות הכספיים השנתיים הפרשה למס בסך של כ- 97 מיליון ש"ח שנרשמה בגין רווחים שנצברו על כספי היעודה לפנסיה תקציבית בשנים 2017-2020, טרם הפקדתם בקופה.

לגורם הסיכון בקשר עם סיכונים אקטואריים בקשר עם התחייבויותיה הפנסיוניות של החברה, ראו סעיף 26.3.9 לדוח.

## רשת בטחון פנסיונית

החברה התחייבה להעביר סכום בקשר להתחייבויות הפנסיוניות של חברות הנמל בנסיבות כמתואר להלן - בשנה בה נוצר גירעון אקטוארי (כהגדרתו בהסכם הפנסיה) בקופה המרכזית לקצבה של חברת הנמל, בשל התחייבויות אקטואריות לעובדים בפנסיה תקציבית של חברת הנמל, ולאחר שנקטה חברת הנמל בכל הצעדים הנדרשים להשלמת הגירעון האמור, ולא נותרו לחברת הנמל כספים בחשבונות הנאמנות, ובשל קשיי נזילות אין ביכולתה של חברת הנמל להשלים את הגירעון האמור, תעביר החברה לקופה המרכזית לקצבה של חברת הנמל בשנה בה פורסם הדוח על המצב הכספי, סכום עד להשלמת יתרת הגירעון האמור. ככל שהתגלעה מחלוקת בין חברת הנמל לבין החברה בדבר מצבה הפיננסי של חברת הנמל, תעביר החברה לקופה המרכזית של הנמל סכום עד להשלמת יתרת הגירעון האמור מבלי לגרוע מטענותיה מול חברת הנמל. העבירה החברה סכום כאמור בגין עובדי חברת הנמל, תשיב חברת הנמל לחברה את הסכום האמור. החברה בוחנת באופן תדיר את ההסתברות להתממשותה של רשת הביטחון הפנסיונית, על בסיס נתונים כספיים שמתקבלים, ותוך הנחה של המשך פעילות חברות הנמל במתכונת דומה לזו שבה פעלו בעבר, לרבות אי משיכת עודפי מזומנים מקופות אלו וכיו"ב. בתאריך 3.11.2020, כחלק מהעברת מחלקת הים מחברת נמל חיפה לחברה, עבר לחברה העובד האחרון של חברת נמל חיפה אשר היה זכאי לפנסיה תקציבית. כתוצאה מכך, נסתיימה מאליה רשת הביטחון הפנסיונית אשר הועמדה על ידי החברה לחברת נמל חיפה. לפרטים ראו ביאור 25 לדוחות הכספיים השנתיים.

בנוסף, במסגרת הסכמי רשת הביטחון הפנסיונית מיום 24 בפברואר 2005 נקבע כי במועד יציאתו לגמלאות של עובד בפנסיה תקציבית של חברת הנמל יבוצע חישוב של ההתחייבות האקטוארית בגין אותו גמלאי ובמועד כאמור יועברו הסכומים המפורטים להלן מחברת הנמל לחברה. יודגש כי כנגד העברת הסכומים המפורטים בסעיפים (א) עד (ג) להלן, תהיה החברה אחראית לתשלום מלוא קצבתו של הגמלאי או שאיריו, ממועד העברת הכספים ואילך, כאשר האחריות כלפי העובד בגין התקופה שבין מועד תחילתו של חוק רספ"ן ועד למועד העברת הסכומים לחברה, היא אך ורק של חברת הנמל.

- (א) סכום בגובה מלוא ההתחייבות האקטוארית בשל הגמלאי;
- (ב) סכום נוסף שיחושב לפי שיעור העתודה האקטוארית של החברה (קרי, היחס בין סך הנכסים בעתודה האקטוארית לבין סך ההתחייבויות לפנסיה תקציבית) מתוך ההתחייבות במועד הפרישה, ובלבד שהסכום האמור לא יעלה על סכום שיחושב לפי שיעור העתודה האקטוארית בחברת הנמל<sup>60</sup> מתוך הכספים בשל העובד. לעניין זה יצוין כי בפועל הועבר על ידי חברת הנמל סכום נוסף שחושב לפי שיעור של 5% מהעתודה האקטוארית של החברה, כאשר תבוצע התאמה בין החברות ביחס לשיעור המדויק בפועל;
- (ג) סכום נוסף שיחושב לפי שיעור כרית הביטחון הנוספת של החברה מתוך ההתחייבות במועד הפרישה, ובלבד שהסכום האמור לא יעלה על הסכום שחושב לפי שיעור כרית הביטחון<sup>61</sup> בחברת הנמל מתוך ההתחייבות במועד הפרישה.

כנגד העברת הכספים המפורטים בסעיפים (א) עד (ג) לעיל, החברה תהא אחראית לשלם את מלוא קצבתו של הגימלאי או שאירו. בהתאם לטיטוט הסכם הניהול להקמת קופה מרכזית לקצבה, האמור לעיל לא יחול על חלק הקצבה אשר משולמת מכח הסכם שנכרת בין תאגיד נמלי לבין ההסתדרות לאחר העברת הסכומים כאמור לעיל או מכח פסק דין חלוט שניתן כנגד תאגיד נמלי לאחר מועד זה (להלן: "כספי ההסכם המאוחר"). כספי ההסכם המאוחר יועברו על ידי חברת הנמל הרלבנטית לקופת החברה.

**12.5.** להלן נתונים על הזכאים לפנסיה תקציבית, הנמצאים בגמלאות וכן שטרם יצאו לגמלאות, בקשר להתחייבויות כלפיהם, נכון ליום 31.12.2020 המחושב לפי וקטור חסר סיכון:

| מספר הגמלאים שחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית                              | התחייבות לפנסיה תקציבית (חלקה של החברה, במיליוני ש"ח) | סה"כ תשלומי פנסיה חודשיים (חלקה של החברה, באלפי ש"ח) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| קבוצת הגמלאים הזכאים לפנסיה תקציבית המפורטת בסעיפים 14 (א) ו- (ב) לדוח | 2,052                                                 | כ-3,487                                              |
| קבוצת הגמלאים הזכאים לפנסיה תקציבית המפורטת בסעיף 12.1 (ג) לדוח        | 180                                                   | כ-15                                                 |
|                                                                        |                                                       | 20,840                                               |
|                                                                        |                                                       | 890                                                  |

להלן נתונים בקשר עם הזכאים לפנסיה תקציבית אשר נמצאים בגמלאות נכון ליום 31.12.2020:

| מספר גמלאים | פנסיה חודשית ממוצעת בש"ח | גיל ממוצע |
|-------------|--------------------------|-----------|
| 2,045       | 10,191                   | 78.2      |

להלן נתונים בקשר עם עובדים פעילים של החברה הזכאים לפנסיה תקציבית נכון ליום 31.12.2020:

| מספר עובדים | עלות שכר חודשית | עלות שכר חודשית ממוצעת לעובד | גיל ממוצע | ותק ממוצע |
|-------------|-----------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 8           | 203,651         | 29,093                       | 61.6      | 41.3      |

סך ההתחייבות בגין פנסיה תקציבית גמלאים ועובדים כ – 3,491 מיליוני ש"ח.

<sup>60</sup> היחס בהתאם למאזן האקטוארי האחרון של הקופה המרכזית של חברת הנמל, שבין סך הנכסים בעתודה האקטוארית של חברת הנמל לבין סך ההתחייבויות לפנסיה תקציבית של הקופה המרכזית לקצבה של חברת הנמל.

<sup>61</sup> שיעור כרית הביטחון של החברה או של חברת הנמל הינו היחס, בהתאם למאזן האקטוארי האחרון של הקופה המרכזית לקצבה של החברה או של חברת הנמל, לפי העניין, שבין סך הנכסים בכרית הביטחון הנוספת של החברה או חברת הנמל, לפי העניין, לבין סך ההתחייבויות לפנסיה תקציבית של הקופה מרכזית לקצבה של החברה או חברת הנמל, לפי העניין.



**12.6.** לטיפול החשבונאי בקשר להתחייבויות החברה בגין הפנסיה התקציבית ראו ביאור 13.א לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

**12.7.** ההתחייבויות האקטואריות של החברה

ההתחייבויות האקטואריות של החברה לפנסיה תקציבית נבחנות מעת לעת, בהתאם להתפתחויות דמוגרפיות וכלכליות, ככל שישנן, ובכל מקרה בהתאם להנחיות כלליות של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר בקשר לכך. כמו כן, מעת לעת מתבצע על ידי אקטואר חיצוני מוסמך מאזן אקטוארי. לעקרונות והנתונים לפיהם נערך סקר האקטואריה, ראו ביאור 13 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

במסגרת היוון התשלומים העתידיים של החברה בגין הזכאים לפנסיה תקציבית לצורך חישוב ההתחייבות האקטוארית של החברה, נדרש להשתמש בשיעור ריבית אשר ישקף את חוסר הוודאות בעניין גובה תשלומי הפנסיה העתידיים ("חסר סיכון"). החל מהדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014 מבצעת החברה, במסגרת חישוב ההתחייבות האקטוארית בדוחותיה הכספיים, היוון בהתאם לשיעור תשואה של אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה ("שוק עמוק"), וזאת בהתאם לתקינה החשבונאית. עם זאת, בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (כאמור בסעיף 21.8 לדוח), לצורך חישוב ההתחייבות האקטוארית החוזית של החברה וההפקדה ליעודה לפנסיה תקציבית ולקופה, נעשה שימוש בשיעור היוון של אגרות חוב ממשלתיות ("חסר סיכון").

השקעת כספי היעודות לפנסיה תקציבית (כהגדרתן בסעיף 2.7 לדוח)

הדירקטוריון התווה את מדיניות ההשקעה של כספי היעודה לפנסיה תקציבית, בהתאם להמלצותיה של ועדת ההשקעות. ועדת ההשקעות פעלה בהתאם לפרמטרים, אמות המידה והגבלות אחזקה מרבית שהותוו על ידי הדירקטוריון כאמור. בוועדת ההשקעות של החברה חברים סמנכ"ל כספים וכלכלה (יו"ר הועדה), ראש אגף הכספים וכן יועצים חיצוניים מומחים. ניהול כספי היעודה מבוצע ברובו באמצעות מנהלי תיקים וכן באופן עצמאי על ידי החברה. ככלל, בהתאם להוראות הסכמי ניהול התיקים, החברה רשאית להנחות את מנהלי התיקים בקשר עם השקעת הכספים או מימושם. מנהלי התיקים מחויבים בחובות דיווח לחברה, לפי דרישתה, לרבות דוחות חודשיים, הכוללים פירוט של כל התנועות שבוצעו על ידי מנהלי התיקים בכספים המנוהלים על ידם ופירוט תשואות שהושגו, וכן פירוט הנכסים המופקדים בחשבון החברה אצל מנהלי התיקים. דמי הניהול למנהלי התיקים משולמים כשיעור מסוים מערך תיק ההשקעות של החברה אצל מנהל התיקים. ככלל, תקופת הסכמי ניהול התיקים היא לשנה עם הארכה אוטומטית לתקופה של שנה נוספת כאשר כל צד רשאי לא להאריך את תקופת ההתקשרות כאמור. בשנת 2019 החברה עצרה את פעילות מנהלי התיקים לקראת הפקדת הכספים בקופה המרכזית לקצבה. היעודה לתשלומי הפנסיה כוללת השקעה באגרות חוב ממשלתיות, מניות סחירות ותעודות סל, פיקדונות (בכשב הכללי במשרד האוצר ובבנקים) ואגרות חוב קונצרניות (בעלות דירוג A ומעלה). כאמור, בחודש ינואר 2020 עברו הכספים לקופה. לפרטים אודות היקף ההשקעה בכל אחד מהנכסים האמורים ליום 31.12.2020, ראו ביאורים 5 ו-24 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

ליום 31.12.2020 היעודה לתשלומי פנסיה (תקציבית ושאינה תקציבית) כוללת השקעה בנכסים כאמור כמפורט להלן: אגרות חוב ממשלתיות - כ-3,116 מיליון ש"ח, סכום המהווה כ-75% מסך היעודה; מניות סחירות ותעודות/קרנות סל - כ-604 מיליון ש"ח, סכום המהווה כ-14.6% מסך היעודה; אגרות חוב קונצרניות - כ-236 מיליון ש"ח, סכום המהווה כ-5.7% מסך היעודה; מט"ח ואופציות מט"ח - כ-7 מיליון ש"ח, סכום המהווה כ-0.2% מסך היעודה; ומזומנים ונע"מים - כ-190 מיליון ש"ח, סכום המהווה כ-4.6% מסך היעודה.

ליום 31.12.2020 היעודה לתשלומי פנסיה תקציבית כוללת השקעה בנכסים כאמור כמפורט להלן: אגרות חוב ממשלתיות - כ-2,994 מיליון ש"ח, סכום המהווה כ-76.2% מסך היעודה; מניות סחירות ותעודות/קרנות סל - כ-560 מיליון ש"ח, סכום המהווה כ-14.2% מסך היעודה; אגרות חוב קונצרניות - כ-223 מיליון ש"ח, סכום המהווה כ-5.7% מסך היעודה; מט"ח ואופציות מט"ח - כ-6 מיליון ש"ח, סכום המהווה כ-0.2% מסך היעודה; ומזומנים - כ-145 מיליון ש"ח, סכום המהווה כ-3.7% מסך היעודה.

לפרטים נוספים, ובכלל כך בדבר מדיניות החברה להתמודדות עם סיכוני שוק המשפיעים על כספי היעודה לפנסיה, הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה, ראו סעיף 7 בדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2020 וכן ביאור 24 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

## 12.8. השתתפות המדינה בתשלום קצבה לגמלאי רכבת ישראל שהיו בעבר עובדי רשות הנמלים שפרשו ערב

### יום התחילה

בדצמבר 1989 התקשרה רשות הנמלים בהסכם קיבוצי מיוחד עם ההסתדרות ועם מדינת ישראל, לפיו יועברו עובדי רכבת ישראל משירות המדינה אל רשות הנמלים, תוך שמירה על זכויותיהם ותנאי עבודתם, לרבות זכאותם לפנסיה תקציבית. בהמשך לכך, התקשרה רשות הנמלים, בחודש ינואר 1990, בהסכם עם המדינה וההסתדרות, לפיו חלה על רשות הנמלים חובה לשלם לעובדים העוברים, לכשיפרשו, תשלומי קצבה וכן תשלומים חד פעמיים בגין פרישתם (בהתאם לזכאותו של כל עובד), כאשר על המדינה הוטלה החובה לשאת בחלק יחסי ומוסכם של התשלומים החד פעמיים והשוטפים בהתאם לחלק היחסי בין תקופת העסקתו של כל עובד בשירות המדינה. בפועל חלקה של המדינה עומד על כ-80%. בהתאם להסכם, המדינה מעבירה לחברה את חלקה היחסי בתשלומים השוטפים אותם משלמת החברה לפורשים באופן סדיר. יחד עם זאת, חלק ניכר מהסכומים בהם אמורה המדינה לשאת בנוגע לתשלומים החד פעמיים אותם שילמה החברה לפורשים, בסך של כ-2.3 מיליוני ש"ח (ללא ריבית והצמדה), טרם הועבר לחברה עד למועד הדוח.

## 12.9. לחברה ישנן חשיפות בקשר עם הפנסיה התקציבית. לפירוט אודות האיומים, החולשות וגורמי הסיכון

האחרים של החברה, הנובעים מהחובות בקשר לתשלומי הפנסיה התקציבית, לרבות מכך שטרם הוקמה קופה מרכזית לקצבה של החברה, ראו סעיף 26 לדוח.

## 13. רכוש קבוע ומתקנים

הרכוש הקבוע של החברה שלא מיוחס לתחום הפעילות כולל את משרדי החברה הראשיים בבניין הידוע כ"בית מעי"א"<sup>62</sup> בתל אביב, בשטח של כ- 3,412 מ"ר המשתרעים על 8 קומות<sup>63</sup>.

## 14. נכסים לא מוחשיים

14.1. החברה פועלת בהתאם לכתב הסמכה שהוענק לה מהמדינה לפי סעיף 9(א) לחוק רספ"ן. לפרטים אודות כתב ההסמכה ראו סעיף 9 לדוח.

14.2. לחברה זכויות במספר תוכנות, וביניהן תוכנת מערכת המידע "תס"ק-ים", שהינה פלטפורמה טכנולוגית אשר פותחה והוקמה על ידי החברה ומאפשרת תהליכי סחר ממוחשבים ומשרתת את כל הגופים השותפים לשרשרת האספקה בסחר הימי, לרבות חברות הנמל. החברה מעמידה את שירותי המערכת למשתמשים השונים, ללא תמורה; ותוכנת מערכת מידע גיאוגרפית (GIS), אשר מאפשרת אגירה ותצוגה של מידע גיאוגרפי ביחס למקרקעי החברה. החברה מעמידה לחברות הנמל אפשרות לעשות שימוש במערכת זו וכן במערכות נוספות במסגרת פעילות תס"ק-ים, וזאת בתמורה להשתתפות בעלויות. ההתקשרות עם חברות הנמל בעניין זה, מאושרות בחברה כ"עסקה זניחה" (לפרטים בדבר עסקאות זניחות של החברה עם בעלת השליטה, ראו סעיף 9 לפרק ד', פרטים נוספים על התאגיד).

## 15. הון חוזר

15.1. ליום 31.12.2020 לחברה עודף בהון החוזר בסך של כ-453 מיליון ש"ח, לעומת גירעון בהון החוזר בסך של כ-7.8 מיליון ש"ח ליום 31.12.2019. הגירעון בהון החוזר פחת עקב גיוס אגרות החוב לטווח ארוך, בדרך של הרחבת סדרה, בהיקף של כ-750 מיליון ש"ח ופירעון חלות שוטפת של הלוואה לזמן ארוך מבנקים וניירות ערך מסחריים.

15.2. להלן תמצית ההון החוזר של החברה, הסכומים באלפי שקלים:

| הסכום שנכלל בדוחות הכספיים ליום 31.12.2019 | הסכום שנכלל בדוחות הכספיים ליום 31.12.2020 |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1,345,643                                  | 1,151,462                                  | נכסים שוטפים             |
| 1,353,439                                  | 698,209                                    | התחייבויות שוטפות        |
| (7,796)                                    | 453,253                                    | עודף (גירעון) בהון החוזר |

<sup>62</sup> למועד הדוח, חלק משטחי בית מעי"א רשומים עדיין על שם רשות הנמלים. בהתאם לתכנית סטטוטורית (מתאריות ומפורטות), קיימת אפשרות להרחיב בעתיד את הבנייה בשטחי בית מעי"א. יצוין כי החברה שוכרת שטחים נוספים בבית מעי"א (כ-1,000 מ"ר) מצדדים שלישיים, לתקופות שכירות שונות. עוד יצוין כי החברה ורספ"ן נחלקו לגבי מתווה האישור הנדרש לגבי הרכישות והוסכם כי לגבי רכישות עתידיות יתואם נוהל עבודה עם רספ"ן.

<sup>63</sup> אשר חלקן נמצאות בבעלות מלאה של החברה וחלקן בבעלות חלקית.

## 16. מימון

### 16.1. מימון פעילות החברה<sup>64</sup>

החברה מממנת את פעילותה, לרבות את פעילות ההשקעות והפיתוח, בעיקר מהכנסותיה על פי חוק רספ"ן והצווים שהוצאו מכוחו.

למועד הדוח, החברה אינה מקבלת מימון ממשלתי שוטף לשם מימון פעילותה (למעט מימון ממשלתי לפרויקט הארכת כביש הרצל באשדוד ופרויקט חיבורי נמל המפרץ בחיפה - לפרטים ראו סעיף 25.1 לדוח).

בשנים 2019 ו-2020 החברה קיבלה ממספר תאגידים בנקאיים מספר הלוואות. נכון ליום 31.12.2020 לחברה אין הלוואות מתאגידים בנקאיים. ביום 7.5.2018 הושלמה הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה א') (הלוואה מהותית), אגרות חוב (סדרה ב') (הלוואה מהותית) ואגרות חוב (סדרה ג') (הלוואה מהותית) של החברה, ביום 19.12.2019 הושלמה הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב (סדרות ב' ו-ג') של החברה, ביום 24.2.2019 הושלמה הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) של החברה, אשר נפרעו במלואם ביום 23.2.2020 וביום 25.10.2020 הושלמה הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב (סדרה ב') של החברה. לפרטים ראו ביאורים 11 ו-14 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

בנוסף, החברה התקשרה עם מספר תאגידים בנקאיים בהסכמים להעמדת מסגרות אשראי נוספות, כך שנכון ליום 31.12.2020 ולמועד הדוח, לחברה סך של 1,000 מיליון ש"ח מסגרות אשראי בלתי מנוצלות, ואין מסגרות אשראי מנוצלות. יצוין כי חלק מההלוואות או מסגרות האשראי נלקחו מאותו תאגיד בנקאי, כי בכלן קיימות עילות לפירעון מיידי, ובכללן כך קיימת עילת פירעון מיידי במקרה של העמדה לפירעון מיידי של הלוואה מעל סכום של כ-100 מיליון ש"ח או 250 מיליון ש"ח (cross-default).

### 16.2. מגבלות אשראי, בטחונות ושעבודים

החברה מוגבלת בשעבוד המקרקעין הן בהתאם להוראות חוק רספ"ן (ראו סעיף 21.1 לדוח) והן בהתאם להוראות הסכמי המקרקעין של החברה עם המדינה (הקובעים שכל זכות שקיבלה החברה על פיהם, או כל חלק ממנה, אינה ניתנת להעברה, להמחאה או לשעבוד לאחר, ללא אישור המדינה מראש ובכתב). מעבר לכך, לא חלות מגבלות מיוחדות על החברה בקשר עם לקיחת אשראי, הכל בכפוף לחובתה הכללית כחברה ממשלתית בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, שלא לפעול ולקחת על עצמה התחייבויות באופן שעלול להגביל את הממשלה בין בתפקידה השלטוני ובין במעמדה כבעלת המניות בחברה, אלא בכפוף לאישור הממשלה.

<sup>64</sup> לצרכי סעיף זה, הלוואה מהותית או מסגרת אשראי מהותית היא הלוואה או מסגרת אשראי שהיקפה או יתרתה בדוחות הכספיים של החברה מהווה 5% או יותר מסך נכסי החברה וכן מהווה 10% או יותר מסך הלוואות החברה, כפי שהן מוצגות בדוח על המצב הכספי ליום 31.12.2020.

### 16.3. ערבויות

ליום 31.12.2020, סך הערבויות שנתנה על ידי החברה עומד על כ-45 מיליון ש"ח. הערבויות כאמור ניתנו בעיקר להבטחת תשלום אגרות והיטלים בקשר עם היטלי השבחה בגין נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד, שהועמדו לוועדות תכנון ובניה של הרשויות המקומיות.

### 16.4. הנפקת אגרות חוב וניירות ערך מסחריים, דירוג אשראי והערכה לגיוס מקורות נוספים

לפרטים אודות הנפקת אגרות חוב וניירות ערך מסחריים, ראו סעיף 16.1 לדוח.

ביום 18 ביוני 2020, אישרה חברת הדירוג מעלות S&P דירוג מנפיק ilAAA והורידה אותו מאופק דירוג יציב לאופק דירוג שלילי כתוצאה מעליה במינוף.

ביום 20 באוקטובר 2020, אישרה חברת הדירוג מעלות S&P דירוג ilAAA לאגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ש"ח ע.ג. שיונקו על ידי החברה באמצעות הרחבת סדרה ב'.

ביום 20 באוקטובר 2020, אישרה חברת הדירוג מידרוג בע"מ דירוג Aa1.il באופק דירוג יציב לאגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ש"ח ע.ג. שיונקו על ידי החברה באמצעות הרחבת סדרה ב' וכן הותירה על כנו דירוג מנפיק Aa1.il באופק דירוג יציב.

ביום 21 באוקטובר 2020, אישרה חברת הדירוג מעלות S&P כי דירוג ilAAA תקף לאגרות חוב בהיקף של עד 660 מיליון ש"ח ע.ג. שיונקו על ידי החברה באמצעות הרחבת סדרה ב'.

ביום 21 באוקטובר 2020, אישרה חברת הדירוג מידרוג בע"מ כי דירוג Aa1.il באופק דירוג יציב תקף לאגרות חוב בהיקף של עד 660 מיליון ש"ח ע.ג. שיונקו על ידי החברה באמצעות הרחבת סדרה ב' וכן הותירה על כנו דירוג מנפיק Aa1.il באופק דירוג יציב.

להערכת החברה, בשנת 2021 תיתכן הנפקה נוספת של אגרות חוב, בסכום שייקבע, בין היתר, בהתאם לתנאי השוק וצרכי החברה. עוד יודגש, כי בהתאם ללוחות הזמנים להקמת הנמלים החדשים והערכת החברה לגבי עלויות ההקמה ואופן המימון, תידרש החברה לגייס מקורות מימון נוספים עד לגמר ההקמה המתוכנן. בעתיד תשקול החברה, מעת לעת, את הצורך בגיוס מקורות נוספים (בנקאיים או חוץ בנקאיים) בהתאם לאסטרטגיה העסקית שתגובש מעת לעת, ובהתאם להחלטות הדירקטוריון וממשלת ישראל, לפי העניין.

הערכת החברה לגבי הצורך בגיוס מקורות נוספים הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, והיא מבוססת, בין היתר, על תכניות הפיתוח של החברה ועל התקדמות בניית הנמלים החדשים. מידע צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש, או להתממש באופן שונה (אף באופן מהותי), בין היתר, בשל שינויים ועדכונים שיידרשו בתכניות הפיתוח של החברה, שינויים ואירועים בלתי מתוכננים בבניית הנמלים החדשים והוצאות בלתי צפויות שתידרש החברה לשאת בהן.

### 17. מיסוי

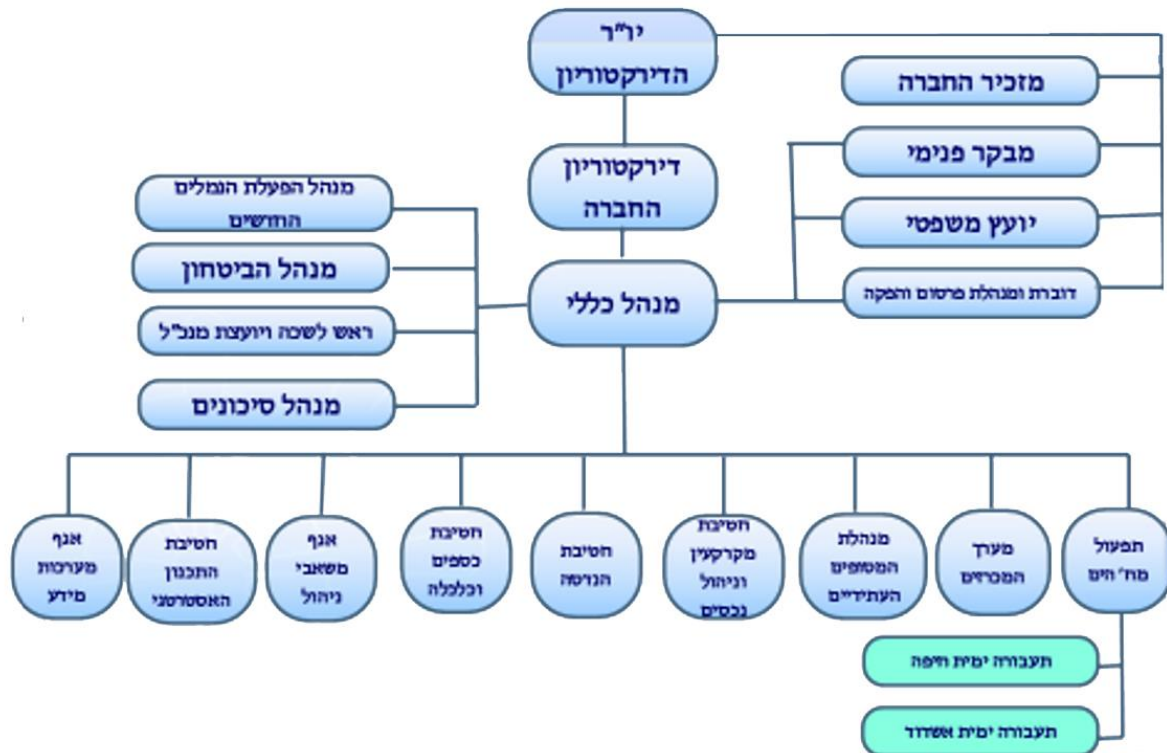
לפרטים בדבר דיני המס החלים על החברה ראו ביאור 15 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.



## 18. הון אנושי

### 18.1. מבנה ארגוני

להלן תרשים המתאר את המבנה הארגוני של החברה, למועד הדוח:



#### תיאור התרשים

בראש החברה עומד י"ר הדירקטוריון, דירקטוריון החברה והמנהל הכללי. עוד בהנהלה מזכיר החברה, מבקר פנימי, יועץ משפטי ומחלקת דוברות ומנהלת פרסום והפקה.

למנהל הכללי כפופים מנהל הפעלת הנמלים החדשים, מנהל הביטחון, ראש לשכת ויועצת מנכ"ל ומנהל סיכונים.

האגפים המנהלות והחטיבות שבאחריות המנהל הכללי: אגף מערכות מידע, חטיבת התכנון האסטרטגי, אגף משאבי ניהול, חטיבת כספים וכלכלה, חטיבת הנדסה, חטיבת מקרקעין וניהול נכסים, מנהלת המסופים העתידיים, מערך המכרזים, תפעול מח' ים.

תפעול מח' ים אחראים על תעבורה ימית חיפה ותעבורה ימית אשדוד.

\* יצוין כי למועד הדוח ראש אגף כלכלה והשקעות מבצע את תפקידיו של מנהל הפעלת הנמלים החדשים אשר פרש לאחרונה לגמלאות.

### 18.2. מצבת העובדים

18.2.1. למועד הדוח מועסקים בחברה כ-345 עובדים (לא כולל עובדי חברות כח אדם כמפורט בסעיף 18.4.4 לדוח).

להלן פילוח מצבת העובדים לפי המבנה הארגוני המתואר בתרשים בסעיף 18.1 לדוח, כאשר ליום 31 בדצמבר 2020 לא נכללו עובדי מחלקת ים אשדוד וליום 31 בדצמבר 2019 לא נכללו עובדי מחלקת ים חיפה ואשדוד (לפרטים נוספים, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים):

| ליום 31 בדצמבר, 2019 | ליום 31 בדצמבר, 2020 |                            |
|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 6                    | 5                    | הנהלה ומטה                 |
| 17                   | 15                   | חטיבת מקרקעין וניהול נכסים |
| 12                   | 9                    | חטיבת תכנון אסטרטגי        |
| 16                   | 12.8                 | מנהלת המסופים העתידיים     |

| ליום 31 בדצמבר, 2019 | ליום 31 בדצמבר, 2020 |                    |
|----------------------|----------------------|--------------------|
| 15                   | 16                   | חטיבת הנדסה        |
| 26                   | 29                   | חטיבת כספים וכלכלה |
| 11                   | 10                   | אגף משאבי ניהול    |
| 7.5                  | 7.5                  | לשכה משפטית        |
| 5                    | 4                    | דירקטוריון החברה   |
| 3.5                  | 3.5                  | מבקר פנימי         |
| 5                    | 6                    | מערך המכרזים       |
| 2                    | 2                    | מנהלות נמלים       |
| 12                   | 12                   | אגף מערכות מידע    |
| 2                    | 2                    | מנהל בטחון         |
| 0                    | 5                    | תפעול מחלקות הים   |
| 0                    | 107                  | מחלקת ים חיפה      |
| 140                  | 246                  | סך הכל             |

במהלך השנים 2019-2020 ועד מועד הדוח לא חלו שינויים מהותיים במצבת כוח האדם בחברה המפורטת בטבלה דלעיל, למעט לעניין רכישת מחלקות הים (כמפורט בביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים).

### 18.3. השקעות החברה בהדרכה

החברה מבצעת הכשרות, הדרכות והשתלמויות לעובדיה, לרבות העוסקים בשירותי תעבורה ימית, ולמנהליה בהתאם לתפקידים ולצרכי החברה, במטרה להעלות את רמתם המקצועית של עובדיה ומנהליה בהתאם לתפקידם. במסגרת פעילות זו מבוצעים ימי עיון, סדנאות, הכשרות, הדרכות וקורסים, וכן ישנה השתתפות במימון תארים אקדמאיים. הוצאותיה של החברה בגין הכשרות בעניין זה הינן בהיקף שאינו מהותי לחברה.

### 18.4. הטבות וטיבם של הסכמי העסקה

#### 18.4.1. קליטת עובדי החברה לראשונה, במסגרת הרפורמה בנמלים

בהתאם להוראות חוק רספ"ן, הצווים שהוצאו מכוחו והסכמים קיבוציים, חלק מעובדי רשות הנמלים עברו ביום התחילה להיות עובדי החברה. בחוק רספ"ן נקבע כי כל הזכויות ותנאי העבודה שהיו לעובד כדין עובד יום התחילה נשמרות לו במועד המעבר ואילך. קליטתם של העובדים והפיכתם לעובדי החברה הוסדרה גם במספר הסכמים קיבוציים מיוחדים מפרברואר 2005 בין החברה לבין ההסתדרות, שהינה ארגון העובדים היציג בחברה. במסגרת הסכמים אלו נקבעה רציפות זכויות העובדים העוברים. עוד נקבע מיצוי סופי של כל התביעות בעניין סיום עבודתם של העובדים העוברים מרשות הנמלים לחברה. לפרטים אודות ההסכמים הקיבוציים, ראו סעיף [18.4.5](#) לדוח.

#### 18.4.2. עובדים מאורגנים - קבועים וארעיים

נכון למועד הדוח, כ-299 עובדים בחברה הם עובדים שהעסקתם מוסדרת בהסכמים קיבוציים, מתוכם מועסקים בחברה כ-206 עובדי מחלקות הים חיפה ואשדוד. בהתאם להסכם הקיבוצי, העובדים נקלטים בחברה כעובדים ארעיים ולאחר ארבע שנים הם זכאים לקביעות (בכפוף לתנאים שנקבעו) ולתוספות שכר בהיקפים שאינם מהותיים לחברה. בסמוך למועד הדוח מועסקים בחברה כ-249 עובדים קבועים (מתוכם כ-187 הם עובדי מחלקות הים חיפה ואשדוד) וכ-50 עובדים ארעיים (מתוכם כ-19 הם עובדי מחלקות הים חיפה ואשדוד). לעובדים הקבועים זכויות נוספות על הזכויות של העובדים הארעיים.



| ליום 31 בדצמבר 2019 | ליום 31 בדצמבר 2020          |                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| כ- 32               | כ- 46                        | סה"כ עלות שכר שנתי ונלוות - עובדים המועסקים על פי הסכם קיבוצי (ארעיים וקבועים) (במונחי עלות מעביד) - במיליוני ש"ח |
| 87                  | 200 (מהם 107 ממחלקת ים חיפה) | מספר עובדים המועסקים בהסכם קיבוצי נכון ליום 31.12.2020                                                            |

### 18.4.3. עובדים בחוזים אישיים (ובכלל כך, עובדי הנהלה בכירה)

במסגרת הסכמים קיבוצים שחלו ערב יום התחילה ברשות הנמלים והוחלו במסגרת הרפורמה על החברה, נקבע כי החברה רשאית להתקשר בחוזים אישיים עם עובדים בתפקידים בכירים ועם עובדים בעלי מומחיות מיוחדת המועסקים במסגרת פרויקטים. למועד הדוח, מועסקים בחברה כ-46 עובדים בחוזים אישיים. יצוין כי במחלקת ים חיפה ובמחלקת ים אשדוד אין עובדים בחוזים אישיים.

העובדים בחוזים אישיים זכאים להפרשות לביטוח מנהלים או קרן פנסיה או שילוב ביניהם וכן להפרשות לביטוח מפני אבדן כושר עבודה ולקרן השתלמות. הפרשות החברה לפיצויים יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים. בחלק מחוזי העבודה האישיים נקבע כי העובד זכאי במקרה של פיטורין להודעה מוקדמת של שלושה חודשים ובתנאי שכיהן שנה בתפקיד, ובמקרה של התפטרות יהיה חייב ליתן לחברה הודעה מוקדמת של שלושה חודשים במידה וכיהן בתפקידו מעל לשנה. כמו-כן נקבעו בחוזים האישיים הוראות בדבר זכאותם למספר ימי חופשה, ימי מחלה וימי הבראה וכן בנוגע למגבלות על צבירתם, כאשר ימי מחלה צבורים אינם ניתנים לפדיון. עוד נקבעו הוראות בדבר החזר הוצאות שונות, ביניהן הוצאות רכב וקצובת ביגוד. בנוסף, העובדים בחוזים אישיים מתחייבים לשמור על סודיות, וכן מתחייבים כי במשך שנה אחת מתום העסקתם בחברה הם לא יעסקו בעיסוק או יתנו שירות העלולים להעמידם ביחסי תחרות עם החברה או בניגוד אינטרסים עמה, ללא הסכמת החברה.

| ליום 31 בדצמבר 2019 | ליום 31 בדצמבר 2020 | במיליוני ש"ח                                                                      |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| כ- 15.7             | כ 15.4              | סך עלות שכר שנתי ונלוות לתקופה - עובדים המועסקים על פי חוזה אישי של פקידים בכירים |
| 25                  | 25                  | מספר העובדים המועסקים על פי חוזה אישי של פקידים בכירים נכון ליום החתך             |
| כ- 7.7              | 5.6                 | עלות שכר שנתי ונלוות - עובדים המועסקים על פי חוזה אישי שאינם בכירים               |
| 28                  | 22                  | מספר העובדים המועסקים על פי חוזה אישי שאינם בכירים נכון ליום החתך                 |

#### 18.4.4. עובדי חברות כוח אדם וקבלני שירותים

החברה משתמשת בשירותי מיקור חוץ של קבלני שירותים בתחומי אבטחה, ניקיון ומחשוב (למועד הדוח, כ- 67 עובדים). בהסכמים בין החברה לבין החברות הקבלניות המציבות את עובדיהן למתן שירותים לחברה, נכללת התחייבות של קבלני השירותים לעמוד בחוקי העבודה בכל הקשור להעסקת עובדיהם וכן הצהרה כי הקבלן הינו המעסיק הבלעדי של כל עובדיו, והאחראי הבלעדי לכל תביעה של עובד בגין כל הפרה של איזה מחוקי העבודה או ההסכמים החלים על העובד במידה ויהיו.

#### 18.4.5. הסכמים קיבוציים

הסכם העבודה 2005 - במסגרת הסכם קיבוצי מיוחד מיום 24 בפברואר 2005 בין החברה לבין ההסתדרות (להלן: "הסכם המעבר"), נקבעו תנאים וזכויות של העובדים בחברה שאינם עובדים בחוזים אישיים, הן ביחס לעובדים עוברים מרשות הנמלים והן ביחס לעובדים שיתקבלו לעבודה בחברה לאחר יום המעבר. בהסכם נקבע, בין היתר, כי תקופת הארעיות של עובדים שנקלטו לעבודה לאחר יום המעבר תהא בת ארבע שנים.

הסכם הסדרת שמירת זכויות העובדים העוברים מרשות הנמלים לחברה - במסגרת הסכם המעבר, נקבעו תנאים המסדירים את מעבר העובדים מרשות הנמלים לחברה. בין היתר נקבע כי העובדים שעוברים מרשות הנמלים לחברה יהיו זכאים לשמירת מלוא זכויותיהם ותנאי עבודתם, ובכלל זה רציפות זכויות, פנסיה, ביטחון תעסוקתי לעובדים וכיו"ב. בהתאם לכך, יראו את הוותק בעבודה של העובדים שעברו לחברה ככולל גם את שנות עבודתם ברשות הנמלים, וכך גם כל מכסות ימי החופשה וימי המחלה העומדות לזכותם ימשיכו לעמוד לזכותם. בנוסף, נקבעו מענקים חד פעמיים בגין המעבר לחברה, אשר ניתנו בשנת 2005 ובשנת 2010, וכן תוספות שכר בהתאם לאבני דרך ובשיעורים שונים שנקבעו בהסכם המעבר.

הסכם 2011 - ביום 30 במרץ 2011 נחתם בין החברה לבין ההסתדרות הסכם קיבוצי מיוחד אשר קבע תוספות שכר והטבות לעובדים בשיעורים שונים לסקטורים שונים בהתאם למפורט בהסכם, הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני וגמל ופיצוי בגין שחיקה לגמלאים. במסגרת הסכם 2011 בוטל סכסוך עבודה שהיה תלוי ועומד מאוקטובר 2010.

הסכם 2017 - באפריל 2017 (בעקבות סכסוכי עבודה, כאמור בסעיף **Error! Reference source not found.**) נחתם הסכם קיבוצי מיוחד עם ההסתדרות (להלן: "הסכם 2017"), שבמסגרתו הצדדים הצטרפו להסכם מסגרת של המגזר הציבורי שנחתם בשנת 2016, שהעניק תוספות שכר ומענקים חד פעמיים.

ביום 27.8.2019 נחתמו הסכמים קיבוציים בין החברה, חברת נמל חיפה וההסתדרות (להלן: "הסכם קיבוצי חיפה"), אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי אגף מחלקת הים של חברת נמל חיפה, כ- 110 עובדים (להלן: "עובדי חנ"ח העוברים") (הסכם אחד עם הנתבים והסכם נוסף עם יתר העובדים), לחברה או לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה. ביום 3.11.2020 מחלקת הים של חנ"ח, רבות עובדי חנ"ח העוברים, עברו לחברה, והחברה החלה באספקת שירותי מחלקת הים לכלל האוניות הנכנסות לנמל חיפה לפרטים נוספים אודות הסכם קיבוצי חיפה, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים.

ביום 9.12.2019 נחתמו הסכמים קיבוציים בין החברה, חברת נמל אשדוד וההסתדרות (להלן: "הסכם קיבוצי אשדוד"), אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי מחלקת הים של חברת נמל אשדוד, כ-

100 עובדים (להלן: "עובדי חנ"א העוברים") (הסכם אחד עם הנתבים וקציני גוררות והסכם נוסף עם יתר העובדים), לחברה או לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה. ביום 1.1.2021 מחלקת הים של חנ"א, לרבות עובדי חנ"א העוברים, עברו לחברה, והחברה החלה באספקת שירותי מחלקת הים לכלל האוניות הנכנסות לנמל אשדוד לפרטים נוספים אודות הסכם קיבוצי אשדוד, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים.

#### הסכם פנסיה קיבוצי

בהסכם פנסיה קיבוצי מיוחד מיום 24 בפברואר 2005 בין החברה לבין ההסתדרות, נקבעו תנאים המסדירים את תשלומי הפנסיה לעובדים שהיו עובדי רשות הנמלים ועברו לעבוד בחברה או באחת מחברות הנמל ולגמלאי רשות הנמלים שהיו זכאים לפנסיה תקציבית<sup>65</sup>. לפרטים נוספים ראו סעיף 21.8 לדוח.

#### הסכם קיבוצי מיוחד עם עובדי תצפית ים אשדוד

ביום 1.1.2021 מחלקת הים של חנ"א הועברה לחברה, ובכלל זה עובדי תצפית ים אשדוד. כחלק מהליך קליטת עובדי תצפית ים אשדוד בחברה, אישרה החברה בחודש פברואר 2021 את ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום 31.12.2020 בין חברת נמל אשדוד לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה - ארגון עובדי התחבורה וועד עובדי תצפית ים.

#### 18.4.6. התחייבויות החברה בגין סיום יחסי עבודה

**עובדים מאורגנים** - בהסכמים הקיבוציים קיימות הוראות שונות המסדירות את האפשרות לפטר עובדים וזאת תוך התייחסות נפרדת לסקטורים שונים. כמו כן, בהסכמים הקיבוציים קיימים מנגנונים מגוונים ליישוב סכסוכים שונים במסגרת יחסי העבודה, לרבות בקשר עם פיטורי עובד בהסכמי עבודה קיבוציים, ובכלל זה, מנגנוני בוררות, יישוב סכסוכים באמצעות ועדה פריטטית, וכיו"ב. להודעת המדינה לגבי הגנה מפיטורי צמצום לחברות הנמל, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

**עובדים בחוזים אישיים** - סיום יחסי העבודה ייעשה בהתאם לדין הכללי. ככלל, לעובדים בחוזים אישיים ניתנת הודעה מוקדמת של עד שלושה חודשים או על פי דין.

**להסדרי פנסיה** ראו סעיף 12 לדוח.

#### 18.4.7. סכסוכי עבודה, שביתות ועיצומים

בשנים 2015 ו-2017 התקבלו בחברה הודעות על סכסוכי עבודה על פי חוק ליישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז-1957 (להלן: "**חוק ליישוב סכסוכי עבודה**"), בין היתר לאור כוונת החברה (שיושמה במאי 2018) להנפיק אג"ח בהיקפים גדולים, ודרישת נציגות העובדים לניהול משא ומתן בעניין השלכות מהלך זה על העובדים. בעקבות זאת, נחתם הסכם באפריל 2017, שבין היתר יהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות ודרישות ההסתדרות בקשר להשלכות גיוס החוב שתבצע החברה (ואכן ביצעה בחודש מאי 2018) באמצעות אג"ח ציבורי, ככל שיהיו כאלו, על עובדי החברה. עוד נקבע כי גם במהלך המעבר והקליטה של עובדי מחלקות הים, יישמר השקט התעשייתי וההסכם יהווה מיצוי תביעות בנוגע למעבר וקליטה כאמור.

<sup>65</sup> הפנסיה התקציבית מזכה את הגמלאים הזכאים לה (או את שאיריהם במקרה של מוות), החל ממועד הפרישה ולמשך כל חייהם, בתשלומי פנסיה חודשיים קבועים הצמודים למדד המחירים לצרכן (ללא קשר לסכומים שהפרישו העובד והמעסיק לתכנית הפנסיה).

בנוסף, בדצמבר 2017 ובינואר 2018 התקבלו בחברה הודעות על סכסוך עבודה על פי חוק ליישוב סכסוכי עבודה, בין היתר בדרישת נציגות העובדים לנהל משא ומתן לחתימה על הסכם קיבוצי חדש להסדרת תנאי עבודתם של העובדים. החברה דרשה מנציגות העובדים לחזור בה מההכרזה, ואולם נכון למועד הדוח מתנהלת הידברות בין הנהלת החברה וועד העובדים בשיתוף ההסתדרות, בניסיון להגיע להסכם קיבוצי חדש, אשר השלמתו מותנית באישור הגורמים המוסמכים.

יצוין, כי באפריל 2017 העביר מנהל רשות החברות הממשלתיות מכתב הבהרה ליו"ר ההסתדרות, בקשר להנפקת אגרות חוב לציבור והובהר בו כי אין בהנפקת אגרות החוב שינוי בבעלות על החברה, שינוי במבנה החברה, הפרטת החברה או חלק ממנה, הפרדה או תאגוד של חלק מהחברה או הסכמה לאחד מאלה בעתיד. עוד הודגש כי הנפקת אגרות החוב לא נעשית מתוך כוונה להמיר את אגרות החוב למניות; וכי אין בהליך ההנפקה כשלעצמו ו/או במסמכי ההנפקה כדי לשנות את הסכמי העבודה, תנאי העבודה והתנאים הסוציאליים של העובדים.

עוד יצוין כי במסגרת הסכם קיבוצי חיפה והסכם קיבוצי אשדוד, נכללה, בין היתר, הסכמה של הצדדים בכל אחד מההסכמים לשקט תעשייתי בהתאם להוראות ההסכמים כאמור.

לענין זה יצוין כי למיטב ידיעת החברה, לטענת חלק מעובדי העגינה במחלקת ים אשדוד, הסכם קיבוצי אשדוד נחתם ללא הסכמתם, ואין בו כדי לחייבם. טענה זו נדחתה על ידי כל הצדדים להסכם הקיבוצי, ובהם החברה. החברה מעריכה כי אין לכך השלכות מהותיות על פעילות מתן שירותי התעבורה הימית.

#### **18.4.8. גמול מצוינות לעובדים על פי חוזי עבודה אישיים ותגמול ותמרוץ לעובדים בכירים**

התגמולים המפורטים בסעיף זה הינם בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות ואישור של רשות החברות הממשלתיות, וככאלה עשויים להשתנות מעת לעת.

#### **18.4.9. תגמול ותימרוץ לעובדים בכירים<sup>66</sup>**

בהתאם לחוזר של רשות החברות הממשלתיות ממרץ 2014 וכפי שעודכן בספטמבר 2017, בדבר עקרונות למודל תגמול ותמרוץ עובדים בכירים בחברות ממשלתיות, המענק השנתי יהיה מבוסס ביצועים, וינתן על בסיס עמידה ביעדי החברה, יעדי החטיבה והערכת העובד, כאשר, ככל הניתן, היעדים יהיו אובייקטיביים ופשוטים לחישוב, מאתגרים אך ברי השגה. במסגרת החוזר נקבע כי מודל התגמול, היעדים והמדדים יאושרו על-ידי דירקטוריון החברה, וכן הדירקטוריון יהיה אחראי על ביצוע בקרה לעמידת החברה ביעדים שנקבעו במודל במהלך השנה, מדי תקופה כפי שתיקבע. עוד נקבע בחוזר כי תקרת המענק השנתי של החברה לא תעלה על 3.2 משכורות פנסיוניות, וכן כי תינתן מסגרת עלות נוספת למענק מצוינות לעובדים מצטיינים, לרבות לעובדים שקיבלו מענק של עד 3.2 משכורות פנסיוניות, כאשר מסגרת זו לא תעלה על 10% כפול סכום המשכורת הפנסיונית החודשית של כלל העובדים הזכאים לתשלום התגמול ע"פ מודל זה ואשר תחולק לעד 25% מסך העובדים הבכירים בחברה. תגמול כאמור ישולם, בין היתר, לאחר ובכפוף לאישור רשות החברות

<sup>66</sup> עובדים בכירים לפי החוזר הם אלו המוגדרים כפקידים בכירים על פי חוק החברות הממשלתיות, המועסקים בחוזים אישיים ואשר שכרם נגזר משכר מנכ"ל ובכלל זאת היועץ המשפטי הפנימי של החברה. לגבי עובדים בכירים אלו, חלה מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה אשר לפרטים אודותיה, ראו סעיף 18.4.13.18.4.13 לדוח זה.

הממשלתיות לתשלום המענק בפועל. אין באמור כדי לגרוע מתפקידי ומסמכויות ועדת התגמול של החברה בהתאם לחוק החברות. לפרטים נוספים, ראו סעיף **18.4.13** לדוח.

#### גמול מצוינות לעובדים על פי חוזי עבודה אישיים (שאינם עובדים בכירים)

בהתאם לאישור שקיבלה החברה מרשות החברות הממשלתיות, רשאית החברה להעניק גמול מצוינות לעובדים המועסקים בחוזה אישי שאינם עובדים בכירים, והוא מחושב בהתאם לעמידה ביעדים, ציון הממונה של העובד והמלצתו, אישור המנכ"ל ואישור הדירקטוריון. הגמול לא יעלה על 1.2 משכורות פנסיוניות של עובד, בכפוף לכך שסכום זה אינו עולה על 10% מהשכר השנתי של המנכ"ל בהתאם לסיווגה של החברה.

#### **18.4.10. משכורת 13 ו"מענק יובל"**

ביחס לעובדים בחברה שאינם מועסקים באמצעות חוזים אישיים וחלים לגביהם ההסכמים הקיבוציים, משולמת משכורת 13 וכן "מענק יובל" - מענק לעובדים בחברה בוותק של 25 שנים, אשר משולם בנוסף על משכורת 13 בגין כל שנה לאחר הוותק כאמור.

#### **18.4.11. הלוואות לעובדים**

לחברה קופה לחסכון ולעזרה הדדית של עובדי החברה, המיועדת למתן הלוואות מוזלות לעובדים, כאשר גם העובדים מפרישים כספים לקופה זו. כספי הקופה מנוהלים בחשבון בנק נפרד של החברה, בנאמנות עבור עובדיה. בתקופות הרלבנטיות, היקף הלוואות שניתן לעובדי החברה אינו מהותי.

#### **18.4.12. הוראות נוספות הנוגעות לתנאי העסקת עובדים החלות על החברה כחברה ממשלתית**

בהיותה חברה ממשלתית, כפופה החברה להוראות חוק החברות הממשלתיות ולתקנות שהוצאו מכוחו וכן להנחיות רשות החברות ולהחלטות הממשלה, בין היתר, גם בנושא כוח אדם. תנאי העסקת העובדים בחברה, ובכלל זה השכר, התנאים הסוציאליים, ההטבות והמענקים, כפופים לאישור רשות החברות הממשלתיות ולכללים שנקבעו על ידה, מכוח הוראות חוק החברות הממשלתיות, ולאישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר (להלן: "**הממונה על השכר במשרד האוצר**") מכוח סעיף 29 לחוק יסודות התקציב. על פי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, חברה ממשלתית לא תאשר שינויים בשכר, בתנאי הפרישה או הגמלאות, או תאשר הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא תנהיג שינויים או הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה, או לאחר שנתקבל אישור משר האוצר (אשר האציל סמכות זו לממונה על השכר במשרד האוצר).

יובהר כי החברה חשופה לביקורת של הממונה על השכר במשרד האוצר בכל הנוגע לתנאי השכר, ומשכך חשופה לתהליכים בעניין חריגות שכר לכאורה בעתיד.

בנוסף, בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות מספטמבר 2017, נקבע כי על דירקטוריון החברה לקבוע מדיניות שכר, כוח אדם ויחסי עבודה בהלימה לאסטרטגיה של החברה, וכן כי על הדירקטוריון לבצע אחת לשנה דיון בנושא יישום המדיניות כאמור. כמו כן, בהתאם לחוזר, מוצע כי דירקטוריון החברה יקבע בנהל את הכללים ותהליכי העבודה, אשר יגדירו את אופן מעורבותו של הדירקטוריון בתחום השכר, כ"א ויחסי העבודה. מדיניות התגמול לנושאי משרה שאושרה בועדת התגמול ובדירקטוריון החברה (ראו סעיף **18.4.13** לדוח) יישמה, בין היתר, את ההנחיות של רשות החברות הממשלתיות לפי חוזר זה.

**הוראות לעניין העסקת קרובי משפחה** - לכללים ונהלים בדבר העסקתם של קרובי משפחה של עובדים המועסקים בחברות ממשלתיות ראו נספח ב' המצורף לפרק 6 זה לדוח.

**ייצוג הולם למגזרים** - להוראות בדבר ייצוג הולם למגזרים שונים בקרב עובדי חברה ממשלתית ראו נספח ב' המצורף לפרק 6 זה לדוח.

**הוראות לעניין בחירת פקידי בכירים** - לתקנות בדבר מינוי פקידי בכירים בחברות ממשלתיות ראו נספח ב' המצורף לפרק 6 זה לדוח.

**הוראות לעניין חקיקת שעת חירום** - לסוגיות הקשורות בהפעלת החברה בשעת חירום ובמחויבות החברה לשמירה על הרציפות התפקודית של הפעילות הנמלית בשעת חירום ראו סעיף **Error! Reference source not found.** לדוח.

#### **18.4.13. מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה**

בהתאם לנדרש בחוק החברות כמו גם בהתאם להנחיות וחוזרי רשות החברות הממשלתיות, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום 16.8.2018 וביום 23.8.2018, בהתאמה, מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה, אשר אינה טעונה אישור האסיפה הכללית לאור תקנה 2 לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), התשע"ג-2013. לפרטים ראו דיווח מידי של החברה מיום 23.8.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-078448), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

המענק השנתי ומענק המצוינות בגין השנים 2018-2020 חושבו על פי נוסחת שקלול ברורה שקבעה החברה מראש המבוססת על הנחיות רשות החברות. הנוסחה לזכאות נושאי משרה למענק כאמור, בהתאם להנחיות רשות החברות בנושא זה, משקללת את עמידת החברה בתנאי הסף שקבעה רשות החברות, תוך התחשבות, בכפוף למגבלות הקבועות בהנחיות כאמור, בהערכה אישית של נושא המשרה ותרומתו האישית לחברה ולהשגת יעדיה.

מדיניות התגמול של החברה מכפיפה את המענקים של נושאי המשרה כאמור, לעמידה ביעדים אישיים מדידים ברורים שנקבעו מראש, תוך התחשבות ביעדיה העסקיים של החברה ובאבני הדרך להשגתם, והכל בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

מדיניות התגמול תוחמת את היקפי המענקים להם זכאים נושאי המשרה בתקרות הקבועות בהנחיות רשות החברות, ביחס לסיווג החברה ומצבה הפיננסי.

## **19. סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם**

### **19.1. כללי**

פעילות הפיתוח שמבצעת החברה וכן פעילות שהחברה מבצעת בעצמה (כגון הפעלת המעגנה בנמל חיפה והפעלת הכלים הימיים של מחלקת הים), הינן בעלות פוטנציאל פגיעה בסביבה, כמפורט להלן. החברה פועלת לעמידה בהוראות הדין הסביבתיים למניעתה וצמצום, במידת האפשר של התממשות הסיכונים הסביבתיים הכרוכים בפעילותה.

בנוסף, חלק מהגורמים שלהם העמידה החברה מקרקעין מקיימים בהם פעילויות בעלות פוטנציאל לפגיעה בסביבה. למרות שהחברה אינה מחזיקה במקרקעין המועמדים לגורמים אלה ואינה מפעילה את הפעילויות בהם, היא חשופה לדרישות וטענות ואף עלולה להימצא אחראית לסיכונים סביבתיים שיווצרו כתוצאה מפעילותם של גורמים אלו. לאור האמור, יתוארו להלן גם פגיעות פוטנציאליות לסביבה שעלולות לנבוע מפעילותם של הגורמים להם העמידה החברה מקרקעין. על מנת לצמצם חשיפה זו, הסכמים של החברה עם בעלי הרשאה במקרקעין ו/או עם קבלנים ו/או גופי תשתית המבצעים עבודות במקרקעי החברה, וכן כתבי ההסמכה שהוענקו לתאגידים מורשים, כוללים הוראות שלפיהן, בין היתר, הגורם המשתמש במקרקעין מחויב לעמוד בהוראות דיני הגנת הסביבה, לרבות החזקת היתרים ורישיונות ועמידה בתנאיהם; מחויב לתיקון כל נזק שנגרם עקב מפגע שנגרם עקב מעשה או מחדל שלו או מי מטעמו; מחויב לנקוט בכל הצעדים הדרושים ולהיות מצויד בכל הציוד המתאים על מנת למנוע, לצמצם ולטפל בכל אירוע של זיהום קרקע, אוויר או מים באתרו או בסביבתו; ומחויב לפנות כל פסולת מסוכנת או זיהום המיוצר או המצוי באתר. החברה פועלת מול בעלי הרשאה על מנת למפות ולהעריך את הסיכונים הסביבתיים הכרוכים בפעילותם ולהורות לבעלי הרשאה לצמצם ולמנוע אותם ככל האפשר.

להפרשות בקשר עם סיכונים סביבתיים של החברה ראו ביאור 16.ב. לדוחות הכספיים השנתיים.

## 19.2 הסיכונים הסביבתיים הכרוכים בפעילות שמתבצעת במקרקעין

### 19.2.1 זיהום מי ים

פעילויות שונות בשטחי החברה עלולות לגרום לזיהום מי ים, ובכלל כן זיהום ים העלול להיגרם על ידי כלי שיט, מסוף המשנע דלקים או כימיקלים וכן תקלות ביבשה שבהן החומר דולף ובסופו של דבר מגיע לים. ככלל, החברה פועלת (באמצעות קבלן) לתת מענה ראשוני לזיהום שמתרחש ולערוך בדיקה ביחס למקור הזיהום. עם היוודע מקור הזיהום פועלת החברה לדרוש החזר הוצאות מהמזהם, במקרה בו מקורו של הזיהום אותר. בהקשר זה יצוין כי זיהום נרחב בבריכת הנמל (כגון זיהום מי ים בשמן מאניות או מסופים) עלול להגביל את האפשרות של כניסה ויציאה של אניות ולמנוע פעילות תקינה של הנמל ואף לגרום להפסקה מלאה של פעילות כלי שיט בנמל. יחד עם זאת, להערכת החברה ועל פי ניסיון העבר, תרחיש זה הינו בעל סבירות נמוכה להשפעה מהותית, עקב קיומו של מערך תגובה מתאים לטיפול באירועי זיהום ים. הערכות אלו של החברה לגבי השפעת זיהום נרחב בבריכת הנמל הינן מידע צופה פני עתיד המתבסס על ניסיון העבר ועל קיומו של מערך תגובה מתאים לטיפול באירוע כאמור, והוא עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה (אף באופן מהותי) מן הצפוי, בין היתר, בעקבות אופי הזיהום, מקורו וגודלו, מיקומו, התנאים השוררים (רוח חזקה, שעות החשיכה וכד') וכן הוראות שיתקבלו מהמשרד להגנת הסביבה.

עוד יצוין בהקשר זה כי בהתאם להסכם המקרקעין המפורט עם חנ"ח נקבע אופן חלוקת האחריות לטיפול בזיהומים בין החברה לבין חנ"ח, בין היתר, כתלות במועד קרות הזיהום ובמקור הזיהום.

### 19.2.2 הרחפת חול בעת חפירה ימית – עכירות

החברה מבצעת מעת לעת חפירה ימית (Dredging) מעצם היותה אחראית לתחזוקה של עומק המים וכן כריית חול ימי לצרכי הקמת מבנים ימיים, באמצעות קבלנים מטעמה. העבודות האמורות מבוצעות הן במסגרת פיתוח שטחי נמל חדשים והן במסגרת התחזוקה התקופתית של בריכות הנמלים ונתיבי השיט

(ובכלל זה חפירת ופינוי המשקעים (סדימנטים) המצטברים בהם). החפירות הימיות עלולות לגרום לזיהום אסתטי של מי ים בשל עכירות הנוצרת בזמן החפירה, להרחפת מזהמים שהצטברו על קרקעית הים ולהסעתם לחופי רחצה וכן לפגיעה בבתי הגידול הימיים (בעיקר במפרץ חיפה). החפירה הימית מבוצעת בהתאם להוראות היתרי הטלה לים שניתנו לחברה מכוח חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983. החברה פועלת לעמידה מלאה בתנאי היתרים אלו.

### 19.2.3. פליטות לאויר

פעילויות שונות של בעלי הרשאה להם מעמידה החברה מקרקעין לרבות פעילות הממגורות עלולות לגרום לפליטות לאוויר. כך למשל, במהלך פריקה וטעינה של אוניות בנמלים ישנן פליטות אוויר כתוצאה ממערכ הפריקה והטעינה של חומר בצובר; בפעילות הממגורות עשויות להיווצר פליטות אוויר כתוצאה מאבק גרעיני שעלול להתפזר בתהליכי הפריקה, ההסעה לממגורות ובטעינה לקרונות רכבת ומשאיות; במסגרת תנועת ועגינת כלי שיט בנמלים יש פליטות לאוויר ממנועי כלי השיט; ובמסגרת עבודות בנייה וסלילה שמבצעת החברה עשויות להיות פליטות לאוויר.

תאגידים מורשים או בעלי הרשאה נדרשים לפעול בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה, בין היתר, כפי שעוגנו בתנאים בהיתרים ורישיונות סביבתיים.

### 19.2.4. זיהום קרקע ומי תהום

בחלק מהמקרקעין שהועמדו לתאגידים מורשים ולבעלי הרשאה, קיימות תשתיות ומתקנים המכילים דלקים וחומרים מסוכנים אחרים, העלולים לגרום לזיהום קרקע ומי תהום (למשל, עקב דליפה מצינורות וממתקני אחסון, שפך בעת מילוי ופריקת מיכליות ועוד). התאגידים המורשים ובעלי הרשאה נדרשים לפעול בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה, בין היתר, כפי שעוגנו בתנאים בהיתרים ורישיונות סביבתיים. לזיהום קרקע בדלק שהחברה רואה את תש"ן כאחראית לטיפול בו ראו ביאור 16.ב. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. בנוסף, החברה מחזיקה במקרקעין מועברים העומדים ריקים, שעלולים גם הם להימצא מזוהמים בזיהומי קרקע.

### 19.2.5. טיפול בפסולת

במסגרת המקרקעין המועברים הועבר לחברה שטח בחיפה אשר שימש בעבר לפינוי פסולת עירונית, בשטח של כ- 320 דונם. בהתאם להסכם בין עיריית חיפה לבין רשות הנמלים, עיריית חיפה תחזיק בשטח עד לפברואר 2020, והעירייה התחייבה לשאת לבדה, כל עוד היא מחזיקה בשטח, באחריות לנזקים מכל סוג ומין שהוא הקשורים או נובעים מהחזקתה. למועד הדוח, עיריית חיפה עודנה מחזיקה בשטח, ולא מבוצעות באתר פעולות שיקום כלשהן ואין וודאות לגבי היכולת להעמיד את השטח לשימוש של בעלי הרשאה אחרים לאחר תום ההסכם עם עיריית חיפה.

### 19.2.6. חומרים מסוכנים

במסגרת פעילותם של חלק מבעלי הרשאה, לרבות אלו הפועלים במסוף הכימיקלים בחיפה, נכללים אחסנה, פריקה, טעינה והובלה של חומרים מסוכנים (כגון דלקים, שמן וכימיקלים). בעלי הרשאה אלה נדרשים להיתרי



רעלים הניתנים על ידי המשרד להגנת הסביבה מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן: "חוק החומרים המסוכנים"), וכן לעיתים נדרשים להכנת סקרי סיכונים על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ומדיניותו בנוגע למרחקי ההפרדה הנדרשים בין החומרים המסוכנים לבין האוכלוסייה. בנוסף, נדרשים בעלי ההרשאה לרישיון עסק מהרשות המקומית.

#### **19.2.7. השפעות סביבתיות הנובעות מפעולות הקמה ותפעול של תשתיות ומבנים ימיים ויבשתיים**

לתשתיות ומבנים ימיים ויבשתיים (כגון הקמת הנמלים החדשים, שדרוג ושיקום רציפים קיימים והקמת מתחמים תפעוליים בעורף הנמל), לרבות לפעולות הקמתם ולתפעולם, עשויה להיות השפעה סביבתית שלילית, כגון על איכות מי הים, איכות האוויר, השפעה על בתי גידול ואזורי מחייה של בעלי חיים, רעש, השפעות נופיות, השפעה על חופי רחצה, השפעה על קו החוף שמצפון לנמלי חיפה ואשדוד. השפעות אפשריות אלו נבחנות במסגרת תסקירי השפעה על הסביבה או חוות דעת סביבתיות אחרות שמבוצעים בשלבי התכנון והרישוי על ידי החברה בהתאם לדיני התכנון והבניה ולעיתים השפעות שליליות חזויות ממשיכות להבחן גם בתקופת העבודות ולאחריהן. צמצום ההשפעות הסביבתיות האפשריות מבוצע הן במישור התכנון, אשר נעשה בשים לב להשפעות אלו, והן במישור ההקמה והתפעול, אשר מבוצעים בהתאם להוראות שנקבעות בתכניות סטטוטוריות ובהיתרים ובכפוף למגבלות שנקבעו בהם, וכן באמצעות תכנית פעולה ותגובה יזומה של החברה בנושא. כך למשל, ביצוע העברה של חול (פעולות מתקנות) לחופים מצפון לנמלי חיפה ואשדוד וביצוע פעולות ניטור של איכות מי הים ושל בתי הגידול שנערכו במסגרת הקמת נמל המפרץ.

פעילותה של החברה לתחזוקה של עומק המים, הקמת שובר גלים ומבנים ימיים אחרים ותחזוקתם, עשויה להיות כרוכה בפגיעה בסביבה הימית. כדי לצמצם פגיעה אפשרית זו, החברה קובעת מפרטים טכניים לכלי השיט הפועלים לחפירה ימית המחייבים כל קבלן שמועסק על ידי החברה בביצוע החפירה הימית. בנוסף, החברה מפעילה מעקב אחר שינויים בקו החוף כתוצאה מפעילותה. תוצאות המעקב מדווחות באופן שגרתי ליחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה. בנוסף, לשם צמצום ההשפעה השלילית על קו החוף ככל שנגרמת ממיקום המבנים הימיים, החברה מבצעת פעולות מתקנות באמצעות העברת חול לאורך קו החוף בסמוך לנמלי חיפה ואשדוד וכן מקדמת תכנית להקמת הגנות חופיות בנויות בחיפה מצפון לנמל המפרץ.

#### **השפעות סביבתיות הנובעות ממתן שירותי תעבורה ימית.**

החברה החלה לספק שירותי תעבורה ימית בנמלי חיפה ואשדוד, שניתנו עד כה על ידי חברות הנמל חיפה ואשדוד עצמן. פעילות זו מתבצעת באמצעות מספר כלי שיט המופעלים על ידי עובדי המחלקות. להפעלת כלי שיט אלה - גוררות, סירות נתב וסירות עבודה - יש פוטנציאל לגרום להשפעות סביבתיות אופייניות לכלי שיט ממונעים, ובין היתר, לזיהום מי ים משמנים וחומרים אחרים, עקב אירועים כגון תאונה ימית במהלך שיט בבריכת הנמל, פעולת תידלוק, הזנת שמנים הידראוליים למערכות הטכניות, פריקת מי-שיפוליים בעת עגינה ברציף והזרמת ביוב מהגוררות עקב תקלה, טעות אנוש וכדומה.

יצוין כי הגוררות פועלות תחת רגולציה של רספ"ן ונתונות לבקורות של חברת סווג הבודקת את תקינותן של מערכות הגוררת והמיכשור. בקורות אלה עשויות לזהות ולמנוע התפתחות כשלים שתוצאתם תהיה דליפה לים של אחד מהנוזלים הנמצאים בגוררות.

ככלל, הפעילות מתבצעת בשגרה באופן תקין וניתן להעריך כי ככל שיתרחשו אירועי זיהום, הם יהיו מקומיים, יטופלו במהירות, ולא יהיו בעלי השלכות סביבתיות מהותיות לחברה.

הערכה זו הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססת על מידע המצוי בידי החברה, נכון למועד הדוח. הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה (ואף שונה באופן מהותי) במידה ויחול שינוי מהותי בהשפעות הסביבתיות של מחלקות הים.

### 19.3. הוראות דין עיקריות

#### חוק אוויר נקי

בעלי ההרשאה הפועלים במקרקעין כפופים לרגולציה בנוגע לפליטות אוויר, בין אם בתנאים הקבועים ברישיונות עסק שהוענקו להם ובין במסגרת הוראות למקור פליטה מכוח חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 ("חוק אוויר נקי"). חוק אוויר נקי נועד להסדיר את הפליטות לאוויר מתעשייה, תחבורה ומקורות עסקיים אחרים באופן כולל ומקיף. החוק כולל סנקציות פליליות ומנהליות אשר עלולות להיות מוטלות על מי שיפרו את הוראותיו ויגרמו לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר, כהגדרתו בחוק אוויר נקי.

#### זיהום מי ים

להלן מספר הוראות חוק העוסקות באסדרת מניעת זיהום הים. הפרת הוראות אלו עשויה לחשוף את המפר לסנקציות פליליות, כספיות ומנהליות מכוח החוקים.

חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988, מסדיר את נושא הטלת פסולת לים ממקורות יבשתיים והזרמת שפכים ואוסר על הטלה או הזרמה לים של פסולת או שפכים ממקור יבשתי, אלא על פי היתר ובהתאם לתנאיו.

חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983 אוסר הטלת פסולת לים מכלי שיט בלא היתר.

פקודת מניעת זיהום מי ים בשמן [נוסח חדש], התש"ם-1980 אוסרת על שפיכת שמן לסוגיו מכלי שיט ישראלים וזרים בתחום מי החופים של ישראל. האיסור של שפיכת שמן חל גם כאשר כלי השיט נמצא מחוץ לתחום מי החופים של ישראל. כמו כן, הפקודה אוסרת על שפיכת שמן לים גם מהיבשה וממתקנים להעברת שמן מכלי שיט או אליהם.

כאמור לעיל, החברה פועלת לתת מענה ראשוני לזיהום שמתרחש בשטח הים בנמל ולערוך בדיקה ביחס למקור הזיהום. עם היוודע מקור הזיהום, פועלת החברה לדרוש החזר הוצאות בגין הזיהום שמקורו אותר, לרבות בהתאם לחוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן, התשס"ד-2004. יצוין, כי חוק זה מאפשר לבעל כלי שיט להגביל את חבותו לנזקי זיהום, ובהתאם עשויה להיות מוגבלת יכולת החברה להיפרע על מלוא הוצאותיה.

#### תכנית לאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן

המשרד להגנת הסביבה כונן תכנית לאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן (להלן: "התלמ"ת"). שמטרתה להוות מסגרת ארגונית המאגדת את הגורמים השונים הנדרשים לפעולה בתגובה וכמניעה לזיהום הסביבה הימית לאורך חופי מדינת ישראל. בצד הקביעה כי האחריות על אירועי זיהום ים חלה על המזהם. במסגרת התלמ"ת ואף לפני כינונה, מתוקף היות החברה אחראית על התחום הימי של שטח הכרזת הנמל על פי כתב ההסמכה, פעלה החברה לארגון מערך מוכנות לתגובה לאירועי זיהום ים. החברה נערכת לאירועי זיהום ים באמצעות, בין היתר, התקשרות עם קבלנים ימיים לטיפול בזיהומי ים, וגיבוש הנחיות ונהלי עבודה ותגובה, ובכללם גם קבלת סיוע בשליטה בזירה מעובדי תצפית ים.

#### תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), תשס"ג-2003

בהתאם לתקנות אלו, קיימת חובה להגיש למוסד התכנון תסקיר השפעה על הסביבה לגבי תכניות מסוימות שמקדמת החברה.

#### תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009

(להלן: "תקנות חופש המידע") - החברה כפופה לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 ולתקנות חופש המידע. לפרטים נוספים ראו סעיף [20.8](#) לדוח.

### **19.4. אירועים בקשר עם איכות הסביבה**

בשטח הנמצא בעורף הדרומי של נמל אשדוד הופעלה בעבר חוות מכלים שעיקר פעילותה ניפוק דלק לאוניות, על ידי בעל הרשאה שפינה את השטח בשנת 2014 את השטח. בשטח נמצאו מספר מוקדי זיהום קרקע, כתוצאה מדליפות שאירעו מפעילות חוות המכלים לאורך השנים. בשנת 2019 פעלה החברה לפנות את כלל הקרקע המזהמת משאריות דלקים והעברתה לאתרי טיפול מתאימים, וזאת בסכומים שאינם מהותיים לחברה. העבודות בוצעו בפיקוח המשרד להגנת הסביבה ובאישורו.

בנוסף, בוצעה מטעם החברה חקירת קרקע לאורך צנרת הדלק המובילה מחוות המיכלים בשטח האמור ועד לרציף 10 בנמל אשדוד, וכן החברה פעלה לאיטום צנרת זו, עבודות שהסתיימו בסוף שנת 2019. יוער כי זיהום הקרקע שנמצא לאורך צנרת הדלק טרם פונה, עקב דרישת הרשויות להקדים ולטפל בעדשת דלק הצפה מעל שכבת מי התהום בתוואי הצנרת. למועד הדוח, החברה העמידה מערך לשאיבת עדשת הדלק האמורה ומעריכה כי שלב זה ימשך מס' שנים, כאשר עם סיומו תפעל החברה לפינוי הקרקע שזוהמה. לזיהום קרקע בדלק בשטח תש"ן ראו ביאור 16. ב. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

### **19.5. הליכים משפטיים או מנהליים בקשר עם איכות הסביבה**

למועד הדוח ובשנה שקדמה למועד הדוח, לעמדת החברה, אין כל הליך משפטי או מנהלי מהותי הקשור עם איכות הסביבה, אשר החברה או נושא משרה בכירה בה צד לו.

לפרטים בדבר בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנוגע לתחלואה עודפת נטענת בגין פעילות מספר גורמים וביניהם החברה במפרץ חיפה, ראו ביאור 25 לדוחות הכספיים השנתיים.

## 19.6. מדיניות החברה בניהול סיכונים סביבתיים

### כללי

ככלל, מדיניות החברה קובעת כי החברה מחויבת לערכי ההגנה על הסביבה במסגרת שיקוליה. בהמשך להחלטת ממשלה ולחוזר של רשות החברות הממשלתיות המחייב גיבוש מדיניות סביבתית אסטרטגית להתנהלותן של חברות ממשלתיות, החברה אימצה תכנית פעולה אסטרטגית ל"פיתוח בר-קיימא", אשר משלבת פיתוח לצרכי משק המדינה, שימוש מושכל במשאבי טבע והגנה על מערכות אקולוגיות.

המדיניות הסביבתית של החברה קובעת, בין היתר, כי במסגרת מימוש מטרותיה, החברה שואפת לפעול על פי העקרונות הבאים: שילוב של שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת ההחלטות על תכניות הפיתוח של הנמלים ועל תפעולם בתחומים המצויים באחריותה על פי חוק; שימוש מושכל במשאבי הטבע, צמצום יצירת פסולת ועידוד השימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ובחומרים ממוחזרים; יזום פרויקטים, סקרים ומחקרים וביצוע של פעולות ניטור שמטרתם הערכה או צמצום של ההשפעות הסביבתיות של הנמלים; הקפדה על קיום הוראות החוק ונקיטת פעולות נוספות לצמצום ההשפעות הסביבתיות של הנמלים, בין היתר, על ידי שימוש בטכנולוגיות ידידותיות לסביבה; עידוד וככל האפשר הבטחת מחויבות של מפעילי הנמלים החדשים להטמעה ויישום של מדיניות סביבתית על פי העקרונות שלעיל. בחברה מכהן בעל תפקיד אשר אחראי לפיתוח והטמעת שיקולים סביבתיים אלה בחברה.

## 19.7. קביעת הוראות בהסכמים עם בעלי הרשאה

הסכמים של החברה עם בעלי הרשאה במקרקעין וכן כתבי הסמכה שהוענקו לתאגידים מורשים כוללים הוראות שלפיהן הגורם המשתמש במקרקעין מחויב לעמוד בהוראות דיני הגנת הסביבה, לרבות החזקת היתרים ורישיונות, וכן שעליו לשאת בהוצאות שמקורן בתקנים ובדרישות שעניינם ומקורם באיכות הסביבה או בבטיחות, לפרטים נוספים ראו סעיף 19.1 לדוח.

## 19.8. עלויות סביבתיות

בשנים 2019 ו-2020, נשאה החברה בעלויות סביבתיות (לצורך מניעה או הפחתה של פגיעה בסביבה או לצורך תיקון נזקים שנגרמו לסביבה ושיקומה) בהיקפים שאינם מהותיים.

## 20. מגבלות ופיקוח על פעילות החברה

החברה הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה<sup>67</sup>, ועל פי הדין החל למועד הדוח תיוותר ככזו בכל תקופת הסמכתה. מאז הנפקת אגרות החוב של החברה מחודש מאי 2018, הפכה החברה לחברת אגרות חוב. בנוסף, החברה פועלת בהתאם לחקיקה ייחודית המסדירה את הפעילות בתחום הנמלים. על כן, פעילות החברה כפופה למגבלות חקיקה ולפיקוח שלטוני במגוון רחב של תחומים באמצעות חוקים, תקנות, צווים וכתבי הסמכה. להלן תמצית עיקרי ההוראות הרגולטוריות המהותיות החלות על החברה ומשפיעות על פעילותה:

<sup>67</sup> ראו לעיל ה"ש 3.

## 20.1. רגולציה מכוח חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

בהיותה חברה ממשלתית, כפופה החברה לשורה ארוכה של דברי חקיקה ורגולציה החלים על החברה הממשלתית (להבדיל מחברה שאינה ממשלתית), אשר העמידה או אי העמידה בהם עשויה להיות בעלת השפעה על החברה. לפרטים נוספים, ראו נספח ב' לדוח.

## 20.2. חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

על החברה חלות מספר הוראות, אשר עיקריהן מפורטים להלן:

בהתאם

- (א) בהתאם להוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, החברה אינה יכולה להסכים לשינויים בשכר, בתנאי פרישה או בגמלאות, או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא תנהיג שינויים או הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר (אשר האציל סמכות זו לממונה על השכר במשרד האוצר).
- (ב) על אף האמור בכל דין, כל הסכם או הסדר בטל במידה שהוא נוגד את הוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב. ראה שר האוצר כי גוף מתוקצב או נתמך לא קיים את הוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, רשאי הוא להפחית סכום השווה לסכום ששולם עקב כך מן הסכומים שיש להעבירם לאותו גוף מתקציב המדינה לפי כל דין, ורשאי הוא להפסיק או להפחית כל מענק או השתתפות שהגוף היה מקבל מהממשלה אלמלא החריגה, כל עוד מבצע הגוף תשלומים בניגוד להוראות סעיף זה ורשאי הוא לקבוע הוראות אשר יחולו על הגוף המתוקצב בדבר חובתו לתבוע השבה של הטבה שהוענקה על פי הסכם בניגוד להוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב. בנוסף, החוק קובע לעניין זה כי יראו דירקטור שהסכים ביועין על שינויים או הטבות כאמור כדירקטור שאינו ממלא תפקידו כראוי, וכן יראו הסכמה של מנהל כללי לשינויים או להטבות כאמור כעילה מספקת לממשלה להעבירו מכהונתו.
- (ג) על החברה למסור למנהל הכללי של משרד האוצר לפי דרישתו, כל מידע שיש בו צורך למטרות מעקב אחר ביצוע חוק יסודות התקציב או חוק תקציב שנתי.
- (ד) על החברה למסור לממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר מידע אחת לשנה, במועד ובאופן הקבועים בתקנות.
- בשנת 2011 החל לפעול לראשונה בית דין למשמעת לשיפוט עובדי המדינה ועובדי גופים מתוקצבים ונתמכים, שהוקם מכוח חוק יסודות התקציב. ניתן להעמיד לדין משמעת בבית הדין, בין היתר, עובד גוף מתוקצב שביצע עבירות משמעת לפי חוק זה וכן, כל מי שבשעת ביצוע העבירה היה מנהל כללי, חשב, גזבר, מנהל חשבונות או פקיד של הגוף המתוקצב האחראי לאותו תחום, אם לא הוכיח כי העבירה נעברה שלא בידיעתו או כי הוא נקט אמצעים סבירים להבטחת מניעת העבירה.

## 20.3. יישוב סכסוכים בין החברה לבין הממשלה

לפי הנחייה של היועץ המשפטי לממשלה, תביעה אזרחית על-ידי המדינה נגד חברה ממשלתית לא תוגש אלא לאחר קבלת אישור היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, המשנה לפרקליט המדינה או מנהל המחלקה

האזרחית בפרקליטות המדינה. בהתאם להנחיה, תחילה ייעשה ניסיון ליישוב הסכסוכים בדרך של משא ומתן, תיווך, מתן חוות דעת משפטית או בדרך אחרת, ואם הסכסוך לא ייושב תוך זמן סביר יוחלט אם להפנות לבוררות או לאשר הגשת תביעה.

כמו כן, לפי הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה מן הראוי שחברה ממשלתית תעשה כל מאמץ ליישב סכסוך משפטי בעניין אזרחי בינה לבין המדינה או תאגיד שהוקם על-פי דין או חברה ממשלתית אחרת, שלא על ידי הגשת תביעה לבית משפט. על פי ההנחיה, חברה ממשלתית שלא עלה בידה ליישב את הסכסוך בדרך אחרת, והיא מבקשת להגיש תביעה, תודיע על כך למנהל רשות החברות אשר יפעל ליישוב הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט, בדרכים המפורטות בהנחיה. ככל שהסכסוך לא יושב בתוך זמן סביר, יפנה מנהל רשות החברות את הסכסוך לטיפולו של היועץ המשפטי לממשלה או מי שיסמך לכך. לא יושב הסכסוך תוך זמן סביר, יחווה היועץ המשפטי לממשלה את דעתו בפני הצדדים בשאלה כיצד יש לפעול בהמשך. אם הנסיבות מחייבות לפנות באופן דחוף לבית המשפט כדי לא להחמיץ מועד שנקבע בחיקוק או למנוע שינוי המצב או נזק רציני אחר, ייעשה מאמץ להאריך את המועד או למנוע את הנזק, לפי העניין. אם נתברר שאין זה אפשרי, ניתן יהיה לפנות לבית המשפט כנדרש בנסיבות העניין, ומיד לאחר מכן לנקוט בצעדים ליישוב הסכסוך כמפורט לעיל.

### **20.3.1. יישוב סכסוכים בין חברות ממשלתיות בענייני תשתית**

בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, החברה הינה חברת תשתית ולפיכך חלות עליה ההוראות שבחוק החברות הממשלתיות העוסקות ביישוב סכסוכים בין חברות ממשלתיות בענייני תשתיות. בין היתר, בהתאם לחוק החברות הממשלתיות תוקם ועדה ליישוב סכסוכים, שתפקידה לפסוק בסכסוכים בין חברות ממשלתיות בענייני תשתיות, וביניהם סכסוכים בעניין תיאום לגבי עבודות תשתית, היקפן של עבודות תשתית, לוחות הזמנים לביצוע עבודות תשתית, התשלום הנדרש בעד ביצוע עבודות תשתית, תיאום לגבי מעבר בשטחים המוחזקים בידי חברת תשתית וסכסוך אחר המעכב או עלול לעכב עבודות תשתית (להלן: "**הוועדה ליישוב סכסוכים**") שתוקם לצורך זה, כאשר לוועדה ליישוב סכסוכים הסמכות הבלעדית לדון ולפסוק בסכסוך כאמור, אלא אם כן החליטה שלא לפסוק בסכסוך.

הוועדה ליישוב סכסוכים רשאית לתת תוקף של הכרעה סופית לפשרה שכל הצדדים לסכסוך הסכימו לה. הכרעה סופית של הוועדה ליישוב סכסוכים ניתנת לערעור ברשות באמצעות שאלה משפטית בלבד לבית המשפט לעניינים מנהליים. הכרעה סופית של הוועדה ליישוב סכסוכים שלא הוגשה עליה בקשת רשות ערעור במועד הקבוע לכך או שלא התקבלה לגביה רשות ערעור, כדין פסק דין סופי של בית משפט.

למועד הדוח ולמיטב ידיעת החברה, כהונתם של חלק מחברי הוועדה ליישוב סכסוכים הסתיימה וטרם חודשה.

לתביעה שמתנהלת בוועדה ליישוב סכסוכים, אשר הוגשה על ידי חברת החשמל, ראו ביאור 25.א. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

יצוין כי בהתאם לסעיף 55ב לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, ולסעיף 39 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, הוקמה ועדה לתיאום תשתיות, שתפקידה לפסוק בסכסוכים בין בעל רישיון חלוקה לבין בעל תשתית, בין מקים תשתית לבין

בעל תשתית, בסכסוכים בין מקימי תשתית ובסכסוכים בין בעלי תשתית, כאשר במקרים מסוימים נדרשת הסכמתו של צד לסכסוך להליך.

#### 20.4. חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958

חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב] (להלן: "חוק מבקר המדינה") מכפיף כל "גוף מבוקר", כהגדרתו בחוק מבקר המדינה, לביקורתו של מבקר המדינה, וקובע, בין היתר, כי כל חברה ממשלתית היא גוף מבוקר אשר יעמוד לביקורתו של מבקר המדינה. גוף מבוקר כפוף להוראות שונות בדבר המצאת מסמכים וידיעות, וחלה עליו החובה למנות צוות לתיקון הליקויים ולקבל החלטות בקשר עם תיקון הליקויים שיימצאו בבקרה. על פי חוק מבקר המדינה, אדם רשאי להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור על גוף מבוקר, והנציב יהיה רשאי, במקרה שמצא כי התלונה מוצדקת, להצביע על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לתיקונו. במהלך השנים האחרונות התייחס מבקר המדינה לחברה במסגרת דוחותיו השנתיים, בין היתר לעניינים כדלקמן: (1) דוח ביקורת שנתי 59 לשנת 2008, שנגע לרפורמה בנמלי הים; (2) דוח ביקורת שנתי 61 לשנת 2010, שנגע להסדרת שימוש בנכס בחיפה; (3) דוח ביקורת שנתי 62 לשנת 2011, שנגע לפעילותיה של החברה בכלל ולפיתוח נמלי הים בפרט; (5) דוח ביקורת שנתי 65 לשנת 2014, שנגע להסדרי הפנסיה ולהפרטת חברות הנמל; (6) דוח ביקורת שנתי 70 לשנת 2020, שנגע להיערכות לתחרות בנמלי הים. החברה פועלת על מנת ליישם את המלצות דוחות הביקורת ולתקן את הליקויים שנמצאו ואימצה נוהל שמטרתו בקרה וטיפול ביישום דוחות מבקר המדינה.

#### 20.5. נציב תלונות הציבור

על-פי חוק מבקר המדינה, רשאי נציב תלונות הציבור לברר תלונות נגד החברה בהיותה, כאמור, "גוף מבוקר" וזאת בשל מעשה או מחדל או פיגור בעשייה הפוגע במישרין במתלונן עצמו, או המונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של נציב תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו, או כשהמתלונן הוא חבר הכנסת – אף מעשה הפוגע במישרין בזולת או המונע ממנו במישרין טובת הנאה. ממצאי נציב תלונות הציבור על הברור שעשה והמלצותיו לתיקון ליקויים מועברים לגוף המבוקר. לאור אופי פעילותה של החברה ועל פי הניסיון שנצבר בחברה, תלונות מן הציבור אינן עניין שגור, ובהתאם, בחברה לא קיימת יחידת תלונות ציבור. יחד עם זאת, במקרים בהם מתקבלת בידי החברה פניה, היא נבדקת ומטופלת באופן פרטני.

#### 20.6. חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992

חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 (להלן: "חוק הביקורת הפנימית") חל, בין היתר, על גוף ציבורי (כהגדרתו שם), ובכלל זה על חברה ממשלתית. על פי חוק הביקורת הפנימית, בכל גוף ציבורי תקויים ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי.

#### 20.7. דיני מכרזים

חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (להלן: "חוק חובת המכרזים"), החל על החברה כחברה ממשלתית, קובע כי החברה לא תתקשר בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על-פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו.

תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "תקנות חובת המכרזים"), קובעות הוראות בדבר הליכי המכרזים ונסיבות בהן יש פטור מעריכת מכרז, וכן חובות והוראות המיוחדות לחברות ממשלתיות וחברות בנות ממשלתיות.

נוסף לאמור לעיל, חלות על החברה תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995, ותקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), תשס"ז-2007 (להלן: "תקנות חובת שיתוף פעולה תעשייתי"). בהתאם לתקנות חובת שיתוף פעולה תעשייתי, מחויבת החברה לכלול במסמכי מכרז לרכישת ציוד או לביצוע עבודה, מעל שווי מסוים, הוראה בדבר מחויבות של ספק חוץ, אם יזכה במכרז, לקיים שיתוף פעולה תעשייתי לפי תקנות אלה, למעט אם ניתן פטור מלא או חלקי לענין זה מראש.

החל מ-1 בינואר 1996 פועלת החברה, בנוסף לחוק חובת המכרזים והתקנות מכוחו, גם על-פי הוראות הסכם הרכישות הממשלתיות<sup>68</sup>. חוק חובת המכרזים והתקנות מכוחו, קובעים כי התקנות שנקבעו לפי חוק המכרזים יחולו ככל שאינן סותרות התחייבות של המדינה באמנה בינלאומית.

ביום 7 באפריל 2009<sup>69</sup>, הוחלט להכיר בחברה כזרוע ביצוע, בתחומי ליבת פעילותה, של משרד התחבורה, ובכך למעשה פטור משרד התחבורה ממכרז בהתקשרות עם החברה בהתקיים התנאים בתקנות חובת המכרזים.

## 20.8. חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק חופש המידע") חל על רשות ציבורית ובכלל זה על חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית, למעט חברות שהוצאו מתחולת חוק חופש המידע באופן מלא או חלקי, על פי קביעת שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. למועד הדוח, החברה לא הוחרגה באופן מלא או חלקי מתחולת הוראות חוק חופש המידע, ולפיכך הוא חל עליה.

חוק חופש המידע קובע, כי לכל אזרח ישראלי או תושב מוקנית זכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם לחוק חופש המידע. עם החלת חוק חופש המידע על החברה, היא פעלה ליישומה ולהטמעת הוראותיו. בהתאם להוראות חוק חופש המידע, מינה מנכ"ל החברה "ממונה על חופש המידע", אשר אחראי ליישום הוראות חוק חופש המידע בחברה. כמו כן, נקבע בחברה נוהל הקובע את הכללים למסירת מידע על ידי החברה.

בהתאם להוראות חוק חופש המידע, החברה רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע בנסיבות מסוימות, ולא למסור מידע כאשר יש חשש שהמידע כאמור יפגע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה וביטחון הציבור, או בביטחון או בשלומה של אדם, ביחס לכל מידע בנושא ששר הביטחון קבע בצו כי גילוי פוגע בפרטיות (כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981) וכן כל מידע שאין לגלותו על-פי דין. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, לא נקבעו צווים לגבי החברה בנושא זה.

<sup>68</sup> הסכם הרכישות הממשלתיות (ה-GPA) מסדיר את הגישה למרכזי הרכישות הממשלתיות בין המדינות החתומות עליו. ההסכם נכנס לתוקף בחודש ינואר 1996, וייחודו הוא בכך שלמרות שהוא מהווה חלק מהסכמי ארגון הסחר העולמי, ה-WTO, ההסכם מחייב רק את אותן החברות שחתמו עליו.

<sup>69</sup> במכתב מהמנהל הכללי במשרד ראש הממשלה לכבוד המנהלים הכלליים של משרדי הממשלה, ולאור החלטות הממשלה מס' 2045 מיום 13 ביוני 2004, החלטת הממשלה מס' 972 מיום 31 בדצמבר 2006 והחלטת הממשלה מס' 1413 מיום 18 במרץ 2007.



בנוסף, בהתאם לחוק חופש המידע, החברה רשאית שלא למסור מידע במקרים מסוימים, ובין היתר, מידע שעלול לשבש את תפקודה התקין, מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב או אודות פרטי משא ומתן עם גוף או אדם מחוץ לחברה, מידע אודות ניהול פנימי של החברה שאין לו נגיעה לציבור, מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו, וכן רשאית שלא למסור מידע בנסיבות נוספות שנקבעו בחוק חופש המידע.

## **20.9. מסירת מידע מהמרשם הפלילי**

על פי החלטת הממשלה מאוגוסט 2006, התווספה החברה אל מניין הגופים שיימסר להנהלותיהם מידע מהמרשם הפלילי, הדרוש לה לעניין מינוי עובדים או ביטול מינויים, או לעניין ביצוע עבודה, תפקיד או שירות באותו גוף בידי אדם אחר שלגביו מבוקש המידע.

## **20.10. דיני עבודה**

החברה כפופה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, הקובע בין היתר הוראות שונות בדבר חובות המעסיק ואחריותו של מזמין שירות, וכן כפופה לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013, הקובע הוראות בדבר תנאי העבודה וההתקשרות של גוף ציבורי עם קבלני שירותים בתחומי השמירה והניקיון. לפרטים ראו סעיף [18.4.4](#) לעיל.

## **20.11. תקנות שעת חירום עקב התפשטות נגיף הקורונה**

בחודש מרץ 2020, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, אישרה הממשלה את תקנות שעת חירום בנושא, הכוללות מגבלות על מספר העובדים בזמנית במקום העבודה, החל מתחילת חודש מאי 2020, חזרה החברה למתכונת עבודה רגילה, ואולם לאור המגבלות שהוטלו מפעם לפעם בהתאם להחלטות הממשלה, העבודה נעשתה לעיתים במתכונת של קפסולות ששילבה עבודה מהבית וממשרדי החברה לסירוגין. לפרטים נוספים, ראו ביאור 1.ב.2 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה וסעיף [26.1.8](#) לדוח.

## **רגולציה החלה על החברה כחברת הפיתוח והנכסים**

בנוסף לרגולציה החלה על החברה כחברה ממשלתית, מוסדרת פעילות החברה כחברת הפיתוח והנכסים בחקיקה ייחודית ובכתב ההסמכה שקיבלה החברה מאת מדינת ישראל.

## **20.12. חוק רספ"ן**

חוק רספ"ן קובע את תפקידי החברה כאמור בסעיף 9 לדוח.

בהתאם לחוק רספ"ן, פעילות החברה כפופה לקבלת כתב הסמכה מאת השרים לתקופה שתיקבע בכתב ההסמכה. בהתאם לכתב ההסמכה, השרים, בהתייעצות עם רספ"ן, רשאים לשנות את כתב ההסמכה, להוסיף עליו או לגרוע ממנו, ובלבד שניתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה לגבי השינוי, ההוספה או הגריעה המוצעים.

חוק רספ"ן קובע רשימה של תנאים שבהתקיימם שר התחבורה, בהתייעצות עם רספ"ן ולאחר שנתן לחברה הזדמנות להשמיע טענותיה, רשאי לבטל את הסמכתה של החברה. זאת, בהתקיים אחד מאלה: (א) בחברה חדל להתקיים תנאי מתנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק רספ"ן או לפי תנאי ההסמכה, והדבר לא תוקן בתוך

תקופה שקבע מנהל רספ"ן בהודעה ששלח לחברה; (ב) ניתן צו לפירוקה של החברה או שמונה לה כונס נכסים, והצו או המינוי לא בוטל בתוך תקופה שקבע מנהל רספ"ן בהודעה ששלח לחברה; (ג) החברה הפרה הוראה מהותית או תנאי מהותי שנקבעו לפי חוק רספ"ן או הקבועים בהסמכתה, וההפרה אינה ניתנת לתיקון, ואם ההפרה ניתנת לתיקון - לא תוקנה בתוך התקופה שקבע מנהל רספ"ן בהודעה ששלח לחברה; (ד) החברה הפרה הפרה נמשכת הוראה או תנאי שנקבעו לפי חוק רספ"ן או הקבועים בהסמכתה, וההפרה אינה ניתנת לתיקון, ואם ההפרה ניתנת לתיקון - לא תוקנה בתוך התקופה שקבע מנהל רספ"ן בהודעה ששלח לחברה; (ה) החברה לא קיימה הוראה לתיקון ליקויים שניתנה לו לפי סעיף 13 לחוק רספ"ן; (ו) התקיימה עילה אחרת שנקבעה בהסמכה כעילה לביטולה.

בנוסף, בהתאם להוראות חוק רספ"ן, שר התחבורה, בהתייעצות עם רספ"ן ולאחר שנתן לחברה הזדמנות להשמיע טענותיה, רשאי להגביל את ההסמכה לעניין תקופת תוקפה, המקום או האזור שבו תוכל החברה לפעול, או כל הגבלה אחרת, אם התקיים אחד מן התנאים המנויים בסעיפים (ג)-(ו) לעיל.

במקרה שבו תאגיד מוסמך (ובכלל כך החברה) אינו עושה שימוש נמלי במקרקעין המועברים הנמצאים בתחום הנמל ובמקרקעין אחרים בתחום הנמל שנרכשו על ידו לאחר יום התחילה או שאין באפשרותו לעשות שימוש כאמור או שהוא עושה שימוש שאינו שימוש נמלי במקרקעין כאמור, מעניק חוק רספ"ן למדינה את הזכות לפנות לביהמ"ש בבקשה להורות לתאגיד המוסמך להפסיק את השימוש שאינו שימוש נמלי או להפקיע את זכויותיו באותם מקרקעין ואלו יועברו למדינה או לתאגיד מוסמך אחר.

בנוסף, חוק רספ"ן מסדיר היבטים שונים של הרפורמה בנמלי הים, ובין היתר קובע הסדרים שנועדו לקדם את התחרות בנמלי הים, לרבות יצירת הפרדה תאגידית בין פיתוח וניהול תשתיות הנמלים לבין הפעלתם, הסמכת שר התחבורה, באישור שר האוצר, להעניק כתבי הסמכה לחברות נמל ולתאגידים מורשים ליתן שירותי נמל בנמל או בחלק ממנו, קביעת איסור בעלות צולבת בין התאגידים הנמליים (אשר אינו חל על החברה בכל הנוגע להחזקתה בחברות בת שתפעלנה למתן שירותי תעבורה ימית בלבד), איסור ניהול משותף של תאגידים אלה, וקביעת אי תחולה של עילות פטור מסוימות הכלולות בחוק ההגבלים העסקיים ביחסים שבין התאגידים הנמליים.

חוק רספ"ן אוסר על עובד מדינה לשמש כדירקטור בחברה אם זה מכהן גם כדירקטור בתאגיד מוסמך אחר. בנוסף, סעיף זה אוסר על מינויו של אדם שאינו עובד מדינה אם הייתה לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו או לתאגיד שהוא בעל שליטה בו בשנתיים שקדמו למועד המינוי זיקה לתאגיד מוסמך אחר.

כן נקבעו בחוק רספ"ן (ובכתב ההסמכה) מגבלות נוספות על פעילותה של החברה. כך, בהתאם לחוק רספ"ן ולכתב ההסמכה, החברה לא תבצע כל פעולה בתחום נמל, שאינה לצורך מילוי תפקידיה לפי חוק רספ"ן, בין בעצמה ובין באמצעות אחר, במישרין או בעקיפין, אלא אם התירו לה השרים, בכתב ומראש, לבצע פעולה כאמור. עם זאת, לא יידרש אישור השרים אם מדובר בהעמדת מקרקעין בתחום נמל המיועדים בהתאם לתכנית פיתוח לשימוש נמלי עתידי, לצורך שימוש שאינו נמלי אם: (א) המקרקעין מועמדים לשימוש שאינו שימוש נמלי כל עוד אינם נדרשים בהתאם לתכנית הפיתוח לשימוש נמלי; (ב) המקרקעין מועמדים לתקופה כוללת שאינה עולה על 10 שנים; ו- (ג) העמדת המקרקעין אינה פעולה הפוגעת בשימוש נמלי או בפעילות התקינה של נמל ואין בה כדי לפגוע בביצוע תכניות הפיתוח או לעכבן.

כמו כן, החברה לא תבצע כל פעולה כאמור, שאינה בתחום נמל, ללא אישור מראש של הממשלה.

עוד קובע חוק רספ"ן כי חברת נמל לא תרכוש ולא תקבל מקרקעין בתחום נמל, אלא מידי החברה, וכן שתאגיד מורשה לא ירכוש ולא יקבל מקרקעין בתחום נמל אלא באישור החברה, כאשר אם החברה לא אישרה, רשאים השרים, לפי בקשת התאגיד המורשה, לאשר את הרכישה או את קבלת המקרקעין כאמור.

בנוסף, נקבע כי תאגיד מוסמך אינו רשאי להחדיל הפעלתו של נמל או חלקו, אלא באישור הממשלה, לפי הצעת שר התחבורה, בתנאים שתורה, בנסיבות ומטעמים שיקבע שר התחבורה, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

בהתאם לחוק רספ"ן, החברה תגבש, לאחר שנתנה הזדמנות לחברת הנמל או לתאגיד המורשה הנוגעים בדבר להשמיע את טענותיהם, תכנית לפיתוח הנמלים (בהתאם לצורכי המשק, וכאמור בסעיף 9.5(ב) לדוח), וכן הצעת תקציב לתכנית כאמור, ותגישן לאישור השרים עד ליום 31 באוקטובר של כל שנה. הפרטים שייכללו בתכנית הפיתוח, מתכונתה והיקפה יהיו כפי שתורה רספ"ן, והיא תתייחס גם לפיתוח רב שנתי, לפיתוח המיועד להתבצע באמצעות אחר וכן תפרט את המקרקעין המיועדים לרכישה על ידי החברה.

בנוסף, בהתאם לחוק רספ"ן ולפרק ח'2 לחוק החברות הממשלתיות, השרים, באישור ועדת השרים לענייני הפרטה ("ועדת השרים"), ובהתייעצות עם שר התחבורה ועם רשות החברות, רשאים להכריז בצו לגבי חברה שועדת השרים קיבלה לגביה החלטת הפרטה, כי למדינה אינטרסים חיוניים (כהגדרתם בסעיף 59ח לחוק החברות הממשלתיות) בקשר לחברה בהפרטה, ובכלל כך, הבטחת המשך קיומן של פעילויות שהן חיוניות לביטחון המדינה או ליחסי החוץ שלה או הבטחת רציפות אספקתם הנאותה של שירותים חיוניים לציבור, שמירת אופייה של חברה בהפרטה כחברה ישראלית שמרכז עסקיה וניהולה יהיו בישראל באופן שיקבעו השרים, מניעת חשיפה או גילוי של מידע סודי, מטעמים של ביטחון המדינה או יחסי החוץ של המדינה וכיו"ב. בטרם יוצא צו כאמור, יינתן לחברה בהפרטה ולבעלי עניין בחברה הזדמנות להשמיע את טענותיהם. בצו כאמור השרים רשאים לקבוע, באישור ועדת השרים לענייני הפרטה ובהתייעצות עם רשות החברות, לצורך הגנה על כל אחד מהאינטרסים החיוניים שעל יסודם הוצא הצו, הגבלות, תנאים והוראות, כמפורט בסעיף 59 לחוק החברות הממשלתיות, ובכלל כך החובה למסור מידע לשרים לפי דרישתם, בעניינים הקשורים לאינטרסים החיוניים בחברה בהפרטה, כי העברה או שעבוד של נכסים מסוימים של החברה או של זכויות בהם טעונים אישור מראש של השרים וכיו"ב. כן רשאים השרים לקבוע בצו כאמור כי ימונה משקיף בישיבות דירקטוריון חברה בהפרטה ובעדותיו. בנוסף, השרים רשאים לקבוע בצו כי בכפוף להוראות סעיפים 19(א) ו-36ג(ב) לחוק ניירות ערך, לא יימסר או ייחשף מסמך או מידע בקשר לאינטרס החיוני כאמור לידיעת נושאי משרה או בעלי מניות מסוימים בחברה בהפרטה, או למי שיש לו השפעה ניכרת בחברה בהפרטה, או כי תוגבל מסירה או חשיפה של מסמך או מידע בקשר לאינטרס החיוני או תימנע העברתו. בנוסף, במקרים מסוימים השרים רשאים לקבוע בצו תנאים, הוראות והגבלות על חברה בהפרטה, וכן דרכי פיקוח וחובות דיווח על פעילותה והתקשרויותיה. יצוין כי הפרה של חלק מההוראות המצוינות לעיל עשויה להעלות לכדי עבירה פלילית, וכי באחריות נושא משרה בחברה בהפרטה לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות כאמור על ידי החברה בהפרטה או על ידי עובד מעובדיה. מובהר כי החברה אינה "חברה בהפרטה" כמשמעות מונח זה בחוק החברות הממשלתיות והיא תהא במהלך כל תקופת הסמכתה בבעלות ממשלתית מלאה.

## 20.13. כתב ההסמכה

להוראות מהותיות מכתב ההסמכה ראו סעיף 9 לדוח.

## 20.14. צווים עיקריים שהוצאו לשם ביצוע העברת הנכסים, ההתחייבויות וזכויות עובדי רשות הנמלים, שהפכו לעובדי חברת הנמל, לחברות הנמל או לחברה

לצורך ההעברה כאמור, הותקנו על ידי שר האוצר ושר התחבורה, חמישה צווים, כמפורט להלן:

1. צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות, חובות והתחייבויות מהמדינה), התשס"ה-2005, המסדיר את העברת הזכויות, החובות וההתחייבויות בהסכמים (שהועברו במסגרת הרפורמה למדינה מרשות הנמלים) מהמדינה אל החברה ואל חברות הנמל.
2. צו רשות הספנות והנמלים (העברת תביעות מהמדינה), התשס"ה-2005, המסדיר את העברת התביעות שעילתן קדמה ליום המעבר (שהועברו למדינה כאמור מרשות הנמלים), אל החברה ואל חברות הנמל. בהתאם לצו זה, תיתכנה עילות תביעה שנוצרו לפני יום המעבר המיוחסות לחברה, וטרם התגבשו לכדי תביעה, ברם אלו, ככל שתופענה, בכל מקרה יבחנו לאורו של חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958. למועד הדוח, לא ידוע לחברה על עילות תביעה שתביעות בגין עשויות להיות מועברות לחברה על פי הצו האמור.
3. צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות בנכסים שאינם מקרקעין), התשס"ה-2005, המסדיר את העברת הזכויות בנכסים שאינם מקרקעין (אשר הועברו למדינה מרשות הנמלים) אל החברה וחברות הנמל.
4. צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות בכספים מחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005, הקובע הוראות לעניין העברה לחברות הנמל של כספים המגיעים לעובדיהן בעת סיום יחסי עובד מעביד, בגין ימי מחלה וחופשה ובגין השלמת הפרשות לפנסיה צוברת. הצו מטפל גם בהעברת היעודות של כספי הפנסיה התקציבית בגין עובדי חברת הנמל, לידי חברת הנמל עד להקמת קופת פנסיה של עובדי חברת הנמל, והוא מטיל על החברה חובות נאמנות בניהול הכספים האמורים.
5. צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות במקרקעין המועברים), התשס"ה-2005, אשר העניק לחברה זכות שימוש לא בלעדית במקרקעין שהועברו לידיה מהמדינה, ועמד בתוקף עד לחתימת הסכמי החכירה בין המדינה לבין החברה בקשר עם המקרקעין המועברים. לפרטים בדבר הסכמי החכירה הנ"ל, ראו סעיף 21 לדוח.

חלק מהצווים המנויים לעיל, כוללים הוראת ברירת מחדל המורה על העברת פריטים, שלא סווגו בצו עצמו, לחברה. עם זאת, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל משרד התחבורה ומנהל רשות החברות הממשלתיות, רשאים להורות על העברת פריטים כאמור מהחברה למדינה או לחברת נמל מסוימת, לפי העניין.

## 20.15. צו דמי השימוש

(א) צו זה מסדיר את תשלומי דמי השימוש המשולמים על ידי חברת נמל אשדוד לחברה בגין מתן זכות השימוש במקרקעין המועברים (כהגדרתם בחוק רספ"ן) - לפרטים ראו סעיף 10.7 לדוח. בהתאם להסכם המקרקעין המפורט עם חנ"ח מיום 17.9.2020, החל מיום 1.1.2021 ובמשך כל שנה, תשלם חנ"ח לחברה דמי שימוש רכיב קבוע וכן דמי שימוש רכיב משתנה, אשר נקבעים כשיעור מההכנסה החייבת של חנ"ח, המשתנה בהתאם לגובה ההכנסה (ככל שגובה ההכנסה עולה, כך שיעור ההכנסה עולה) ולא על פי צו דמי השימוש, לפרטים נוספים ראו סעיף 21.14 לדוח.

## 20.16. צו שירותי נמל

בהתאם לחוק רספ"ן, חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 (הקובע מנגנון רגולציה למחירים למוצרים ושירותים) חל על שירותי נמל הניתנים בנמלי חיפה, אשדוד ואילת. בהתאם לכך, צו שירותי נמל מסדיר, בין היתר, את דמי התשתית (תשלום בגין העמדה, תחזוקה ופיתוח של תשתיות נמליות ותחזוקת הסביבה הימית), הנגבים מבעלי מטענים או מבעלי אנייה וכן את המחירים בגין שירותי התעבורה הימית. לפרטים בדבר התשלומים על פי צו זה והרלוונטיים לחברה, ראו סעיף 10.7 לדוח.

## 20.17. תקנות הנמלים (מעגנות), התשע"א-2010 (להלן: "תקנות המעגנות")

החברה משמשת כ"מפעיל מעגנה" של מעגנה בחיפה - לפרטים ראו סעיף 11 לדוח. בתקנות המעגנות קבועות סמכויות מפעיל המעגנה וכן חובותיו של מפעיל המעגנה, וביניהן החובה לספק שירותי עגינה במעגנה, וכן החובה לדאוג להקמתם, הפעלתם ותקינותם של כל התשתיות, המערכות והמתקנים במעגנה המפורטים בתקנות (כדוגמת קיומם של אמצעי חירום והצלה, אמצעי הגנה ומיגון, תאורה, כיבוי אש, חשמל ומים ועוד).

## 20.18. צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי עגינה ודמי שירותים לנוסע לכלי שיט קטנים במעגנת "שביט"), התשס"ט-2009

החברה משמשת כאמור כ"מפעיל מעגנה" של מעגנה בחיפה. בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים נקבע מחיר שירותי עגינה לכלי שיט קטן ומחיר שירותים נוספים לכלי שיט, וכן נקבעו דמי שירותים לנוסע.

## 20.19. חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998

החברה מנויה בתוספת השנייה לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, ובכך כפופה לחוק זה, אשר קובע הוראות מיוחדות לעניין הסדרים ביטחוניים במתקניה של החברה. יצוין, כי מכוח הוראות חוק זה, מקבלת החברה הנחיות ממשטרת ישראל בתחומי האבטחה הפיזית ומשירות הביטחון הכללי בנושא אבטחת מידע, וכן חלה עליה חובת מינוי ממונה ביטחון כמשמעו בחוק זה. בנוסף, בשנת 2019 החברה נוספה לגופים המנויים בתוספת השישית לחוק, בתחום בריכות הנמל של נמל חיפה ונמל אשדוד כמשמעותן בחוק זה, כאשר נקבע כי נציג צה"ל יהיה הגורם המוסמך למתן הנחיות בעניין אבטחה ימית לחברה בתחומים אלה, בכפוף להוראות החוק.

## 20.20. חקיקת שעת חירום

**חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל, התשמ"ז-1987** (להלן: "**חוק הרישום**") - על פי חוק זה ניתן בעתות חירום להפעיל, בין היתר, נמלים לצורכי הגנת המדינה או בטחון הציבור או לקיום האספקה או השירותים החיוניים, כמוגדר בחוק הרישום.

**חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1961**, מקנה לשר הכלכלה סמכות לאשר מפעל כ"מפעל חיוני" ומשניתנה הכרזה שכזו לקרוא בצו את העובדים לשירות עבודה חיוני. החברה הינה מפעל חיוני ברמה ג' באחריות רספ"ן. בין היתר, נקבעו בעלי תפקידים אשר יהיו מרותקים משקית בשעת חירום, וכן נקבע כי החברה מחויבת להיות מעורבת בשמירה על כשירותם התפעולית של הנכסים הנמליים גם בשעת חירום, ומחויבת להבטיח את כשירות מערך המידע הממוחשב תס"ק ים.

## 20.21. רגולציה מכוח הפעלת מחלקות הים ומתן שירותי תעבורה ימית

הפעלת מחלקות הים על-ידי החברה נתונה להסדרה שלטונית ולפיקוח בכל תחומי פעילותה באמצעות מכשירים רגולטורים מגוונים כגון חוקים, תקנות, צווים, כתבי הסמכה, רישיונות והיתרים. חוק רספ"ן הינו החוק העיקרי המסדיר את הקמת החברה ופעילותה ומכוחו ניתן לחברה כתב ההסמכה לפעול למתן שירותי תעבורה ימית. מלבד חוק רספ"ן, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו וכתב ההסמכה, הפעלת מחלקות הים על-ידי החברה מוסדרת על-ידי רגולציה נרחבת, אשר בהתאם לה, על נותן שירותי הים לפעול, בין היתר, בהתאם לכללי נוהל התור התפעולי הקבועים בכללי רשות הספנות והנמלים (נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת), התשס"ח-2008 (להלן: "**כללי נוהל התור התפעולי**"), הרלוונטיים לפעילות זו והעוסקים, בין היתר, באופן וסדר מתן השירות לאניות בנמל, לרבות אפשרות למתן קדימויות בכניסה לנמל; לתקנות הנמלים (ניהול התעבורה הימית), התשע"ח-2017, העוסקות, בין היתר, בהוראות הנוגעות לניתוב, לרב חובל הנמל ולתצפית הנמל; לתקנות הנמלים, התשל"א-1971, העוסקות, בין היתר, בהוראות הנוגעות לניתוב, לתנועת כלי השיט בנמל ולרישוי להפעלת כלי שיט בנמלים; ולצו שירותי נמל, המסדיר את התשלומים בגין שירותי הים.

### תקנות הנמלים (ניהול תעבורה ימית), תשע"ח-2017 ("תקנות ניהול תעבורה ימית")

תקנות ניהול תעבורה ימית, אשר הוצאו מכח חוק רספ"ן ופקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971, מסדירות נושאים רבים הקשורים לניהול התעבורה הימית בשטח הנמל, לרבות ניתוב כלי שיט בנמלים, תנועת כלי שיט בנמל, תפקידיו וסמכויותיו של מנהל הנמל ורב חובל הנמל, תפקידי תצפית הנמל, וכיוצ"ב.

### תקנות הנמלים, התשל"א-1971 (להלן: "תקנות הנמלים"); כללי נוהל התור התפעולי

תקנות הנמלים מסמיכות את רספ"ן לקבוע כללים לעניין סדרי קדימה בהקצאת רציפי נמל לכלי שיט וסדרי כניסה למעגן הסגור והיציאה ממנו בתנאים המפורטים בסעיף 64 לתקנות הנמלים. בהתאם לכך, נקבעו כללי נוהל התור התפעולי. תקנות הנמלים קובעות כי נוהל התור התפעולי ייקבע לפי מועד הגעת כלי השיט לנמל, סוגי כלי השיט, סוגי המטענים, רציפי הנמל ומשאביו, אולם רספ"ן רשאי לקבוע מתן קדימה במקרים מסוימים, לרבות אוניית נוסעים שהגיעה תואמה מראש, אוניה הנושאת מטען חיוני למדינת ישראל וכלי שיט במצוקה.

תקנות הנמלים קובעות כי מנהל הנמל רשאי, בנסיבות מיוחדות או בלתי צפויות, לחרוג מהוראות נוהל התור התפעולי שנקבע.

בהתאם לאמור לעיל, כללי נוהל התור התפעולי קובעים, בין היתר, כי סדרי הכניסה והיציאה מהנמל הינם בהתאם לכללי נוהל התור התפעולי, למעט במקרים חריגים המפורטים בו.

## **רגולציה נוספת המשפיעה על פעילות החברה**

### **20.22. דיני התכנון והבניה**

כל פיתוח והקמה של תשתיות ומבנים והשימוש בהם, כפופים לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, על עדכוניו מעת לעת, ולתקנות והצווים שהותקנו מכוחו. הללו מפרטים את ההליכים ועבודות התכנון הנדרשים לשם פיתוח ובניה ואת מוסדות התכנון השונים שבסמכותם לאשרם. בנוסף, קובעים איסורים לפיתוח ולהקמה ללא קבלת היתר כדין ולחריגה מההיתר ומתכניות סטטוטוריות מאושרות. עבודות הפיתוח של החברה, משלב תכניות המתאר הארציות דרך התכניות המקומיות והמפורטות וכלה בהיתרים, נעשות בהתאם לדיני התכנון והבניה. עבודה ללא היתר, או שלא בהתאמה להיתר שניתן לחברה או למורשים שלה במקרקעין, חושפת את החברה ואת מנהליה להליכים פליליים כנגדם, כמו גם לדרישה להריסה של הבניה הבלתי חוקית.<sup>70</sup>

עוד יצוין כי למועד הדוח, בשטחי החברה מצויים מתחמים ומבנים שהוקמו כאשר הרגולציה בנושאי התכנון והבניה הייתה שונה מזו הנהוגה היום. לפיכך, במידה שתנאי לביצוע פרויקטים או שדרוגים בשטחים קיימים יהיה ביצוע התאמות לתכנון הסטטוטורי, החברה תפעל בהתאם.

### **20.23. רישוי עסקים**

בהתאם לחוק רישוי עסקים, נדרשים הגופים שהחברה העמידה לשימושם שטחים, להחזיק ברישיונות עסק, המפורטים בצו רישוי עסקים וניתנים מטעם הרשות המקומית בתחומה מתבצעת הפעילות, בכפוף לאישורם של גורמים מאשרים, כגון: המשרד להגנת הסביבה, משרת ישראל, הרשות הארצית לכבאות והצלה ומשרד הכלכלה. הפריטים הטעונים רישוי הינם, בין היתר, מסופי מטענים, תחנות תדלוק, מוסכים, אתרי אחסון, מרכזי לוגיסטיקה ושינוע וכיוצא באלו. הפעלת אתרים ללא רישיון עסק מהווה עבירה על חוק רישוי עסקים ועלולה להביא להפסקת פעילות העסק. עוד יצוין כי למועד הדוח, החברה מחזיקה ברישיון עסק למעגנה בחיפה.

<sup>70</sup> יצוין כי בחודש נובמבר 2017 הוגשה על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה בקשה לבית המשפט לעניינים מקומיים בחיפה, אשר הופנתה גם נגד החברה, למתן צו הריסה מנהלי של מיכל אשר שימש את חברת חיפה כימיקלים בע"מ לאחסון אמוניה, ואשר השימוש בו למטרה זו הופסק. להערכת החברה, ההשפעה על החברה אינה מהותית וזאת בין היתר לאור כך שהחברה הגיעה להסדר עם חברת חיפה כימיקלים בע"מ כמי שהייתה בעלת ההרשאה במקרקעין בקשר לחלוקת העלויות הכרוכות בהריסת המיכל אם יידרש להורסו וכן בהתחשב בעלות ההריסה שמוערכת למועד הדוח בסכומים שאינם מהותיים לחברה.

20.24.

**חוק התחרות הכלכלית**

החברה כפופה לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988 (להלן: "חוק התחרות הכלכלית"), לרבות להוראות לעניין הסדרים כובלים ומיזוגים. בהתאם להוראות חוק רספ"ן, הוראות בחוק התחרות הכלכלית קובעות כי הסדרים מסוימים לא ייחשבו כהסדר כובל, לא חלות ביחסים שבין החברה, חברות הנמל ותאגידים מורשים.

רשות התחרות העניקה פטור להסדר בין החברה לבין חברות הנמל שעניינו רכישת תוכנות מחשוב ומתן שירותי תמיכה בהן, על ידי החברה לחברות הנמלים, ובהפעלת מערך מיתוג מסרים אלקטרוניים של קהילת הים. פטור זה בתוקף עד ל- 17 בספטמבר 2024.

20.25.

**חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013**

החברה עשויה להיחשב גוף מאסדר בעת הענקת שימוש במקרקעי הנמלים, ככל שההענקה מהווה הקצאת זכות בתשתית חיונית כמשמעה בחוק האמור. כגורם מאסדר שמקצה זכות, יהיה על החברה לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית ושיקולי תחרות ענפית, בהתאם להוראות החוק. בנוסף, מכוח החוק האמור, פרסמה רשות ההגבלים העסקיים רשימת זכויות שהקצאתן תחייב היוועצות מוקדמת עם הממונה על ההגבלים העסקיים, וביניהן "תחום הפעילות שלגביו נדרש כתב הסמכה להיות חברת נמל או תאגיד מורשה לפי סעיף 10 לחוק רספ"ן".

20.26.

**חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981**

מאגר החברה בקשר עם תהליכי הסחר הממוחשבים בקהילת הים וכן מאגר החברה בקשר עם מערכת מידע ארגונית ERP רשומים בפנקס מאגרי המידע של משרד המשפטים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

20.27.

**חקיקת איכות סביבה**

ראו סעיף [19.3](#) לדוח, "סיכונים סביבתיים".

21.

**הסכמים מהותיים**

21.1.

**הסכמי החכירה עם מדינת ישראל**

בשנים 2013 ו- 2015 נחתמו שלושה הסכמים בין החברה לבין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל בקשר למקרקעין המועברים והמקרקעין התת ימיים בתחומי נמלי הים בחיפה, אשדוד ואילת (להלן ביחד בסעיף זה: "המוכר"). ההסכמים נחתמו לפי הוראת סעיף 53(ב)(1) לחוק רספ"ן, ובמסגרתם הוסדרו היבטים שונים הנוגעים לזכות החכירה של החברה במקרקעין המועברים וכן לזכות השימוש שהוענקה לחברה במקרקעין התת ימיים הנמצאים בתחומי נמל מוכרז. תוקף ההסכמים נקבע עד ליום 16 בפברואר, 2054. במסגרת ההסכמים הוסדרו מספר נושאים הנוגעים למוכר אשר עיקרם כמפורט להלן:

**תמורה למדינה**

החברה תשלם למדינה מדי שנה סכום השווה ל-0.5% מהכנסותיה שאינן נובעות מהעמדת נכסים לשימוש חברות נמל ותאגידים מורשים כדמי חכירה, כאשר תשלום זה יכלול במסגרת כלל התמלוגים,



בשיעור של 4% מהכנסותיה של החברה שאינן נובעות מהעמדת נכסים לשימוש חברות הנמל והתאגידים המורשים שהחברה משלמת למדינה בהתאם להוראות סעיף 26 לחוק רספ"ן. התשלום למדינה ישולם ביום 15 ביוני של כל שנה עבור השנה שחלפה.

#### אחריות ותחזוקה

על החברה לדאוג באופן מלא להחזקת המקרקעין המועברים במצב טוב ותקין ולעשות על חשבונה את הפעולות והתיקונים הדרושים כדי להחזיקם באותו מצב ולהחזירם למדינה באותו מצב. החברה אחראית למילוי הוראות כל דין בקשר עם החזקת המקרקעין המועברים והשימוש בהם ולקיום כל חובה לפי כל דין החלה או שתחול לגביהם (ללא זכות לדרוש החזרת הוצאות מאת המדינה). ביחס למקרקעין התת ימיים, החברה אחראית להחזקתם, לשימוש בהם ולקיום תחזוקה נאותה וסדירה שלהם ולקיים כל חובה לפי כל דין בקשר לאחריות זו.

בנוסף, החברה אחראית על פי כל דין כלפי המדינה וכלפי כל צד שלישי לכל נזק שיגרם לגוף או לרכוש עקב או כתוצאה מפעולות או ממחדלים שלה או של מי מטעמה במקרקעין המועברים ובמקרקעין התת ימיים או בקשר עם החזקתם או השימוש בהם, כאשר ביחס למקרקעין התת ימיים האחריות תחול בהתאם לתפקידיה, סמכויותיה וחובותיה של החברה, על פי כל דין וכתב ההסמכה שלה. החברה תשפה את המדינה בגין כל הוצאה שתיגרם לה בקשר לכך.

#### שיפוי

החברה תשפה את המדינה על כל סכום שתידרש המדינה לשלם לכל אדם, על פי פסק דין חלוט, כפיצוי על נזק שהאחריות בגינה חלה לפי הוראות ההסכמים או לפי כל דין על החברה, ובלבד שהמדינה הודיעה על כך לחברת הנכסים מיד עם היוודע לה דבר השתביעה ואפשרה לה להתגונן בפניה.

#### ביטוח

על החברה לבטח את המקרקעין המועברים בביטוחי רכוש וחבות כלפי צד שלישי או לדאוג לביטוחים כאמור לגבי כל חלק מהמקרקעין המועברים שהעמידה לרשות אחר (כשהמדינה תצורף לביטוחים כמבוטח נוסף). ביחס לשטח הימי, החברה תבטחו בהתאם לתפקידיה, סמכויותיה וחובותיה על פי כל דין וכתב ההסמכה.

#### מיסים

החברה נושאת בכל המיסים, הארנונות, ההיטלים, חיובי הפיתוח ותשלומי החובה לסוגיהם, העירוניים והממשלתיים, החלים על הבעלים או המחזיקים בקשר עם המוכר, וכן בכל אגרות והיטלים והוצאות פיתוח מכל סוג שהוא החלים או שיחולו על המוכר.

#### העברת זכויות

כל זכות שקיבלה החברה בהתאם להסכמים אינה ניתנת להעברה להמחאה או לשעבוד לאחר ללא אישור המדינה מראש ובכתב. יחד עם זאת, החברה רשאית להעניק זכויות שימוש במקרקעין המועברים לחברת נמל או לתאגיד מורשה או לגורם אחר הפועל בתחום הנמל על פי דין, בהתאם לתנאי חוק רספ"ן, כתב ההסמכה ותנאים נוספים שנקבעו בהסכמים שנועדו להבטיח מילוי התחייבויותיה של החברה כלפי המדינה.

### קיצוז ועכבון

הממשלה רשאית לקזז או לעכב בידה כנגד כל סכום שהחברה תהיה חייבה לה על פי הסכם, לרבות על פי הסכמי החכירה המתוארים בסעיף זה, כל תשלום שיגיע לחברה מהממשלה לפי כל דין ולפי כל הסכם. כספים שיעוכבו לא יישאו ריבית והצמדה. כמו כן, החברה אינה רשאית לקזז מדמי השימוש הקבועים המשולמים לה ומועברים למדינה בהתאם לחוק רספ"ן חיוב כלשהו שהמדינה חבה לה, או לעכב כספים כאמור.

### שינוי יעוד המוכר

היה ובמסגרת תכנית (כהגדרתה בסעיף 1 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965) שתתוכנן ותאושר לאחר כריתת הסכם החכירה, ישונה ייעוד קרקע הכלולה במקרקעין המועברים, באופן שייעודה ושימושה החדש לא ייכלל באחד השימושים הנמליים המפורטים בחוק רספ"ן, כי אז יחליטו השרים אם להוציא את הקרקע מגדרי המוכר. ככל שתצא אותה קרקע מגדרו של המוכר ותוחזר על ידי החברה למדינה, תפוצה החברה על פי סיכום פרטני שייחתם בין הצדדים, בגין השקעות סבירות שבוצעה בקרקע לפני שנודע לה על הכוונה לשנות את ייעודה או את השימוש בה.

### מקרקעי יעוד

זכויות החברה במקרקעין כפופות להוראות כל דין, לרבות פרק ח' לחוק המקרקעין, העוסקות במקרקעי יעוד.

### שימוש מקביל במוכר

על החברה לאפשר שימוש מקביל בתחום המוכר לגורמים אחרים, שתכנון פעילותם והפעלתם באותם מקרקעין הוסדרו לפי הדין, או שהמדינה הורתה על פעילותם במוכר (לאחר, בין היתר, ששמעה את עמדת החברה). הוראת המדינה כאמור תהיה באמצעות ועדה, והיא תינתן בכפוף, בין היתר, לתיאום עם צדדים שלישיים שיש להם זכויות בשטחים הרלוונטיים ובאופן שתמוזער ככל הניתן הפגיעה בתפעול השוטף של השטחים שהועמדו להם. כמו כן, ההוראה תתחשב בתוכניות פיתוח קיימות או מתוכננות של תחום הנמל הרלוונטי שלגביו תחול ההוראה. במקרה של מחלוקת כספית בין החברה לבין המשתמשים שלטובתם ניתנה הוראת המדינה כאמור, לוועדה קיימת זכות הכרעה.

### ייבוש שטחי ים

בכפוף לקבלת כל היתר או אישור נדרש (לרבות אישור תכנית פיתוח מתאימה) ובכפוף לקיום תכליות חוק רספ"ן, החברה רשאית לפעול לייבוש שטחי ים במוכר. עם השלמת ייבוש שטחי הים יתווספו אותם שטחים לשטחי המוכר לגביהם ניתנה לחברה זכות חכירה. החברה תישא בכל עלות שהיא שתידרש לתכנון ולביצוע ייבוש שטחי ים לרבות כל מס או היטל, ככל שחל.

### התרת בניה במוכר

מינהל מקרקעי ישראל נתן את הסכמתו לבקשות לקבלת היתר בניה במוכר לשימוש נמלי ולשימוש אחר המותר לחברה במסגרת תפקידיה שתוגשנה בתקופת ההסכים ולא תידרש לחברה כל חתימה נוספת ממנו לקבלת היתר בניה ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים בהסכים על נספחיהם. בהקשר זה יצוין כי

במסגרת ההסכמים נקבע שהשבת המוחזקת למדינה תעשה עם כל הבנוי והנטוע ובכפוף לזכויותיהם של צדדים שלישיים להם הוקנו זכויות כדין במוחזק<sup>71</sup>.

#### ביטול הסכם

במקרה בו חדלה החברה מלהיות מוסמכת כחברת הפיתוח והנכסים, או שההסכם בא לסיומו לפני תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא ולאחר תיאום עם שר התחבורה, ההסכם יתבטל ותפקע כל זכות שיש לחברה במוחזק. השבת המוחזקת למדינה תיעשה עם כל הבנוי והנטוע עליו ובכפוף לזכויותיהם של צדדים שלישיים, להם הוקנו זכויות כדין במוחזק, והכל בכפוף להוראות הסכם החכירה.

#### רישום זכויות

החברה התחייבה לרשום בפנקסי המקרקעין המתנהלים לפי חוק המקרקעין, על שם המדינה, את זכויות הקניין בכל המקרקעין המועברים, וזאת תוך 180 יום מהמועד בו יאושרו התקנות בהתאם לסעיף 55 לחוק רספ"ן<sup>72</sup>, אשר יאפשרו לרשום את החכירה ללא חיוב במס, באגרות, בתשלומי חובה או בתשלום אחר. לפרטים נוספים ראו סעיף **Error! Reference source not found.** לדוח. בהקשר זה יצוין כי אם בעקבות מדידה לצורכי רישום יתברר ששטח המוחזק קטן יותר או גדול יותר משטח המוחזק שפורט בהסכמים, החברה התחייבה להסכים לשינוי גבולות המוחזק או שטחו כפי שייקבע במדידה כאמור.

#### אוצרות טבע

אוצרות הטבע הנמצאים במוחזק הינם רכוש המדינה והם אינם נכללים במוחזק.

#### גריעת שטחים

במסגרת ההסכמים נכללה רשימה של שטחים שביחס אליהם מינהל מקרקעי ישראל יהיה רשאי להגיש בקשה לגריעתם. בקשה לגריעת שטחים מתחומי המוחזק, תבחן במשותף על ידי נציג מינהל מקרקעי ישראל, נציג משרד התחבורה, נציג רשות החברות הממשלתיות, נציג משרד האוצר ונציג החברה.

#### יישוב מחלוקות

מחלוקת בין החברה למדינה תיושב על ידי החשב הכללי, מנכ"ל משרד התחבורה, מנהל רשות החברות הממשלתיות, מנהל מינהל מקרקעי ישראל ומנכ"ל החברה. בהיעדר פתרון למחלוקת, זו תועבר להכרעת היועץ המשפטי לממשלה.

#### הסכמים מיוחדים

בהסכם הובהר כי החברה קשורה בהסכמים אשר נחתמו עובר לכניסת חוק רספ"ן לתוקף ואשר תוקפם חורג מתקופת ההסמכה. הסכמי החכירה אינם גורעים מזכויות שהוענקו לצדדים שלישיים על פי ההסכמים האמורים, עד למועד פקיעתם של ההסכמים האמורים. החברה תיחשב כמחזיק עובר הצדדים השלישיים, אך לא תהא מוסמכת להאריך חכירה ולשנות שינוי כלשהו מהתניות בהסכמים אלה לרבות

<sup>71</sup> החברה התחייבה לציין במפורש תוכן של הוראות מסוימות הקבועות בהסכמי החכירה בכל פעולה משפטית שתעשה כלפי צד שלישי במוחזק או ביחס אליו, אשר עלולה להיות מושפעת מן האמור בהוראות אלו, וכן לקבוע הוראות אשר תאפשרנה למדינה או למי מטעמה להיכנס בנעליה של החברה כמחזיקה או כנותנת זכות שימוש, לפי העניין, במקרה שהחברה תפסיק להיות חוכרת מהמדינה. החברה פועלת להטמעת הוראות כאמור בנוסחי החוזים המשמשים אותה בהתקשרויותיה.

<sup>72</sup> ראו ה"ש 28 לעיל.

אישור העברה, אלא לאחר קבלת אישור המדינה מראש ובכתב. במידה והסכם כאמור יפקע טרם תקופת החכירה, השטח עליו חל אותו הסכם יהווה חלק בלתי נפרד מהמוחכר והוראות הסכמי החכירה תחולנה עליו.

בהסכמי החכירה נכללה הצהרה לגבי כך שההסכם וכל הוראה שלו לא נועדו להקנות למוטב שהוא צד שלישי זכות לדרוש קיום חיוב כלשהו מבין החיובים שנקבעו בהסכם וכי אין בכוונת הצדדים להסכם להקנות זכות כזו למי שאינו צד להסכם.

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1199 מפרטת את העקרונות שעל בסיסם נחתמו הסכמים פרטניים עם כל אחד מהנמלים.

## 21.2. הסכמי הביניים בין החברה לבין חברות נמל חיפה ואשדוד

ביום 23 בפברואר 2005 התקשרה החברה עם חברת נמל אשדוד<sup>73</sup> בהסכם ביניים המקנה לחברת נמל אשדוד הרשאה להשתמש בשטח התפעולי של נמל אשדוד שהועמד לה כחברת נמל על פי חוק רספ"ן, בהתאם להוראות כתב ההסמכה שניתן לה, לצורך מתן שירותי נמל וביצוע פעולות נלוות לפעולות כאמור כפי שנקבע בכתבי ההסמכה ובחוק רספ"ן וכפי שיתירו להן השרים לפי סעיף 10(ג) לחוק רספ"ן.

בהסכם הביניים הובהר כי הוא נועד להוסיף הוראות חוזיות על האמור בכתב ההסמכה של חברת הנמל והתחייבויותיה על פי הסכם הביניים הינן נוספות לחובות על פי כתב ההסמכה. במקרה של סתירה שאינה ניתנת ליישוב, הוראות הסכם הביניים תיגפנה מפני הוראות כתב ההסמכה, הוראות רשות מוסמכת, הסכמי החכירה עם מנהל מקרקעי ישראל, או הוראות הדין.

### זכות השימוש

זכות השימוש של חברת הנמל ניתנה באופן לא בלעדי, והיא כפופה לזכויות צדדים שלישיים שלהם הוקנו זכויות בנכסים כאמור לפני יום התחילה, לרבות זכויות מעבר וזכויות להנחת תשתיות (כמפורט להלן) וכן לזכויות צדדים שלישיים שלהם תקנה החברה זכויות, ובלבד שלא יהיה בזכויות שיוקנו כאמור כדי לפגוע בשימוש הסביר של חברת הנמל בנכסים או לפגוע ביישום תכנית הפיתוח כאמור בכתב ההסמכה של החברה.

בשטח הימי, ניתנה לחברת הנמל זכות מעבר ושימוש לא בלעדיים, לצורך מילוי תפקידיה לפי כתב ההסמכה שניתן לה (וזאת בנוסף לזכויות שניתנו או יינתנו לתאגידים מורשים ולמשתמשים נוספים, באופן שיאפשר שימוש מקביל של כל הגורמים האמורים).

<sup>73</sup> לשלמות התמונה יצוין כי בשנת 2005 התקשרה החברה בהסכם ביניים גם עם חברת נמל חיפה, וכי ביום 17.9.2020 נחתם הסכם מקרקעין מפורט עם חנ"ח, שעיקרו הסדרת התנאים לזכות השימוש של חנ"ח בשטח התפעולי שהעמידה החברה לחנ"ח לפי חוק רספ"ן. לפרטים נוספים אודות הסכם המקרקעין המפורט עם חנ"ח, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים. יצוין כי עם כניסתו לתוקף של הסכם המקרקעין המפורט עם חנ"ח ביום 1.1.2021, נקבע כי הסכם המקרקעין המפורט גובר על כל התקשרות, מצג, הסדר והסכמים קודמים, בין אם נעשו בכתב ובין אם נעשו בעל פה, בנוגע לעניינים הכלולים בהסכם כאמור, ואלה מבוטלים בזאת החל ממועד כניסתו לתוקף. בנוסף, בשנת 2005 התקשרה החברה עם חברת נמל אילת, ובמסגרת הליך הפרטתה של חברת נמל אילת, התקשרה החברה בינואר 2013 בהסכם עם חברת נמל אילת המסדיר את מערכת היחסים ביניהן לאחר הפרטתה.

## תחזוקה ואחזקה

בהתאם להסכם זה התחייבה חברת הנמל לתחזק את הנכסים באופן סדיר על חשבונה, ולתקן על חשבונה כל קלקול, נזק או ליקוי. החברה רשאית, תוך תיאום עם חברת הנמל, לערוך על חשבונה סקרים לתשתיות, למבנים ולמתקנים ולהכין תכניות לתחזוקה, לתיקונים ולשמירה על הקיים. החברה רשאית לתת לחברת הנמל הוראות בעניין התחזוקה השוטפת של הנכסים ותיקונם, לרבות שמירת חזותם, וחברת הנמל חייבת לבצע על חשבונה את הפעולות שתפורטנה בהוראות ובתכניות כאמור (לאחר שתינתן לה הזדמנות להשמיע את עמדתה). חלקה חברת הנמל על הוראות החברה כאמור, תועבר המחלוקת להכרעת מנהל רספ"ן. מנגד, החברה התחייבה לתחזק על חשבונה את שוברי הגלים, הרציפים, המזחים, המתקנים בקו המים ואת עזרי הניווט הימיים ולבצע באלו תיקונים בהתאם להוראות רספ"ן וכך שתאפשר הפעלה תקינה, סדירה ונאותה של הנמלים. כמו כן, החברה התחייבה לבצע את העבודות הימיות הנדרשות לשם תפקודם התקין של הנמל ולבטיחות כל השיט הנכנסים אליהם, לרבות חפירת קרקע הים ותת קרקע הים (dredging) וחברת הנמל תאפשר לחברה לבצע מדידות באופן סדיר ובתיאום עמה. להכרעת רספ"ן בדבר חלוקת תחומי האחריות לתחזוקת רציפי הנמלים ראו סעיף 9.6 לדוח.

## שימוש מקביל

על חברות הנמל לאפשר כניסה ומעבר דרך שטחיהן לתאגידים מורשים ולגורמים הפועלים כדין בתחום נמל. כמו כן, בכפוף לתכניות פיתוח מאושרות ובהעדרן בהתאם לתכניות בניה מאושרות או בהתאם לתקציב פיתוח שאושר על ידי רשות הנמלים טרם תחילת חוק רספ"ן, על חברות הנמל לאפשר לחברה, לתאגידים מורשים, לגורם הפועל כדין בתחום נמל ולחברות המספקות תשתיות בסיסיות (כגון חשמל, מים, תקשורת, גז וכיו"ב) להניח תשתיות בשטחיהן וכן גישה לתשתיות קיימות העוברות בשטחיהן והמשמשות את התאגידים המורשים וגורמים הפועלים כדין בתחום נמל, כדי לבצע עבודות תחזוקה ותיקונים. חברות הנמל לא תגבנה כל תשלום בשל הנחת תשתיות כאמור, אך תהיינה זכאיות לגבות מחברות התשתית והגורמים האחרים החזר של הוצאות שהוציאה כדי לאפשר זאת. נוסף על כך, על חברות הנמל לספק לגורמים כאמור שירותי תשתית (בין היתר, אספקת חשמל, מים, ניקוז, תחזוקת תשתיות וכיו"ב), כאשר כל עוד לא נקבע אחרת בהסכם, תנהגנה חברות הנמל על פי מה שהיה מקובל בעניינים אלה ערב יום התחילה.

## התחייבויות נוספות של חברות הנמל

בהסכמים נכללו הוראות נוספות, לרבות לעניין חובתן של חברות הנמל לשמור על איכות הסביבה (ובכלל כך למניעת זיהום ים) ודינים אחרים, שמירה על הסדר, הביטחון והבטיחות בשטחיהן, חובת מסירת מידע לחברה, תשלום מיסים, היטלים ותשלומים עירוניים<sup>74</sup>, אחריות בנזיקין וביטוח ופינוי שטחיהן בתום תקופת השימוש. כמו כן, התחייבו חברות הנמל לשפות את החברה על כל נזק והוצאה שהיא תאלץ לשאת בהם בקשר להפרה של כל דין, לרבות דיני איכות הסביבה, שנגרם בשטחיהן במעשה או במחדלן

<sup>74</sup> בהתאם להסכמי הביניים, ביחס לנכסים שהושכרו למחזיקים בהם לפני יום התחילה ותקופת השכירות בהם תסתיים במהלך תקופת ההסמכה של חברות הנמל, כי אז עם סיום תקופת השכירות בנכס, החברה תדאג לכך שבעסקת שכירות חדשה באותו נכס תוטל על השוכר החדש חובת הנשיאה בארנונות והמיסים השוטפים, עירוניים או ממשלתיים, במהלך תקופת השכירות החדשה באותו נכס.

או בקשר להפרה כאמור על-ידן או מי מטעמן, אף מחוץ לשטחיהן. חברות הנמל גם תהיינה אחראיות כלפי החברה לכל נזק גוף או רכוש שנגרמו לאדם או לתאגיד כלשהם, עקב ביצוע עוולה בניזקין על ידה, או על ידי עובד או שלוח שלה בנכסים או בקשר אליהם ותשפה ותפצה את החברה בגין כל דמי נזק והוצאה שהיא תשלם על פי פסק דין שביצעו לא עוכב ואשר הינו באחריותן של חברות הנמל על פי הסכמי הביניים.

#### דמי שימוש

כל אחת מחברות הנמל תשלם לחברה דמי שימוש קבועים ומשתנים בהתאם לקבוע בחוק, בכתב ההסמכה ובצו דמי השימוש, וחברות הנמל אינן רשאיות לקזז מדמי השימוש המשתנים חיוב כלשהו שהחברה חבה לה<sup>75</sup>. בנוסף, התחייבו חברות הנמל לרשום שעבוד שלילי לטובת החברה לפיו חברת הנמל לא תהא רשאית לשעבד את הכנסותיה ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה. החברה תיתן את הסכמתה לרישום שעבוד כאמור לטובת צד ג' (להלן: "**בעל השעבוד**") ובלבד שבהסכם השעבוד ייקבע כי השעבוד לבעל השעבוד יהיה נחות מחיובה של חברת הנמל הרלוונטית לשלם לחברה את דמי השימוש המשתנים, וכי במקרה של מימוש השעבוד לא ישולמו לבעל השעבוד סכומים כלשהם לפירעון התחייבויות חברת הנמל הרלוונטית כלפיו, אלא אם שולמו דמי השימוש המשתנים כסדרם והובטח תשלום יתרת עלות הנכס (השווי המקורי של הנכס בניכוי פחת) בעד הנכסים שהועברו לחברות הנמל לפי חוק רספ"ן<sup>76</sup>. למועד הדוח, שעבוד שלילי כאמור לא נרשם.

#### תוקף הסכמי הביניים

בהסכמי הביניים נקבע כי הם יעמדו בתוקפם לתקופה של 180 ימים מיום 17.2.2005 או עד למועד שבו ייחתם הסכם מפורט בין החברה לבין חברות הנמל, על פי המוקדם, למעט הסעיף שמעניק לחברת הנמל זכות שימוש במנופים המצויים בשטח חברת הנמל, שנקבע שימשיך לחול בין הצדדים גם לאחר פקיעת תוקפו של ההסכם. כמו כן, נקבע כי במידה ולא עלה בידי הצדדים לחתום על ההסכם המפורט, יוכרעו המחלוקות בין הצדדים על ידי ועדה (הכוללת את הממונה על התקציבים, מנכ"ל משרד התחבורה, מנהל רשות החברות ויו"ר הדירקטוריון של שתי החברות) שהכרעותיה יחייבו את הצדדים בכל הקשור להסכם המפורט, ויכול שהחלטותיה והכרעותיה תהוונה הוראות השלמה חוזיות לתנאים של ההסכם בין הצדדים.

למועד הדוח, מתקיים משא ומתן עם חנ"א לגבי הסכם קבע.

לעמדת החברה, ביחס לחברת נמל אשדוד הסכם הביניים בתוקף עד לחתימת הסכם קבע, ועל הצדדים לפעול בהתאם לעקרונות הסכם הביניים. למיטב ידיעת החברה, חברת נמל אשדוד חולקת על עמדת החברה.

יצוין כי במסגרת דוח רואה החשבון המבקר, רואי החשבון של החברה הפנו את תשומת הלב לאמור בביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה באשר לכך שטרם נחתם הסכם קבע עם חברת נמל

<sup>75</sup> על פי הסכמי הביניים לחברות הנמל תינתן זכות שימוש בהתאם להוראות הסכמי הביניים במנופים המצויים בשטחיהן, גם אם וככל שייחשבו כמחזירים למקרקעין חיבור של קבע, וזאת ללא תמורה.

<sup>76</sup> יצוין שבמסגרת התיקון לצו דמי השימוש בוטל מנגנון חישוב דמי השימוש המשתנים על בסיס, בין היתר, יתרת "עלות הנכס".

אשדוד המסדיר את השימוש במקרקעין המועברים. להערכת החברה, להיעדר קיומו של הסכם קבע כאמור אין השפעה מהותית על פעילות החברה, וזאת לנוכח כך שעניינים מהותיים במסגרת היחסים בין החברה לחברת נמל אשדוד מוסדרים בחוק רספ"ן, בכתב ההסמכה של חברת הנמל או בכתב ההסמכה של החברה או בהכרעות רגולטוריות.

הערכה זו הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס כאמור על הסדרת היחסים כאמור והוא עשוי שלא להתממש (אף באופן מהותי) במידה ויהיה שינוי בחקיקה או בכתבי ההסמכה.

### **הסכם הרשאה ותפעול עם חברת נמל אילת**

21.3.

ביום 31 בינואר, 2013, התקשרה החברה בהסכם עם חברת נמל אילת שבהתאם לו העניקה החברה לחברת נמל אילת זכות שימוש בשטחים ובנכסים בנמל אילת הקבועים בהסכם, לתקופה שתסתיים במוקדם מבין תום כתב ההסמכה של חברת נמל אילת או 15 שנה (או במקרה שכתב ההסמכה של חברת נמל אילת יוארך בהתאם לתנאיו, לתקופה של 24 שנים ו-11 חודשים). חברת נמל אילת רשאית לעשות שימוש בשטחים ובנכסים האמורים לצורך מתן שירותי נמל ושירותים נלווים בלבד כפי שהוגדרו בחוק רספ"ן ובכתב ההסמכה של חברת נמל אילת; וכן לצורך מתן שירותים נוספים שהתירו או יתירו לה השרים, כאמור בסעיף 10(ג) לחוק רספ"ן או בכתב ההסמכה של חברת הנמל, בכפוף להסדר הקבוע בהסכם. בגין כל שימוש נוסף שאושר על ידי השרים, יחתם הסכם נפרד עם החברה.

זכויות השימוש שהוענקו לחברת נמל אילת אינן בלעדיות והן כפופות לזכויותיה של החברה בשטחים הרלוונטיים, לזכויות של צדדים שלישיים ולהוראות כל דין.

על פי ההסכם, חברת הנמל תנקוט בכל הצעדים הדרושים, תהיה מצוידת בצידוד המתאים ותספק כוח אדם בהיקף מתאים ובעל הכשרה מתאימה, על מנת למנוע, לצמצם ולטפל בכל אירוע של זיהום קרקע, אוויר או מים בתוך ובסביבת הנכסים או השטח הימי. כמו כן, חברת הנמל תהא אחראית כלפי החברה בגין כל הפרה של דיני איכות הסביבה או הוראות של רשות מוסמכת לאיכות הסביבה (למעט הפרה שהיא תוצאה של פעולת החברה).

בנוסף, התחייבה חברת הנמל לערוך על חשבונה ולהחזיק בתוקף למשך כל תקופת ההסכם פוליסות ביטוח עבור נכסים, אחריות צד ג', חבות מעבידים, נזקי זיהום, ועבודות קבלניות/הקמה, כאשר החברה תיכלל כמבוטחת נוספת בכל הפוליסות.

ההסכם מפרט את סך התשלומים שחברת נמל אילת נדרשת להעביר לחברה - לפרטים ראו סעיף [10.7](#) לדוח.

כמו כן, במסגרת ההסכם החברה מינתה את חברת נמל אילת לגבות בשמה את דמי התשתית המגיעים לחברה בהתאם לצו שירותי נמל, כך שחברת נמל אילת תיגבה את דמי התשתית ותעביר אותם לחברה.

במהלך התקופה שעד ליום 31 בדצמבר 2023, חברת נמל אילת תהיה זכאית לתמריץ בגין כל מכולה מלאה (בתקרה שנקבעה על פי מדרגות הקבועות בהסכם) המיובאת או מיוצאת דרכה ואשר שונעה על ידי חברת נמל אילת. סכום התמריץ יחושב על ידי החברה ולא יעלה על סכום דמי השימוש, המרכיב המשתנה. עד למועד הדוח, לא קמה הזכאות ולא שולם תמריץ כספי לחברת נמל אילת.

בהתאם להסכם, החברה רשאית לפנות לשרים בבקשה לאשר את ביטולו של ההסכם בהתקיים אילו מהעילות המפורטות בו, לרבות, הפרה יסודית של הוראות ההסכם על ידי חברת הנמל, אי תשלום כל סכום אשר חברת הנמל חייבת בתשלומיו בתוך 30 ימים מהמועד בו הסכום היה אמור להיות משולם ועוד. כמו כן, במידה ויחול שינוי בייעוד של כל שטח הכלול בנכסים והייעוד החדש אינו נכלל ברשימת ה"שימושים הנמליים" (המפורטים בתוספת הראשונה לחוק רספ"ן) ייתכן והחברה תידרש להחזיר את הנכסים האמורים לידי מדינת ישראל, ובמקרה שכזה ההסכם יהא בטל ומבוטל בנוגע לאותו השטח וחברת הנמל לא תהא זכאית לכל פיצוי או תשלום מהחברה בגין שינוי הייעוד כאמור.

#### **הסכמי הרשאה עם מספנות ישראל**

21.4.

להסכם להעמדת שטחים בנמל חיפה למספנות ישראל בהתאם לתוספת להסכם חכירה משנת 2011 ראו ביאור 26.ב. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. מספנות ישראל אינה רשאית להסב את זכויותיה על פי ההסכם או להעמיד לשימוש של אחר חלק מהמקרקעין ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

בנוסף, במסגרת הסכמים מהשנים 2007 ו-2008 בין החברה לבין מספנות ישראל, ולאחר שמספנות ישראל קיבלה כתב הסמכה למתן שירותי נמל ופעילות נלוות, הוסדרה הפעילות כאמור ובמסגרתם נקבעת חובת תשלום לחברה של דמי שימוש בשיעור מהכנסותיה של מספנות ישראל. לתשלומים אשר משלמת מספנות ישראל לחברה ראו ביאור 18(5) לדוחות הכספיים השנתיים של החברה וסעיף [10.7](#) לדוח.

#### **הסכם מסגרת להקצאת מקרקעין בנמלים למערכת הביטחון**

21.5.

בין החברה לבין משרד הביטחון נחתם בחודש מרץ 2006 הסכם מסגרת להסדרת היחסים בין הצדדים, בקשר עם המקרקעין של הנמלים בהם נמצאים בסיסי צה"ל. לפרטים ראו ביאור 22.ג. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

#### **הסכמי רשת הביטחון התפעולית בין החברה לבין חברת נמל אשדוד ובין החברה לבין חברת נמל חיפה**

21.6.

במסגרת רפורמת 2005, נחתמו בין החברה לבין חברת נמל אשדוד וכן בין החברה לבין חברת נמל חיפה הסכמים לפיהם, בהתקיימם של תנאים פיננסיים מצטברים, תעמיד החברה לכל אחת מחברות הנמל הלוואה, כמפורט בביאור 25.ג. לדוחות הכספיים השנתיים.

למועד הדוח, החברה לא נדרשה להעמיד הלוואות לאילו מחברות הנמל בהתאם להסכמי רשת הביטחון התפעולית. לפרטים ראו ביאור 25.ג. לדוחות הכספיים השנתיים.

הערכת החברה בדבר ההסתברות להעמדת הלוואות מכוח רשתות הבטחון התפעוליות ורשתות הבטחון הפנסיוניות (כאמור בסעיף [21.7](#) לדוח), למי מחברות הנמל, כאמור בביאור 25 לדוחות הכספיים השנתיים, היא מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, המתבססת על תוצאות בחינה שנערכה בסיוע של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, בין היתר, בהנחה של המשך פעילות חברות הנמל אשדוד וחיפה במתכונת דומה לזו שבה פעלו בעבר, לרבות המשך הפקדה לקופות הפנסיוניות, אי משיכת עודפי מזומנים מקופות אלו וכיו"ב. לפיכך, אין כל וודאות בהתממשותן של הערכות אלו, והן יכולות



שלא להתממש או להתממש באופן שונה (אף מהותית) מכפי שהוערך, בין היתר, כתוצאה מאי התממשות ההנחות כאמור או התממשות באופן שונה. הסכמי רשת ביטחון פנסיונית בין החברה לבין חברת נמל אשדוד, חברת נמל חיפה וחברת נמל אילת

במסגרת רפורמת 2005, נחתם ביום 24 בפברואר 2005 בין החברה לבין כל אחת מחברות הנמל (חברת נמל אשדוד, חברת נמל חיפה וחברת נמל אילת), הסכם רשת ביטחון פנסיונית. לפרטים ראו סעיף **Error! Reference source not found.** לדוח וכן ביאור 2.ג.24 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

הערכת החברה בדבר ההסתברות להעמדת ההלוואות מכוח רשתות הביטחון הפנסיוניות למי מחברות הנמל, כאמור בביאור האמור, היא מידע צופה פני עתיד כאמור בסעיף **Error! Reference source not found.** לדוח.

## **21.7. הסכמי רשת ביטחון פנסיונית בין החברה לבין חברת נמל אשדוד, חברת נמל חיפה וחברת נמל אילת**

במסגרת רפורמת 2005, נחתם ביום 24 בפברואר 2005 בין החברה לבין כל אחת מחברות הנמל (חברת נמל אשדוד, חברת נמל חיפה וחברת נמל אילת), הסכם רשת ביטחון פנסיונית. לפרטים ראו סעיף 12.4 לדוח וכן ביאור 2.ג.25 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

בתאריך 3.11.2020, כחלק מהעברת מחלקת הים מחברת נמל חיפה לחברה, עבר לחברה העובד האחרון של חברת נמל חיפה אשר היה זכאי לרשת ביטחון פנסיונית. כתוצאה מכך, נסתיימה רשת מאליה הביטחון הפנסיונית אשר הועמדה על ידי החברה לחברת נמל חיפה.

הערכת החברה בדבר ההסתברות להעמדת ההלוואות מכוח רשתות הביטחון הפנסיוניות לחברת נמל אשדוד ו/או חברת נמל אילת, כאמור בביאור 2.ג.25 ובסעיף 12.4 לדוח, היא מידע צופה פני עתיד כמפורט בסעיף [21.6](#) לעיל.

## **21.8. הסכם פנסיה קיבוצי**

במסגרת רפורמת 2005, נחתם ביום 24 בפברואר, 2005, בין החברה לבין ההסתדרות הסכם פנסיה קיבוצי מיוחד (לעיל ולהלן: "**הסכם הפנסיה הקיבוצי**"). על פי הסכם הפנסיה הקיבוצי, עד להקמת קופה מרכזית לקצבה, על כל חברה להחזיק את הכספים המיועדים להפקדה בקופה המרכזית לקצבה, בחשבון נפרד על שמה שיתנהל בנאמנות לטובת העובדים הזכאים לפנסיה תקציבית (להלן: "**חשבונות לתקופת המעבר**").

בהסכם נקבע, כי כל זמן שאין קופה מרכזית לקצבה, תפריש החברה לחשבונות לתקופת המעבר הפרשות חודשיות בשל עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית בשיעור של 30% בעד רכיבי שכר או השיעורים מתוך שכרו של העובד, אשר בשלו חייבת החברה לשלם לעובד קצבה על פי דין או על פי הסכם עבודה.

עם הקמת הקופה בינואר 2020, הועברו הסכומים אשר הוחזקו בחשבונות המעבר, בגובה ההתחייבות האקטוארית של החברה, לקופה המרכזית לקצבה של החברה וממועד זה ואילך הפרשות מתבצעות

במישרין לקופה, על פי תקנון הקופה אשר אושר על ידי אגף שוק ההון הפיקוח והחסכון (להלן: "התקנון"). לפרטים בדבר הקמת הקופה המרכזית לקצבה והעברת כספי היעודה אליה, ראו ביאור 5.ד. לדוחות הכספיים השנתיים.

יובהר כי על פי הסכם הפנסיה הקיבוצי אין בתשלומי החברה לקופה כדי לפטור אותה מאחריותה לתשלום קצבה לעובדים הזכאים ולמקבלי קצבאות, בהתאם להסכם הפנסיה.

על פי הסכם הפנסיה הקיבוצי ועל פי תקנון הקופה המרכזית לקצבה, הקופה תנוהל על בסיס של איזון אקטוארי שנתי כך שנכסי הקופה יתאימו להתחייבויותיה. במקרה של עודף אקטוארי, העולה על העודף האקטוארי המרבי על פי הסכם הפנסיה (10% מההתחייבות), תהיה החברה רשאית להפחית את שיעור ההפקדה החודשית כאמור בתקנון בהתאם להנחיות אקטואר הקופה ובלבד ששווי נכסי הקופה הצפוי בתום השנה העוקבת לא יפחת מהעודף האקטוארי המירבי על פי הסכם הפנסיה. החברה תהא רשאית למשוך עודף אקטוארי אך ורק בכפוף להוראות הדין.

במקרה של גירעון אקטוארי, ירשם חוב של החברה בגין הגירעון בקופה ועל החברה להפקיד בקופה בשנה העוקבת לשנת כספים בה נוצר הגרעון, בנוסף לתשלומים השוטפים המופקדים בקופה גם את הסכומים הדרושים לכיסוי החוב. עם זאת חוב של החברה שהועמד כנגד גירעון הנובע משינויים בווקטור הריביות ישולם, בכפוף לאמור בחוזר ניהול קופת גמל מרכזית לקצבה, בתוך תקופה שאינה עולה על שנתיים מתאריך פרסום המאזן.

## **21.9. הסכמים קיבוציים מיוחדים להעברת עובדי אגף מחלקת הים של חברת נמל חיפה**

ביום 27.8.2019 נחתמו הסכמים קיבוציים בין החברה, חברת נמל חיפה וההסתדרות, אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי אגף מחלקת הים של חברת נמל חיפה, כ-110 עובדים. לפרטים ביחס להסכם קיבוצי חיפה, ראו סעיף 18.4.5 לדוח.

## **21.10. הסכמים קיבוציים מיוחדים להעברת עובדי מחלקת הים של חברת נמל אשדוד**

ביום 9.12.2019 נחתמו הסכמים קיבוציים בין החברה, חברת נמל אשדוד וההסתדרות, אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי מחלקת הים של חברת נמל אשדוד, כ-100 עובדים. לפרטים ביחס להסכם קיבוצי אשדוד, ראו סעיף 18.4.5 לדוח.

## **21.11. הסכמים ביחס להקמת ולהפעלת הנמלים החדשים**

ביום 23.9.2014 נחתם הסכם להקמת "נמל הדרום" בנמל אשדוד בין החברה לבין חברת Pan Mediterranean Engineering Co. Ltd וביום 6.1.2015 נחתם הסכם להקמת נמל המפרץ בנמל חיפה בין החברה לבין אשטרם שפיר הקמת נמל חדש בע"מ. לפרטים אודות הסכמים אלה, ראו סעיף 10.13.2 לדוח.

בחודש מאי 2015 התקשרה החברה בהסכם עם חברת SIPG Bayport Terminal Co., Ltd להפעלת נמל המפרץ ובהסכם עם חברת Hadarom Container Terminal, Ltd להפעלת נמל הדרום. לפרטים אודות הסכמים אלה, ראו סעיף 10.13.3 לדוח.

- 21.12. הסכם להסדרת תיאום ביטחוני בנמל הדרום**  
בחודש ינואר 2014 נחתם בין החברה לבין משרד הביטחון הסכם להסדרת נהלי התיאום בכל הנוגע למתקן ביטחוני של משרד הביטחון המצוי מצפון לשטח נמל הדרום באשדוד. לפרטים נוספים ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים.
- 21.13. כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה**  
ראו סעיף 7.3 לפרק ד', פרטים נוספים על התאגיד.
- 21.14. הסכם מקרקעין מפורט עם חנ"ח מיום 17.9.2020 ("הסכם המקרקעין המפורט")**  
לפרטים אודות הסכם המקרקעין המפורט מיום 17 בספטמבר 2020, ראו סעיף 10.7.4 לעיל וביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים.
- 21.15. הסכם להסדרת מחלוקות עבר**  
לפרטים אודות הסכם להסדרת מחלוקות עבר עם חברת נמל חיפה מיום 17 בספטמבר 2020, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים.
- 21.16. הסכמי רכישת מחלקות הים עם חברות הנמל חיפה ואשדוד**  
להסכם רכישת מחלקת הים עם חברת נמל חיפה מיום 17 בספטמבר 2020, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים.  
להסכם רכישת מחלקת הים עם חברת נמל אשדוד מיום 31 בדצמבר 2020, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים.
- 22. הליכים משפטיים**  
לתיאור תביעות משפטיות נגד החברה ראו ביאור 25 בדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
- 22.1.** לפרטים בדבר תביעת התמלוגים שהגישה החברה נגד חנ"ח בסך של כ-127 מיליון ש"ח בגין חלקה של חנ"ח בתמלוגים בגין הכנסות משטחים לבנים ("תביעת התמלוגים") ותביעה שכנגד שהגישה חנ"ח כנגד החברה להשתתפות בהכנסות ממשרד הביטחון בסך של כ-43.5 מיליון ש"ח ("התביעה שכנגד") ראו ביאור 16 ג. לדוחות הכספיים השנתיים.  
כמו כן, לפרטים בדבר ההסכם להסדרת מחלוקות עבר ובהתייחס לתביעת התמלוגים, בגין השנים 2015-2020, ראו ביאורים 7 ו-16 ג. לדוחות הכספיים השנתיים.
- 23. יעדים ואסטרטגיה עסקית**  
התכנית האסטרטגית ארוכת הטווח של החברה נגזרת מהתפקידים שנקבעו לחברה בחוק רספ"ן, ובכלל כן, לתכנן ולפתח את הנמלים במטרה לתת מענה לצורכי המשק ולפעול לקידום התחרות בין הגורמים הפועלים בנמלים.

מדינת ישראל מאופיינת, בין השאר, בסחר החוץ והשפעתו על מצבה הכלכלי ועל יכולתה של המדינה להמשיך ולהתפתח. נמלי הים משמשים כשער העיקרי של סחר החוץ של המדינה. כ- 99% מסחר זה עובר דרך נמלי הים - אשדוד, חיפה ואילת. פעילות סחר החוץ של מדינת ישראל בנויה כשרשרת לוגיסטית המתחילה בבית היבואן/יצואן בחו"ל ומסתיימת בבית היצואן/יבואן בארץ. בהיותה שרשרת לוגיסטית, יש צורך לפעול לכך שכל החוליות שבה מסונכרנות ופועלות ביעילות. עובדות אלה מחייבות ראייה אסטרטגית ארוכת טווח שמיועדת להתאים את הנמלים להיקף סחר החוץ (בהתאמה להיקף הסחר ולסל האניות הצפוי) ולאפשר הפעלתם ביעילות מרבית תוך מתן רמת שירות גבוהה למשתמשי סחר החוץ.

אולם, היעילות התפעולית של נמלי הים אינה משפיעה מהותית על היקף הכנסות החברה (אשר נגזר מהיקף הסחר).

החברה פועלת להגשמת יעדיה, בין היתר, באמצעות העמדת תשתיות נמליות נוספות אשר יתנו מענה לקיבולת הנדרשת ולגידול בממדיהם של כלי השיט (לפרטים בדבר התקשרויות החברה עם המפעילים החדשים של הנמלים החדשים כאמור, ראו סעיפים [10.13.2](#) ו-[10.13.3](#) לדוח; לפרטים בדבר הסכם המקרקעין המפורט עם חברת נמל חיפה, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים; לפרטים בדבר הסכמים לרכישת מחלקות הים עם חברת נמל חיפה ועם חברת נמל אשדוד, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים).

לפרטים בדבר תכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי הים התיכון של ישראל, וכן בדבר השלמת הכנת תכנית אב אסטרטגית מעודכנת אשר אושרה על ידי האורגנים המוסמכים של החברה ואולם טרם אושרה בידי גורמי המדינה הרלוונטיים, ראו סעיף [9.5](#) לדוח.

כניסתן של חברות ההפעלה הפרטיות צפויה לייצר תחרות ולהביא לתועלות נוספות, ביניהן ניתן למנות עידוד המפעילים הקיימים לשפר את השירות שלהם ולהתייעל בתחומי פעילותם. לפרטים בדבר פרויקט לשדרוג והעמקת רציף 21 בנמל אשדוד והסכם שנחתם בין החברה לבין חברת נמל אשדוד בעניינו, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים. עידוד היעילות כאמור והנגשת הנמלים בישראל לכלי שיט גדולים עשוי לעודד קווי ספנות מרכזיים להגיע לנמלי ישראל. כמו כן, טיפול יעיל בתהליך קליטת כלי השיט ושינוע המטענים, לצד הנגשת הנמלים לכלי שיט גדולים, יסייע ליצואנים וליבואנים לנצל את העלויות השוליות הנמוכות של טיפול במטענים.

מאחר והנמלים מהווים חוליה אחת מתוך שרשרת לוגיסטית של תהליך הסחר, החברה פועלת במישורים נוספים. בהיבט הימי, החברה קלטה את מחלקות הים מחברת נמל חיפה ומחברת נמל אשדוד; מהלך הנדרש לשם כך שתתאפשר יצירת תחרות תוך נמלית בין חברות ההפעלה הפרטיות לבין המפעילים הקיימים, והתואם את מודל ה-Landlord. בהיבט היבשתי, פועלת החברה לזיהוי 'צווארי בקבוק' או כשלים במסירת מטענים באמצעות משאיות או רכבות. כפועל יוצא, יעדיה של החברה כוללים עידוד פיתוח כבישים ותשתיות רכבת להובלת מטענים. יתר על כן, החברה מובילה את פיתוח עורף הנמל, באופן שמאפשר ליזמים פרטיים לפתח פעילות לוגיסטית בעורף הנמל ולהשיג ערך מוסף לפעילות היבוא והייצוא. בהתאם, יעדיה של החברה כוללים, בין היתר, קידום תהליכים שיאפשרו הקצאת קרקעות בתחומי עורף הנמל למטרת שימושים נמליים.

בשים לב לחשיבות הקמת נמלי הים החדשים (נמל המפרץ ונמל הדרום) ודרישות המימון המהותיות הנדרשות מהחברה לשם כך, בכוונת החברה לפעול להשקעות בעורף הנמלים בהתאם לאפשרויות המימון שיעמדו

לרשותה. כך, למשל, באופן דומה לפעולות השידוק והפיתוח שערכה החברה במסגרת הקמת פארק נמלי ישראל - פארק התעשייה והלוגיסטיקה באשדוד (שבו פועלות חברות לוגיסטיקה פרטיות המספקות שירותים נמליים שונים אשר נותנים ערך מוסף למשתמשי הנמל), בכוונת החברה לפעול לפיתוח מרכזי לוגיסטיקה בתחום נמל חיפה אשר יענו על היקף הפעילות הצפוי.

האסטרטגיה ויעדי החברה המפורטים לעיל הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ובגדר כוונות ויעדים כלליים, וככאלו אין כל ודאות כי יתממשו או יתממשו באופן חלקי או שונה מהערכות של החברה (אף באופן מהותי), בין היתר, עקב שינויים במצב השוק, אירועים בלתי צפויים, אפשרויות זמינות למימון בהתאם לתכניתיה של החברה והתממשות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 26 לדוח.

## 24. צפי להתפתחות בשנה הקרובה

למעט צפי החברה לתחילת הפעלת הנמלים החדשים, הטמעת פעילות מחלקות הים, קידום וביצוע פרויקט חיבורי נמל המפרץ והמשך ביצוע פרויקט שדרוג רציף 21 באשדוד ופרויקט מערך שינוע הגרעינים באשדוד, לא החליטה החברה לבצע בשנה הקרובה תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל של החברה ושעשויה להיות להן השלכה מהותית על מצב העסקים ותוצאות הפעילות של החברה.

### תחילת הפעלת הנמלים החדשים

לפרטים אודות ההתקשרות עם המפעלים החדשים וצפי החברה כי הנמלים החדשים יפתחו במחצית השנייה של 2021, ראו סעיף 10.13 לדוח וביאור 25 לדוחות הכספיים השנתיים

### הטמעת פעילות מחלקות הים

לפרטים אודות פעילות מחלקות הים, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים.

### חיבורי נמל המפרץ

לפרטים אודות החלטת ממשלה מיום 7 באוקטובר 2020 והתקשרות החברה עם ממשלת ישראל לצורך המשך קידום וביצוע פרויקט חיבורי נמל המפרץ, ראו סעיף 25.2 לדוח וכן דיווח מיידי של החברה מיום 9 באוקטובר 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-11025).

### שדרוג רציף 21 בנמל אשדוד

לפרטים בדבר פעילות החברה לשדרוג ולהעמקת רציף 21 בנמל אשדוד, באופן שיוכל לשרת אוניות גדולות אניות גדולות באורך של כ-400 מ' ובשוקע של כ-16.5 מ' לצורך פריקת וטעינת מכולות ברציף 21 ולפרטים בדבר התקשרות החברה עם חברת נמל אשדוד בחודש דצמבר 2018 בקשר עם פרויקט זה, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

### פרויקט מסוע הגרעינים בנמל אשדוד

בחודש ינואר 2020 החברה, ביחד עם חברת נמל אשדוד, החלה בהקמת מסוע גרעינים מהמדלים ברציף 21 בנמל אשדוד לתאי האחסון בממגורה באשדוד - לפרטים אודות הסכם שנחתם בדצמבר 2018 בין החברה לבין חברת נמל אשדוד בקשר עם פרויקט מסוע הגרעינים, ראו סעיף 11 לדוח וביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים.

25.

## אירוע או ענין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

25.1.

### תכנון וביצוע מערכת דרכים "מבואות אשדוד" (לנמל הדרום ולנמל אשדוד)

החברה התקשרה בהסכם מסגרת עם ממשלת ישראל בקשר עם הקמת הפרויקט (וכן פרויקטים משלימים לו שיועברו לחברה בהתאם להחלטת ממשלה) וקבלת מימון ממשלתי לצורך הקמתו. בהתאם להסכם המסגרת, החברה אחראית על תכנון (לרבות תכנון סטוטורי) וביצוע קטע כביש "הרצל ב'", ועל תכנון סופי וסטוטורי לקטע הדרך הרצל ג' (הקטע הצפוני). הממשלה התחייבה להעמיד לחברה מקורות תקציביים לצורך מימון כל מחויבויותיה של החברה בביצוע הפרויקטים ביחס לכביש הרצל. על פי ההסכם, החברה אחראית על תכנון הפרויקט (בתיאום עם נציגי הממשלה), התקשרות עם קבלנים, ניהול הביצוע, הפיקוח ובקרת האיכות, טיפול בהסדרי המקרקעין ומסירת הפרויקט לרשות המוסמכת. למדינה ניתנה אפשרות להודיע לחברה על הפסקת ההתקשרות בהודעה מוקדמת, ובמקרה כאמור המדינה (או מי מטעמה) תיכנס בנעלי החברה ותיטול על עצמה את מלוא התחייבויות החברה בקשר עם הפרויקט. בנוסף להחזר הוצאות חודשי, החברה זכאית לדמי ניהול בשיעור שנקבע בהסכם מהעלות הכוללת של הפרויקט.

החברה ביצעה תכנון של חלק מהקטעים של הפרויקט כאמור. כמו כן, החברה ביצעה, באמצעות קבלני משנה, את הסלילה של קטע א' (מצומת בן גוריון עד צומת כביש 41), שהושלם ביולי 2015 והשלימה קטע דרך (E) המחבר את הרצל ב' לפארק נמלי ישראל. למועד הדוח, החברה מבצעת את קטע ב' (מדרך טלמור בדרום ומגשר רכבת ועד לכניסה לנמל הדרום); והיא מצויה בתהליכי תכנון ראשוני לקטע ג' של הכביש (מהכניסה לנמל הדרום ועד למחלף אשדוד בצפון).

ביצוע הפרויקט על ידי החברה הינו בהתאם לאישור הממשלה, בהחלטותיה ממאי 2012 ומדצמבר 2013.

לפרטים נוספים ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

יצוין כי ההשלכות הכספיות של ביצוע הפרויקט כאמור אינן מהותיות לחברה, בין היתר, בשים לב לכך שהפרויקט ממומן במימון ממשלתי ודמי הניהול המיוחסים לחברה אינם בהיקפים מהותיים לחברה.

25.2.

### חיבור נמל המפרץ

ביום 26 בנובמבר 2020, התקשרה החברה עם ממשלת ישראל, לצורך המשך קידום וביצוע פרויקט חיבורי נמל המפרץ, וזאת כנספח להסכם המסגרת עם ממשלת ישראל (כמפורט בסעיף 25.1 לדוח), כמפורט להלן:

החברה מונתה לבצע פעולות ועבודות תכנון, ביצוע, תחזוקה והפעלה שונות במרחב נמל המפרץ, בעצמה או על ידי גורמים מטעמה, ובכלל כך השלמת עבודות שביצוען כבר החל בידי גורמים שלישיים וכן עבודות שהחברה תחל את ביצוען, הכוללות בעיקר סלילת כבישים, מסילות רכבת, גשרים ומנהרת תשתיות, כפי שאלה ידועות במועד ההתקשרות (להלן בסעיף זה: "הפרויקט").

כל העלויות (כולל מע"מ ודמי ניהול) הכרוכות בפרויקט, אשר החברה תידרש לשאת בהן, תמומנה, בהתאם לאמור להלן: א. יתרת תקציב המדינה המאושר לפרויקט תוסב לחברה. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום הדוח, יתרת התקציב שטרם נוצלה לטובת הפרויקט הינה כ-770 מיליון ש"ח (כולל מע"מ); ו-ב. ככל

ויידרש מימון נוסף מעבר לתקציב המפורט לעיל, תשתתף החברה, בסכום שלא יעלה על 400 מיליון ש"ח נוספים (כולל מע"מ) (להלן יחד: "תקציב הפרויקט").

במקרה של חריגה מתקציב הפרויקט, ובמידה שלא יאותרו מקורות תקציביים מאושרים לביצוע הפרויקט, יהיה רשאי משרד התחבורה להורות על הפסקת הביצוע או על שינוי בתכולות הפרויקט (בתיאום עם החברה). במקרה כזה, הממשלה תישא בכל העלויות שייגרמו כתוצאה מהפסקת הביצוע ואי השלמת הפרויקט או משינוי בתכולות הפרויקט.

לחברה ישולמו בגין ניהול הפרויקט, דמי ניהול (הנכללים בתקציב הפרויקט) בשיעור של 3% מסך התשלומים שתשלם המדינה לצורך מימון הפרויקט, בתוספת מע"מ, בהצמדה למדד.

החברה תיקח על עצמה את הטיפול בתביעות בקשר לפרויקט, לפי העניין, והעלויות שייגרמו לחברה בטיפול בתביעות לרבות תוצאות פסקי דין שייפסקו, ישולמו על חשבון תקציב הפרויקט או מתקציב המדינה, לפי העניין.<sup>77</sup>

יצוין כי בהתאם להסכם המסגרת: (א) הממשלה התחייבה לממן בסיומו, כפי שיוסכם בין הצדדים או להמחות לצדדי ג' את הטיפול בתביעות תלויות ועומדות ביום סיום ההסכם כנגד החברה או תביעות שיוגשו כנגדה, הנובעות מפעילותה בקשר לפרויקט, ובלבד שאין נובעות מרשלנות רבתי של החברה; ו-(ב) החברה אחראית לכל מעשה או מחדל רשלניים שלה או מי מעובדיה בביצוע פרויקטים על פי הסכם המסגרת, כאשר הממשלה לא תישא בשום תשלום או הוצאה שייגרמו כתוצאה מפעילות רשלנית כאמור, והחברה מחויבת לפצות ולשפות את משרד התחבורה בגין כל נזק ו/או הוצאה בהן יישא משרד התחבורה עקב פעילות רשלנית כאמור. סוכם בין הצדדים כי הוראת סעיף (ב) לעיל אינה גורעת מהתחייבות הממשלה כמפורט בסעיף (א) לעיל וכן כי החברה לא תישא באחריות כאמור בסעיף (ב) לעיל, בגין עבודות בפרויקט שבוצעו על-ידי יפה נוף או בגין עבודות תכנון שביצעה יפה נוף ויושמו בהתאם על-ידי החברה. עם השלמת הפרויקט יימסרו העבודות (למעט מנהרת התשתיות) לגורמים אחרים לפי הנחיית משרד התחבורה.

לפרטים אודות החלטת הממשלה מיום 7 באוקטובר 2020, בהתאם לסמכותה מכוח סעיף 9(ד)(3) לחוק רספ"ן, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 9 באוקטובר 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-11025)

## **הלוואות להקמת תשתיות נמליות ולהשקעות בציוד**

25.3.

להלוואה שהועמדה על ידי החברה למספנות ישראל לצורך רכישת ציוד של מנוף ומלגזות על ידי מספנות ישראל אשר ישמשו אותה למתן שירותי פריקה וטעינה של מטענים ואשר נפרעה בשנת הדוח, ראו ביאור 6 בדוחות הכספיים השנתיים.

להלוואה שהועמדה על ידי החברה למספנות ישראל לצורך העמדת חלק מהמימון הנדרש לפיתוח התשתיות בנמל המספנות ואשר נפרעה בשנת הדוח, ראו ביאור 6 בדוחות הכספיים השנתיים.

<sup>77</sup> יצוין כי למועד הדוח, הועלו בפני החברה טענות כספיות על ידי קבלנים בגין תקופת הביצוע תחת יפה נוף, בהיקף כולל של מאות מיליוני ש"ח. החברה החלה בבירור עם קבלנים, ולמועד הדוח אין וודאות בקשר לטענות אלה.

להלוואות שהועמדו על ידי החברה לחברת נמל אילת לצורך רכישת מנופים והיערכות למתן שירותי פריקה וטעינה של מטענים ואשר נפרעה לאחר תאריך הדוחות הכספיים, ראו ביאור 6 בדוחות הכספיים השנתיים.

## 26. גורמי סיכון

### ניהול סיכונים בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות

החברה מקיימת מנגנון לניהול סיכונים בהתבסס על הוראות חוזר רשות החברות הממשלתיות בדבר ניהול סיכונים בחברות הממשלתיות. בהתאם להוראות החוזר, דירקטוריון החברה התווה ואישר מדיניות ניהול סיכונים של החברה שבמסגרתה נקבע כי הדירקטוריון יבחן מעת לעת את מערך ניהול הסיכונים בחברה. לפי הוראות החוזר ולפי סיווג החברה במועד פרסום הדוח, החברה נדרשת לבצע סקר ניהול סיכונים אחת לשלוש שנים. בהתאם, החברה ביצעה סקר סיכונים מקיף לאיתור חשיפות למעילות והונאות, אשר כולל את כל סוגי הסיכונים הרלוונטיים בחברה. כמו כן, לפי הוראות החוזר, מונה בחברה מנהל סיכונים, אשר פעילותו מבוצעת בהתאם לתוכנית עבודה שנתיית שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, המבוססת על חוזר רשות החברות ועל מדיניות ניהול הסיכונים של החברה ומבוצעת בסיוע של יועץ חיצוני. בהתאם לתכנית כאמור, נערכים דיונים אחת לחציון בהשתתפות ראשי אגפים בו נסקרים סיכונים אשר דורגו עם סיכון שיורי גבוה וגבוה מאוד.



- 26.1 גורמי סיכון מאקרו**
- 26.1.1 הרעה משמעותית מתמשכת במצב הכלכלי בישראל - כאמור, חלק משמעותי מהכנסותיה של החברה נובע מתנועת המטענים בנמלים. שינוי במצב הכלכלי במשק הישראלי עלול להביא לפגיעה בהיקף המטענים אשר עוברים בנמלים וכתוצאה מכך גם לפגיעה בהיקף הכנסותיה של החברה, לרבות בדרך של ירידה בתשלום לחברה של דמי התשתית, דמי השימוש המשתנים ודמי ההרשאה מבעלי ההרשאה השונים בשטחי עורף הנמלים.**
- 26.1.2 הרעה משמעותית מתמשכת במצב הכלכלי העולמי - שינויים במצב הכלכלי העולמי, כדוגמת מיתון וירידה בהיקף הצריכה הפרטית בחו"ל של מוצרים אשר מקורם בישראל, עלולים להביא לפגיעה בהיקף המטענים אשר עוברים בנמלים וכתוצאה מכך לפגיעה בהיקף הכנסותיה של החברה, לרבות בדרך של ירידה בתשלום לחברה של דמי התשתית, דמי השימוש המשתנים ודמי ההרשאה מבעלי ההרשאה השונים בשטחי עורף הנמלים.**
- 26.1.3 אסונות טבע - מתקניה של החברה חשופים לפגעי ואסונות טבע כגון רעידות אדמה ותנועת גלים קיצונית, העלולים לפגוע בתשתיות הנמליות כגון בשוברי הגלים וברציפים, וכתוצאה מכך לחייב את החברה בביצוע השקעות מהותיות בשיקום הנמלים ובמקרים מסוימים גם להשביט תשתיות נמליות ולפגוע בפעילות התקינה של הנמלים ולפיכך עלולים לפגוע בהכנסותיה של החברה. כמו כן, אסונות טבע עלולים לגרום למפגעים סביבתיים חמורים אשר עלולים גם הם לשבש את הפעילות הנמלית ואף לחשוף את החברה לתביעות. במסגרת ההתמודדות עם אסונות מעין אלו, נקבעו בחברה נהלי עבודה בשעת חירום ורכושה של החברה מבוטח במגוון ביטוחי רכוש.**
- 26.1.4 שינויים במטבע חליפין - לחשיפת החברה לסיכונים הנובעים משינויים בשערי החליפין ראו ביאור 23.ה.(1) לדוחות הכספיים השנתיים של החברה**
- 26.1.5 שינויים במדדים - פעילות החברה היא במספר מדדים. כך למשל, הכנסותיה של החברה מלקוחותיה העיקריים צמודות למדד המחירים לצרכן באופן שירידה חדה עלולה להשפיע על היקף הכנסותיה. כמו כן, לשינויים במדד המחירים לצרכן ישנה השפעה על פעילות השקעת הכספים של החברה.**
- 26.1.6 שינויים בשיעורי ריבית - החברה חשופה לשינויים בשיעורי ריבית אשר ישפיעו על התחייבויותיה הפנסיוניות ועל התחייבויותיה הפיננסיות. לפרטים ראו ביאור 23.ה.(2) לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.**
- 26.1.7 מצב ביטחוני בישראל - הרעה במצב הביטחוני בישראל עלולה להביא לפגיעה בהיקף המטענים אשר עוברים בנמלי ישראל וכתוצאה מכך לפגיעה בהיקף הכנסות החברה הנגזרים מתנועת המטענים. נוסף על כך, פיגועים או אירועים ביטחוניים (ובכלל כך ירי טילים) בתחום הנמלים, בסמוך להם או בדרכי תחבורה המובילים אליהם, עלולים לגרום לפגיעה פיזית בתשתיות נמל, לפגוע בפעילותם הסדירה של הנמלים או להוביל למפגעים סביבתיים.**
- 26.2 גורמי סיכון ענפיים**

**26.2.1. מגבלות וסביבה רגולטורית של החברה כחברה ממשלתית - מתוקף היותה של החברה חברה ממשלתית, היא תלויה ומושפעת מהוראות שונות, ובכללן כך חוק החברות הממשלתיות, חוק חובת מכרזים וכיו"ב. כך, למשל, בהתאם להוראות סעיף 4(א) לחוק החברות הממשלתיות רשאית הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע לחברה שיקולי פעולה שאינם בהכרח שיקולים עסקיים. שינויים בחקיקה הרלוונטית ובהחלטות ממשלה עלולים להשפיע על פעילותה של החברה ועל תוצאות פעילותה. כמו כן, הקפאת החלטות ארגוניות בחברות ממשלתיות (ובכללן כך, מינוי ר"ח מבקר ומינוי דירקטורים) עלולות להגביל את החברה בפעילותה.**

**26.2.2. הגנת הסביבה - פעילותה של החברה ושל גורמים להם החברה העמידה מקרקעין כפופה לחוקים ולתקנות בתחום הגנת הסביבה, המתייחסים בין היתר לזיהום קרקע, ים או אוויר. במהלך השנים האחרונות ניכרת מגמה גוברת והולכת של הגברת הרגולציה והידוק האכיפה המנהלית והפלילית בכל התחומים הסביבתיים, תוך החלת חובות דיווח נרחבות. אי עמידה בהוראות הדין בתחום הגנת הסביבה עלולים לחשוף את החברה ומנהליה לסנקציות שונות, לרבות לקנסות, לעיצומים פליליים ולהליכים פליליים. להיבטים שונים של הגנת הסביבה עלולה להיות השפעה לרעה על פעילותה ותוצאותיה הכספיות של החברה ובכללן זה, להביא לעיכוב ביצוע פרויקטי פיתוח שונים או ייקורם; דרישות ממשלתיות חדשות בתחום הגנת הסביבה עלולות לחייב את החברה לבצע השקעות כספיות גדולות. ראו גם סעיף **Error!** Reference source not found. לדוח.**

### **26.3. גורמי סיכון ייחודיים**

**26.3.1. רגולציה ייחודית - שינויים ברגולציה ובאסדרה אשר ייחודית לחברה עלולים להשפיע לרעה על מצבה העסקי ועל הכנסותיה של החברה. ובכללן כך, שינויים בחוק רספ"ן או בצווים שהוצאו מכוחו, לרבות בצו דמי השימוש ובצו שירותי נמל; ביטול או הגבלה של כתב ההסמכה של החברה, לרבות במטרה לתת מענה לצרכי המשק או מטעמים של טובת הציבור; החלטות הנוגעות לפעילות חברות הנמל; הכרעות רגולטוריות במחלוקות בין החברה לבין חברות הנמל והחלטות ממשלה או גורמים מוסמכים אחרים בתחום הנמלי.**

**26.3.2. חשיפה לשינויים רגולטוריים ולהנחות בתעריפים ומחירים - חלק משמעותי מהכנסות החברה מוסדר בצווים, לרבות דמי תשתית ודמי שימוש וכן תעריפים שמהווים חלק משמעותי מהכנסותיהן של חברות הנמל שמשפיעים לפיכך גם על הכנסות החברה. הצווים עשויים להשתנות בהתאם למדיניות הממשלה ושינויים אלו עשויים להשפיע באופן מהותי לחיוב או לשלילה על התוצאות העסקיות של החברה. ראו לדוגמא, הרפורמה בתעריפים, סעיף **Error! Reference source not found.** לדוח. בנוסף, חלק מהתעריפים הקבועים בצווים הינם תעריפים מרביים, ולפיכך ניתן לתת עליהם הנחות.**

### 26.3.3.

**חשיפה לצמצום שטחי המקרקעין שהועמדו לחברה** - בהתאם להסכם החכירה עם המדינה, קיימת אפשרות להוציא מגדרי המוחכר קרקע במקרה של שינוי ייעוד וכן אפשרות של רשות מקרקעי ישראל להגיש בקשה לגריעתם של שטחים מסוימים שהוגדרו בהסכם (ראו סעיף **Error! Reference source not found.** לדוח). בנוסף, חוק רספ"ן מעניק למדינה את הזכות לפנות לבית המשפט בבקשה לקבוע כי במקרים מסוימים יופקעו זכויות החברה במקרקעין (ראו סעיף **Error! Reference source not found.** לדוח). לאור האמור, החברה חשופה לכך ששטחי המקרקעין שהועמדו לה יצומצמו. ראו גם סעיף **Error! Reference source not found.** לדוח וכן ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה בדבר ההסדר העקרוני שהושג בהסכם חילופי השטחים בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל מדצמבר 2018 בדבר איזון שווי שטחים.

### 26.3.4.

**מערכות מידע ואבטחת מידע** - פעילותה השוטפת של החברה מתבססת על מערכות ומאגרי מידע. תקלות במערכות המידע וכשלים באבטחת המידע, בין אם באופן אקראי ובין אם בזדון על ידי חדירת גורמים עוינים לרשת או למערכות המחשוב של החברה, עלולים להביא לזליגת מידע חיוני מהחברה. בנוסף, תקלות וכשלים במערכות המידע של החברה עלולים להשפיע על יכולתה של החברה לספק את שירותי מערכת קהילת הים בישראל (תס"ק-ים) לקהילת הסחר הימי, ובתוך כך להביא לשיבושים משמעותיים בפעילות הסחר הימי בנמלים. בחברה קיימת מדיניות אבטחת מידע המתעדכנת מעת לעת וכן נהלים בנושא אבטחת מידע, כאשר, בין היתר, החברה עושה שימוש בכלי אבטחת מידע שונים המתעדכנים מעת לעת. בשנת 2018 מערכת תס"ק-ים הוכרזה כתשתית מדינה קריטית (תמ"ק), ובעקבות כך היא החלה להיות כפופה להנחיות בנושא סייבר ממערך הסייבר הלאומי.

### 26.3.5.

**חשיפות בקשר עם הנמלים החדשים** - ככלל, החברה מממנת את פעילותה השוטפת ממקורות ההכנסה השוטפים שלה. יחד עם זאת, לצורך פרויקט הקמת הנמלים החדשים תלויה החברה ביכולתה לגייס כספים לצורך מימון הפרויקט. אי יכולתה של החברה לגייס את הכספים הנדרשים לצורך הקמת הנמלים החדשים עלולה למנוע או לעכב את הקמת הנמלים החדשים, מצב אשר עלול לגרום לתביעות כנגד החברה מצד גורמים שונים, כגון המפעילים או קבלני ההקמה.

כמו כן, החברה חשופה להפרת התחייבויותיה כלפי המפעילים העתידיים של הנמלים החדשים, עקב עיכובים שעלולים להיגרם בהקמה (למשל בגין אי עמידה של קבלן ההקמה בלוחות זמנים) שיביאו לעיכוב במסירת הפרויקט למפעיל על ידי החברה. בנוסף, לחברה התחייבויות כלפי המפעילים העתידיים (כגון מתן שירותי מחלקת ים לנמלים החדשים שלא על ידי חברות הנמל או קיומה של דרך גישה לנמל החדש באשדוד או בחיפה), וקיימת לחברה חשיפה של הפרת ההסכם או לתשלום פיצוי למפעילים במקרה של אי עמידה בהתחייבויות.

לפרטים אודות החלטת הוועדת המחוזית לתכנון ובניה בחיפה מיום 13.1.2019 וכן אודות עיכובים אפשריים בתחילת פעילות נמל המפרץ ראו דיווחים מיידיים של החברה מימים 13.1.2019 ו-27.1.2019 (אסמכתאות מס': 004273-01-2019 ו-007768-01-2019, בהתאמה), אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים בזאת על דרך ההפניה, וכן ביאור 1.ד.24 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

הערכות החברה, לרבות לגבי משך הדין בערר, סיכויי הערר להתקבל, משך העיכוב והשלכות העיכובים על החברה, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המתבססות על הוראות הדין, הערכות החברה ביחס לטענות הערר ועל מערכת ההסכמים הקיימת עם המפעיל של נמל המפרץ, והן עשויות שלא להתממש, בכולן או בחלקן או להתממש באופן שונה (גם באופן מהותי), בין היתר, בהתאם למשך הזמן בו ידון הערר ולהחלטה שתתקבל בעניינו ופרק הזמן שיחלוף עד שתוכנית השימושים לנמל המפרץ תיכנס לתוקף.

**26.3.6. סכסוכים ויחסי עבודה, שביתות ועיצומים** - יחסי העבודה בחברות הנמלים הינם מורכבים ומבוססים על הסכמים קיבוציים שונים, ועדי עובדים וכיו"ב. בחלוף השנים אירעו סכסוכי עבודה, שביתות ועיצומים על ידי עובדי הנמלים. סכסוכים ושביתות כאמור אשר יימשכו לאורך זמן או יתרחשו בתדירות עשויים להשפיע לרעה על היקף הפעילות בנמלי ישראל והיקף ההכנסות של חברות הנמל וכפועל יוצא מכך עלולים להשפיע לרעה על מצבה העסקי והכנסותיה של החברה.

**26.3.7. הסכמי "רשת הביטחון התפעולית"** - במסגרת השינוי המבני והרפורמה בתחום הנמלים בשנת 2005, התקשרה החברה בהסכמים עם חברות נמל חיפה ואשדוד, לפיהם בהתקיימם של תנאים מצטברים, תעמיד החברה לכל אחת מחברות אלו רשת בטחון תפעולית, המתבטאת בהעמדת הלוואות לטובת חברות הנמל, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכמים. מימוש התחייבויותיה של החברה בהתאם להסכמים כאמור, עלול להשפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של החברה ועל היקף מקורותיה העצמיים הנדרשים לצורך מימון פעילותה השוטפת. למועד הדוח, החברה לא נדרשה להעמיד את רשתות הביטחון לחברות נמל אלו. להודעת המדינה לגבי הגנה מפיטורי צמצום לחברות הנמל ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. אם וככל שתגובש הגנה זו, היא עלולה, להערכת החברה, להשפיע באופן מהותי על מצבן הכספי של חברות הנמל, וכנגזרת מכך יכולה להשפיע על סיכויי התממשות רשת הבטחון התפעולית.

לפרטים אודות הסכם עקרונות חיפה שסוכם בין המדינה לבין ההסתדרות לבין חברת נמל חיפה, אשר החברה אינה צד לו, אך חלק מההסכמות נשוא ההסכם נוגעות לחברה ולפעילותה, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

להערכת החברה, אם וככל שההסכמות האמורות (שכאמור החברה אינה צד להם) יאומצו על ידה, סכומי המימון (אם וככל שיועמדו על ידי החברה) אפשר שיהיו מהותיים לחברה.

הערכות אלה הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס, בין השאר, על הערכת החברה ביחס להשקעות הנדרשות לצורך פיתוח התשתיות, והוא עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה (אף באופן מהותי), בין היתר, כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה, לרבות בהתאם למקורות שיעמדו לחנ"ח לביצוע ההשקעות והשימוש בהם על ידה.

**26.3.8.**

**הסכמי "רשת הביטחון הפנסיונית" - במסגרת השינוי המבני והרפורמה בתחום הנמלים בשנת 2005,**

התחייבה החברה כלפי חברות נמל חיפה, אשדוד ואילת כי בשנה בה נוצר גירעון אקטוארי בשל ההתחייבויות האקטואריות של חברת נמל כלשהי בקשר לעובדים הזכאים לפנסיה תקציבית ולאחר שנקטה חברת הנמל הרלוונטית בכל הצעדים הנדרשים להשלמת הגירעון האמור, ובשל קשיי נזילות אין ביכולתה להשלים את הגירעון, תעביר החברה לקופה המרכזית לקצבה של חברת הנמל הרלוונטית סכום להשלמת יתרת הגירעון. מימוש התחייבותה של החברה בהתאם להסכמים כאמור, עלול להשפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של החברה ועל היקף מקורותיה העצמיים הנדרשים לצורך מימון פעילותה השוטפת. למועד הדוח, החברה לא נדרשה להעמיד סכומים בגין רשת הביטחון הפנסיונית.

**26.3.9.**

**חשיפה לרשת בטחון לתשלומי פרמיה וחשיפה למימון תשתיות נמליות -** למיטב ידיעת החברה, בין המדינה לבין ההסתדרות ונציגות עובדי חברת נמל אשדוד סוכמו עקרונות בחודש ינואר 2016 ליצירת רשת ביטחון לתשלומי פרמיה לעובדי הנמל והוסכם על הקצאת הכספים לה, כאשר ככל שיידרש סכום נוסף מעבר לכך, ימומן הסכום על ידי החברה. כמו כן, במסגרת מסמך זה, סוכמו עקרונות לשדרוג רציפים. לפרטים ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. החברה אינה צד לעקרונות כאמור ולמועד הדוח, אין כל וודאות כי הסכם כאמור יחתם. ככל שייחתם הסכם כאמור, החברה אינה יכולה לצפות את השלכותיו והשלכות מימון רשת הביטחון על החברה. למיטב ידיעת החברה, עקב דרישות שעלו הן מצד הממשלה והן מצד ההסתדרות העובדים ונציגות העובדים, נוצרו במהלך המו"מ בין הצדדים פערים המגדילים את אי הוודאות לחתימת הסכם. למיטב ידיעת החברה, בין הצדדים מתנהל משא ומתן, שהחברה אינה צד לו, ליצירת הסדרים נוספים או אחרים מאלו שסוכמו בנייר העקרונות מחודש ינואר 2016. בנוסף, לפרטים אודות הסכם עקרונות חיפה בין המדינה לבין ההסתדרות לבין חברת נמל חיפה, אשר החברה אינה צד לו, ובכלל כך לסיכומים שסוכמו, בין היתר, בנוגע למימון פעילות ההשקעה הנדרשת של חברת נמל חיפה, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים. החברה אינה צד להסכמות האמורות, והן כפופות בין היתר להחלטת החברה לאימוץ.

**26.3.10.**

**סיכונים אקטואריים בקשר עם התחייבויות הפנסיוניות של החברה -** החברה חשופה לסיכונים הנובעים מהיווצרותם של גירעונות אקטואריים בכספי הגמלה המיועדים לעובדים המועברים ולגמלאים המועברים וכן בכספי הגמלה המיועדים לעובדיה הזכאים לפנסיה תקציבית. במקרה של היווצרות גירעונות כאמור, ובהיעדר סכומים מספקים לכיסוי הגירעון בכריות הביטחון שהועמדו לחברה בעת השינוי המבני, החברה תידרש להעביר כספים ממקורותיה לכיסוי הגירעון כאמור. היווצרותם של גירעונות אקטואריים משמעותיים עלולים להשפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של החברה. בנוסף, הפטור ממס להכנסות אשר יצמחו לחברה בגין הכספים המיועדים להפקדה בקופה המרכזית לקצבה מותנה בהפקדת הכספים האמורים בקופה המרכזית לקצבה עד ליום 31 במרץ 2018 ובהתאם להצעת חוק, יוארך המועד האמור עד 31 במרץ 2019. אי הקמת הקופה המרכזית לקצבה במועד שיאפשר ליהנות מפטור זה, ואי הארכה של הפטור, עלולים להשפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של החברה. ראו גם ביאור 15.ה. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. נכון למועד הדוח, הפטור ממס להכנסות שיצמחו לחברה בגין הכספים המיועדים להפקדה בקופה טרם התקבל.

**26.3.11. קושי עקב מגוון מצומצם של ספקים וכוח אדם מקצועי -** קיים קושי עקב מגוון מצומצם הן של ספקים והן של כח אדם מקצועי בתחומים ספציפיים כגון הנדסה ימית, התמחות בבנייה בים, תכנון שוברי גלים ורציפים, שיקום רציפים וכד'.

**26.3.12. סיכונים בגין הסכם עם משרד הביטחון לגבי אחריות החברה באשדוד -** במסגרת הסכם בין החברה לבין משרד הביטחון בקשר להסדרת נהלי תיאום בכל הנוגע למתקן ביטחוני של משרד הביטחון המצוי מצפון לשטח נמל הדרום באשדוד, החברה פטרה את משרד הביטחון מכל אחריות לכל נזק והתחייבה לשפות אותו במקרה של הפרת ההסכם. כמו כן, נקבעו פיצויים מוסכמים בגין הפרה של ההסכם או נהלי התיאום שגרמו באופן ישיר לביטול או דחיה של הפעילות הביטחונית. החברה רכשה ביטוח אחריות כלפי צד ג' שהורחב לכיסוי אחריותו החוקית של משרד הביטחון בכל הנוגע לפעילות הביטחונית.

**26.3.13. חשיפה למס, אגרות והיטלים בגין העברת המקרקעין לחברה ולחברות הנמל -** כאמור בסעיף **Error! Reference source not found.** לדוח, טרם הותקנו הוראות התאמה בקשר עם אגרות והיטלים הן ביחס להעברת המקרקעין המועברים מהמדינה לחברה והן ביחס להעמדת המקרקעין לחברות הנמל. אי הסדרת חקיקה כאמור עלולה לחשוף את החברה למס והיטלים בגין העברת נכסים כאמור. לפרטים ראו סעיף **Error! Reference source not found.** לדוח. בנוסף, קיימת אי בהירות בחוק רספ"ן בנוגע לשאלה האם העברת או רישום הנכסים המועברים מהחברה לחברות הנמל פטורה ממס. ראו ביאור 1.ד.15 לדוחות הכספיים השנתיים.

**26.3.14. אי הסדרת היחסים מול חברות הנמל -** כאמור בסעיף **Error! Reference source not found.** לדוח, טרם נחתמו הסכמי קבע עם חברת נמל חיפה ועם חברת נמל אשדוד. לעמדת החברה הסכמי הביניים מחייבים, אך יחד עם זאת, חברות הנמל חולקות על תוקפם של הסכמי הביניים. החברה עלולה להיות מחויבת בהסדרים שונים מאלו המוסדרים בהסכמי הביניים.

**26.3.15. גביית דמי תשתית באמצעות צדדיים שלישיים -** כאמור בסעיף **Error! Reference source not found.** לדוח, דמי התשתית נגבים על ידי חברות הנמל ומועברים לחברה. החברה עלולה להיות חשופה לאי גבייה מלאה או חלקית של דמי התשתית או לאי העברת הסכומים שנגבו לחברה.

**26.3.16. חשיפה לחברות הנמל -** לחברה שני לקוחות מהותיים שהינם חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד. בעקבות הרפורמה בתעריפים, החברה חשופה להיקף ההכנסות של חברות אלו. שינוי לרעה במצב הכלכלי של אילו מחברות הנמל עלול להשפיע לרעה על מצבה העסקי והכספי של החברה.

**בטבלאות הבאות מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם -** סיכויי מאקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים ייחודיים לחברה אשר דורגו, בהתאם להערכות הנהלת החברה, על פי השפעתם על עסקי החברה (תוך לקיחה בחשבון של עצמת הפגיעה בחברה אם גורם הסיכון יתממש וכן של הסתברות להתממשות גורם הסיכון) - השפעה גדולה, בינונית ונמוכה:

| גורמי סיכון מאקרו                       | השפעה גדולה | השפעה בינונית | השפעה נמוכה |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| הרעה משמעותית מתמשכת במצב הכלכלי בישראל | ✓כן         |               |             |
| הרעה משמעותית מתמשכת במצב הכלכלי העולמי | ✓כן         |               |             |
| אסונות טבע                              |             | ✓כן           |             |

| גורמי סיכון מאקרו     | השפעה גדולה | השפעה בינונית | השפעה נמוכה |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| שינויים במטבע חליפין  |             |               | ✓ כן        |
| שינויים במדדים        |             |               | ✓ כן        |
| שינויים בשיעורי ריבית | ✓ כן        |               |             |
| מצב בטחוני בישראל     |             |               | ✓ כן        |

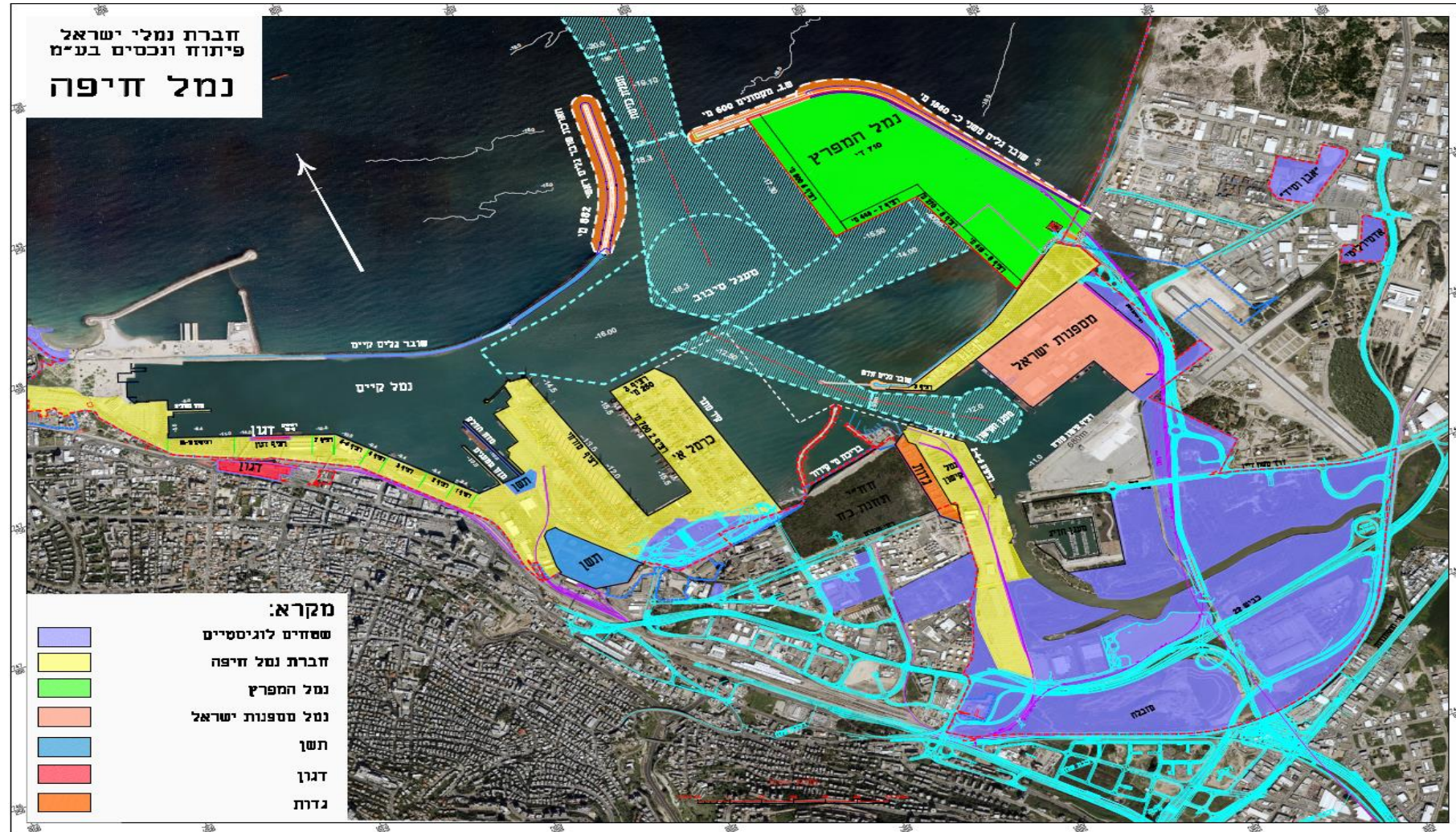
| גורמי סיכון ענפיים                             | השפעה גדולה | השפעה בינונית | השפעה נמוכה |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| מגבלות וסביבה רגולטורית של החברה כחברה ממשלתית | ✓ כן        |               |             |
| הגנת הסביבה                                    | ✓ כן        |               |             |

| גורמי סיכון ייחודיים                                       | השפעה גדולה | השפעה בינונית | השפעה נמוכה |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| רגולציה ייחודית                                            | ✓ כן        |               |             |
| חשיפה לשינויים רגולטוריים ולהנחות בתעריפים ומחירים         |             | ✓ כן          |             |
| חשיפה לצמצום שטחי המקרקעין שהועמדו לחברה                   |             | ✓ כן          |             |
| מערכות מידע ואבטחת מידע                                    |             | ✓ כן          |             |
| חשיפות בקשר עם הנמלים החדשים                               | ✓ כן        |               |             |
| סכסוכים ויחסי עבודה, שביתות ועיצומים                       |             |               | ✓ כן        |
| הסכמי "רשת הביטחון התפעולית"                               |             | ✓ כן          |             |
| הסכמי "רשת הביטחון הפנסיונית"                              |             |               | ✓ כן        |
| חשיפה לרשת בטחון לתשלומי פרמיה                             | ✓ כן        |               |             |
| סיכונים אקטואריים בקשר עם התחייבויותיה הפנסיוניות של החברה | ✓ כן        |               |             |
| קושי עקב מגוון מצומצם של ספקים וכוח אדם מקצועי             |             | ✓ כן          |             |
| סיכונים בגין הסכם עם משרד הביטחון לגבי אחריות החברה באשדוד |             |               | ✓ כן        |
| אי הסדרת חקיקה ביחס להעברת המקרקעין לחברה ולחברות הנמל     |             | ✓ כן          |             |
| אי הסדרת היחסים מול חברות הנמל                             |             | ✓ כן          |             |
| גביית דמי תשתית באמצעות צדדיים שלישיים                     |             | ✓ כן          |             |
| חשיפה לחברות הנמל                                          | ✓ כן        |               |             |

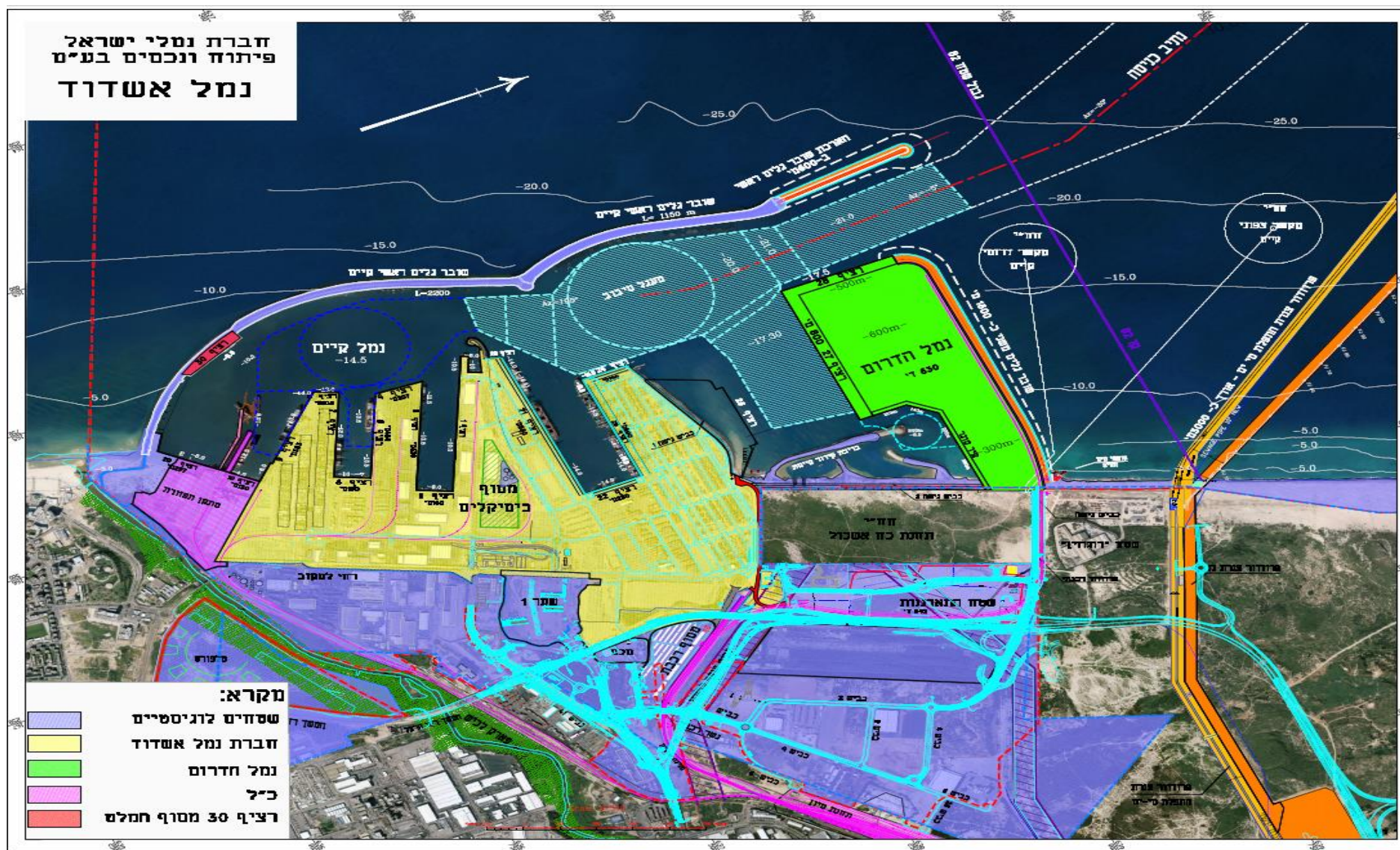


## הושלמה במועד הדוח

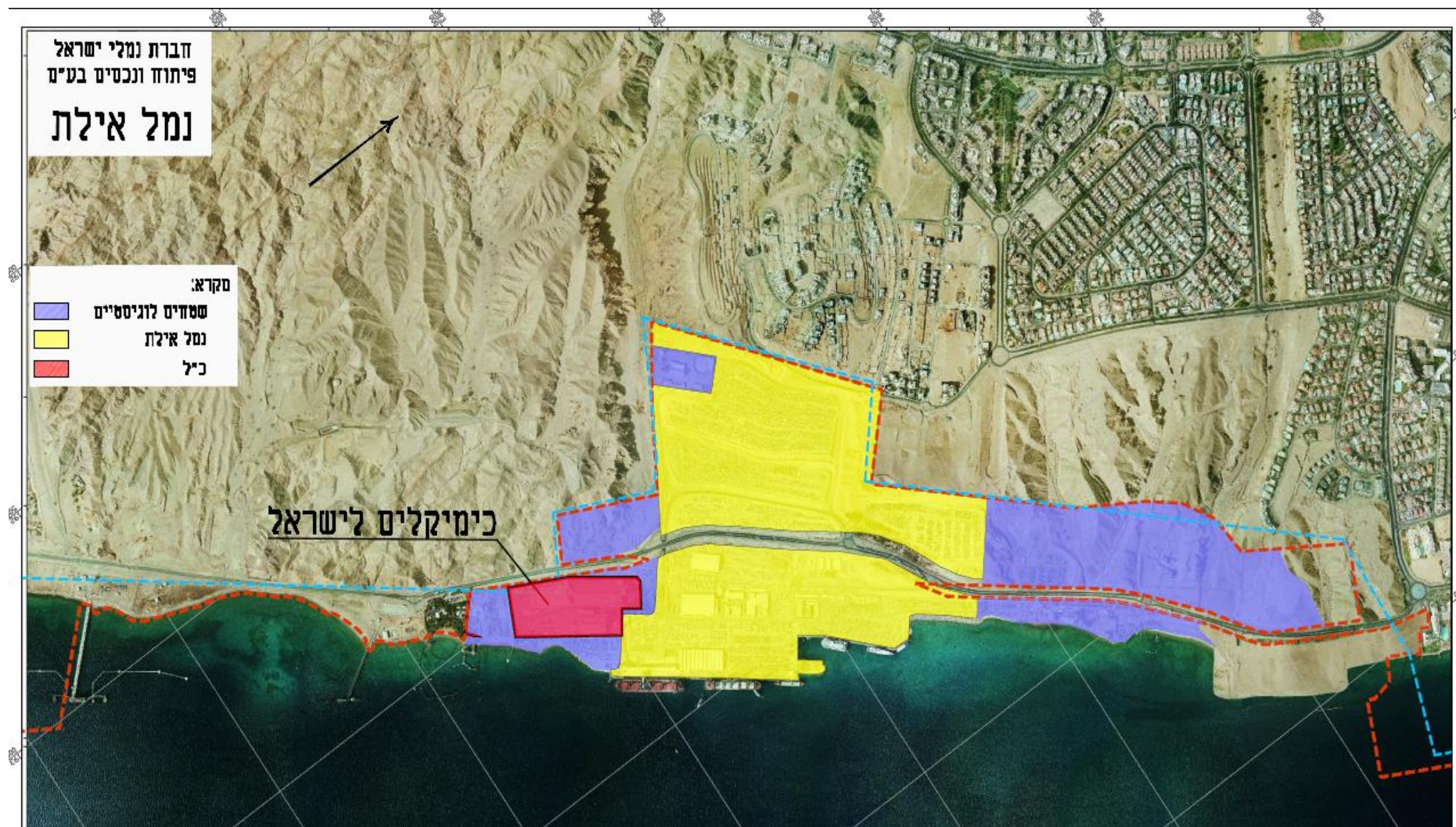
## נמל חיפה











# **נספח ב' - רגולציה החלה על חברה מכוח חוק החברות**

## **הממשלתיות**

### **1. השקעות בחברה**

חוק החברות הממשלתיות קובע כי הממשלה לא תשקיע בחברה ממשלתית, אלא באישור ועדת הכספים של הכנסת.

### **2. פעולות והחלטות הטעונות אישור ממשלה**

בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, החלטות של חברה ממשלתית בעניינים המפורטים להלן, טעונות אישור ממשלה: (1) שינוי במטרות החברה; (2) הגדלת הון המניות הרשום; (3) שינוי בזכויות הצמודות למניות; (4) הקצאה של מניות החברה או הסכמה להעברת מניות (מקום בו הסכמה כאמור דרושה לפי מסמכי היסוד<sup>78</sup>) - אם יש בהן כדי להביא לשינוי מהותי ביחסי הכוחות בין חברי החברה או כדי להקנות לחבר חדש 10% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות או מכוח ההצבעה בחברה או זכות למנות דירקטור; (5) הנפקת מניות בכורה הניתנות לפדיון; (6) הנפקת איגרות חוב הניתנות להמרה במניות, והמרה במניות של איגרות חוב שהוצאו בלי זכות המרה או של הלוואה שקיבלה החברה; (7) הפיכת החברה מחברה שאינה פרטית לחברה פרטית או מחברה פרטית לחברה שאינה פרטית; (8) חידוש ארגונה של החברה, פירוקה מרצון, פשרה, סידור או מיזוג עם חברה אחרת; (9) הקמת חברה, לבד או עם אחרים, ורכישת מניות בחברה קיימת, למעט רכישת מניות בבורסה בידי חברה שרכישה כזאת היא בין עיסוקיה הרגילים; סברה החברה הממשלתית כי פעולה או עסקה אינה טעונה אישור לפי פסקה זו ורשות החברות הממשלתיות חלקה על כך, תובא הפעולה או העסקה לאישור הממשלה<sup>79</sup>; (10) זכות שהעניקה חברה או התחייבות שנטלה על עצמה חברה אשר יכול שיהיה בה כדי להגביל, במישרין או בעקיפין, את הממשלה, בין בתפקידה השלטוני ובין במעמדה כבעלת מניות בחברה, לרבות בקשר עם ביצוע שינויים מבניים והפרטה, קידום התחרות והסדרת הענף שבו פועלת החברה; לעניין זה, "זכות או התחייבות" - לרבות זכות או התחייבות ולפיה מעשה או מחדל של הממשלה, שאינו בשליטת החברה, יקנה לצד שלישי סעדים ותרופות נגד החברה; (11) הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, אם סברה רשות החברות כי כתוצאה מפרסום התשקיף עלולה המדינה, בהיותה בעלת שליטה בחברה, לחוב באחריות לנזק שייגרם מחמת פרט מטעה שהיה בתשקיף לפי חוק ניירות ערך, והודיעה על כך לחברה; (12) פעולה כבעלת מניות בחברת בת ממשלתית באחד העניינים האמורים בפסקאות (1) עד (11); (13) התחייבות לאחת הפעולות האמורות בפסקאות (1) עד (12).

החלטות כאמור של חברת בת ממשלתית טעונות גם הן אישור הממשלה, והן תובאנה לפני השרים באמצעות חברת האם, לצורך השגת אישור זה. החלטה של חברה ממשלתית למכור מניותיה בחברת בת ממשלתית, טעונה אף היא אישור הממשלה ואישור ועדת הכספים של הכנסת.

אישור הממשלה יתקבל לפי הצעת השרים שהוגשה לממשלה, עם חוות דעת רשות החברות; שר האוצר יביא את החלטת הממשלה לידיעת ועדת הכספים של הכנסת; אישרה הממשלה החלטה מן האמורות, תיתן רשות החברות לחברה תעודה על כך, אשר העתק הימנה יוגש לרשם החברות.

### **3. שיקולים עסקיים וייעוד רווחים**

חוק החברות הממשלתיות קובע כי חברה ממשלתית תפעל לפי השיקולים העסקיים שעל פיהם נוהגת לפעול חברה לא ממשלתית, זולת אם קבעה לה הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, שיקולי פעולה אחרים (למועד הדוח, הממשלה לא קבעה לחברה שיקולי פעולה אחרים כאמור). יובהר כי, הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאית לקבל החלטות נוספות לפיהן תפעל החברה לפי שיקולי פעולה אחרים גם לאחר פרסומו של דוח זה.

על פי הוראות חוק החברות הממשלתיות, החלטת הדירקטוריון בדבר ייעוד הרווחים של החברה או בדבר חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות) טעונה אישור רשות החברות. אם רשות החברות חלקה על החלטת הדירקטוריון, תפעל החברה על פי החלטת רשות החברות כפי שאישרה אותה הממשלה. ראו גם סעיף **Error! Reference source not found.** לדוח.

### **4. חובות מסירת מידע למדינה**

חוק החברות הממשלתיות קובע כי דירקטור חייב, על אף כל דין אחר, למסור לשרים ולרשות החברות הממשלתיות, לפי דרישתם, ידיעות על עניני החברה ועל פעולותיו בה. מקום בו נודע לדירקטור על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה פגיעה בחוק או בטוהר המידות, עליו להביא את הדבר ללא דיחוי לידיעתם של יושב ראש הדירקטוריון, של השרים, של רשות החברות ושל מבקר המדינה.

### **5. מיזוג או פירוק של חברה ממשלתית בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות**

כל עוד החברה הינה חברה ממשלתית, הממשלה רשאית להביא למיזוג החברה עם חברה ממשלתית אחת או יותר, אם ראתה שמטרותיהן חופפות או משלימות בעיקרן או שניתן להשיגן ביתר חסכון או ביתר יעילות על ידי חברה אחת.

הממשלה רשאית להביא לפירוק מרצון של חברה ממשלתית או למכירת מניות שהמדינה מחזיקה בה, אם ראתה שהתקיים אחד מהתנאים: מטרות החברה הושגו או שהשגתן אינה אפשרית כלל או אינה אפשרית בחסכון או ביעילות, מטרות החברה הוטלו על רשות שהוקמה בחוק או על חברה ממשלתית אחרת או מן הרצוי שמטרות החברה יבוצעו על ידי גוף שאינו חברה ממשלתית.

הצעת החלטה בעניין כאמור תוגש לממשלה לאחר התייעצות עם רשות החברות הממשלתיות ועם הדירקטוריון של החברה הנוגעת בדבר.

לעניין האפשרות הנתונה לביטול כתב ההסמכה או הגבלתו בין היתר במקרה של מתן צו פירוק או מינוי כונס נכסים ראו סעיף **Error! Reference source not found.** לדוח.

## **6. מינוי בא כוח המדינה באסיפה הכללית**

בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, השרים ימנו את בא כוח המדינה להשתתפות ולהצבעה באסיפה הכללית של החברה מכח המניות שהמדינה מחזיקה בהן. בהקשר זה, הודעה על מועד של אסיפה כללית תימסר לרשות החברות לפחות שבועיים מראש, זולת אם הסכימה רשות החברות לתקופה קצרה יותר. השרים רשאים, לאחר התייעצות עם רשות החברות, לתת לבא כוח האמור הוראות בדבר אופן הצבעתו באסיפה הכללית.

## **7. דירקטוריון חברה ממשלתית**

חוק החברות הממשלתיות קובע הוראות הנוגעות להרכב הדירקטוריון בחברה ממשלתית ובכלל זה, בין היתר, הוראות הנוגעות לאופן מינוי דירקטורים מטעם המדינה ובכלל זה מקרב עובדי החברה, כשירותם, תקופת כהונתם ופקיעת הכהונה, אופן עבודת הדירקטוריון וועדותיו וכיו"ב. כמו כן, במסגרת החוק כאמור נקבעו הוראות בקשר לבעלי תפקידים נוספים בחברה ממשלתית.

## **8. עבודת ותפקידי הדירקטוריון; ועדות הדירקטוריון**

חוק החברות הממשלתיות כולל פירוט של תפקידי הדירקטוריון בחברה ממשלתית. במסגרת זו נכללים עניינים שחובה על הדירקטוריון לדאוג להם, ללא יכולת להאציל סמכויותיו אלה, ובכלל כך החובה לקבוע את המדיניות הכללית של החברה בתחום מטרותיה ואת פעולותיה הפיננסיות, לקבוע מידי שנה את תקציבה השנתי, דרך ביצוע ושימוש במקורות העומדים לרשותה, תכנית הפעולה של החברה לאותה שנה ותכניותיה לטווח הארוך, לקבוע את תקן עובדי החברה והמועסקים ברשותה, לעקוב ברציפות אחר הגשמת המדיניות, התוכניות והתקציבים של החברה, לקבוע, בכפוף לכללים שיקבע שר האוצר לפי הצעת רשות החברות, את אופן בחירת הפקידים הבכירים ושאר עובדי החברה, ואת תנאי כשירותם, לדון בדוחות הכספיים ולאשר מתן הלוואות וכן הפקדת כספים החורגים מהמהלך הרגיל של עסקי החברה. על הדירקטוריון לדאוג לעריכת דוחות כספיים כמפורט בחוק החברות הממשלתיות (לפרטים ראו סעיף 14 לנספח ב' המצורף לדוח זה). בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות מאוגוסט 2017, על הדירקטוריון (באחריותו של יו"ר הדירקטוריון), לבצע הערכה שנתי מובנית לאמידת ביצועיו ויעילותו. בנוסף, על הדירקטוריון לקבוע, על פי הכללים שקבעה לכך הממשלה ובאישורה, שכר, תנאים סוציאליים, הטבות, מענקים ותנאי עבודה אחרים של המנהל הכללי, המשנה והסגנים למנהל הכללי, מנהלי האגפים, מנהל ענייני הכספים, המבקר הפנימי, מזכיר החברה ונושאי תפקידים אחרים שקבעו לעניין זה השרים לאחר התייעצות עם רשות החברות, ושל שאר עובדי החברה.

הדירקטוריון רשאי למנות מבין חבריו וועדות קבועות או לעניין מסוים, אשר סיכומיהן יהיו בבחינת המלצות לדירקטוריון, וכן רשאי להאציל סמכויות לוועדה, והכל פרט לסמכויות האמורות לעיל שאינן ניתנות להאצלה (והמנויות בחוק החברות הממשלתיות). בהקשר זה, הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, שמספר חברה לא יפחת משלושה.

ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפי צרכי החברה ולפחות אחת לחודשיים, אלא אם כן קבעו השרים בהתייעצות עם רשות החברות, מועדים אחרים, לפי טיב עסקי החברה. הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת

אם דרשו זאת השרים, רשות החברות או אחד הדירקטורים. שר האוצר רשאי, לפי המלצת רשות החברות, לקבוע כללים לדרך עבודתו וסדר דיוניו של הדירקטוריון, אם לכלל החברות הממשלתיות ואם לסוגיהן.

נציג רשות החברות רשאי להשתתף בישיבות דירקטוריון וועדות הדירקטוריון של החברה ומעמדו בהן יהיה כשל דירקטור, אלא שלא ייחשב במניין החוקי ולא תהיה לו זכות הצבעה. המניין החוקי לישיבות הדירקטוריון הוא רוב חבריו ובהם לפחות דירקטור אחד מטעם המדינה. ההחלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה. היו דעות שקולות - יכריע יו"ר הדירקטוריון, והכל כשאיין הוראה אחרת במסמכי היסוד של החברה<sup>80</sup>. במידה ופחת מספר חברי הדירקטוריון הרשאים להשתתף בישיבותיו מהמניין החוקי לישיבותיו, ומצב זה נמשך למעלה מ-30 ימים, או פחת מספר החברים מן המספר המזערי הקבוע בתקנות החברה ומצב זה נמשך למעלה מ-60 ימים, רשאית הממשלה, בהתייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים, למנות דירקטור או דירקטורים במספר הדרוש להשלמת המניין החוקי.

## **9. יו"ר הדירקטוריון**

בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, דירקטוריון של חברה ממשלתית יבחר באחד מחבריו לכהן כיו"ר הדירקטוריון. בחירה זו טעונה אישור השרים (כהגדרתם לעיל) לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים (ועדה המוקמת על ידי שר האוצר לשם בחינת כשירותם והתאמתם של מועמדים לכהונת דירקטור, יו"ר או מנכ"ל בחברה ממשלתית, ושהרכבה ותפקידיה מפורטים בחוק החברות הממשלתיות); אולם, רשאית הממשלה למנות יו"ר דירקטוריון מבין חבריו, אם ראתה צורך בכך ולאחר שנועצה בוועדה לבדיקת מינויים.

החוק מסדיר את תנאי הכשירות של יו"ר הדירקטוריון. חוק החברות הממשלתיות קובע שכשיר לכהן כיושב ראש דירקטוריון של החברה מי שמתקיים בו האמור בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות לעניין כשירות דירקטורים מטעם המדינה, וכן אחד התנאים שבפסקה (2) לסעיף האמור. במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי האמור בפסקה (1) שבאותו הסעיף, אם מתקיימים בו התנאים הקבועים בחוק לעניין זה, והוועדה לבדיקת מינויים אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.

על יו"ר הדירקטוריון למסור לשרים ולרשות החברות העתקי פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון, וכן אחת לשישה חודשים ובכל עת, לפי דרישת השרים או רשות החברות, דין וחשבון בכתב על פעולות החברה ועל עבודת הדירקטוריון. כן עליו להגיש להם את הצעת התקציב, תכניות העבודה וטיטוט הדוחות הכספיים בטרם הדין בהם.

## **10. דירקטורים - כללי**

בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, אלה אינם כשירים לכהן כדירקטור בחברה ממשלתית: (1) שר, סגן שר וחבר הכנסת; (2) עובד החברה ומי שמועסק בשירותה, למעט המנהל הכללי ונציג נבחר של עובדי החברה (יו"ר הדירקטוריון לא ייחשב כעובד החברה לעניין זה); (3) אדם מקרב הציבור אשר עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד-עניינים עם תפקידו כדירקטור באותה חברה; (4) מנהל רשות החברות הממשלתיות ועובדיה, זולת אם נמצאת החברה בהליך של פירוק או חיסול עסקיה; (5) מי שהורשע

בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או שהיא מחייבת את אי מינויו; (6) מי שפסול לכהן כדירקטור בחברה על פי פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983, או על פי כל דין אחר. כמו כן, בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות לא יהיה אדם דירקטור מטעם המדינה ביותר משתי חברות אלא במקרים שקבע שר האוצר בתקנות בהתייעצות עם הרשות ובאישור הועדה. בנוסף, שר האוצר רשאי, בהתייעצות עם רשות החברות הממשלתיות ובאישור הועדה, לקבוע בתקנות כללים שלפיהם ייקבע נציג נבחר מקרב עובדי החברה כדירקטור מטעם המדינה וסוגי החברות שבהן יכהן. מספר הדירקטורים מבין עובדי המדינה לא יעלה על שני שלישים מכלל חברי הדירקטוריון שנתמנו כנציגי הממשלה. מבלי לגרוע מהעובדה כי אדם מקרב הציבור אשר עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור באותה חברה, אינו יכול להיות דירקטור בחברה ממשלתית (ס' 17(א)(3) לחוק החברות הממשלתיות), לא יתמנה אדם לדירקטור, בין מקרב הציבור ובין מקרב עובדי המדינה, אם יש לו זיקה כלכלית לחברה או לתאגיד קשור לחברה, או אם יש לו קשר אישי להנהלת החברה או להנהלת תאגיד קשור לחברה.<sup>81</sup>

כמו כן קובע חוק החברות הממשלתיות, כי מקום בו מצאה הועדה לבדיקת מינויים כי למועמד לכהונת דירקטור, יושב ראש דירקטוריון או מנהל כללי בחברה ממשלתית, יש זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה, לא תמליץ על מועמדותו זולת אם מצאה כי יש לו כישורים מיוחדים בתחומי פעולתה של החברה, או שקיימים לגביו שיקולים של כשירות מיוחדת אחרת בנוסף לתנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק זה לאותה כהונה.

בנוסף על הוראות חוק החברות הממשלתיות מפורסמות על ידי היועץ המשפטי לממשלה, מעת לעת, חוות דעת והנחיות בסוגיות הקשורות למינוי או לכהונה של דירקטורים מטעם המדינה בחברות ממשלתיות, כגון סוגיות של ניגוד עניינים בין עיסוקיו של הדירקטור לבין ענייני החברה שיש בו כדי לשלול את כשירותו או להגבילו מלכהן כדירקטור מטעם המדינה; מינוי עובדי מדינה מקצועיים לדירקטורים; חובת אמונים של דירקטורים בחברות ממשלתיות; והשתתפותם של דירקטורים כאמור בדיונים הנוגעים למערכת היחסים בין המדינה לבין חברה ממשלתית.<sup>82</sup>

החלטת ממשלה מיום 27 ביולי 2008, בנושא מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות, בחברות בת ממשלתיות ובחברות מעורבות, הציבה אף היא כללים לעניין כשירות דירקטורים ומינויים. ההחלטה מפרטת מהם תנאי כשירות והתאמה של דירקטורים וקובעת כי בנוסף לדרישות חוק החברות הממשלתיות, יתמנה הדירקטור לתפקיד רק אם הוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתחום השכלתו, בתחום הניהול או בתחום עיסוקה העיקרי של החברה. כמו כן, מנהל רשות החברות הממשלתיות רשאי לקבוע, בהתייעצות עם השר האחראי על ענייני החברה, לגבי דירקטורים שאינם עובדי מדינה, תנאי התאמה שעניינם מומחיות וכשירות מקצועית, בהתחשב בין היתר, בתחומי העיסוק של החברה, היקף פעילותה והרכב הדירקטוריון שלה, שיחולו על עד 1/3 ממספר הדירקטורים המרבי בחברה. בהתאם לכך, בנושא אפיון הגרעין הניהולי קבע מנהל רשות החברות תנאי כשירות לדירקטורים בחברה, כדלקמן: בדירקטוריון יכהן דירקטור בעל מומחיות בתחום הפיננסי של 5 שנים לפחות ותואר אקדמי רלוונטי; דירקטור אשר כיהן או מכהן בתפקיד בכיר (סמנכ"ל ומעלה) בתאגיד בהיקף כספי של 100 מיליון ש"ח ומעלה; דירקטור בעל ניסיון בתחום התכנון

והבנייה או המקרקעין של 5 שנים לפחות ותואר אקדמי רלוונטי. יצוין, כי למועד הדוח לא מתמלאים מלוא התנאים כאמור. במידה ועשתה הועדה לבדיקת מינויים שימוש בסמכות הייעוץ הנתונה לה לפי חוק החברות הממשלתיות והעבירה המלצותיה לשרים בכתב, יפעלו השרים בהתחשב בהמלצות הועדה. השרים ראשים להעביר הסתייגויות מנומקות בכתב לוועדה לבדיקת מינויים, אם הם אינם מסכימים להמלצותיה.

בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, דירקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילת תוקף מינויו; דירקטור שחדל לכהן יכול להתמנות מחדש. דירקטור יחדל לכהן לפני תום התקופה שלה נתמנה באחת מאלה: התפטר; נעדר מארבע ישיבות רצופות של הדירקטוריון או משש ישיבות תוך שנה, זולת אם השרים, לאחר התייעצות עם הרשות, קבעו, בהודעה לחברה, שהייתה סיבה מוצדקת להיעדרות; נבצר ממנו למלא תפקידו והשרים, לאחר התייעצות עם הרשות, הודיעו על כך לחברה; הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או היא מחייבת, לדעתו, הפסקת כהונתו; נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות דירקטור; רשות החברות, או השרים לאחר התייעצות עם רשות החברות, ראו, שאינו ממלא תפקידו כראוי והעבירו אותו, בהודעה לחברה, מכהונתו; רשות החברות קבעה כי הוא אינו ממלא את תפקידו באופן המקדם את ביצועה של החלטת הפרטה, או פעל במעשה או במחדל בדרך הפוגעת ביכולת החברה לקיים הוראה או דרישה שניתנו בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות. רשות החברות תודיע על כך לשר האוצר ולחברה. היה דירקטור חשוד בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון, רשאים השרים להשעותו בהודעה לחברה, ורשאים הם למנות ממלא מקום לתקופת השעייתו.

בהרכב דירקטוריון של חברה ממשלתית יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ולייצוגה של האוכלוסייה הערבית (לרבות הדרוזית והצ'רקסית). כמו כן, בהרכב דירקטוריונים של חברות ממשלתיות יינתן ביטוי הולם לייצוגם של אנשים עם מוגבלות, של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים.

על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה (ייצוג הולם למגזרים מסוימים), במקרים בהם לא מתקיימות הדרישות למתן ביטוי הולם לייצוג בני שני המינים או לייצוגה של האוכלוסייה הערבית בדירקטוריון, רשאית הועדה לבדיקת מינויים להימנע מאישור המינוי, אף אם למועמד הכישורים הנדרשים, עד אשר השרים יציעו מועמדים מקרב האוכלוסייה שאינה מיוצגת באופן הולם, או עד אשר ינמקו השרים לוועדה, כי לא נמצאו מועמדים השייכים לאוכלוסייה שאינה מיוצגת באופן הולם בדירקטוריון גם לאחר שהשרים נקטו בכל אמצעי סביר על מנת לאתרם. למועד הדוח, מקיימת החברה את דרישת הייצוג ההולם לשני המינים, באופן שבו למועד הדוח מכהנים בדירקטוריון החברה שלוש דירקטוריות ושישה דירקטורים.

## **11. דירקטורים מטעם המדינה**

דירקטור מטעם המדינה בחברה ממשלתית מתמנה בידי השרים לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים. בין היתר רשאית הוועדה לבדיקת מינויים, אף אם מתקיימים תנאי הכשירות הקבועים בחוק החברות הממשלתיות, לייעץ לשרים בדבר מידת התאמתו של המועמד לתפקיד, בשים לב, בין היתר, לצרכי החברה, לגודלה, להרכב הדירקטוריון ויכולת המועמד להקדיש את הזמן הראוי לתפקיד. כתב המינוי



יימסר לדירקטור מאת השרים לאחר קבלת חוות דעתה של הוועדה לבדיקת מינויים והעתקו יימסר לחברה באמצעות רשות החברות.

בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, כדירקטור מטעם המדינה כשיר לכהן תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה לפחות, ושנתקיים בו אחד מאלה: (1) הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, או שהוא בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה; (2) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה. על אף האמור לעיל, כשיר לכהן כדירקטור בחברה ממשלתית גם מי שהוא בעל תואר אקדמי שני או שלישי, אף אם לא מתקיים בו האמור בסעיף קטן (1); בחברה ממשלתית שהמדינה ממנה בה לא יותר משישה דירקטורים, לא יעלה מספר הדירקטורים כאמור שלא מתקיים בו האמור בסעיף קטן (1) על אחד, ובחברה ממשלתית שהמדינה ממנה בה שבעה דירקטורים לפחות - על שני דירקטורים, ולפחות אחד מהם יהיה בעל תואר אקדמי שלישי.

בכל חברה ממשלתית יתמנה דירקטור אחד לפחות מטעם המדינה שהוועדה לבדיקת מינויים מצאה שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית (כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות).

## **12. דירקטורים מקרב העובדים**

על פי תקנות החברות הממשלתיות (כללים לקביעת נציג נבחר מקרב עובדי החברה כדירקטור), התשל"ז-1977, ישנה חובה למינוי שני דירקטורים מקרב עובדי החברה בחברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית המעסיקה לפחות מאה עובדים (שאינה בנק). כמו כן, קובעות תקנות אלה את דרכי הבחירה של הנציג מקרב עובדי החברה המוצע להתמנות כדירקטור ותנאי כשירותו. תנאי הכשירות אינם זהים לתנאים המפורטים בחוק החברות הממשלתיות לגבי דירקטור מטעם המדינה. השרים ממנים את הדירקטורים מקרב העובדים מבין שישה מועמדים שזכו במספר הקולות הגדול ביותר של העובדים. שיטת הבחירה הינה כללית, אישית, חשאית וישירה. על דירקטור כאמור לא חלים תנאי הכשירות הרגילים החלים על דירקטור מטעם המדינה. למועד הדוח, מכהנים בחברה 2 דירקטורים מקרב עובדי החברה.

## **13. הוראות לעניין גמול והוצאות לדירקטורים מקרב הציבור, מינוי**

### **דירקטורים והפסקת כהונתם**

תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות ממשלתיות), התשנ"ד-1994, מסדירות את גובה הגמול שישולם לדירקטורים מקרב הציבור בחברה (למעט אם הוא עובד של החברה או עובד של גוף מתוקצב) ואופן חישובו בהתאם לסיווגה של החברה לפי הקבוע בתקנות האמורות. לפי התקנות, דירקטור כאמור יהיה זכאי לגמול בעד כהונתו בדירקטוריון, שתשלם לו החברה, לפי מספר ישיבות דירקטוריון או ישיבות ועדה בהן השתתף. התקנות קובעות הוראות נוספות לעניין מועד התשלום ותנאים נוספים, שאם יתקיימו, ישולם לדירקטורים וליו"ר הדירקטוריון גמול שנתי, עד לתקרה הקבועה בתקנות.

בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, כתב המינוי יימסר לדירקטור מאת השרים, לאחר קבלת חוות דעתה של הוועדה לבדיקת מינויים, והעתקו יימסר לחברה באמצעות רשות החברות. תוקף המינוי הוא מיום מסירת כתב המינוי לחברה, זולת אם נקבע בו מועד אחר.

## **14. רשות החברות הממשלתיות**

בחוק החברות הממשלתיות נקבע<sup>83</sup>, כי רשות החברות הממשלתיות תייעץ לממשלה, באמצעות שר האוצר, ותייעץ לשרים בעניינים הנוגעים לחברות ממשלתיות; תטפל לפי הנחיות הממשלה בעניינים המשותפים לכלל החברות הממשלתיות; תעקוב אחר מילוי המלצות מבקר המדינה הנוגעות לחברות ממשלתיות ותסייע במילוי; תייעץ ותסייע לחברות ממשלתיות בניהול עסקיהן; תעקוב ברציפות אחר הפעילות של כל אחת מן החברות הממשלתיות, הגשמת מטרותיה, מהלך עסקיה, מצבה הכספי ומדיניות השכר שלה ותודיע על הממצאים לשרים; תבדוק דוחות המוגשים לה מחברה ממשלתית ואת החומר עליו מבוססים הדוחות ותעיר הערותיה עליהם לחברה ולשרים; תטפל ותסייע בהקמה ובביצוע של פירוק, מיזוג, פשרה, סידור, חידוש, ארגון ומכירת מניות של חברות ממשלתיות; תייעץ לוועדת השרים בעניינים הנוגעים להפרטה ותטפל בביצוע החלטות הפרטה; תפעל לקידום ולהשגת ייצוג הולם; תמלא לגבי חברה ממשלתית כל תפקיד שיטילו עליה הממשלה או השרים וכל תפקיד אחר המיועד לה על פי חוק החברות הממשלתיות.

כמו כן, רשות החברות הממשלתיות רשאית לשלוח לכל ישיבת דירקטוריון וועדת דירקטוריון של חברה ממשלתית נציג מטעמה, כמפורט לעיל.

## **15. דוחות כספיים בחברות ממשלתיות**

חוק החברות הממשלתיות קובע, כי על הדירקטוריון לדאוג לעריכת מאזן, דוח רווח והפסד כולל ייעוד רווחים, דוח משאבים ואופן השימוש בהם, וחברות ממשלתיות שיש להן חברות בנות - דוחות כספיים מאוחדים. בנוסף, רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים, לקבוע כי חברות ממשלתיות מסוימות יגישו גם דוחות שנתיים, תקופתיים ומידיים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך. כמו כן, שר האוצר רשאי לחייב חברה ממשלתית בעריכת דוח נוסף ולקבוע מועד הגשתו. בהתאם, הותקנו תקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), התשס"ו-2005, על פיהן חברות ממשלתיות מחויבות לצרף לדוחות הכספיים דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון, ובו יכללו הצהרות חתומות נפרדות של כל נושא משרה החתום על הדוחות. בנוסף, על פי תקנות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי), התשס"ח-2007 (להלן: "תקנות החברות הממשלתיות"), חויבו חברות ממשלתיות מסוימות, ובהן החברה, לצרף לדוחות הכספיים דוח נוסף בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי, שבו יפורטו החולשות המהותיות, אם קיימות, ויכללו הצהרות חתומות של כל נושא משרה החתום על הדוחות, וכן דוח של רואה חשבון מבקר של החברה שיכלול את חוות דעתו בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי בחברה ובדבר

בהקשר זה יצוין כי על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "**תקנות הדיווחים**"), חלה חובה על כל תאגיד מדווח אשר ניירות הערך שלו רשומים למסחר בבורסה בתל אביב, להצהיר על אפקטיביות הבקרה הפנימית שלו על הדיווח הכספי והגילוי. במסגרת זו קובעות התקנות כאמור כי יו"ר רשות ניירות ערך יכול להפעיל את סמכותו, ולקבוע כי חברה ממשלתית שהינה גם חברה מדווחת לפי חוק ניירות ערך, המיישמת את תקנות החברות הממשלתיות, תדווח על אפקטיביות הבקרה הפנימית במתכונת הקבועה בתקנות החברות הממשלתיות. בנוסף, בהתאם לתקנות אלו, לחברה המנפיקה ניירות ערך לראשונה לציבור, קיים פטור מצירוף דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית החל ממועד קבלת ההיתר לפרסום התשקיף ועד לפרסום הדוח התקופתי הכולל דוחות כספיים הערוכים ליום 31 בדצמבר של השנה העוקבת לשנה שבה ניתן היתר לפרסום התשקיף כאמור. פטור זה אינו פוטר את החברה מיישום תקנות רשות החברות הממשלתיות, ובכך מדיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית במתכונת הקבועה בתקנות רשות החברות הממשלתיות.

במהלך תקופת פטור זה, בכוונה החברה לפנות ליו"ר רשות ניירות ערך, בבקשה שיפעיל סמכותו לקבוע כי החברה, כהגדרתה כחברה ממשלתית ובצייתה לתקנות החברות הממשלתיות, לרבות האמור לעיל, תדווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית במתכונת הקבועה בתקנות רשות החברות הממשלתיות.

להלן יפורטו מספר הבדלים עיקריים בין תקנות הדיווחים לבין תקנות החברות הממשלתיות, הנוגעות ליישום עקרונות בקרה פנימית על דיווח כספי בישראל:

1. התייחסות לתהליכים עסקיים הכלולים בתיחום: לפי הוראות תקנות הדיווחים, בקביעת תיחום התהליכים העסקיים יש להתמקד בבדיקת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בתהליכים המוגדרים כ"מהותיים מאוד לדיווח הכספי" בלבד (ולא בכל תהליך עסקי מהותי), בעוד שעל פי תקנות החברות הממשלתיות - בקביעת תיחום התהליכים העסקיים יכלול כל תהליך עסקי מהותי.
2. התייחסות לבקרה לקויה ברמת חולשה מהותית שלא תוקנה בשנה אחרי השנה העוקבת: על פי תקנות הדיווחים, ככל שקיימת "חולשה מהותית" שלא תוקנה בשנה אחרי השנה העוקבת, יראו את דוחות התאגיד כאילו אינם ערוכים כדין, אלא אם יו"ר רשות ניירות ערך פטר חברה מהוראות אלה. בתקנות החברות הממשלתיות, לעומת זאת, אין התייחסות לכך.
3. דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: תקנות הדיווחים מורות לצרף דוח רבעוני בנושא אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ובו יינתן גילוי אם חל שינוי בנושא לעומת תקופת הדיווח הקודמת. על פי תקנות החברות הממשלתיות, יצורף דוח שנתי בלבד ובדוח הדירקטוריון הרבעוני יינתן גילוי אם חל שינוי בנושא לעומת תקופת הדיווח הקודמת.

חוק החברות הממשלתיות קובע, כי שר האוצר רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, לקבוע כי חברות

ממשלתיות מסוימות ימסרו לרשות החברות הממשלתיות גם דוחות שנתיים, תקופתיים ומידיים לפי הוראות חוק ניירות ערך. כמו כן, חוק החברות הממשלתיות קובע, כי שר האוצר רשאי, בנוסף על הוראות כל דין, בהתייעצות עם שר המשפטים, וביחס לחברה ציבורית - בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, לקבוע לפי הצעת רשות החברות הממשלתיות כללים לעריכת דוחות כספיים של חברה ממשלתית שלגביה קבע כי היא נותנת שירות חיוני לציבור. כמו כן, קובע חוק החברות הממשלתיות כי במקרה שראתה רשות החברות כי אינטרס ציבורי מחייב זאת, רשאית היא להורות לחברה ממשלתית על דרך הצגת פרטים בדוחות כספיים או בכל דוח אחר שהחברה נדרשת להגישו לפי כל דין, ובלבד שהוראות לעניין זה לא נקבעו בכללים, בדין או בעקרונות חשבונאיים מקובלים ובכללי הדיווח המקובלים. בנוסף, חלקה רשות החברות על דרך הצגת פרטים בדוחות כספיים או בכל דוח אחר שהחברה הממשלתית נדרשת להגישו לפי כל דין, רשאית היא, אם ראתה כי אינטרס ציבורי מחייב זאת, להורות לחברה לגלות את עמדת רשות החברות ולתאר את המחלוקת בדוחות, להנחת דעת רשות החברות.

## 16. המנהל הכללי

המנהל הכללי אחראי לניהול שוטף של ענייני החברה במסגרת התקציב השנתי ותוכניות הפעולה של החברה שנקבעו על ידי הדירקטוריון במסגרת החלטות הדירקטוריון. האסיפה הכללית רשאית להגביל או לסייג את סמכויות המנהל הכללי, וכך גם הדירקטוריון.

חוק החברות הממשלתיות קובע כי כשיר לכהן כמנהל כללי בחברה ממשלתית מי שמתקיים בו האמור בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות (תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה לפחות) ובלבד שמתקיימים בו התנאי שבפסקה (1) (בעניין תואר אקדמי במקצועות שפורטו בסעיף או השכלה גבוהה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה) וכן אחד התנאים שבפסקה (2) באותו סעיף (בעניין ניסיון). עם זאת, במקרים חריגים ובתנאים הקבועים בחוק, ניתן למנות גם מי שלא מתקיים בו התנאי האמור בפסקה (1) שבאותו סעיף, בין היתר כי בכפוף לכך שהוועדה לבדיקת מינויים אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.

בינואר 2015, פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר שכותרתו "הליך איתור מנהל כללי בחברה ממשלתית ובת ממשלתית", אשר עודכן בינואר 2017. החוזר נועד לרכז ולהציג עקרונות, נורמות ופרקטיקה הנוגעים להליך איתור מנהל כללי בחברה ממשלתית ובחברה בת ממשלתית, כפי שנקבעו בפסיקה, בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, בחוזרי רשות החברות הממשלתיות, ובפרקטיקה המונהגת על ידי רשות החברות הממשלתיות בעניין זה. החוזר מפרט את תנאי הסף כקובע בחוק החברות הממשלתיות, קריטריונים לבחינת מועמדים וכיוצ"ב.

המנהל הכללי חייב להודיע לדירקטוריון, ללא דיחוי, על כל עניין מהותי שבחברה שנוגע לתפקידי הדירקטוריון. כהונתו של המנהל הכללי תפקע במקרים מסוימים, וביניהם: התפטרות, החלטה של הדירקטוריון או הממשלה, הרשעה בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או שהיא מחייבת לדעתו את הפסקת כהונתו של המנכ"ל, או פירוק של החברה. כמו כן, הדירקטוריון רשאי להשעות את המנהל הכללי אם ראה יסוד לחשד שעבר עבירה פלילית שגרמה לחברה נזק, והדירקטוריון חייב להשעותו אם הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה אשר לדעת היועץ המשפטי לממשלה מצדיקה השעייתו. הדירקטוריון רשאי למנות מנהל כללי בפועל במקרה של פקיעת כהונת המנהל הכללי או השעייתו, שיכהן

עד מינויו של מנהל כללי קבוע. על פי הנחיית רשות החברות, תנאי מוקדם למינוי מנהל כללי בפועל יהיה אישורו של מנהל רשות החברות כי נתקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, וכי מינוי כאמור יהיה לתקופה של שלושה חודשים, ובמקרים חריגים לתקופה נוספת של שלושה חודשים. כמו כן, מינוי מנכ"ל בפועל כאמור טעון אישור הועדה לבדיקת מינויים לפי סעיף 37(ג) לחוק החברות הממשלתיות.

## **17. בעלי תפקידים מיוחדים בחברה ממשלתית**

### **17.1. רואה חשבון**

חוק החברות הממשלתיות מסדיר את נושא מינוי, שכרו, חובת הדיווח וההחלפה של רואה חשבון בחברות ממשלתיות. החלטה של אסיפה כללית של חברה ממשלתית בדבר מינוי רואה חשבון טעונה את אישור רשות החברות.

בכללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם), התשנ"ד-1994, הורחבו הנושאים המנויים בסעיף קטן זה לעיל. בנוסף, על פי כללים אלה מונו ועדות שתפקידן להמליץ על המינויים והשכר שישולם לרואה החשבון בחברה ממשלתית. כמו כן, רואה חשבון של חברה ממשלתית חייב על אף כל דין אחר, למסור לדירקטוריון, לשרים ולרשות החברות, לפי דרישתם, ידיעות על ענייני החברה, לערוך בחברה ביקורת מיוחדת ולמסור להם דוח על תוצאותיה. בנוסף, חברה ממשלתית לא תבטל מינויו של רואה החשבון תוך תקופת כהונתו אלא לאחר שהרשות נתנה לו הזדמנות להשמיע את דבריו לפניו ואישרה את ביטול המינוי.

### **17.2. היועץ המשפטי**

חוק החברות הממשלתיות קובע כי המינוי של יועץ משפטי לחברה ממשלתית יהיה טעון אישור של רשות החברות הממשלתיות. חבר כנסת לא יהיה יועץ משפטי לחברה ולא יהיה שותף בשותפות או בעל מניות בתאגיד שהוא יועץ משפטי לחברה. כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשנ"ב-1992, קובעים כללים בדבר דרכי המינוי וביטולו, משך הזמן לכהונה ושכר של יועץ משפטי, שאינו עובד החברה, לפי העניין. על פי הכללים הללו, פועלת ועדה שתפקידה להמליץ למנהל רשות החברות על המינויים והשכר שישולם.

בספטמבר 2015 פרסמה רשות החברות חוזר בנושא אישור מינוי יועצים משפטיים חיצוניים בחברות ממשלתיות ובחברות בנות ממשלתיות ושכרם, המסדיר את הכללים למתן אישור רשות החברות הממשלתיות למינוי יועץ משפטי חיצוני ולקביעת שכרו. בנוסף, כללה רשות החברות הממשלתיות בחוזר ממרץ 2013 שעניינו "היועץ המשפטי בחברה ממשלתית", את הצורך במינוי יועץ משפטי פנימי לחברה, אשר ימנה על העובדים הבכירים בה, ואת חשיבות מינויו במינוי קבוע.

### **17.3. מבקר פנימי**

חוק החברות הממשלתיות מסדיר את מינוי וסמכויותיו של מבקר פנימי בחברות ממשלתיות. הדירקטוריון של חברה ממשלתית ימנה לחברה מבקר פנימי, זולת אם אישרה רשות החברות שהיקף פעולות החברה או אופיין אינו מחייב מינוי של מבקר פנימי. הדירקטוריון יקבע את תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי, והוא יהיה כפוף ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל. דוחותיו והצעותיו של המבקר הפנימי יוגשו לדירקטוריון.

ביולי 1992 פרסמה רשות החברות הממשלתיות נוהל ביקורת פנימית בחברות ממשלתיות ובנות

ממשלתיות. החוזר כולל את חוק הביקורת הפנימית, על פיו תקנים בכל גוף ציבורי ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי. בנוסף, החוזר קובע את תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי ואת תפקידה של ועדת הביקורת.

במאי 2014 פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר שכותרתו "מינוי מבקר פנימי ובדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות" שמטרתו לקבוע כללים בנוגע למינוי מבקר פנימי באופן שיחזק את עצמאותו ואי תלותו של המבקר הפנימי בחברה הממשלתית ולשפר את איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות תוך בדיקה של איכות הביקורת הפנימית על ידי גורם חיצוני.

## **18. הוראות לעניין בחירת פקידים בכירים**

מינויים של פקידים בכירים בחברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית, כמפורט בחוק החברות הממשלתיות (המנהל הכללי, המשנה והסגנים למנהל הכללי, מנהלי האגפים, מנהל עניני הכספים, המבקר הפנימי, מזכיר החברה ונושאי תפקידים אחרים שקבעו לעניין זה השרים לאחר התייעצות עם הרשות), ייעשה בהתאם להוראות תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), תשס"ה-2005. על פי התקנות, על דירקטוריון החברה לקבוע נוהל בדבר תנאי הכשירות ואופן הבחירה של פקידים בכירים בחברה. בהתאם לנוהלי החברה, משרות של עובדים בכירים יאוישו באמצעות ועדה לאיתור מועמדים. הגיוס ייערך בהליך בחירה פנימי תחילה ולאחריו, במידה ולא נמצא מועמד מתאים, בהליך בחירה חיצוני במסגרתו תפורסם מודעה בשני עיתונים נפוצים ובאתר האינטרנט של החברה. כל מועמד לתפקיד בכיר מחויב לעבור בהצלחה מבחן התאמה באחת מחברות אבחון כוח אדם. החלטת הוועדה תובא, באמצעות המנכ"ל, לאישור הדירקטוריון ולאחריו יוצא כתב מינוי וייחתם הסכם עבודה אישי. בינואר 2015 פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר בנושא הליך איתור מנהל כללי בחברה ממשלתית ובחברה בת ממשלתית, שמטרתו הינה ריכוז והבאת העקרונות, הנורמות והפרקטיקות הנוגעים להליך האיתור של מנכ"ל בחברות כאמור.

ביוני 2014 פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר בנושא מינוי נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברות הממשלתיות. החוזר מסדיר את מינויו ותנאי כשירותו של נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה ממשלתית. איתור נושא המשרה יתבצע באמצעות ועדת איתור חיצונית, שתונחה על ידי דירקטוריון החברה באשר לדרישות התפקיד ובחינת העמידה בהן. כמו כן, נקבעו תנאי סף, בין היתר בנוגע לניסיון הניהולי של נושא המשרה ולהשכלתו.

באוקטובר 2015, פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר בנושא הגבלת תקופת כהונה של פקידים בכירים, אשר קובע, בין היתר, כי פקיד בכיר שימונה החל ממועד אימוץ ההוראות האמורות על ידי הדירקטוריון, ואשר מועסק בחוזה אישי, ימונה לתקופת כהונה שלא תעלה על 5 שנים. כן נקבעו הוראות שונות לגבי אפשרות המנכ"ל להאריך את תקופת הכהונה של פקידים בכירים (למעט היועץ המשפטי ומבקר הפנים). החברה לא קצבה את תקופת כהונתם של פקידים בכירים מכהנים וקצבה את תקופת הכהונה של פקידים בכירים חדשים בהתאם להוראות החוזר כאשר לחלק מהתפקידים ישנה אפשרות הארכת כהונה של שנה אחת וכן אפשרות הארכת כהונה נוספת של שנה (עד ל-7 שנים במצטבר).

כמו כן, בספטמבר 2017 פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר הדן בהגבלת שכרו של מזכיר החברה ומציג את המדיניות המומלצת בנוגע לתקן ייעודי למזכיר. החוזר מפרט, בין היתר, כי המדיניות המומלצת היא שלא למנות מזכיר חברה בעל תקן ייעודי לכך, וכן מציע כללים בדבר הגבלת שכרו של המזכיר. כך קובע החוזר כי שכרו של מזכיר חברה בעל תקן ייעודי לכך, ככל שמונה בחברה המחויבת בדיווח לבורסה, לא יעלה על 60% משכר המנכ"ל.

## **19. אי תחולת חוק החברות הממשלתיות במקרים מיוחדים**

חוק החברות הממשלתיות מסמיך את הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לפטור חברה ממשלתית מהוראות החוק, כולן או מקצתן, במקרים מסוימים, בין היתר מטעמים של ביטחון המדינה, יחסי חוץ או קשרי מסחר בינלאומיים.

## **20. יישוב סכסוכים בין החברה לבין הממשלה**

לפי הנחייה של היועץ המשפטי לממשלה, תביעה אזרחית על-ידי המדינה נגד חברה ממשלתית לא תוגש אלא לאחר קבלת אישור היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, המשנה לפרקליט המדינה או מנהל המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה. בהתאם להנחיה, תחילה ייעשה ניסיון ליישוב הסכסוכים בדרך של משא ומתן, תיווך, מתן חוות דעת משפטית או בדרך אחרת, ואם הסכסוך לא ייושב תוך זמן סביר יוחלט אם להפנותו לבוררות או לאשר הגשת תביעה.

כמו כן, לפי הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה מן הראוי שחברה ממשלתית תעשה כל מאמץ ליישב סכסוך משפטי בעניין אזרחי בינה לבין המדינה או תאגיד שהוקם על-פי דין או חברה ממשלתית אחרת, שלא על ידי הגשת תביעה לבית משפט. חברה ממשלתית שלא עלה בידה ליישב את הסכסוך בדרך אחרת, והיא מבקשת להגיש תביעה, תודיע על כך למנהל רשות החברות אשר יפעל ליישוב הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט, בדרכים המפורטות בהנחיה. ככל שהסכסוך לא יושב בתוך זמן סביר, יפנה מנהל רשות החברות את הסכסוך לטיפולו של היועץ המשפטי לממשלה או מי שיסמיך לכך. לא יושב הסכסוך תוך זמן סביר, יחווה היועץ המשפטי לממשלה את דעתו בפני הצדדים בשאלה כיצד יש לפעול בהמשך.

## **21. הוראות לעניין העסקת קרובי משפחה**

תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005, קובעות כללים ונהלים בדבר העסקתם של קרובי משפחה (כהגדרתם בתקנות) של עובדים המועסקים בחברות ממשלתיות. על-פי תקנות אלו, חברה ממשלתית לא תקבל אדם לעבודה אם עובד באותה חברה קרוב משפחה שלו בהתקיים אחד מאלה: (1) המועסק בה בתפקיד בכיר כמשמעותו בחוק או בתפקיד המדורג באחת משש הדרגות השכר הגבוהות בחברה בכל סולם שכר הנהוג בחברה; (2) כשהתפקיד המוצע לו הוא לתפקיד בכיר כמשמעותו בחוק או תפקיד המדורג באחת משש הדרגות השכר הגבוהות בחברה בכל סולם שכר הנהוג בחברה; (3) ושיעור קרובי המשפחה מועסקים בחברה עולה על 5% מכלל עובדי החברה. על אף האמור, נקבע בתקנות כאמור שרשאית החברה לקבל לעבודה אדם שהוא המועמד המתאים ביותר למשרה ונתקיימו התנאים המפורטים בתקנות, ביניהם, שהמועמד נבחר בהליך פומבי, שוויוני ותחרותי והמנהל הכללי ויועצה המשפטי של החברה אישרו את תקינות ההליך הפומבי והנימוקים

לבחירה ודיווח על כך נמסר לדירקטוריון.

ככלל, ועל אף האמור לעיל, לא יועסק עובד בחברה ממשלתית אם ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב משפחה שלו העובד בחברה או שההעסקה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים. בחברה ממשלתית גדולה, רשאית ועדת חריגים בחברה (כהגדרתה בתקנות) ליתן היתר מנומק להעסקת קרובי משפחה שמתקיים לגביהם האמור לעיל, בהתחשב בשיקולים המפורטים בתקנות, ובלבד ששוכנעה שהעסקה כאמור לא תפגע בטוהר המידות ובתקינות פעילות החברה ורשאית היא להתנות תנאים להעסקתם או להעסקת אחד העובדים כך שיימנעו יחסי הכפיפות, קשרי העבודה וניגוד העניינים, בלי לרוקן מתוכן את משרות העובדים.

עוד נקבע, כי חברה חייבת לציין בדוח השנתי שלה לרשות החברות הממשלתיות את מספר קרובי המשפחה שנקלטו בשנה החולפת ותפקידיהם, את מהות קרבתם לעובדים ואת תפקידם. בנוסף, עליה לציין את המספר הכולל של קרובי המשפחה המועסקים בחברה.

בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה) (תיקון), תשס"ח-2008 נקבע, כי קשרי משפחה יהיו, עבודה משותפת לצורך קבלת החלטות, מתן המלצה, קביעת נהלים וביצוע מטלה או פרויקט וכן קרבת משפחה לממלאי תפקידים באגף כ"א, יחידת החשב, ביקורת פנימית, יחידת המשמעת או ועד העובדים.

כמו כן נקבע כי בחברה בה לפי קביעת רשות החברות, אין מידע שלם על העסקת קרובי משפחה בהתאם לדרישות התקנות, תאשר ועדת הביקורת של הדירקטוריון את תקינות ההליך הפומבי והנימוקים לבחירה, ותדווח על כך לדירקטוריון החברה. כמו כן נקבע כי בחברה בה שיעור קרובי המשפחה המועסקים עולה על 5% מכלל עובדי החברה, תאשר ועדת הביקורת של הדירקטוריון כי למועמד שנבחר כישורים מיוחדים ביחס לשאר המועמדים בהליך הבחירה למילוי תפקידו בחברה וכן תאשר את תקינות ההליך הפומבי ותמסור דיווח על כך לדירקטוריון החברה. בחברה בה שיעור קרובי המשפחה עולה על 10% יאשר גם הדירקטוריון את האמור לעיל.

בשנת 2018 לא נקלטו בחברה עובדים חדשים שהם קרובי משפחה של עובדים המועסקים בחברה. נכון ליום 31 בדצמבר 2018, מועסקים בחברה 4 עובדים שהינם קרובי משפחה (מהווים כ- 3% מסך עובדי החברה).

## **22. ייצוג הולם למגזרים**

כחברה ממשלתית, כפופה החברה להוראות בדבר ייצוג הולם למגזרים שונים בקרב עובדיה, בהתאם לנסיבות העניין, כך לדוגמה לייצוגם של אנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, ייצוגן של נשים בהתאם לחוק שיווי זכויות האשה, התשי"א-1951 ולייצוגן של אדם שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן העדה הדרוזית בהתאם לחוק החברות הממשלתיות.

הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה בעניין "ייצוג הולם למגזרים מסוימים", סוקרת את הוראות הדין הרלוונטיות לייצוג הולם של מגזרים מסוימים, בין היתר, בחברות ממשלתיות. ההנחיה דנה בסוגיות



כדלקמן: (1) ייצוג נשים, לרבות היקף החובה לאתר מועמדות באופן אקטיבי; (2) ייצוג לאוכלוסייה הערבית (לרבות דרוזית וצירקסית); (3) ייצוג אנשים עם מוגבלות; ו-(4) ייצוג האוכלוסייה הדרוזית ובני העדה האתיופית בקרב עובדי חברות ממשלתיות, תאגידים ציבוריים ורשויות מקומיות. למועד הדוח, החברה עומדת בהוראות ההנחיה או פועלת לשם קידום העמידה בה, בין היתר, בדרך של מתן עדיפות במכרזים לגיוס כוח אדם לאוכלוסייה ערבית, דרוזית, בני העדה האתיופית או אנשים עם מוגבלויות.

בנוסף, חוזר רשות החברות בנושא שכר ותנאי עבודה מיוני 2014 מנחה את דירקטוריון החברה לקיים דיון בנושא מדיניות החברה להעסקת אנשים עם מוגבלות. במסגרת הדיון תגיש הנהלת החברה לאישור הדירקטוריון יעדים בנושא והדירקטוריון ינחה את ההנהלה לפעול לעמידה ביעדים שיקבע. החלטות הדירקטוריון בנושא יועברו לרשות החברות יחד עם נתונים בדבר המצב הקיים בחברה בנוגע להעסקת אנשים עם מוגבלות: מספר עובדי החברה אשר הם בגדר אנשים עם מוגבלות בחברה והדירוג שלהם בחברה. אחת לשנה, יעלה נושא ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות על סדר יומה של ישיבת דירקטוריון החברה וידונו בה בסוגיות שעולות בחוזר זה, לגבי הנעשה בחברה בשנה שחלפה והמתוכנן לשנה הקרובה. כל חברה מתבקשת לבוא בדברים עם הנציבות לשוויון לקביעת יעד העסקה רצוי המתאים לאותה חברה.

כמו כן, חוזר רשות החברות הממשלתיות בנושא ייצוג הולם בתפקידי ניהול מינואר 2017, מנחה את החברה כיצד לפעול להעלאת הייצוג הנשי בתפקידים בכירים בחברה. כך, בין היתר, מנחה את דירקטוריון החברה לקיים דיון בנושא ייצוג הולם לנשים בתפקידים בכירים בחברה, במסגרתו תגיש הנהלת החברה לאישור הדירקטוריון יעדים בנושא והדירקטוריון ינחה את ההנהלה לפעול לעמידה ביעדים שיקבע. כמו כן, ישנן הוראות שונות המנחות את הדירקטוריון כיצד לפעול במסגרת קביעת נוהל בחברה בדבר איתור ומינוי פקידים בכירים. החלטות הדירקטוריון בנושא יועברו לרשות החברות יחד עם נתונים שונים בדבר המצב הקיים בחברה, בין השאר שיעור העובדות שנקלטו בשנה החולפת לתפקידים בכירים. אחת לשנה יעלה נושא הייצוג ההולם של נשים בתפקידים בכירים על סדר יומה של ישיבת דירקטוריון החברה וידונו בסוגיות שעולות בחוזר זה, לגבי הנעשה בחברה בשנה שחלפה והמתוכנן לשנה הקרובה. בעקבות פרסום חוזר רשות החברות לעיל, התקיים דיון בדירקטוריון החברה בנושא, ומונתה ועדה המורכבת משתי דירקטוריות, דירקטור מקרב העובדים וכן שני עובדים בכירים באגף משאבי ניהול לטיפול בנושא.

28 במרץ, 2019

---

חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

#### **שמות החותמים ותפקידיהם:**

עוזי יצחקי, יו"ר הדירקטוריון

שלמה ברימן, מנכ"ל

**חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ**

**פרק ב' - דוח הדירקטוריון**

**על מצב עסקי התאגיד**

**לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020**

# חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

דירקטוריון חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ (להלן: "חנ"י" או "החברה") מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.

## הסברי הדירקטוריון על מצב ענייני החברה:

### 1. תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית

#### 1.1 כללי

חנ"י היא חברה בבעלות מלאה של מדינת ישראל אשר הוקמה בחודש יולי 2004 והחלה לפעול ביום 17 בפברואר 2005.

הקמת החברה הינה תוצאת שינוי מבני אשר נערך בהתאם לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 (להלן: "חוק הספנות" או "החוק" או "חוק רספ"ן") במסגרתו בוטל חוק רשות הנמלים התשכ"א-1961, שהסמיך את פעולתה של רשות הנמלים (להלן: "רשות הנמלים") ותחתיה הוקמו ארבע חברות ממשלתיות: חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת נמל אשדוד" או "חנ"א"), חברת נמל חיפה בע"מ (להלן: "חברת נמל חיפה" או "חנ"ח"), חברת נמל אילת בע"מ שהופרטה בינואר 2013 (להלן יחד: "חברות הנמל") וכן החברה. החברה הוסמכה כחברת הפיתוח והנכסים, בהתאם לחוק, לתקופה של 49 שנה מיום התחילה. על פי החוק, חברת הפיתוח והנכסים תהיה במהלך כל תקופת הסמכתה חברה בבעלות ממשלתית מלאה.

בהתאם לתפקידיה וסמכויותיה של החברה, היא מעמידה שטחים המסומנים במפת ההסמכה של כל אחת מחברות הנמל, לשימושן של חברות הנמל לצורך מתן שירותי נמל למשך תקופת הסמכתן (חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד הוסמכו כל אחת מהן ל-49 שנה מיום התחילה; חברת נמל אילת בע"מ הוסמכה עד ליום 31 בינואר 2028, עם אופציה להארכה בתשע שנים ואחד עשר חודשים נוספים, בהתקיים התנאים הקבועים בכתב הסמכתה).

ביום 23 בפברואר 2005 התקשרה חנ"י עם חברת נמל חיפה ועם חברת נמל אשדוד, בהסכמי ביניים המקנים לחברות הנמל האמורות הרשאה להשתמש בשטח התפעולי של הנמל הרלוונטי שהועמד להן כחברות נמל על פי חוק רספ"ן, בהתאם להוראות כתב ההסמכה שניתן לכל אחת מהן, לצורך מתן שירותי נמל וביצוע פעולות נלוות לפעולות כאמור כפי שנקבע בכתבי ההסמכה ובחוק רספ"ן וכפי שיתירו להן השרים לפי סעיף 10(ג) לחוק רספ"ן. בהסכמי הביניים נקבע כי הם יעמדו בתוקפם לתקופה של 180 ימים מיום התחילה או עד למועד שבו יחתם הסכם מפורט בין חנ"י לבין חברות הנמל, על-פי המוקדם (להלן: "הסכם מפורט" או "הסכם קבע"). כמו כן, נקבע כי במידה ולא עלה בידי הצדדים לחתום על ההסכם המפורט, יוכרעו המחלוקות בין הצדדים על ידי ועדה (הכוללת את הממונה על התקציבים, מנכ"ל משרד התחבורה, מנהל רשות החברות ויו"ר הדירקטוריון של שתי החברות) שהכרעותיה יחייבו את הצדדים בכל הקשור להסכם המפורט, ויכול שהחלטותיה והכרעותיה תהווה הוראות השלמה חוזיות לתנאים של ההסכם בין הצדדים.

ביום 17 בספטמבר 2020, החברה וחברת נמל חיפה חתמו על הסכם מקרקעין מפורט אשר מסדיר את הרשאת השימוש של חנ"ח בשטח התפעולי שהעמידה החברה לחנ"ח בנמל חיפה לפי חוק רספ"ן ואשר קיבל תוקף מלא ומחייב החל מיום 1 בינואר 2021. עם כניסתו לתוקף של הסכם המקרקעין המפורט, לא יהיה עוד תוקף להוראות הסכם הביניים בקשר עם חנ"ח.

ביחס להסכם הביניים עם חברת נמל אשדוד, לעמדת החברה הסכם הביניים חל, עד לחתימת הסכם קבע וכניסתו לתוקף, ועל הצדדים לפעול בהתאם לעקרונות הסכם הביניים. למיטב ידיעת החברה, חברת נמל אשדוד חולקת על עמדת החברה.

להערכת החברה, להיעדר קיומו של הסכם קבע כאמור עם חברת נמל אשדוד, אין השפעה מהותית על פעילות החברה ועל מצבה הכספי, וזאת לנוכח כך שעניינים מהותיים במסגרת היחסים בין החברה לחברת נמל אשדוד מוסדרים בחוק רספ"ן ו/או בכתבי ההסמכה של חברת נמל אשדוד ו/או בכתב ההסמכה של החברה ו/או בהכרעות רגולטוריות.

במסגרת ההסכמים שנחתמו אגב הרפורמה, התחייבה החברה להעניק רשת בטחון תפעולית לחברות נמל חיפה ואשדוד, בדרך של העמדת הלוואות לחברות נמל אלה, וזאת עם התקיימותם של תנאים מסוימים. בנוסף, החברה העמידה לחברות הנמל "רשת בטחון פנסיונית" לפיה התחייבה החברה להעמיד הלוואה לחברות הנמל לצורך השלמת יתרות גרעון אקטוארי של חברות הנמל בשל עובדיהן המבוטחים בפנסיה תקציבית, במקרה בו חברת הנמל הרלבנטית איננה יכולה להשלים את הגרעון האמור.

בחודש נובמבר 2020, כחלק מהעברת מחלקת הים מחברת נמל חיפה, עבר לחברה העובד האחרון של חברת נמל חיפה שהיה זכאי לפנסיה תקציבית. כתוצאה מכך הסתיימה מאליה רשת הביטחון הפנסיונית שהועמדה לחברת נמל חיפה.

נכון ליום 31 בדצמבר 2020 בחנה החברה, בסיוע של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, את ההסתברות להעמדת הלוואות למי מחברות הנמל אשדוד וחיפה. לאור תוצאות בחינה זו, אשר בוצעה תחת הנחות שמרניות, ההסתברות כי מי מחברות הנמל תהיה זכאית לקבל הלוואות מכוח רשת הביטחון התפעולית עד שנת 2054 הינה קלושה וההסתברות כי חברת נמל אשדוד תהיה זכאית לקבל הלוואות מכוח רשת הביטחון הפנסיונית הינה נמוכה מ-50%. לפרטים נוספים אודות רשתות הביטחון, ראו ביאור 2.ג.25 לדוחות הכספיים השנתיים. הערכת החברה בדבר ההסתברות להעמדת הלוואות מכוח רשתות הביטחון התפעוליות ורשתות הביטחון הפנסיוניות למי מחברות הנמל האמורות, היא מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, המתבססת על תוצאות בחינה שנערכה בסיוע של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, בין היתר, בהנחה של המשך פעילות חברות הנמל אשדוד וחיפה במתכונת דומה לזו שבה פעלו בעבר, לרבות המשך הפקדה לקופות הפנסיוניות, אי משיכת עודפי מזומנים מקופות אלו וכיו"ב. אין כל וודאות בהתממשותן של הערכות אלו, והן יכולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה (אף מהותית) מכפי שהוערך, בין היתר, כתוצאה מאי התממשות ההנחות כאמור או התממשותן באופן שונה.

בהתאם למודל ה-Landlord, ביום 3.11.2020 מחלקת הים של חנ"ח הועברה לחברה, והחברה החלה באספקת שירותי תעבורה ימית לכלל האניות הנכנסות לנמל חיפה. כמו כן, ביום 1.1.2021 מחלקת הים של

חנ"א הועברה לחברה, והחברה החלה באספקת שירותי תעבורה ימית לכלל האניות הנכנסות לנמל אשדוד, וכן כתבי ההסמכה של החברה, של חנ"ח ושל חנ"א תוקנו בהתאם לכך.

מאחר ורכישת פעילות מחלקת הים מחברת נמל חיפה מהווה צירוף עסקים תחת אותה שליטה, הרכישה אינה מהווה צירוף עסקים בתחולת IFRS 3.

החברה מטפלת ברכישה באופן הדומה לשיטת איחוד העניין כך שהחברה הציגה את הרכישה של מחלקת הים כאילו התרחשה בתקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות (1 בינואר 2018). כמו כן, הדוחות הכספיים כוללים את המצב הכספי, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של החברה ושל הפעילות הנרכשת למפרע. התמורה ששולמה בגין הרכישה האמורה נזקפה ישירות להון החברה לסעיף קרן הון.

## 1.2 תחום פעילות

לחברה תחום פעילות אחד, והוא ניהול, אחזקה ופיתוח תשתיות נמליות (בנמלים המנויים בתוספת השנייה לחוק רספ"ן) ומתן שירותי תעבורה ימית לכלי שיט בנמלי חיפה ואשדוד.

ככלל, החברה, כחברת הפיתוח והנכסים, מחזיקה במקרקעין בעיקר בתחום נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת ומעמידה אותם לשימוש חברות הנמל ותאגידים מורשים, אשר נותנים בהם שירותי נמל וכן מעמידה לאחרים מקרקעין בתחומי נמלי הים לצורך שימוש נמלי. בנוסף, החברה מתכננת ומפתחת את נמלי הים, במטרה לתת מענה לצורכי המשק ובכפוף למדיניות הממשלה ולהוראות השרים לעניין זה; מתחזקת את המקרקעין המועברים שבחזקתה וכאשר הם מועמדים לשימוש אחרים - פועלת על מנת להבטיח את תחזוקתם בידי הגורם שלשימושו הועמדו; מייעצת לרספ"ן ולשרים בכל ענין שהוא בגדר אחריותה ותפקידיה ובדבר רמת השירות הנאותה שחברות הנמל והתאגידים המורשים יפעלו לפיה; דואגת לתחזוקה של המקרקעין היבשתיים והימיים; נותנת שירותי תעבורה ימית לכלי שיט, בין באמצעותה ובין באמצעות חברות בנות מטעמה; ופועלת לקידום התחרות בין הגורמים הפועלים בנמלי הים.

## 1.3 סקירת תמצית השינויים בסביבה העסקית

1.3.1 ביום 16 בפברואר 2020 התקבלה החלטת הממשלה בנוגע להסמכת החברה לתפעול מחלקות הים והקמת חברות בנות ממשלתיות בבעלות מלאה של החברה אשר נכון למועד פרסום הדוח, אחת מהן, חברת תעבורה ימית חיפה בע"מ, הוקמה אך טרם החלה בפעילות. לפרטים, ראה ביאור 23 לדוחות הכספיים השנתיים.

1.3.2 ביום 17 בספטמבר 2020, נחתמה בין החברה ובין חנ"ח עסקה הכוללת הסכם לרכישת פעילות מחלקת הים אשר הועברה לחברה ביום 3.11.2020, הסכם מקרקעין מפורט אשר קיבל תוקף מלא ומחייב החל מיום 1 בינואר 2021 והסכם להסדרת מחלוקות עבר בין הצדדים אשר בחלקו לא אושר על ידי גורמי המדינה הרלוונטיים. לפרטים בדבר ההסכמים הנ"ל וכן התחלת הפעלת מחלקות הים בנמלי חיפה ואשדוד, ראה ביאור 7.ה לדוחות הכספיים השנתיים.

1.3.3 ביום 30 בדצמבר 2020, נחתם הסכם בין החברה ובין חנ"א בקשר עם עסקת רכישת פעילות מחלקת הים באשדוד אשר הועברה לחברה ביום 1 בינואר 2021. לפרטים, ראה ביאור 7.ד לדוחות הכספיים.

- 1.3.4 בחודש נובמבר 2020 התקשרה החברה עם המדינה בנספח להסכם המסגרת בין הצדדים מחודש דצמבר 2012, במסגרתו מונתה החברה לבצע פעולות ועבודות תכנון, ביצוע, תחזוקה והפעלה שונות במרחב נמל המפרץ, בעצמה או על ידי גורמים מטעמה, הכוללות בעיקר סלילת כבישים, מסילות רכבת, גשרים ומנהרות תשתיות, לפרטים, ראה ביאור 1.ג.22. ב. לדוחות הכספיים השנתיים.
- 1.3.5 בחודש אוקטובר 2020 ביצעה החברה הנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה קיימת. לפרטים, ראה ביאור 14 לדוחות הכספיים השנתיים.
- 1.3.6 במהלך תקופת הדוח, נפרעו ניירות ערך מסחריים שהנפיקה החברה, נפרעה הלוואה לזמן ארוך מבנקים, ומומשה הלוואה מקווי אשראי לזמן קצר מבנקים שנפרעה. לפרטים, לרבות לגבי מסגרות אשראי, ראה ביאור 11 לדוחות הכספיים השנתיים.
- 1.3.7 בהמשך להקמת הקופה המרכזית לקצבה ("הקופה" או "הקופה המרכזית לקצבה") מיום 31 בדצמבר 2019, כספי הפנסיה התקציבית הועברו לקופה בחודש ינואר 2020 (להלן: "הפקדה בקופה"). לפרטים, ראה ביאור 13 לדוחות הכספיים השנתיים.
- 1.3.8 נכון למועד הדוח, לא אירעה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות של החברה ועל מצב הנזילות שלה כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה והחברה אינה צופה הרעה בעניין זה בשנת 2021. לפרטים בדבר השפעות התפשטות נגיף הקורונה על פעילותה של החברה, פעילות הפיתוח של החברה, שוק ההון, האשראי והנזילות, ראה ביאור 1. ב. לדוחות הכספיים השנתיים. הערכות החברה ביחס להשפעות התפשטות הקורונה על החברה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המתבססות, בין היתר, על גורמים אשר אינם ידועים במלואם לחברה נכון למועד זה וכן אינם בשליטתה, לרבות השפעות צעדי המנע שנקטים על ידי גורמים בארץ ובעולם בקשר עם התפשטות נגיף הקורונה, ומכלול הגורמים שעשויים להשפיע על כך, כאשר שינויים ביחס לגורמים אלו, כפי שידועים לחברה במועד זה, עלולים להשליך באופן מהותי על הערכות החברה לעיל.
- 1.3.9 לפרטים בנושא תביעות משפטיות, ראה ביאור 25 לדוחות הכספיים השנתיים.

## 1.4. ניתוח הפעילות העסקית

הכנסות החברה נובעות משני מקורות עיקריים:

- א. מקורות המושפעים מפעילות נמלית שהמחירים בגינה ואופן השתנותם על ציר הזמן נקבעים על פי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), התש"ע-2010 (להלן: "**צו שירותי הנמל**") או מכח צו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי שימוש ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים), תשס"ה-2005 (להלן: "**צו דמי שימוש**").

בהתאם לחוק, עד שחנ"י וחברות הנמל יגיעו להסכם קבע, בין היתר, באשר לתמורה שישלמו חברות הנמל בגין השימוש במקרקעין, שהועמדו להן, ישלמו חברות נמל את התמורה בעד השימוש, לפי צו דמי השימוש. חברת נמל אילת משלמת החל משנת 2013, בהתאם לקבוע בהסכם בין חנ"י ובינה, ואילו חברת נמל חיפה,

החל מחודש ינואר 2021, בהתאם לקבוע בהסכם בין חנ"י ובינה ולפיכך לעניין מועדים אלה וחברות נמל אלה - הוראות הצו המתוארות להלן אינן רלוונטיות.

#### 1. הפעילות הנמלית מקבלת ביטוי בארבעה מקורות הכנסה המושפעים מהיקף הפעילות הנמלית.

בין השנים 2006-2020 תנועת המכולות גדלה מכ-1.77 מיליון TEU ב-2006 לכ-3 מיליון TEU ב-2020, כאשר קצב הגידול השנתי הממוצע בין השנים האלה עמד על כ-13.96%.

##### 1.1 דמי תשתית

מחוייבים בהתאם למחירים שנקבעו בצו שירותי הנמל בהתאם לאופי המוצר, משקלו ודרך אריזתו. עיקר דמי התשתית נובעים מתנועת מכולות המהווים כ-79% וכ-75% בשנים 2020 ו-2019 בהתאמה, מסך דמי התשתית. סך דמי התשתית, נטו הסתכמו בשנת 2020 בכ-288 מיליון ש"ח המהווים כ-30% מהיקף ההכנסות משירותים ובכ-293 מיליון ש"ח המהווים כ-30% מהיקף ההכנסות משירותים בשנת 2019.

##### 1.2 שירותים נמליים

מחוייבים אף הם בהתאם לצו שירותי הנמל ומתייחסים ליבוא ויצוא של מוצרים ייחודיים אשר נפרקים ונטענים בשטחי הנמל שאינם מופעלים על ידי חברות הנמל.

בהתאם לצו דמי שימוש (אשר כאמור, החל משנת 2021 יחול רק על חברת נמל אשדוד), החברה מעבירה לחברות הנמל 75% מההכנסות נטו (בניכוי הוצאות ישירות) משירותים נמליים (למעט הכנסות החברה ממספנות ישראל, המסתכמות בסך של כ-18.9 מיליון ש"ח בשנת 2020 ובסך של כ-16.8 מיליון ש"ח בשנת 2019, אשר הוגדר בצו כי לא תהיה לחברת הנמל הרלוונטית זכות להשתתף בהכנסות ובהוצאות הנובעות לחברה ממנה).

לאחר העברת חלק חברות הנמל בהכנסות ובהוצאות כאמור, מסתכמת הכנסת החברה ממקור זה בכ-168 מיליון ש"ח בשנת 2020 המהווה כ-17% מסך ההכנסות משירותים, וכ-164 מיליון ש"ח בשנת 2019 ומהווה כ-17% מסך ההכנסות משירותים.

##### 1.3 דמי שימוש משתנים

משולמים מכח צו דמי השימוש ומתחלקים לסכום קבוע מכל חברת נמל, המסתכמים יחד בכ-89 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2020 ו-2019 וכן סכום משתנה המשקף שיעור, שנקבע בצו דמי השימוש מהכנסותיה של כל אחת מחברות הנמל ממתן שירותי נמל, ואשר הסתכמו בכ-151 מיליון ש"ח בשנת 2020 ובכ-167 מיליון ש"ח בשנת 2019. בנוסף, זקפה החברה הכנסות ממיצוע דמי שימוש שהתקבלו בחברה בשנים 2005-2010 (ראה ביאור 3(יד) לדוחות הכספיים השנתיים) בסך כ-11 מיליון ש"ח בשנת 2020 ובסך כ-11 מיליון ש"ח בשנת 2019. סך ההכנסות מדמי השימוש בשנת 2020 הסתכמו בכ-251 מיליון ש"ח ושיעורן מסך ההכנסות משירותים הגיע לכדי 26% בהשוואה לשנת 2019 בה הסתכמו בכ-266 מיליון ש"ח ושיעורן מסך ההכנסות משירותים הגיע לכדי כ-27%.

##### 1.4 דמי מעגן

החברה גובה דמי מעגן בהתאם לצו שירותי נמל עבור שירותים המסופקים לאנייה בתחום הימי הכוללים ניתוב, גרירה אגב ניתוב אנייה, ניהול התעבורה הימית, קשירת אנייה לרציף והתרתה מרציף. היקף ההכנסה הסתכמה בשנת 2020 בכ-120 מיליון ש"ח והיוותה כ-13% מההכנסות משירותים בהשוואה

<sup>1</sup> על בסיס מידע המפורסם באתר משרד התחבורה – <http://asp.mot.gov.il/he/chargers/2002-cargo-2019>

לכ- 128 מיליון ש"ח בשנת 2019, אשר היוו כ-13% מההכנסות משירותים. כאמור לעיל, החברה הציגה את הרכישה של פעילות מחלקת הים כאילו התרחשה בתקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחותיה הכספיים (1 בינואר 2018).

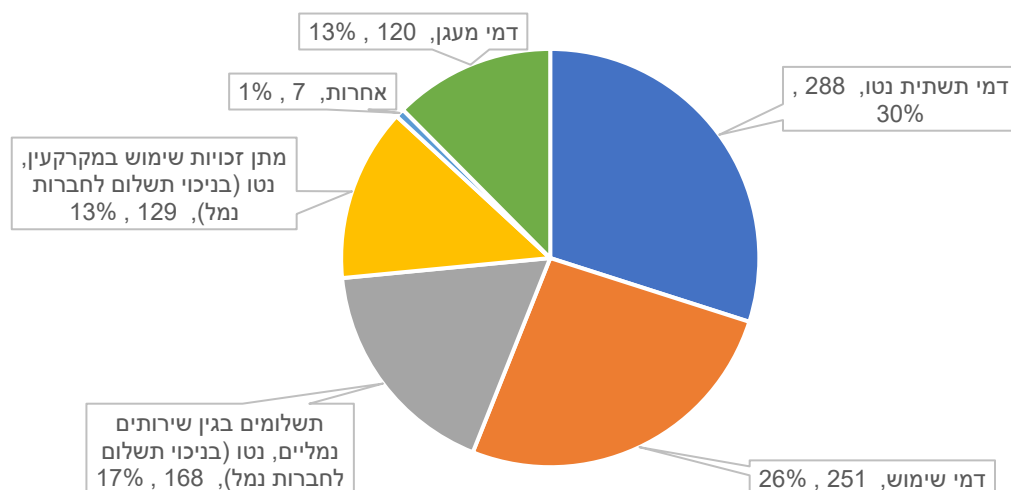
## ב. הכנסות ממתן זכויות הרשאה לשימוש במקרקעין

הכנסות אלו מעוגנות בהסכמים לטווחים בינוניים וארוכים, כאשר בגין שטחים שהיו תפוסים ערב הרפורמה בשנת 2005 מעבירה החברה לחברת הנמל הרלבנטית (אשר כאמור, החל משנת 2021 יחול רק על חברת נמל אשדוד), 75% מהכנסותיה ומחייבת אותן ב-75% מהוצאותיה בייצור הכנסות אלו.

היקף ההכנסה נטו, לאחר העברה לחברות הנמל, הסתכמה בשנת 2020 בכ- 129 מיליון ש"ח והיוותה כ-13% מההכנסות משירותים בהשוואה לכ- 129 מיליון ש"ח בשנת 2019, אשר היוו כ-13% מההכנסות משירותים.

להלן משקל ההכנסות נטו היחסי לכל שנה בהתאמה:

### התפלגות הכנסות לשנת 2020



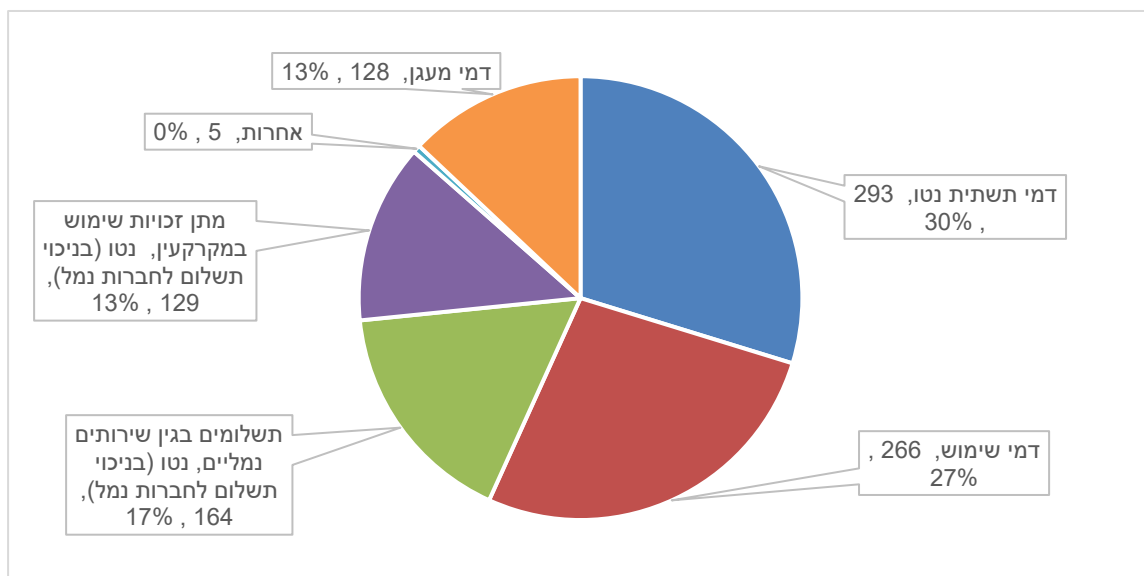
להלן נתוני הגרף:

| אחוזים | הכנסה במיליוני שקלים |                           |
|--------|----------------------|---------------------------|
| 30%    | 288                  | דמי תשתיות נטו            |
| 26%    | 251                  | דמי שימוש                 |
| 17%    | 168                  | שירותים נמליים נטו        |
| 13%    | 129                  | מתן זכויות שימוש במקרקעין |
| 13%    | 120                  | דמי מעגן                  |



| אחוזים | הכנסה במיליוני שקלים |       |
|--------|----------------------|-------|
| 1%     | 7                    | אחרות |

## התפלגות הכנסות לשנת 2019



להלן נתוני הגרף:

| אחוזים | הכנסה במיליוני שקלים |                           |
|--------|----------------------|---------------------------|
| 30%    | 293                  | דמי תשתיות נטו            |
| 27%    | 266                  | דמי שימוש                 |
| 17%    | 164                  | שירותים נמליים נטו        |
| 13%    | 129                  | מתן זכויות שימוש במקרקעין |
| 13%    | 128                  | דמי מעגן                  |
| 0%     | 5                    | אחרות                     |

הוצאות הוצאותיה העיקריות של החברה מתחלקות למספר מרכיבים

א. הוצאות הפעלת ממגורות.

ב. פחת.

ג. אחזקת תשתית נמלית.

ד. הוצאות מתן שירותי תעבורה ימית.

ה. הוצאות מטה.

המשמעות של הכנסות המעוגנות בצו או בהסכמים לטווח ארוך, ביחד עם רמת הוצאות קבועה למדי, מבטיחה לחברה יציבות בתזרים המזומנים שלה ומחזקת את יכולתה לגייס אשראי חיצוני במטרה לממן את תוכניות ההשקעה של החברה.

## 2. נתונים עיקריים מתוך הדוחות על המצב הכספי של החברה (באלפי ש"ח):

|                           | 2018       | 2017       | גידול (קיטון) | באחוזים |
|---------------------------|------------|------------|---------------|---------|
| סך הנכסים השוטפים         | 1,151,462  | 1,345,643  | (194,181)     | (14%)   |
| סך הנכסים הלא שוטפים      | 13,553,139 | 16,821,175 | (3,268,036)   | (19%)   |
| סך הנכסים                 | 14,704,601 | 18,166,818 | (3,462,217)   | (19%)   |
| סך ההתחייבויות השוטפות    | 698,209    | 1,353,439  | (655,230)     | (48%)   |
| סך ההתחייבויות הלא שוטפות | 5,385,579  | 8,602,075  | (3,216,496)   | (37%)   |
| סך ההתחייבויות            | 6,083,788  | 9,955,514  | (3,871,726)   | (39%)   |
| סך ההון                   | 8,620,813  | 8,211,304  | 409,509       | 5%      |

להלן פירוט השינויים העיקריים בתקופה:

### נכסים שוטפים ולא שוטפים:

א. ירידה בסעיף מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-429 מיליון ש"ח נובעת מפעילות שוטפת, וכן בין היתר, מכך שבתקופת הדוח פרעה החברה התחייבות לזמן ארוך מבנקים בסך של כ-326 מיליון ש"ח וכן פרעה ניירות ערך מסחריים בסך של כ-400 מיליון ש"ח, כמו כן החברה שילמה בגין רכישת רכוש קבוע סך של כ-473 מיליון ש"ח ושילמה סך של כ-180 מיליון ש"ח עבור מחלקת הים מחיפה. בחודש אוקטובר 2020 הנפיקה החברה לציבור באמצעות דוח הצעת מדף אגרות חוב (סדרה ב') בדרך של הרחבת סדרה קיימת, בתמורה לסך ברוטו של כ-750 מיליון ש"ח, לפרטים ראו ביאור 14.

ב. כאמור בביאור 13 לדוחות הכספיים השנתיים, הכספים אשר הוחזקו בחשבונות ייעודיים שהתנהלו על שם החברה בנאמנות לטובת עובדים וגמלאים שחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית, הועברו לקופה המרכזית לקצבה. לפיכך, השקעות אלו מהוות נכסי תכנית בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 19 (IAS 19). נכסי התכנית וההתחייבויות בשל הטבות עובדים מוצגים בנטו כך שעודף נכסי התוכנית המוצג בדוח על המצב הכספי מייצג את השווי ההוגן של נכסי התוכנית בניכוי הערך הנוכחי של התחייבות ההטבות המוגדרת המחושבת בהתאם לתקן החשבונאות IAS19 כלהלן:

ליום 31 בדצמבר 2020 אלפי ש"ח

ההתחייבות

3,927,220

נכסי תכנית

| ההתחייבות                                     | ליום 31 בדצמבר 2020 אלפי ש"ח |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| מחויבות לפנסיה תקציבית בהתאם לתקינה החשבונאית | (3,491,489)                  |
| עודף נכסי תכנית על המחויבות לפנסיה תקציבית    | 435,731                      |

לפרטים בדבר חישוב המחויבות לפנסיה תקציבית על ידי הקופה ולחשיפה של החברה להעברת כספים ממקורותיה לכיסוי גירעון בקופה, ככל שיהיה ביום 31 בדצמבר של כל שנה, ראה ביאור 4.ב.13 לדוחות הכספיים השנתיים. שדגשדג

ג. חוב חברות נמל גדל בתקופת הדוח בסך של כ-43 מיליון ש"ח בעיקר בשל חוב חברת נמל אשדוד לגבי פרויקטים במימון, כאשר מנגד קיימים חובות לקבלני הביצוע של הפרוייקטים הנ"ל בהתאמה.

ד. חוב מדינת ישראל בסך כ-113 מיליון ש"ח נובע מפרוייקטים המבוצעים על ידי החברה במימון מדינת ישראל אשר נפרע לאחר תאריך המאזן.

ה. חוב מס הכנסה בסך כ-54 מיליון ש"ח נובע בעיקר מעודף מקדמות ששילמה החברה. בנוסף, החברה ביטלה בשנת הדוח הפרשה בסך כ-89 מיליון ש"ח אשר רשמה בספריה בגין ההכנסות אשר צמחו מהכספים המיועדים להפקדה בקופה המרכזית לקצבה החל משנת 2017, וזאת בעקבות הקמת הקופה והארכת המועדים בחוק (ראה בביאור 15' לדוחות הכספיים השנתיים).

ו. השקעות ברכוש הקבוע לרבות בהקמת הנמלים החדשים, היוון עלויות אשראי, השפעת הנגזרים וכן קרקע שהתקבלה במסגרת עסקה לחילופי שטחים עם רשות מקרקעי ישראל הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ-580 מיליון ש"ח. הוצאות פחת בתקופה הסתכמו בכ-225 מיליון ש"ח.

## התחייבויות שוטפות ולא שוטפות:

א. כאמור, בעקבות המעבר לקופה המרכזית לקצבה, החל מהדוחות הכספיים השנתיים של הרבעון הראשון לשנת 2020, התחייבויות להטבות עובדים בגין פנסיה תקציבית בסך של כ-3,491 מיליון ש"ח נכון ליום 31 בדצמבר 2020, מוצגות בקיזוז מנכסי התכנית.

ב. בתקופת הדוח נפרעו ניירות ערך מסחריים בסך של כ-400 מיליון ש"ח וכן הלוואה נושאת ריבית בסך של כ-326 מיליון ש"ח.

ג. ההתחייבויות לזכאים אחרים וכן לספקים ולנותני שירותים, קטנו בתקופת הדוח בסך של כ-77 מיליון ש"ח בעיקר בעקבות הקטנת היקף התשלומים לקבלני הנמלים החדשים, כמו כן אשתקד התקבלה מקדמה מלקוח.

ד. גידול של כ-711 מיליון ש"ח בסעיף אגרות החוב (לרבות חלות שוטפת) וזאת עקב הנפקה של כ-750 מיליון ש"ח שביצעה החברה בשנת 2020.

### 3. תוצאות הפעילות

להלן ניתוח עיקרי התוצאות הכספיות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, לעומת שנה קודמת, באלפי ש"ח:

|                          | 2020    | 2019    | גידול (קיטון) | באחוזים | הסבר                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| הכנסות משרות             | 962,821 | 985,354 | (22,533)      | (2%)    | ראה פירוט בסעיף 3.1 - הרכב ההכנסות.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| הכנסות אחרות             | 112,190 | -       | 112,190       |         | החברה ביצעה חילופי שטחים עם רשות מקרקעי ישראל, השיבה שטחים באילת, בהיקף של כ-235 דונם והכירה בקרקע שקיבלה באשדוד לפי שוויה ההוגן. לאור זאת ובהתחשב במזומן ששילמה החברה בעסקה, הכירה החברה ברווח בסך של כ-112 מיליון ש"ח.                                                                             |
| הוצאות אחזקה והפעלה      | 451,131 | 476,755 | (25,624)      | (5%)    | הוצאות אחזקה והפעלה ירדו בכ-26 מיליון ש"ח. השינוי נובע, בין היתר, מירידה בהוצאות אחזקת תשתיות בנמלים בעיקר בגין עבודה חד פעמית אשתקד של תיקון שובר הגלים בחיפה בסך כ-15 מיליון ש"ח ובנוסף, קיטון בהוצאות הממגורות בעקבות ירידה בכמות הגרעינים שהגיעו לארץ וכן ירידה בהוצאות התמלוגים.                |
| הוצאות הנהלה וכלליות     | 94,268  | 92,290  | 1,978         | 2%      | הוצאות הנהלה וכלליות גדלו בכ-2 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר עקב תשלום לראשונה של דמי ניהול לחברה המנהלת את הקופה המרכזית לקצבה בסך של כ-3 מיליון ש"ח, עליה בהוצאות מחשוב וכן עליה בהוצאות ביטוח בשל התייקרות הפוליסות בניכוי ירידה בהוצאות חובות מסופקים וכן בהוצאות רווחה ואירוח. |
| רווח תפעולי              | 529,612 | 416,309 | 113,303       | 27%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| הכנסות מימון, נטו        | 63,196  | 234,684 | (171,488)     | (73%)   | ברבעון הראשון של שנת 2020 נרשמו ירידות שערים חדות בשוק ההון, אשר גרמו לירידה חדה בשווי הנכסים המיועדים להטבות עובדים - הן נכסי תכנית והן נכסים המיועדים להטבות עובדים אחרות, אשר קוזזו בחלקם בהמשך השנה.                                                                                             |
| רווח לפני מסים על ההכנסה | 592,808 | 650,993 | (58,185)      | (9%)    | מנגד, וקטור הריביות רשם תנודות חזקות, וכתוצאה מכך ירדו ברבעון הראשון התחייבויותיה של החברה להטבות עובדים לפנסיה תקציבית ולהתחייבויות נוספות לסיום יחסי עובד מעביד ("ההתחייבות האקטוארית") ועלו במידה ניכרת בהמשך השנה.                                                                               |
| מסים על ההכנסה           | 29,617  | 168,173 | (138,556)     | (82%)   | ירידה בהכנסות מימון נטו, הנובעת בעיקר מירידה בהכנסות מימון שנצברו על נכסים שיועדו לתשלומים להטבות עובדים בשל הפקדת הכספים בקופה. כמו כן, בתקופת הדוח נרשמה הכנסה מהשקעות שנמדדו בעבר דרך רווח כולל אחר ומומשו בתקופת הדוח.                                                                           |

|          | 2020    | 2019    | גידול (קיטון) | באחוזים | הסבר |
|----------|---------|---------|---------------|---------|------|
| רווח נקי | 563,191 | 482,820 | 80,371        | 17%     |      |

### שינויים ברווח הכולל, שנים שהסתיימו ב31 בדצמבר, באלפי שקלים:

|                                                                                               | 2020     | 2019      | גידול (קיטון) | באחוזים | הסבר                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| רווח נקי                                                                                      | 563,191  | 482,820   | 80,371        | 17%     |                                                                                                                                                 |
| שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר שהועברו לרווח או הפסד | (28,421) | -         | (28,421)      |         | כתוצאה מהעברת הנכסים הפיננסיים שנמדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר לקופה, הועברו השינויים בשווי הוגן שנצברו בשנים קודמות לדוח על הרווח או הפסד. |
| שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר                       | -        | 10,852    | (10,852)      |         | כתוצאה מהעברת הנכסים הפיננסיים שנמדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר לקופה, לא נמדדו בתקופת הדוח, שינויים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.           |
| שערך עסקאות גידור תזרימי מזומנים                                                              | (1,759)  | (21,865)  | 20,106        | (92%)   | שערך עסקאות גידור שביצעה החברה בקשר לפרויקט הקמת נמל הדרום.                                                                                     |
| הטבת מס בגין פריטי רווח כולל אחר שיועברו לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים                 | 2,901    | 2,533     | 368           | 15%     | הטבת מס בגין שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר ובגין שערך עסקאות גידור תזרימי מזומנים.                    |
| רווחים (הפסדים) אקטואריים                                                                     | 60,782   | (505,075) | 565,857       |         | רווחים (הפסדים) אקטואריים בגין התחייבות (נכס) נטו להטבות עובדים נובעים בעיקר משינויים בהנחות הפיננסיות של נכסי תכנית והטבות עובדים.             |
| עודף נכסים המיועדים לתשלומים לסיים יחסי עובד – מעביד שהועברו מחברות נמל (כריות ביטחון)        | -        | 3,673     | (3,673)       |         | עד להקמת הקופה, החברה זקפה לרווח כולל אחר את הסכומים שקיבלה בגבולות כריות הביטחון שהתקבלו מחברות הנמל בעת התרחשות אירוע המזכה עובד נמל בקצבה.   |
| הטבת מס בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח או הפסד                                     | 9,690    | 54,793    | (45,103)      | (82%)   | הוצאות מס ומס נדחה בקשר לרווחים/הפסדים אקטואריים.                                                                                               |
| סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר, נטו ממס                                                            | 43,193   | (455,089) | 498,282       |         | השינוי ברווח הכולל האחר נובע בעיקר בשל הרווחים האקטואריים, כמפורט לעיל.                                                                         |
| סה"כ רווח כולל                                                                                | 606,384  | 27,731    | 578,653       | 2,087%  |                                                                                                                                                 |

### 3.1 הרכב ההכנסות

שנים שהסתיימו ב-31 בדצמבר, באלפי שקלים:

| הסבר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | באחוזים | גידול (קטיון) | 2019    | 2020    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|---------|--|
| <p>דמי תשתית נטו</p> <p>ההכנסות מדמי תשתית ברוטו ירדו בכ-3.5 מיליון ש"ח בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, זאת בעיקר עקב ירידה בכמות חלק מסוגי המטענים. בנוסף, הוצאות בגין תמריץ "לילה טוב" אשר במסגרתו החברה מעודדת יצואנים ויבואנים לשנע מכולות מלאות לנמלים ומהם בשעות הערב והלילה באמצעות מענקים עלו בכ-2 מיליון ש"ח.</p> <p>בשנת הדוח הסתיים מנגנון ההשבה, אשר במסגרתו ניתנה הנחה או נגביתה תוספת על דמי תשתית לפי ערך המטען וסוגו.</p> <p>סך דמי התשתית נטו קטנו בכ-5.5 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.</p> | (2%)    | (5,467)       | 293,418 | 287,951 |  |
| <p>דמי שימוש</p> <p>עיקר הקטיון בדמי השימוש נובע כתוצאה מקטיון בשיעור דמי השימוש המשתנים בשנת 2020 בהתאם לצו.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (6%)    | (15,286)      | 266,411 | 251,125 |  |
| <p>הכנסות משירותים נמליים</p> <p>בשנת הדוח נעשה הסדר עם לקוח בגין שנים קודמות בסך של כ-18 מיליון ש"ח. בנוסף גדלו ההכנסות מפעילות המלט, הכימיקלים והפעילות הנמלית בסך כ-13 מיליון ש"ח. מנגד חלה ירידה בהכנסות בתחום הגרעינים והדלק בסך כ-27 מיליון ש"ח.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1%      | 3,832         | 278,088 | 281,920 |  |
| <p>מתן זכויות שימוש במקרקעין</p> <p>הגידול בהכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע בין היתר מסיום תקופת גרייס של חוזים חדשים ועדכון דמי הרשאה בחוזים קיימים.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1%      | 1,782         | 200,934 | 202,716 |  |
| <p>דמי מעגן</p> <p>הקטיון נובע מירידה במספר אוניות הנוסעים והמשא שהגיעו לנמל ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (6%)    | (8,179)       | 127,920 | 119,741 |  |
| <p>אחרות</p> <p>בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, חל גידול בדמי הניהול שמקבלת החברה משירותים שהיא מעניקה בקשר לפרוייקט הקמת כביש הרצל באשדוד. כמו כן עלו הכנסות החברה מפינוי חול.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44%     | 2,019         | 4,542   | 6,561   |  |



| הסבר                                                                                                                                                                                | באחוזים | גידול (קיטון) | 2019      | 2020      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|----------------------|
| החברה מעבירה לחברות הנמל 75% מהכנסותיה נטו (בניכוי הוצאותיה) מתשלומים משירותים נמליים וממתן זכויות שימוש במקרקעין מסויימים. בעקבות העליה בהכנסות אלו, גדל בהתאם התשלום לחברות הנמל. | 1%      | (1,234)       | (185,959) | (187,193) | תשלום לחברות נמל     |
|                                                                                                                                                                                     | (2%)    | (22,533)      | 985,354   | 962,821   | סה"כ הכנסות משירותים |

### 3.2. השוואה וניתוח הפעילות ברבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד:

להלן ניתוח עיקרי התוצאות הכספיות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 31.12.2020, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, באלפי ש"ח:

גשדגשד

| הסבר                       | באחוזים | גידול (קיטון) | 2019    | 2020    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---------|---------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| הכנסות משירותים            | (2%)    | (5,120)       | 254,750 | 249,630 | ראה סעיף 3.3 להלן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| הכנסות אחרות               |         | 112,190       | -       | 112,190 | החברה ביצעה חילופי שטחים עם רשות מקרקעי ישראל, השיבה שטחים באילת, בהיקף של כ-235 דונם והכירה בקרקע שקיבלה באשדוד לפי שוויה ההוגן. לאור זאת ובהתחשב במזמון ששילמה החברה בעסקה, הכירה החברה ברווח בסך של כ-112 מיליון ש"ח.                                                                                                                       |
| הוצאות אחזקה והפעלה        | (18%)   | (23,913)      | 135,034 | 111,121 | הוצאות אחזקה והפעלה ירדו בכ-24 מיליון ש"ח. השינוי נובע, בעיקר מירידה בהוצאות אחזקת תשתיות בנמלים בעיקר בגין עבודה חד פעמית לתיקון שובר הגלים בחיפה שבוצעה אשתקד בסך של כ-15 מיליון ש"ח, קיטון בהוצאות הממגורות בעקבות ירידה בכמות הגרעינים שהגיעו לארץ למסירה דרך הממגורות, ירידה בהוצאות התמלוגים וכן גידול בהוצאות בגין חפירה ימית תחזוקתית. |
| הוצאות הנהלה וכלליות       | (21%)   | (5,403)       | 25,239  | 19,836  | עיקר הקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות נובע מביטול הפרשה לחוב מסופק אשר קוזז בחלקו בגידול בהוצאות מחשוב וגידול בהוצאות הביטוח בשל התייקרות הפוליסות.                                                                                                                                                                                                |
| רווח תפעולי                | 144%    | 136,386       | 94,477  | 230,863 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| הכנסות (הוצאות) מימון, נטו |         | (22,907)      | 22,122  | (785)   | ירידה בהכנסות מימון נטו, הנובעת בעיקר מירידה בהכנסות מימון שנצברו על נכסים שיועדו לתשלומים להטבות עובדים בשל הפקדת הכספים בקופה.                                                                                                                                                                                                               |

| הסבר                                                                                                                                                           | באחוזים | גידול (קיטון) | 2019     | 2020     |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ביום 8 בדצמבר 2020, התקבל תיקון לחוק רספ"ן הדוחה את המועד הקובע להפקדה בקופה המרכזית לקצבה ולפטור ממס. בעקבות זאת, ביטלה החברה הפרשה בסכום של כ-89 מיליון ש"ח. |         | (87,718)      | 30,772   | (56,946) | הטבת מס) מסים על ההכנסה                                                                |
|                                                                                                                                                                | 234%    | 201,197       | 85,827   | 287,024  | רווח נקי                                                                               |
| כתוצאה מהעברת הנכסים הפיננסיים שנמדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר לקופה, לא נמדדו בתקופת הדוח, שינויים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.                          |         | (86)          | 86       | -        | שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר                |
| הפסד משערך עסקאות גידור שביצעה החברה בקשר לפריקט הקמת נמל הדרום.                                                                                               | 823%    | (3,818)       | (464)    | (4,282)  | שערך עסקאות גידור תזרימי מזומנים                                                       |
| הכנסות מס נדחה בקשר לשינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסיים ובקשר לשערך עסקאות הגידור שביצעה החברה.                                                              | 1032%   | 898           | 87       | 985      | הטבת מס (מסים) בגין פריטי רווח כולל אחר שיועברו לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים   |
| השינוי ברווחים (הפסדים) האקטואריים נובע בעיקר משינוי בהנחות הפיננסיות. לפרטים אודות הערכת שווי של ההתחייבות האקטוארית ראה סעיף 6 להלן.                         | (65%)   | 52,559        | (80,602) | (28,043) | רווחים (הפסדים) אקטואריים                                                              |
| עד להקמת הקופה, החברה זקפה לרווח כולל אחר את הסכומים שקיבלה בגבולות כריות הביטחון שהתקבלו מחברות הנמל בעת התרחשות אירוע המזכה עובד נמל בקצבה.                  |         | (1,042)       | 1,042    | -        | עודף נכסים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד – מעביד שהועברו מחברות נמל (כריות ביטחון) |
| הוצאות מס ומס נדחה בקשר לרווחים/הפסדים אקטואריים.                                                                                                              | (67%)   | (2,787)       | 4,146    | 1,359    | הטבת מס בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח או הפסד                              |
|                                                                                                                                                                | (60%)   | 45,724        | (75,705) | (29,981) | סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר, נטו ממס                                                     |
|                                                                                                                                                                | 2,439%  | 246,921       | 10,122   | 257,043  | סה"כ רווח כולל לתקופה                                                                  |

### 3.3. הרכב ההכנסות משירותים

| הסבר                                                                                                                                                                                                                                                                                         | באחוזים | גידול (קיטון) | 2019     | 2020     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|----------|-----------------------------|
| ההכנסות מדמי תשתית ברוטו עלו בכ-8 מיליון ש"ח בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, זאת בעיקר עקב עליה בכמות חלק מסוגי המטענים. בנוסף, קיטון בתמריץ לילה טוב וביטול מנגנון ההשבה הגדילו את דמי התשתית בכ-2 מיליון ש"ח כך שדמי התשתית נטו גדלו בכ-10 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד | 13%     | 9,729         | 74,174   | 83,903   | דמי תשתית                   |
| עיקר הקיטון בדמי השימוש נובע כתוצאה מקיטון בדמי השימוש המשתנים, זאת לאור הקיטון בשיעור דמי השימוש לשנת 2020.                                                                                                                                                                                 | (9%)    | (6,142)       | 68,590   | 62,448   | דמי שימוש                   |
| הכנסות החברה משירותים נמליים קטנו בכ-5 מיליון ש"ח מהסיבות הבאות: קיטון של כ-11 מיליון ש"ח בהכנסות מפעילות הדלק והגרעינים ועליה של כ-6 מיליון ש"ח מפעילות המלט והכימיקלים.                                                                                                                    | (8%)    | (5,367)       | 64,718   | 59,351   | תשלומים בגין שירותים נמליים |
| חל קיטון בסך של כ-5 מיליון ש"ח מכיוון שבתקופה המקבילה אשתקד הופקו דרישות תשלום ללקוח בגין שנים קודמות.                                                                                                                                                                                       | (9%)    | (5,286)       | 56,071   | 50,785   | מתן זכויות שימוש במקרקעין   |
| הקיטון נובע מירידה במספר אוניות הנוסעים והמשא שהגיעו לנמל ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.                                                                                                                                                                                                         | (15%)   | (5,374)       | 35,023   | 29,649   | דמי מעגן                    |
| בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, חל גידול בדמי הניהול שמקבלת החברה משירותים שהיא מעניקה בקשר לפרוייקט הקמת כביש הרצל באשדוד. כמו כן עלו הכנסות החברה מפינוי חול.                                                                                                                                | 117%    | 621           | 529      | 1,150    | אחרות                       |
| תשלום לחברות הנמל קטן ברבעון הרביעי לשנת 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד לאור קיטון בתשלומים בגין שירותים נמליים בחיפה וגידול בהחזר הוצאות באשדוד.                                                                                                                                         | (15%)   | 6,699         | (44,355) | (37,656) | תשלום לחברות נמל            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (2%)    | (5,120)       | 254,750  | 249,630  | סה"כ                        |

#### 4. נזילות

ניתוח תזרים המזומנים של החברה, לשנים שהסתיימו ב-31 בדצמבר ובאלפי שקלים.

| הסברים                                  | 2019        | 2020      |                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת        | 470,620     | 433,460   | לפירוט השינוי ראה דוח תזרים המזומנים בדוחות הכספיים השנתיים .                                                 |
| תזרים מזומנים ששימש לפעילות השקעה       | (1,097,677) | (684,983) | תזרים המזומנים לפעילות השקעה, שימש בעיקר להשקעות החברה בנמלים החדשים.                                         |
| מזומנים נטו שנבעו (שימשו) לפעילות מימון | 1,720,650   | (156,713) | תזרים לפעילות מימון שימש בעיקר לפירעון קרן ניירות ערך מסחריים וכן לפירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים. |
| מיון לקרן הון בגין מחלקת ים חיפה        | (28,894)    | (20,359)  |                                                                                                               |

#### 5. מקורות המימון

החברה מממנת את פעילותה השוטפת ממקורות ההכנסה המותרים לה עפ"י חוק רספ"ן והצווים שהוצאו מכוחו. החברה אינה מקבלת מימון ממשלתי שוטף לשם מימון פעילותה. לשלמות התמונה, יצוין בהקשר זה כי המדינה מתקצבת פרויקטים שמבוצעים על ידי החברה (באמצעות קבלנים) בהתאם להסכם מסגרת שנחתם בינה לבין החברה (תכנון וביצוע חלק ב' של כביש הרצל באשדוד, תכנון של קטע הדרך הרצל ג' באשדוד ותכנון וביצוע פרויקט חיבורי נמל המפרץ).

#### ממוצע אשראי

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 במיליוני ש"ח |                       |
| 76                                             | ספקים                 |
| 262                                            | לקוחות                |
| 4,138                                          | אגרות חוב             |
| 266                                            | אשראי לזמן קצר מבנקים |
| 80                                             | נייר ערך מסחרי        |

לפרטים אודות תשקיף החברה מחודש מאי 2018, מכוחו הונפקו בחודש דצמבר 2019 ובחודש אוקטובר 2020 אגרות החוב (סדרה ב') ובחודש דצמבר 2019 אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, בדרך של הרחבת סדרות, ראה ביאור 14 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

הנאמן של אגרות החוב (סדרה א'), אגרות החוב (סדרה ב') ואגרות החוב (סדרה ג') של החברה הינו הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, מרחוב הירקון 113, תל אביב (טלפון: 03-5274867, פקס: 03-5271736). איש הקשר אצל הנאמן לאגרות החוב כאמור הינו מר דן אבנון, דואר אלקטרוני: [hermetic@hermetic.co.il](mailto:hermetic@hermetic.co.il).

לפרטים אודות הנפקת ניירות ערך מסחריים מחודש פברואר 2019 (אשר נפרעו במלואם בחודש פברואר 2020), ראו ביאור 11 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

לפרטים בדבר תעודות התחייבות של החברה, ראה סעיף 16 להלן.

## 6. גילוי בדבר הערכות שווי מהותיות מאוד

להלן פרטים אודות הערכות שווי מהותיות מאוד בהתאם לתקנה 8ב(ט) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

### א. הערכת שווי בדבר בחינת ירידת ערך של נכסי החברה:

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| זהו נושא ההערכה                        | הערכת שווי הוגן נכסי חברת נמלי ישראל בע"מ ליום 31.12.15 במסגרת בחינת ירידת ערך*                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| מועד הערכת השווי                       | הערכת השווי ליום 31.12.15 נחתמה בחודש יולי, 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד ההערכה | שווי נושא ההערכה נכון ליום 31.12.14 – 6,284 מיליוני ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה    | 6,095 מיליוני ש"ח נכון ליום 31.12.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| זהות מעריך השווי ואפיוניו              | <p>רו"ח ניר הרוש, מנכ"ל ג'.א.ס. אי ייעוץ כלכלי</p> <p>השכלה: רואה חשבון, מוסמך במנהל עסקים</p> <p>ניסיון:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. הערכת שווי בזק החברה הישראלית לתקשורת</li> <li>2. הערכת שווי שופרסל</li> <li>3. הערכת שווי סלקום</li> <li>4. הערכת שווי דיסקונט השקעות</li> </ol> <p>אי תלות בחברה: אין תלות</p> <p>הסכם שיפוי: אין</p> |

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו        | מודל הוון תזרימי מזומנים (DCF) |
| ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה | שיעור ההיוון (או WACC): 5.4%   |

\* תאריך הערכת השווי קודם ביותר מ-90 ימים ממועד אישור דוח דירקטוריון זה כפי שמפורט במועדים המצוינים בטבלה לעיל. להערכת החברה לא התרחשו שינויים לאחר תאריך הערכת השווי העשויים לשנות את המסקנות שבה ובהתאם בחרה החברה לצרף את הערכת השווי. הערכת החברה מבוססת על בחינת סממנים לירידת ערך שנערכה על ידי החברה, במסגרתה נבחנו הפרמטרים וההנחות המרכזיים המשפיעים על שווי הסכום בר-ההשבה נשוא הערכת השווי, ובהתחשב במקורות פנימיים ובחינת תחזית תזרים המזומנים שבוצעה על ידי החברה, המסקנות לגבי ירידת ערך אפשרית הינן שליליות. החברה הסתייעה בבחינה זו באמצעות יועצים חיצוניים.

**ב. הערכת שווי בדבר התחייבויות אקטואריות של החברה ליום 31.12.2020:**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| זיהוי נושא הערכה                          | הערכת שווי התחייבויות לסיום יחסי עובד מעביד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| מועד הערכת השווי                          | הערכת השווי ליום 31.12.2020 נחתמה ביום 25 בפברואר 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| שווי נושא ההערכה<br>סמוך לפני מועד ההערכה | הערכת השווי ליום 30.09.2020 הסתכמה לסך של 3,605 מיליון ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| שווי נושא ההערכה<br>שנקבע בהתאם להערכה    | 3,713 מיליון ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| זהות מעריך השווי<br>ואפיוניו              | <p>מר איליה קזקוב</p> <p><b>השכלה:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• תואר ראשון בסטטיסטיקה (אוניברסיטת חיפה)</li> <li>• תואר שני בסטטיסטיקה, מגמת אקטואריה (אוניברסיטת חיפה)</li> <li>• חבר מלא באגודת האקטוארים בישראל F.I.L.A.A</li> </ul> <p><b>ניסיון:</b></p> <p>החל משנת 2018 אקטואר בכיר במחלקת ניהול סיכונים פיננסיים. מעל 19 שנים מומחה באקטואריה ביטוח חיים ובריאות הכולל עתודות, ניתוחי רווחיות, חישובי ערך הגלום וסולבנס, מודלים אקטוארים ותוכניות עבודה.</p> <p>אי תלות בחברה: אין תלות</p> <p>הסכם שיפוי: אין</p> |
| מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו         | החישובים נערכו לפי כללי תקן חשבונאי IAS19. הנחות נוספות אשר משמשות את האקטואר במסגרת המודל נקבעות בהתאם למסגרת החשבונאית, הנחיות רגולטוריות ושיקול דעתו.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>ריבית היוון</b> - שיעור ההיוון נקבע לפי שיעורי התשואה לפדיון של אגרות חוב קונצרניות ("שוק עמוק") בדירוג גבוה המסופקות לנו על ידי חברת "מרווח הוגן" נכון לתאריך 31/12/2020.</li> <li>○ <b>גידול ריאלי</b> (פעילים) - עבור עובדים פעילים קיימת הנחת גידול שכר בגובה 1% ריאלי.</li> <li>○ <b>גידול ריאלי</b> (גמלאים) - פנסיה צמודה למדד - 0% גידול ריאלי.</li> <li>○ <b>עליית שכר חד –פעמית בעת הפרישה לפנסיה תקציבית</b> - 3.82% (עבור עובדי מחלקת ים)</li> <li>○ <b>שיעור עזיבה</b> - 0%.</li> <li>○ <b>גיל פרישה</b> - 67 גברים, 62 נשים</li> <li>בגין הטבת פנסיה תקציבית לפעילים, הונח כי גיל הפרישה הינו 64 ו-63 בהתאמה, על מנת לגלם את האופציה ליציאה לפרישה מוקדמת.</li> <li>○ <b>השתתפות המדינה בהתחייבות גמלאי הרכבת</b> - המדינה משתתפת בתשלום הפנסיה התקציבית של גמלאי הרכבת. השתתפות של האוצר בגמלה של פורשי הרכבת תהיה בשיעור של 81%. בהתאם לכך, ההתחייבות בגין גמלאי הרכבת מוצגת בנטו לפי שיעור ההשתתפות המיוחס לחברת נמלי ישראל.</li> <li>○ <b>מס שכר והוצאות ניהול</b> - החישובים אינם כוללים העמסה בגין הוצאות ניהול ומס שכר.</li> <li>○ <b>תוספת עידוד פרישה</b> - התוספת הממוצעת בגין "עידוד פרישה" הינה 4%, ובלבד שאחוז הפנסיה לא יעלה על 70%.</li> <li>○ <b>מודל שיפור תמותה</b> - נעשה שימוש בלוחות הגריעה כפי שמפורט בחוזר האוצר 2019-1-10.</li> <li>○ <b>לוחות גריעה</b> - נעשה שימוש בלוחות הגריעה כפי שמפורט בחוזר האוצר 2017-3-6 שפורסם באוקטובר 2017. ראה <a href="#">טבלת לוחות גריעה</a></li> <li>○ להטבה פנסיה תקציבית מצב המשפחתי הינו מצב בפועל.</li> <li>○ <b>החזר ביטוח לאומי</b> – עובד בפרישה מוקדמת זכאי להשתתפות בתשלומי העובד לביטוח לאומי. <a href="#">לפי טבלת החזר ביטוח לאומי שמופיע בהמשך.</a></li> </ul> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| אישה                                         | גבר                                                             | לוח                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| פ-1                                          | פ-1                                                             | תמותה פעילים        |
| עד גיל 54 פ-2;<br>פ-3                        | עד גיל 59 פ-2;<br>פ-3 א (25%) ופ-3ב (75%)<br>פ-3ב עבור מחלקת ים | תמותה פנסיונר/ת     |
| פ-5ג (25%) ופ-5ג (75%)<br>פ-3ב עבור מחלקת ים | פ-5א                                                            | תמותה אלמנה         |
| פ-8                                          | פ-8                                                             | יציאה לנכות         |
| פ-6                                          | פ-6                                                             | שיפור תמותה         |
| חוזר אוצר                                    | חוזר אוצר                                                       | הפרש גילאים בני זוג |
| פ-10                                         | פ-10                                                            | שיעורי נישואין      |

## טבלת החזר ביטוח לאומי

| חלק מעביד | חלק עובד | גובה שכר         |
|-----------|----------|------------------|
| 0.031     | 0.0039   | עד 6,331 ש"ח     |
| 0.05      | 0.0679   | מעבר ל-6,331 ש"ח |

## 7. חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

כאמור בביאור 13 לדוחות הכספיים השנתיים, בעקבות הקמת הקופה המרכזית לקצבה, בינואר 2020 השלימה החברה את העברת הכספים אשר הוחזקו בחשבונות ייעודיים אשר התנהלו על שם החברה בנאמנות לטובת עובדים וגמלאים שחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית, לקופה.

לפיכך, למועד הדוח ולמועד פרסומו, לחברה אין "פעילות פיננסית מהותית" כאמור לעיל. [ כך שהחברה מחזיקה את כספי היעודה בחשבונות נאמנות ייעודיים (המסווגים כנכסים לא שוטפים להפקדה בקופה מרכזית

לקצבה ולסיום יחסי עובד מעביד), לחברה "פעילות פיננסית משמעותית" כמשמעה בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970. יודגש, כי כספים אלו הינם נכסים המוגבלים לשימוש ספציפי, והחברה אינה יכולה לעשות בכספי היעודה כל שימוש למעט להפקדה בקופה מרכזית לקצבה או לתשלום גמלה לגמלאים.

## **8. אירועים לאחר תקופת הדיווח**

לאירועים מהותיים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראה את הדוחות הכספיים השנתיים.

## **9. רישום זכויות בנכסים**

במסגרת השינוי המבני נקבע בחוק רספ"ן כי המדינה תעניק לחנ"י זכות חכירה לדורות על המקרקעין המועברים היבשתיים וזכות שימוש במקרקעין הימיים, וזאת לפי עקרונות ותנאים, במועדים ובתמורה, כפי שייקבעו בהסכם בין המדינה לבין חנ"י.

בראשית שנת 2013 נחתם הסכם בין החברה לבין המדינה לגבי המקרקעין באילת.

בשנת 2015 נחתמו הסכמים בין החברה לבין המדינה לגבי המקרקעין בחיפה ובאשדוד.

בהתאם להסכמים הללו, החברה התחייבה, תוך 180 יום מהמועד בו יותקנו תקנות בהתאם לסעיף 55 לחוק רספ"ן, לרשום על שם המדינה את זכויות הקניין בכל הנכסים שהיו של רשות הנמלים ערב יום התחילה של החוק ולאחר ביצוע הרישום, תרשום את זכויות החכירה הניתנות לה במקרקעין המועברים.

נכון למועד הדוח, טרם תוקנו התקנות האמורות ואולם בשנת 2018, שונה המצב הרישומי ביחס למקרקעין המועברים בחיפה, באופן שהחברה רשמה לטובתה בלשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה בשטחים אלה והמדינה נרשמה כבעלים בשטחים הללו. כמו כן לגבי חלק לא מהותי מהמקרקעין המועברים באשדוד והרשומים על שם המדינה, נרשמו לטובת החברה הערות אזהרה.

לשלמות התמונה יצוין, כי מבלי לסייג את חוות דעתם, רואי החשבון המבקרים של החברה הפנו את תשומת הלב לאמור בביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31.12.2020, באשר לכך שטרם נחתם הסכם קבע בין החברה לבין חברת נמל אשדוד בע"מ וחברת נמל חיפה בע"מ המסדיר את השימוש במקרקעין המועברים.

## **10. התחייבויות בגין הטבות לעובדים**

### **10.1 רקע כללי**

ליום 31 בדצמבר 2020 בחברה 246 עובדים. כ- 85% מעובדי החברה מאוגדים בהסכם קיבוצי והשאר עובדים ששכרם ותנאי העסקתם נקבעו בחוזים אישי פרטניים.

הזכויות המוקנות לעובדי החברה המאורגנים בהסכמים קיבוציים מעוגנות בהסכמי שכר, והן כוללות הפרשות פנסיוניות, הפרשות להשתלמות, הפרשות לגמל, צבירה ופדיון ימי מחלה צבורים בסיום יחסי עבודה (לעובדים הזכאים לכך) וכן הטבות נוספות כגון הבראה ושי לחג.

### **10.2 מבנה השכר בחברה**

שכר הבסיס של העובד בהסכם קיבוצי נקבע בעיקרו על פי דרגה, וותק, אחוז שיפטינג ופרמיה. כמו כן, השכר כולל שעות נוספות ותשלומים שנתיים.

### **10.3 זכויות סוציאליות של עובדים**

הזכויות הסוציאליות של העובדים מקורן בהסכמי שכר.

### **10.4 פירוט זכויות עובדים בגין סיום יחסי עובד-מעביד**

זכויות העובדים בגין סיום יחסי עובד מעביד משתנות בהתאם להסדר הפנסיוני שבו מבוטח העובד בין אם בפנסיה תקציבית, צוברת ותיקה, צוברת חדשה, ביטוחי מנהלים או קופת גמל.

במסגרת הסכם המעבר (כמשמעותו בסעיף 18.4.5 לפרק א', תיאור עסקי התאגיד של החברה, נחתמו הסכמים קיבוציים מיוחדים בין החברה לבין ההסתדרות, במסגרתם מוסדרים חובות הצדדים וזכויותיהם ביחד לעובדים ולגמלאים בפנסיה תקציבית ועובדים בפנסיה צוברת ותיקה.

## 11. תרומות

בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות (חוזר תרומות 2000/1), החברה מנועה מלבצע תרומות, ובהתאם, לא קיימת בחברה מדיניות בנושא מתן תרומות.

## 12. דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

בישיבת הדירקטוריון החברה מיום 28 בדצמבר 2017 החליט דירקטוריון החברה, בהתאם להוראות סעיף 92 (א)(12) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**") כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, לרבות דירקטורים הוא 2 (להלן: "**המספר המזערי הראוי**"). המספר המזערי הראוי נקבע בהתחשב, בין השאר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותה.

במהלך שנת 2020 כיהנו בחברה שני דירקטורים חיצוניים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. נכון למועד פרסום דוח זה, בדירקטוריון החברה מכהנת דירקטורית חיצונית אחת בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, תרצה אוטולנגי פלורנטיין. זאת, בהמשך לסיום כהונתו של מר נחום שויצקי כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ביום 20 במרץ 2021. החברה תפעל למינוי דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהקדם. לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בחברה, ראו תקנה 26 לדוח פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2020.

## 13. דירקטורים בלתי תלויים

החברה לא אימצה בתקנונה את ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים כאמור.

## 14. המבקר הפנימי של החברה

### 14.1 פרטי המבקר הפנימי

המבקר הפנימי שכיהן במהלך שנת 2020 בחברה הינו מר לביא סבג. תאריך תחילת כהונתו: 1 בפברואר 2011. השכלתו והכשרתו המקצועית - רואה חשבון, בעל תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות, תואר שני (MA) במדעי המדינה, מנהל ציבורי ושלטון מקומי (התמחות בביקורת פנימית וציבורית) וכן הוסמך כמבקר פנימי בינ"ל מוסמך (CIA) וכמבקר מערכות מידע מוסמך (CISA).

המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיפים 3(א) ו-8 לחוק הביקורת הפנימית וכן בהוראות סעיף 146(ב) לחוק החברות.

המבקר הפנימי הינו עובד החברה ומועסק כפקיד בכיר בהתאם לסעיף 32(א)(4) לחוק החברות הממשלתיות ובאישור רשות החברות הממשלתיות.

למבקר הפנימי אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים עם החברה ואינו ממלא מחוץ לחברה תפקיד היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי.

ביום 10 בינואר 2021 החלה לכהן ר"ח אורית גל כמבקרת הפנימית של החברה (ומר לביא סבג החל לכהן כמנהל הסיכונים בחברה). השכלתה והכשרתה המקצועית של הגב' גל - רואה חשבון, בעלת תואר בוגר במנהל עסקים וחשבונאות, תואר שני (MBA) במנהל עסקים, וכן בעלת הסמכה כמבקרת פנימית בינ"ל מוסמכת (CIA).

מינוייה של המבקרת הפנימית הנכנסת אושר בדירקטוריון ביום 31 בדצמבר 2020. המינוי אושר בהתחשב בהשכלתה, כישוריה, ניסיונה, החובות, הסמכויות והתפקידים המוטלים עליה ובשים לב למאפייני החברה, ובכלל כך סוג החברה, היקף פעילותה, גודלה ומורכבות פעילותה והמינוי ותנאי ההעסקה ממלאים אחר כל התנאים הנדרשים ממבקר פנימי כמפורט לעיל.

## **14.2 היקף העסקת המבקר הפנימי ועריכת הביקורת**

תקן עובדי הביקורת בלשכת המבקר הינו 3 עובדים במשרה מלאה (המבקר הפנימי, ושני עוזרים בכירים למבקר הפנימי).

בשנת 2020 עמד היקף הביקורת הפנימית בחברה על כ-5,400 שעות. (שנת 2019 - 4,550 שעות). גידול היקף שעות הביקורת נקודתי ונגרם בעיקרו מיציאת עובדת לחופשת לידה בשנה הקודמת וחזרתה לעבודה בשנת 2020. כל שעות הביקורת הושקעו בביקורת פנימית בחברה עצמה.

להערכת דירקטוריון החברה לא קיימת השפעה שעשויה להיות לתגמול המבקר הפנימי על הפעלת שיקול דעתו העצמאי.

## **14.3 דרך המינוי**

ראו בסעיף 14.1 לדוח.

## **14.4 זהות הממונה על המבקר הפנימי**

בהתאם להוראות סעיף 49 לחוק החברות הממשלתיות, להוראות סעיף 148 לחוק החברות ובהתאם להוראות תקנון החברה, הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הם יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל.

## **14.5 תכנית העבודה**

תכנית העבודה של המבקר הפנימי הינה תכנית שנתית הנגזרת מתכנית תלת-שנתית שעורך המבקר הפנימי והיא מבוססת על סקר סיכונים ועל הערכת המבקר הפנימי ומתוכננת כך שתקיף את כל יחידות החברה בתוך 3 שנים. לאחר שקלול מידע מעודכן בדבר סיכונים ופעילויות החברה מוצגת, כל שנה, הצעה ראשונית של תכנית העבודה השנתית ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל וליו"ר ועדת הביקורת ולאחר דיון בהערותיהם מובאת הצעת תכנית העבודה השנתית לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון, אשר רשאים להכניס בה שינויים. נוהל העבודה מאפשר למבקר הפנימי, גם לאחר קביעת תכנית העבודה השנתית, לערוך ביקורות מיוחדות, בנוסף על תוכנית העבודה, לפי בקשת יו"ר הדירקטוריון, יו"ר ועדת הביקורת או המנכ"ל, תוך דיווח ליו"ר ועדת הביקורת או הדירקטוריון, בעניינים שבהם התעורר צורך בבדיקה דחופה. במקרים חריגים, המבקר הפנימי רשאי לקבוע עריכת ביקורת בכל זמן והיקף שייראו לו בכל יחידה, תוך דיווח ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל ולוועדת הביקורת.

## 14.6 ביקורת בחו"ל או של תאגידים מוחזקים

לחברה אין פעילות בחו"ל. כמו כן, המבקר הפנימי לא מבצע ביקורת של תאגידים מוחזקים, בהתחשב בכך שאינם מהותיים לחברה.

## 14.7 גישה למידע

למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה, לרבות לנתונים כספיים.

## 14.8 דוחות המבקר הפנימי

דוחות המבקר הפנימי, לאחר דיונים עם המבוקרים על טיטות הדוחות, מוגשים בכתב למנכ"ל. לאחר דיון המנכ"ל בדוחות הם מופצים, בצירוף סיכום דיון המנכ"ל, גם ליו"ר הדירקטוריון ולחברי הדירקטוריון ונדונים בוועדת ביקורת ותגמול.

להלן מועדי הפצת דוחות הביקורת לדירקטוריון בשנת 2020 (בחלק מהתאריכים הוגשו מספר דוחות):

06/02/2020, 05/03/2020, 02/04/2020, 27/04/2020, 12/07/2020, 19/07/2020, 20/07/2020,  
28/07/2020, 25/08/2020, 11/10/2020, 19/10/2020, 01/12/2020, 05/01/2021

(2/1/2019, 11/3/2019, 13/5/2019, 4/7/2019, 8/7/2019, 29/7/2019, 16/12/2019)

ועדת ביקורת ותגמול של דירקטוריון החברה היא הוועדה שבהתאם לתפקידיה דנה בדוחות המבקר הפנימי, מאשרת תכנית עבודה לביקורת הפנימית ועוקבת אחר ביצוע תכנית העבודה. פרוטוקול דיון הוועדה מועבר לעיון כל חברי הדירקטוריון והדירקטוריון מאשר את החלטות הוועדה.

להלן מועדי התכנסות ועדת ביקורת ותגמול בשנת 2020:

13/02/2020, 18/02/2020, 25/02/2020, 05/03/2020, 26/03/2020, 14/05/2020, 11/06/2020,  
09/07/2020, 04/08/2020, 06/08/2020, 10/8/2020, 10/09/2020, 13/09/2020, 15/10/2020,  
11/11/2020, 16/11/2020, 03/12/2020, 15/12/2020, 17/12/2020, 29/12/2020.

(31/1/2019, 10/2/2019, 21/2/2019, 14/3/2019, 28/3/2019, 27/5/2019, 13/6/2019, 14/8/2019,  
19/8/2019, 26/9/2019, 31/10/2019, 23/12/2019).

## 14.9 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר

להערכת דירקטוריון החברה, היקף, אופי, ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותכנית עבודתו סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית החברה.

יצוין, כי הדירקטוריון ערך בדיקה חיצונית של הערכת איכות מערך הביקורת הפנימית בחברה. ממצאי הבדיקה, שנתקבלו בחודש מרץ 2017, תמכו בהערכת הדירקטוריון.

## 15. גילוי בדבר רואה חשבון מבקר

רואי החשבון המבקרים של החברה - הינם משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג, רואי חשבון.

להלן נתונים לגבי שכר טרחת רואה החשבון המבקר, והיקף השעות שבוצעו בחברה:

| סוג השרות | שעות בגין שנת 2020 | אלפי ש"ח בגין 2020 | שעות בגין שנת 2019 | אלפי ש"ח בגין 2019 |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ביקורת    | 7,544              | 1,660              | 5,037              | 990                |

שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר מאושר ונקבע בהתאם לכללים וחוזרים של רשות החברות הממשלתיות. לדעת דירקטוריון החברה, השכר המשולם לרואה החשבון המבקר הינו סביר והולם את אופי החברה והיקף פעילותה.

## 16. גילוי יעודי למחזיקי תעודות התחייבות – פרטים בדבר תעודות ההתחייבות של החברה למועד פרסום הדוח, כנדרש בתוספת השמינית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970:

| מועד ההנפקה                                                          | אג"ח סדרה א' | אג"ח סדרה ב' | אג"ח סדרה ג' |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| מועד ההנפקה                                                          | 6 במאי 2018  | 6 במאי 2018  | 6 במאי 2018  |
| ע.ג במועד ההנפקה באלפי ש"ח (כולל הרחבה/הרחבות)                       | 1,531,422    | 2,115,624    | 833,239      |
| יתרת ערך נקוב במחזור נכון ליום 31.12.2020 באלפי ש"ח                  | 1,531,422    | 2,115,624    | 833,239      |
| יתרת הערך הנקוב מוערך מחדש לפי תנאי ההצמדה ליום 31.12.2020 באלפי ש"ח | 1,545,194    | 2,134,650    | 833,239      |
| שיעור הריבית הנקובה                                                  | 0.83%        | 1.65%        | 1.63%        |
| סכום הריבית שנצברה ליום 31.12.2020 באלפי ש"ח                         | -            | -            | -            |



| אג"ח סדרה א'                                                                                                                                                                                                                                                 | אג"ח סדרה ב'                                                                                                                            | אג"ח סדרה ג'                                                                                                                            |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1,636,324                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,438,257                                                                                                                               | 856,903                                                                                                                                 | שווי הוגן ליום 31.12.2020<br>באלפי ש"ח |
| קבועה                                                                                                                                                                                                                                                        | קבועה                                                                                                                                   | קבועה                                                                                                                                   | סוג הריבית                             |
| חמישה תשלומים לא שווים,<br>כמפורט להלן: ביום 31 בדצמבר<br>2022 ישולם 10% מהקרן, ביום<br>31 בדצמבר 2023 ישולם<br>12.5% מהקרן, ביום 31<br>בדצמבר 2024 ישולם 15%<br>מהקרן, ביום 31 בדצמבר 2025<br>ישולם 30% מהקרן וביום 31<br>בדצמבר 2026 ישולם 32.5%<br>מהקרן. | חמישה תשלומים שווים ביום 31<br>בדצמבר של כל אחת מהשנים<br>2027 עד 2031 (כולל).                                                          | ארבעה תשלומים שווים ביום 31<br>בדצמבר של כל אחת מהשנים<br>2021 עד 2024 (כולל).                                                          | מועדי תשלום הקרן                       |
| הריבית תשולם ביום 31<br>בדצמבר 2018 ולאחר מכן<br>פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני<br>ו-31 בדצמבר של כל אחת<br>מהשנים 2019 עד 2026<br>(כולל).                                                                                                                      | הריבית תשולם ביום 31<br>בדצמבר 2018 ולאחר מכן<br>פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני<br>ו-31 בדצמבר של כל אחת<br>מהשנים 2019 עד 2031<br>(כולל). | הריבית תשולם ביום 31<br>בדצמבר 2018 ולאחר מכן<br>פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני<br>ו-31 בדצמבר של כל אחת<br>מהשנים 2019 עד 2024<br>(כולל). | מועדי תשלום הריבית                     |
| מדד המחירים לצרכן שפורסם<br>בגין חודש מרץ 2018                                                                                                                                                                                                               | מדד המחירים לצרכן שפורסם<br>בגין חודש מרץ 2018                                                                                          | ללא הצמדה                                                                                                                               | בסיס ההצמדה ותנאיה                     |
| החברה תהא רשאית לבצע,<br>בכל עת, פדיון מוקדם על פי<br>שיקול דעתה הבלעדי. לפרטים<br>ראה סעיף 9.2 לשטר הנאמנות.                                                                                                                                                | החברה תהא רשאית לבצע,<br>בכל עת, פדיון מוקדם על פי<br>שיקול דעתה הבלעדי. לפרטים<br>ראה סעיף 9.2 לשטר הנאמנות.                           | החברה תהא רשאית לבצע,<br>בכל עת, פדיון מוקדם על פי<br>שיקול דעתה הבלעדי. לפרטים<br>ראה סעיף 9.2 לשטר הנאמנות.                           | פדיון מוקדם                            |
| PRELIM AAA<br>(בהרחבה AAA)                                                                                                                                                                                                                                   | PRELIM AAA<br>(בהרחבה AAA)                                                                                                              | PRELIM AAA<br>(בהרחבה AAA)                                                                                                              | דירוג מעלות במועד ההנפקה               |
| AA1 יציב                                                                                                                                                                                                                                                     | AA1 יציב                                                                                                                                | AA1 יציב                                                                                                                                | דירוג מידרוג במועד ההנפקה              |
| AAA                                                                                                                                                                                                                                                          | AAA                                                                                                                                     | AAA                                                                                                                                     | דירוג מעלות למועד הדוח                 |
| AA1 יציב                                                                                                                                                                                                                                                     | AA1 יציב                                                                                                                                | AA1 יציב                                                                                                                                | דירוג מידרוג למועד הדוח                |
| מהותית                                                                                                                                                                                                                                                       | מהותית                                                                                                                                  | מהותית                                                                                                                                  | מהותיות הסדרה                          |

נכון ליום 31 בדצמבר 2020, החברה עמדה בכל אמות המידה הפיננסיות.

פרטים בדבר הנאמן

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

## 17. דוחות כספיים בחברות ממשלתיות

החברה פנתה ליו"ר רשות ניירות ערך בבקשה שיפעיל את סמכותו לקבוע כי החברה תדווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית במתכונת הקבועה בתקנות רשות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי), התשס"ח-2007 ("תקנות החברות הממשלתיות"). ביום 17 ביולי 2019 הודיעה רשות ניירות ערך לחברה כי יו"ר רשות ניירות ערך החליטה מכוח סמכותה לפי תקנות 9ב(ו) ו-38ג(ו) לתקנות הדוחות, להיענות לבקשת החברה כי דיווחי החברה יעשו במתכונת שנקבעה בהוראות תקנות החברות הממשלתיות, וזאת כל עוד החברה תיישם הוראות אלה במלואן.

הסדר זה כפוף למספר תנאים, ובכלל כך שאם תוערך הבקרה הפנימית כבקרה שאינה אפקטיבית יפורטו בדוח הנוסף (כהגדרתו בתקנות החברות הממשלתיות) כל החולשות המהותיות הקיימות בבקרה הפנימית וינתן גילוי נוסף בהתאם לתקנות הדוחות, וכן שלא חל שינוי במסכת העובדתית אשר הוצגה בפני סגל רשות ניירות ערך, ובכלל זה שינויים מהותיים בהוראות התקנות, שינויים במעמדה של החברה המשפיעים על הדינים החלים עליה, שינויים באופן יישום הוראות תקנות החברות הממשלתיות בחברה וכד'.

---

שלמה ברימן

---

עוזי יצחקי

המנהל הכללי

יו"ר הדירקטוריון

תאריך: 24 במרץ 2021

**חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בערבון מוגבל**

**דוחות כספיים**

**לשנה שנסתיימה ביום**

**31 בדצמבר 2020**

# תוכן עניינים

|          |                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.....   | דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ                                                                           |
| 4.....   | דוח של הדירקטוריון והנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי לפי תקנות החברות הממשלתיות                                                               |
| 5.....   | הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), התשס"ו-2005 |
| 9.....   | דוחות על המצב הכספי                                                                                                                                 |
| 11.....  | דוחות על הרווח או הפסד                                                                                                                              |
| 12.....  | דוחות על הרווח הכולל                                                                                                                                |
| 13.....  | דוחות על השינויים בהון                                                                                                                              |
| 15.....  | דוחות על תזרימי המזומנים                                                                                                                            |
| 17.....  | ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2020                                                                                                          |
| 17.....  | ביאור 1 - כללי                                                                                                                                      |
| 22.....  | ביאור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים                                                                                                                 |
| 26.....  | ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית                                                                                                                  |
| 46.....  | ביאור 4 - מזומנים ושווי מזומנים                                                                                                                     |
| 46.....  | ביאור 5 - נכסים שנועדו לתשלומים בקשר לסיום יחסי עובד - מעביד                                                                                        |
| 49.....  | ביאור 6 - הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך                                                                                                      |
| 51.....  | ביאור 7 - חברות הנמל                                                                                                                                |
| 60.....  | ביאור 8 - לקוחות, נטו                                                                                                                               |
| 60.....  | ביאור 9 - חייבים ויתרות חובה                                                                                                                        |
| 61.....  | ביאור 10 - רכוש קבוע, נטו                                                                                                                           |
| 64.....  | ביאור 12 - זכאים אחרים                                                                                                                              |
| 64.....  | ביאור 13 - נכסי תוכנית והטבות עובדים                                                                                                                |
| 71.....  | ביאור 14 - אגרות חוב מהותיות                                                                                                                        |
| 73.....  | ביאור 15 - מסים על ההכנסה                                                                                                                           |
| 79.....  | ביאור 16 - הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך                                                                                                       |
| 84.....  | ביאור 17 - הון                                                                                                                                      |
| 84.....  | ביאור 18 - הכנסות                                                                                                                                   |
| 86.....  | ביאור 19 - הוצאות אחזקה והפעלה                                                                                                                      |
| 86.....  | ביאור 20 - הוצאות הנהלה וכלליות                                                                                                                     |
| 87.....  | ביאור 21 - הכנסות (הוצאות) מימון, נטו                                                                                                               |
| 88.....  | ביאור 22 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים                                                                                                |
| 106..... | ביאור 23 - מתן שירותי תעבורה ימית                                                                                                                   |
| 108..... | ביאור 24 - מכשירים פיננסיים                                                                                                                         |
| 120..... | ביאור 25 - התקשרויות והתחייבויות תלויות                                                                                                             |
| 128..... | ביאור 26 - חכירות תפעוליות                                                                                                                          |

## **דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ**

### **בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי), התשס"ח-2007**

ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ (להלן - החברה) ליום 31 בדצמבר 2020, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמו על ידי ה- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (להלן - COSO).

הדירקטוריון והנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח של הדירקטוריון והנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי כמצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה-Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצע במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קיימה מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים אשר חשבונם לדרושים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו,

בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה ממשלתית הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) החלים על החברה. בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה ממשלתית כוללת את המדיניות והנהלים אשר: (1) מתייחסים לניהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות במדויק ובאופן נאות, את העסקאות וההעברות של נכסי החברה (לרבות הוצאתם מרשות); (2) מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), ושקבלת כספים והוצאת כספים של החברה, נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון והנהלה של החברה, ובכפוף לאישורים של רשויות המדינה הנדרשים על פי דין; ו-(3) מספקים מידה סבירה של בטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או העברה (לרבות הוצאה מרשות) בלתי מורשים של נכסי החברה, שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקורות תהפוכה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של מדיניות או נהלים תשתנה לרעה.

לדעתנו, החברה קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום 31 בדצמבר 2020 בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי COSO.

כמו כן, ביקרנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל את הדוחות על המצב הכספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2020, את הדוחות על רווח או הפסד, הדוחות על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 והדוח שלנו מיום 24 במרץ 2021 כלל חוות דעת בלתי מסויגת והפניית תשומת לב לאמור בביאור 7 לדוחות הכספיים באשר לכך שטרם נחתם הסכם קבע בין החברה לבין חברת נמל אשדוד בע"מ המסדיר את השימוש במקרקעין המועברים.

קוסט פורר גבאי את קסירר  
רואי חשבון

חיפה,  
24 במרץ 2021

תוספת שניה

(תקנה 2)

דוח של הדירקטוריון והנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי לפי תקנות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית של דיווח כספי), התשס"ח-2007

---

## **דוח של הדירקטוריון והנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי לפי תקנות החברות הממשלתיות**

הנהלה, בפיקוח ובאישור הדירקטוריון של חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ (להלן – החברה), אחראים לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי בחברה. בקרה פנימית על דיווח כספי היא תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים למטרות חיצוניות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים והוראות חוק החברות הממשלתיות. בשל המגבלות המובנות שלה, מערכת בקרה פנימית על דיווח כספי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית בדוחות הכספיים תימנע או תתגלה.

הדירקטוריון והנהלה ביצעו, בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית בחברה על דיווח כספי והאפקטיביות שלה, בהתבסס על הקריטריונים שנקבעו במודל בקרה המכונה "מודל COSO מעודכן" (בהתאם לעדכון המודל משנת 2013). בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית בחברה על הדיווח הכספי של החברה לתקופה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2020 היא אפקטיבית.

---

טיקו גדות  
סמנכ"ל כלכלה וכספים

---

שלמה ברימן  
מנהל כללי

---

עוזי יצחקי  
יו"ר הדירקטוריון

תאריך: 24 במרץ 2021

## הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שנקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), התשס"ו-2005

### דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ (להלן - החברה) לימים 31 בדצמבר 2020 ו-2019 ואת הדוחות על רווח או הפסד, הדוחות על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

לא ביקרנו את המידע הכספי של מחלקת ים חיפה (להלן - מחלקת הים) אשר נכסיה הכלולים מהווים כ-0.6% מכלל הנכסים ליום 31 בדצמבר 2019, והכנסותיה מהוות כ-10.7%, כ-13% וכ-12.6% מכלל ההכנסות לתקופה מיום 1 בינואר 2020 עד ליום 31 באוקטובר 2020 ולכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 ו-2018, בהתאמה. המידע הכספי של מחלקת הים בוקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגינה, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולות של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה לימים 31 בדצמבר 2020 ו-2019 ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010. כמו כן, לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם להוראות סעיף 33ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 ולחוזרי רשות החברות הממשלתיות.

מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 7 לדוחות הכספיים באשר לכך שטרם נחתם הסכם קבע בין החברה לבין חברת נמל אשדוד בע"מ המסדיר את השימוש במקרקעין המועברים.

ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה-PCAOB בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2020, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי COSO והדוח שלנו מיום 24 במרץ 2021 כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

קוסט פורר גבאי את קסירר  
רואי חשבון

; 24 במרץ, 2021



אני, עוזי יצחקי, מצהיר כי –

1. בחנתי את הדוח התקופתי, כמשמעו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 של חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן - החברה) לשנת 2020 (להלן – הדוחות).
  2. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהם ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.
  3. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.
  4. אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקורות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקורות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקורות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.
  5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר –
    - (1) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי;
    - (2) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
- אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

---

עוזי יצחקי  
יו"ר הדירקטוריון

תאריך: 24 במרץ 2021

אני, שלמה ברימן, מצהיר כי -

1. בחנתי את הדוח התקופתי, כמשמעו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 של חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן - החברה) לשנת 2020 (להלן – הדוחות).
  2. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהם ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.
  3. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.
  4. אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקורות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקורות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקורות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.
  5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר -
    - (1) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי;
    - (2) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
- אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

שלמה ברימן

מנהל כללי

תאריך: 24 במרץ 2021

אני, טיקו גדות, מצהיר כי –

1. בחנתי את הדוח התקופתי, כמשמעו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 של חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן - החברה) לשנת 2020 (להלן – הדוחות).
  2. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהם ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.
  3. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.
  4. אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקורות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקורות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקורות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.
  5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר -
- (1) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי;
  - (2) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
- אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

טיקו גדות

סמנכ"ל כלכלה וכספים

תאריך: 24 במרץ 2021

## דוחות על המצב הכספי

| ליום 31 בדצמבר<br>2019<br>אלפי ש"ח | ליום 31 בדצמבר<br>2020<br>אלפי ש"ח | ביאור   |                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>נכסים שוטפים</b>                |                                    |         |                                                                                                                      |
| 1,073,556                          | 644,961                            | 4       | מזומנים ושווי מזומנים                                                                                                |
| 168,850                            | 212,274                            | 7       | חברות הנמל                                                                                                           |
| -                                  | 113,229                            | 22 ג. 1 | מדינת ישראל                                                                                                          |
| 37,239                             | 43,564                             | 8       | לקוחות                                                                                                               |
| 44,041                             | 54,748                             | 9       | חייבים ויתרות חובה                                                                                                   |
| 1,148                              | 169                                | 24      | נגזרים פיננסיים                                                                                                      |
| 20,809                             | 28,793                             | 24      | נגזרים משובצים                                                                                                       |
| -                                  | 53,724                             | 15      | מס הכנסה                                                                                                             |
| 1,345,643                          | 1,151,462                          |         | <b>סה"כ נכסים שוטפים</b>                                                                                             |
| <b>נכסים לא שוטפים</b>             |                                    |         |                                                                                                                      |
| 4,233,439                          | 211,522                            | 5       | נכסים המיועדים לתשלומים בקשר סיום יחסי עובד מעביד (ליום 31 בדצמבר 2019, גם נכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה) |
| -                                  | 435,731                            | 13      | עודף נכסי תכנית על הטבות לפנסיה תקציבית                                                                              |
| 47,235                             | 38,566                             | 6       | הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך                                                                                 |
| 12,513,932                         | 12,866,069                         | 10      | רכוש קבוע ונכסי זכות שימוש, נטו                                                                                      |
| 845                                | 1,251                              | 24      | נגזרים פיננסיים                                                                                                      |
| 25,724                             | -                                  | 24      | נגזרים משובצים                                                                                                       |
| 16,821,175                         | 13,553,139                         |         | <b>סה"כ נכסים לא שוטפים</b>                                                                                          |
| 18,166,818                         | 14,704,601                         |         | <b>סה"כ נכסים</b>                                                                                                    |

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

| ליום 31 בדצמבר<br>2019<br>אלפי ש"ח | ליום 31 בדצמבר<br>2020<br>אלפי ש"ח | ביאור |                                           |
|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 87,037                             | 78,738                             |       | <b>התחייבויות שוטפות</b>                  |
| 460,919                            | 392,366                            | 12    | התחייבויות לספקים ולנותני שירותים         |
| 29,000                             | 14,530                             | 16    | זכאים אחרים                               |
| 7,692                              | 4,265                              | 24    | הפרשות                                    |
| -                                  | 208,310                            | 14    | נגזרים פיננסיים                           |
| 42,440                             | -                                  | 15    | חלות שוטפת של אגרות חוב                   |
| 399,896                            | -                                  | 11    | מס הכנסה                                  |
| 326,455                            | -                                  | 11    | ניירות ערך מסחריים                        |
|                                    |                                    |       | חלות שוטפת של התחייבויות לזמן ארוך מבנקים |
| 1,353,439                          | 698,209                            |       | <b>סה"כ התחייבויות שוטפות</b>             |
| 3,921,078                          | 221,769                            | 13    | <b>התחייבויות לא שוטפות</b>               |
| 3,637                              | 1,465                              | 24    | הטבות לעובדים                             |
| 4,006,223                          | 4,509,198                          | 14    | נגזרים פיננסיים                           |
| 557,961                            | 528,127                            | 16    | אגרות חוב                                 |
| 113,176                            | 125,020                            | 15    | הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך        |
|                                    |                                    |       | התחייבויות מסים נדחים                     |
| 8,602,075                          | 5,385,579                          |       | <b>סה"כ התחייבויות לא שוטפות</b>          |
| 9,955,514                          | 6,083,788                          |       | <b>סך התחייבויות</b>                      |
|                                    |                                    |       | <b>הון</b>                                |
| 1                                  | 1                                  | 17    | הון מניות                                 |
| 4,148,517                          | 4,148,517                          |       | פרמיה                                     |
| 106,871                            | (101,417)                          |       | קרנות הון                                 |
| 3,955,915                          | 4,573,712                          |       | עודפים                                    |
| 8,211,304                          | 8,620,813                          |       | <b>סה"כ הון</b>                           |
| 18,166,818                         | 14,704,601                         |       | <b>סה"כ התחייבויות והון</b>               |

24 במרץ, 2021

תאריך אישור הדוחות הכספיים

עוזי יצחקי  
יו"ר הדירקטוריוןשלמה ברימן  
מנהל כלליטיקו גדות  
סמנכ"ל כלכלה וכספים

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

## דוחות על הרווח או הפסד

לשנים שהסתיימו ביום ה-31 בדצמבר, באלפי שקלים.

| 2018           | 2019           | 2020           | ביאור  |                                   |
|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------------|
| 1,003,081      | 985,354        | 962,821        | 18 (א) | הכנסות משירותים                   |
| 756            | -              | 112,190        | 18 (ב) | הכנסות אחרות                      |
| 452,960        | 476,755        | 451,131        | 19     | הוצאות אחזקה והפעלה               |
| 101,928        | 92,290         | 94,268         | 20     | הוצאות הנהלה וכלליות              |
| <b>448,949</b> | <b>416,309</b> | <b>529,612</b> |        | <b>רווח תפעולי</b>                |
| 9,983          | 358,153        | 81,899         |        | הכנסות מימון                      |
| (163,650)      | (135,557)      | (22,043)       |        | הוצאות מימון                      |
| 1,476          | 12,088         | 3,340          |        | שינויים בשווי הוגן של נגזרים, נטו |
| (152,191)      | 234,684        | 63,196         | 21     | <b>הכנסות (הוצאות) מימון, נטו</b> |
| <b>296,758</b> | <b>650,993</b> | <b>592,808</b> |        | <b>רווח לפני מסים על ההכנסה</b>   |
| (166,547)      | 168,173        | 29,617         | 15     | מסים על ההכנסה (הטבת מס)          |
| <b>463,305</b> | <b>482,820</b> | <b>563,191</b> |        | <b>רווח נקי</b>                   |

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

## דוחות על הרווח הכולל

לשנים שהסתיימו ביום ה-31 בדצמבר, באלפי שקלים.

| 2018                                                                         | 2019      | 2020     |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 463,305                                                                      | 482,820   | 563,191  | רווח נקי                                                                                   |
| <b>סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים:</b> |           |          |                                                                                            |
| -                                                                            | -         | (28,421) | שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר שהועבר לרווח והפסד |
| (11,110)                                                                     | 10,852    | -        | שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר                    |
| 27,503                                                                       | (21,865)  | (1,759)  | שערך עסקאות גידור תזרימי מזומנים                                                           |
| (6,411)                                                                      | 2,533     | 2,901    | הטבת מס (מסים) בגין פריטי רווח כולל אחר שיועברו לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים       |
| 9,982                                                                        | (8,480)   | (27,279) | <b>סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד, נטו ממס</b>                         |
| <b>סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:</b>                        |           |          |                                                                                            |
| 172,051                                                                      | (505,075) | 60,782   | רווחים (הפסדים) אקטואריים                                                                  |
| (3,822)                                                                      | -         | -        | הפסדים אחרים                                                                               |
| 4,438                                                                        | 3,673     | -        | עודף נכסים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד שהועברו מחברות נמל (כריות ביטחון)     |
| (25,555)                                                                     | 54,793    | 9,690    | הטבת מס (מסים) בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח או הפסד                           |
| 147,112                                                                      | (446,609) | 70,472   | <b>סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד, נטו ממס</b>                              |
| 157,094                                                                      | (455,089) | 43,193   | <b>סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר לשנה, נטו ממס</b>                                             |
| 620,399                                                                      | 27,731    | 606,384  | <b>סה"כ רווח כולל לשנה</b>                                                                 |

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

## דוחות על השינויים בהון

הנתונים בטבלאות הבאות הן באלפי שקלים.

| הון מניות | פרמיה     | קרן הון בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, נטו | קרן הון מעסקאות גידור, נטו | קרן בגין עסקה עם בעל שליטה | עודפים    | סה"כ הון  |                                  |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 1         | 4,148,517 | 25,925                                                                | (2,168)                    | 83,114                     | 3,955,915 | 8,211,304 | יתרה ליום 1 בינואר 2020 (מבוקר)  |
| -         | -         | -                                                                     | -                          | 15,866                     | 547,325   | 563,191   | רווח נקי                         |
| -         | -         | (25,925)                                                              | (1,354)                    | -                          | 70,472    | 43,193    | רווח (הפסד) כולל אחר             |
| -         | -         | (25,925)                                                              | (1,354)                    | 15,866                     | 617,797   | 606,384   | סה"כ רווח (הפסד) כולל            |
| -         | -         | -                                                                     | -                          | (196,875)                  | -         | (196,875) | עסקה עם בעל שליטה                |
| 1         | 4,148,517 | -                                                                     | (3,522)                    | (97,895)                   | 4,573,712 | 8,620,813 | יתרה ליום 31 בדצמבר 2020 (מבוקר) |

| הון מניות | פרמיה     | קרן הון בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, נטו | קרן הון מעסקאות גידור, נטו | קרן בגין עסקה עם בעל שליטה | עודפים    | סה"כ הון  |                                  |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 1         | 4,148,517 | 17,569                                                                | 14,668                     | 87,495                     | 3,940,286 | 8,208,536 | יתרה ליום 1 בינואר 2019 (מבוקר)  |
| -         | -         | -                                                                     | -                          | 20,582                     | 462,238   | 482,820   | רווח נקי                         |
| -         | -         | 8,356                                                                 | (16,836)                   | -                          | (446,609) | (455,089) | רווח (הפסד) כולל אחר             |
| -         | -         | 8,356                                                                 | (16,836)                   | 20,582                     | 15,629    | 27,731    | סה"כ רווח (הפסד) כולל            |
| -         | -         | -                                                                     | -                          | (24,963)                   | -         | (24,963)  | עסקה עם בעל שליטה                |
| 1         | 4,148,517 | 25,925                                                                | (2,168)                    | 83,114                     | 3,955,915 | 8,211,304 | יתרה ליום 31 בדצמבר 2019 (מבוקר) |



| קרן הון בגין<br>נכסים<br>פיננסיים<br>הנמדדים<br>בשווי הוגן<br>דרך רווח<br>כולל אחר,<br>נטו |           |          |         |          |           |           | קרן הון<br>מעסקאות<br>גידור, נטו    | קרן בגין<br>עסקה עם<br>בעל שליטה | עודפים | סה"כ הון |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|----------|
| 1                                                                                          | 4,148,517 | 28,679   | (6,424) | 79,359   | 3,352,552 | 7,602,684 | יתרה ליום 1 בינואר 2018<br>(מבוקר)  |                                  |        |          |
| -                                                                                          | -         | -        | -       | 22,683   | 440,622   | 463,305   | רווח נקי                            |                                  |        |          |
| -                                                                                          | -         | (11,110) | 21,092  | -        | 147,112   | 157,094   | רווח (הפסד) כולל אחר                |                                  |        |          |
| -                                                                                          | -         | (11,110) | 21,092  | 22,683   | 587,734   | 620,399   | סה"כ רווח (הפסד) כולל               |                                  |        |          |
| -                                                                                          | -         | -        | -       | (14,547) | -         | (14,547)  | עסקה עם בעל שליטה                   |                                  |        |          |
| 1                                                                                          | 4,148,517 | 17,569   | 14,668  | 87,495   | 3,940,286 | 8,208,536 | יתרה ליום 31 בדצמבר 2018<br>(מבוקר) |                                  |        |          |

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

## דוחות על תזרימי המזומנים

לשנים שהסתיימו ביום ה-31 בדצמבר, באלפי שקלים.

| 2018      | 2019      | 2020      |                                                               |
|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|
|           |           |           | <b>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</b>                           |
| 463,305   | 482,820   | 563,191   | רווח נקי                                                      |
|           |           |           | התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:            |
|           |           |           | <u>התאמות לסעיפי רווח והפסד:</u>                              |
| 215,476   | 224,640   | 225,217   | פחת והפחתות                                                   |
| (1,475)   | (12,088)  | (3,340)   | שחיקה (שערור) נגזרים פיננסיים ומשובצים, נטו                   |
| (7,839)   | 4,854     | (2,022)   | הוצאות (הכנסות) מימון, נטו                                    |
| (166,547) | 168,173   | 29,617    | מסים על ההכנסה                                                |
| (756)     | 377       | (112,422) | הפסד (רווח) הון                                               |
| 38,859    | 385,956   | 137,050   |                                                               |
|           |           |           | <u>שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:</u>                      |
| (1,103)   | (20,547)  | (6,325)   | עלייה בלקוחות                                                 |
| 11,104    | 173       | (13,319)  | ירידה (עלייה) בחברות נמל                                      |
| 6,310     | (17,521)  | (17,994)  | ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה (כולל יתרות חובה לזמן ארוך) |
| (144,054) | 46,460    | 5,799     | עלייה (ירידה) בזכאים אחרים                                    |
| 38,148    | (8,287)   | (13,299)  | עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים              |
| (16,253)  | (33,955)  | (35,200)  | ירידה בהפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך                     |
| 218,680   | (163,775) | (57,436)  | ירידה (עלייה) בנכסים המיועדים לתשלום בעת סיום יחסי עובד מעביד |
| (60,574)  | (84,691)  | (23,326)  | ירידה בהתחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו                        |
| 52,258    | (282,143) | (161,100) |                                                               |
| (176,199) | (116,013) | (105,681) | מסים על ההכנסה ששולמו, נטו                                    |
| 378,223   | 470,620   | 433,460   | <b>מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת</b>                        |

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

הנתונים בטבלה הבאה הם באלפי שנים ולשנים שהסתיימו ב-31 בדצמבר.

| 2018        | 2019        | 2020      |                                                        |
|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|
|             |             |           | <b>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</b>                    |
| (1,462,354) | (1,051,008) | (472,278) | רכישת רכוש קבוע                                        |
| -           | -           | (143,334) | תשלומים בגין פרייזינגים במימון אחרים                   |
| 11,709      | 9,977       | 14,866    | פירעון הלוואות שניתנו                                  |
| 1,405       | 1,181       | 1,090     | ריבית שהתקבלה                                          |
| (38,162)    | (48,197)    | (80,949)  | עלויות אשראי ששולמו והוננו לנכס                        |
| 2,494       | (10,812)    | (4,378)   | תקבול (תשלום) מסילוק נגזרים, נטו                       |
| -           | 1,182       | -         | תמורה ממימוש רכוש קבוע                                 |
| (1,484,908) | (1,097,677) | (684,983) | <b>מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה</b>                |
|             |             |           | <b>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</b>                    |
|             |             | (175,000) | רכישת פעילות מחלקת ים                                  |
| -           | 399,306     | -         | תמורת הנפקת ניירות ערך מסחריים, נטו                    |
| -           | -           | (400,000) | פירעון קרן ניירות ערך מסחריים                          |
| -           | (3,988)     | (4,022)   | פירעון קרן התחייבות בגין חכירה                         |
| 2,499,342   | 1,500,000   | 750,000   | תמורת הנפקת אגרות חוב                                  |
| (19,150)    | (14,668)    | (7,691)   | עלויות הנפקת אגרות חוב                                 |
| 3,510,000   | 950,000     | 500,000   | קבלת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים                   |
| (4,950,001) | (1,110,000) | (500,000) | פירעון אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים                 |
| -           | -           | (320,000) | פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים          |
| 1,040,191   | 1,720,650   | (156,713) | <b>מזומנים נטו שנבעו מפעילות (שימוש לפעילות) מימון</b> |
| (33,475)    | (28,894)    | (20,359)  | <b>מיון לקרן הון בגין מחלקת ים חיפה</b>                |
| (99,969)    | 1,064,699   | (428,595) | עליה (ירידה) נטו במזומנים ושווי מזומנים                |
| 108,826     | 8,857       | 1,073,556 | מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה                      |
| 8,857       | 1,073,556   | 644,961   | <b>מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה</b>                 |
|             |             |           | <b>נספח - פעילויות מהותיות שלא במזומן</b>              |
| 607,174     | 275,401     | 169,222   | רכישת רכוש קבוע באשראי                                 |
| 4,437       | 15,279      | -         | אחרים                                                  |

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

## ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2020

### ביאור 1 - כללי

#### א. הישות המדווחת

חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ (להלן: "החברה" או "חנ"י") הוקמה בחודש יולי 2004 כחברה בבעלות ממשלתית מלאה כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 והחלה לפעול ביום 17 בפברואר 2005 (להלן: "יום התחילה"). הקמת החברה הינה תוצאה של שינוי מבנה אשר התרחש בהתאם לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 (להלן: "חוק הספנות" או "החוק" או "חוק רספ"ן). במסגרת שינוי המבנה, בוטל חוק רשות הנמלים התשכ"א-1961, שהסמיך את פעולתה של רשות הנמלים (להלן: "רשות הנמלים"), והיא חדלה מפעילותה. במקומה הוקמו ארבע חברות ממשלתיות: חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברה נמל אשדוד" או "חנ"א"), חברת נמל חיפה בע"מ (להלן: "חברה נמל חיפה" או "חנ"ח") וחברת נמל אילת בע"מ (שהופרטה בינואר 2013) (להלן: "חברות הנמל") והחברה.

החברה הוסמכה כחברת הפיתוח והנכסים, בהתאם לחוק, לתקופה של 49 שנה מיום התחילה. על פי החוק חברת הפיתוח והנכסים תהיה במהלך כל תקופת הסמכתה חברה בבעלות ממשלתית מלאה.

תפקידיה של חברת הפיתוח והנכסים הוגדרו בסעיף 9 לחוק ומפורטים בכתב ההסמכה של החברה, כלהלן:

- (1) להחזיק את המקרקעין אשר הועברו אל החברה (להלן: "המקרקעין/הנכסים המועברים") ונכסים אחרים שהועברו אליה לפי סעיף 53(א)(3) לחוק, לרכוש נכסים בנמלים וכן לרכוש נכסים המיועדים להיכלל בתחום נמל, לפי תכנית פיתוח;
- (2) להעמיד נכסים מהנכסים האמורים בפסקה (1) לעיל, שהם בתחום נמל, לשימוש חברות הנמל ותאגידים שהוסמכו ע"י שר האוצר, לתת שירותי נמל בחלק מהנמלים (להלן: "התאגידים המורשים"), בהתאם לתקופת הסמכתם ולתנאיה, והכל בכפוף לצורכי הנמל ולצורך מתן שירותי נמל או לשימושים אחרים שהותרו להם לפי סעיף 10(ג) לחוק; העמדת נכסים כאמור תעשה כנגד תשלום כקבוע בחוק;
- (3) להעמיד נכסים מהנכסים האמורים בפסקה (1) לעיל, שהם בתחום נמל, לצורך שימוש נמלי, למי שפועל כדין בתחום הנמל, והכל בכפוף לצורכי הנמל, וכנגד דמי שימוש שייקבעו בהסכם בין חנ"י לבין מי שפועל כדין בתחום הנמל;
- (4) לפקח על השימוש בנכסים שהועמדו כאמור בפסקאות (2) ו-(3) לעיל, וכן על הקצאת הנכסים האמורים לשימושים נמליים שונים;
- (5) לתכנן ולפתח את נמלי אשדוד, חיפה ואילת במטרה לתת מענה לצורכי המשק, ובכפוף למדיניות הממשלה ולהוראות השרים לעניין זה;
- (6) להבטיח את תחזוקתם של הנכסים האמורים בפסקה (1) ואם הועמדו לשימוש צדדים שלישיים, כאמור בפסקאות (2) ו-(3) לעיל, להבטיח את תחזוקתם בידי הגורם שלשימושו הועמדו;

- (7) לייעץ לרשות הספנות והנמלים אשר במשרד התחבורה בדבר רמת השירות הנאותה שחברות הנמל והתאגידים המורשים יפעלו לפיה, במטרה להבטיח את תפעולם היעיל של הנמלים, וכן לרכז נתונים ומידע ביחס לרמת השירות כאמור;
- (8) לייעץ לרשות ולשרים בכל עניין שהוא בגדר אחריותה ותפקידיה;
- (9) לפעול לקידום התחרות בין הגורמים הפועלים בנמלי חיפה, אשדוד ואילת;
- (10) לתת, לרבות באמצעות חברות בנות, שירותי תעבורה ימית (קרי, פעולות לניהול התעבורה הימית בשגרה ובחירום ומתן שירותים בהתאם, ובכלל זה שירותי תצפית, ניתוב, גרירה וקשירה) בנמלי חיפה ואשדוד.
- תפקידה והסמכתה של החברה למתן שירותי תעבורה ימית בנמלי חיפה ואשדוד ("שירותי תעבורה ימית") אשר עוגן בתקנון החברה בחודש מאי 2020, הינם מכוח החלטת ממשלה מחודש פברואר 2020 להקמת חברות בת לצורך מתן שירותי ים כמפורט בביאור 23 להלן, תיקון כתב ההסמכה של החברה מחודש אוקטובר 2020 אשר לפרטים אודותיו ראה ביאור 23 להלן ותיקון חוק רספ"ן מחודש דצמבר 2020, במסגרתו התווסף לתפקידי החברה תפקיד של מתן שירותי תעבורה ימית, לרבות באמצעות חברות בת, וכן הותר לחברה להחזיק בחברות הבת כתאגידים מורשים הפועלים למתן שירותי תעבורה ימית בלבד.
- כמו כן הוארך המועד לעניין הקמת קופה מרכזית לקצבה ופטור ממס על רווחים אשר נצמחו על כספים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה (ראה ביאור 15 ו' להלן) (להלן: "תיקון חוק רספ"ן").
- ביום 17 בספטמבר 2020, החברה וחנ"ח חתמו על הסכם לרכישת פעילות מחלקת הים בחיפה אשר הועברה לחברה ביום 3 בנובמבר 2020 ("הסכם פעילות מחלקת ים חיפה"). בנוסף, באותו מועד חתמו הצדדים על הסכם מקרקעין מפורט אשר קיבל תוקף החל מיום 1 בינואר 2021 ("הסכם המקרקעין המפורט") ועל הסכם להסדרת מחלוקות עבר בין הצדדים אשר אחת מן המחלוקות שהוסדרו בו, ואשר מימושה היה מותנה בקבלת אישור גורמי הממשלה הרלוונטיים, לא אושר כאמור ("הסכם הסדרת מחלוקות חנ"ח").
- לפרטים ההסכמים הנ"ל עם חנ"ח, ראה ביאור 7. להלן.
- עוד יצוין כי ביום 30 בדצמבר 2020 חתמה החברה עם חנ"א על הסכם לרכישת פעילות מחלקת הים באשדוד אשר הועברה לחברה ביום 1 בינואר 2021 ("הסכם פעילות מחלקת ים אשדוד"). לפרטים אודות הסכם פעילות מחלקת ים אשדוד, ראה ביאור 7. להלן.
- נכון למועד הדוח, החברה מספקת שירותי תעבורה ימית לכלל האניות הנכנסות לנמלי חיפה ואשדוד.
- תחום פעילותה של החברה, של חברות הנמל ושל תאגידים מורשים נתון לפיקוח רגולטורי נרחב הכולל הוראות חוקים, תקנות, צווים, לרבות כאלו המכתיבים את החלק הארי של מקורות ההכנסה של החברה, כתבי הסמכה והוראות רגולטוריות שונות.

**ב. משבר נגיף הקורונה****1. השפעה על פעילות החברה**

בתחילת שנת 2020 החל להתפשט בעולם נגיף ה"קורונה".

נכון לתאריך החתימה על הדוחות הכספיים (לעיל ולהלן: "**מועד פרסום הדוח**"), לא אירעה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות של החברה ועל מצב הנזילות שלה והחברה אינה צופה הרעה בעניין זה בשנת 2021.

העבודות בפרוייקטי הפיתוח של החברה נמשכות והחברה אינה צופה כי התפרצות נגיף הקורונה תשפיע באופן מהותי על עלויות פרוייקטי הפיתוח ו/או על לוחות הזמנים להשלמתם.

החברה עוקבת אחר התפתחויות בקשר עם התפשטות זו ובוחנת את ההשלכות הפוטנציאליות המהותיות על פעילותה העסקית במקרה של התרחבות המשבר, אשר עלולות להתבטא, בין היתר, בעיכובים בפרוייקטים שהחברה מבצעת, לרבות בפיתוח הנמלים החדשים ובמועד תחילת הפעלתם ובדרכי הגישה אליהם, בירידה בהיקף הסחר הבינלאומי, בתמ"ג ובהיקף הפעילות של הנמלים, בתנודות בשוק ההון של הכספים המופקדים בקופה המרכזית לקצבה ושל כספים המיועדים לכיסויי תשלומים נוספים בעת סיום יחסי עובד מעביד, בתנודות בהיקף ההתחייבויות האקטואריות של החברה וכן ברציפות מתן שירותי התעבורה הימית.

**2. השפעה על פעילות הפיתוח של החברה**

החל מחודש פברואר 2020, קיבלה החברה מספר הודעות מקבלנים ו/או מפעילים בפרוייקטי הפיתוח של החברה בדבר קושי, לטענתם, הנובע מהתפרצות נגיף הקורונה והשפעת ההתפרצות על יכולתם להשלים את הפרוייקט הרלבנטי בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בו ו/או על עלויות העבודה, כאשר במרבית הודעות אלו צוין, באופן כללי, כי קיים קושי בהערכת ההשפעה של התפשטות נגיף הקורונה על עיכובים ו/או עלויות כאמור. למועד פרסום הדוח, עמדתה של החברה היא כי בשלב זה לא בוססו עיכובים מהותיים הנובעים מאירועי הקורונה, בין היתר, היות ותקנות שעת חירום, הגדירו את תחומי הבינוי והתשתיות כחיוניים וקבעו הוראות המחריגות אותם מהגבלות מסוימות שהוטלו על הציבור. למועד פרסום הדוח, העבודות בפרוייקטי הפיתוח של החברה נמשכות והחברה אינה צופה כי התפרצות נגיף הקורונה תשפיע באופן מהותי על עלויות פרוייקטי הפיתוח ו/או על לוחות הזמנים להשלמתם.

מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה, ועל כן התפשטות נרחבת של המגפה ו/או החלטות של מדינות ורשויות בארץ ובעולם ביחס לכך, עלולות להשפיע באופן מהותי על החברה בהתאם, ועל כן החברה ממשיכה ובוחנת את השלכות הקורונה.

**השפעת שינוי שערים בשוק ההון על נכסים המיועדים להטבות עובדים והתחייבויות לעובדים**

ברבעון הראשון של שנת 2020 נרשמו ירידות שערים חדות בשוק ההון, אשר גרמו לירידה חדה בשווי הנכסים המיועדים להטבות עובדים הן נכסי תכנית והן נכסים המיועדים להטבות עובדים אחרות. בהמשך השנה, עלו השערים וקיזזו חלק מירידות השווי.

וקטור הריביות רשם תנודות חזקות, וכתוצאה מכך ירדו ברבעון הראשון התחייבויותיה של החברה להטבות עובדים לפנסיה תקציבית ולהתחייבויות נוספות לסיום יחסי עובד מעביד ("ההתחייבות האקטוארית") ועלו במידה ניכרת בהמשך השנה, ראה ביאור 13.

ככל שיהיה גירעון בקופה ביום 31 בדצמבר של כל שנה, על החברה יהיה להשלים כספים ממקורותיה לכיסוי הגירעון. נכון ליום 31 בדצמבר 2020, אין גירעון בקופה, ולפיכך החברה לא נדרשה להשלים כספים ממקורותיה כאמור.

נכון למועד פרסום הדוח, לאור התנודות הגדולות בשוק ההון ובשיעורי הריבית שעשויים להיות לאור תנאי אי הוודאות ומאחר שמדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה, חלים באופן תדיר שינויים מהותיים בגובה נכסי היעודות ובגובה ההתחייבות האקטוארית באופן שאין ביכולת החברה לחזות באם נכון ליום 31 בדצמבר 2021 יתקיים גירעון ו/או את היקפו ובייחוד ככל שהתפשטות הקורונה תמשיך ואף תתרחב.

גירעון כאמור עשוי להיות בהיקף מהותי לחברה.

#### 4. השפעה על ערך נכסים - בחינת סממנים לירידת ערך

החברה בוחנת כל תקופת דיווח אם קיימים סממנים, המצביעים על ירידת ערך של נכסיה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS36.

במסגרת בחינה זו, זיהתה החברה שינויים בשיעורי ריבית בשוק ובשיעורי תשואה אחרים במהלך השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, אשר גרמו לעליה בשיעור ההיוון המשמש בחישוב שווי בר ההשבה של נכסיה התפעוליים יחסית לשיעור ההיוון ליום 31 בדצמבר 2019. בנוסף, בחנה החברה, האם הירידה בהכנסותיה משירותים בשנת 2020 השפיעה על חישוב שווי בר ההשבה של נכסיה התפעוליים. בהתאם לבחינה שביצעה החברה על סמך ניתוחי רגישות, אשר התחשבו בכלל ההשפעות הנובעות מהשינויים בשיעור ההיוון ובשיעורי הריבית ובהשלכות אחרות של משבר נגיף הקורונה, לא נמצאו סממנים המעידים על ירידת ערך בסכום בר השבה של הנכסים התפעוליים של החברה ליום 31 בדצמבר 2020.

#### ג. מקורות מימון

נכון למועד פרסום הדוח, החברה מממנת את פעילותה ממקורותיה העצמיים ומאמצעים שגויסו באמצעות הנפקת אגרות חוב בישראל.

לחברה יכולת לגייס אמצעים באמצעות הנפקת אגרות חוב בישראל על בסיס תשקיף מדף שפרסמה ומסגרות אשראי.

#### ד. הגדרות

בדוחות כספיים אלה -

- (1) החברה - חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ.
- (2) צד קשור - כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי 24 בדבר צדדים קשורים.

- (3) חברות מוחזקות - חברות שהשקעת החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים על בסיס שיטת השווי המאזני.
- (4) בעלי עניין - כמשמעותם בפסקה (1) להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.



**ביאור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים****א. הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים**

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן: "IFRS").

הדוחות הכספיים מקיימים את הוראות רשות החברות הממשלתיות וזאת בהתאם לחוזר חשבונאות וכספים - דוחות כספיים 2013-5-1.

דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים ושנתיים), התש"ע – 2010.

הדוחות אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 24 במרץ 2021.

**ב. מטבע פעילות ומטבע הצגה**

הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה, ומעוגלים לאלף הקרוב. הש"ח הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.

**ג. בסיס המדידה**

הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים:

- מכשירים פיננסיים, נגזרים (לרבות נגזרים משובצים) ואחרים אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (למעט נגזרים המשמשים בגידור תזרים מזומנים, בגין החלק האפקטיבי בגידור אשר מוכרים ברווח כולל אחר);
- מכשירים פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר;
- נכסים והתחייבויות בגין מסים נדחים;
- נכסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים;
- רכוש קבוע נמדד לפי שווי הוגן ליום 1 בינואר 2013, מועד המעבר ל- IFRS (להלן: "עלות נחשבת");
- נכסי והתחייבויות זכות שימוש;
- הפרשות.

למידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלה ראה ביאור 3, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית.

**ד. תקופת המחזור התפעולי**

תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה הינו עד שנה. הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות הינם פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה.

## ה. שימוש באומדנים ושיקול דעת

### שימוש באומדנים

בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל-IFRS, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת ובהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שההנחות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

להלן מידע בדבר הנחות שהניחה החברה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים שקיים סיכון משמעותי שתוצאתם תהיה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות, במהלך השנה הכספית הבאה:

| אומדן                                        | הנחות עיקריות                                                                                                                                                                                            | השלכות אפשריות                                                      | הפנייה                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| הטבות עובד לאחר סיום העסקה                   | הנחות אקטואריות כגון שיעור היוון ושיעור תמותה                                                                                                                                                            | גידול או קיטון במחויבות בגין תכנית הטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה      | למידע בדבר השפעת השינוי בהנחות האקטואריות, ראה ביאור 13, בדבר הטבות לעובדים                                                                               |
| הערכת סיכויי התחייבויות תלויות ואומדן הפרשות | האם יותר סביר מאשר לא כי יצאו משאבים כלכליים בגין תביעות משפטיות שהוגשו כנגד החברה וחברות מוחזקות שלה                                                                                                    | ביטול או יצירת הפרשה בגין תביעה, גידול או קיטון בהפרשה להיטלי השבחה | למידע בדבר חשיפת החברה לתביעות וכן בדבר היטלי השבחה, ראה ביאור 25, בדבר התקשרויות והתחייבויות תלויות וכן ביאור 16 בדבר הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך |
| עמדות מס לא וודאיות                          | מידת אי הוודאות לעניין קבלת עמדות המס של החברה (uncertain tax positions) והסיכון כי תישא בהוצאות מס וריבית נוספות. זאת, בהתבסס על ניתוח של מספר גורמים, לרבות פרשנויות של חוקי המס וניסיון העבר של החברה | הכרה בהוצאות מסים על הכנסה נוספות                                   | למידע בדבר עמדות מס ושומות מס, ראה ביאור 15, בדבר מסים על ההכנסה                                                                                          |
| נכסי מיסים נדחים                             | האם צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצל הפרשים זמניים ניתנים לניכוי, שטרם נוצלו                                                                                                          | יצירה או ביטול של נכס מס נדחה                                       | למידע בדבר מיסים נדחים, ראה ביאור 15, בדבר מיסים על ההכנסה                                                                                                |

| הפנייה                                                                                                                                        | השלכות אפשריות                                                                                                        | הנחות עיקריות                                                                                                    | אומדן                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ראה ביאור 24, בדבר מכשירים פיננסיים                                                                                                           | רווח או הפסד ורווח כולל אחר בגין שינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים                                         | הנחות עיקריות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של נגזרים משובצים ונגזרים פיננסיים אשר נמדדו בשווי הוגן הם שיעורי ריבית. | שווי הוגן של נגזרים שאינם סחירים    |
| למידע בדבר אורך החיים של הרכוש הקבוע ראה ביאור 3, מדיניות חשבונאית. למידע בדבר הוצאות פחת שהוכרו בגין רכוש קבוע, ראה ביאור 10 בדבר רכוש קבוע. | גידול או קיטון בהוצאות פחת                                                                                            | פרק הזמן שלאורכו הנכס חזוי להיות זמין לשימוש על-ידי החברה                                                        | אורך חיים שימושיים של רכוש קבוע     |
| ראה ביאור 3 ה (2) בדבר מדיניות חשבונאית בקשר לירידת ערך נכסים שאינם פיננסיים                                                                  | בתקופת הדוח לא הוכרה ירידת ערך, אולם שינוי בהנחות (לדוגמא, עלייה בשיעור ההיוון) עשוי להוביל לירידת ערך בתקופות עוקבות | אומדן תזרימי מזומנים, שיעור היוון ושיעור צמיחה                                                                   | סכום בר השבה של יחידה מניבת מזומנים |

לצורך הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת החברה לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות מסוימים. מידע נוסף אודות ההנחות ששימשו בקביעת שווי הוגן נכלל בביאור 24, בדבר מכשירים פיננסיים.

בקביעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות, משתמשת החברה בנתונים נצפים מהשוק ככל שניתן. מדידות שווי הוגן מחולקות לשלוש רמות במדרג השווי ההוגן בהתבסס על הנתונים ששימשו בהערכה, כדלקמן:

- רמה 1: מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים.
- רמה 2: נתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה 1 לעיל.
- רמה 3: נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.

## שימוש בשיקול דעת

מידע בדבר שיקולי דעת משמעותיים (מלבד אלו שכרוכים באומדנים) שהופעלו על ידי ההנהלה בתהליך יישום המדיניות החשבונאית של החברה, אשר להם ההשפעה המשמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים, נכלל בביאורים הבאים:

- ביאור 13, בדבר הטבות לעובדים, לעניין הטיפול בתכניות הפנסיה התקציבית.
- ביאור 26, בדבר חכירות תפעוליות, לגבי בחינה האם החכירה מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס לעניין סיווג החכירה.

## ו. שינויים במדיניות החשבונאית - יישום לראשונה של תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות

### 1. תיקון ל- IFRS 16 חכירות

לאור משבר הקורונה, פרסם ה- IASB בחודש מאי 2020, תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 16: חכירות (להלן – התיקון). מטרת התיקון הינה לאפשר לחוכרים ליישם הקלה פרקטית לפיה שינויים בדמי חכירה כתוצאה ממשבר הקורונה לא יטופלו כתיקוני חכירה אלא כדמי חכירה משתנים. התיקון יחול על צד החוכרים בלבד.

התיקון יחול רק לגבי שינויים בדמי החכירה כתוצאה ממשבר הקורונה העונים לשלושת הקריטריונים הבאים במצטבר:

- תשלומי החכירה העתידיים המעודכנים הינם זהים באופן מהותי או נמוכים יותר בהשוואה לתשלומים שהחוכר היה נדרש לשלם רגע לפני העדכון;
- קיטון תשלומי החכירה הינו בעבור תשלומים המתייחסים לתקופה של עד ליום 30 ביוני 2021; וכן,
- לא בוצע שינוי מהותי ליתר התנאים של חוזה החכירה.

לתיקון לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות כספיים של החברה.

### 2. עמדת סגל רשות ניירות ערך מספר 19-3 - ויתור על תשלומי חכירה הנובעים מהסדרי חכירה תפעולית במהלך תקופת משבר הקורונה

בחודש אוגוסט 2020, פורסמה עמדת סגל רשות ניירות ערך מספר 19-3, אשר עניינה הטיפול החשבונאי בוותורים על דמי שכירות המיוחסים לתקופת משבר הקורונה. עמדת הסגל מתייחסת לסוגים שונים של הקלות שניתנו לחוכרים על-ידי מחכירים וכן לחלופות הטיפול החשבונאי האפשריות.

בהתאם לעמדה יש לכלול, בין היתר, את הגילויים הבאים:

- א. סוגי הוותורים / הנחות / דחיות הרלוונטיים למחכיר.
- ב. שיקולי הדעת שהופעלו על ידי המחכיר, הן ביחס לשאלה האם הוותורים מהווים תיקון חכירה או לא, והן ביחס לטיפול החשבונאי בו בחר המחכיר.
- ג. ההנחות שעמדו בבסיס שיקולי הדעת של המחכיר.
- ד. ההשפעות הכמותיות והאיכותיות של הוותורים, לרבות סכום הוותורים.

לעמדה, לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות כספיים של החברה.

### 3. תיקון ל- IAS8 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות ול- IAS1 הצגת דוחות כספיים

התיקון הגדיר מחדש את המונח "מהותיות" כך שהגדרה זו תיושם באופן עקבי במסגרת המושגית וביתר התקנים השונים.

בהתאם לתיקון מידע הוא מהותי אם ניתן לצפות באופן סביר כי השמטתו, הצגתו המוטעית או הסוואתו ישפיעו על החלטות שהמשתמשים העיקריים מקבלים על סמך הדוחות הכספיים.

התיקונים ייושמו באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2020.

להערכת החברה ליישום התיקונים לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות אלה על ידי החברה למעט, כמתואר בביאור 2(ו') שינויים במדיניות החשבונאית.

### **ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית**

#### **א. השקעות בחברות מוחזקות**

השקעות בחברות מוחזקות של החברה, נכללות בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני. החברה אינה מאחדת את דוחותיה הכספיים עם אלו של החברות הבנות שלה בשל חוסר מהותיות.

#### **ב. עסקאות במטבע חוץ**

עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות של החברה לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי העסקאות. נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף לאותו יום. הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינם ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות לתחילת השנה, כשהיא מתואמת לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף השנה.

נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן. פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי עלות היסטורית, מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה.

הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים בדרך כלל ברווח והפסד פרט להפרשים אשר מוכרים ברווח כולל אחר ופרט לאלה המהווים לנכסים כשירים, הנובעים מתרגום של נגזרים המשמשים בגידורי תזרים מזומנים, בגין החלק האפקטיבי בגידור.

#### **ג. מכשירים פיננסיים**

##### **(1) נכסים פיננסיים שאינם נגזרים**

##### **הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסיים**

החברה מכירה לראשונה בלקוחות ומכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסיים מוכרים לראשונה במועד בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.

נכס פיננסי נמדד לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של הנכס הפיננסי למעט נכס פיננסי שנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. לקוח שאינו כולל רכיב מימון משמעותי נמדד לראשונה לפי מחיר העסקה שלו. חייבים שמקורם בנכסי חוזה, נמדדים לראשונה לפי ערכם בספרים של נכסי החוזה במועד שינוי הסיווג מנכס חוזה לחייבים.

**גרירת נכסים פיננסיים**

נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של החברה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, או כאשר החברה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי הועברו באופן מהותי. אם בידי החברה נותרו באופן מהותי כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי, החברה ממשיכה להכיר בנכס הפיננסי.

**סיווג נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה**

במועד ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות: עלות מופחתת; שווי הוגן דרך רווח כולל אחר - השקעות במכשירי חוב; שווי הוגן דרך רווח כולל אחר - השקעות במכשירים הוניים; או שווי הוגן דרך רווח והפסד.

נכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות אלא אם, ורק כאשר, החברה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסי חוב פיננסיים, ובמקרה כאמור נכסי החוב הפיננסיים המושפעים מסווגים מחדש בתחילת תקופת הדיווח העוקבת לשינוי במודל העסקי.

נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד למדידה בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

- מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים; וכן

התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.

במקרים מסוימים, במועד ההכרה לראשונה של השקעה במכשיר הוני שאינו מוחזק למסחר, החברה בוחרת באופן שאינו ניתן לשינוי, להציג שינויים עוקבים בשווי ההוגן של המכשיר ברווח כולל אחר. בחירה זו מתבצעת על בסיס כל השקעה בנפרד.

לחברה יתרות לקוחות וחייבים אחרים המוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גביית תזרימי המזומנים החוזיים. תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו כוללים אך ורק תשלומי קרן וריבית אשר משקפת תמורה עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי. בהתאם לכך, נכסים פיננסיים אלו נמדדים בעלות מופחתת.

**ג. מכשירים פיננסיים (המשך)****הערכת המודל העסקי עבור נכסי חוב**

החברה מעריכה את מטרת המודל העסקי שבו מוחזק הנכס הפיננסי ברמת התיק, שכן הדבר משקף בצורה הטובה ביותר את האופן שבו מנוהל העסק ומסופק המידע להנהלה. בקביעת המודל העסקי של החברה, נלקחו בחשבון שיקולים הכוללים את:

- המדיניות והמטרות המוצהרות לגבי התיק ויישום המדיניות בפועל, ובכלל זה, האם האסטרטגיה של ההנהלה מתמקדת בקבלת ריבית חוזית, בשמירה על פרופיל ריבית מסוים, בהתאמת משך חיי הנכסים הפיננסיים למשך חיי התחייבויות קשורות כלשהן או תזרימי מזומנים צפויים, או מימוש תזרימי מזומנים באמצעות מכירת הנכסים;
- האופן שבו מוערכים ומדווחים לאנשי מפתח בהנהלה של הישות הביצועים של המודל העסקי ושל הנכסים הפיננסיים המוחזקים במודל זה;
- תדירות, הערך והעיתוי של מכירות של נכסים פיננסיים בתקופות קודמות, הסיבות למכירות וציפיות לגבי פעילות מכירה עתידית.

נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר או מנוהלים ואשר ביצועיהם מוערכים על בסיס השווי ההוגן, נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

### **הערכה האם תזרימי מזומנים כוללים קרן וריבית בלבד**

בבחינה האם תזרימי מזומנים חוזיים הם תזרימים של קרן וריבית בלבד, החברה בוחנת את התנאים החוזיים של המכשיר, ובמסגרת זו מעריכה האם הנכס הפיננסי כולל תנאי חוזי שעשוי לשנות את העיתוי או הסכום של תזרימי המזומנים החוזיים כך שהוא לא יקיים את התנאי האמור.

### **מדידה עוקבת ורווחים והפסדים**

#### **נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד**

בתקופות עוקבות נכסים אלו נמדדים בשווי הוגן. רווחים והפסדים נטו, לרבות הכנסות ריבית או דיבידנדים, מוכרים ברווח והפסד (למעט מכשירים נגזרים מסוימים, אשר מיועדים כמכשירים מגדרים).

#### **נכסים פיננסיים בעלות מופחתת**

נכסים אלו נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפסדים מירידת ערך. הכנסות ריבית, רווחים או הפסדים מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד. רווח או הפסד כלשהו הנובע מגריעה, מוכר אף הוא ברווח והפסד.

#### **השקעות במכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר**

נכסים אלה נמדדים בתקופות עוקבות בשווי הוגן. הכנסות ריבית המחושבות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, רווחים או הפסדים מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד. רווחים והפסדים אחרים נטו מוכרים ברווח כולל אחר. במועד הגריעה, רווחים והפסדים שנצברו ברווח כולל אחר מסווגים מחדש לרווח והפסד.

## **(2) התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים**

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות ספקים וזכאים אחרים, הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומכשירי חוב סחירים.

**הכרה לראשונה ומדידה עוקבת של התחייבויות פיננסיות**

החברה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות לראשונה במועד קשירת העסקה (trade date) בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר. התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.



**גרעת התחייבויות פיננסיות**

התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות החברה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.

**קיצוז מכשירים פיננסיים**

נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לחברה קיימת באופן מיידי (currently) זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו-זמנית.

**(3) מכשירים פיננסיים נגזרים, לרבות חשבונאות גידור**

החברה מחזיקה מכשירים פיננסיים נגזרים לצרכי גידור סיכונים מטבע חוץ וכן נגזרים שאינם משמשים לגידור, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו.

**חשבונאות גידור**

החברה מייעדת נגזרים מסוימים כמכשירים מגדרים, על מנת לגדר את השינויים בתזרימי מזומנים המתייחסים לעסקאות צפויות ברמה גבוהה ואשר נובעים משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ. במועד יצירת יחסי הגידור החברה מתעדת את מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה שלה לביצוע הגידור. החברה גם מתעדת את הקשר הכלכלי בין הפריט המגודר לבין המכשיר המגדר, ובכלל זה האם השינויים בתזרימי המזומנים של הפריט המגודר ושל המכשיר המגדר צפויים לקזז אחד את השני.

**מדידה של מכשירים פיננסיים נגזרים**

נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן. עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. לאחר ההכרה לראשונה, נמדדים הנגזרים בשווי הוגן, כשהשינויים בשווי ההוגן מטופלים כמתואר להלן:

**א. גידור כלכלי**

רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות גידור נזקפים מיידיים לסעיף מימון בדוח על הרווח או ההפסד.

**ב. גידור חשבונאי**

עסקאות גידור כשירות לחשבונאות גידור בין היתר כאשר במועד יצירת הגידור קיים ייעוד ותיעוד פורמלי של יחסי הגידור ושל מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של החברה לבצע גידור. הגידור נבחן על בסיס מתמשך ונקבע בפועל שהוא בעל אפקטיביות גבוהה במהלך תקופת הדיווח הכספי שאליו יועד הגידור. עסקאות גידור (הגנה) מטופלות כדלקמן:

בגידור תזרימי מזומנים, החלק האפקטיבי של השינויים בשווי ההוגן של המכשיר המגדר מוכר ברווח (הפסד) כולל אחר בעוד שהחלק הלא אפקטיבי מוכר מיידיים לרווח או הפסד.

רווח (הפסד) כולל אחר מועבר לרווח או הפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות לרווח או הפסד, לדוגמה, כאשר ההכנסה או ההוצאה שגודרה מוכרת ברווח או הפסד או כאשר עסקה חזויה מתרחשת. כאשר הפריט המגודר הוא נכס או התחייבות לא פיננסיים, עלותם כוללת גם את סכום הרווח (הפסד) מהמכשיר המגדר.

במקרים בהם עסקה חזויה (FORECAST TRANSACTION) או התחייבות איתנה (COMMITMENT FIRM) כבר לא צפויות להתרחש, הסכומים שהוכרו בעבר ברווח (הפסד) כולל אחר מועברים לרווח או הפסד. כאשר מכשיר הגידור פקע או נמכר, סולק או מומש, או אם הייעוד כמכשיר גידור בוטל.

הסכומים שהוכרו בעבר ברווח (הפסד) כולל אחר נשארים ברווח (הפסד) כולל אחר עד למועד שבו העסקה החזויה או ההתקשרות האיתנה מתרחשות.

#### ג. נגזרים משובצים שהופרדו ושאינם משמשים לגידור

נגזרים משובצים מופרדים מהחוצה המארח ומטופלים בנפרד אם: (א) אין קשר הדוק בין המאפיינים הכלכליים והסיכונים של החוצה המארח ושל הנגזר המשובץ, (ב) מכשיר נפרד בעל אותם תנאים כשל הנגזר המשובץ היה עומד בהגדרת נגזר ו- (ג) המכשיר המשולב אינו נמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד. שינויים בשווי ההוגן של נגזרים משובצים שהופרדו נזקפים לרווח והפסד, כהכנסות או הוצאות מימון.

#### (4) הון מניות רגילות

מניות רגילות מסווגות כהון.

#### ד. רכוש קבוע

##### (1) הכרה ומדידה

#### פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מצטברים מירידת ערך.

העלות של פריטי הרכוש הקבוע נקבעה לפי שווים ההוגן ליום 1 בינואר 2013, מועד המעבר ל-IFRS (עלות נחשבת).

העלות כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס. עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את עלות החומרים ושכר עבודה ישיר, עלויות אשראי שהונו וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. כמו כן, ככל שקיימת מחויבות לפירוק ופינוי או שיקום אתר, יש לייחס אומדן עלויות פירוק, פינוי הפריטים ושיקום האתר בו ממוקם הפריט,

כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים ביחס לסך העלות של הפריט יש אורך חיים שונה, הם מטופלים כפריטים נפרדים (רכיבים משמעותיים) של הרכוש הקבוע ומופחתים בנפרד לפי שיטת הרכיבים.

רווח או הפסד מגרעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה נטו מגרעת הנכס לערכו בספרים, ומוכרים נטו בסעיף הכנסות אחרות או הוצאות אחרות, לפי העניין, בדוח רווח והפסד.

רכוש קבוע כולל גם נכסי נדל"ן המושכרים לצדדים שלישיים לתקופות ארוכות. בשל כך שנכסים אלו הם חלק מנכסי התשתית הנמלית שמחזיקה החברה, נכסים אלו הינם בלתי נפרדים מתשתית זו.

## (2) עלויות עוקבות

עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרות כחלק מהערך בספרים של רכוש קבוע אם צפוי כי ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בהן תזרום אל החברה ואם עלותן ניתנת למדידה באופן מהימן. הערך בספרים של חלק מפריט רכוש קבוע שהוחלף, נגרע. עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.

## (3) פחת

פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר פחת הוא העלות של הנכס או סכום אחר המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר של הנכס. נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש הקבוע, מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס בצורה הטובה ביותר. נכסי זכות שימוש מופחתים על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה ואורך החיים השימושיים של הנכסים.

אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואה הינו כדלקמן:

|                          |            |                                            |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------|
| • שוברי גלים             | 50 שנים    | (נכלל בקבוצת "תשתיות ומבנים ימיים")        |
| • רציפים                 | 30 שנים    | (נכלל בקבוצת "תשתיות ומבנים ימיים")        |
| • כבישים ושטחים תפעוליים | 20 שנים    | (נכלל בקבוצת "תשתיות ומבנים ימיים")        |
| • מבנים יבשתיים          | 15-25 שנים | (נכלל בקבוצת "מבנים יבשתיים")              |
| • כלי שיט                | 20-26 שנים | (נכלל בקבוצת "כלי שיט, ציוד ומערכות מידע") |
| • ציוד מחשב              | 3-5 שנים   | (נכלל בקבוצת "כלי שיט, ציוד ומערכות מידע") |
| • ציוד אחר וריהוט        | 15-20 שנים | (נכלל בקבוצת "כלי שיט, ציוד ומערכות מידע") |
| • קרקעות                 | 40-42 שנים | עד תום תקופת ההסמכה                        |

האומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי נבחנו על ידי מערכי שווי חיצוניים בלתי תלויים ובעלי ניסיון בתחום. שינויים מטופלים כשינוי אומדן בדרך של "מכאן ואילך".

## (4) מלאי חלקי חילוף

חלקי חילוף, ציוד עזר וציוד גיבוי מסווגים כרכוש קבוע כאשר הם עומדים בהגדרת רכוש קבוע בהתאם ל- IAS16.

**ה. ירידת ערך****(1) נכסים פיננסיים שאינם נגזרים****הכרה בהפסדי אשראי חזויים**

החברה מכירה בהפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות המופחתת והשקעות במכשירי חוב הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.

החברה בחרה למדוד את ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין לקוחות ונכסי חוב בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר פרט להפרשות להלן, אשר נמדדות בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים בגין אירוע כשל בתקופה של 12 חודשים:

- מכשירי חוב אשר נקבע כי הינם בעלי סיכון אשראי נמוך במועד הדיווח; וכן
- מכשירי חוב אחרים ופיקדונות, עבורם סיכון האשראי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה.

**מדידת ירידת ערך עקב הפסדי אשראי חזויים**

הפסדי אשראי חזויים מהווים אומדן משוקלל-הסתברויות של הפסדי אשראי, הפסדי אשראי נמדדים לפי הערך הנוכחי של הפער בין תזרימי המזומנים שהחברה זכאית להם לפי החוזה לבין תזרימי המזומנים שהחברה צופה לקבל. הפסדי האשראי החזויים מהווים לפי שיעור הריבית האפקטיבית של הנכס הפיננסי.

הפסדי אשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר הינם הפסדי אשראי חזויים הנובעים מכל אירועי הכשל האפשריים לאורך כל חיי המכשיר הפיננסי. הפסדי אשראי חזויים בתקופה של 12 חודשים הינם החלק של הפסדי האשראי החזויים הנובעים מאירועי כשל אפשריים במהלך תקופה של 12 חודשים ממועד הדיווח. התקופה המרבית שנלקחת בחשבון בהערכת הפסדי האשראי החזויים היא התקופה החוזית המרבית שלאורכה החברה חשופה לסיכון אשראי.

**נכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון אשראי**

בכל מועד דיווח, החברה מעריכה האם נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת ומכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, הפכו לפגומים עקב סיכון אשראי. נכס פיננסי הינו פגום עקב סיכון אשראי כאשר התרחש אחד, או יותר, מהאירועים שיש להם השפעה שלילית על תזרימי המזומנים העתידיים שנאמדו בגין נכס פיננסי זה.

ראיה שנכס פיננסי הינו פגום כוללת את האירועים הבאים:

- קושי פיננסי משמעותי של המנפיק או הלווה;
- הפרה של חוזה, כגון אירוע כשל או אירוע פיגור בתשלומים;
- ארגון מחדש של הלוואה או תשלום המגיע לחברה בתנאים אשר החברה לא הייתה שוקלת במקרים אחרים;
- צפוי שהלווה יגיע לפשיטת רגל או לשינוי מבני פיננסי אחר; או
- היעלמות שוק פעיל לנכס פיננסי עקב קשיים פיננסיים.

החברה מחשיבה נכס פיננסי כנמצא בכשל, כאשר:

- אין זה סביר שהלווה יעמוד במלוא מחויבויותיו לתשלום כלפי החברה;

או

- התשלומים החוזיים בגין הנכס הפיננסי נמצאים בפיגור של יותר מ-90 יום.

החברה מחשיבה מכשיר חוב כבעל סיכון אשראי נמוך, כאשר דירוג סיכון האשראי שלו שקול להגדרה הגלובלית והמובנת של 'דרגת השקעה'.

בעת ההערכה האם סיכון האשראי של נכס פיננסי עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה וההערכה של הפסדי אשראי חזויים, החברה מביאה בחשבון מידע סביר וניתן לביסוס, שהינו רלוונטי וניתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים. מידע כאמור כולל מידע כמותי ואיכותי, וכן ניתוח, בהתבסס על ניסיון העבר של החברה ועל הערכת האשראי המדווחת, והוא כולל מידע צופה פני עתיד.

## (2) נכסים שאינם פיננסיים

### עיתוי בחינת ירידת ערך

הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של החברה, שאינם נכסי מס נדחים, נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הנכס. החברה בחנה במועד הדיווח סימנים כאמור ולא זיהתה.

### הכרה בהפסד מירידת ערך

הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של נכס או של יחידה מניבת מזומנים עולה על הסכום בר ההשבה, ונזקפים לרווח והפסד.

### מדידת סכום בר השבה

הסכום בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן, בניכוי עלויות מימוש.

### קביעת יחידות מניבות מזומנים

למטרת בחינת ירידת ערך, הנכסים אשר אינם ניתנים לבחינה פרטנית מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים משימוש מתמשך, אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים אחרים ובקבוצות נכסים אחרות ("יחידה מניבת מזומנים").

החברה קבעה כי כל נכסי החברה, לרבות הנמלים החדשים, נכללים ביחידה מניבת מזומנים אחת וזאת בהתבסס על:

- א. החובה להעמיד נכסים לשימוש חברות הנמל. אין ביכולת החברה לסגור נמל שאינו רווחי או מפסיד לפי שיקול דעתה. באופן דומה, חנ"י מתכננת ומפתחת נמלים בכפוף למדיניות הממשלה ולהוראות השרים. כמו כן החברה מבצעת עבודות להקמת נמל חדש רק בהתאם לתקציב פיתוח מאושר על ידי השרים. הפעלת נמל אינה אפשרית בלא קבלת כתב הסמכה כדין מהשרים הממונים.
- ב. הכנסות חנ"י נקבעות בעיקר בהתאם למטענים המשונעים בנמלים. התעריפים המשולמים לחברה נקבעו בצווים ולפיכך תקבול בגין המטען יגיע לחברה ללא קשר לנמל בו הוא נטען או נפרק, לרבות בנמלים החדשים לכשתחל הפעלתם.
- ג. קיימת תלות בין תזרימי המזומנים בחברה כמכלול, הן בשל המחויבות של חנ"י להעמיד נכסים בתחום נמל לשימוש נמלי והן לאור מנגנון ההתחשבות בין חנ"י לבין חברות הנמל אשר כורך בין תזרימי המזומנים הנובעים מכל פעילות.

## ו. הטבות לעובדים

### (1) הטבות לאחר סיום העסקה

#### (א) תכניות להפקדה מוגדרת

תכנית להפקדה מוגדרת הינה תכנית שלפיה החברה משלמת תשלומים קבועים לישות נפרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים לאחר סיום העסקה. מחויבויות החברה להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת, נזקפות כהוצאה לרווח או הפסד בתקופות שבמהלכן סיפקו העובדים שירותים קשורים. התחייבויות להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת אשר עומדות לתשלום תוך יותר מ- 12 חודשים מתום התקופה בה העובדים סיפקו את השירות, מוכרות לפי ערכן הנוכחי.

#### (ב) תכניות להטבה מוגדרת

תכנית להטבה מוגדרת הינה תכנית הטבה לאחר סיום העסקה שאינה תכנית להפקדה מוגדרת. מחויבות החברה, המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה, מחושבת לגבי כל תכנית בנפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה שתגיע לעובד בתמורה לשירותיו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.

לחברה תכנית להטבה מוגדרת לפנסיה תקציבית וכן להטבות אחרות לעובדים.

עד ליום 31 בדצמבר 2019, נכסי היעודה לפנסיה תקציבית הוצגו בדוחות על המצב הכספי במסגרת הנכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ולסיום יחסי עובד – מעביד, וההתחייבות בשל הטבות לעובדים הוצגה במסגרת התחייבויות לא שוטפות.

בחודש ינואר 2020 הועברו ההשקעות המיועדות להפקדה בקופה המרכזית לקצבה לטובת הזכאים לפנסיה תקציבית, לקופה, ובהתאם לכך, השקעות אלו מהוות נכסי תכנית בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 19 (IAS 19), דהיינו נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך אשר אינם זמינים לשימוש נושי החברה, ולא ניתן לשלם ישירות לחברה אלא בסיום חיי התכנית. נכסי התכנית וההתחייבויות בשל הטבות עובדים לפנסיה

תקציבית מוצגים בנטו. עודף נכסי התוכנית המוצג בדוח על המצב הכספי מייצג את השווי ההוגן של נכסי התוכנית בניכוי הערך הנוכחי של התחייבות ההטבות המוגדרת.

השפעת הצגה חשבונאית זו הינה הקטנת סך הדוח על המצב הכספי בסכום ההתחייבות בשל הטבות לעובדים ביום ההפקדה וללא שינוי בהונה העצמי של החברה.

ההטבה לפנסיה תקציבית מוצגת לפי ערכה הנוכחי בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית.

#### (1) הטבות לאחר סיום העסקה (המשך)

##### (ב) תכניות להטבה מוגדרת (המשך)

החברה קובעת את הריבית נטו על ההתחייבות (הנכס) בגין הטבה מוגדרת על ידי הכפלת ההתחייבות (הנכס), נטו בגין הטבה מוגדרת בשיעור ההיוון ששימש למדידת המחויבות בגין הטבה מוגדרת, כפי ששניהם נקבעו בתחילת תקופת הדיווח השנתית.

שיעור ההיוון בו נעשה שימוש לחישוב הערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תכנית הטבה מוגדרת נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב קונצרניות צמודות באיכות גבוהה שהמטבע שלהן הינו שקל, ושמועד פירעון דומה לתנאי המחויבות של החברה (להלן – "וקטור שוק עמוק"). החישובים נערכים מידי שנה על ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה הרואה בכל תקופת שירות כיוצרת יחידה נוספת של זכאות להטבה ומוודדת כל יחידה בנפרד על מנת לבנות את המחויבות הסופית (להלן – "שיטת הזכאות החזויה").

עלויות ריבית בגין מחויבות להטבה מוגדרת, מוצגות בסעיפי הכנסות והוצאות מימון בהתאמה. הכנסות ריבית על נכסי התוכנית נקבעות על בסיס שיעור ההיוון של המחויבות לתחילת השנה או ביום ההפקדה, ונזקפות לדוח רווח או הפסד. ההפרש בין הכנסות הריבית על נכסי תוכנית לבין התשואה הכוללת על נכסי התוכנית נזקף למדידות מחדש של הנכס נטו בגין הטבה מוגדרת בדוח רווח כולל אחר ולא יסווג מחדש לרווח או הפסד במועד מאוחר יותר.

כאשר לפי תוצאות החישובים נוצר נכס נטו לחברה, מוכר נכס עד לסכום נטו של הערך הנוכחי של הטבות כלכליות הזמינות בצורה של החזר מהתכנית או של הקטנה בהפקדות עתידיות לתכנית. הטבה כלכלית בצורת החזרים או הקטנת הפקדות עתידיות תחשב כזמינה לחברה כאשר ניתן לממשה במהלך חיי התכנית או לאחר סילוק המחויבות.

מדידה מחדש של המחויבות להטבה מוגדרת כוללת רווחים והפסדים אקטואריים. רווחים והפסדים אקטואריים נובעים בעיקרם מהפרש בין ההנחות האקטואריות כגון שיעור ריבית ההיוון ושיעורי תמותה שהינן הנחות לטווח ארוך, לבין התנהגות אותם משתנים בתקופת הדוח וכן מההפרש בין תשואה בפועל על היעודות בשנת הדוח לבין התשואה הצפויה בתחילת השנה וכן משינויים בהנחות האקטואריות עצמן. מדידות מחדש נזקפות מידית, דרך רווח כולל אחר ישירות לעודפים.

עלויות ריבית בגין מחויבות להטבה מוגדרת, מוצגות בסעיפי הכנסות והוצאות מימון בהתאמה.

התחייבויות החברה להטבות אחרות אינן מופקדות לתוכניות להפקדה מוגדרת. סכומים המיועדים לתשלומים בקשר להתחייבויות אלו, מופקדים בחשבונות בנק ייעודיים על פי הסכמי הפנסיה עליהם חתומה החברה (להלן: "השקעות החברה המיועדות").

השקעות החברה המיועדות, אינן עומדות בהגדרת נכסי תוכנית, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 19 הטבות עובד. יצוין כי חלק מהתחייבות החברה בהסכמי הפנסיה, הינה בהתאם לכללים אותם מפרסם אגף שוק ההון ובכללם חישוב ההתחייבות מתבסס על ריבית בשיעור הוקטור חסר סיכון (להלן – "וקטור חסר סיכון").

(ראה ביאור 5 וביאור 13).

המחויבות נטו של החברה בגין הטבות לעובדים לטווח ארוך, שאינן מתייחסות לתוכניות הטבה לאחר סיום העסקה, היא בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. סכום הטבות אלו מהווה לערכו הנוכחי, כאשר שיעור ההיוון של המחויבות נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח של וקטור שוק עמוק.

החישוב נעשה לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה. רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים ישירות לרווח או הפסד בתקופה בה הם נוצרו.

### (3) הטבות עובד לטווח קצר

מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה נזקפת בעת שניתן השירות המתייחס או במקרה של היעדרויות שאינן נצברות (כמו חופשת לידה) – בעת ההיעדרות בפועל.

הפרשה בגין הטבות לעובדים לזמן קצר בגין בונוס במזומן מוכרת בסכום הצפוי להיות משולם, כאשר לחברה יש מחויבות נוכחית משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את המחויבות.

סיווג הטבות לעובדים, לצרכי מדידה, כהטבות לטווח קצר או כהטבות אחרות לטווח ארוך נקבע בהתאם לתחזית החברה לסילוק המלא של ההטבות.



**ז. הפרשות**

הפרשה מוכרת כאשר לחברה יש מחויבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, הניתנת לאמידה באופן מהימן, וכאשר צפוי כי יידרש תזרים שלילי של הטבות כלכליות לסילוק המחויבות. הערך בספרים של ההפרשה מותאם בכל תקופה על מנת לשקף את חלוף הזמן. סכום התיאום מוכר כהוצאות מימון.

**(1) הפרשה לאיכות הסביבה**

בהתאם למדיניות המוצהרת של החברה לשימור הסביבה ובהתאם לדרישות החוק, החברה מבקשת מהגורמים המחזיקים בקרקע, במועד בו נודע לחברה על קרקע מזוהמת, את תיקונה. ככל שהקרקע מוחזקת ע"י החברה, מוכרת הפרשה לאיכות הסביבה בגין האתר בו נמצאת הקרקע המזוהמת.

**(2) תביעות משפטיות**

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לחברה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא (more likely than not) כי החברה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר השפעת ערך הזמן מהותית, נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי.

**(3) היטלים**

היטלים המוטלים על החברה על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה, מטופלים בהתאם לפרשנות 21, IFRIC, לפיה ההתחייבות לתשלום ההיטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את המחויבות לתשלום.

**ח. הכנסות**

החברה מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו. ההכנסה נמדדת לפי סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים.

**זיהוי חוזה**

החברה מטפלת בחוזה עם לקוח רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

- (א) הצדדים לחוזה אישרו את החוזה (בכתב, בעל פה או בהתאם לפרקטיקות עסקיות נהוגות אחרות) והם מחויבים לקיים את המחויבויות המיוחסות להם;
- (ב) החברה יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר יועברו;
- (ג) החברה יכולה לזהות את תנאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו;
- (ד) לחוזה יש מהות מסחרית (כלומר הסיכון, העיתוי והסכום של תזרימי המזומנים העתידיים של הישות חזויים להשתנות כתוצאה מהחוזה); וכן
- (ה) צפוי שהחברה תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו ללקוח.

**זיהוי מחויבויות ביצוע**

החברה מעריכה במועד ההתקשרות בחוזה את הסחורות או השירותים שהובטחו במסגרת חוזה עם לקוח ומזהה כמחויבות ביצוע כל הבטחה להעביר ללקוח אחד מהשניים הבאים:

(א) סחורה או שירות (או חבילה של סחורות או שירותים) שהם נפרדים; או

(ב) סדרה של סחורות או שירותים נפרדים שהם למעשה זהים ויש להם אותו דפוס העברה ללקוח.

החברה מזהה סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח כנפרדים כאשר הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה או השירות בעצמו או ביחד עם משאבים אחרים הניתנים להשגה בנקל ללקוח וכן ההבטחה של החברה להעביר את הסחורה או השירות ללקוח ניתנת לזיהוי בנפרד מהבטחות אחרות בחוזה.

**קביעת מחיר העסקה**

מחיר העסקה הוא סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים. בעת קביעת מחיר העסקה החברה מביאה בחשבון את ההשפעות של כל הבאים: תמורה משתנה, קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה.

**קיום מחויבויות ביצוע**

הכנסות מוכרות כאשר החברה מקיימת מחויבות ביצוע על ידי העברת שליטה על סחורה או שירות שהובטחו ללקוח. להלן מדיניות ההכרה בהכנסה בקשר לכל סוג הכנסה:

**(1) דמי תשתית**

הכנסות מדמי תשתית שגבתה חברת נמל בעבור חנ"י מוכרות על בסיס עיתוי פריקה, טעינה ושחרור מטענים מהנמל במהלך התקופה.

**(2) דמי שימוש**

הכנסה מדמי שימוש לפי הרכיב הקבוע מוכרת באופן יחסי על פני התקופה.

הכנסה מדמי שימוש לפי הרכיב המשתנה מוכרת על בסיס עיתוי פריקה, טעינה ושחרור מטענים מהנמל במהלך התקופה.

**(3) תשלומים בגין שירותים נמליים**

הכנסות בגין תשלומים שגבתה חברת נמל בעבור חנ"י בעד שירות שנתן מי שאינו חברת נמל, מוכרות על בסיס עיתוי פריקה, טעינה ושחרור המטענים במהלך התקופה. החברה מכירה במלוא ההכנסות המתקבלות בגין השירותים האמורים, ומתחשבת עם חברות הנמל בשל סכומים על ידי ביצוע הפחתות כאמור בסעיף (6) להלן.

**(4) מתן זכויות שימוש אחרות במקרקעין**

הכנסות ממתן זכויות במקרקעין נזקפות באופן יחסי על פני תקופת ההסכם. החברה מכירה במלוא ההכנסות המתקבלות מבעלי ההרשאה, אולם מתחשבת עם חברות הנמל בשל סכומים אלו על ידי ביצוע הפחתות כמתואר בסעיף (6) להלן.

**(5) דמי מעגן**

דמי מעגן שגובה החברה בהתאם לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), תש"ע-2010 (להלן: דמי מעגן), עבור שירותים המסופקים לאנייה בתחום הימי הכוללים ניתוב בכל מקרה שמתקיימת חובת ניתוב על פי דין או

שמתבצע ניתוב בפועל, גרירה אגב ניתוב אנייה, ניהול התעבורה הימית בידי מנהל התעבורה הימית שבו, קשירת אנייה לרציף והתרתה מרציף לרבות שימוש בסירות קשירה.

הכנסות מדמי מעגן, מוכרות בנקודת זמן, עם עזיבת האנייה את הנמל, קרי, מועד גמר מתן השירות.

#### (6) תשלום לחברות נמל

בהתאם לצו, חנ"י מעבירה לחברת הנמל הרלבנטית 75% מהכנסותיה נטו (הכנסות בניכוי הוצאות) מזכויות במקרקעין המצויים בנמל אשדוד ובנמל חיפה ואשר הוענקו ערב יום התחילה למי שאינו חברת הנמל, אך למעט הכנסות בגין זכויות במקרקעין שהוענקו למספנות ישראל ובכפוף להתאמות מסוימות וכן מעבירה לחברות הנמל, סכום המהווה 75% מההכנסות נטו מתשלומים בגין שירותים נמליים (הכנסות בניכוי הוצאות).

העברות אלו נזקפות לרווח והפסד במקביל לקצב ההכרה בהכנסה.

הטיפול החשבונאי הנהוג ככלל על פי IFRS 15 הוא שסכומים שמשולמים ללקוח יוצגו כקיצוז מהכנסות אלא אם ניתן להראות שהלקוח מספק שירות או סחורה מובחנים שאז סכומים אלו יוצגו כהוצאה. במקרה דנן, לאור העובדה כי חברות הנמל לא מספקות שירות ספציפי ומזוהה בגינו הן זכאיות לקבלת סכומים כאמור, הוצגו הסכומים המשולמים בגין הכנסות נטו משטחים לבנים כהקטנת מחזור ההכנסות (מאחר וסכום זה מתייחס לכלל מקורות ההכנסה הוא הוצג בשורה נפרדת במסגרת ביאור ההכנסות).

ביום 1 בינואר 2021 נכנס לתוקפו הסכם מקרקעין עם חברת נמל חיפה, במסגרתו נקבע הסדר תשלומים חדש עם חברת נמל חיפה (ראה ביאור 7).

### ט. חכירות

#### מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום 1 בינואר 2019

להלן עיקרי השינויים במדיניות החשבונאית בעקבות יישום תקן IFRS 16 החל מיום 1 בינואר 2019:

#### (1) קביעה אם הסדר מכיל חכירה

במועד ההתקשרות בחכירה, החברה קובעת אם ההסדר הוא חכירה או מכיל חכירה, תוך בחינה האם ההסדר מעביר לה זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום. בעת ההערכה האם הסדר מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה, החברה בוחנת האם לאורך תקופת החכירה יש לה את שתי הזכויות הבאות:

(א) הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה; וכן

(ב) הזכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה.

עבור חוזי חכירה הכוללים רכיבים שאינם רכיבי חכירה, כגון שירותים או תחזוקה, הקשורים לרכיב חכירה, החברה בחרה לטפל בחוזה כרכיב חכירה אחד ללא הפרדת הרכיבים.

#### (2) נכסים חכורים והתחייבויות בגין חכירה

חוזים המקנים לחברה שליטה בשימוש בנכס בגין חכירה במשך תקופת זמן עבור תמורה, מטופלים כחכירות. בעת ההכרה לראשונה החברה מכירה בהתחייבות בסכום הערך הנוכחי של תשלומי החכירה העתידיים (תשלומים אלו אינם כוללים תשלומי חכירה משתנים מסוימים), ובמקביל מכירה החברה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה, מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו, ובתוספת עלויות ישירות שהתהוו בחכירה. לאחר ההכרה לראשונה, מטופל הנכס זכות שימוש בהתאם למודל העלות, ומופחת לאורך תקופת החכירה או אורך חייו השימושיים של הנכס כמוקדם מביניהם.

החברה בחרה ליישם את ההקלה הפרקטית לפיה חכירות לטווח קצר של עד שנה או חכירות בהן נכס הבסיס הוא בעל ערך נמוך, מטופלות באופן בו דמי החכירה נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה, ללא הכרה בנכס ו/או התחייבות בדוח על המצב הכספי.

בדוח על המצב הכספי, נכסי זכות השימוש מוצגים במסגרת סעיף הרכוש קבוע וההתחייבויות בגין חכירה מוצגות במסגרת סעיף הזכאים וההתחייבויות אחרות לזמן ארוך.

### (3) תקופת החכירה

תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, יחד עם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך או לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את האופציה, בהתאמה.

### (4) תשלומי חכירה משתנים

תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער, נמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד או בשער הקיים במועד תחילת החכירה ונכללים במדידה של התחייבות החכירה. כאשר חל שינוי בתזרים המזומנים של דמי חכירה עתידיים הנובע מהשינוי במדד או בשער, יתרת ההתחייבות מעודכנת כנגד נכס זכות השימוש.

תשלומי חכירה משתנים אחרים שאינם נכללים במדידת ההתחייבות, נזקפים לרווח והפסד במועד שבו התנאים לתשלומים אלו מתקיימים.

### (5) הפחתת נכס זכות שימוש

לאחר מועד תחילת החכירה, נכס זכות שימוש נמדד בשיטת העלות, בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידות ערך שנצברו ומתואם בגין מדידות מחדש של ההתחייבות בגין החכירה. הפחת מחושב על בסיס קו-ישר על פני אורך החיים השימושיים או תקופת החכירה החוזית, כמוקדם מבניהם כדלקמן:

- מקרקעין כ- 4 - 24 שנים
- מבנים כ- 2 - 4 שנים
- כלי רכב כ- 2 שנים

### (6) חכירות משנה

בחכירות בהן החברה מחכירה את נכס הבסיס בחכירת משנה, החברה בוחנת את סיווג חכירת המשנה כחכירה מימונית או תפעולית, ביחס לזכות השימוש שהתקבלה מהחכירה הראשית. החברה בחנה חכירות משנה הקיימות במועד היישום לראשונה בהתאם ליתרת תנאיהן החוזיים נכון לאותו מועד.

### (7) נכסים המוחכרים על ידי החברה

חכירות שבהן החברה מחכירה נכסים מסווגות כחכירה תפעולית או מימונית. הסיווג של חכירה כמימונית או תפעולית תלוי במהות העסקה ומבוצע במועד ההתקשרות בחכירה ומוערך מחדש רק אם יש תיקון בתנאי החכירה. שינויים באומדנים כגון אורך חייו הכלכליים של הנכס או ערך השייר, או שינויים בנסיבות, אינם גורמים לסיווג חדש של החכירה.

### חכירות תפעוליות

חכירות שאינן מעבירות למעשה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על נכס הבסיס מסווגות כחכירות תפעוליות.

החברה מכירה בתשלומי חכירה מחכירות תפעוליות כהכנסה על בסיס קו ישר לאורך תקופת החכירה. עלויות ישירות ראשוניות שהתהוו בהשגת חכירות תפעוליות מתווספות לערך בספרים של נכס הבסיס, ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס כמו ההכנסה מהחכירה.

## מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום 1 בינואר 2019

### (1) נכסים חכורים

לצורך סיווג חכירות כמימוניות או תפעוליות החברה בחנה במועד ההתקשרות, על פי הכללים שנקבעו ב-IAS17 האם הועברו באופן מהותי כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על הנכס נשוא החכירה. במסגרת בחינה זו החברה מביאה בחשבון את אופי התשלומים שנקבע בהסכם, לרבות משקל הרכיב המשתנה בתשלומים, לצד גורמים נוספים. חכירות מקרקעי החברה מרשות מקרקעי ישראל בהן נושאת החברה באופן מהותי בכל הסיכונים והתשואות מהנכס, מסווגות כחכירות מימוניות. בחכירה של קרקע ומבנים, מרכיבי הקרקע והמבנים נבחנים בנפרד לצרכי סיווג החכירות, כאשר שיקול משמעותי בסיווג מרכיב הקרקע הינו העובדה כי קרקע בדרך כלל בעלת אורך חיים בלתי מוגדר. ראה גם ביאור 10 (ב') בדבר הרכוש הקבוע.

### (2) נכסים מוחכרים ותקבולים בגין חכירה

הזכויות שניתנו לחברות הנמל, תאגידים מורשים ואחרים, מסווגות כחכירות תפעוליות. תקבולים במסגרת חכירה תפעולית, למעט דמי חכירה מותנים, נזקפים לרווח או הפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה. תמריצי חכירה ששולמו לחוכרים וכן תמריצי חכירה שהתקבלו מהחוכרים מוכרים לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה. ראה גם ביאור 26 בדבר חכירות תפעוליות.

## י. הכנסות והוצאות מימון

הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית והצמדה בגין סכומים שהושקעו, שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ורווחים ממכשירים מגדרים המוכרים ברווח או הפסד. הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית. הוצאות מימון כוללות שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, הוצאות ריבית בגין תוכנית הטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה, הוצאות ריבית לרשויות המס ואחרות. שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללים גם הכנסות מדיבידנדים וריביות.

הוצאות מימון כוללות הפסדים ממימוש נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד והפסדים ממכשירים מגדרים המוכרים ברווח והפסד.

בדוחות על תזרימי מזומנים, ריבית שהתקבלה ודיבידנדים שהתקבלו מוצגים במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה. ריבית ששולמה והוונה לנכס מוצגת במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה.

רווחים והפסדים מהפרשי שער בגין נכסים והתחייבויות פיננסיים, מדווחים בנטו כהכנסות מימון או הוצאות מימון, כתלות בתנודות שער החליפין, וכתלות בפוזיציה שלהן (רווח או הפסד בנטו).

## **יא. צירוף עסקים תחת אותה שליטה – רכישת מחלקת ים**

מאחר ורכישת פעילות מחלקת הים מחברת נמל חיפה מהווה צירוף עסקים תחת אותה שליטה, הרכישה אינה מהווה צירוף עסקים בתחולת IFRS 3.

החברה מטפלת ברכישה באופן הדומה לשיטת איחוד העניין כך שהחברה הציגה את הרכישה של מחלקת הים כאילו התרחשה בתקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות (1 בינואר 2018).

כמו כן, הדוחות הכספיים כוללים את המצב הכספי, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של החברה ושל הפעילות הנרכשת למפרע.

התמורה ששולמה בגין הרכישה האמורה נזקפה ישירות להון החברה לסעיף קרן הון.

## **יב. מסים על ההכנסה**

מסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים. מסים שוטפים ומסים נדחים נזקפים לדוח רווח או הפסד או נזקפים ישירות להון או לרווח כולל אחר במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון או ברווח כולל אחר.

### **מסים שוטפים**

המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם (או להתקבל) על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב לפי שיעורי המס החלים לפי החוקים הקיימים למועד הדיווח. מסים שוטפים כוללים גם מסים בגין שנים קודמות.

### **קיצוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים**

החברה מקזזת נכסי והתחייבויות מסים שוטפים במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיצוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים, וכן קיימת כוונה לסלק נכסי והתחייבויות מסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות המסים השוטפים מיושבים בו זמנית.

### **עמדות מס לא וודאיות**

הפרשה בגין עמדות מס לא וודאיות, לרבות הוצאות מס וריבית נוספות, מוכרת כאשר יותר צפוי מאשר לא כי החברה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות או כאשר חקיקה ייחודית אשר חלה על החברה באופן ספציפי, פקעה או עמדת לפקוע וטרם הוראה על ידי המחוקק.

**מסים נדחים**

ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מסים. החברה לא מכירה במסים נדחים לגבי ההפרשים הזמניים הבאים:

- הפרשים הנובעים מהשקעה בחברות בנות, בהסדרים משותפים ובחברות כלולות, במידה והחברה שולטת במועד היפוך ההפרש וכן, צפוי שהם לא יתהפכו בעתיד הנראה לעין, בין אם בדרך של מימוש השקעה ובין אם בדרך של חלוקת דיבידנדים בגין השקעה.

המדידה של מסים נדחים משקפת את השלכות המס שינבעו מהאופן בו החברה צופה, בתום תקופת הדיווח, להשיב או לסלק את הערך בספרים של נכסים והתחייבויות.

המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים התקפים למועד הדיווח.

נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח, ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות יתממשו, הם מופחתים. החברה הכירה בנכסי מיסים נדחים עד לגובה ההתחייבויות מס נדחה שהוכרו בדוחות הכספיים.

נכסי מסים נדחים שלא הוכרו מוערכים מחדש בכל מועד דיווח ומוכרים במידה והשתנה הצפי כך שצפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה יהיה ניתן לנצל אותם.

**קיצוז נכסי והתחייבויות מסים נדחים**

החברה מקזזת נכסי והתחייבויות מסים נדחים במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיצוז נכסי והתחייבויות מסים נדחים, והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס באותה חברה נישומה.

**יג. עלויות אשראי**

החברה מהוונת עלויות אשראי, לרבות הוצאות מימון הנובעות מאגרות החוב, הקשורות להקמה של נכסים כשירים אשר נדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתם לשימוש המיועד.

היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, התחילו הפעולות להכנת הנכס ונגרמו עלויות אשראי, ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימוש המיועד. הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות.

**י.ד. הכנסות מראש בגין מיצוע הכנסות**

1. עד לשנת 2010, החכרת הנכסים על ידי החברה לחברות הנמל טופלה כחכירה מימונית מאחר ובהתאם לתנאי החכירה הועברו מרבית הסיכונים וההטבות לחברות הנמל. בעקבות הרפורמה בתעריפים בחודש אוקטובר 2010 (להלן- "הרפורמה בתעריפים"), נבחן ונמצא שלאור שינוי התנאים של החכרת הנכסים, מרבית הסיכונים וההטבות הנובעים מהנכסים נותרו בידי החברה ולפיכך שונה סיווג החכירה לחברות הנמל, מחכירה מימונית לחכירה תפעולית, בדרך של מכאן ולהבא.  
לעומת זאת, חברות הנמל הציגו את חכירת הנכסים מהחברה כחכירה תפעולית החל מהדוחות הכספיים לשנת 2009 בדרך של תיקון למפרע של דוחותיהן הכספיים לשנים 2005-2008.  
החברה פנתה לסגל רשות ניירות ערך בנושא בפניה מקדמית. סגל הרשות הביע את דעתו בנושא ולפיה החברה נדרשת לטפל בהסכם החכירה מול חברות הנמל כחכירה תפעולית מאז ומעולם.  
פועל יוצא משינוי סיווג ההחכרה ממימונית לתפעולית הוא כי סכומים שנכללו בהכנסות הן למעשה הכנסות שנתקבלו מראש.  
החברה קיבלה את עמדת הרשות, ובחנה את השפעת התיקון כאמור על דוחותיה הכספיים לתקופות קודמות. לאור בדיקה זו, וזאת בין היתר בהתחשב בכך שהחברה בחרה את הקלת העלות הנחשבת ( DEEMED COST) במועד המעבר ל-IFRS, היא הגיעה למסקנה שמדובר בטעות שאינה מהותית.
2. לעמדת החברה אשר מבוססת על חוות דעת מקצועיות של יועציה, אורך החיים של רציפים הינו 30 שנה. עמדה זו עולה בקנה אחד עם עמדת רשות החברות הממשלתיות ומקובלת על-ידה.
3. בהתאם לכך, רשמה חנ"י הכנסה מראש בקשר עם מיצוע ההכנסות שהתקבלו מחברות הנמל בשנים 2010-2005. יתרת ההכנסות מראש נכון ליום 31 בדצמבר, 2020 הינה כ-93 מיליוני ש"ח. לאור הקלת העלות הנחשבת (Deemed cost) הוכרה יתרת ההכנסה הנדחית במועד המעבר ל-IFRS כנגד עלות הרכוש הקבוע (ראה ביאור 16 א').  
בהקשר הזה יצוין כי למיטב ידיעת החברה, חברות הנמל רשמו סכומים גבוהים משמעותית בקשר לפריסת התשלומים בספריהן.



**ביאור 4 - מזומנים ושווי מזומנים**

| ליום 31 בדצמבר<br>2019<br>באלפי ש"ח | ליום 31 בדצמבר<br>2020<br>באלפי ש"ח |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 5,226                               | 1,106                               | מזומנים                              |
| 1,068,330                           | 643,855                             | שווי מזומנים - פיקדונות לזמן קצר (א) |
| <u>1,073,556</u>                    | <u>644,961</u>                      | סה"כ                                 |

(א) הפיקדונות לזמן קצר נושאים ריבית שנתית משתנה אשר ליום 31 בדצמבר 2020 הייתה 0.01%-0.20% (ליום 31 בדצמבר 2019 - 0.1%-0.3%).

**ביאור 5 - נכסים שנועדו לתשלומים בקשר לסיום יחסי עובד - מעביד**

הרכב הנכסים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד

| ליום 31 בדצמבר<br>2019<br>באלפי ש"ח | ליום 31 בדצמבר<br>2020<br>באלפי ש"ח |                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 209,588                             | 25,093                              | מזומנים ושווי מזומנים (א)                                                 |
| 3,807,396                           | 186,429                             | השקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (ב)            |
| 216,455                             | -                                   | השקעות בפיקדונות ונכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר (ג) |
| <u>4,233,439</u>                    | <u>211,522</u>                      | סה"כ                                                                      |

**(א) מזומנים ושווי מזומנים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד**

| ליום 31 בדצמבר<br>2019<br>באלפי ש"ח | ליום 31 בדצמבר<br>2020<br>באלפי ש"ח |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 80,834                              | 19,700                              | מזומנים                                         |
| 128,754                             | 16,719                              | שווי מזומנים - פיקדונות לזמן קצר (1)            |
| -                                   | (11,326)                            | בניכוי השקעות המוחזקות בנאמנות לטובת חברות הנמל |
| <u>209,588</u>                      | <u>25,093</u>                       | סה"כ                                            |

(1) הפיקדונות נושאים ריבית שנתית משתנה אשר ליום 31 בדצמבר 2020 נעה בין 0.01%-0.21% (ליום 31 בדצמבר 2019 כ- 0.3%).

**(ב) השקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד**

| ליום 31 בדצמבר<br>2019<br>באלפי ש"ח | ליום 31 בדצמבר<br>2020<br>באלפי ש"ח |                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2,828,918                           | 116,539                             | אגרות חוב ממשלתיות                                  |
| 15,824                              | 24,381                              | אגרות חוב קונצרניות                                 |
| 973,585                             | 45,509                              | השקעה במניות                                        |
| (10,931)                            | -                                   | בניכוי השקעות המוחזקות בנאמנות לטובת חברות הנמל (ד) |
| <u>3,807,396</u>                    | <u>186,429</u>                      | סה"כ                                                |

למידע בדבר הצמדות, ראה ביאור 24 בדבר מכשירים פיננסיים.

**(ג) השקעות בפיקדונות ונכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד**

הרכב ההשקעות:

| ליום 31 בדצמבר<br>2019<br>באלפי ש"ח | ליום 31 בדצמבר<br>2020<br>באלפי ש"ח |                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 64,632                              | -                                   | פיקדונות בחשב הכללי                                 |
| 165,597                             | -                                   | נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר |
| (13,774)                            | -                                   | בניכוי השקעות המוחזקות בנאמנות לטובת חברות הנמל     |
| <u>216,455</u>                      | <u>-</u>                            | סה"כ                                                |

למידע בדבר הצמדות, ראה ביאור 24 בדבר מכשירים פיננסיים.

הפיקדונות בחשב הכללי היו צמודים למדד המחירים לצרכן ונשאו ריבית בשיעור של בין 4.25% - לבין 4.86%.

**(ד) השקעות המוחזקות בנאמנות לטובת חברות הנמל**

לבקשת חברות הנמל, חנ"י מחזיקה בנאמנות סכומים המיועדים לתשלומים בגין הטבות עובדיהן. הסכומים המוצגים בדו"ח הכספי אינם כוללים סכומים אלו.

| ליום 31 בדצמבר<br>2019<br>באלפי ש"ח | ליום 31 בדצמבר<br>2020<br>באלפי ש"ח |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 54,349                              | 24,705                              | יתרה לתחילת השנה                |
| (389)                               | (390)                               | תשלום בגין עובדים שפרשו לגמלאות |
| (31,273)                            | (13,286)                            | העברה לחברות הנמל, נטו          |
| 2,018                               | 297                                 | רווחים                          |
| <u>24,705</u>                       | <u>11,326</u>                       | יתרה לסוף השנה                  |

**(ה) הנכסים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד מעביד מוחזקים לטובת:**

1. פנסיה צוברת - יעודה לצורך קיום התחייבותה של החברה לעובדים אשר מבוטחים בפנסיה צוברת לצורך: (1) ביצוע תשלומי פנסיה עד לגיבוש זכאותם של עובדים פורשים לקבל גמלה מקרן הפנסיה בה הם מבוטחים; (2) לכיסוי סכומים אשר אינם מכוסים על ידי קרן הפנסיה של העובדים הנ"ל; (3) לתשלומים חד פעמיים שיאפשרו פרישות מוקדמות.
2. פדיון ימי מחלה וחופשה – יעודה לצורך קיום התחייבות של החברה לפדות ימי מחלה וחופשה בהתאם לזכאותם. אין לחברה חובה לשמור על איזון אקטוארי.
3. שי לחג - בידי החברה יעודה בה מופקדים סכומים למימון שי לחג לגמלאי רשות הנמלים ולעובדיה. אין לחברה חובה לשמור על איזון אקטוארי.
4. פנסיה תקציבית לגמלאי רכבת - החברה מחזיקה יעודה למימון התחייבותה לתשלום פנסיה תקציבית לקבוצה של גמלאי רכבת ישראל (ראה ביאור 22 ג (6)).
5. כרית ביטחון המיועדת להפקדה בקופה בסכום של כ-56 מ' ש"ח, (ראה ביאור 13).

## ביאור 6 - הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך

הרכב ההשקעות:

| ליום 31 בדצמבר<br>2019<br>באלפי ש"ח | ליום 31 בדצמבר<br>2020<br>באלפי ש"ח |                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14,045                              | -                                   | הלוואה להקמת תשתיות נמליות (1)          |
| 18,352                              | 2,147                               | הלוואות להשקעות בציוד (1)               |
| 30,597                              | 29,698                              | תמריצי חכירה שניתנו (2)                 |
| 1,400                               | 1,400                               | חברות נמל                               |
| 2,630                               | 4,628                               | קופה לחיסכון ועזרה הדדית של עובדי החברה |
| 5,150                               | 2,729                               | חברות מוחזקות (3)                       |
| 72,174                              | 40,602                              |                                         |
| (6,000)                             | -                                   | בניכוי הפרשה לירידת ערך                 |
| (18,939)                            | (2,036)                             | בניכוי חלויות שוטפות                    |
| 47,235                              | 38,566                              | סה"כ                                    |

(1) להלן פרטים אודות הלוואה להקמת תשתיות נמליות והלוואות להשקעות בציוד:

| הלוואה להקמת תשתיות נמליות - מספנות ישראל   | הלוואה להשקעה בציוד - מספנות ישראל                                                                                                                                                                                                | הלוואה להשקעה בציוד - חברת נמל אילת                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 9.5.2012                                    | 15.8.2013                                                                                                                                                                                                                         | 18.8.2013                                                                                                                                                                                                                           | מועד חתימת ההסכם                              |
| 90,000 אלפי ש"ח                             | 4,400 אלפי אירו                                                                                                                                                                                                                   | 7,300 אלפי אירו                                                                                                                                                                                                                     | היקף הלוואה                                   |
| 47,730 אלפי ש"ח                             | לא רלוונטי                                                                                                                                                                                                                        | לא רלוונטי                                                                                                                                                                                                                          | סכום שנוצל מההלוואה                           |
| -                                           | לא רלוונטי                                                                                                                                                                                                                        | לא רלוונטי                                                                                                                                                                                                                          | יתרה לניצול                                   |
| תקופת הניצול פגה                            | לא רלוונטי                                                                                                                                                                                                                        | לא רלוונטי                                                                                                                                                                                                                          | תקופת העמדת המימון (מועד אחרון לבקשת ההלוואה) |
| ההלוואה נשאה ריבית לא צמודה בשיעור של 5.68% | הלוואת non recourse נשאה ריבית בשיעור של LIBOR+ 1.25%                                                                                                                                                                             | הלוואת non recourse נושאת ריבית בשיעור של LIBOR+ 1.25%                                                                                                                                                                              | שיעור הריבית                                  |
| תשלומים חצי שנתיים לתקופה של 30 שנים        | במשך 6 השנים הראשונות ממועד מתן ההלוואה, פירעון מדי רבעון כפונקציה של כמות המכולות שנפרקו במספנות באותה תקופה וכפונקציה של כמות המטען הכללי שנפרק באמצעות המנוף (5 אירו עבור כל מכולה ו 1 אירו עבור כל מטען). יתרת ההלוואה לאחר 6 | במשך 6 השנים הראשונות ממועד מתן ההלוואה, פירעון מדי רבעון כפונקציה של כמות המכולות שנפרקו בנמל אילת באותה תקופה וכפונקציה של כמות המטען הכללי שנפרק באמצעות המנוף (5 אירו עבור כל מכולה ו 1 אירו עבור כל מטען). יתרת ההלוואה לאחר 6 | מועד פירעון                                   |

| הלוואה להשקעה בצידוד - חברת נמל אילת                                                                                | הלוואה להשקעה בצידוד - מספנות ישראל                                                                      | הלוואה להקמת תשתיות נמליות - מספנות ישראל |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| שנים תיפרע ב-60 תשלומים חודשיים                                                                                     | שנים תיפרע ב-60 תשלומים חודשיים                                                                          |                                           |                        |
| 500 אלפי אירו                                                                                                       | -                                                                                                        | -                                         | יתרת קרן<br>31.12.2020 |
| ההלוואה נפרעה לאחר תאריך הדוחות הכספיים, באופן שהסכום הכולל שהושב לחברה נמוך מהיקף ההלוואה בהיקף שאינו מהותי לחברה. | ההלוואה נפרעה במהלך שנת 2020, באופן שהסכום הכולל שהושב לחברה נמוך מהיקף ההלוואה בהיקף שאינו מהותי לחברה. | ההלוואה נפרעה במהלך שנת 2020.             | הערות                  |

(2) יתרת השתתפות החברה בתשלומים ובעבודות התאמה במקרקעין שהועמדו לבעלי הרשאה ואשר יזקפו לרווח והפסד על פני תקופת ההרשאה.

(3) מייצג את יתרות ההשקעה בחברת הבת שינוע חברה להנצלה ושירותי ים בע"מ אשר נמצאת בשלב היערכות להליכי פירוק מרצון. החברה אינה מאחדת את דוחותיה עם אלו של חברת הבת שלה בשל חוסר מהותיות.

כמו כן מייצג את יתרת ההשקעה במכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ, אשר החזקת החברה בה היא בשיעור של 50% ומוצגת לפי שווי מאזני.

**ביאור 7 - חברות הנמל**

לתיאור עסקאות עם צדדים קשורים ראה גם ביאור 22 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים.

**א. הרכב:**

| ליום 31 בדצמבר<br>2019<br>באלפי ש"ח | ליום 31 בדצמבר<br>2020<br>באלפי ש"ח |                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 178,549                             | 216,881                             | חברות נמל               |
| (9,699)                             | (4,607)                             | בניכוי הפרשה לירידת ערך |
| 168,850                             | 212,274                             | חברות נמל, נטו          |

**ב. פעילות מול חברות נמל****הסדר השימוש בנכסים המועברים לחברות הנמל**

בהתאם לחוק, חנ"י מעמידה את הנכסים המועברים המסומנים במפת ההסמכה של כל אחת מחברות הנמל, לשימושן של חברות הנמל למשך תקופת הסמכתן. תקופות ההסמכה של חברות הנמל הינן: חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד הוסמכו ל-49 שנה מיום התחילה. חברת נמל אילת בע"מ הוסמכה עד ליום 31 בינואר 2028, עם אופציה להארכה בתשע שנים ואחד עשר חודשים נוספים, בהתקיים התנאים הקבועים בכתב הסמכתה (ראה סעיף ג. להלן).

ביום 23 בפברואר 2005 התקשרה חנ"י עם חברות הנמל, בהסכמי ביניים המקנים לחברות הנמל האמורות הרשאה להשתמש בשטח התפעולי של הנמל הרלוונטי שהועמד להן כחברות נמל על פי חוק רספ"ן, בהתאם להוראות כתב ההסמכה שניתן לכל אחת מהן, לצורך מתן שירותי נמל וביצוע פעולות נלוות לפעולות כאמור כפי שנקבע בכתב ההסמכה ובחוק רספ"ן וכפי שיתירו להן השרים לפי סעיף 10(ג) לחוק רספ"ן. בהסכמי הביניים נקבע כי הם יעמדו בתוקפם לתקופה של 180 ימים מיום התחילה או עד למועד שבו יחתם הסכם מפורט בין חנ"י לבין חברות הנמל, על-פי המוקדם (להלן: "הסכם מפורט" או "הסכם קבע"). כמו כן, נקבע כי במידה ולא עלה בידי הצדדים לחתום על ההסכם המפורט, יוכרעו המחלוקות בין הצדדים על ידי ועדה (הכוללת את הממונה על התקציבים, מנכ"ל משרד התחבורה, מנהל רשות החברות ויו"ר הדירקטוריון של שתי החברות) שהכרעותיה יחייבו את הצדדים בכל הקשור להסכם המפורט, ויכול שהחלטותיה והכרעותיה תהוונה הוראות השלמה חוזיות לתנאים של ההסכם בין הצדדים.

בחודש ינואר 2013, נחתם הסכם מקרקעין מפורט בין החברה לבין חברת נמל אילת (ראה סעיף ג. להלן). בחודש ספטמבר 2020 נחתם הסכם מקרקעין מפורט בין החברה לבין חברת נמל חיפה אשר נכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2021 (ראה סעיף ה' 2 ב' להלן).

ביחס להסכם הביניים עם חברת נמל אשדוד, לעמדת החברה הסכם הביניים חל, עד לחתימת הסכם קבע וכניסתו לתוקף, ועל הצדדים לפעול בהתאם לעקרונות הסכם הביניים. למיטב ידיעת החברה, חברת נמל אשדוד חולקת על עמדת החברה.

להערכת החברה, להיעדר קיומו של הסכם קבע כאמור עם חברת נמל אשדוד, אין השפעה מהותית על פעילות החברה ועל מצבה הכספית, וזאת לנוכח כך שעניינים מהותיים במסגרת היחסים בין החברה לחברת נמל אשדוד מוסדרים בחוק רספ"ן, ו/או בכתבי ההסמכה של חברת נמל אשדוד ו/או בכתב ההסמכה של החברה ו/או בהכרעות רגולטוריות.

### **תשלומים שתשלם חברת נמל לחנ"י בגין מתן זכות השימוש במקרקעין המועברים:**

בהתאם לחוק, עד שחנ"י וחברות הנמל יגיעו להסכם קבע, בין היתר, באשר לתמורה שישלמו חברות הנמל בגין השימוש במקרקעין, שהועמדו להן, ישלמו חברות הנמל את התמורה בעד השימוש, לפי צו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי שימוש משתנים ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005 (להלן: "צו דמי שימוש משתנים" או "הצו"). חברת נמל אילת משלמת החל משנת 2013, בהתאם לקבוע בהסכם בין חנ"י ובינה, וחברת נמל חיפה תחל לשלם החל מחודש ינואר 2021, בהתאם לקבוע בהסכם בין חנ"י ובינה ולפיכך לעניין מועדים אלה וחברות נמל אלה - הוראות הצו המתוארות להלן אינן רלוונטיות.

הצו קובע כי בגין העמדת המקרקעין המועברים לשימוש חברת הנמל (חיפה עד ליום 31 בדצמבר 2020 או אשדוד), ישולם:

1. סכום קבוע – חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד ישלמו סכום של 40 מיליון ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן החל משנת 2010, כל חברת נמל לשנה; סכומים אלה יעודכנו ב- 1 בינואר של כל שנה לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן.
  2. סכום משתנה – הסכום נקבע כשיעור מהכנסות חברת הנמל ממתן שירותי נמל. לכל חברת נמל נקבע שיעור אחר מהכנסותיה. השיעור מהכנסות חברת הנמל ממתן שירותי נמל התעדכן מדי שנה עד שנת 2019. החל משנת 2020 השיעור של הרכיב המשתנה לכל חברת נמל הינו קבוע.
  3. כמו כן קובע הצו כי חנ"י תשלם לחברות הנמל בגין התחשבות שמקורה בהסכמות אשר גובשו במהלך הרפורמה 75% מהכנסותיה נטו (הכנסות בניכוי הוצאות) המתקבלות בידיה משטחים לבנים (תשלומים בגין שירותים נמליים ודמי הרשאה) המצויים בנמל אשדוד ובנמל חיפה ואשר הועמדו ערב יום התחילה לשימוש מי שאינו חברת נמל (אך למעט הכנסות מסוימות בגין זכויות במקרקעין).
- כאמור בחודש ספטמבר 2020 נחתם הסכם מקרקעין מפורט בין החברה לבין חברת נמל חיפה אשר נכנס לתוקף ביום 1.1.2021 אשר קובע הסדרים חדשים לגבי נמל חיפה כמתואר בסעיף ה' להלן.

### **תמלוגים למדינת ישראל שתשלם חברת נמל**

חברות הנמל משלמות למדינת ישראל באמצעות חנ"י דמי שימוש קבועים בשיעור 4% מהכנסותיהן ממתן שירותי נמל. תקבולים ותשלומים אלו אינם באים לידי ביטוי בדוחות הכספיים של החברה. בין החברה לבין המדינה וחברת נמל חיפה קיימת מחלוקת בנושא התמלוגים/ דמי השימוש הקבועים (ראה ביאור 16ג').

## ג. חברת נמל אילת

ביום 31 בינואר 2013 העבירה מדינת ישראל את אחזקותיה בחברת נמל אילת לידי חברת פפו ספנות בע"מ אשר הוסמכה להפעיל את נמל אילת למשך תקופה של 15 שנה עם אופציה להארכה בתשע שנים ואחד עשר חודשים נוספים, בהתקיים התנאים הקבועים בכתב הסמכתה. באותו מועד נחתמו, בין יתר, גם הסכם בין חנ"י לבין המדינה ביחד עם רשות מקרקעי ישראל, בקשר למקרקעין המועברים בתחום נמל אילת (ראה ביאור 10 (ב)) וכן הסכם בין חנ"י ובין חברת נמל אילת המסדיר את התנאים להעמדת המקרקעין ע"י חנ"י לחברת הנמל. בהתאם להסכם, חנ"י מעניקה לחברת נמל אילת זכות שימוש בשטחים שהועמדו לשימושם לתקופה שתסתיים במוקדם מבין תום כתב ההסמכה של חברת נמל אילת או 15 שנה (או במקרה שכתב ההסמכה של חברת הנמל יוארך, לתקופה של 24 שנים ואחד עשר חודשים). חברת נמל אילת משלמת לחנ"י סכום קבוע וסכום משתנה בהיקף שאינו מהותי לחברה.

## ד. חברת נמל אשדוד

### ד.1. סיכום עקרונות בין המדינה לבין ההסתדרות ונציגות עובדי חברת נמל אשדוד

למיטב ידיעת החברה, ביום 31 בינואר 2016 סוכמו עקרונות בין המדינה לבין ההסתדרות ונציגות עובדי חברת נמל אשדוד אשר החברה אינה צד לו. חלקים מסוימים מתוך סיכום העקרונות עוגנו באופן מהותי במסגרת הסכמים שנחתמו בין החברה לבין חברת נמל אשדוד, כדלהלן: הצדדים חתמו על הסכם לביצוע פרויקט לשדרוג רציף 21 בנמל אשדוד – לפרטים ראו ביאור 22 להלן; הצדדים חתמו על הסכם לביצוע פרויקט מערך שינוע הגרעינים בנמל אשדוד – לפרטים ראו ביאור 22 להלן; הצדדים חתמו על הסכם להעברת פעילות מחלקת הים של חברת נמל אשדוד – לפרטים ראו סעיף ג' להלן. באשר לחלקים אחרים מתוך סיכום העקרונות המפורטים להלן, אם וככל שהינם בתוקף, לא מתקיימים מגעים מול החברה, והחברה אינה יכולה לצפות את השלכותיהם על החברה:

### 1. רשת ביטחון לתשלומי פרמיה

- א. יצירת רשת ביטחון אשר במסגרתה העובדים יהיו זכאים להשלמת תשלום פרמיה עד לגובה 70% משעות הפרמיה הממוצעות למשמרת לשנת 2015 בכל סקטור כפי שיוגדרו להלן.
- ב. הרשת כאמור תחול על העובדים המועסקים ב-1 בינואר 2016 בחברת הנמל בסקטור ציוד מכאני, סקטור תפעול ומנהלי עבודה תפעול.
- ג. הרשת תיכנס לתוקף החל מפתיחה של 800 מטר רציף פעיל בנמל הדרום, בהינתן הצטברות של 2 תנאים:
  1. כמות המכולות המנוטלות במשק נמוכה מ-3.6 מיליון TEU בשנה.
  2. כמות המכולות המנוטלות בחברת נמל אשדוד ברמת השנתית נמוכה מ-1.2 מיליון TEU.
- ד. רשת הביטחון תעמוד בתוקף לתקופה של 10 שנים ותיבחן בכל שנה ברמה השנתית.
- ה. ככל שהרשת תיכנס לתוקף אופן הפיצוי יהיה כלהלן: יילקח המספר הממוצע של שעות הפרמיה למשמרת בכל סקטור בשנה שהסתיימה. לאחר מכן תינתן תוספת אחוזית עבור כל משמרת בה עובד עבד בפועל בשיעור שיביא את מספר שעות הפרמיה למשמרת בכל הסקטור ל-70% מהמספר כיום. ההשלמה תבוצע לפי ערך השעה שחל במועד ההשלמה.



- ו. לגבי חלק הפרמיה של עובדי סקטור בתי מלאכה ומנהלי עבודה בתי מלאכה המבוסס על התפוקות של הסקטורים האמורים לעיל, תחול הרשת בהתאמה.
- ז. הרשת תנוהל בחשבון נאמנות (באופן שבו תהיה הגנה על כספי היעודה בתע"ש) כאשר מראש יוקצה לחשבון האמור סכום כסף אשר ישקף אומדן עלות להפעלת הרשת ל-4 שנים, זאת מתוך הכספים בסעיפים 2.ב ו-2.ג להלן. וככל שיידרש סכום נוסף אחרי הכספים מסעיפים 2.ב ו-2.ג להלן, הסכום כאמור ימומן ע"י חנ"י.
- ח. למען הסר ספק, שכר העובדים ושיטות הפרמיה הנהוגות כיום בנמל לסקטורים השונים לרבות סקטור מנהל, ימשיכו לחול כפי שהם היום, אלא אם יוסכם אחרת.

## 2. מקורות לצורך מימון ההסדר

- א. ויתור רשות החברות על חלוקת דיבידנדים בהתאם לצורך. האמור לא יגרע מזכויות העובדים לקבלת בונסים בהתאם למקובל.
- ב. שחרור עודפי כספים הנמצאים בנאמנות המיועדים לסיום יחסי עובד מעביד, גובה הסכום ובסיס החישוב יאושרו על ידי אקטואר מוסכם.
- ג. כספים ממכירת מחלקת ים.
- ד. כספי חברת הנמל בשמירה על איתנות פיננסית והנזילות הנדרשת לפעילות הנמל.
- ה. כספים מחנ"י ככל שיידרש להשלים.

למיטב ידיעת החברה נחתם בשנת 2021 הסכם שהחברה אינה צד לו ולא ידוע לחברה כי יש בו התייחסות למימון על ידי החברה.

## ד.2. הסכם קיבוצי

ביום 9.12.2019 נחתמו הסכמים קיבוציים בין החברה, חברת נמל אשדוד וההסתדרות ("הסכם קיבוצי אשדוד"), אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי מחלקת הים של חברת נמל אשדוד, כ-100 עובדים ("עובדי חנ"א העוברים") (הסכם אחד עם הנתבים וקציני גוררות והסכם נוסף עם יתר העובדים), לחברה או לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה, במועד אשר ייקבע על ידי החברה ולא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2020 כאשר בהתאם לתיקון להסכם קיבוצי אשדוד, עובדי חנ"א העוברים, עברו לחנ"י ביום 1 בינואר 2021 ("המועד הקובע"). החל מהמועד הקובע, עובדי חנ"א העוברים מועסקים בחברה, וממשיכים לחול עליהם כל תנאי העבודה והשכר בהתאם למערך ההסכמי החל על עובדי חברת נמל אשדוד אלו במועד הקובע, ובכלל זה ההסכמים וההסדרים הקיבוציים, הסכמים, נוהגים ונהלים כפי שהם במועד הקובע.

**ד.3. הסכם בין החברה ובין חברת נמל אשדוד בקשר עם רכישת פעילות מחלקת הים**

ביום 30 בדצמבר 2020, החברה וחנ"א חתמו על הסכם לרכישת פעילות מחלקת ים מחנ"א וביום 1 בינואר 2021 פעילות מחלקת הים של חנ"א עברה לחברה וזו האחרונה החלה לספק שירותי תעבורה ימית לכלל האניות הפוקדות את נמל אשדוד. במסגרת ההסכם, חנ"א העבירה לחברה (או חברת בת בבעלותה) את כל הנכסים המהווים את פעילות מחלקת הים של חנ"א, לרבות מלאי, ציוד, מתקנים, התקשרויות והתחייבויות של חנ"א בקשר עם פעילות מחלקת הים, נכסים לא מוחשיים (במסגרת הסכמים קיבוציים שנחתמו בין החברה, חנ"א והסתדרות העובדים הכללית החדשה, עברו לחברה או לחברה הבת גם כ-100 עובדים) ועוד, וכן מסרה חלק משטחי פעילות מחלקת הים, והכל במצב AS-IS, ובהתאם למצגים של חנ"א בעסקה.

בתמורה להעברת פעילות מחלקת הים כאמור, שילמה החברה לחנ"א לאחר תאריך הדוחות הכספיים, סך כולל של כ-175 מיליון ש"ח, כאשר סכום זה הינו לאחר הפחתת הערך האקטוארי של סכום ההתחייבויות כלפי העובדים העוברים, כפי שהוסכם בין הצדדים. התמורה נקבעה על בסיס הערכת השווי ההוגן של הפעילות המועברת, שבוצעה על ידי שני מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים, ובהתאמות שהוסכמו על ידי הצדדים.

במסגרת הסכם רכישת הפעילות, נקבעה תקופת הטמעה, אשר נועדה לאפשר לצדדים להיערך למעבר תקין ורציף של הפעילות המועברת אל החברה, לרבות אפשרות של החברה לרכוש מחנ"א שירותים שונים בתמורה נוספת, בהיקף שנתי שאינו מהותי עבור החברה.

**ה. חברת נמל חיפה****ה.1. הסכם קיבוצי**

באוגוסט 2019 נחתמו הסכמים קיבוציים בין החברה, חברת נמל חיפה וההסתדרות ("הסכם קיבוצי חיפה"), אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי אגף מחלקת הים של חברת נמל חיפה, כ-110 עובדים ("עובדי חנ"ח העוברים") (הסכם אחד עם הנתבים והסכם נוסף עם יתר העובדים), לחברה או לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה, במועד אשר ייקבע על ידי החברה ולא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2020 כאשר בפועל עובדי חנ"ח העוברים עברו לחברה חל ביום 3 בנובמבר 2020 ("המועד הקובע"). החל מהמועד הקובע, עובדי חנ"ח העוברים מועסקים בחברה, וממשיכים לחול עליהם כל תנאי העבודה והשכר בהתאם למערך ההסכמי החל על עובדי חברת נמל חיפה אלו במועד הקובע, ובכלל זה ההסכמים וההסדרים הקיבוציים, הסכמים, נוהגים ונהלים כפי שהם במועד הקובע.

**ה.2. הסכמים עם חברת נמל חיפה**

ביום 17 בספטמבר 2020, החברה וחברת נמל חיפה חתמו על הסכמים לרכישת פעילות מחלקת הים מחנ"ח, הסכם מקרקעין והסכם להסדרת מחלוקות עבר, שעיקריהם הינם כדלקמן:

**ה.2.א. הסכם לרכישת פעילות מחלקת ים**

עיקרי ההסכם הינם:

- 1.1 במסגרת ההסכם, חנ"ח העבירה לחברה את כל הנכסים המהווים את פעילות מחלקת הים של חנ"ח, לרבות מלאי, ציוד, מתקנים, התקשרויות והתחייבויות של חנ"ח בקשר עם פעילות מחלקת הים, נכסים לא מוחשיים ועוד וכן מסרה חלק משטחי פעילות מחלקת הים, והכל במצב AS-IS, ובהתאם למצגים של חנ"ח בעסקה.
- 1.2 תמורת רכישת מחלקת ים, הינה סך של כ- 180 מיליון ש"ח. תמורה זו, נקבעה על בסיס הערכת השווי ההוגן של הפעילות המועברת שבוצעה על ידי שני מעריכי שווי חיצוניים ובלתי תלויים ובהתאמות שהוסכמו על ידי הצדדים, לאחר הפחתת הערך האקטוארי של סכום ההתחייבויות כלפי העובדים העוברים.
- 1.3 קביעת תקופת הטמעה, אשר נועדה לאפשר לצדדים להיערך למעבר תקין ורציף של הפעילות המועברת אל החברה, לאחר מועד ההשלמה (אשר כאמור חל ביום 3 בנובמבר 2020), לרבות אפשרות של החברה לרכוש מחנ"ח שירותים שונים בתמורה נוספת, בהיקף שנתי שאינו מהותי עבור החברה.

**ה.2.ב. הסכם המקרקעין המפורט עם חברת נמל חיפה**

ביום 17 בספטמבר 2020, החברה וחברת נמל חיפה חתמו על הסכם מקרקעין מפורט שעיקרו הסדרת התנאים לזכות השימוש של חנ"ח בשטח התפעולי שהעמידה החברה לחנ"ח לפי חוק רספ"ן, וזאת למשך תקופת הסמכתה של חנ"ח (כיום, תוקף כתב הסמכתה של חנ"ח הוא עד ליום 16.2.2054), ובהתאם להוראות בעניין סיום ההסכם (להלן: "הסכם המקרקעין המפורט").

במסגרת הסכם המקרקעין המפורט מוסדרים מנגנונים לתשלום דמי שימוש על ידי חנ"ח, אשר יחליפו לעניין זה את הוראות צו דמי שימוש משתנים, בכלל כך, תופסק זכאות חנ"ח לקבל חלק כלשהו מהכנסות החברה.

להלן עיקרי ההסכם:

(א) השטח התפעולי הועמד לחנ"ח במצבו כפי שהוא (AS-IS) והיא תהיה רשאית להשתמש בו למטרת מילוי התחייבויות חנ"ח בהתאם לכתב הסמכתה של חנ"ח, וכן לעשות שימושים נוספים רק בתנאי שיאשרו על ידי השרים בהתאם לחוק רספ"ן או בהתאם לכתב הסמכתה, וזאת לאחר קבלת התייחסותה של החברה, ובהתאם להסכם נפרד שיחתם בין הצדדים ביחס לשימוש הנוסף.

(ב) במסגרת ההסכם מוסדרים מנגנונים לתשלום דמי שימוש על ידי חנ"ח, אשר יחליפו לעניין זה את הוראות צו דמי שימוש משתנים, כדלהלן:

(1) החל מיום 1.1.2021 ובמשך כל שנה, תשלם חנ"ח לחברה דמי שימוש בשיעור מסך ההכנסות של חנ"ח (בכפוף להתאמות מסוימות). שיעור דמי השימוש תלוי הקשר בגובה ההכנסות של חנ"ח. נקבע שיעור בסיסי לגבי הכנסות של חנ"ח עד לתקרה נקובה וככל שההכנסות של חנ"ח תעלינה מעבר לתקרה הנקובה, השיעור יעלה בהתאם, לגבי תוספת ההכנסה מעבר לתקרה.

(2) החל מיום 1.1.2026, ובמשך כל שנה, תשלם חנ"ח לחברה דמי שימוש רכיב קבוע, בסכומים הנקובים בהסכם, אשר יעלה מדי מספר שנים כקבוע בהסכם.

יובהר כי דמי השימוש המפורטים לעיל הינם בנוסף לדמי שימוש קבועים בשיעור של 4% מהכנסותיה של חנ"ח, המועברים במלואם למדינה ואינם מהווים הכנסה של החברה.

כחלק מהסדרת התנאים, נקבע מנגנון תשלומים המחליף גם את מנגנון העברות חנ"י (ראה סעיף ב' 3. לעיל).

ככל שחנ"ח תישאר בבעלות ממשלתית מלאה עד ליום 1 בינואר 2028, תשלם החברה לחנ"ח סך של 100 מיליון ש"ח בתשלום אחד בסוף שנת 2028 (להלן: "התשלום החד פעמי").

ככל שחנ"ח תחדל להיות בבעלות ממשלתית מלאה לפני 1 בינואר 2028, החל משנה אחת לאחר תום השנה בה חנ"ח תחדל מלהיות חברה בבעלות ממשלתית מלאה, חלף התשלום החד פעמי, תשלם חנ"י סכום שנתי בשיעור של 30% מהכנסות החברה ממתן זכויות במקרקעין הרלוונטיים, ובלבד שסך התשלום המצטבר שתעביר חנ"י יהיה במשך תקופה של עד חמש השנים ובסכום מצטבר של 100 מיליון ש"ח (צמוד למדד).

במסגרת הסכם המקרקעין המפורט הוסדרו מנגנוני התשלום וההתחשבנות בין הצדדים, כך שהתשלום ישולם בפועל אחת לרבעון.

(ג) נקבעו הוראות שיחולו במקרה שבו חנ"ח לא תהיה עוד חברה בבעלות ממשלתית מלאה (כמשמעות מונח זה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975), ובכלל כך חובת העמדת ערבות בנקאית להבטחת התחייבויותיה על פי ההסכם וכן מנגנון של פיצוי מוסכם בגין הפרה של הוראות ההסכם או של התחייבויות חנ"ח על פי ההסכם, כמפורט בהסכם.

(ד) נקבעה חלוקת האחריות לטיפול בזיהומים בין החברה לבין חנ"ח, בין היתר, כתלות במועד קרות הזיהום ובמקור הזיהום.

(ה) השקעה בתשתיות נמליות – חלקה של החברה בהשקעה בתשתיות נמליות שתשרתנה את חנ"ח בקליטת אניות גדולות, יעמוד על סך של כ-300 מיליון ש"ח, ובהתקיים תנאים מסוימים (כתלות בהיקף ההשקעה שיידרש ובהיקף ההשקעה שתשקיע בפועל חנ"ח), יכולה השקעת החברה להגיע לסך של 600 מיליון ש"ח והכל בכפוף להתקיימות תנאים מסוימים, ובשים לב ללוחות הזמנים המפורטים בהסכם המקרקעין המפורט בהתאם להחלטת ועדת שרים לענייני הפרטה בעניין הפרטת חברת נמל חיפה.

(א) בין החברה לבין חנ"ח הוסכם כי השתתפות החברה בהשקעה בשדרוג תשתיות נמליות תיעשה גם במקרה בו חנ"ח לא תופרט אך סכומי ההשקעה של חנ"י בתשתיות יפחתו. בהתאם להסכם המקרקעין המפורט, הצדדים נדרשים לגבש נספח עקרונות לגיבוש הסכם לפיתוח תשתיות בקשר עם השתתפות החברה בהשקעות כאמור ("נספח השקעה בתשתיות"). נכון למועד הדוח, מתקיים משא ומתן אודות ההתקשרות בנספח השקעה בתשתיות.

(ו) החל מיום 1 בינואר 2021, האחריות במסוף הכימיקלים הצפוני תהא בידי החברה. עם זאת, חנ"ח תמשיך לתת שירותי ניהול במסוף הכימיקלים כפי שהיה נהוג טרם ההתקשרות בהסכם, למשך תקופה ובתנאים כקבוע בהסכם.

(ז) החברה וחנ"ח הסכימו כי מספר נושאים שטרם התקבלה הסכמה בעניינם יוסדרו בחודשים הקרובים, ובכלל כך נושאים הנוגעים לקליטת עובדים במסוף הכימיקלים הצפוני, הפעלת חזית הים על ידי חנ"ח ונספח ההשקעה בתשתיות כאמור בסעיף (ה) לעיל. למועד פרסום הדוח אין ודאות כי הנושאים כאמור יוסדרו ויושלמו.

(ח) יצוין כי, מאחר והסכם המקרקעין אינו מעביר למעשה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על המקרקעין, וזאת בין היתר לאור קיומם של דמי הרשאה משתנים משמעותיים, בהתאם להוראות IFRS16, העמדת המקרקעין תמשיך להיות מטופלת כחכירה תפעולית.

## ה.2.ג. הסכם עם חברת נמל חיפה להסדרת מחלוקות עבר בין הצדדים

להלן עיקרי ההסכם:

(א) החברה הגישה תביעה נגד חנ"ח, במסגרתה התבקש בית המשפט להורות לחנ"ח לשלם לחברה סך של כ- 118 מיליון ש"ח בגין תשלומי היטלי פיתוח ששילמה החברה לעיריית חיפה עבור שטחים צהובים בנמל חיפה וחנ"ח הגישה כנגד החברה תביעה שכנגד בהיקף של כ- 300 מיליון ש"ח. במסגרת ההסכם להסדרת מחלוקות עבר, הצדדים יוותרו על דרישותיהם לקבלת הסכומים כאמור, הן בתביעת חנ"ח והן בתביעה שכנגד של חנ"ח כאמור. נכון למועד הדוח, התביעה והתביעה שכנגד נדחו (ראה ביאור 25 א').

(ב) החברה הגישה תביעת תמלוגים נגד חנ"ח בסך של כ-127 מיליון ש"ח בגין חלקה של חנ"ח בשטחים לבנים ("תביעת התמלוגים") וחנ"ח הגישה תביעה שכנגד כנגד החברה להשתתפות בהכנסות ממשרד הביטחון בסך של כ-43.5 מיליון ש"ח ("התביעה שכנגד"). מתווה פשרה שסוכם בין הצדדים לעניין הליכים אלו במסגרת הסכם להסדרת מחלוקות עבר, לא אושר על ידי המדינה אשר הודיעה כי תהיה נכונה לאשר הסדר פשרה שונה אשר נכון למועד הדוח, אין וודאות אם יהיה מקובל על הצדדים ויאושר על ידם. לאור האמור לעיל, החברה לא משכה את תביעת התמלוגים וחנ"ח לא משכה את התביעה שכנגד ובשלב זה ההליכים המשפטיים הנ"ל ממשיכים להתנהל. (ראה ביאור 16 ג' ו-25 א').

## ו. החלטת ועדת השרים לענייני הפרטה, בעניין הפרטת חברת נמל חיפה:

ביום 21 בינואר 2020 התקבלה החלטת וועדת השרים לענייני הפרטה, בקשר להפרטת אחזקות המדינה בחברת נמל חיפה, לפי התנאים המפורטים בהחלטה.

יצוין כי במסגרת ההחלטה כאמור, הוועדה רשמה לפניה את עקרונות הזכויות והחובות בקשר להשקעות בתשתיות חברת נמל חיפה, אשר גובשו על ידי משרד התחבורה ואגף התקציבים במשרד האוצר, ואשר יחולו על חברת נמל חיפה, בהתאם להסדרים שיגובשו, בהסכמת משרד התחבורה, שעיקריהן כלהלן:

במקרה של כניסת משקיע אסטרטגי לחברת נמל חיפה עד ליום 1 בינואר 2037, יחולו העקרונות המפורטים להלן:  
א. עד שנת 2030, תודיע חברת נמל חיפה למדינה ולחברה, האם בכוונתה לשדרג את הרציף המזרחי כנמל עמוק מים לקליטת ותפעול של אניות מכולה בארכי 400 מטר (להלן: "אניות גדולות");

ב. ככל שחברת נמל חיפה שדרגה את הרציף המזרחי, אזי החל מיום 1 בינואר 2036, תעמוד לרשותה האופציה להשקיע בהקמת נמל לקליטה ותפעול של אניות גדולות באזור כרמל ב'. החברה תקדם תכניות סטטוטוריות להקמת נמל כאמור;

ג. במידה שחברת נמל חיפה תבחר לא לשדרג את הרציף המזרחי כאמור לעיל, האופציה להשקיע בהקמת כרמל ב' תעמוד לרשותה, ובלבד שסך הפעילות המשקית בישראל במכולות יעמוד על 4.9 מיליון TEU לפחות במשך 12 חודשים רצופים, ואולם החל מיום 1 בינואר 2033 לא יידרש תנאי זה;

- ד. ככל שתוקדם האפשרות של מתן שטח ב' לנמל המפרץ, תוקדם האפשרות לחברת נמל חיפה להשקיע בכרמל ב'. בכל מקרה, המדינה רשאית להקדים את תחילת האופציה להשקיע בכרמל ב' שניתנת לחברת נמל חיפה; ה. מובהר כי חברת נמל חיפה תהיה מחויבת להעמיד יכולת לקליטת ותפעול אניות מכולה גדולות, בין אם על ידי שדרוגו של הרציף המזרחי ובין אם על ידי בניית כרמל ב'. חברת נמל חיפה מחויבת להתחיל בביצוע העבודות כאמור עד ליום 1 בינואר 2033;
- ו. ככל שחברת נמל חיפה בחרה בחלופה הקבועה בסעיף (ב) לעיל עד ליום 1 בינואר 2037, יוחזר שטח כרמל ב' לחברה לכל שימוש שתמצא לנכון.

משרדי התחבורה והאוצר יפעלו לייצר תשתית שתאפשר תחרות שווה בין נמל חיפה הקיים לבין נמל המפרץ.

## ביאור 8 - לקוחות, נטו

| ליום 31 בדצמבר<br>2019<br>באלפי ש"ח | ליום 31 בדצמבר<br>2020<br>באלפי ש"ח |                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 37,636                              | 47,308                              | חובות פתוחים            |
| 6,710                               | 10,991                              | הכנסות לקבל             |
| 608                                 | 1,268                               | המחאות לגבייה           |
| 44,954                              | 59,567                              | סה"כ חובות לקוחות       |
| (7,715)                             | (16,003)                            | בניכוי הפרשה לירידת ערך |
| 37,239                              | 43,564                              | לקוחות, נטו             |

בהתייחס ליתרות לקוחות מול צדדים קשורים, ראה ביאור 22 בדבר יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים.

## ביאור 9 - חייבים ויתרות חובה

| ליום 31 בדצמבר<br>2019<br>באלפי ש"ח | ליום 31 בדצמבר<br>2020<br>באלפי ש"ח |                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| -                                   | 8,000                               | חייבים בגין פרויקטים               |
| 767                                 | 132                                 | עובדים ומוסדות בגין עובדים וגמלאים |
| 6,728                               | 15,090                              | הוצאות מראש                        |
| 18,939                              | 2,036                               | חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך |
| 15,296                              | 12,125                              | מוסדות                             |
| 2,311                               | 17,365                              | חייבים ויתרות חובה אחרים           |
| 44,041                              | 54,748                              | סה"כ חייבים ויתרות חובה            |

בהתייחס ליתרות חייבים ויתרות חובה מול צדדים קשורים, ראה ביאור 22 בדבר יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים.

## ביאור 10 - רכוש קבוע, נטו

## א. הרכב ותנועה

## שנת 2020

הנתונים בטבלה הבאה הם באלפי שקלים

| סה"כ              | רכוש קבוע<br>בהקמה | כלי שיט, ציוד<br>ומערכות מידע | מבנים<br>יבשתיים | תשתיות<br>ומבנים ימיים | קרקעות*        | עלות                                        |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 13,950,537        | 8,198,777          | 269,339                       | 248,756          | 4,587,358              | 646,307        | יתרה ליום 1 בינואר 2020                     |
| 534,595           | 362,791            | 1,019                         | 19               | -                      | 170,766        | תוספות                                      |
| -                 | (18,232)           | 6,993                         | 305              | 10,934                 | -              | רכוש שהופעל                                 |
| 18,673            | 18,673             | -                             | -                | -                      | -              | השפעת נגזרים                                |
| 26,784            | 26,784             | -                             | -                | -                      | -              | היוון עלויות אשראי                          |
| (4,497)           | -                  | -                             | -                | (4,497)                | -              | גרועות: מימושים                             |
| <b>14,526,092</b> | <b>8,588,793</b>   | <b>277,351</b>                | <b>249,080</b>   | <b>4,593,795</b>       | <b>817,073</b> | <b>יתרה ליום 31 בדצמבר 2020</b>             |
|                   |                    |                               |                  |                        |                | <b>פחת שנצבר</b>                            |
| 1,436,605         | -                  | 108,670                       | 83,669           | 1,160,664              | 83,602         | יתרה ליום 1 בינואר 2020                     |
| 225,217           | -                  | 20,597                        | 13,233           | 178,334                | 13,053         | פחת                                         |
| (1,799)           | -                  | -                             | -                | (1,799)                | -              | גרועות: מימושים                             |
| <b>1,660,023</b>  | <b>-</b>           | <b>129,267</b>                | <b>96,902</b>    | <b>1,337,199</b>       | <b>96,655</b>  | <b>יתרה ליום 31 בדצמבר 2020</b>             |
| <b>12,866,069</b> | <b>8,588,793</b>   | <b>148,084</b>                | <b>152,178</b>   | <b>3,256,596</b>       | <b>720,418</b> | <b>יתרת עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר 2020</b> |

## שנת 2019

הנתונים בטבלה הבאה הם באלפי שקלים

| סה"כ              | רכוש קבוע<br>בהקמה | כלי שיט, ציוד<br>ומערכות מידע | מבנים<br>יבשתיים | תשתיות<br>ומבנים ימיים | קרקעות*        | עלות                                        |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 12,844,800        | 7,286,219          | 229,048                       | 244,970          | 4,445,676              | 638,887        | יתרה ליום 1 בינואר 2019                     |
| 15,323            | -                  | 3,125                         | 2,894            | -                      | 9,304          | השפעת יישום לראשונה של IFRS 16              |
| 990,164           | 988,719            | 553                           | 892              | -                      | -              | תוספות במשך השנה                            |
| -                 | (178,334)          | 36,652                        | -                | 141,682                | -              | רכוש שהופעל                                 |
| 35,081            | 35,081             | -                             | -                | -                      | -              | השפעת נגזרים                                |
| 67,092            | 67,092             | -                             | -                | -                      | -              | היוון עלויות אשראי                          |
| (1,923)           | -                  | (39)                          | -                | -                      | (1,884)        | גרועות: מימושים                             |
| <b>13,950,537</b> | <b>8,198,777</b>   | <b>269,339</b>                | <b>248,756</b>   | <b>4,587,358</b>       | <b>646,307</b> | <b>יתרה ליום 31 בדצמבר 2019</b>             |
|                   |                    |                               |                  |                        |                | <b>פחת שנצבר</b>                            |
| 1,212,313         | -                  | 88,027                        | 70,499           | 982,867                | 70,920         | יתרה ליום 1 בינואר 2019                     |
| 224,640           | -                  | 20,677                        | 13,170           | 177,797                | 12,996         | פחת                                         |
| (348)             | -                  | (34)                          | -                | -                      | (314)          | גרועות: מימושים                             |
| <b>1,436,605</b>  | <b>-</b>           | <b>108,670</b>                | <b>83,669</b>    | <b>1,160,664</b>       | <b>83,602</b>  | <b>יתרה ליום 31 בדצמבר 2019</b>             |
| <b>12,513,932</b> | <b>8,198,777</b>   | <b>160,669</b>                | <b>165,087</b>   | <b>3,426,694</b>       | <b>562,705</b> | <b>יתרת עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר 2019</b> |

\* מקרקעין המוגדר כנכס זכות שימוש ומוכר עד לשנת 2054.



**ב. מקרקעין בחכירה**

לצורך מילוי מטרות ותפקידי החברה כאמור בסעיף 9 לחוק הספנות, נקבע כי החברה תקבל חכירה לדורות ממדינת ישראל ביחס למקרקעין המועברים וזכויות שימוש במקרקעין המועברים שהינם מקרקעין תת ימיים, על פי עקרונות ותנאים, במועדים ובתמורה שיקבעו בהסכם שייחתם בין הצדדים. עד למועד חתימת הסכם כאמור ניתנה לחברה זכות שימוש מוגבלת בצו, לצורך ביצוע תפקידיה לפי סעיף 9(ב) לחוק בלבד.

בין החברה לבין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל נחתמו בשנים 2013 ו-2015 הסכמים בקשר למקרקעין המועברים והמקרקעין התת ימיים בתחומי נמלי הים בחיפה, אשדוד ואילת.

השימוש של החברה במקרקעין מוגבל לפי המותר לה בחוק, בהסכם ובכתב ההסמכה שניתן לחברה. אין בהענקת זכות שימוש כאמור כדי לגרוע מסמכות המדינה להעניק לאחר לפי כל דין זכויות במקרקעין המועברים. החברה אינה רשאית להעביר, לשעבד או להמחות לאחר כל זכות במקרקעין המועברים, אלא אם כן ההעברה נעשית בהתאם להוראות החוק. יתר התנאים, ההגבלות או המחויבויות שיש לחברה בנוגע למקרקעין – מפורטים בחוק, בהסכמים עם המדינה, ובכתב ההסמכה של החברה.

על פי החוק, חנ"י תשלם למדינה, מדי שנה, תמלוגים בשיעור 4% מהכנסותיה נטו שאינן נובעות מהעמדת נכסים לשימוש חברות הנמל והתאגידים המורשים. סכום זה כולל גם את דמי החכירה בגין השטחים אשר הועמדו לה על ידי רשות מקרקעי ישראל המהווים שיעור של 0.5% מתוך סך התמלוגים. ראה ביאור 16ג' בקשר לדרישת משרד התחבורה.

לפרטים בדבר חילופי שטחים בין החברה ובין רמ"י, ראה ביאור 22 ג. (14).

**ג. רכוש קבוע בהקמה ומקדמות ששולמו על חשבון רכוש קבוע**

למידע בדבר הקמת הנמלים החדשים, ראו ביאור 25 בדבר התקשרויות והתחייבויות תלויות. למידע בדבר נגזרים משובצים, ראו ביאור 24 בדבר מכשירים פיננסיים.

**ד. עלויות אשראי שהונו**

הנתונים בטבלה הן באלפי שנים ולשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר

| 2018   | 2019   | 2020   | סך עלויות אשראי שהונו |
|--------|--------|--------|-----------------------|
| 61,638 | 67,092 | 26,784 |                       |

**ביאור 11 - אשראי מתאגידים בנקאיים, מסגרות אשראי והלוואות****א. הרכב**

| ליום 31 בדצמבר<br>2019<br>באלפי ש"ח | ליום 31 בדצמבר<br>2020<br>באלפי ש"ח | מועדי תשלום<br>הקדן | מנגנון ושיעור הריבית       | בסיס הצמדה        |                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 399,896                             | -                                   | 2020                | ריבית בנק ישראל +<br>0.28% | ללא               | ניירות ערך מסחריים (1)                           |
| 326,455                             | -                                   | 2020                |                            | מדד המחירים לצרכן | חלות שוטפת של התחייבויות<br>לזמן ארוך מבנקים (2) |
| <u>726,351</u>                      | <u>-</u>                            |                     |                            |                   |                                                  |

(1) בחודש פברואר 2020 נפרעו ניירות ערך מסחריים שהנפיקה החברה, בסך של כ- 400 מיליון ש"ח.

(2) ביום 9 במרס, 2020 נפרעה הלוואה לזמן ארוך.

בחודש אוקטובר 2020 הנפיקה החברה לציבור באמצעות דוח הצעת מדף, אגרות חוב (סדרה ב') בדרך של הרחבת סדרה קיימת, (ראה ביאור 14).

**ב. מסגרות אשראי**

ליום 31 בדצמבר 2020, לחברה הסכמים עם מספר תאגידים בנקאיים בדבר העמדת מסגרות אשראי בסך של 1,000 מיליוני ש"ח.

נכון למועד פרסום הדוח, לחברה יתרת מסגרות אשראי שטרם נוצלו, בסך 750 מיליון ש"ח שהועמדו לחברה כאשר מסגרת בסך 500 מיליון ש"ח תפוג ביום 31 במרץ 2021 ומסגרת בסך 250 מיליון ש"ח תפוג ביום 31 במאי 2021. בהתאם לתנאי ההסכמים, החברה תידרש לשלם בגין מסגרות מנוצלות ריבית שנתית לא צמודה בשיעור פריים מינוס 0.68%, ככל שינוצלו. בנוסף, משלמת החברה מדי שנה עמלה קבועה בשיעור של עד 0.15% בגין המסגרות שטרם נוצלו. בהתאם לתנאי ההסכמים, האשראי יינתן לתקופה של שנה, דהיינו יש להחזיר את המסגרות שנוצלו תוך שנה מיום הניצול.

החברה עשויה להידרש למימון לצורך השקעותיה בנמלים (ראה גם ביאור 25 בדבר התקשרויות והתחייבויות תלויות).

**ג. הלוואות**

ביום 6 במרץ 2017, התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי בהסכם להעמדת הלוואה בסכום כולל של כ- 320 מיליון ש"ח, לצורך מימון בניית הנמלים החדשים. ההלוואה נפרעה בחודש מרץ 2020.

ביום 23 במרץ 2020 נטלה החברה הלוואה מקווי האשראי שעמדו לרשותה בסך 500 מיליון לש"ח לתקופה של 360 ימים. בחודש יולי 2020, החברה פרעה את ההלוואה.

**ביאור 12 - זכאים אחרים**

| ליום 31 בדצמבר<br>2019<br>באלפי ש"ח | ליום 31 בדצמבר<br>2020<br>באלפי ש"ח |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 21,413                              | 20,312                              | הכנסות מראש                         |
| 5,706                               | 4,629                               | חלות שוטפת של התחייבויות בגין חכירה |
| 397,967                             | 362,199                             | הוצאות לשלם                         |
| 30,863                              | 4,056                               | מקדמות מלקוחות                      |
| 4,970                               | 1,170                               | התחייבויות בגין משכורת, גמלה ונלוות |
| 460,919                             | 392,366                             |                                     |

בהתייחס ליתרות זכאים ויתרות זכות מול צדדים קשורים, ראה ביאור 22 בדבר יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים.

**ביאור 13 - נכסי תוכנית והטבות עובדים**

הטבות לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות אחרות לטווח ארוך, הטבות בגין פיטורין והטבות לטווח קצר.

2,045 גמלאים וכן 8 מעובדי החברה זכאים, על פי הסכמי עבודה לפנסיה תקציבית על פי חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל - 1970 (להלן: "פנסיה תקציבית").

252 גמלאים בפנסיה צוברת שפרשו פרישה מוקדמת מרשות הנמלים לפני יום המעבר זכאים לתשלום הפנסיה מהחברה עד ליום הגיעם לגיל פרישה על פי חוק או זכאים להשלמת תשלומי הפנסיה מהחברה בשל רכיבי שכר שאינם מבוטחים בקרנות הפנסיה.

39 עובדי החברה שמבוטחים בקרן פנסיה צוברת ותיקה וכן 3 גמלאי החברה, אשר יקבלו בעתיד גמלה מקרן פנסיה צוברת ותיקה, זכאים להשלמת תשלומי הפנסיה מהחברה בשל רכיבי שכר שאינם מבוטחים בקרנות הפנסיה וכן לתשלומים בגין פרישה מוקדמת.

גמלתם של 180 גמלאי רכבת ישראל ממומנת מהיעודה לפנסיה של החברה ומהשתתפות המדינה בתשלומים אלה וזאת על פי הסכם בין האוצר לבין רשות הנמלים, שהועבר לחברה. חלקה של החברה במימון זה כלול בסך ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד של החברה (ראה ביאור 22 ג. (6)).

באשר להטבות לאנשי מפתח ניהוליים ראה ביאור 22.

**א. נכסי תכנית - כספי היעודה לפנסיה תקציבית - קופה מרכזית לקצבה**

א.1. סעיף 49 (ו) לחוק הספנות קובע כי על חנ"י ועל חברות הנמל להקים קופה מרכזית לקצבה (להלן: "קופה מרכזית לקצבה" או "הקופה") כל אחת לעובדיה. הקמת הקופה מחייבת, בין היתר, קבלת אישורים, רישיונות והיתרים נדרשים, ובכלל כך אישור הממונה על רשות שוק ההון, הביטוח והחסכון (להלן: "רשות שוק ההון"). עד להקמת הקופה המרכזית ובהתאם להסכמי הפנסיה החברה החזיקה בחשבונות ייעודיים לפנסיה תקציבית סכומים לפחות בגובה ההתחייבות האקטוארית לפנסיה תקציבית המחושבת על פי הוראות אגף שוק ההון באוצר ובתוספת כרית ביטחון ככל שהייתה (להלן: "היעודה לפנסיה תקציבית").

א.2. במהלך שנת 2019 השלימה החברה את ההליכים הדרושים להקמת הקופה המרכזית לקצבה וביום 31.12.2019 קיבלה החברה אישור מאת רשות שוק ההון, המאשר את הקמת הקופה המרכזית לקצבה. הקופה המרכזית לקצבה מנוהלת באמצעות החברה אשר נבחרה לנהל את הקופה המרכזית לקצבה (להלן: "החברה המנהלת"). הקופה מנוהלת על פי הוראות תקנון הקופה אשר אושר כאמור על ידי רשות שוק ההון, בכפוף להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, התקנות שהותקנו מכוחו והחוזרים המפורסמים מעת לעת על ידי רשות שוק ההון (להלן: "חוק הפיקוח").

א.3. בינואר 2020 הפקידה החברה בקופה את מלוא המחויבות האקטוארית שלה והחל מתאריך זה השקעות אלו מהוות נכסי תכנית בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 19 (להלן: "נכסי תכנית").

א.4. נתונים על נכסי התכנית המופקדים בקופה:

**א.4.א. עודף נכסי תוכנית הפנסיה התקציבית על המחויבות לפנסיה תקציבית:**

|                                              |                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ליום 31 בדצמבר<br>2020<br>באלפי ש"ח<br>מבוקר |                                                                                      |
| 3,927,220                                    | שווי הוגן של נכסי התוכנית (ראה סעיף א.4.ב) (להלן)                                    |
| (3,491,489)                                  | ערך נוכחי של המחויבות לפנסיה תקציבית (ראה סעיף ב. (1) להלן)                          |
| 435,731                                      | עודף נכסי תוכנית על המחויבות החשבונאית לפנסיה תקציבית המחושבת על בסיס וקטור שוק עמוק |
| 15,353                                       | עודף נכסי תוכנית על המחויבות המחושבת על ידי הקופה המרכזית לקצבה (כרית ביטחון)        |

**א.4.ב. התנועה בנכסי תוכנית לפנסיה תקציבית:**

| לשנה שהסתיימה<br>ביום 31 בדצמבר<br>2020<br>באלפי ש"ח<br>מבוקר |                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 4,050,932                                                     | שווי הוגן של נכסי תוכנית שהופקדו בקופה                         |
| 93,908                                                        | הכנסות ריבית על נכסי תוכנית                                    |
| 82,152                                                        | הפקדת נכסים לתוכנית (בעיקר בגין פורשים מחברות נמל)             |
| (251,840)                                                     | הטבות ששולמו                                                   |
| (47,932)                                                      | הפסד אקטוארי (תשואה בפועל בניכוי הכנסות ריבית על נכסי התוכנית) |
| <b>3,927,220</b>                                              | <b>שווי הוגן של נכסי התוכנית ליום 31 בדצמבר 2020</b>           |

א.5. להארכת מועדים להפקדה בקופה וכן לפטור ממס על הכנסות שהופקו או נצמחו על כספים המיועדים להפקדה בקופה, ראה ביאור 15.ו.

**ב. תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה - תוכנית הטבה מוגדרת****ב.1. פנסיה תקציבית - התחייבות**

ב.1.א. על פי חוק הספנות, מי שהיו עובדים של רשות הנמלים ערב תחילתו של חוק הספנות הפכו להיות עובדים של אחד מארבעת התאגידים הנמליים. גמלאי רשות הנמלים בפנסיה תקציבית, הפכו לגמלאים של חנ"י. ההתחייבויות של חנ"י כלפי העובדים והגמלאים נגזרות מן ההתחייבויות אשר היו לרשות הנמלים כלפי עובדיה וגמלאיה ומהתחייבויות נוספות הנובעות מהסכמים קיבוצים אשר נחתמו בין חנ"י לבין ההסתדרות הכללית של העובדים.

במסגרת השינוי המבני (ראה ביאור 1 לעיל), נחתמו, בין היתר, הסכמים בין חנ"י לבין חברות הנמל, שעניינם הסדרת התחייבויות הצדדים בנושא הפנסיה התקציבית.

ב.1.ב. ההסכמים השונים קובעים כי האחריות לצבירת נכסים ולביצוע תשלומים לעובדים הזכאים לפנסיה תקציבית, תחולק בין חברות הנמל לבין חנ"י באופן המפורט להלן:

ב.1.ב.1. חנ"י אחראית לצבור בקופה שתנוהל עבורה נכסים לכיסוי מלוא התחייבויותיה לתשלום קצבה לגמלאים עליהם חל הסדר של פנסיה תקציבית ולעובדים המועסקים על ידה, על פי חישוב אקטוארי שנערך על פי הוראות והנחיות הממונה על רשות שוק ההון ואגף שוק ההון ובכללם לגבי התפתחויות דמוגרפיות וכלכליות.

ב.1.ב.2. לגבי עובדים המועסקים בחברה, מתבצעת צבירה על בסיס של הפרשות שוטפות בשיעור של 30% משכרם.

ב.1.ב.3. כל אחת מחברות הנמל אחראית לצבור בקופה המרכזית שלה נכסים לכיסוי התחייבויותיה לתשלום קצבה לעובדים המועסקים על ידה, עליהם חל הסדר של פנסיה תקציבית. בעקבות התרחשות אירוע המזכה עובד נמל בקצבה, מועברים על ידי חברת הנמל הסכומים הדרושים לכיסוי תשלומי הקצבה בגין אותו עובד, באיזון אקטוארי מלא על פי הוראות אגף שוק ההון, לקופה המרכזית של חנ"י לצורך

ביצוע תשלומי הקצבה לעובר מקופה זו. בתנאים מסוימים יועברו על ידי חברות הנמל לחנ"י כספים נוספים עד לשיעור של 5% מההתחייבות האקטוארית ככרית ביטחון.

כאשר פורש עובד שחל עליו הסדר פנסיה תקציבית מחברת הנמל ונקלט בחנ"י, החברה נוטלת על עצמה את ההתחייבות לשלם את גמלתו ולכן לכסות, בתנאים מסוימים, גרעון אקטוארי ככל שיייווצר. לפיכך, לחברה קיימת בתנאים מסוימים חשיפה כספית ככל שייצמח פער בין הכספים שהועברו אליה על ידי חברות נמל ביום פרישת עובדיהן, לבין המחויבויות בפועל.

ב.1.ב.4. עד להקמת הקופה המרכזית לקצבה החברה החזיקה את הסכומים המיועדים להפקדה בקופה בחשבונות נאמנות ייעודיים (ראה ביאור 5).

ב.1.ב.5. עד להקמת הקופה, החברה שילמה גמלאות לזכאים לפנסיה תקציבית במישרין. עם הקמת הקופה, התשלום מבוצע על ידי הקופה באופן שוטף. יחד עם זאת יצוין כי על פי תקנון הקופה אין בהפרשות אשר תבצע החברה לקופה כאמור לעיל, כדי לפטור אותה מאחריותה לתשלום קצבה לגמלאים.

ב.1.ג. במקרים בהם סכומי היעודה לפנסיה תקציבית עולים על סכום ההתחייבות האקטוארית לפנסיה תקציבית, כפי שחושב על פי הנחיות אגף שוק ההון באוצר, יהווה עודף עד לשיעור של 10% מההתחייבות, כרית ביטחון המיועדת לכיסוי גרעון עתידי ככל שיצמח (להלן: "כרית הביטחון"). במידה וכרית הביטחון עולה על 10%, תפחית החברה בהסכמת ההסתדרות את שיעור ההפרשה החודשית. אם עדיין יוותר עודף וסכומי היעודה לפנסיה תקציבית יעלו על סכום ההתחייבות האקטוארית לפנסיה תקציבית וכרית הביטחון, ובכפוף להוראות הדין, החברה תוכל בנסיבות מסוימות למשוך את העודף האמור.

נכון ליום 31 בדצמבר 2020, לחברה כרית ביטחון המופקדת בקופה בסך 15,353 אש"ח (ראה סעיף א.4.א. לעיל) וכן סכום המיועד להפקדה בקופה בסך 56,401 אש"ח הכלול בנכסים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד-מעביד (ראה ביאור 5 ה') ובסה"כ כרית הביטחון מסתכמת נכון ליום 31 בדצמבר 2020, בסך- של 71,754 אש"ח.

ב.1.ד. במקרים בהם סכומי היעודה לפנסיה תקציבית נמוכים מסכום ההתחייבות האקטוארית לפנסיה תקציבית, כפי שחושב על פי הנחיות אגף שוק ההון באוצר, תעביר החברה סכומים לכיסוי הגרעון הנ"ל.

ב.1.ה. לעניין רשת בטחון פנסיונית לחברות הנמל כתוצאה מהסכמי המעבר אשר ביחס לחברת נמל חיפה הסתיימה מאליה נכון למועד פרסום הדוח, ראה ביאור 25 ג' (2).

## 2.ב. טיפול חשבונאי

ב.2.א. תקן חשבונאות בינלאומי 19 הטבות עובד ("IAS 19") הינו התקן הרלוונטי לטיפול בתכניות הפנסיה התקציבית בהתייחס לכל העובדים והגמלאים המתוארים לעיל, ובכלל זה גמלאי חברות הנמל. בהתייחס לגמלאי חברות הנמל, החברה מיישמת את הוראות IAS 19 החל מהמועד בו עובדים אלו פורשים לגמלאות מחברות הנמל (לאמור, ההתחייבות הפנסיונית מוכרת במועד שבו העובד פורש מחברת הנמל).

ב.2.ב. החברה זקפה את הסכומים שקיבלה במועד הקמתה בגבולות כריות הביטחון, ישירות להון, כחלק מעסקה כוללת עם בעל השליטה.

ב.2.ג. עד להקמת הקופה, החברה זקפה לרווח כולל אחר את הסכומים שקיבלה בגבולות כריות הביטחון שהתקבלו מחברות הנמל בעת התרחשות אירוע המזכה עובד נמל בקצבה (כמפורט בסעיף ב.1.ב.3 לעיל).

ב.2.ד. החל מיום 31 בדצמבר 2014, לאור ההבדלים בווקטור הריבית בין הנחיות רשות שוק ההון (להלן: "וקטור ריבית חסרת סיכון") לבין וקטור הריבית שעל פי התקינה החשבונאית (תקן הדיווח הכספי הבינלאומי IAS19) (וקטור ריבית מבוסס על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה, להלן: "וקטור שוק עמוק"), קיים פער בין מדידת ההתחייבות לפנסיה תקציבית כפי שהיא מוצגת בספרים לבין ההתחייבות החוזית של החברה להפקיד סכומים בקופה.

ההתחייבות האקטוארית בקשר לפנסיה התקציבית על פי התקינה החשבונאית הסתכמה נכון ליום 31 בדצמבר 2020 בסך של 3,491 מיליון ש"ח ואילו ההתחייבות המחושבת על פי הקופה הסתכמה ליום 31 בדצמבר 2020 בסך של 3,913 מיליון ש"ח. דהיינו, ההתחייבות החוזית בשל הפנסיה התקציבית גבוהה יותר ב 422 מיליון ש"ח (ליום 31 בדצמבר 2019, 294 מיליון ש"ח).

אלמלא ההצגה החשבונאית, ההון העצמי היה קטן בהתאמה.

ב.2.ה. ליום 31 בדצמבר 2020, הפער בין ההתחייבות האקטוארית לפי חישוב הקופה לבין ההתחייבות האקטוארית המחושבת לצורך דוחות כספיים אלו (ראה סעיף ב.2.ד לעיל) נובע בעיקר מהבדלים בשיעורי ההיוון כאמור, הבדלים בלוחות תמורת וכן בהנחת גיל הפרישה.

### ב.3. התחייבויות נוספות לסיום יחסי עובד מעביד – תוכנית הטבה מוגדרת

ב.3.א. פנסיה צוברת - על החברה להחזיק יעודה לצורך קיום התחייבותה לבצוע תשלומים לעובדים אשר מבוטחים בפנסיה צוברת לצורך: (1) ביצוע תשלומי פנסיה עד לגיבוש זכאותם של עובדים פורשים לקבל גמלה מקרן הפנסיה בה הם מבוטחים; (2) לכיסוי סכומים אשר אינם מכוסים על ידי קרן הפנסיה של העובדים הנ"ל; (3) לתשלומים חד פעמיים שיאפשרו פרישות מוקדמות.

ב.3.ב. התחייבות למימון פדיון ימי מחלה וחופשה לעובדים זכאים.

ב.3.ג. התחייבות לתשלום שי לחג לגמלאי רשות הנמלים ולעובדים לאחר פרישתם.

ב.3.ד. התחייבות לתשלום פנסיה תקציבית לקבוצה של גמלאי רכבת ישראל (ראה ביאור 22 ג ((6)).

**4.ב. תכניות הטבה - נתונים****4.א. תנועה בהתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת לפנסיה תקציבית והטבות עובדים אחרות נוספות ומרכיביה:**

הנתונים בטבלה הן לשנים שהתיימו ביום 31 בדצמבר, באלפי שקלים, מבוקר.

| הטבות עובדים<br>אחרות<br>2019 | הטבות עובדים<br>אחרות<br>2020 | הטבות עובדים<br>לפנסיה תקציבית<br>2019 | הטבות עובדים<br>לפנסיה תקציבית<br>2020 |                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 197,082                       | 223,743                       | 3,296,012                              | 3,689,434                              | ערך נוכחי של המחויבות בגין תוכניות להטבות עובדים לתחילת התקופה  |
| 427                           | 395                           | 1,100                                  | 494                                    | עלות שירות שוטף                                                 |
| 6,279                         | 5,276                         | 105,065                                | 87,963                                 | עלות ריבית                                                      |
| (13,575)                      | (14,175)                      | (254,398)                              | (251,911)                              | תשלומים בגין הטבות מחויבות לפנסיה בגין פרישת עובדים מחברות הנמל |
| -                             | -                             | 73,466                                 | 76,730                                 | התחייבויות נוספות                                               |
| -                             | 264                           | -                                      | -                                      | שינוי בקרן הון מצירוף פעילות הפסד (רווח) אקטוארי                |
| 1,457                         | (254)                         | (4,919)                                | (4,513)                                | משינויים בהנחות פיננסיות משינויים בהנחות דמוגרפיות מניסיון עבר  |
| 32,125                        | 3,108                         | 444,074                                | (59,438)                               | מחויבות בגין תכניות להטבות עובדים לתום התקופה                   |
| 1,896                         | -                             | 41,828                                 | -                                      |                                                                 |
| (1,948)                       | (5,597)                       | (12,794)                               | (47,270)                               |                                                                 |
| 223,743                       | 212,760                       | 3,689,434                              | 3,491,489                              |                                                                 |

למידע נוסף אודות הנכסים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד (שאינם מהווים נכסי תכנית) ראה ביאור 5.

**4.ב. ההתחייבות להטבה מוגדרת מוקצית למשתתפים של התוכנית באופן הבא:**

| ליום 31 בדצמבר<br>2019 | ליום 31 בדצמבר<br>2020 |              |
|------------------------|------------------------|--------------|
| 94.5%                  | 94.3%                  | תקציבית      |
| 0.2%                   | 0.3%                   | צוברת        |
| 1.4%                   | 1.4%                   | גמלאים צוברת |
| 0.4%                   | 0.4%                   | גמלאי רכבת   |
| 3.4%                   | 3.4%                   | שי לחג       |
| 0.1%                   | 0.2%                   | מחלה         |

**4.ג. הנחות אקטואריות וניתוח רגישות**

ההנחה אקטוארית העיקרית למועד הדיווח (לפי ממוצע משוקלל):

| ליום 31<br>בדצמבר<br>2019 | ליום 31<br>בדצמבר<br>2020 |                               |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 0.82%                     | 0.89%                     | שיעור ההיוון ביום 31 בדצמבר * |
|                           |                           | * שיעור היוון ריאלי           |



שינויים אפשריים בתאריך הדיווח בשיעור ההיוון, בהנחה שיתר ההנחות נותרות ללא שינוי, משפיעים על המחויבות להטבה מוגדרת כדלקמן:

| 2019<br>קיטון ב-0.1% | 2020<br>קיטון ב-0.1% | 2019<br>גידול ב-0.1% | 2020<br>גידול ב-0.1% |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 38,991               | 36,414               | (38,123)             | (35,813)             |

#### ב.4.ד. השפעת התוכנית על תזרימי המזומנים העתידיים של החברה:

אומדן החברה ליתרת חיי התוכנית (לפי ממוצע משוקלל) הינו 9.8 שנים (לשנת 2019 - 9.9 שנים)

### ג. תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה-תוכנית הפקדה מוגדרת

חלק מעובדי החברה מבוטחים בקרנות פנסיה ותיקות וחדשות וכן בביטוחי מנהלים שאינם בשליטת החברה. ההתחייבויות בגין פנסיה ופיצויים המכוסות באמצעות העברת הכספים לקרנות ולמבטחים, והכספים שנצברו, לא נכללו בדוחות כספיים אלה הואיל ואינם באחריותה ובשליטתה של החברה.

בשנת הדוח הופקדו בתוכניות האמורות הסכומים הבאים (הנתונים בטבלה הן באלפי שקלים ולשנים שנסתימו ביום 31 בדצמבר):

| 2018  | 2019  | 2020  |                                              |
|-------|-------|-------|----------------------------------------------|
| 5,890 | 6,146 | 7,294 | סכום ההוצאה השנתית בגין תוכנית להפקדה מוגדרת |

### ד. התחייבות בגין הטבות אחרות לטווח ארוך

בהתאם להסכמי העבודה שבתוקף, זכאים עובדי החברה לימי חופשה. החברה כוללת בחשבונותיה באופן שוטף הפרשה בגין התחייבות זו.

התחייבות בגין הטבות אחרות לטווח ארוך כוללת:

| ליום 31<br>בדצמבר 2019<br>באלפי שקלים | ליום 31<br>בדצמבר 2020<br>באלפי שקלים |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 7,901                                 | 9,009                                 | התחייבות בגין חופשה |

להלן ההנחות האקטואריות העיקריות למועד הדיווח:

| ליום 31<br>בדצמבר 2019<br>באלפי שקלים | ליום 31<br>בדצמבר 2020<br>באלפי שקלים |                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| (0.37%)                               | (0.28%)                               | שיעור ההיוון ביום 31 בדצמבר* |

\* שיעור היוון ריאלי

## ביאור 14 - אגרות חוב מהותיות

## א. ההרכב

| לייום 31<br>בדצמבר 2019<br>באלפי ש"ח<br>ערך בספרים | לייום 31<br>בדצמבר 2019<br>באלפי ש"ח<br>ערך נקוב | לייום 31<br>בדצמבר 2020<br>באלפי ש"ח<br>ערך בספרים | לייום 31<br>בדצמבר 2020<br>באלפי ש"ח<br>ערך נקוב | מועדי תשלום<br>הקרן | שיעור<br>הריבית | בסיס הצמדה        |                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1,545,237                                          | 1,531,422                                        | 1,537,625                                          | 1,531,422                                        | 2022-2026           | 0.83%           | מדד המחירים לצרכן | אגרות חוב סדרה א' |
| 1,622,534                                          | 1,460,030                                        | 2,342,922                                          | 2,115,624                                        | 2027-2031           | 1.65%           | מדד המחירים לצרכן | אגרות חוב סדרה ב' |
| 838,452                                            | 833,239                                          | 836,961                                            | 833,239                                          | 2021-2024           | 1.63%           | לא צמוד           | אגרות חוב סדרה ג' |
| -                                                  | -                                                | (208,310)                                          | (208,310)                                        |                     |                 |                   | בניכוי חלות שוטפת |
| 4,006,223                                          | 3,824,691                                        | 4,509,198                                          | 4,271,975                                        |                     |                 |                   |                   |

## ב. הרחבת סדרות אגרות חוב

ביום 25 באוקטובר 2020 הוקצו לציבור בדרך של הרחבת סדרה באמצעות דוח הצעת מדף 655,594 אלפי ש"ח ערך נקוב סדרה ב', בתמורה לסך ברוטו של כ-750,000 אלפי ש"ח ובריבית אפקטיבית של כ-0.25%.

## ג. במסגרת שטרי הנאמנות לאגרות החוב שלעיל התחייבה החברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1. להגביל חלוקה – כל עוד תהיינה אגרות חוב במחזור (קרי, כל עוד לא נפרעו או סולקו במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם), החברה לא תבצע חלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חלוקה") ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד. למען הסר ספק, יובהר כי ההתחייבות לעיל לא תחול ביחס לביצוע פעילותה של החברה בתפקידיה לפי חוק הספנות, לפי כתב הסמכה שהוענק לה לפי חוק זה וביצוע פעולות נוספות אשר אושרו לפי חוק זה ומובהר כי אין בהתחייבות לעיל להגביל את סמכויותיה של המדינה לפי חוק הספנות או לפי כתב ההסמכה האמור.
2. לא ליצור שעבוד על נכסי החברה – שעבוד שלילי – עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי שטרי הנאמנות, ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, החברה לא תיצור לטובת צד שלישי שעבוד כלשהו על נכסיה וזכויותיה שאינם קיים במועד חתימת שטרי הנאמנות - אלא אם כן התקבלה לכך הסכמה מראש של המחזיקים באגרות החוב בהחלטה מיוחדת, וזאת למעט השעבודים המותרים המפורטים בסעיף 13.2 לשטרי הנאמנות.

הפרת ההתחייבויות דלעיל תהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.

מנגנון CROSS DEFAULT – לפי מנגנון ה-CROSS DEFAULT, לפיו אם הועמד לפירעון מיידי (שלא ביוזמת החברה) חוב למממן פיננסי מסוים (גוף מוסדי, כהגדרת מונח זו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, או תאגיד בנקאי, כהגדרת מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981) בסכום העולה על

750 מיליון ש"ח או אם הועמדו לפירעון מידיי (שלא ביוזמת החברה) אגרות חוב מסדרה אחרת של החברה, תקום למחזיקי אגרות החוב זכות להעמדה לפירעון מידיי.

#### קיום התחייבויות הנובעות מתנאי אגרות החוב למועד הדוח:

- החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות לאגרות החוב.
- לא התקיימה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מידיי.
- החברה לא קיבלה הודעה מהנאמן לאגרות החוב בדבר אי עמידתה בתנאים בהתחייבויות לפי שטרי הנאמנות כאמור.

### **ד. דירוג אשראי**

- ד.1. ביום 18 ביוני 2020, אשררה חברת הדירוג מעלות S&P דירוג מנפיק ilAAA ועדכנה את תחזית הדירוג מיציבה לשלילית.
- ד.2. ביום 20 באוקטובר 2020, קבעה חברת הדירוג מעלות S&P דירוג ilAAA, לאיגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ש"ח ערך נקוב להנפקה באמצעות הרחבת אגרות החוב (סדרה ב') של החברה.
- ד.3. ביום 20 באוקטובר 2020, קבעה חברת הדירוג מידרוג בע"מ, דירוג Aa1.il באופק יציב להרחבת אגרות החוב של החברה בסך של עד 500 מיליון ש"ח ערך נקוב, באמצעות הרחבת אגרות החוב (סדרה ב') של החברה. בנוסף, מידרוג הותירה על כנו דירוג Aa1.il לדירוג המנפיק של החברה, באופק הדירוג יציב. כמו כן מידרוג הותירה על כנו את דירוג אגרות החוב (סדרות א', ב', ג'), שהנפיקה החברה בדירוג Aa1.il באופק יציב.
- ד.4. ביום 21 באוקטובר 2020, הודיעה חברת הדירוג מעלות S&P כי דירוג ilAAA, תקף להנפקה של איגרות חוב בהיקף של עד 660 מיליון ש"ח ערך נקוב שיונקו באמצעות הרחבת סדרה ב'.
- ד.5. ביום 21 באוקטובר 2020, קבעה חברת הדירוג מידרוג בע"מ, דירוג Aa1.il באופק יציב להרחבת אגרות החוב של החברה בסך של עד 660 מיליון ש"ח ערך נקוב, באמצעות הרחבת אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, חלף סכום של 500 מיליון ש"ח ע.נ. שדורג קודם לכן.

### **ה. אמות מידה פיננסיות**

נכון ליום 31 בדצמבר, 2020 וכן למועד חתימת הדוחות הכספיים, החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות.

**ביאור 15 - מסים על ההכנסה****א. חוקי המס החלים על החברה****חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985**

על-פי החוק, עד לתום שנת 2007 נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן.

בחודש פברואר 2008 התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת 2008 ואילך. החל משנת 2008, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 31 בדצמבר, 2007. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש.

**ב. שיעורי המס החלים על החברה**

בדצמבר 2016 אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז – 2017, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 1 בינואר, 2017 לשיעור של 24% (במקום 25%) והחל מיום 1 בינואר, 2018 לשיעור של 23%. שיעור מס החברות בישראל בשנים 2020, 2019 ו-2018 הינו 23%.

חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.

**ג. שומות מס סגורות**

לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 2014.

**ד. השלכות הסכמי שומה**

הסכם שומה מחודש דצמבר 2018 כלל התייחסות לפריטים שונים להם השלכה על הדוח הנוכחי כדלקמן:

1. סכומים שונים אשר נזקפו כהוצאה בשנים קודמות לביקורת המס, הותרו בניכוי בפריסה על פני 4 שנים שהסתיימו בשנת 2019.

2. לגבי היעודה לפנסיה תקציבית, סוכם כי לגבי השנים 2012-2016 ההכנסה החייבת של החברה תחושב על בסיס העקרונות הבאים: סכומים שנמשכו מהיעודה לכרית הביטחון כדי להעמיד את היעודה בגובה ההתחייבות המחושבת על בסיס ההנחות האקטואריות של שוק ההון, וכן רווחים אשר נצמחו בכרית הביטחון יתחייבו במס בשנה בה נמשכו/הופקו. סכומים אשר נמשכו מכרית הביטחון לכיסוי גירעון בהתחייבות האקטוארית (למעט סכומים אשר מקורם בהעברות מחברות נמל) יותרו בניכוי מהכנסתה החייבת של החברה. החברה תמשיך להחיל את ההסדר המתואר עד להקמה של קופה מרכזית לקצבה ובמידה שלא תוקם קופה מרכזית לקצבה עד ליום 31.12.2020 החל ממועד זה תהא רשות המיסים רשאית לדון מחדש באופן המיסוי של כרית הביטחון.

כאמור בביאור 13, בחודש ינואר 2020 הוקמה הקופה.

3. כאמור בביאור 3(ח)(6), החברה מעבירה לחברות הנמל אשדוד וחיפה 75% מכלל ההכנסות המתקבלות

בידיה משטחים לבנים בגין שטחים שהיו תפוסים ערב הרפורמה. הסכומים המשולמים מוצגים כהקטנת מחזור ההכנסות.

על אף הטיפול החשבונאי, החברה מיישמת על ההכנסות הנ"ל טיפול מס שונה לפיו מלוא סכום ההכנסה משטחים לבנים מוכר בידי החברה כהכנסה, והסכומים המשולמים לחברות הנמל מותרים כהוצאה זאת בהתאם להסדרים הייחודיים הקבועים בתקנות המס.

במסגרת הסכם השומות שנחתם בחודש דצמבר 2018, קיבלה החברה אישור מאת רשות המיסים לטיפול המס בו נקטה. לפיכך, בדוחות הכספיים לשנת 2018 בוטלו ההפרשות אשר נרשמו בשנים קודמות והחברה מחילה הסדר זה גם בשנות המס הבאות.

## ה. הסדרים מיוחדים

1. ה. העברת נכסי רשות הנמלים למדינה ומהמדינה אל החברה פטורה ממס בכפוף לתקנות שייקבעו על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. תקנות רשות הספנות הנמלים (הוראות לעניין דיני המס) התשס"ט-2009, (להלן – תקנות המס) הותקנו בחודש יולי 2009, ותחולתן רטרואקטיבית מיום 17 בפברואר 2005 (יום המעבר). תקנות המס כוללות הוראות שונות שיחולו לעניין דיני המס, בקשר עם העברת הנכסים למדינה ולחברה ועל כן ניתן תוקף לפטור לעניין דיני המס המתייחסים לשבח, רכישה, מס הכנסה וחוק התיאומים. קיימת אי בהירות בנוגע לתחולת הפטור ממס שבסעיף 55 לחוק לגבי העמדת מקרקעין ע"י החברה לחברות הנמל. יחד עם זאת, הואיל שעלות המקרקעין הללו בספרי החברה למועד העברה, זהה לתמורה שנקבעה בגינם בהתאם לצו דמי השימוש בנוסחו הקודם, לא צופה החברה כי תיווצר לה חשיפת מס מהותית בשל העמדת המקרקעין לתפעולן של חברות הנמל. החברה דיווחה למיסוי מקרקעין חיפה על הסכם הקבע עם חברת נמל חיפה כפטור ממס. טרם נתקבלה עמדת רשות המיסים בנושא זה.

בנוסף, תקנות המס כוללות הוראות לעניין טיפול המס בנושאים הבאים:

1. העברת הפסדים מרשות הנמלים וחלוקתם לצרכי מס בין החברה לבין חברות הנמל.
2. קביעת מחיר המקורי של הנכסים המועברים לחברה ויום רכישתם.
3. קביעת הפחת שהחברה זכאית לדרוש.
4. התרת התמלוגים המשולמים למדינת ישראל כהוצאה לצרכי מס.
5. דין המס החל על דמי השימוש הקבועים והמשתנים המתקבלים מן הנמלים.
6. התרת הוצאות והכנסות מסוימות של רשות הנמלים אשר הועברו לחברה ולחברות הנמל לצרכי מס.

## 2.ה פחת

1. בהתאם לתקנות המס, מחיר המקורי של הנכסים ויום רכישתם ייקבעו כפי שהיו נקבעים אילו היו נמכרים על ידי רשות הנמלים. סעיף 71 לחוק רשות הנמלים, קבע כי לעניין חישוב הפחת, מחיר המקורי של נכסי המקרקעין שנרכשו לפני שנת המס 1997 יהיה שווי השוק ליום 31 בדצמבר 1996. רשות הנמלים שיערכה ליום 31 בדצמבר 1996 את המקרקעין המשמשים בפעילות נמלית.
2. סכום הפחת שיותר בניכוי לצרכי מס בשל נכס מועבר מרשות הנמלים, יהיה סכום הפחת שהיה מותר בניכוי לרשות הנמלים, אלמלא הועבר הנכס כאמור בחוק.

3. על פי תקנות המס חנ"י אינה זכאית לדרוש פחת על נכס מועבר שהועמד לרשות חברת הנמל, למעט נכס שהוא תשתיות משותפות.

## ו. קופה מרכזית לקצבה

### פטור ממס

טרם תיקון מס 7 לחוק הספנות קבע סעיף 49 (ו) לחוק רספ"ן כי הכספים המיועדים לתשלום גמלה לעובדים עוברים, אשר חל עליהם הסדר פנסיה תקציבית לגמלאי רשות הנמלים בפנסיה תקציבית, ועובדים עוברים שיפרשו מעבודתם באחת מחברות הנמל, ינוהלו בקופות גמל מרכזיות לקצבה (כמשמעות מונח זה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005) (להלן: "הקופה המרכזית לקצבה"), אשר תוקם לפני יום 31 במרס 2018 (להלן: "המועד הקובע").

בנוסף, סעיף 64 לחוק הספנות הקנה למנהל רשות המיסים סמכות להעניק פטור ממס לרווחים אשר נצמחו על כספים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה האמורים, ובלבד שהקופה הוקמה והופקדו בה הסכומים כאמור עד למועד הקובע (31 במרס 2018). ביום 22 בדצמבר 2016 התקבל בידי החברה אישור מאת מנהל רשות המיסים כי יש להחיל את הוראות סעיף 64 לחוק וקבע כי לחברה פטור ממס על הכנסה בהתאם לסעיף 2 (4) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 או על הכנסה כאמור בסעיף 6 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, שהופקה ו/או נצמחה עד ליום 31.03.2018 ובלבד שסכומים אלו הופקדו בקופת הגמל המרכזית לקצבה לפני יום 31.03.2018 (להלן: "הפטור ממס").

ביום 8 בדצמבר 2020 התקבל בכנסת תיקון מס' 7 הדוחה את המועד הקובע עד ליום 31 בדצמבר 2021.

עד לתיקון החקיקה והארכת המועד, החברה רשמה בספריה הפרשה למס בגין ההכנסות אשר צמחו מהכספים המיועדים להפקדה בקופה החל משנת 2017 בסך של כ-89 מיליוני ש"ח בגין המרכזית לקצבה. בשנת הדוח, לאור הקמת הקופה והארכת המועדים בסעיף 64 לחוק, ביטלה החברה הפרשה זו. לאחר הקמת הקופה הרווחים הנצמחים על הסכומים אשר הופקדו בה (לרבות סכומים המצויים בעודף – כרית הביטחון) פטורים ממס על פי הדין.

בשנת 2018, בעקבות חתימת הסכם שומות עם רשות המיסים, אשר בין השאר עסק בנושא הסדר המיסוי של רווחי היעודה לפנסיה תקציבית וטיפול המיסוי של כרית הביטחון, כל זאת לגבי השנים 2012-2016 (כולל) החליטה החברה לבטל הן הפרשה בסך של כ-529 מיליוני ש"ח שנועד לכיסוי חבות המס הפוטנציאלית לגבי השנים 2005 ועד 2016 והן לבטל מיסים נדחים בסך של כ-400 מיליוני ש"ח.

## ז. הפסדים מועברים לצורך מס

לחברה הפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 31 בדצמבר 2020 לסך של כ-45 מיליוני ש"ח. בגין הפסדים אלה לא הוכרו נכסי מסים נדחים בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין.

**ח. מס תיאורטי**

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקק ברווח או הפסד: הנתונים בטבלה הן באלפי ש"ח עבור השנים שהסתיימו ב-31 בדצמבר

| 2018      | 2019     | 2020     |                                              |
|-----------|----------|----------|----------------------------------------------|
| 296,758   | 650,993  | 592,808  | רווח לפני מסים על ההכנסה                     |
| 23%       | 23%      | 23%      | שיעור המס הסטטוטורי                          |
| 68,254    | 149,728  | 136,345  | חבות מס מחושבת לפי שיעור המס הסטטוטורי       |
| -         | -        | 510      | תוספת (חסכון) בחבות המס בגין:                |
| (30,372)  | (27,205) | (26,643) | חלק החברה בהפסדי חברות כלולות                |
| 37        | 1,195    | 428      | הכנסות פטורות                                |
|           |          |          | הוצאות לא מוכרות                             |
| (1,011)   | (883)    | (900)    | הפסדים והטבות לצורכי מס מהשנה בגינם לא הוכרו |
| 62,110    | 55,029   | (10,852) | מיסים נדחים                                  |
| -         | -        | (89,295) | הפרשים בגינם לא נזקפו מיסים נדחים            |
| (265,565) | (9,691)  | 20,024   | עדכון הפרשה למס שנים קודמות                  |
|           |          |          | מיסים שנים קודמות                            |
| (166,547) | 168,173  | 29,617   | מסים על ההכנסה                               |

**ט. הרכב הוצאות מסים על הכנסה****1. הרכב הוצאות מסים על הכנסה**

הנתונים בטבלה הן באלפי ש"ח עבור השנים שהסתיימו ב-31 בדצמבר

| 2018      | 2019    | 2020     |                               |
|-----------|---------|----------|-------------------------------|
| 87,406    | 161,534 | 90,319   | מסים שוטפים                   |
| (666,887) | -       | 20,024   | מסים שוטפים שנים קודמות       |
| -         | -       | (89,295) | עדכון הפרשה למס שנים קודמות * |
| 11,612    | 16,330  | 8,569    | מסים נדחים                    |
| 401,322   | (9,691) | -        | מסים נדחים שנים קודמות        |
| (166,547) | 168,173 | 29,617   |                               |

\*להרחבה, ראה סעיף ו' בביאור זה.

**2. הרכב מסים על הכנסה שנזקפו לרווח כולל אחר**

הנתונים בטבלה הן באלפי ש"ח עבור השנים שהסתיימו ב-31 בדצמבר

| <b>2018</b>   | <b>2019</b>     | <b>2020</b>     |                  |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3,678         | (44,808)        | (14,611)        | מסים שוטפים      |
| 7,250         | (12,518)        | 2,020           | מסים נדחים       |
| 21,038        | -               | -               | מסים שנים קודמות |
| <b>31,966</b> | <b>(57,326)</b> | <b>(12,591)</b> |                  |



**י. נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו**

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל.

התנועה בנכסי והתחייבויות המסים הנדחים מיוחסת לפרטים הבאים (הנתונים באלפי ש"ח):

| רכוש קבוע                                       | הכנסות מראש   | הפרשה לאיכות הסביבה | תמלוגים       | לקוחות       | הטבות לעובדים | נגזרים          | חכירות       | סך הכל           |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|----------------------------------|
| יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום 31 בדצמבר 2019 |               |                     |               |              |               |                 |              |                  |                                  |
| (160,718)                                       | 23,907        | 1,007               | 27,009        | 5,386        | 50,582        | (63,002)        | 2,653        | (113,176)        | שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד    |
| (3,029)                                         | (2,476)       | -                   | -             | (645)        | (225)         | (1,348)         | (846)        | (8,569)          | שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר |
| -                                               | -             | -                   | -             | -            | (2,425)       | 405             | -            | (2,020)          | שינויים בקרן הון מצירוף פעילות   |
| (168)                                           |               |                     |               |              | (1,087)       |                 |              | (1,255)          |                                  |
| <b>(163,915)</b>                                | <b>21,431</b> | <b>1,007</b>        | <b>27,009</b> | <b>4,741</b> | <b>46,845</b> | <b>(63,945)</b> | <b>1,807</b> | <b>(125,020)</b> |                                  |
| יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום 31 בדצמבר 2020 |               |                     |               |              |               |                 |              |                  |                                  |
| יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום 31 בדצמבר 2018 |               |                     |               |              |               |                 |              |                  |                                  |
| (153,03)                                        | 26,418        | 2,796               | 27,009        | 4,859        | 43,133        | (62,598)        | -            | (107,611)        | שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד    |
| (6,669)                                         | (2,511)       | (1,789)             | -             | 527          | 698           | (5,433)         | 2,653        | (16,330)         | שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר |
| -                                               | -             | -                   | -             | -            | 7,489         | 5,029           | -            | 12,518           | שינויים בקרן הון מצירוף פעילות   |
| (1,015)                                         |               |                     |               |              | (738)         |                 |              | (1,753)          |                                  |
| <b>(160,718)</b>                                | <b>23,907</b> | <b>1,007</b>        | <b>27,009</b> | <b>5,386</b> | <b>50,582</b> | <b>(63,002)</b> | <b>2,653</b> | <b>(113,176)</b> |                                  |

**ביאור 16 - הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך****א. הרכב**

הפרשות והתחייבויות כוללות הפרשה לתביעות משפטיות, הפרשה לאיכות הסביבה, הפרשות לאגרות והיטלים עירוניים, הפרשה לתמלוגים למדינה, הכנסות מראש בגין מיצוע (ראה ביאור 3 יד). והפרשות אחרות.

**הנתונים בטבלה הבאה באלפי שקלים**

| סך הכל         | הכנסות מראש<br>בגין מיצוע<br>הכנסות (*) | הפרשות<br>והתחייבויות<br>אחרות לזמן<br>ארוך |                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 594,793        | 130,368                                 | 464,425                                     | יתרה ליום 1 בינואר, 2020                                                |
| (33,569)       | -                                       | (33,569)                                    | תנועות בהפרשה במהלך השנה, נטו                                           |
| (11,812)       | (12,889)                                | 1,077                                       | הפחתה                                                                   |
| <u>549,412</u> | <u>117,479</u>                          | <u>431,933</u>                              | יתרה ליום 31 בדצמבר, 2020                                               |
| 21,285         | 2,126                                   | 19,159                                      | מוצג במסגרת התחייבויות שוטפות                                           |
| 528,127        | 115,353                                 | 412,774                                     | מוצג במסגרת התחייבויות שאינן שוטפות - התחייבויות<br>אחרות לזמן ארוך (*) |
| <u>549,412</u> | <u>117,479</u>                          | <u>431,933</u>                              | סה"כ                                                                    |

(\*) הכנסות מראש ממיצוע הכנסות כוללות הכנסות מראש מחברות הנמל חיפה ואשדוד בסך 93,182 אלפי ש"ח (ליום 31 בדצמבר 2019, סך של 103,947 אלפי ש"ח) (ראה ביאור 3 יד). כמו כן נרשמו הכנסות מראש מלקוח אחר בקשר לעבודות שבוצעה החברה עבורו בניכוי הפחתתן וזקיפתם להכנסות.

למידע בדבר תביעות משפטיות ראה ביאור 25, בדבר התחייבויות תלויות.

**ב. איכות הסביבה**

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ - חברה ממשלתית (להלן: "תש"ן") מפעילה בהמשך לזיכיון שניתן לפני עשרות שנים, מסוף דלק על מקרקעי חנ"י הכולל חוות מיכלים, מתקנים שונים ופרוזדורי צנרות.

החווה בין תש"ן לבין רשות הנמלים (שהחברה נכנסה בנעליה) פג ביום 4 בינואר 2001. משלא הסכימו הצדדים על תנאי חידוש ההתקשרות, פנתה רשות הנמלים לבית המשפט בבקשה לפס"ד הצהרתי שיורה על פינוי תש"ן, ברם המחלוקת הועברה לבירור ברשות החברות הממשלתיות. בירור המחלוקת ברשות החברות לא הושלם וחווה פורמלי לא נחתם. ככל שיחתם חוזה חדש עם תש"ן, החברה תעמוד על כך כי האחריות לטיפול בזיהומים תחול על תש"ן.

תש"ן הודיעה לחברה כי קיימת קרקע מזוהמת בדלק בתחום השטח המוחזק על ידיה וכי היא מטפלת ונוקטת פעולות לטיפול בזיהומים באופן מתואם ומאושר על ידי הרשויות (ביניהן רשות המים והמשרד להגנת הסביבה)

וזאת מבלי שיש בכך הכרה באחריותה לזיהומים אלו או בחובתה לעשות כן. ביחסים שבין תש"ן לחברה, הודיעה תש"ן לחברה כי האחריות המלאה על מתקני תש"ן הינה של תש"ן בלבד.

בין היתר הודיעה תש"ן כי על בסיס תכנית מאושרת על ידי הרשויות הרלבנטיות היא מבצעת החל מ-2008 פעולות שונות וכי על פי סקר שבוצע ב-2011 יש צמצום גדול של עדשת הנפט ביחס למצבה המקורי וכי אין פגיעה במי תהום שימושיים. החברה רואה את תש"ן כאחראית לטיפול והסדרה של כל היבטי איכות הסביבה, בנוגע לקרקע הרלוונטית.

## ג. תמלוגים

משרד התחבורה פנה לחברה והודיע כי קיים חוב בגין דמי שימוש קבועים שלא הועברו למדינה לשנים 2005-2011, בגין הכנסות משטחים לבנים אשר החברה העבירה לחברות נמל אשדוד וחיה. החברה וחברות הנמל נדרשו להסדיר את החוב באופן מיידי. החברה רשמה בספריה הפרשה בגובה כ-118 מיליון ש"ח כולל ריבית חשכ"ל אך טרם הכירה בנכס, חוב חברת הנמל בגין סכומים אלו.

החברה פנתה למנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ולממונה על התקציבים במשרד האוצר, מתוקף סמכותם בצו דמי השימוש, וביקשה כי יכריעו במחלוקת בינה לבין חברות הנמל. טענתה של החברה הינה כי היא איננה חייבת בתשלום תמלוגים בגין סכומים המועברים על פי הצו לחברות הנמל ולחלופין, ביקשה חנ"י כי סכום התמלוגים בגין שטחים אלו יוכר לה כהוצאה בהתחשבות בינה לבין חברות הנמל. ביוני 2016 התקבלה ההכרעה במחלוקת (להלן - "ההכרעה במחלוקת", או "הכרעת המנכ"לים") כדלקמן:

1. תמלוגים ודמי שימוש קבועים למדינה הם הוצאה בייצור הכנסה. הן חנ"י והן חברת הנמל זכאיות לתבוע החזר הוצאה זו כהחזר הוצאות להפעלת הנמל, זו מזו בנוגע להכנסות המפורטות בסעיף 2(1) לצו.
2. המשמעות מהניתוח שלעיל, לפי שתי השיטות, היא שהלכה למעשה בנוגע להכנסות אלו חנ"י נושאת בפועל בשיעור של 1% מהתמלוגים למדינה וחברת הנמל נושאת בפועל בשיעור של 3%.
3. מאחר שתשלום התמלוגים/הכנסות למדינה נעשה על ידי חנ"י ובאמצעותה, על חנ"י להכיר בספריה בחוב שלא שולם בגין תמלוגים למדינה מהכנסות אלו ומנגד לתבוע מחברת הנמל לשלם את חלקה, אם כהחזר הוצאות ואם כתשלום דמי שימוש קבועים מהכנסות אלו.
4. על כל חברת נמל להכיר בחוב לתשלום חלקה בתמלוגים לחנ"י בגין השטחים הלבנים.
5. לגבי חובות העבר תוכל כל אחת מהחברות לפנות לממשלה בבקשה להסדר חוב.

בספטמבר 2016 התקבלה הבהרה כדלקמן וכן דרישה לפעול מידית בהתאם להכרעה במחלוקת:

1. ההכרעה במחלוקת מיוני 2016 הינה בנוגע לחישוב דמי שימוש המתבצע בהתאם לצו רשות הספנות. ההכרעה מתייחסת גם לעבר וגם לגבי העתיד.
2. לגבי העבר, ככל שההכרעה במחלוקת מגבשת חוב כלפי המדינה, במישורין או בעקיפין, יש לרשום חוב זה. לאחר רישום החוב בספרי החברה ניתן לפנות למדינה – חשב משרד התחבורה והעתק למנכ"ל משרד התחבורה ולממונה על התקציבים באוצר, בבקשה מנומקת להסדר החוב.

3. ככל שישנה הסכמה בין חברת הנמל לבין חנ"י לגבי השתתפות חוב דמי שימוש של אחת החברות על האחרת, בגין פעילויות בשטחים לבנים, לתקופות מסוימות, על החברה שלוקחת על עצמה חוב של החברה השנייה לפרוע את החוב מידית, וליידע את החברה השנייה.

4. לגבי השיהוי המנהלי, בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומשרד המשפטים בעניין זה, לא מתקיים שיהוי או התיישנות.

בחודש פברואר 2018, הודיעה חברת נמל אשדוד לחנ"י כי העבירה למדינה סכום לסילוק חובה בגין תמלוגים לשנים 2009-2015, בהתאם לפשרה אליה הגיעו עם המדינה והחלה לשלם תמלוגים אלו באופן שוטף באמצעות החברה.

בספטמבר 2016 הוגשה על ידי חברת נמל חיפה המרצת פתיחה (להלן: "המרצת הפתיחה") כנגד משרדי האוצר והתחבורה וכנגד חנ"י לבית המשפט המחוזי בחיפה, במסגרתה ביקשה חנ"י, בין היתר, להביא לבטלות הכרעת המנכ"לים, ולחילופין לקבל סעדים חלופיים.

בנובמבר 2016, הגישה החברה לבית המשפט בקשה לסילוקה על הסף של המרצת הפתיחה

בחודש מאי 2019, קיבל בית המשפט המחוזי בחיפה את בקשתה של חנ"י והורה על סילוקה של המרצת הפתיחה.

בחודש יולי 2019, הגישה חברת נמל חיפה לבית המשפט העליון ערעור על פסק הדין בקשר לסילוק המרצת הפתיחה על הסף. להערכת הנהלת החברה הנסמכת על הערכת יועציה המשפטיים, סיכויי הערעור שהגישה חנ"י לבית המשפט העליון להידחות, עולים על סיכויי להתקבל.

בחודש מאי 2019 הגישה החברה תביעה נגד חברת נמל חיפה לביהמ"ש המחוזי על סך כ- 127 מיליון ש"ח ("תביעת התמלוגים"), אשר הוגשה בהמשך להכרעת המנכ"לים, ובמסגרתה עותרת החברה לאכיפת הכרעת המנכ"לים ולתשלום חובותיה של חברת נמל חיפה כלפיה, בגין תמלוגים/ דמי שימוש, בהתאם להכרעה.

בחודש אוגוסט 2019, בד בבד עם הגשת כתב הגנה בהליך תביעת התמלוגים, הגישה חברת נמל חיפה תביעה שכנגד החברה בסך כ- 43.5 מיליון ש"ח בגין כספים שלטענתה מגיעים לה מחנ"י עפ"י צו דמי השימוש, בגין הכנסות ממשרד הביטחון ("התביעה שכנגד מאוגוסט 2019").

להערכת הנהלת החברה המבוססת על חוות דעתם של יועציה המשפטיים סיכויי התביעה שכנגד מאוגוסט 2019 להתקבל, נמוכים מסיכוייה להידחות.

כאמור בביאור 7 ה. 3.3 לעיל, במסגרת ההסכם להסדרת מחלוקות עבר בין החברה לבין חנ"י ובהתייחס לתביעת התמלוגים, סוכם כי בכפוף בין היתר לקבלת אישורים רגולטורים, הצדדים ימשכו את ההליכים המשפטיים המתנהלים בקשר עם תביעת התמלוגים והתביעה שכנגד מאוגוסט 2019. נכון למועד הדוח, המדינה הודיעה כי היא תהיה נכונה לאשר הסדר פשרה שונה לעניין תביעת התמלוגים והתביעה שכנגד מאוגוסט 2019 אשר נכון למועד הדוח אין וודאות אם יהיה מקובל על הצדדים ויאושר על ידם. לאור האמור לעיל, החברה לא משכה את תביעת התמלוגים וחנ"י לא משכה את התביעה שכנגד מאוגוסט 2019 ובשלב זה ההליכים המשפטיים הנ"ל ממשיכים להתנהל.

## ד. היטל השבחה

ד.1. בהתאם לסעיף 55 לחוק הספנות, העברת נכסי רשות הנמלים אל החברה פטורה מאגרות, מהיטלים ומכל תשלום חובה אחר, בכפוף להוראות התאמה שייקבעו בתקנות שיותקנו על ידי שר האוצר באישור ועדת כספים של הכנסת. בחודש יולי 2009 תקנות המס הותקנו, אולם טרם הותקנו תקנות לעניין האגרות וההיטלים.

החברה פנתה לרשות החברות הממשלתיות ולמשרד התחבורה לשם קידום תיקון תקנות לעניין האגרות וההיטלים ועניין הפרוצדורה הנדרשת להעברת רישום הבעלות במקרקעי רשות הנמלים למדינה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהסכמים אשר נחתמו בין המדינה לבין חנ"י לגבי נמל אילת, נמל אשדוד ונמל חיפה, נקבע כי רישום זכויות הבעלות של המדינה בלשכת רישום המקרקעין יעשה בתוך 180 ימים ממועד פרסומן של התקנות האמורות. יצוין כי בשנת 2018, שונה המצב הרישומי ביחס למקרקעין המועברים בחיפה, באופן שהחברה רשמה לטובתה בלשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה בשטחים אלה והמדינה נרשמה כבעלים בשטחים הללו. כמו כן לגבי חלק לא מהותי מהמקרקעין המועברים באשדוד והרשומים על שם המדינה, נרשמו לטובת החברה הערות אזהרה.

בהעדר תקנות, החברה הפרישה סכומים שלהערכתה מכסים את החשיפה האמורה לעיל בהסתמך על חוות דעת שמאיות.

ד.2. על החברה הושתו חיובי היטלי השבחה בקשר לבניית נמל המפרץ ונמל הדרום, כאשר בגין כל אחד מהנמלים הללו אושרו שתי תכניות (שלב א' ושלב ב'), החלות גם על מרחב התכנון המקומי של הוועדה המקומית וגם על מרחב התכנון הגלילי. בחנ"י התקבלו 4 שומות בגין תכניות שלב א' של נמל הדרום ונמל המפרץ: ביחס לכל אחת מהתכניות הנ"ל הוצאו שתי שומות, אחת בקשר עם מרחב התכנון המקומי והשניה לגבי מרחב התכנון הגלילי. בגין כל אחת מהשומות הנ"ל הוגש על ידי חנ"י ערר (וסה"כ 4 עררים, ששניים מהם, בגין מרחבי התכנון הגליליים של הנמלים הנ"ל, נידונים במשותף בפני ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית, בהתאם להחלטתה). לחנ"י עומדות טענות משפטיות ושמאיות כבדות משקל, שאם תתקבלנה יופחתו באופן מהותי סכומי החיוב בהיטל ההשבחה שהתבקשו בנדון. ככל שטענותיה המשפטיות של חנ"י בדבר היעדר חבות יתקבלו במלואן, אזי לא יידרש כל תשלום בנדון.

בנוסף, התקבלה אצל חנ"י ואצל מפעיל נמל הדרום (להלן: "HCT") שומת השבחה בגין תכנית שלב ב' של נמל הדרום, לגבי מרחב התכנון המקומי בלבד, כאשר חנ"י ו-מפעיל נמל הדרום, הגישו עררים.

בקשר עם ערר ההשבחה של נמל הדרום – תכנית שלב א' תחום מקומי, בעקבות החלטת ועדת הערר למינוי שמאי מייעץ בנדון, ביום 7 במאי 2019, הומצאה לחברה שומה מייעצת, לפיה העריך השמאי המייעץ את ההשבחה בעקבות אישור תמ"א 13/ב1ב2ב3/ב1 בסך של 138,000 אש"ח. השמאי המייעץ המליץ לוועדת הערר לאמץ למען הזהירות את השומה בה נקבעה ההשבחה בסך של 127,880 אש"ח, כשהיטל ההשבחה בגין השטח שבמרחב המקומי הועמד על סך של 21,503 אש"ח ליום 22.1.2014.

בגין השומה המייעצת הוגשו על ידי חנ"י ועל ידי הוועדה המקומית השגות, כאשר בשלב זה טרם התקבלה החלטה בקשר עימן.

יתר העררים שהוגשו על ידי חנ"י כאמור, מצויים בשלבים שונים בפני ועדות הערר הרלוונטיות וגם לגביהם טרם התקבלה החלטה.

בשלב זה לא ניתן להעריך את גובה החשיפה של החברה, ולהערכת הנהלת החברה בהתבסס על עמדת יועציה המשפטיים, החברה רשמה בספריה הפרשה מספקת. בנוסף, יש לציין כי להיטלי ההשבחה הנ"ל אין השפעה מהותית על הונה העצמי של החברה ועל תוצאות פעילותה.

סכום החשיפה בגינו לא נרשמה הפרשה הינו כ-44 מיליוני ש"ח.

## ה. היטלי פיתוח

המפעיל של נמל הדרום המציא לחברה דרישת תשלום ע"ס 57 מיליון ש"ח שקיבל מעיריית אשדוד כתנאי להוצאת היתרי בניה בשטח המיושב של נמל הדרום. המפעיל שילם לעירייה כמחצית מסכום זה ונתן לעירייה ערבות בנקאית על היתרה. המפעיל מבקש השבת הסכום מחנ"י.

בתאריך 12 במרץ 2020 הגישו החברה והמפעיל עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כנגד הדרישה למימוש הערבות הבנקאית תוך שמירה על הזכויות לפעול להשבת מחצית התשלום ששולם לעירייה. בחודש יוני 2020 שילמה החברה למפעיל 20 מיליון ש"ח ע"ח תשלומים בהם נשא עפ"י דרישת העירייה, מתוכם 16 מיליון ש"ח ע"ח תשלום היטלי הפיתוח שהוא ביצע לעירייה עובר לקבלת היתר הבניה. ביום 1 בספטמבר 2020 הגישה העירייה כתב תשובה ואולם נכון למועד זה, ההליך בין הצדדים הופנה לגישור.

להערכת הנהלת החברה, בהתבסס על עמדת יועציה המשפטיים, הדרישה שהוצאה למפעיל לוקה בפגמים רבים והחברה רשמה בספריה הפרשה מספקת.

## ביאור 17 - הון

## הרכב הון המניות

מספר מניות לימים 31 בדצמבר 2020 ו-2019

| מונפק ונפרע | רשום         |
|-------------|--------------|
| 1,000       | 3,600,000,00 |

מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א

## ביאור 18 - הכנסות

## א. הכנסות משירותים

הנתונים בטבלה הם באלפי שקלים, לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר.

| 2018      | 2019      | 2020      |                                         |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| 334,561   | 293,418   | 287,951   | דמי תשתית (א.1.)                        |
| 269,288   | 266,411   | 251,125   | דמי שימוש (א.2.)                        |
| 271,695   | 278,088   | 281,920   | תשלומים בגין שירותים נמליים (א.3.)      |
| 176,199   | 200,934   | 202,716   | מתן זכויות שימוש במקרקעין (א.4.) (א.5.) |
| 126,317   | 127,920   | 119,741   | דמי מעגן (א.6.)                         |
| 981       | 4,542     | 6,561     | אחרות                                   |
| (175,960) | (185,959) | (187,193) | תשלום לחברות נמל (א.7.)                 |
| 1,003,081 | 985,354   | 962,821   |                                         |

## א.1. דמי תשתית

דמי תשתית נקבעו בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) התש"ע-2010 (להלן: "צו הפיקוח") כתשלום בעד העמדה, תחזוקה ופיתוח של תשתיות נמליות ותחזוקת הסביבה הימית.

דמי התשתית משתלמים על ידי בעל המטען ובשל מטען במעבר הם משתלמים על ידי בעל האוניה.

חברת הנמל הנוגעת בדבר, גובה עבור חנ"י את דמי התשתית ומעבירה אותם במלואם לחנ"י מדי יום. בגין שירותי הגביה משלמת חנ"י לחברת הנמל עמלת גביה בשיעור של 0.5% מסכום דמי התשתית.

בשנים 2010 עד 2019 ניתנה הנחה או נגבתה תוספת על דמי התשתית לסוגי מטענים מסוימים לפי ערך המטען בש"ח וסוג המטען. עלה סכומה של ההנחה על דמי התשתית הבסיסיים שילמה החברה את הפרש בין סכום ההנחה לדמי התשתית הבסיסיים לבעל המטען או לבעל האוניה לפי העניין. החל משנת 2020, דמי התשתית בגין מטעני יבוא ויצוא מאותו סוג נהיו זהים.

**א.2. דמי שימוש**

לפרטים בדבר תשלומים בגין מתן זכות השימוש במקרקעין המועברים, בהתאם לצו דמי שימוש משתנים, אשר משלמת חברת נמל אשדוד ואשר חברת נמל חיפה שילמה עד ליום 31 בדצמבר 2020 ראה ביאור 7.

**א.3. תשלומים בגין שירותים נמליים**

בהתאם לחוק ולצווים, זכאית החברה לגבות תשלומים בגין שירות שנתן מי שאינו חברת נמל בשנה הקובעת. גביית התשלומים הנ"ל מבוצעת עבור חנ"י באמצעות חברות הנמל.

**א.4. מתן זכויות שימוש במקרקעין**

החברה מעמידה נכסים למי שאינו חברת נמל לצורך מתן שירותי נמל ולשימוש נמלי.

**א.5. דמי שימוש מספנות ישראל**

מספנות ישראל משלמת לחברה עבור ההרשאה למתן שירותי נמל לפי כתב ההסמכה שהוענק לה וכן בהתאם לחוזה מסחרי עמה, כדלהלן:

א.5.א. דמי חכירה בסיסיים.

א.5.ב. דמי שימוש משתנים, אשר מחושבים כשיעור מהכנסותיה השנתיות מפעילות נמלית / שירותי נמל בהתאם למדרגות ההכנסה.

א.5.ג. תשלום המהווה שיעור מוסכם מהכנסותיה ממתן שירותי פריקה, טעינה, שינוע ואיחסון של מטענים.

בנוסף, מעבירה מספנות ישראל למדינה, בהתאם לחוק, באמצעות חנ"י, דמי שימוש קבועים, בשיעור של 4% מהכנסותיה הנובעות ממתן שירותי נמל לפי כתב ההסמכה שהוענק למספנות.

**א.6. דמי מעגן**

צו הפיקוח קבע את המחירים בגין שירותים לכלי שיט, אשר כוללים בעיקר את דמי המעגן המשולמים לחברה. כמו גובה החברה אגרת מגדלור המועברת למשרד התחבורה וכן אגרת הגנה על הסביבה הימית המועברת לקרן למניעת זיהום מים.

**א.7. תשלום לחברות נמל**

לפרטים ראה ביאור 7 לעיל



**ב. הכנסות אחרות****רווח הון עקב חילופי מקרקעין**

החברה ביצעה חילופי שטחים עם רשות מקרקעי ישראל. החברה מטפלת בהחלפת הקרקעות האמורות בהתאם להוראות IAS16 לגבי החלפת נכסים לא כספיים בעלי מהות מסחרית, לפיכך הכירה החברה בקרקע שקיבלה באשדוד לפי שוויה ההוגן. לאור זאת ובהתחשב במזומן שקיבלה בעסקה, הכירה החברה ברווח בסך של כ-112 מיליון ש"ח הכלול בהכנסות אחרות.

**ביאור 19 - הוצאות אחזקה והפעלה**

הנתונים בטבלה הם באלפי שקלים, לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר.

| 2018           | 2019           | 2020           |                      |
|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 144,158        | 159,293        | 141,551        | אחזקה והפעלה         |
| 73,038         | 75,976         | 74,374         | משכורות ונלוות       |
| 204,298        | 210,845        | 211,488        | פחת                  |
| 31,466         | 30,641         | 23,718         | תמלוגים למדינת ישראל |
| <u>452,960</u> | <u>476,755</u> | <u>451,131</u> |                      |

**ביאור 20 - הוצאות הנהלה וכלליות**

הנתונים בטבלה הם באלפי שקלים, לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר.

| 2018           | 2019          | 2020          |                           |
|----------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 31,368         | 32,622        | 34,572        | שכר עבודה, משכורות ונלוות |
| 11,176         | 13,795        | 13,729        | פחת                       |
| 14,548         | 13,079        | 14,293        | שירותי מחשוב              |
| 7,887          | 9,518         | 11,481        | הוצאות ביטוח              |
| 36,949         | 23,276        | 20,193        | אחרות                     |
| <u>101,928</u> | <u>92,290</u> | <u>94,268</u> |                           |

**ביאור 21 - הכנסות (הוצאות) מימון, נטו****הנתונים בטבלה הם באלפי שקלים, לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר.**

| 2018         | 2019           | 2020          |
|--------------|----------------|---------------|
| -            | 357,874        | 43,786        |
| -            | -              | 5,944         |
| 230          | 228            | 1,070         |
| 7,540        | -              | 2,428         |
| -            | -              | 28,421        |
| 2,213        | 51             | 250           |
| <u>9,983</u> | <u>358,153</u> | <u>81,899</u> |

**הכנסות מימון**

הכנסות מנכסים המיועדים לתשלומים בסיום יחסי עובד-מעביד עד ליום המעבר  
 ריבית על נכסי תכנית הטבה מוגדרת, נטו  
 הכנסות מימון מפיקדונות שוטפים ועו"ש  
 ריבית בגין יתרות מס  
 רווח מהשקעות שנמדדו דרך רווח כולל אחר  
 הכנסות מימון אחרות

**הוצאות מימון**

|                  |                  |                 |
|------------------|------------------|-----------------|
| (118,571)        | (111,495)        | -               |
| -                | -                | (5,307)         |
| (42,637)         | -                | -               |
| -                | (4,943)          | -               |
| -                | (12,388)         | (14,043)        |
| (2,442)          | (6,731)          | (2,693)         |
| <u>(163,650)</u> | <u>(135,557)</u> | <u>(22,043)</u> |

עלויות ריבית עתודה לפנסיה  
 הוצאות ריבית בגן תכנית הטבה מוגדרת נוספות  
 הוצאות יעודה לפנסיה  
 ריבית לרשויות המס  
 ירידת ערך הלוואות שניתנו (\*)  
 הוצאות מימון אחרות

**שינויים בשווי הוגן נגזרים**

|                  |                |               |
|------------------|----------------|---------------|
| (16,337)         | 22,985         | (925)         |
| 17,813           | (10,897)       | 4,265         |
| <u>1,476</u>     | <u>12,088</u>  | <u>3,340</u>  |
| <u>(152,191)</u> | <u>234,684</u> | <u>63,196</u> |

הכנסות (הוצאות) משינוי בשווי הוגן נגזרים משובצים  
 הכנסות (הוצאות) משינוי בשווי הוגן נגזרים פיננסיים

הכנסות (הוצאות) מימון, נטו

(\*) שערך הלוואות להשקעות בצידוד, ראה ביאור 6 (1).

**ביאור 22 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים**

מדינת ישראל, חברות ומוסדות בשליטתה (לרבות חברות ממשלתיות, רשויות ומשרדי ממשלה ותאגידים אחרים של ממשלה שיעור בעלות מסוים בהם) מהוות צד קשור ובעל עניין בחברה. עסקאות מהותיות עם צדדים קשורים אלה מתוארות בסעיף ג' מטה. חלק מהפעילות הרגילה של החברה נעשית בכפוף לחוקי המדינה, ובכלל זה תשלומים למדינה ורשויותיה כריבון (דהיינו, תשלומים למדינה על פי דין כגון מיסים ואגרות). פעילות זו אינה מושפעת מיחסי הבעלות שבין המדינה לחברה והיא נעשית, ככלל, בתנאי שוק בהתאם לאופי הפעילות.

החברה מבצעת באופן שוטף התאמת יתרות עם המדינה, רשויותיה וחברות ממשלתיות אחרות ובכללן חברות הנמל.

**א. יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים**

הנתונים בטבלה הם באלפי שקלים, לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר.

| 2019                      | 2020               | לקוחות:                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187,432<br>(9,699)        | 230,445<br>(4,607) | חברות הנמל<br>בניכוי הפרשה לירידת ערך                                                                                                                                   |
| 177,733                   | 225,838            | חברות הנמל, נטו                                                                                                                                                         |
| -<br>16,356               | 113,229<br>25,221  | מדינת ישראל<br>צדדים קשורים ובעלי עניין אחרים                                                                                                                           |
| 194,089                   | 364,288            |                                                                                                                                                                         |
| -                         | (11,107)           | בניכוי הפרשה לירידת ערך                                                                                                                                                 |
| <u>194,089</u>            | <u>353,181</u>     |                                                                                                                                                                         |
| 103,947<br>9,243<br>1,082 | 93,182<br>21,630   | התחייבויות לספקים, נותני שירותים והתחייבויות אחרות:<br>הכנסות מראש בגין מיצוע הכנסות - חברות נמל במסגרת התחייבויות לז"א<br>חברות הנמל<br>צדדים קשורים ובעלי עניין אחרים |
| <u>114,272</u>            | <u>114,812</u>     |                                                                                                                                                                         |

## ב. גילוי לעניין תגמולים

### הטבות לאנשי מפתח ניהוליים ובעלי עניין (לרבות דירקטורים)

(1) להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת הדוח לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה בקשר עם כהונתם והעסקתם.

| שם מקבל התגמולים | תפקיד בחברה               | היקף משרה | מספר חודשי העסקה במהלך השנה | תגמולים בעבור שירותים בשנת 2020 באלפי ש"ח |
|------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| אסייג יעקב       | ראש אגף נכסים             | 100%      | 11                          | 1,307                                     |
| עיון אוה         | רכזת נושאי שחר עוזר יועצת | 100%      | 12                          | 1,255                                     |
| שניצר-שמר גד     | משפטית                    | 100%      | 9                           | 886                                       |
| ברימן שלמה       | מנכ"ל                     | 100%      | 12                          | 881                                       |
| פלודרמן שאול     | מנהל חדר מחשב ותמיכה      | 100%      | 9                           | 874                                       |

(2) להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת הדוח לשלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה בקשר עם כהונתם והעסקתם

| שם מקבל התגמולים | תפקיד בחברה              | היקף משרה | מספר חודשי העסקה במהלך השנה | תגמולים בעבור שירותים בשנת 2020 באלפי ש"ח |
|------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| דב פרולינגר      | מנהל הפעלת הנמלים החדשים | 100%      | 12                          | 730                                       |
| יצחק שטיינברג    | ראש אגף משאבי ניהול      | 100%      | 12                          | 708                                       |

(3) להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת הדוח לבעלי עניין נוספים בחברה

| שם מקבל התגמולים                            | תפקיד בחברה     | היקף משרה | מספר חודשי העסקה במהלך השנה | תגמולים בעבור שירותים בשנת 2020 באלפי ש"ח |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| עוזי יצחקי                                  | יו"ר דירקטוריון | 75%       | 11                          | *603                                      |
| סך הטבות בגין דירקטורים שאינם מועסקים בחברה |                 |           |                             | 179                                       |

- ביום 1.12.2019 פקעה תקופת כהונתו של מר יצחקי, ובעקבות זאת פקע גם ההסכם עמו, ואולם בעקבות קבלת כתב מינוי מהשרים, אושרה הארכת כהונתו של מר יצחקי עד ליום 1.12.2020. ביום 4.1.2021 נמסרה לחברה הודעה לפיה בהתאם לסעיף 24(א) לחוק החברות הממשלתיות, ולאחר היוועצות עם הוועדה לבדיקת מינויים, אישרו השרים את החלטת דירקטוריון החברה לחידוש מינויו של מר עוזי יצחקי בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה עד ליום 20.2.2022.

ביום 25.11.2020, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר יצחק בלומנטל למנכ"ל החברה. בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975. בחודש פברואר 2021 אישרו השרים, לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים, את החלטת הדירקטוריון כאמור, ומר בלומנטל החל בתהליך חפיפה לתפקיד מנכ"ל החברה.

ביום 30.11.2020, אישר דירקטוריון החברה מינוי מנכ"ל לחברת תעבורה ימית חיפה בע"מ, חברה בת שהקימה החברה ושהינה בבעלותה המלאה, וכן מינוי מנכ"ל לחברת הבת בתחום מתן שירותי ים בנמל אשדוד אשר טרם הוקמה ושהחברה פועלת להקמתה. בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, כל אחד מהמינויים הנ"ל טעון אישור השרים, לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים, אשר למועד הדוח טרם התקבלו.

**ג. עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים**

להלן פרטים בדבר עסקאות משמעותיות עם צדדים קשורים ובעלי עניין (כל העסקאות הינן בתנאי שוק, למעט אם נאמר אחרת):

למידע בדבר רשתות הביטחון מול הנמלים ראה ביאור 25 התקשרויות והתחייבויות תלויות.  
למידע בדבר הסכמי חכירה מול המדינה ומול חברות הנמל ראה ביאור 10 רכוש קבוע וביאור 18 הכנסות, בהתאמה.

|   | צד קשור/בעל עניין | מהות העסקה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | המדינה            | <p>א. הסכם מסגרת עם המדינה - החברה התקשרה בחודש דצמבר 2012 בהסכם מסגרת (להלן: "הסכם המסגרת") עם ממשלת ישראל ונספח תנאים מיוחדים שצורף לו מיולי 2017, להעניק שירותים בקשר עם הקמת הפרויקט של תכנון וביצוע קטע כביש הרצל ב' באשדוד, ועל תכנון סופי ותב"ע לקטע הדרך הרצל ג' (הקטע הצפוני) (להלן: "הפרויקט" או "פרויקט הרצל") (וכן פרויקטים משלימים לו שיועברו לחברה בהתאם להחלטת ממשלה). בהתאם להסכם המסגרת, הממשלה התחייבה להעמיד לחברה מקורות תקציביים לצורך מימון הפרויקט. על פי ההסכם, החברה אחראית על תכנון הפרויקט (בתיאום עם נציגי הממשלה), התקשרות עם קבלנים, ניהול הביצוע, הפיקוח ובקרת האיכות, טיפול בהסדרי המקרקעין ומסירת הפרויקט לרשות המוסמכת. למדינה ניתנה אפשרות להודיע לחברה על הפסקת ההתקשרות בהודעה מוקדמת, ובמקרה כאמור המדינה (או מי מטעמה) תיכנס בנעלי החברה ותיטול על עצמה את מלוא ההתחייבויות בקשר עם הפרויקט.</p> <p>החברה עוסקת בתכנון של הקטעים בפרויקט הארכת כביש הרצל באשדוד, מצומת בן-גוריון באשדוד עד לחיבורו למחלף אשדוד צפון העתידי. החברה ביצעה, באמצעות קבלני משנה, את הסלילה של קטע א' (מצומת בן גוריון עד צומת כביש 41), שהושלם ביולי 2015.</p> <p>החברה מבצעת את קטע ב' (מצומת בני ברית ומכביש 41 ועד לכניסה לנמל הדרום), והיא מצויה בתהליכי תכנון ראשוני לקטע ג' של הכביש. ביצוע הפרויקט על ידי החברה הינו בהתאם לאישור הממשלה, בהחלטותיה ממאי 2012 ומדצמבר 2013.</p> <p>בנוסף להחזר הוצאות חודשי, החברה זכאית לדמי ניהול בשיעור של 3% מהעלות הכוללת של הפרויקט. דמי הניהול בשנת הדוח הסתכמו בסך של 2,990 אלפי ש"ח (בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 – 1,950 אלפי ש"ח).</p> <p>ב. בהמשך להחלטת ממשלה מיום 7 באוקטובר 2020, ביום 26 בנובמבר 2020, התקשרה החברה עם ממשלת ישראל בנספח תנאים מיוחדים להסכם</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>המסגרת, לצורך המשך קידום וביצוע פרויקט חיבורי נמל המפרץ בחיפה, כמפורט להלן:</p> <p>החברה מונתה לבצע פעולות ועבודות תכנון, ביצוע, תחזוקה והפעלה שונות במרחב נמל המפרץ, בעצמה או על ידי גורמים מטעמה, ובכלל כן השלמת עבודות שביצוען כבר החל בידי גורמים שלישיים וכן עבודות שהחברה תחל את ביצוען, הכוללות בעיקר סלילת כבישים, מסילות רכבת, גשרים ומנהרת תשתיות, כפי שאלה ידועות במועד ההתקשרות ("הפרויקט" או "פרויקט חיבורי נמל המפרץ בחיפה").</p> <p>כל העלויות (כולל מע"מ ודמי ניהול) הכרוכות בפרויקט, אשר החברה תידרש לשאת בהן, תמומנה, בהתאם לאמור להלן: א. יתרת תקציב המדינה המאושר לפרויקט תוסב לחברה. למיטב ידיעת החברה, נכון ליום חתימת הדוחות הכספיים, יתרת התקציב שטרם נוצלה לטובת הפרויקט הינה כ- 770 מיליון ש"ח (כולל מע"מ); ו-ב. ככל ויידרש מימון נוסף מעבר לתקציב המפורט לעיל, תשתתף החברה, בסכום שלא יעלה על 400 מיליון ש"ח נוספים (כולל מע"מ) (להלן: "הסכום הנוסף") (להלן יחד: "תקציב הפרויקט"). יצוין כי הסכום הנוסף הממומן על ידי החברה נועד להבטיח את סיום הקמתן של דרכי גישה לנמל, לרבות מערכת הכבישים לנמל המפרץ, מסוף הכימיקלים הצפוני, מספנות ישראל, מעגנות שבטי וקישון מזרח.</p> <p>במקרה של חריגה מתקציב הפרויקט, ובמידה שלא יאותרו מקורות תקציביים מאושרים לביצוע הפרויקט, יהיה רשאי משרד התחבורה להורות על הפסקת הביצוע או על שינוי בתכולות הפרויקט (בתיאום עם החברה). במקרה כזה, הממשלה תישא בכל העלויות שייגרמו כתוצאה מהפסקת הביצוע ואי השלמת הפרויקט או משינוי בתכולות הפרויקט.</p> <p>לחברה ישולמו בגין ניהול הפרויקט, דמי ניהול (הנכללים בתקציב הפרויקט) בשיעור של 3% מסך התשלומים שתשלם המדינה לצורך מימון הפרויקט, בתוספת מע"מ, בהצמדה למדד.</p> <p>החברה תיקח על עצמה את הטיפול בתביעות בקשר לפרויקט, לפי העניין, והעלויות שייגרמו לחברה בטיפול בתביעות לרבות תוצאות פסקי דין שייפסקו, ישולמו על חשבון תקציב הפרויקט או מתקציב המדינה, לפי העניין.</p> <p>יצוין כי בהתאם להסכם המסגרת: (א) הממשלה התחייבה לממן בסיומו, כפי שיוסכם בין הצדדים או להמחות לצדדי ג' את הטיפול בתביעות תלויות ועומדות ביום סיום ההסכם כנגד החברה או תביעות שיוגשו כנגדה, הנובעות מפעילותה בקשר לפרויקט, ובלבד שאינן נובעות מרשלנות רבתי של החברה; ו-(ב) החברה אחראית לכל מעשה או מחדל רשלניים שלה או מי מעובדיה בביצוע פרויקטים על פי הסכם המסגרת, כאשר הממשלה לא תישא בשום תשלום או הוצאה שייגרמו כתוצאה מפעילות רשלנית כאמור, והחברה מחויבת לפצות ולשפות את משרד התחבורה בגין כל נזק ו/או הוצאה בהן יישא משרד התחבורה עקב פעילות רשלנית כאמור.</p> <p>סוכם בין הצדדים כי הוראת סעיף (ב) לעיל אינה גורעת מהתחייבות הממשלה כמפורט בסעיף (א) לעיל וכן כי החברה לא תישא באחריות כאמור</p> |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       | בסעיף (ב) לעיל, בגין עבודות בפרויקט שבוצעו על-ידי יפה נוף או בגין עבודות תכנון שביצעה יפה נוף ויושמו בהתאם על-ידי החברה.<br>עם השלמת הפרויקט ימסרו העבודות (למעט מנהרת התשתיות) לגורמים אחרים לפי הנחיית משרד התחבורה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | המדינה / משרד הביטחון | <p>הסכם אשר נחתם במהלך חודש מרץ 2006 לצורך הסדרת היחסים בין הצדדים בבסיסי צה"ל הנמצאים בשטח הנמלים. בהסכם נקבע כי המקרקעין בהם נמצאים בסיסי צה"ל יוקצו למשרד הביטחון לכל תקופת ההסכם בין החברה לבין המדינה בקשר עם זכויות החכירה של מקרקעין אלו (כהגדרתם בחוק הרספ"ן). דמי החכירה השנתיים שנקבעו בהסכם הם בסך של כ-6,860 אלפי ש"ח לשנה (בתוספת מע"מ והצמדה). ההסכם כולל תנאים ספציפיים ביחס לחכירת המקרקעין בהם מצויים בסיסי צה"ל בנמל אשדוד וחיפה.</p> <p>ביחס לניקיון ולטיפול בזיהום ימי (לרבות זיהום אפשרי שמקורו בפעילות עבר של משרד הביטחון) נקבע כי עבודות הניקיון יבוצעו על ידי החברה, והצדדים יישאו באופן שווה בעלויותיו. בהסכם נקבע כי אחריות הצדדים בגין כל נזק הנובע מבנייה, אחזקה ושימוש במקרקעין בהם מצויים בסיסי צה"ל או מאי קיום של הוראות הדין, תיקבע על ידי היועץ המשפטי לממשלה.</p> <p>במסגרת התנאים הספציפיים ביחס לחכירת השטח בחיפה נקבע כי שטח נוסף המצוי על שובר הגלים של נמל חיפה הוקצה לשימוש משרד הביטחון.</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | המדינה / משרד הביטחון | <p>הסכם שנחתם בחודש ינואר 2014 להסדרת נהלי תיאום ביטחוני בקשר עם פעילות של משרד הביטחון המתקיימת במרחב של נמל הדרום. תקופת ההסכם הינה למשך כל תקופת ההקמה וההפעלה של נמל הדרום. בהסכם נקבעו נהלי תיאום מוקדם לפני ביצוע פעילות ביטחונית העשויה להשפיע על נמל הדרום. במסגרת זאת, התחייבה החברה לפנות או למגן את כל האנשים, כלי השיט והחומרים המסוכנים משטחי נמל הדרום המפורטים בהסכם, וזאת בהתאם להנחיות משרד הביטחון. כמו כן, נקבעו זמני תיאום טרם ביצוע פעילות ביטחונית המחייבת פינוי, וכן נקבע כי בשל צרכים ביטחוניים דחופים ביותר יהיה רשאי משרד הביטחון להורות על פינוי לאלתר של נמל הדרום והחברה תהיה מחויבת לעשות כן. יצוין, כי פעילות משרד הביטחון כאמור עשויה להגביל את הפעילות בנמל הדרום ובכביש הגישה המוביל אל נמל הדרום לתקופה קצובה מסוימת.</p> <p>עוד נקבע כי החברה פוטרת את משרד הביטחון מאחריות לכל נזק שייגרם לה או לצדדים שלישיים בקשר עם עבודות ההקמה, התחזוקה והתפעול של נמל הדרום בעקבות פעילות ביטחונית כאמור (בכפוף לעמידת משרד הביטחון בהוראות ההסכם), וכן התחייבה לשפות את משרד הביטחון בגין כל הוצאה שיידרש לשלם בגין נזק כאמור. ביחס לנזקים לצדדים שלישיים, נקבע כי אחריות הצדדים לנזק או אובדן לגוף או רכוש שייגרמו לכלי</p> |



|   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                   | <p>השיט העוגנים בנמל תהא אחריות בהתאם לאחריותם על פי דין. כמו כן, נקבע כי החברה מתחייבת לשפות את משרד הביטחון במקרה של הפרת ההסכם.</p> <p>החברה רכשה ביטוח אחריות כלפי צד ג' שהורחב לכיסוי אחריותו החוקית של משרד הביטחון בכל הנוגע לפעילות הביטחונית. בהקשר זה נקבע כי ככל שלא ניתן יהיה לרכוש ביטוח כאמור, מתחייבת החברה לשפות את משרד הביטחון בגין האמור לעיל, על כל סכום אשר לא יפחת מסך של 40 מיליון ש"ח ולא יעלה על 70 מיליון ש"ח.</p> <p>בנוסף, החברה התחייבה לשלם למשרד הביטחון פיצויים מוסכמים בגין הפרה של ההסכם או נהלי התיאום הביטחוני שגרמו באופן ישיר לביטול או דחיה של הפעילות הביטחונית, וזאת בין אם ההפרה נגרמה על ידי החברה ובין אם נגרמה על ידי קבלנים מטעמה, דוגמת הקבלן העוסק בהקמת הנמל או מפעיל הנמל.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | המדינה/ רשות הספנות והנמלים       | <p>הסכם שנחתם בחודש דצמבר 2006 להסדרת שיתוף הפעולה בין רספ"ן לבין החברה בקשר עם ניהול נמלי חיפה, אשדוד ואילת, באמצעות הקמת מנהלות נמלים. תפקידן של מנהלות הנמלים הינו הבטחת תפעולם התקין והבטיחותי של הנמלים, הגנה על איכות הסביבה בנמלים, הבטחת קיומם של שירותים משותפים ותשתיות משותפות וניהול הנמלים באופן יעיל לטובת כלל התאגידים הנמליים. במסגרת ההסכם התחייבה החברה כלפי רספ"ן, בין היתר, להבטיח כי התחום הימי יהיה שמיש בכל עת לשיט בטוח של כלי שיט, ובפרט להבטיח שמירה על עומק המים הנדרש לצורך כך; להבטיח את ניקיונו של התחום הימי ולטפל בזיהומים; לנהל את המקרקעין הציבוריים בתחום הנמל; להבטיח קיומם של שירותים משותפים ותשתיות משותפות בנמלים; להקצות תקציבים לצורך ביצוע תכנית העבודה של מנהלות הנמלים (הכפופה לאישור החברה ורספ"ן). תוקפו של ההסכם הוא עד לתום תקופת ההסמכה של החברה שנקבעה בכתב ההסמכה, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההסכם בתום כל שנה קלנדרית בהודעה מוקדמת בת 9 חודשים לפני תום השנה (ובנסיבות מסוימות תהא רשאית החברה לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת בת 6 חודשים).</p> |
| 5 | המדינה / מינהל נכסי הדיור הממשלתי | <p>הסכם שנחתם בחודש מרץ 2008 לפיו תחכור המדינה מהחברה בחכירת משנה שטח של כ-25 אלפי מ"ר בנמל חיפה, אשר ישמש להקמת מתקן לשיקוף מכולות של רשות המסים. תקופת החכירה שנקבעה בהסכם היא כ-25 שנים (עד יום 25 בספטמבר 2032). לפי ההסכם, לכל צד האפשרות לבקש כי תבוצע הערכה מחדש של דמי החכירה על ידי שמאי ממשלתי או אחר. דמי החכירה השנתיים שנקבעו בהסכם הם בסך של כ-793 אלפי ש"ח לשנה (בתוספת מע"מ והצמדה למדד אוקטובר 2006).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | המדינה וההסתדרות        | <p>הסכם קיבוצי שנחתם בין רשות הנמלים והרכבות (רנ"ר) ובין ההסתדרות לפיו הועברו עובדי הרכבת משירות המדינה אל רנ"ר תוך שמירה על זכויותיהם ותנאי עבודתם, לרבות זכאותם לפנסיה תקציבית ברנ"ר. בחודש ינואר 1990 התקשרו הצדדים בהסכם שעיקרו קביעת האופן בו תישמר רציפות זכויותיהם של עובדי הרכבת שהועברו לרנ"ר וכן הסדרת השתתפותה של המדינה בתשלומי הגמלה לעובדים העוברים ("הסכם הרציפות"). על פי הסכם הרציפות, רנ"ר תשלם לעובדים העוברים, במועד פרישתם, תשלומי קצבה וכן תשלומים חד פעמיים בגין פרישתם (בהתאם לזכאותו של כל עובד), כאשר על המדינה לשאת בחלק יחסי ומוסכם של התשלומים החד פעמיים והשוטפים בגין תקופת העסקתם של העובדים בשירות המדינה. בשנת הדוח, העבירה המדינה כ-8 מיליון ש"ח המהווים שיעור של כ-80% מסך התשלומים ששולמו על ידי החברה. המדינה טרם העבירה לחברה את מלוא חלקה בגין תשלומים חד פעמיים אותם שילמה החברה לעובדים הפורשים. גובה החוב המקורי של המדינה בקשר עם התשלומים החד פעמיים בהם נשאה החברה בשנות ה-90 עמד על כ-2,300 אלפי ש"ח (ללא ריבית והצמדה).</p> |
| 7 | תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ | <p>הסכם שנחתם במהלך שנת 1972 להסדרת היחסים בין הצדדים בקשר עם חכירת מספן דלק בנמל חיפה, וזאת בהמשך להסדרים קודמים בקשר עם חכירת המקרקעין המשמש את מספן הדלק אשר החלו עוד טרם הקמת המדינה (ואשר תש"ן קיבלה את הזכויות ביחס אליהם בשנת 1959). תקופת החכירה ביחס למספן הדלק הסתיימה בשנת 2001, אולם הצדדים טרם חתמו על הסכם חכירה חדש. בפועל, תש"ן ממשיכה להפעיל את המתקנים בנמל חיפה והצדדים ממשיכים לפעול בהתאם להוראות הסכם החכירה. בשנת 2020 התקבלו תקבולים בסך כ-4 מיליון ש"ח.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 | חברת נמל אשדוד בע"מ     | <p>א. להסכם הביניים בקשר עם השימוש במקרקעי נמל אשדוד, ראה ביאור 7 ב.</p> <p>ב. להסכם לרכישת פעילות מחלקת ים מחברת נמל אשדוד, ראה ביאור 7 ד. 3.</p> <p>ג. הסכם שנחתם במהלך חודש נובמבר 2014 בקשר עם עבודות השיקום של רציף 5, לרבות החלק הישן בעורף רציף 4, בנמל אשדוד. במסגרת ההסכם נקבע כי עבודות שיקום הרציפים תבוצענה על ידי החברה (באמצעות קבלן מטעמה), כאשר החברה תישא ב-65% מעלויות השיקום וחברת נמל אשדוד תישא ב-35% מהעלויות הנ"ל, וזאת עד לחשבון הסופי. בעת קבלת החשבון הסופי יתחשבו החברות בהתאם לעבודות שיוחסו לכל חברה כך שהתשלום בפועל יהיה עבור הפעילות המשוכנת בלבד. עבודות השיקום הסתיימו.</p> <p>במסגרת תוספת להסכם זה מחודש מאי 2018, העבודות הורחבו גם לשיקום חלק מרציף 3 בנמל אשדוד, כאשר נקבע כי החברה תישא בעלות עבודות השיקום, אשר הוערכה באומדן עלות ראשוני של 16 מיליון ש"ח, וככל שיהיו תוספות ושינויים שיהיו מוסכמים על הצדדים, חלוקת העלויות תיעשה בהתאם לקביעת רספ"ן.</p>                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>ד. במסגרת ההיערכות להקמת "נמל הדרום" התקשרה החברה עם חברת נמל אשדוד בהסכם מסגרת מאוקטובר 2014 שבמסגרתו חברת נמל אשדוד העניקה לחברה הרשאה לעבור בשטח מסדרון הגישה לנמל העבודה של "נמל הדרום". כנגד, החברה ביצעה על חשבונה עבודות להכשרת שטח בן כ-17 דונם המצוי בתחום השטחים התפעוליים של חברת נמל אשדוד. החברות הסכימו על הסדרי עבודה והבטחת מעבר שוטף דרך שטחי חברת נמל אשדוד לצורך ביצוע עבודות פיתוח המתוכננות על ידי החברה. במסגרת ההסכם, הוענקו גם הרשאות הדדיות בתחום ערוגת הרכבת בנמל אשדוד בשני שטחים ל-24 שנים ו-11 חודשים. ובנוסף, החברה העניקה לחברת נמל אשדוד הרשאה להשתמש בשטחים בני כ-3.1 דונם הנמצאים באזור הדרומי של הנמל, וזאת עד למועד סיום ההרשאה והחזרת שטח המסדרון. בתמורה לשימוש בשטחים דרומיים אלה נקבע כי חברת נמל אשדוד תשלם לחברה סך של 70,000 ש"ח לדונם לשנה ובסה"כ כ-217 אלפי ש"ח נומינליים לשנה.</p> <p>בהמשך להסכם המסגרת האמור מחודש אוקטובר 2014, בחודש דצמבר 2020 התקשרו החברה וחברת נמל אשדוד בהסכם להסדרת תנאים מיוחדים בקשר עם הפסקת השימוש של חנ"א בחלק מן השטחים, בהיקף של כ-39 דונם, אשר לא יכללו כחלק מן השטחים שבשימוש חנ"א, וזאת בד בבד עם העמדת מספר שטחים בהיקף כולל זהה בעיקרו, אשר חנ"א תעמיד לחנ"א לצורך שימוש תפעולי. יצוין כי ביחס לחלק מן השטחים שחנ"א תחדל לעשות בהם שימוש, הוחלט כי בתום 15 שנים, ככל שלא יחתם הסכם מקרקעין בין הצדדים, יוענק לחנ"א שימוש בשטחים עד ליתרת תקופת ההסמכה שלה, ולא יאוחר משנת 2054, ובמקביל תפסיק חנ"א לעשות שימוש בחלק מן השטחים שניתן לה שימוש לגביהם כיום, כך שהאיזון בהיקף השטחים יישמר.</p> <p>ה. הסכם שנחתם בחודש דצמבר 2018 להסדרת חלוקת אחריות הצדדים בקשר עם פרויקט להקמת מערך שינוע גרעינים בנמל אשדוד ("הפרויקט") שיחבר באמצעות מסוע את חלקו המערבי של רציף 21 בקו המים לממגורת התבואות בעורף נמל אשדוד ("הממגורה"). נכון למועד פרסום הדוח, הפרויקט בביצוע.</p> <p>הפרויקט אשר מבוצע על ידי החברה באמצעות קבלן מטעמה, ממומן בשיעורים שווים בין החברה לבין חברת נמל אשדוד, למעט הוצאות של הצדדים כשכר עבודה של עובדים ותקורות וכן למעט מדלים וגשרים מחברים בקו המים של רציף 21 אשר הינם באחריות ובמימון מלא של חברת נמל אשדוד. עוד נקבע בהסכם, כי כל צד יישא באחריות המוטלת עליו על-פי כל דין.</p> <p>לאחר השלמת העבודות בפרויקט, הפעלת ותחזוקת מערך הגרעינים (למעט המדלים והגשרים המחברים) תעשה ע"י קבלן חיצוני של החברה, כך שבחלוקת ההוצאות וההשקעות בין הצדדים, חברת נמל אשדוד תישא ב-75% והחברה ב-25% בהתאם למנגנון צו דמי השימוש</p> |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>(למעט קו המים שהינו באחריות ועל חשבון חברת נמל אשדוד).</p> <p>תקופת הפעלת מערך הגרעינים ושיתוף הפעולה בין הצדדים בעניינו, יחול כל עוד כתב ההסמכה של חברת נמל אשדוד או כתב ההסמכה של החברה בתוקף, המוקדם מבין שני המועדים. כן נקבע בהסכם כי אם יהא צורך לבצע, בשל דרישות גורמים מוסמכים, שינויים מהותיים ו/או יסודיים בפרויקט כולו או מקצתו ו/או להעתיק את מערך הגרעינים, כולו או מקצתו למקום אחר, יישאו הצדדים בעלויות הנובעות מכך, ככל שלא יוטלו על צדדי ג', בחלקים שווים. בנוסף, אם יוחלט בהסכמה או מכוח הנחיית גורם מוסמך על החדלת הפעלת מערך הגרעינים ולא יהא בו עוד שימוש, הצדדים יפעלו בתאום בניסיון להפיק הכנסות ממנו, וככל שיהיו הכנסות אלו יחולקו בחלקים שווים בין הצדדים.</p> <p>התחשבות בין הצדדים בגין השקעות בממגורה ככל שיהיו, יעשו על פי הקבוע בצו דמי שימוש משתנים.</p> <p>ו. הסכם שנחתם בחודש דצמבר 2018 להסדרת חלוקת אחריות הצדדים בקשר עם פרויקט לשדרוג והעמקת רציף 21 בנמל אשדוד ("הפרויקט").</p> <p>הפרויקט כולל בעיקר עבודות לחיזוק והעמקת רציף 21 בנמל אשדוד, חפירה ימית במעגל הסיבוב ובמרחב שבין הרציפים 21 ו-23, חיזוק שוברי גלים הראשי והמשני, הקמת דולפין וגשרון ברציף 24 ועבודות ברציף 4. נכון למועד פרסום הדוח, הפרויקט בביצוע. בהסכם נקבע כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין נזקים הנובעים מהפרויקט, למעט במקרה בו הנזקים נובעים במישרין מפעולה של החברה בזדון. הפרויקט ימומן במלואו על ידי חברת נמל אשדוד אשר התחייבה לשלם לחברה, גב-אל-גב, 100% מעלויותיו, לרבות התמורה לקבלן ולחברת הניהול והפיקוח, למעט מספר עבודות בפרויקט שהאחריות לביצוען חלה על החברה מכוח תפקידיה ואשר מוערכות בסכום של כ- 24 מיליון ש"ח. עוד נקבע בהסכם כי חברת נמל אשדוד תישא בהיטל השבחה ככל שיחול, וככל שהיטל ההשבחה יעלה על 500 אש"ח, תועבר שאלת האחריות לתשלום הסכום העולה על 500 אש"ח להכרעת פורום בראשות מנכ"לית משרד התחבורה וסגנית הממונה על התקציבים במשרד האוצר.</p> <p>בגין ניהול הפרויקט והעבודות, תשלם חנ"א לחברה דמי ניהול בסך 8 מיליון ש"ח ב-40 תשלומים חודשיים שווים במהלך תקופת הפרויקט.</p> <p>ז. להעמדת רשתות הביטחון לחנ"א, ראה ביאור 25.</p> |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | חברת נמל חיפה בע"מ | <p>א. להסכם הביניים בקשר עם השימוש במקרקעי נמל חיפה ראה ביאור 7 ב.</p> <p>ב. להסכם המקרקעין המפורט עם חברת נמל חיפה, ראה ביאור 7 ה. 3.</p> <p>ג. להסכם לרכישת פעילות מחלקת ים מחברת נמל חיפה, ראה ביאור 7 ה. 3.</p> <p>ד. להסכם עם חברת נמל חיפה להסדרת מחלוקות עבר בין הצדדים, ראה ביאור 7 ה. 3.</p> <p>ה. במסגרת ההיערכות להקמת "נמל המפרץ", נחתם באוקטובר 2009 מסמך עקרונות בין החברה לחברת נמל חיפה, שבין היתר, נקבע בו כי החברה תוכל לעשות בשטח קישון מזרח שימוש למטרותיה למעט פעילות תפעולית נמלית המתחרה בפעילות של חברת נמל חיפה. החברה העמידה את קישון מזרח כנמל עבודה לנמל המפרץ. עוד נקבע כי החברה רשאית להודיע על העברת שטח קישון מזרח לחברת נמל חיפה בהודעה מראש של 18 חודשים. החברה נתנה לחנ"ח הודעה על העברת שטח קישון מזרח לחברת נמל חיפה במהלך המחצית הראשונה של שנת 2020. מסירת השטח לא הותנתה ברכש מנופים.</p> <p>בחודש פברואר 2020, נחתם הסדר בין החברה לבין חברת נמל חיפה אשר קבע את תנאי החזרת קישון מזרח לידי חנ"ח.</p> <p>נכון למועד פרסום הדוח, נמל קישון מזרח הוחזר לחברת נמל חיפה.</p> <p>החל מיום 1 ביוני, 2009 החברה שילמה לחנ"ח בגין שטחו של נמל קישון מזרח סכום של 75 ש"ח למ"ר לשנה לצורך שימוש בו כנמל עבודה להקמת נמל המפרץ וזאת עד להחזרת השטח לשימוש חברת נמל חיפה.</p> <p>ו. הסכם שנחתם במהלך חודש ספטמבר 2012 (לרבות תוספת לו מחודש אוקטובר 2015 ותוספת מחודש פברואר 2020) במסגרתו נקבע כי החברה (באמצעות קבלן משנה) תבצע את עבודות ההקמה של מבנה שער המטענים, וחברת נמל חיפה היא האחראית על הרכישה וההתקנה של מערכת המחשוב והאלקטרוניקה (במימון החברה עד לתקרה) ועל תפעול השער (במימון חברת נמל חיפה). עבודות ההקמה החלו במהלך חודש נובמבר 2015, והחברה העמידה מימון בהיקף של עד 120 מיליון ש"ח לצורך העבודות. ביצוע נצבר עד ליום 31 בדצמבר 2020 הוא כ-85 מיליון ש"ח.</p> |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | <p>ז. להסכמים קיבוציים שנחתמו בין החברה, חברת נמל חיפה וההסתדרות מחודש אוגוסט 2019, אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי אגף מחלקת הים של חברת נמל חיפה, כ-110 עובדים, לחברה או לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה, ראה ביאור 7 ה. 2.</p> <p>ח. להעמדת רשתות הביטחון לחברת נמל חיפה, ראה ביאור 25.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | חברת החשמל לישראל | <p>א. בחודש פברואר 2014 התקשרה החברה עם חברת החשמל בהסכם לביצוע עבודות בתחנת הכוח אשכול וברצועת החוף, בתפר שבין תחנת הכח אשכול לנמל אשדוד, וזאת בהמשך להסכם לביצוע שלב א' של העבודות מחודש יוני 2013. בהסכם נקבע כי העבודות כאמור תתבצענה על ידי חברת החשמל ובמימון החברה, וכי התמורה שתשלם החברה לחברת החשמל תהיה על סך 17.5% בתוספת מע"מ מהסכום שישולם לקבלנים השונים (לא כולל מע"מ), בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכם. כמו כן, נקבע שהחברה תשלם לחברת החשמל תמורה של 17.5% מהסכום שישולם לקבלנים השונים בין העבודות הנוגעות למקשרים הימיים, וכן תישא במלוא עלות הדחיקה של צינור 24 אינץ' עד למפגש עם חלקו העל קרקעי של הצינור ובדחיקה והנחת צינור 16 אינץ', בקיזוז חלקה של חברת החשמל כפי שנקבע בהסכם. כמו כן, יחולו על החברה מיסים, אגרות ותשלומים נוספים כיו"ב.</p> <p>ב. בחודש יוני 2017 נחתם כתב התחייבות בין החברה לחברת החשמל, שבמסגרתו על החברה לתכנן, להקים ולממן תעלת יניקה לאתר רוגוזין, כשמעלויות אלו יקוזזו חלקה של חברת החשמל; לתכנן, להקים ולממן את שלב מיגון והטמנת הצנרת הקיימת או הזמנית ואת שלב פתרון הקבע של המקשרים, לרבות השלמת תיעוד, מידע חסר וסקר סיכונים, ותוך תיאום משולב בין הצדדים. ככל שהועדה לתשתיות לאומיות לא תקבל פתרון זה, חברת החשמל תפעל מטעמה לאישור פתרון אחר, אשר יבוצע על ידה, והחברה מתחייבת להשתתף במימונו ביחס של 76% על חשבון החברה ו-24% על חשבון חברת החשמל, כאשר הסכום המקסימלי להשתתפות החברה לא יעלה על סך של 69 מיליון ש"ח.</p> <p>החברה מתחייבת לפצות את חברת החשמל עבור הפסדי נצילות והספק בגין התחממות מי קירור, בהתאם למנגנון הקבוע בכתב ההתחייבות, במידה וזו תתרחש בשל הקמת נמל דרום. עם חתימת הצדדים על התוספת להסכם ההנדסי, כתב התחייבות זה יתווסף כנספח לתוספת. נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים, התוספת טרם נחתמה.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| <p>ג. הסדר מסגרת מיוני 2018 ("הסדר המסגרת") שעניינו הסדרת השימושים במספר שטחים הנמצאים בסמוך לנמל הדרום ואשר החברה או חברת החשמל, לפי העניין, בעלות הזכויות בהם, וכן בסמוך לתחנת הכח אשכול, וזאת, בין היתר, לצורך שימוש החברה בשטחים הנחוצים לה בעיקר לצורך הקמת והפעלת נמל הדרום. תוקפו של הסדר המסגרת, וכן תנאים פרטניים לגבי כל שטח כאמור, לרבות קביעה כי התמורה תיקבע באמצעות שמאות, הוסדרו בהסדר המסגרת באופן נפרד בהסדרי משנה לגבי כל שטח רלוונטי.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |    |
| <p>מאי 2013 התקשרו החברה ורכבת ישראל במסמך עקרונות לפרסום מכרז הרשאה להפעלת והקמת מסוף הרכבת החדש בעורף נמל אשדוד ושטח נוסף הצמוד לו על ידי מפעיל פרטי, לרבות במקרה של חילופי מפעילים. בחודש מאי 2015 התקשרו הצדדים בהסכם להסדרת התפעול של מסוף הרכבת החדש. במסגרת ההסכם נקבע כי החברה תפרסם מכרז לבחירת הקבלן אשר יפעיל ויתחזק את מסוף הרכבת החדש וכן יקבל הרשאה לשימוש בשטח נוסף הצמוד לשטח המסוף. כן נקבע כי רכבת ישראל תתקשר עם המפעיל שייבחר על ידי החברה במכרז בהסכם בקשר עם תפעול המסוף וביצוע עבודות הפריקה והטעינה על ידי המפעיל. כמו כן, הוסכם כי החברה ורכבת ישראל תישאנה באופן שווה בחלק ממימון עלות התשלומים למפעיל עבור פריקה וטעינה של "מכולות נמליות" (מכולות מיובאות/מיוצאות מנמל אשדוד שמובלות למסוף הרכבת באמצעות הרכבת), כאשר רכבת ישראל תעביר לחברה את חלקה במימון מראש אחת למספר שנים. במהלך שנת 2015 נבחר מפעיל פרטי להפעלת מסוף הרכבת לתקופה של 15 שנים עם אופציית הארכה ל-10 שנים נוספות, ובהתאם, בספטמבר 2015 העבירה רכבת ישראל לחברה מקדמה של 30 מיליון ש"ח. בשל התנגדות חברת נמל אשדוד, לא מנוטלות בפועל מכולות נמליות דרך מסוף הרכבת התפעולי וממנו לנמל, והחברה החזירה לרכבת ישראל את סכום המקדמה.</p> <p>במאי 2013 התקשרו החברה ורכבת ישראל במסמך עקרונות לפרסום מכרז הרשאה להפעלת והקמת מסוף הרכבת החדש בעורף נמל אשדוד ושטח נוסף הצמוד לו על ידי מפעיל פרטי, לרבות במקרה של חילופי מפעילים. בחודש מאי 2015 התקשרו הצדדים בהסכם להסדרת התפעול של מסוף הרכבת החדש. במסגרת ההסכם נקבע כי החברה תפרסם מכרז לבחירת הקבלן אשר יפעיל ויתחזק את מסוף הרכבת החדש וכן יקבל הרשאה לשימוש בשטח נוסף הצמוד לשטח המסוף. כן נקבע כי רכבת ישראל תתקשר עם המפעיל שייבחר על ידי החברה במכרז בהסכם בקשר עם תפעול המסוף וביצוע עבודות הפריקה והטעינה על ידי המפעיל. כמו כן, הוסכם כי החברה ורכבת ישראל תישאנה באופן שווה בחלק ממימון עלות התשלומים למפעיל עבור פריקה וטעינה של "מכולות נמליות" (מכולות מיובאות/מיוצאות מנמל אשדוד שמובלות למסוף הרכבת באמצעות הרכבת), כאשר רכבת ישראל תעביר לחברה את חלקה במימון מראש אחת למספר שנים. במהלך שנת 2015 נבחר מפעיל פרטי להפעלת מסוף הרכבת לתקופה של 15 שנים עם אופציית הארכה ל-10 שנים נוספות, ובהתאם, בספטמבר 2015 העבירה רכבת ישראל לחברה מקדמה של 30</p> | רכבת ישראל | 11 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>מיליון ש"ח. בשל התנגדות חברת נמל אשדוד, לא מנוטלות בפועל מכולות נמליות דרך מסוף הרכבת התפעולי וממנו לנמל, והחברה החזירה לרכבת ישראל את סכום המקדמה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |  |
| <p>בחודש אוקטובר 2017, נחתם סיכום עקרונות בין החברה ובין רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר, רשות שדות התעופה ועיריית חיפה לגבי חילופי שטחים, כך שהחברה מוותרת על שטח של כ-586 דונם המיועדים לתכנית פארק מורד נחל הקישון וכנגד רשות מקרקעי ישראל תקצה לחברה בחירה ובלא תשלום נוסף שטחים בהיקף של כ-380 דונם בשטחי מערכת הביטחון (בסיסי חיל אוויר בחיפה).</p> <p>החברה לא תשא בכל תשלום בגין חילופי השטחים לרבות היטלי השבחה.</p> <p>עוד נקבע בסיכום העקרונות כי הצדדים מתחייבים לפעול למימוש פרויקט חזית הים העירונית בחיפה בהתאם להסכם העקרונות משנת 2017.</p> <p>מימוש סיכום עקרונות זה מותנה בחתימת הסכם בין משרד הביטחון לרמ"י לפינוי שטחים. היות וטרם נחתם הסכם כאמור, החברה טרם סיימה לבחון את השלכות הסיכום על דוחותיה הכספיים.</p> <p>ביום 9 במאי 2018, פרסמה ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז חיפה (להלן – "הועדה"), החלטה בעניין תכנית פארק מורד נחל קישון. הועדה החליטה לאשר בתנאים את התכנית שבהתאם לה ישונה ייעוד השטח האמור ליעוד פארק/גן ציבורי. במסגרת התנאים בהם אושרה התכנית, נקבע בין היתר, כי ישומרו זכויות הבניה המאושרות לתעסוקה במקרקעי החברה האמורים, כזכויות מוקנות אשר ישמשו לצורך מימושן במיקום אחר כחלק מתכנית שתוגש בעתיד.</p> <p>חברה סבורה כי אישור התכנית כאמור, נעשה בניגוד לסיכום העקרונות ביחס לחילופי שטחים ואישור שלוש תכניות במקביל, כאשר סיכום העקרונות קבע בו זמנית בין אישור תוכנית פארק מורד נחל הקישון לבין שינוי ייעוד שטח בסיס חיל האוויר ליעוד נמלי, וכן אישורה של תוכנית בשטח הגובל לשטח הפארק (תכנית פארק נמלי ישראל) ליעוד שיאפשר שימושי עורף נמל.</p> <p>להערכת הנהלת החברה, ההשפעה של שינוי ייעוד השטח האמור על הדוחות הכספיים של החברה, אינה מהותית.</p> | <p>12</p> <p>רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר, רשות שדות התעופה ועיריית חיפה</p> |  |



|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>13</p> <p>רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר, חברת נמל חיפה, עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה לפיתוח חזית הים העירונית</p> | <p>בחודש אוקטובר 2017, נחתם סיכום עקרונות בין החברה ובין רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר, חברת נמל חיפה, עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה לפיתוח חזית הים העירונית, שבמסגרתו תופסק פעילות נמלית בשטחים מסוימים בהדרגה ולצורך פיתוח הפרויקט, וכן כי בתוך שלוש שנים ממועד אישור תכנית המתאר הארצית, תתבצע החלפת שטחים המצויים בשטח התפעולי שבו עושה שימוש חברת נמל חיפה, כאשר החברה תקבל מהמדינה ותעמיד לשימוש של חברת נמל חיפה קרקע חלופית בהיקף דומה.</p> <p>סיכום העקרונות כאמור, מותנה בחתימת מספר הסכמים מפורטים אשר טרם נחתמו.</p> <p>החברה עדיין בוחנת את השלכות הסיכום על דוחותיה הכספיים.</p> <p>לפרטים אודות עמדת החברה, לפיה אישור תכנית פארק מורד נחל הקישון נעשה בניגוד לסיכום העקרונות ביחס לחילופי שטחים ואישור שלוש תכניות במקביל, ראה סעיף 12 לעיל לביאור זה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>14</p> <p>רשות מקרקעי ישראל</p>                                                                                                | <p>בחודש דצמבר 2018, נחתם בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל הסכם לחילופי שטחים, הכולל הסדר עקרוני לאופן בו יוחלפו שטחים בין החברה לבין המדינה, ולפיו החברה תקבל מהמדינה שטחים שווים ערך לשטחים שתמסור, והסדר פרטני לגבי חילופי שטחים בתחום נמל אשדוד (להלן: "הסכם חילופי השטחים").</p> <p><u>להלן עיקרי ההסדר העקרוני בין הצדדים לחילופי השטחים:</u></p> <p>חילופי השטחים יבוצעו באמצעות מסירת זכויות לחברה בשטחים שווים ערך. המדינה תערוך שמאיות לשטחים הכלולים בחליפין בהתאם לשווי בשוק החופשי (אלא אם סוכם אחרת בין הצדדים) וכלל שהחברה חולקת על הערכות השווי היא תכין שומה נגדית. ייקבעו שטחים שבהם החברה תקבל זכויות וחזקה באופן מיידי ולצידם שטחים נוספים פוטנציאליים שיהוו "פול" להשלמת שטחים נוספים ככל שיידרש ("שטחי הפול"). במסגרת ההסדר נקבעו הסדרים לבירור מחלוקות. בהתאם לשווי הסופי שייקבע יוגדרו באופן סופי שטחי החליפין. אם החברה קיבלה שטחים ביתר, היא תשלם תמורה על השטחים העודפים שקיבלה, ואם קיבלה שטחים בחסר, היא תוכל לקבל שטחים נוספים מתוך ה"פול", עד להגעה לאיזון שוויים. השטחים שיימסרו לחברה יוחזרו לה עד סוף תקופת החכירה לפי הסכמי החכירה שנחתמו בין החברה לבין המדינה ביחס ל"מקרקעין המועברים" ויחולו עליהם כל תנאי הסכמי חכירה אלה, ואילו השטחים שהחברה תשיב למדינה ייגרעו מהסכמי חכירה אלה. ההסדר העקרוני בהסכם חילופי</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>השטחים לאיזון שווי שטחים, יחול גם לגבי חילופי שטחים בחיפה ואילת, כאשר לגבי שטחי החברה בחיפה מתנהל מו"מ, ואולם טרם נחתם הסכם פרטני, ולגבי שטחי החברה באילת נחתם הסכם פרטני כמפורט להלן.</p> <p><u>א. להלן עיקרי ההסדר הפרטני לחילופי השטחים באשדוד:</u></p> <p>החברה תקבל מהמדינה שטחים שסומנו באשדוד בהיקף של כ-195 דונם כנגד שטחים באשדוד בהיקף של כ-303 דונם שהחברה תשיב למדינה וכן סומנו שטחים נוספים שהחברה תקבל ככל שייקבע בהסדר איזון השווים השמאי כי שווי השטחים שתמסור החברה קטן מאלו שתקבל. שטחי הפול יימסרו לחברה בתוך 60 ימים מקביעת שוויים הסופי של השטחים, ככל שייקבע בהסדר איזון השווים כי החברה קיבלה שטחים בחסר. נכון למועד פרסום הדוח, טרם נקבע שוויים הסופי של השטחים. בהסכם נקבע עוד כי החברה תמסור למדינה את השטחים (כ-303 דונם) בתוך 10 ימים מקבלת החלטה שיפוטית המאפשרת את מימוש התוכנית לשינוי ייעוד השטח למגורים, מוסדות ציבור ומסחר ("ההחלטה השיפוטית"). נכון למועד פרסום הדוח, ההחלטה השיפוטית התקבלה והשטחים טרם הועברו לרמ"י.</p> <p>רמ"י התחייבה שלא לשווק חלק מהמגרשים שבתחום התוכנית למטרת מגורים, מבלי לגרוע מזכותה ליזום שינוי תכנוני ביחס למגרשים אלו.</p> <p>נכון למועד פרסום הדוח ובהתאם להסכם, המדינה מסרה לחברה את ה-195 דונם הנ"ל והחברה רשמה הפרשה במסגרת הוצאות לשלם.</p> <p>שטחים אלו בעורף הנמלים (שמהווים חלק לא מהותי מהשטחים בעורף הנמלים) מצויים למועד הדוח מחוץ לתחום הכרזת נמל.</p> <p><u>ב. בנוסף, בחודש ספטמבר 2020, נחתם בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל הסכם לחילופי שטחים, לפיו החברה תקבל מרשות מקרקעי ישראל שטחים שסומנו באשדוד בהיקף של כ-104 דונם, כנגד שטחים באילת של החברה, בהיקף של כ-235 דונם, שהחברה תשיב לרשות מקרקעי ישראל, וזאת נוכח צרכי הפיתוח של המדינה, וכן לאור שינוי ייעודם של השטחים באילת ולאור חוק תשתיות להולכה לאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"ז-2017, וכן לאור הצורך של החברה בשטחים נוספים לשימושים נמליים חיוניים אשר מצויים באשדוד.</u></p> <p>הסכם חילופי השטחים נעשה בהתאם להצהרות מקובלות של החברה והמדינה, כל אחת ביחס לנחיצות השטח שהיא תקבל עבורה וביחס לבדיקות וחוות דעת שמאיות שערכה וכי אין כל מניעה שבדין להתקשרותה בהסכם. כמו כן, יצוין כי השטחים נמסרו במצבם "as-is"</p> |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>בהתאם להערכות שווי שבוצעו, סוכם בין הצדדים כי לצורך שמירה על עקרון האיזון השמאי, תשלם החברה סך של 50 מיליון ש"ח, כאשר 15 מיליון ש"ח שולמו בתקופת הדוח, 15 מיליון ש"ח נוספים שולמו לאחר תאריך הדוחות הכספיים ויתרת התשלום תשולם עד לחודש אוגוסט 2021, בכפוף להמצאת אישורים נדרשים כמפורט בהסכם,</p> <p>שטחי רשות מקרקעי ישראל באשדוד שנמסרו לחברה על פי הסכם זה, צורפו לשטחי המקרקעין הכלולים בהסכם המסגרת שנחתם בין הצדדים בחודש מרץ 2015 ביחס לשטחי אשדוד, ומעת צירופם חלים עליהם כל תנאי הסכם המסגרת, ושטחי החברה באילת שנמסרו לרשות מקרקעי ישראל נגרעו משטחי המקרקעין הכלולים בהסכם המסגרת מחודש ינואר 2013, כמפורט בביאור 10.ב. לעיל.</p> |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## ד. המדינה כריבון

המדינה, קבעה את מטרותיה ואת תפקידיה של החברה במסגרת הוראות החוק והצווים.

ביום הקמת החברה העמידה המדינה לחברה אמצעים לשם מימוש מטרותיה, ובכלל זה העמידה לחברה מקרקעין וקבעה מהם המקרקעין שיועמדו על ידי החברה לחברות הנמל לשם תפעול הנמלים וכן הסדרים באשר לחלוקת ההכנסות בין החברה לחברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה מהשכרת של נכסים בשטחי הנמל (שלא הועמדו לשימוש חברות הנמל) למשתמשים שאינם חברות הנמל.

עד לחתימת הסכמי קבע בין החברה ובין חברות הנמל (שכאמור נחתמו עם חברת נמל אילת ועם חברת נמל חיפה) וכניסתם לתוקף, תשלומי חברות הנמל לחברה עבור המקרקעין שהועמדו להן וכן תשלומי המשתמשים הימיים לחברה עבור השימוש בתשתיות הנמל נקבעים על ידי המדינה בחוק ובצווים מכוח החוק.

המדינה הטילה על החברה לשלם פנסיה לגמלאי רשות הנמלים המבטחים בפנסיה התקציבית, וכן לשלם פנסיה לעובדי הנמלים המובטחים בפנסיה תקציבית החל ממועד פרישתם מעבודה וכנגד קבלת תשלום מחברת הנמל לכיסוי ההתחייבות ביום הפיכת העובד לגמלאי. התחייבות זו חושפת את החברה לסיכונים במקרה שהיעודה הכספית שהועמדה לשם תשלום הפנסיה לא תספיק בפועל לתשלומים. למידע נוסף ראה ביאור 13 בדבר הטבות לעובדים.

המדינה קובעת את יעדי החברה לזמן ארוך ומאשרת את תקציבי הפיתוח של החברה בעיקר לצורך פיתוח התשתית הנמלית בישראל. כתב ההסמכה שנמסר לחברה הינו ייחודי ומחייב בקשריה של החברה עם המדינה, עם ציבור המשתמשים בשירותי הנמל ועם חברות הנמל.

כאמור בסעיף ג לעיל, ביום 16 בדצמבר 2012 התקשרה החברה בהסכם מסגרת עם ממשלת ישראל באמצעות משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, לביצוע פרויקטים, מעת לעת, בהתאם להחלטות ממשלת ישראל, ובמימון תקציב המדינה.

במסגרת זו, החברה מבצעת עבור המדינה פרויקטי תשתיות.

הממשלה הטילה על החברה להקים את נמל המפרץ ונמל הדרום ובכלל זה את התשתיות הנדרשות לתפעול כל נמל.

**ביאור 23 - מתן שירותי תעבורה ימית****מתן שירותי תעבורה ימית - כתבי הסמכה, הקמת חברות בנות וקליטת פעילות מחלקות ים****1. כללי**

ביום 16 בפברואר 2020, התקבלה החלטת ממשלה לאשר לחברה להקים שתי חברות בנות ממשלתיות בבעלות מלאה של החברה, אחת בתחום נמל אשדוד והשנייה בתחום נמל חיפה, לצורך מתן שירותי ים (להלן: "**חברות הבת**" או "**חברת הבת**", לפי העניין).

עוד אושר בהחלטת הממשלה להוסיף מטרה למטרות החברה, שהינה ביצוע פעולות לניהול התעבורה הימית של כלי שיט בשגרה ובחירום ומתן שירותים בהתאם, במישרין או באמצעות חברות הבת (יצוין כי בהמשך להחלטה זו, בחודש מאי 2020 אושר תיקון תקנון החברה בהתאם והוספת מטרה זו למטרות החברה, בחודש אוקטובר 2020 התווסף תפקיד מתן שירותי התעבורה הימית לכתב ההסמכה של החברה ובחודש דצמבר 2020 התווסף תפקיד זה לתפקידי החברה במסגרת תיקון סעיף 9 לחוק רספ"ן).

בהתאם להחלטת הממשלה, פעילות חברות הבת תמומן מההכנסות ממתן שירותי תעבורה ימית. יצוין כי בדברי ההסבר להחלטת הממשלה, הובהר כי לא הוגבלה חשיפה כלכלית של החברה לפעילות חברות הבת, מאחר שהעמדה היא כי הפעילות שתהיה בכל אחת מהחברות הבת הינה פעילות על פי דין של החברה כחלק מתפקידיה ומחובותיה, ולחילופין בהתאם לכתב ההסמכה שיינתן בעתיד לחברות הבת לאחר שיושלם תיקון חקיקה בהתאם, ולכן אין כל תוחלת בהגבלה כאמור. עוד צוין בדברי ההסבר כי החברה תקבע את מדיניותה בהקשר לכך.

בהתאם להחלטת הממשלה, החברה וחברות הבת תחתומנה על ההסכמים להסדרת מכלול הנושאים הרלוונטיים ליחסי הגומלין ביניהן, לרבות מערכת ההתחשבות בין החברות.

עוד יצוין כי בהתאם להחלטת הממשלה, הוחלט להנחות את השרים לשקול להפעיל את סמכויותיהם כך שחברת הבת שאליה הועברה הפעילות האמורה, תיתן את אותה פעילות באופן בלעדי, בכל תחום הנמל שלגביו הוסמכה, עד לשנת 2054 או תום תקופת ההסמכה, לפי המוקדם מבין השניים, ולא יוסמך גורם אחר למתן הפעילות שהועברה בתחום שלגביו הוסמכה אותה חברת בת, וזאת למעט תחום הקשירה, שכל מפעיל יוכל לספק בעצמו.

ביום 27 באוקטובר 2020, הקימה החברה חברה בת בשם תעבורה ימית חיפה בע"מ ("חברת הבת חיפה"), אשר טרם קיבלה מהשרים כתב הסמכה למתן שירותי ים וטרם החלה בפעילות.

**2. תיקון כתב ההסמכה של החברה**

לקראת סוף שנת 2020, תוקן כתב ההסמכה של החברה באופן שהינו מאפשר ומסמיך את החברה (לרבות באמצעות חברות בנות מטעמה) ליתן שירותי ים לכלי שיט ("**שירותי ים**" משמעם ביצוע פעולות לניהול התעבורה הימית בשגרה ובחירום ומתן שירותים בהתאם) בנמל חיפה החל מיום 1 בנובמבר 2020 ובנמל אשדוד החל מיום 1 בינואר 2021. בחודש נובמבר 2020 בוטלה ההסמכה של חנ"ח ליתן שירותי ים.

**3. קליטת פעילות מחלקת ים חיפה**

בהמשך לאמור בביאור 7 ה. 3.1 מחלקת ים חיפה נרכשה בתמורה של 180 מיליון ש"ח. הפער בין התמורה למחיר הנכסים המוחשיים שהתקבלו נזקף לקרן הון, אשר יתרתה ליום 31 בדצמבר 2020 הינה 97,895 אש"ח.

להלן הנתונים של פעילות מחלקת ים חיפה הכלולים בדוחות אלו באופן הדומה לשיטת איחוד העניין, כאילו התרחשה בתקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות (1 בינואר 2018):

נתונים על המצב הכספי:

| <b>ליום 31 בדצמבר<br/>2019<br/>אלפי ש"ח</b> |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| 110,404                                     | רכוש קבוע, נטו        |
| 24,566                                      | הטבות לעובדים         |
| 2,724                                       | התחייבויות מסים נדחים |
| <b>83,114</b>                               | <b>נכסים נטו</b>      |

נתונים על הכנסות והוצאות (באלפי ש"ח):

| לשנה שהסתיימה<br>ביום 31 בדצמבר<br>2018 | לשנה שהסתיימה<br>ביום 31 בדצמבר<br>2019 | לתקופה שהחלה<br>ביום 1 בינואר 2020<br>ועד ליום המעבר |                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 126,317                                 | 127,920                                 | 103,020                                              | הכנסות מדמי מעגן                   |
| 756                                     | -                                       | (232)                                                | הכנסות (הוצאות) אחרות              |
| (96,602)                                | (100,110)                               | (81,999)                                             | הוצאות אחזקה והפעלה                |
| (1,014)                                 | (1,080)                                 | (184)                                                | הוצאות הנהלה וכלליות               |
| (6,774)                                 | (6,148)                                 | (4,739)                                              | הוצאות מסים על הכנסה               |
| <b>22,683</b>                           | <b>20,582</b>                           | <b>15,866</b>                                        | <b>סה"כ הכנסות פחות<br/>הוצאות</b> |

פעילות מתן שירותי תעבורה ימית בנמל חיפה תרמה לחברה החל ממועד תחילת מתן השירותים ביום 3 בנובמבר 2020, כ-17 מיליון ש"ח למחזור ההכנסות וכ-3 מיליון ש"ח לרווח התפעולי.

**ביאור 24 - מכשירים פיננסיים****א. כללי**

החברה חשופה לסיכונים העיקריים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים:

- סיכון אשראי
- סיכון נזילות
- סיכון שוק

בביאור זה ניתן מידע כמותי ואיכותי בדבר החשיפה של החברה לכל אחד מהסיכונים שלעיל, מטרות החברה, מדיניות ותהליכים לגבי מדידה וניהול של הסיכון.

**ב. המסגרת לניהול סיכונים**

פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים הכוללים סיכון אשראי וכן סיכונים שוק כגון סיכון מטבע חוץ, סיכונים ריביות, סיכון מדד המחירים לצרכן וסיכון מחירי ניירות ערך (בעיקר מניות ואגרות חוב). תכנית ניהול הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום של ההשפעות השליליות האפשריות של הסיכונים הפיננסיים להם חשופה החברה על ביצועיה הפיננסיים.

**ג. סיכון אשראי**

סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לחברה באם לקוח או צד שכנגד למכשיר פיננסי לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות, והוא נובע בעיקר מחובות של לקוחות וחייבים אחרים, מהלוואות שניתנו לצדדים שלישיים ומהשקעות בניירות ערך.

**לקוחות וחייבים אחרים**

הכנסות החברה נובעות בעיקר מדמי תשתית, דמי שימוש ראויים ותשלומים בגין שירותים נמליים. הנהלת החברה עוקבת באופן שוטף אחר חובות הלקוחות ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות ספציפיות להפרשות לירידות ערך המשקפות בצורה נאותה, לפי הערכת ההנהלה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק. על מנת להקטין את חשיפת החברה לסיכון האשראי, החברה נוהגת לגבות סכומים מראש וכן לקבל ערבויות מלקוחותיה ככל שניתן. להערכת הנהלת החברה יעמדו הלקוחות בהתחייבויותיהם כלפי החברה וסיכון האשראי הנובע מהם נמוך (ראה ביאור 18 בדבר ההכנסות).

**מזומנים ושווי מזומנים והשקעות בניירות ערך**

החברה מחזיקה את יתרות המזומנים ושווי המזומנים שלה ואת פיקדונותיה במוסדות בנקאיים מרכזיים בישראל בעלי דירוג אשראי גבוה.

**השקעות במכשירי חוב**

מכשירי החוב הסחירים המוחזקים בידי החברה מייצגים בעיקר איגרות חוב של ממשלת ישראל. החברה מחזיקה גם באגרות חוב קונצרניות לא סחירות לפחות בדירוג מעלות "A+" ו/או בדירוג מידרוג "A1", ההנהלה אינה צופה שהצדדים שכנגד לא יעמדו בהתחייבויותיהם ולהערכתה סיכון האשראי בגין יתרות אלה הינו קלוש.

**נגזרים פיננסיים**

הצדדים שכנגד לנגזרים פיננסיים שמחזיקה החברה הינם מוסדות בנקאיים מרכזיים בישראל בעלי דירוג אשראי גבוה.

**(1) חשיפה לסיכון אשראי**

הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית, בהתעלם מערכם בספרים של בטוחות או חיזוקי אשראי אחרים כלשהם.

החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות וחייבים לפי הצד שכנגד הינה כדלקמן:

| ליום 31 בדצמבר<br>2019<br>אלפי ש"ח | ליום 31 בדצמבר<br>2020<br>אלפי ש"ח |                                      |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1,073,556                          | 644,961                            | מזומנים ושווי מזומנים                |
| 168,850                            | 212,274                            | חברות נמל                            |
| -                                  | 113,229                            | מדינת ישראל                          |
| 81,280                             | 98,312                             | לקוחות וחייבים אחרים                 |
| 47,235                             | 38,566                             | הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך |

**נכסים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד:**

|                  |                  |                                               |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 209,588          | 36,419           | מזומנים ושווי מזומנים בבנקים ומוסדות פיננסיים |
| 60,765           | -                | פיקדונות לזמן ארוך בחשב הכללי                 |
| <u>1,641,274</u> | <u>1,143,761</u> |                                               |

החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין השקעות במכשירי חוב לפי הצד שכנגד הינה כדלקמן:

| ליום 31 בדצמבר<br>2019<br>אלפי ש"ח | ליום 31 בדצמבר<br>2020<br>אלפי ש"ח |                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 4                                  | 3                                  | <b>השקעות מוחזקות למסחר:</b>                             |
|                                    |                                    | אגרות חוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל                     |
| 2,820,819                          | 109,938                            | <b>השקעות המיועדות לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד:</b> |
| 15,779                             | 22,999                             | אגרות חוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל                     |
| 155,690                            | -                                  | אגרות חוב שהונפקו על ידי תאגידים אחרים                   |
| <u>2,992,292</u>                   | <u>132,940</u>                     | אגרות חוב לא סחירות שהונפקו על ידי תאגידים אחרים         |



## (2) גיול חובות והפסדים מירידת ערך

## לקוחות, חברות נמל, מדינת ישראל וחייבים אחרים

להלן גיול חובות של לקוחות, חברות נמל, מדינת ישראל וחייבים אחרים:

נתונים בטבלה באלפי ש"ח.

| ליום 31 בדצמבר 2019    |           |                 | ליום 31 בדצמבר 2020    |           |                 |                         |
|------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| שנרשמה בגינם ירידת ערך |           | שלא נרשמה בגינם | שנרשמה בגינם ירידת ערך |           | שלא נרשמה בגינם |                         |
| ברוטו                  | ירידת ערך | ירידת ערך       | ברוטו                  | ירידת ערך | ירידת ערך       |                         |
| ירידת ערך              | ברוטו     | ירידת ערך       | ירידת ערך              | ברוטו     | ירידת ערך       |                         |
| -                      | 137,167   | 64,962          | -                      | 92,419    | 256,358         | אינם בפיגור             |
| -                      | -         | 8,348           | -                      | -         | 19,026          | פיגור של 0-30 יום       |
| -                      | 6,884     | 2,665           | -                      | -         | 15,491          | פיגור של 31-120 יום     |
| 5,037                  | 15,606    | 2,719           | -                      | 4,876     | 27,181          | פיגור של 120 יום עד שנה |
| 12,377                 | 27,003    | 2,190           | 20,610                 | 17,710    | 11,364          | פיגור של מעל שנה        |
| 17,414                 | 186,660   | 80,884          | 20,610                 | 115,005   | 329,420         |                         |

התנועה בהפרשה לירידת ערך בגין יתרות לקוחות וחייבים אחרים במשך השנה הייתה כדלקמן:

| 2019<br>אלפי ש"ח    | 2020<br>אלפי ש"ח    | יתרה ליום 1 בינואר<br>הפסד שהוכר מירידת ערך |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| (15,123)<br>(2,291) | (17,414)<br>(3,196) |                                             |
| (17,414)            | (20,610)            | יתרה ליום 31 בדצמבר                         |

להלן מידע בדבר ביטול הפסדים (הפסדים) מירידת ערך שהוכרו בגין הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך

| 2019<br>אלפי ש"ח | 2020<br>אלפי ש"ח | ביטול ירידת ערך |
|------------------|------------------|-----------------|
| -                | 6000             |                 |

**ד. סיכון נזילות**

עודפי המזומנים המוחזקים על ידי החברה, אשר אינם נדרשים למימון הפעילות השוטפת, מושקעים באפיקי השקעה נושאי ריבית כגון פיקדונות לזמן קצר. אפיקי השקעה אלו נבחרים על ידי הנהלת החברה בהתאם לתחזיות עתידיות לגבי צרכי המזומנים של החברה לצורך עמידה בהתחייבויותיה.

החברה בוחנת תחזיות שוטפות של דרישות הנזילות שלה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים, תוך הקפדה שבכל עת יהיו מספיק מסגרות אשראי לא מנוצלות כך שהחברה לא תחרוג ממסגרות האשראי שנקבעו לה ומאמות המידה הפיננסיות בהן היא מחויבת לעמוד (אם קיימות). תחזיות אלו מביאות בחשבון גורמים כגון תכנית החברה להשתמש בחוב לצורך מימון פעילותה, עמידה באמות מידה פיננסיות מחייבות, עמידה ביחסי נזילות מסויימים, וכן עמידה בדרישות חיצוניות כגון חוקים או רגולציה.

החברה משתמשת בתחזית התזרים על פי הסכמים עם קבלני הנמלים, דבר המסייע לה לעקוב אחר דרישות תזרים המזומנים ולמקסם את תשואת המזומנים מהשקעותיה. החברה מוודאת קיומן של רמות מספקות של מזומנים על פי דרישה לתשלום ההוצאות השוטפות הצפויות לתקופה של 60 יום, כולל הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות; האמור אינו מביא בחשבון את ההשפעה הפוטנציאלית של תרחישים קיצוניים שאין אפשרות סבירה לצפותם, כגון אסונות טבע. בנוסף, החברה מחזיקה במסגרות אשראי מספקות (ראה ביאור 11א).

**ה. סיכונים שוק**

סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, מדד המחירים לצרכן, שיעורי ריבית ומחירים של מכשירים הונניים, ישפיעו על הכנסות החברה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים. מטרת ניהול סיכונים השוק הינה לנהל ולפקח על החשיפה לסיכונים שוק במסגרת פרמטרים מקובלים, תוך כדי מקסום התשואה. החברה חשופה לסיכונים שוק הכוללים סיכונים מדד, סיכונים ריביות, סיכונים מטבע חוץ וסיכונים הנובעים משינויים במחירי ניירות ערך (מניות ואגרות חוב).

**(1) סיכונים מדד ומטבע חוץ**

פעילות החברה צמודה בעיקר למדד המחירים לצרכן וכן למספר מטבעות ועל כן החברה חשופה לסיכונים הנובעים משינויים במדד המחירים לצרכן ומשינויים בשערי החליפין.

החשיפה לשערי החליפין נובעת בעיקר מהתקשרויות החברה במסגרת הקמת הנמלים החדשים. החברה מגדרת חשיפה זו באמצעות התקשרות בעסקאות הגנה על המטבע אשר מבוצעות במועדים שונים ולא בהכרח במועד החתימה על החוזה.

סיכון המדד בא לידי ביטוי הן בתזרים המזומנים השוטף: הכנסות והוצאות החברה צמודות למדד המחירים לצרכן באופן המספק גידור כלכלי מסוים לחשיפת החברה לשינויים אפשריים במדד וכן בא לידי ביטוי בחוב החברה בסך 4,056 מיליוני ש"ח (תשלומי קרן וריבית) הצמוד למדד המחירים לצרכן. שינוי במדד המחירים לצרכן ישפיע על ההתחייבויות אולם יקבל ביטוי תזרימי רק בעת פירעון הקרן או תשלום הריבית.

**נגזרים משובצים**

כמתואר בביאור 25 (התקשרויות והתחייבויות תלויות), החברה זיהתה והפרידה נגזרים משובצים בקשר עם ההתקשרות להקמת הנמלים החדשים. הנגזרים אשר זוהו ושוערכו לשווי הוגן בהתאם להערכה של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, הינם עסקאות אקדמה (forward) אירו-שקל. נגזרים אלו משובצים בהסכמים להקמת נמל המפרץ ונמל הדרום, אשר קובעים כי תזרימי המזומנים אשר החברה תשלם לנותני השירותים יהיו צמודים בחלקם לשער חליפין אירו/שקל. יצוין כי החברה לא הפרידה נגזרים משובצים בגין ההצמדות לשער החליפין דולר/שקל הנלוות להסכמים להקמת נמל הדרום, בהיותן קשורות באופן הדוק (closely related) לחוזה המארח.

לעניין השווי ההוגן של הנגזרים המשובצים ראה סעיף ה להלן. הפרמטרים העיקריים אשר שימשו בהערכות השווי הינם: עקומי ריבית מסוג Zero Coupon, שערי חליפין אירו-שקל ומרווח סיכון האשראי של החברה.

**(א) החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ**

חשיפת החברה לסיכון מדד ומטבע חוץ למעט בגין מכשירים פיננסיים נגזרים (ראה להלן) הינה כדלקמן:  
נתונים ליום 31 בדצמבר 2020, באלפי שקלים.

| סה"כ             | מטבע חוץ<br>אחר | מטבע חוץ<br>אירו | מטבע<br>חוץ<br>דולר | ש"ח<br>צמוד למדד<br>המחירים<br>לצרכן | ש"ח<br>לא צמוד   | לא כספי           |                                                                            |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 |                  |                     |                                      |                  |                   | <b>נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות:</b>                                |
|                  |                 |                  |                     |                                      |                  |                   | <b>נכסים שוטפים:</b>                                                       |
| 644,961          | -               | 216              | 268                 | -                                    | 644,477          | -                 | מזומנים ושווי מזומנים                                                      |
| 212,274          | -               | -                | -                   | -                                    | 212,274          | -                 | חברות הנמל                                                                 |
| 113,229          | -               | -                | -                   | -                                    | 113,229          | -                 | מדינת ישראל                                                                |
| 43,564           | -               | -                | -                   | -                                    | 43,564           | -                 | לקוחות                                                                     |
| 54,748           | -               | 2,036            | -                   | -                                    | 37,622           | 15,090            | חייבים ויתרות חובה                                                         |
| 169              | -               | 169              | -                   | -                                    | -                | -                 | נגזרים פיננסיים                                                            |
| 28,793           | -               | 28,793           | -                   | -                                    | -                | -                 | נגזרים משובצים                                                             |
| 53,724           | -               | -                | -                   | 53,724                               | -                | -                 | מס הכנסה                                                                   |
|                  |                 |                  |                     |                                      |                  |                   | <b>נכסים לא שוטפים:</b>                                                    |
| 211,522          | -               | -                | 737                 | 56,968                               | 108,004          | 45,813            | נכסים המיועדים לסיום יחסי עובד - מעביד                                     |
| 435,731          | -               | -                | -                   | -                                    | -                | 435,731           | עודף נכסי תכנית על המחויבות לפנסיה                                         |
| 38,566           | -               | -                | -                   | 111                                  | 6,028            | 32,427            | תקציבית                                                                    |
| 12,866,069       | -               | -                | -                   | -                                    | -                | 12,866,069        | הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך                                       |
| 1,251            | -               | -                | 1,251               | -                                    | -                | -                 | רכוש קבוע                                                                  |
|                  |                 |                  |                     |                                      |                  |                   | נגזרים פיננסיים                                                            |
|                  |                 |                  |                     |                                      |                  |                   | <b>התחייבויות שוטפות:</b>                                                  |
| (208,310)        | -               | -                | -                   | -                                    | (208,310)        | -                 | חלות שוטפת של אגרות חוב                                                    |
| (78,738)         | -               | -                | -                   | -                                    | (78,738)         | -                 | התחייבויות לספקים ולנותני שירותים                                          |
| (392,366)        | -               | -                | -                   | (4,629)                              | (366,255)        | (21,482)          | זכאים אחרים                                                                |
| (14,530)         | -               | -                | -                   | -                                    | (14,530)         | -                 | הפרשות                                                                     |
| (4,265)          | -               | (1,237)          | (3,028)             | -                                    | -                | -                 | נגזרים פיננסיים                                                            |
|                  |                 |                  |                     |                                      |                  |                   | <b>התחייבויות שאינן שוטפות:</b>                                            |
| (221,769)        | -               | -                | -                   | -                                    | (221,769)        | -                 | הטבות לעובדים                                                              |
| (1,465)          | -               | (1,465)          | -                   | -                                    | -                | -                 | נגזרים פיננסיים                                                            |
| (4,509,198)      | -               | -                | -                   | (4,088,857)                          | (420,341)        | -                 | אגרות חוב                                                                  |
| (528,127)        | -               | -                | -                   | (173,864)                            | (238,910)        | (115,353)         | התחייבויות אחרות לזמן ארוך                                                 |
| (125,020)        | -               | -                | -                   | -                                    | (125,020)        | -                 | התחייבויות מיסים נדחים                                                     |
| <u>8,620,813</u> | <u>-</u>        | <u>28,512</u>    | <u>(772)</u>        | <u>(4,156,547)</u>                   | <u>(508,675)</u> | <u>13,258,295</u> | סה"כ החשיפה בדוח על המצב הכספי בגין<br>נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות |

חשיפת החברה לסיכון מדד ומטבע חוץ למעט בגין מכשירים פיננסיים נגזרים (ראה להלן) הינה כדלקמן:  
נתונים ליום 31 בדצמבר 2019, באלפי שקלים.

| סה"כ        | מטבע<br>חוץ<br>אחר | מטבע חוץ<br>אירו | מטבע חוץ<br>דולר | ש"ח<br>צמוד למדד<br>המחירים לצרכן | ש"ח<br>לא צמוד | לא כספי    |                                                                                |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|             |                    |                  |                  |                                   |                |            | <b>נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות:</b>                                    |
|             |                    |                  |                  |                                   |                |            | <b>נכסים שוטפים:</b>                                                           |
| 1,073,556   | -                  | 2,795            | 1,480            | -                                 | 1,069,281      | -          | מזומנים ושווי מזומנים                                                          |
| 168,850     | -                  | -                | -                | -                                 | 168,850        | -          | חברות הנמל                                                                     |
| 37,239      | -                  | -                | -                | -                                 | 37,239         | -          | לקוחות                                                                         |
| 44,041      | -                  | 4,753            | -                | -                                 | 32,560         | 6,728      | חייבים ויתרות חובה                                                             |
| 1,148       | -                  | -                | 1,148            | -                                 | -              | -          | נגזרים פיננסיים                                                                |
| 20,809      | -                  | 20,809           | -                | -                                 | -              | -          | נגזרים משובצים                                                                 |
|             |                    |                  |                  |                                   |                |            | <b>נכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ולסיום יחסי עובד- מעביד</b>        |
| 4,233,439   | -                  | -                | 33,338           | 1,491,450                         | 1,736,317      | 972,334    |                                                                                |
| 47,235      | -                  | 7,167            | -                | 432                               | 3,889          | 35,747     | הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך                                           |
| 12,513,932  | -                  | -                | -                | -                                 | -              | 12,513,932 | רכוש קבוע                                                                      |
| 845         | -                  | -                | 845              | -                                 | -              | -          | נגזרים פיננסיים                                                                |
| 25,724      | -                  | 25,724           | -                | -                                 | -              | -          | נגזרים משובצים                                                                 |
|             |                    |                  |                  |                                   |                |            | <b>התחייבויות שוטפות:</b>                                                      |
| (399,896)   | -                  | -                | -                | -                                 | (399,896)      | -          | ניירות ערך מסחריים                                                             |
| (326,455)   | -                  | -                | -                | (326,455)                         | -              | -          | חלות שוטפת של התחייבויות לזמן ארוך מבנקים                                      |
| (87,037)    | -                  | -                | -                | -                                 | (87,037)       | -          | התחייבויות לספקים ולנותני שירותים                                              |
| (460,919)   | -                  | -                | -                | (5,706)                           | (402,938)      | (52,275)   | זכאים אחרים                                                                    |
| (42,440)    | -                  | -                | -                | (42,440)                          | -              | -          | מס הכנסה                                                                       |
| (29,000)    | -                  | -                | -                | -                                 | (29,000)       | -          | הפרשות                                                                         |
| (7,692)     | -                  | (7,692)          | -                | -                                 | -              | -          | נגזרים פיננסיים                                                                |
|             |                    |                  |                  |                                   |                |            | <b>התחייבויות שאינן שוטפות:</b>                                                |
| (3,921,078) | -                  | -                | -                | -                                 | (3,921,078)    | -          | הטבות לעובדים                                                                  |
| (3,637)     | -                  | (3,637)          | -                | -                                 | -              | -          | נגזרים פיננסיים                                                                |
| (4,006,223) | -                  | -                | -                | (3,167,771)                       | (838,452)      | -          | אגרות חוב                                                                      |
| (557,961)   | -                  | -                | -                | (178,968)                         | (250,751)      | (128,242)  | התחייבויות אחרות לזמן ארוך                                                     |
| (113,176)   | -                  | -                | -                | -                                 | (113,176)      | -          | התחייבויות מיסים נדחים                                                         |
| 8,211,304   | -                  | 49,919           | 36,811           | (2,229,458)                       | (2,994,192)    | 13,348,224 | <b>סה"כ החשיפה בדוח על המצב הכספי בגין נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות</b> |

חשיפת החברה לסיכון מדד ומטבע חוץ בגין מכשירים פיננסיים נגזרים הינה כדלקמן:

### ליום 31 בדצמבר 2020

| מכשירים שאינם משמשים לגידור: | מטבע/הצמדה לשלם | מטבע/הצמדה לשלם | סכום לקבל אלפי אירו | סכום לקבל (לשלם) אלפי ש"ח | מועד פקיעה    | שווי הוגן |
|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------|-----------|
| חוזי אקדמה על שערי חליפין    | EUR             | ILS             | 7,964               | (32,499)                  | עד שנה        | (1,068)   |
| חוזי אקדמה על שערי חליפין    | EUR             | ILS             | -                   | (1,473)                   | שנה עד שנתיים | (1,465)   |
| מכשירים המשמשים לגידור:      | מטבע/הצמדה לשלם | מטבע/הצמדה לשלם | סכום לקבל אלפי אירו | סכום לקבל (לשלם) אלפי ש"ח | מועד פקיעה    | שווי הוגן |
| חוזי אקדמה על שערי חליפין    | USD             | ILS             | 19,296              | (64,886)                  | עד שנה        | (3,028)   |
| חוזי אקדמה על שערי חליפין    | USD             | ILS             | -                   | 1,260                     | שנה עד שנתיים | 1,251     |

### ליום 31 בדצמבר 2019

| מכשירים שאינם משמשים לגידור: | מטבע/הצמדה לשלם | מטבע/הצמדה לשלם | סכום לקבל אלפי אירו | סכום לקבל (לשלם) אלפי ש"ח | מועד פקיעה | שווי הוגן |
|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------|
| חוזי אקדמה על שערי חליפין    | EUR             | ILS             | 11,149              | 50,978                    | עד שנה     | (7,692)   |
| חוזי אקדמה על שערי חליפין    | EUR             | ILS             | 4,540               | 21,339                    | 1-3 שנים   | (3,637)   |
| מכשירים המשמשים לגידור:      | מטבע/הצמדה לשלם | מטבע/הצמדה לשלם | סכום לקבל אלפי אירו | סכום לקבל (לשלם) אלפי ש"ח | מועד פקיעה | שווי הוגן |
| חוזי אקדמה על שערי חליפין    | USD             | ILS             | 19,767              | 66,565                    | עד שנה     | 1,148     |
| חוזי אקדמה על שערי חליפין    | USD             | ILS             | 20,431              | 67,028                    | 1-3 שנים   | 845       |

### (ב) ניתוח רגישות

שינוי בשערי החליפין של המטבעות הבאים אל מול הש"ח, כאמור להלן, לתאריך 31 בדצמבר ושינוי במדד המחירים לצרכן, משפיעים על מדידת מכשירים פיננסיים הנקובים במטבע חוץ והיו מגדילים (מקטנים) את הרווח וההפסד ואת ההון בסכומים המוצגים להלן. הניתוח שלהלן מבוסס על שינויים בשערי החליפין ובמדד המחירים לצרכן, שלדעת החברה הם אפשריים באופן סביר נכון לתום תקופת הדיווח. ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים, ובמיוחד שיעורי הריבית, נשארו קבועים ובהתעלם מהשפעה כלשהי של מכירות ורכישות חזויות.

## רווח והפסד/רווח כולל אחר/הון, ליום 31 בדצמבר 2020, אלפי ש"ח

| ירידה   | עליה      | הערה |                                |
|---------|-----------|------|--------------------------------|
| (3,146) | 3,146     | (1)  | שינוי בשער החליפין של:         |
| 3,535   | (3,535)   | (2)  | דולר ארה"ב ב- 5 %              |
| 207,827 | (207,827) | (3)  | אירו ב- 5 %                    |
|         |           |      | שינוי במדד המחירים לצרכן ב-5 % |

- (1) הרגישות נובעת בעיקרה מנגזרים ומהשקעה באגרות חוב קונצרניות לזמן קצר המיועדת לפנסיה לעובדים.
- (2) הרגישות נובעת בעיקרה מנגזרים.
- (3) הרגישות נובעת בעיקרה מאגרות חוב צמודות שהנפיקה החברה וכן מהשקעה באגרות חוב ממשלתיות לזמן קצר המיועדות לפנסיה לעובדים.

## רווח והפסד/רווח כולל אחר/הון, ליום 31 בדצמבר 2019, אלפי ש"ח

| ירידה   | עליה      | הערה |                                |
|---------|-----------|------|--------------------------------|
| (8,627) | 8,627     | (1)  | שינוי בשער החליפין של:         |
| 4,361   | (4,361)   | (2)  | דולר ארה"ב ב- 5 %              |
| 111,473 | (111,473) | (3)  | אירו ב- 5 %                    |
|         |           |      | שינוי במדד המחירים לצרכן ב-5 % |

- (1) הרגישות נובעת בעיקרה מנגזרים ומהשקעה באגרות חוב קונצרניות לזמן קצר המיועדת לפנסיה לעובדים.
- (2) הרגישות נובעת בעיקרה מנגזרים.
- (3) הרגישות נובעת בעיקרה מאגרות חוב צמודות שהנפיקה החברה וכן מהשקעה באגרות חוב ממשלתיות לזמן קצר המיועדות לפנסיה לעובדים.

## (2) סיכוני מחיר מניות ושיעורי ריבית

## יעודה לפיתוח נמלים

החברה מחזיקה את סכומי המזומנים הפנויים המיועדים לפיתוח הנמלים בעיקר בפיקדונות במוסדות בנקאיים מרכזיים בישראל. מדיניות החברה הינה שלא להשקיע סכומים אלו בהשקעות הוניות ומכשירי חוב ולכן חשיפת החברה לסיכוני שוק בגין השקעות אלו מתייחסת לסיכון הנובע משינויים בריבית בגן פיקדונות בריבית משתנה בלבד.

## יעודה לפנסיה תקציבית

סיכון מחירי מכשירים הוניים נובע מניירות ערך הוניים מוחזקים למסחר ומניירות ערך הוניים זמינים למכירה המוחזקים לכיסוי המחויבות לאחר סיום העסקה במסגרת תכנית להטבה מוגדרת כמתואר בביאור 13. כמו כן, החברה נושאת בסיכון ריבית בשל החזקה במכשירי חוב נושאי ריבית קבועה הנמדדים בשווי הוגן, המוחזקים למטרה שתוארה לעיל. הנהלת החברה באמצעות ועדות ההשקעות עוקבת אחר התמהיל של ניירות הערך ההתחייבותיים וההוניים בהתבסס על מדדי השוק. המטרה העיקרית של אסטרטגיית ההשקעות של החברה היא קביעת מדיניות השקעות בהתאם לרמת הסיכון הנגזר בצרכי החברה, והשאת תשואה מירבית במגבלת המדיניות המאושרת לשם כיסוי החלק הלא ממומן של המחויבות לאחר סיום העסקה במסגרת תכנית להטבה מוגדרת.

ראה ביאור 13 לעניין הקמת הקופה.

לצורך צמצום הסיכונים שתוארו לעיל, החברה נוקטת בפעולות השקעה כמתואר להלן:

- (1) קביעת מדיניות השקעה הכוללת שימוש במכשירי חוב בעלי דרוג אשראי גבוה (לפחות בדירוג מעלות "A+" ו/או בדירוג מידרוג "A1"), השקעה באג"ח ממשלתיות בישראל ובחו"ל, הגבלה על שיעור ההחזקה המקסימלי במניות, הגבלות על שיעור החשיפה המירבי למט"ח, פיזור וגיוון התיק, פיזור בין מנהלי תיקים וכדו'.
- (2) הקמת וועדת השקעות של ההנהלה הכוללת את סמנכ"ל הכספים, ראש אגף הכספים וכן יועצים בלתי תלויים בעלי מומחיות בשוק ההון. וועדת ההשקעות ממליצה לוועדת הכספים של הדירקטוריון על מדיניות ההשקעה והנחיות למנהלי התיקים, וכן מפקחת על העמידה במדיניות ההשקעה שנקבעה.
- (3) שימוש במערכות מחשב המפקחות באופן רציף על אפיקי ההשקעה של מנהלי התיקים ועל העמידה במדיניות ההשקעה שנקבעה.

החברה חשופה לשינויים בשווי הוגן, כתוצאה משינויים בשערי ריבית, בשל החזקה במכשירי חוב נושאי ריבית קבועה, הנמדדים בשווי הוגן.

החברה חשופה לשינויים בריבית (ראה ביאור 13 בגין הטבות עובדים). עלייה בריבית אשר תגרום לקיטון בשווי מכשירי החוב, תקטין את ההתחייבות הפנסיונית. באופן דומה, ירידה בריבית תגרום לגידול בשווי מכשירי החוב ותגדיל את ההתחייבות הפנסיונית.

בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים של החברה, סיכון הריבית בקשר עם השקעות במכשירי חוב נבחן בנטו מההתחייבות בגין הטבות לעובדים. כלומר, ההפרש בין השווי ההוגן של תיק ניירות הערך כולל מכשירי החוב המרכיבים את היעודה לבין ההתחייבויות בגין הטבות לעובדים.

### (3) סיכון מחיר מניות - ניתוח רגישות

השקעות החברה בניירות ערך כוללות השקעות במניות. ניתוח הרגישות שלהלן מציג את ההשפעה של שינוי במחירי המניות על השווי ההוגן של ניירות הערך המוחזקים על ידי החברה, בהנחה שכל יתר המשתנים נותרו ללא שינוי.

עלייה של 1% ועלייה של 5% במחירי המניות בתיק ההשקעות לא תגרום להשפעה מהותית על הרווח והפסד ועל ההון של החברה.



שינוי במחירי המניות בתיק ההשקעות היה מגדיל (מקטין) את הרווח וההפסד ואת ההון בסכומים הבאים:

| 2019<br>רווח והפסד<br>אלפי ש"ח | 2020<br>רווח והפסד<br>אלפי ש"ח |             |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 9,751                          | 458                            | עלייה של 1% |
| 48,756                         | 2,291                          | עלייה של 5% |
| (9,751)                        | (458)                          | ירידה של 1% |
| (48,756)                       | (2,291)                        | ירידה של 5% |

#### 1. שווי הוגן

##### (1) מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי בלבד

הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים אחרים, השקעות אחרות לזמן קצר, פיקדונות, ספקים וזכאים אחרים וכן נכסים פיננסיים בריבית משתנה (הלוואות ציוד והלוואות למספנות) תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם. השווי ההוגן של יתר הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות והערכים הספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי, הינם כדלקמן (השווי נקבע על בסיס היוון תזרימי המזומנים בהתאם לריבית שוק ליום המדידה):

ליום 31 בדצמבר 2020, שווי הוגן.

| הערך בספרים | רמה 1<br>אלפי ש"ח | רמה 2<br>אלפי ש"ח |
|-------------|-------------------|-------------------|
| -           | -                 | -                 |

נכסים שאינם שוטפים:  
השקעות לזמן ארוך המיועדות לתשלומי פנסיה לעובדים:  
פקדונות לזמן ארוך בחשכ"ל

ליום 31 בדצמבר 2019, שווי הוגן.

| הערך בספרים | רמה 1<br>אלפי ש"ח | רמה 2<br>אלפי ש"ח |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 64,632      | -                 | 64,632            |

נכסים שאינם שוטפים:  
השקעות לזמן ארוך המיועדות לתשלומי פנסיה לעובדים:  
פקדונות לזמן ארוך בחשכ"ל

**(2) היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן**

הטבלה להלן מציגה את המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עתי, תוך שימוש בשיטת הערכה בהתאם לרמות השווי ההוגן (להגדרת הרמות בהיררכיה ראה ביאור 2, בדבר בסיס עריכת הדוחות הכספיים):

**ליום 31 בדצמבר 2020, באלפי שקלים**

| סה"כ                                                            | רמה 2   | רמה 1       |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| <b>נכסים:</b>                                                   |         |             |
| <b>נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר</b>                             |         |             |
| 3                                                               | -       | 3           |
| אגרות חוב ממשלתיות                                              |         |             |
| <b>נכסים פיננסיים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד</b> |         |             |
| 109,938                                                         | -       | 109,938     |
| אגרות חוב ממשלתיות                                              |         |             |
| 22,999                                                          | -       | 22,999      |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות                                      |         |             |
| 42,931                                                          | -       | 42,931      |
| מניות סחירות ותעודות סל                                         |         |             |
| -                                                               | -       | -           |
| אגרות חוב קונצרניות שאינן סחירות                                |         |             |
| 1,420                                                           | 1,420   | -           |
| נגזרים פיננסיים                                                 |         |             |
| 28,793                                                          | 28,793  | -           |
| נגזרים משובצים                                                  |         |             |
| <b>התחייבויות</b>                                               |         |             |
| <b>אגרות חוב, כולל חלות שוטפת</b>                               |         |             |
| (4,717,502)                                                     | -       | (4,717,502) |
| (5,730)                                                         | (5,730) | -           |
| <b>סה"כ</b>                                                     |         |             |
| (4,517,148)                                                     | 24,483  | (4,541,631) |

**ליום 31 בדצמבר 2020, באלפי שקלים**

| סה"כ                                                            | רמה 2   | רמה 1       |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| <b>נכסים:</b>                                                   |         |             |
| <b>נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר</b>                             |         |             |
| 4                                                               | -       | 4           |
| אגרות חוב ממשלתיות                                              |         |             |
| <b>נכסים פיננסיים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד</b> |         |             |
| 2,820,819                                                       | -       | 2,820,819   |
| אגרות חוב ממשלתיות                                              |         |             |
| 15,779                                                          | -       | 15,779      |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות                                      |         |             |
| 970,798                                                         | -       | 970,798     |
| מניות סחירות ותעודות סל                                         |         |             |
| 165,597                                                         | 165,597 | -           |
| אגרות חוב קונצרניות שאינן סחירות                                |         |             |
| 1,993                                                           | 1,993   | -           |
| נגזרים פיננסיים                                                 |         |             |
| 46,533                                                          | 46,533  | -           |
| נגזרים משובצים                                                  |         |             |
| <b>התחייבויות</b>                                               |         |             |
| <b>אגרות חוב</b>                                                |         |             |
| (4,006,223)                                                     | -       | (4,006,223) |
| (9,336)                                                         | (9,336) | -           |
| <b>סה"כ</b>                                                     |         |             |
| 5,964                                                           | 204,787 | (198,823)   |

**ביאור 25 - התקשרויות והתחייבויות תלויות****א. תביעות משפטיות תלויות****פנייה לבירור תביעה כספית**

| מועד הגשת הפנייה | ביהמ"ש בו מתנהלת התביעה                                | הנתבע                            | סכום התביעה (אלפי ש"ח) |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 15.8.2016        | פניה למנהל רשות החברות הממשלתיות/ הועדה ליישוב סכסוכים | 1. חנ"י<br>2. חברת נמל חיפה בע"מ | 25,743                 |

פיצוי, שיפוי והשבה של הוצאות חח", לטענתה, כתוצאה מדרישת הנתבעות לקבלת שטחים בתחומי תחנת הכח חיפה לטובת פרויקט שער כרמל א', לרבות פינוי והעתקת מבנים ומתקנים לאתר חלופי. להערכת הנהלת החברה המבוססת על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, יותר סביר מאשר לא שהפניה למנהל רשות החברות הממשלתיות/ הועדה ליישוב סכסוכים תידחה.

**בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנוגע לתחלואה עודפת נטענת בגין פעילות המשיבות במפרץ חיפה**

| מס' תביעה              | מועד הגשת התביעה | ביהמ"ש בו מתנהלת התביעה   | הנתבע/המשיבות                       | סכום התביעה (אלפי ש"ח) |
|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| ת.צ. (י-ם) 36568-07-19 | 21.7.2019        | בית המשפט המחוזי בירושלים | שורה של חברות במפרץ חיפה ובהן החברה |                        |

ביום 21 ביולי 2019, הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית (להלן: "הבקשה") על ידי עמותת אזרחים למען הסביבה (להלן: "המבקשת") נגד (להלן: "המשיבות"), בטענה לגרימת תחלואה עודפת בנפת חיפה בסוגים שונים של מחלת הסרטן (להלן: "הנזק") אשר נגרמה, לפי טענת המבקשת, בגין פעילותן של המשיבות.

הסעדים המתבקשים בבקשה הם, בין היתר, הצהרה כי המשיבות גרמו לעודף תחלואה בקרב מי ששהה במפרץ חיפה בתקופה הרלבנטית והקמת מנגנון לפסיקת פיצויים לחברי הקבוצה, המוגדרת כ"כל אדם ששהה בנפת חיפה מעל שנתיים במהלך חייו והתגלתה אצלו מחלת סרטן ריאה או NHL והמחלה התגלתה בתקופה שמתחילה 7 שנים לפני הגשת בקשת האישור ותסתיים במועד הגשת התביעה לאחר אישורה". הבקשה אינה נוקבת בשלב זה את סכום הפיצוי המבוקש.

המבקשת עותרת בפני בית המשפט, בשלב זה, לקבוע כי קיימת אפשרות סבירה שהמשיבות נושאות באחריות בגין הנזק ולחלופין נושאות באחריות הסתברותית. המבקשת מציינת עוד כי בשלב זה (שלב אישור הבקשה) לא מתבקש בית המשפט להכריע בחלוקת האחריות בין המשיבות וגם לא בשיטת הפיצוי שתיושם.

הבקשה מציינת ביחס לחברה כי תרמה לכאורה לנזק שנגרם במחדלה להתקין מערכות שמספקות חשמל לאוניות העוגנות בנמל חיפה בזמן העגינה ומונעות זיהום ממנועי המזוט.

חנ"י הגישה בקשה לסילוק על הסף של הבקשה וכן משיבות נוספות.

ביום 4 בפברואר 2021, נתן בית המשפט החלטה הדוחה את כל הבקשות לסילוק על הסף שהוגשו מטעם מי מהמשיבות. כן קבע בית המשפט מועדים לתגובות המשיבות לבקשת האישור ומועד לדין בבקשת האישור.

להערכת הנהלת החברה המבוססת על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, נוכח העובדה כי ההליך מצוי בשלבי הראשוניים ביותר וטרם למידת העובדות לעומקן, לא ניתן בשלב זה להעריך את סיכויי התביעה. עם זאת, מבחינה מקדמית של הבקשה נראה כי לחברה טענות הגנה אפשריות טובות מפניה.

## תביעות חברת נמל חיפה

תביעה שכנגד שהגישה חברת נמל חיפה עפ"י צו דמי השימוש בגין הכנסות ממשרד הביטחון. ראה גם ביאור 16 (ג).

| מס' תביעה       | מועד הגשת התביעה | ביהמ"ש בו מתנהלת התביעה | הנתבע | סכום התביעה (אלפי ש"ח) |
|-----------------|------------------|-------------------------|-------|------------------------|
| ת"א 16196-05-19 | אוגוסט 2019      |                         | החברה | 43,548                 |

לתביעת התמלוגים שהוגשה ע"י החברה כנגד חנ"ח בחודש מאי 2019 ולתביעה שכנגד שהגישה חנ"ח בגין כספים שלטענתה מגיעים לה מחנ"י עפ"י צו דמי השימוש בגין הכנסות ממשרד הביטחון ראה ביאור 16 (ג).

להערכת הנהלת החברה המבוססת על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, סיכויי התביעה שכנגד מאוגוסט 2019 להתקבל נמוכים מ-50%.

| סכום התביעה (אלפי ש"ח) |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| 19,304                 | תביעות נוספות                         |
| 88,457                 | סה"כ סכום התביעות ליום 31 בדצמבר 2020 |

סכום התביעות שהוגשו כנגד החברה הינו 88,457 אלפי ש"ח, החברה רשמה בספריה הפרשה בסך של 4,030 אלפי ש"ח בהסתמך על הערכה וחווה דעת יועציה המשפטיים.

## ב. תביעות משפטיות שההליכים בגינן נסתיימו

1. ביום 10 באוקטובר 2019 הגישה חברת פז בית זיקוק אשדוד בע"מ (להלן "פז") עתירה למתן צו על תנאי לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ (להלן "עתירת פז"), נגד החברה, חברת נמל אשדוד, משרד התחבורה, משרד האוצר, וועדת המחירים (שמונתה מכוח סעיף 3 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996).

עתירת פז נוגעת לגביית דמי תשתית מפז מכוח צו הפיקוח. במסגרת עתירת פז, עתרה פז לקבלת הסעדים הבאים:

בית המשפט התבקש לקבוע כי לא ניתן, מכח צו הפיקוח, להטיל על פז חיוב כספי ("דמי תשתית") בגין פריקה וטעינה של מוצרי דלק באמצעות מקשר ימי (צינור תת ימי) המצוי באשדוד ("המקשר"). בהתאם לכך, פז ביקשה, בנוסף, כי בית המשפט יורה לבצע התחשבנות בגין הכספים שכבר שולמו על-ידה "ביתר" לטענתה בסך כ-96 מיליון ש"ח לשנים 2009-2018, בגין "דמי תשתית" ("הסעד הראשון"); במערכת היחסים בין החברה ובין חברת הנמל, חלק החברה בהתחשבנות זו הוא 25% וחלקה של חברת נמל אשדוד בהתחשבנות הוא 75%.

לחלופין, בית המשפט התבקש להורות כי יש לתקן את צו הפיקוח, באופן כזה שלא ניתן יהיה להטיל על פז חיוב כספי בגין פריקה וטעינה של מוצרי דלק באמצעות המקשר ("הסעד השני");

לחלופין, בית המשפט התבקש להורות על תיקון צו הפיקוח, כך שגביית הכספים מכוחו תיעשה לפי שיטת חיוב שתייצר קשר בין דמי התשתית הנגבים מפז בגין פריקה וטעינה של מוצרי דלק כאמור לבין השירותים שהיא מקבלת ("הסעד השלישי").

ביום 3 במאי 2020, הורה בית המשפט העליון בפסק דין על דחיית עתירת פז על הסף ובכך בא הליך זה לסיומו. יצוין כי בית המשפט דחה גם את הסעד החלופי שהתבקש בעתירת פז, לתקן את הצו כך ששיטת

החישוב של דמי התשתית תשקף קשר סביר בין שיעורם לבין השירות שניתן, ופסק כי מדובר בעתירה מוקדמת אשר אין מקום להתערבות שיפוטית בשלב זה לגביו.

2. בחודש דצמבר 2018, הגישה החברה לביהמ"ש המחוזי בחיפה תביעה נגד חברת נמל חיפה, במסגרתה התבקש ביהמ"ש להורות לחברת נמל חיפה לשלם לחברה סך של כ- 118 מיליון ש"ח בגין תשלומי היטלי פיתוח ששילמה החברה לעיריית חיפה עבור שטחים צהובים בנמל חיפה ולהצהיר כי חברת נמל חיפה היא זו אשר צריכה לשאת בתשלומי היטלי פיתוח בגין שטחים צהובים.

בחודש אפריל 2019 הוגש ע"י חברת נמל חיפה כתב הגנה יחד עם כתב תביעה שכנגד בהיקף כספי של כ-300 מיליון ש"ח ("כתב התביעה שכנגד"), במסגרתו נטען כי על פי הוראות צו דמי השימוש, היה על החברה להפחית מדמי השימוש שגבתה במהלך השנים מחברת נמל חיפה סך המהווה 75% מהכנסותיה של החברה מבעלת הרשאה אחרת של החברה, בניכוי הוצאותיה של החברה בייצור הכנסה זו.

כאמור בביאור 7 ה' (3), נכון למועד פרסום הדוח, התביעה והתביעה שכנגד כאמור לעיל, נדחו בהסכמת הצדדים ובית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסכמה הנ"ל.

## ג. תלויות נוספות

### 1. העברת תביעות מהמדינה:

צו רשות הספנות והנמלים (העברת תביעות מהמדינה), התשס"ה-2005 העביר לחנ"י ולחברות הנמל תביעות אשר הוגשו כנגד רשות הנמלים. התביעות שויכו לכל אחד מן הגופים כמפורט בתוספת לצו.

תביעות עובדים – על פי חוק הספנות תביעותיהם של העובדים העוברים שויכו לכל אחד מן התאגידים הנמליים אליו שויכו. סעיף 49 לחוק קובע כי בגין זכויותיו של עובד עובר כלפי רשות הנמלים מכוח יחסי עובד ומעביד שהיו ביניהם, בשל תקופת היותו עובד רשות הנמלים - לא יהיה העובד רשאי לתבוע את קיומן אלא מהמעביד שאליו עבר כאמור.

הצו קובע כי תביעות אחרות הנובעות מקיום יחסי עובד-מעביד בין רשות הנמלים ובין מי שאיננו עובד עובר כהגדרתו בסעיף 49(ב) לחוק, לרבות תביעה לזכויות בגין הפסקת יחסי עובד-מעביד, למעט תביעה שחל עליה סעיף 51(ה) לחוק, לגבי עובד אשר ביום סיום עבודתו ברשות הנמלים עבד בנמל - תבוא במקום המדינה חברת הנמל שהוסמכה לעניין נמל זה; לא עבד העובד בנמל ביום סיום עבודתו ברשות הנמלים, תבוא במקום המדינה חברת הפיתוח והנכסים.

הצו מוסיף וקובע כי חנ"י תבוא במקום המדינה לגבי כל תביעה שלא הועברה לתאגיד נמלי על פי הצו; אולם הצו מאפשר לממונה על התקציבים במשרד האוצר, למנהל הכללי של משרד התחבורה ולמנהל רשות החברות הממשלתיות, לקבוע כי תביעה מסוימת שהועברה לפי סעיף זה מתאימה מבחינת מהותה להיות מועברת לחברת נמל מסוימת או למדינה. במידה ותביעה זו אינה תואמת את תפקידיה של חברת הפיתוח והנכסים לפי חוק הספנות ותנאי הסמכתה או שאינה תואמת את כושר הפירעון שלה, וחברת הנכסים טרם נקטה הליכים לגבי אותה תביעה, רשאים הם להורות, כי המדינה או חברת נמל, לפי העניין, יבואו במקום חברת הפיתוח והנכסים.

## 2. התקשרויות בדבר מתן הלוואות תלויות בהתניות פיננסיות של צד אחר:

אגב הרפורמה בענף הנמלים, נחתמה מסכת של הסכמים, בין היתר, בין החברה לבין חברות הנמל. בין השאר, נחתמו בפברואר 2005 הסכמים אשר במסגרתם התחייבה החברה כלפי חברות הנמל כי בהתקיימותם של אירועים מסוימים (כפי שנקבעו בהסכמים הנ"ל) תעמיד החברה לחברת הנמל הלוואה בהיקף שייקבע בהתאם לפרמטרים מסוימים שנקבעו בהסכמים הנ"ל (להלן: "רשת הביטחון הפנסיונית" ו-"רשת הביטחון התפעולית", בהתאמה; וביחד "רשתות הביטחון" או "הסכמי רשתות הביטחון").

### רשת הביטחון התפעולית

במסגרת הסכם רשת הביטחון התפעולית התחייבה החברה להעמיד לחברות נמל אשדוד בע"מ ולחברת נמל חיפה בע"מ הלוואה במקרה בו יתקיימו שני התנאים המצטברים הבאים:

(1) ה-"AFFO" המצטבר של חברת הנמל הוא שלילי. ה-"AFFO" הוגדר בהסכם כרווח התפעולי של חברת הנמל בתוספת פחת חשבוני והפחתות, בניכוי/תוספת הוצאות/הכנסות מיסים, בניכוי/תוספת הוצאות/הכנסות מימון, בניכוי דיבידנדים שחולקו ובניכוי ההשקעות המנוכות, והכל בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים של חברת הנמל, ובהתאם לסייגים שנקבעו בהסכם; (2) היחס בין ההון העצמי של חברת הנמל לסך הנכסים של חברת הנמל קטן מ-70% במועד המדידה (שהוא יום ה-31 בדצמבר של כל שנה). ההון העצמי וסך הנכסים ייקבעו בהתאם לאמור בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של חברת הנמל.

ככל שיתקיימו התנאים המצטברים למתן "רשת הביטחון" תתבצע בחינה, כפי שהוגדרה בהסכם, לקביעת היחס בין שיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות משקיות לשיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות מקומיות. ככל ששיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות משקיות נמוך משיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות מקומיות, לא יתבצע חישוב להלוואה. במידה ושיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות משקיות גבוה יותר משיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות מקומיות, יתבצע חישוב של סכום ההלוואה שתעמיד החברה לחברת הנמל.

סכום ההלוואה ייקבע בהתאם לתחשיב שנקבע במסגרת הסכם רשת הביטחון, ונכון למועד זה (ואילך) יהיה בגובה 72% מ"ההפרש המצטבר" (דהיינו, ההפרש המצטבר שבין הכנסה מינימאלית משקית לבין הכנסה מתוקנת משקית, כהגדרתן בהסכם, לגבי תקופה שתחילתה ביום 17.2.2005 וסיומה ביום 31 בדצמבר של כל שנה בה בודקים את התממשות התנאים להפעלת הרשתות) המשווים ל"סיבות משקיות" (כהגדרתן בהסכם), בניכוי סכומי הלוואות שהועמדו בשנים שקדמו למועד המדידה וטרם נפרעו. יצוין כי ההלוואה תישא ריבית פריים בתוספת 2% (ובתוספת מע"מ על הריבית).

חברת נמל שתהיה זכאית להלוואות כאמור תיפרע את ההלוואה - קרן וריבית - בכל שנה לאחר קבלתה בסכום המגיע למחצית מסכום התזרימי העודף של החברה הזכאית, כהגדרתו במסמך, זאת עד לפירעון מלא של הקרן והריבית שנצברה לקרן ההלוואה.

חברת נמל המקבלת הלוואה כאמור מוגבלת, על פי תנאי המסמך באישור עדכוני שכר לעובדיה והטבות שכר אחרות. ההכנסות המינימאליות ותנאים נוספים יעודכנו בכל שנה. תוקף מסמך זה לגבי חברת נמל מסוימת הינו כל עוד מחזיקה מדינת ישראל לפחות 50% מהון המניות המונפק או בזכויות ההצבעה של אותה חברת נמל. במידה ויתרחש אירוע של שביתה בלתי מוגנת של עובדי חברת נמל מסוימת, תופחת ההלוואה שאותה חברה זכאית לה על פי תנאים קבועים מראש.

נכון ליום 31 בדצמבר 2020, בחנה החברה, בסיוע של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, את ההסתברות להעמדת הלוואות למי מחברות הנמל. במסגרת בחינה זו כללה החברה הנחות שונות בקשר עם היקף ההכנסות, עלות ההכנסות והשקעות ברכוש קבוע של חברות הנמל. לאור תוצאות בחינה זו, אשר בוצעה תחת הנחות שמרניות, ההסתברות כי מי מחברות הנמל תהיה זכאית לקבל הלוואות מכוח רשת הביטחון עד שנת 2054 הינה קלושה.

### **רשת הביטחון הפנסיונית**

כאמור בביאור 13'א' סעיף 2.5, החברה התחייבה להעמיד רשת ביטחון להתחייבויות הפנסיוניות של חברות הנמל בנסיבות כמתואר להלן: בשנה בה נוצר גירעון אקטוארי (כהגדרתו בהסכם הפנסיה) בשל ההתחייבויות האקטואריות של חברת נמל בשל עובדים בפנסיה תקציבית של חברת הנמל, ולאחר שנקטה חברת הנמל בכל הצעדים הנדרשים להשלמת הגירעון האמור, ובשל קשיי נזילות אין ביכולתה של חברת הנמל לכסות את הגירעון האמור, תעביר החברה לקופה המרכזית לקצבה של חברת הנמל בשנה בה פורסם הדוח על המצב הכספי סכום עד לכיסוי יתרת הגירעון האמור. התגלעה מחלוקת בין חברת הנמל לבין החברה בדבר מצבה הפיננסי של חברת הנמל, תעביר החברה לקופה המרכזית של הנמל סכום עד לכיסוי יתרת הגירעון האמור מבלי לגרוע מטענותיה מול חברת הנמל. העבירה החברה סכום כאמור בגין עובדי חברת הנמל, תשיב חברת הנמל לחברה את הסכום האמור. בחודש נובמבר 2020, במסגרת קליטת מחלקת הים מחברת נמל חיפה, עבר לחנ"י העובד האחרון של חברת נמל חיפה שהיה זכאי לפנסיה תקציבית. וכתוצאה מכך הסתיימה מאליה רשת הביטחון הפנסיונית שהועמדה לחברת נמל חיפה. להערכת החברה, ההסתברות להפעלת רשת הביטחון הפנסיונית הינה נמוכה מ-50%.

### **הטיפול החשבונאי בקשר עם רשתות הביטחון תחת IFRS 9**

על סמך הנתונים שיש בידי החברה ובשים לב לבחינה שבוצעה ליום 31 בדצמבר 2020 לעניין ההסתברויות להעמדת הלוואות לחברות הנמל בקשר לרשת הביטחון התפעולית (אשר כאמור לעיל הינה קלושה) ולעניין ההסתברויות להעמדת הלוואות לחברות הנמל בקשר לרשת הביטחון הפנסיונית (אשר כאמור לעיל הינה נמוכה מ-50%) החברה מעריכה כי סכום ההפרשה שתידרש, ככל שתידרש, בגין מחויבות כאמור הינו זניח.

### **3. ערבויות**

ערבויות שניתנו לצדדים שלישיים - החברה העמידה ערבויות בנקאיות בסך כ-45,414 אלפי ש"ח בעיקר לטובת משרד הפנים, עיריית אשדוד ורשות מקרקעי ישראל.

### **4. היטלים**

לעניין חשיפה להיטלי השבחה, ראה ביאור 16.

**ד. התקשרויות מהותיות**

**ד.1.** לחברה חוזים חתומים להשקעות בנכסים בהקמה, מעבר לחשבונות חלקיים שאושרו ונרשמו בדוחות הכספיים. יתרת ההתחייבויות הצפויות בגין ההתקשרויות לפיתוח הנמלים מגיעה ליום 31 בדצמבר 2020 לסך של כ- 1.7 מיליארד ש"ח.

**הקמת הנמלים החדשים:**

ממשלת ישראל החליטה ביום 27 במאי 2007, כי יש להשלים התכנון והפיתוח של רציף אחד לפחות בכל אחד מהנמלים, אשדוד וחיפה, ובכלל זה התשתיות הנדרשות להפעלתו, לא יאוחר מתחילת שנת 2015. שר התחבורה, הבטיחות בדרכים והתשתיות הלאומיות ושר האוצר הוסמכו בהחלטת הממשלה הנ"ל לאשר את שיטות מימון ההקמה וההפעלה, המיקום והעיתוי של פיתוח והפעלת הרציף (הנמלים החדשים).

בחודש ספטמבר 2014 חתמה החברה על הסכם עם חברת פאן מדיטרניאן חברה להנדסה בע"מ, חברה בת של חברת צ"נה הרבור מסין, כזוכה במכרז להקמת נמל הדרום. עלות העבודות נשוא המכרז להקמת הנמל עומדת על כ- 3.316 מיליארד שקל. העבודות כוללות הקמת רציף עבודה, הארכת שובר גלים ראשי קיים ב-600 מטרים, הקמת שוברי גלים משניים באורך 1,500 מטרים, הקמת רציפים, בהם רציף ראשי באורך של 800 מטרים ובעומק מים של 17.3 מטרים, הקמת שטחי אחסון ותפעול וביצוע עבודות חפירה ימי

בחודש אפריל 2018, נחתמה עם קבלן ההקמה של נמל הדרום תוספת להסכם שעניינה הקדמת מועדים, כך שמועד המסירה של החלק הראשון של עבודות המילוי (שעם מסירתן המפעיל יוכל להתחיל בהקמת התשתיות שבאחריותו) נקבע למרץ 2019 ומועד סיום כלל עבודות ההקמה נקבע ליוני 2021. בהתאם לתוספת, בגין השלמת אבני דרך מסוימות לפני המועד הקבוע בהסכם, יהיה הקבלן זכאי לבונוס בסכום שנקבע בהסכם, שאינו מהותי לחברה.

בחודש ינואר 2015 חתמה החברה על הסכם עם חברת אשטרום שפיר הקמת נמל חדש בע"מ להקמת נמל המפרץ. עלות העבודות נשוא המכרז להקמת נמל המפרץ עומדת על 3.98 מיליארד ש"ח. העבודות כוללות הארכת שובר גלים ראשי, הקמת שובר גלים משני, הקמת רציפים, הקמת שטחי אחסון ותפעול, בהם מסוף לרכבת מטענים, וביצוע עבודות חפירה ימית.

בהתאם להסכם, מועד המסירה של החלק הראשון של עבודות המילוי (שעם מסירתן המפעיל יוכל להתחיל בהקמת התשתיות שבאחריותו) נקבע ליולי 2018 ומועד סיום כלל עבודות ההקמה נקבע במסגרת תוספת שנחתמה בין הצדדים, לדצמבר 2020.

נכון למועד פרסום הדוח, עבודות ההקמה שביצעה החברה בנמל המפרץ הושלמו ועבודות ההקמה של נמל הדרום שמבצעת החברה, מצויות לקראת השלמה בהתאם ללוח הזמנים החוזי.

**הפעלת הנמלים החדשים:**

בחודש מאי 2015 חתמה החברה חוזה עם חברת SIPG Bayport Terminal Co., Ltd אשר זכתה במכרז להפעלת נמל המפרץ ועם חברת The Hadarom Container Terminal Ltd אשר זכתה במכרז להפעלת נמל הדרום (להלן: "חברות



ההפעלה" או "המפעילים"). תקופת ההפעלה, בשני החוזים, היא ל-24 שנים ואחד עשר חודשים. בהתאם להסכמי התפעול, הנמלים החדשים צפויים להתחיל בפעילות במהלך שנת 2021.

חברות ההפעלה פועלות בימים אלו להקמה ולהשלמה של תשתית העל במסופים כולל, בין היתר, השלמת מילוי הנמל וביצוע ריצוף, הקמת שער הכניסה, מערכות תשתית כגון חשמל, מים ותקשורת, מבנים תפעוליים שונים וכן עוסקות ברכש והקמת הציוד התפעולי הנדרש כגון מנופים ומערכות טכנולוגיה ומידע הנדרשים להפעלת נמל.

המפעיל בכל אחד מהנמלים פועל בימים אלו להקמת "תשתיות העל" במסופים, החברה מסרה או תמסור למפעילים את התשתית המוקמת על ידה (באמצעות קבלן ההקמה) במקטעים בהתאם למועדים הקבועים בהסכם עם המפעיל.

על החברה למסור למפעילים את התשתית המוקמת על ידה (באמצעות קבלן ההקמה) במקטעים בהתאם למועדים הקבועים בהסכם עם המפעיל, במועדים הקבועים לכך בהסכם התפעול. מסירת השטחים של שלב א', בנמל המפרץ הסתיימה ב-16.1.2021 ובנמל הדרום החלה ותסתיים ב-1.7.2021.

על פי ההסכמים עמם, המפעילים ישלמו תשלום שנתי קבוע בגין שטח ההרשאה וכן רכיב משתנה אשר ישולם לחברה בעד מטענים שישונעו על ידם בנמל. בתום תקופת ההפעלה, הנמלים יחזרו לידי החברה.

בינואר 2019 הגישו עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובניה, לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית, ערר כנגד תכנית המתאר הארצית המפורטת לשימושים בנמל המפרץ, אשר אושרה בידי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה (להלן: "**התוכנית**") ואשר כתוצאה ממנו לא ניתן היה לפרסם את התוכנית למתן תוקף. הערר מתייחס בעיקרו לרצונם של העוררות לקדם תכנית להפיכת שדה התעופה בחיפה לשדה תעופה בינלאומי ולהפרעה של התכנית להארכת מסלול הנחיתה וההמראה ולהתאמה של שדה התעופה בחיפה לטיסות בינלאומיות. לאחר מכן, הוגשו עררים נוספים על ידי גורמים נוספים. במאי 2019, דחתה ועדת המשנה את כל העררים שהוגשו כנגד התכנית, ואישרה את התוכנית בכפוף למספר תיקונים (להלן: "החלטת ועדת המשנה").

ביוני 2019, הגישו עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה (להלן: "העותרות") עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בחיפה בבקשה להורות על ביטול החלטת ועדת המשנה (להלן: "העתירה").

באוגוסט 2019, סוכמו עקרונות להסדרת תכנון, רישוי והשלמת הקמת נמל המפרץ ושדה תעופה חיפה, יחד עם עיריית חיפה, משרד התחבורה, רשות שדות התעופה והחברה (להלן: "הסיכום"), כך שבין היתר יעודכן תכנון אזור הכניסה לנמל המפרץ וחלק מדרכי הגישה לנמל באופן שלא ימנע את אפשרות הארכת מסלול שדה התעופה בחיפה ומבלי שיעשה כל שינוי אחר מהתכנון ההנדסי הקיים היום של נמל המפרץ, ובאופן שתכנון וביצוע דרכי נמל המפרץ יעודכנו באופן המינימאלי ככל הניתן לצורך כך.

באוגוסט 2019, הורה בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, לבקשת עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה, על מחיקת העתירה, כמו גם עתירות נוספות שהוגשו נגד התכנית (למעט עתירת הפורום), וכן על ביטול הצו הזמני שניתן בנושא; ובפברואר 2020 הורה בית המשפט המחוזי על דחיית עתירת הפורום, בעקבות בקשת העותרת לחזור בה מן העתירה.

נכון למועד חתימת הדוחות הכספיים, אין עתירות מינהליות תלויות ועומדות נגד התוכנית. ביולי 2019, הגישה הוועדה המקומית לוועדת המשנה ערר על החלטת רשות רישוי מחוזית מחוז חיפה לאשר את בקשת המפעיל של נמל המפרץ להוצאת היתר להקמת יסודות מבנה משרדים ראשי בנמל המפרץ בטענה כי ההחלטה ניתנה בחוסר סמכות.

באוגוסט 2019, ניתנה החלטתה של ועדת המשנה במסגרתה נדחה הערר פה אחד.

למועד הדוח, התקבלו מספר היתרים כגון להקמת יסודות מבנה המשרדים ולשער נמל המפרץ וכי מתקיימים הליכים לקבלת היתרים נוספים לבניית נמל המפרץ ולדרכי הגישה.

### עיקובים בתחילת פעילות נמל המפרץ ופעולות החברה והמפעיל לצמצום

למועד הדוח, קיימים עיקובים של מספר חודשים בתחילת הפעלת נמל המפרץ והחברה צופה כי יפתח במחצית השניה של שנת 2021. זאת בעקבות, בין היתר, עיקובים בתוכנית המפורטים לעיל, עיקובים בהוצאת היתרים ע"י המפעיל, בהתפשטות נגיף הקורונה והשלכותיה וכן בנושאים סטטוטוריים. להערכת החברה, מידת השפעת העיקובים על תוצאותיה העסקיות של החברה אינה מהותית. החברה והמפעיל פועלים לצמצם את העיקובים.

למועד הדוח, בין החברה לבין SIPG Bayport Terminal Co. Ltd (להלן: "SIPG") ממשיכים להתנהל מגעים, שטרם הגיעו לכדי הסכמות ו/או הסדר מחייב, לבחינת טענות SIPG באשר לגובה הפיצוי בגין עלויות נוספות שנגרמו לו, לטענתו, שהינן בסכום שאינו מהותי לחברה.

### עיקובים בתחילת פעילות נמל הדרום ופעולות החברה והמפעיל לצמצום

למועד הדוח, קיימים עיקובים של מספר חודשים בתחילת הפעלת נמל הדרום והחברה צופה כי יפתח במחצית השניה של שנת 2021. זאת בעקבות, עיקובים שאינם בשליטת החברה. להערכת החברה, מידת השפעת העיקובים על תוצאותיה העסקיות של החברה אינה מהותית. החברה והמפעיל פועלים לצמצם את העיקובים.

## 2. ד. תכניות לשינוי ייעוד

1. המדינה מקדמת במסגרת הותמ"ל תכנית שצפויה לשנות ייעוד בשטח של כ-260 דונם משטח חנ"י בתחום אשדוד. הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל), החליטה על שינוי ייעוד השטח האמור (בכפוף להשלמת הליכי תכנון) לייעוד מגורים וכן לייעודים שונים נוספים. ביום 15.7.2018 הגישה החברה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בגין תוכנית הותמ"ל לשינוי הייעוד כאמור. ביום 31.7.2018, אושרה התוכנית לשינוי ייעוד השטח האמור לייעוד מגורים וכן לייעודים נוספים ומועד תחילתה של התוכנית נקבע ליום 18.8.2018. במחצית השניה של שנת 2019, בעקבות עתירה מנהלית של התאחדות התעשיינים, ביטל בית המשפט המחוזי בבאר שבע את תוכנית הותמ"ל. בתגובה, עריית אשדוד הגישה ערעור לבית המשפט העליון. בתאריך 29.11.2020, אישר בית המשפט הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים (חנ"י לא הייתה צד להליך) ובכך למעשה נתן תוקף לתכנית.

בחודש דצמבר 2018, נחתם בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל הסכם להשבת שטחים מסוימים בתחום נמל אשדוד למדינה, אשר השטח הנ"ל נמנה עליהם, והקצאת שטחים אחרים שווי ערך לחברה תחתם (ראו ביאור 22).

2. תכניות שהמדינה יזמה באשדוד לטובת מערכי תחבורה בהיקף של כ-250 דונם עבור כבישים ומסילות רכבת אושרו. טרם גובש מנגנון פיצוי לחנ"י בהתייחס לפגיעה הצפויה בשטחיה.

## ביאור 26 - חכירות תפעוליות

- א. כאמור בביאור 7(ב), בהתאם לחוק ולצווים חנ"י מעמידה נכסים לשימוש חברות הנמל חיפה ואשדוד לתקופה של 49 שנה החל מיום התחילה (17 בפברואר 2005). כמו כן עד לחתימת הסכם קבע, צווים קבעו את הסכומים שתשלם חברת נמל לחנ"י בגין מתן זכות השימוש במקרקעין. החל מכניסתו של הסכם הקבע עם חברת נמל חיפה לתוקף ביום 1 בינואר 2021, תשלומה יהיה בהתאם לקבוע בהסכם.
- ב. החברה מעמידה שטחים לתאגיד מורשה, מספנות ישראל בע"מ. ביום 11 בספטמבר 2011 נחתמה תוספת להסכמי הרשאה עם מספנות ישראל בע"מ מהשנים 1965 ו-1994, לפיה הוארכה תקופת ההרשאה לתקופה נוספת של 49 שנה עד ליום 23 בנובמבר 2058. תקופת ההסמכה של חנ"י מסתיימת ביום 16 בפברואר 2054. באם תקופת ההסמכה של חנ"י תוארך כך שתכלול את ההפרש בין התקופות (להלן – "התקופה העודפת"), אזי יחולו הוראות התוספת גם לגבי התקופה העודפת. ככל שתקופת ההסמכה של חנ"י לא תוארך, האחריות בגין התקופה העודפת תחול על הגורם שאליו יועברו זכויותיה וחובותיה של חנ"י על פי חוזה ההרשאה והתוספת. בהתאם לתוספת, מספנות ישראל ישלמו סכום בסיסי וכן תוספת אשר תחושב כאחוז מההכנסות השנתיות של מספנות ישראל מהשטח המוחזק בהתאם למדרגות ההכנסה.
- ג. העמדת נכסים לתאגידים שונים על קו המים ובעורף הנמל - הסכמי הרשאה אלה, הם לרוב לתקופה של עד 24 שנים ו-11 חודשים שאינה ניתנת לביטול, עם דמי הרשאה מינימליים בחלקם קבועים מראש וחלקם משתנים. חידוש החוזים בתום התקופה כפוף להסכמת החברה ובעלי ההרשאה.
- ד. החברה מעמידה משרדים ושטחי אחסנה לתקופות קצרות.
- במהלך השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, הכירה החברה בסך של 450,854 אלפי ש"ח כהכנסה בדוח רווח או הפסד בגין דמי שימוש ומתן זכויות במקרקעין (בשנים 2019 ו-2018 – 466,738 אלפי ש"ח ו-442,979 אלפי ש"ח, בהתאמה), מתוכם סך של 291,522 אלפי ש"ח בגין דמי שכירות קבועים, לרבות הצמדה למדד המחירים לצרכן (בשנים 2019 ו-2018 – 289,517 אלפי ש"ח ו-263,772 אלפי ש"ח, בהתאמה).
- לאור העובדה שחוזי ההרשאה בעיקרם הינם חוזים ארוכי טווח, החברה מעריכה כי סכומים דומים בקשר לדמי ההרשאה הקבועים, יתקבלו בשנים הקרובות.

# חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ

## פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31

בדצמבר 2020

### תוכן

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| תקנה 9 ד - דוח בדבר מצבת ההתחייבויות                                                  | 3  |
| תקנה 10 א' - תמצית דוחות רווח והפסד                                                   | 3  |
| תקנה 10 ג' - שימוש בתמורת ניירות ערך ויעדי התמורה כפי שהוגדרו בתשקיף                  | 4  |
| תקנה 12 - שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות כלולות בתקופת הדוח                      | 4  |
| תקנה 13 - הכנסות של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות מהן                              | 5  |
| תקנה 20 - מסחר בבורסה - ניירות ערך שנרשמו למסחר או שהופסק בהם המסחר בתקופת הדוח       | 5  |
| תקנה 21 - תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה                                      | 5  |
| תקנה 21 א - בעל השליטה בחברה                                                          | 11 |
| תקנה 22 - עסקאות עם בעל שליטה                                                         | 11 |
| תקנה 24 - החזקות בעלי עניין בחברה                                                     | 22 |
| תקנה 24 א - הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים                                    | 22 |
| תקנה 24 ב - מרשם בעלי מניות                                                           | 22 |
| תקנה 26 - פרטים אודות הדירקטורים של התאגיד (המכהנים במועד פרסום הדוח) ....            | 23 |
| תקנה 26 א' - פרטים אודות נושאי משרה הבכירה של התאגיד (המכהנים במועד פרסום הדוח) ..... | 27 |
| תקנה 27 - רואה חשבון של התאגיד                                                        | 30 |
| תקנה 28 - שינוי בתזכיר או בתקנות                                                      | 30 |
| תקנה 29 - המלצות והחלטות דירקטורים                                                    | 30 |
| תקנה 29 א' - החלטות החברה                                                             | 31 |

**שם החברה:** חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

**מספר חברה ברשם החברות:** 513569780

**כתובת משרדה הרשום של החברה:** מנחם בגין 74 תל אביב

**כתובת דואר אלקטרוני:** [info@israports.co.il](mailto:info@israports.co.il)

**טלפון:** 03-5657070

**פקסימיליה:** 03-5617142

**תאריך המאזן:** 31 בדצמבר 2020

## 1. תקנה 9ד - דוח בדבר מצבת ההתחייבויות

ראו דיווח מיידי שמפרסם התאגיד (ת-126) במקביל לדוח תקופתי זה.

## 2. תקנה 10א' - תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים

להלן תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים באלפי ש"ח, לכל אחד מהרבעונים בשנת הדיווח, במתכונת של דוחות כספיים ביניים:

| <u>סעיף</u>                                                                                   | <u>Q1/18</u> | <u>Q2/18</u> | <u>Q3/18</u> | <u>Q4/18</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| הכנסות                                                                                        | 241,734      | 233,467      | 237,990      | 361,820      |
| אחזקה והפעלה                                                                                  | 108,130      | 119,540      | 112,340      | 111,121      |
| הנהלה וכלליות                                                                                 | 25,403       | 24,565       | 24,464       | 19,836       |
| סה"כ הוצאות                                                                                   | 133,533      | 144,105      | 136,804      | 130,957      |
| רווח תפעולי                                                                                   | 108,201      | 89,362       | 101,186      | 230,863      |
| הכנסות (הוצאות) מימון, נטו                                                                    | 62,363       | (9,649)      | 11,267       | (785)        |
| רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה                                                              | 170,564      | 79,713       | 112,453      | 230,078      |
| (הטבת מס) מיסים על הכנסה                                                                      | 37,249       | 20,882       | 28,432       | (56,945)     |
| רווח (הפסד) נקי                                                                               | 133,315      | 58,831       | 84,021       | 287,023      |
| שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר שהועברו לרווח או הפסד | (28,421)     | -            | -            | -            |
| שיערוך עסקאות גידור תזרימי מזומנים                                                            | 4,128        | (2,877)      | 1,272        | (4,282)      |

| <u>סעיף</u>                                                                          | <u>Q1/18</u> | <u>Q2/18</u> | <u>Q3/18</u> | <u>Q4/18</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| הטבת מס (מסים) בגין פריטי רווח כולל אחר שיועברו לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים | 1,547        | 661          | (292)        | 985          |
| רווחים (הפסדים) אקטואריים                                                            | 164,704      | 85,067       | (160,946)    | (28,043)     |
| הטבת מס בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח או הפסד                            | 10,582       | (5,111)      | 2,860        | 1,359        |
| סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה, נטו ממס                                            | 152,540      | 77,740       | (157,106)    | (29,981)     |
| סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה                                                         | 285,855      | 136,571      | (73,085)     | 257,042      |

### 3. תקנה 10ג' - שימוש בתמורת ניירות ערך ויעדי התמורה כפי שהוגדרו בתשקיף

בחודש אוקטובר 2020, הושלמה הנפקה לציבור, בדרך של הרחבת אגרות חוב (סדרה ב') של החברה, בהיקף של כ- 750 מיליון ש"ח. כאמור בדוח הצעת מדף מחודש אוקטובר 2020<sup>1</sup>, תמורת ההנפקה נשוא הרחבת הסדרה, יועדה לרכישת פעילות מחלקת הים בנמל אשדוד ו/או בנמל חיפה ו/או לפעילות הפיתוח של החברה. למועד הדוח, עשתה החברה שימוש בתמורת ההנפקה נשוא הרחבת הסדרות למטרות להן יועדה ההנפקה כמפורט לעיל.

### 4. תקנה 12 - שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות כלולות בתקופת הדוח

בתקופת הדוח לא חלו שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות כלולות של התאגיד. לפרטים אודות הקמת חברת הבת, תעבורה ימית חיפה בע"מ, בחודש נובמבר 2020 וכן אודות פעילותיה של

<sup>1</sup> ראו דוח הצעת מדף מיום 21 באוקטובר 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-114903).

החברה להקמת חברת הבת תעבורה ימית אשדוד, ראו סעיף 18.4.5 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה.

## 5. תקנה 13 - הכנסות של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות מהן

| שם החברה                           | רווח (הפסד) |         | דיבידנד       |                 | דמי ניהול     |                 | ריבית והצמדה  |                 |
|------------------------------------|-------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                    | לפני מס     | אחרי מס | עד תאריך הדוח | לאחר תאריך הדוח | עד תאריך הדוח | לאחר תאריך הדוח | עד תאריך הדוח | לאחר תאריך הדוח |
| אמריקיס בע"מ                       | (2,218)     | (2,218) | 0             | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               |
| שינוע חברה להנצלה ולשירותי ים בע"מ | 0           | 0       | 0             | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               |
| המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ | 0           | 0       | 0             | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               |

## 6. תקנה 20 - מסחר בבורסה

בחודש אוקטובר 2020 נרשמו למסחר בבורסה אגרות חוב (סדרה ב') של החברה, שהונפקו בדרך של הרחבת סדרה קיימת. לפרטים ראו ביאור 14 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

## 7. תקנה 21 - תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

### 7.1 תגמולים לנושאי משרה בכירה

להלן פירוט התגמולים<sup>2</sup> שניתנו בשנת 2020, לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה בשליטת החברה, שניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה או בחברה בשליטת החברה, לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה שניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה עצמה (ככל שאינם נמנים על חמשת מקבלי התגמול הגבוהים ביותר הנ"ל) וכן לבעלי עניין בחברה (כאשר גמול הדירקטורים, למעט גמול יו"ר הדירקטוריון, מפורט בסעיף 7.2 להלן). יצוין כי בחברה

<sup>2</sup> סה"כ שכר שוטף שנתי במונחי עלות מעביד, הכולל את השכר ברוטו, נלוות לשכר וזקיפות לצרכי מס.



מועסקים עובדים ותיקים, עובדי רשות הנמלים לשעבר, אשר התגמול להם גבוה מהתגמול לחלק מנושאי המשרה הבכירה.

## שנת 2020

| ס"ח<br>(אלפי ש"ח) | תגמולים<br>אחרים<br>(אלפי ש"ח) | תגמולים בעבור שירותים<br>(אלפי ש"ח) |             |                                   | פרטי מקבל התגמול                |              |                                            |                               |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                | תשלום<br>מבוסס<br>מניות             | מענק<br>[ב] | שכר<br>ותנאים<br>סוציאליים<br>[א] | שיעור<br>החזקה<br>בהון<br>החברה | היקף<br>משרה | תפקיד                                      | שם                            |
| 881               | -                              | -                                   | -           | 881                               | 0%                              | 100%         | מנהל כללי                                  | שלמה<br>ברימן <sup>3</sup>    |
| 729               | -                              | -                                   | -           | 729                               | 0%                              | 100%         | מנהל<br>הפעלת<br>הנמלים<br>החדשים<br>בחברה | דב<br>פרולינגר <sup>4</sup>   |
| 726               | -                              | -                                   | -           | 726                               | 0%                              | 100%         | חשבת<br>החברה                              | יעל רוזן <sup>5</sup>         |
| 708               | -                              | -                                   | -           | 708                               | 0%                              | 100%         | ראש אגף<br>משאבי ניהול                     | יצחק<br>שטיינברג <sup>6</sup> |
| 660               | -                              | -                                   | -           | 660                               | 0%                              | 100%         | סמנכ"ל<br>הנדסה                            | לביא מאיר <sup>7</sup>        |
| 603               | -                              | -                                   | -           | 603                               | 0%                              | 75%          | יו"ר<br>דירקטוריון                         | עוזי יצחקי <sup>8</sup>       |

[א] רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את הרכיבים הבאים: שכר שנתי במונחי עלות מעביד הכולל את השכר ברוטו וכן זכויות סוציאליות, הפרשות סוציאליות ונלוות, גילום/החזר הוצאות אחזקת רכב, טלפון ותקשורת.

<sup>3</sup> על פי הסכם העסקתו של מר ברימן מיום 2 בדצמבר 2007, שכר הבסיס עמד על 44,887 ש"ח לחודש ברוטו. השכר התעדכן מעת לעת ונכון למועד הדוח עומד על 57,394 ש"ח ברוטו. לפרטים בדבר סיום כהונתו של מנכ"ל החברה בחודש מאי 2021, מר שלמה ברימן, ראו דיווח מיידי מיום 14.11.2019 (אסמכתא מס': 2019-01-111385).

<sup>4</sup> מר פרולינגר הועסק בהסכם קיבוצי. לפירוט אודות תנאי ההעסקה לעובדים בהסכם הקיבוצי, ראו סעיף 24 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה. נכון למועד פרסום הדוח, מר פרולינגר פרש לגמלאות והעסקתו בחברה הסתיימה.

<sup>5</sup> גב' רוזן מועסקת בהסכם קיבוצי. לפירוט אודות תנאי ההעסקה לעובדים בהסכם הקיבוצי, ראו סעיף 24 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה.

<sup>6</sup> על פי הסכם העסקתו של מר שטיינברג מיום 17 ביולי 2017, שכר הבסיס עמד על 42,747 ש"ח לחודש ברוטו. השכר התעדכן מעת לעת ונכון למועד הדוח עומד על 44,864 ש"ח ברוטו.

<sup>7</sup> על פי הסכם העסקתו של מר מאיר מיום 10 באפריל 2007, שכר הבסיס עמד על 28,184 ש"ח לחודש ברוטו. השכר התעדכן מעת לעת ונכון למועד הדוח עומד על 39,681 ש"ח ברוטו.

<sup>8</sup> על פי הסכם העסקתו של מר יצחקי שנכנס לתוקף ביום 14 באפריל 2019, שכר הבסיס עומד על 22,749 ש"ח לחודש ברוטו. השכר התעדכן מעת לעת ונכון למועד הדוח עומד על 33,068 ש"ח ברוטו. לפרטים בדבר הפסקת כהונתו של מר עוזי יצחקי כיו"ר דירקטוריון בחודש דצמבר 2020 וכן בדבר מינויו כיו"ר דירקטוריון בחודש ינואר 2021, ראו דיווחים מימים 2.12.2020 ו-4.1.2021 (אסמכתאות מס': 2020-01-131175 ו-2021-001273, בהתאמה). יצוין כי לאורך כל התקופה המשיך מר עוזי יצחקי לשמש כדירקטור בחברה. כמו כן, יצוין כי הסכומים בטבלה כוללים תשלום של 36,000 ש"ח אשר שולם בגין פדיון ימי חופשה שנצברו לזכות מר יצחקי עד דצמבר 2020.

[ב] מענק - המענק נקבע בהתאם לחוזרי רשות החברות הממשלתיות בדבר עקרונות למודל תגמול ותמרוץ עובדים בכירים. מענק זה מוגבל בגובה של עד 3.2 משכורות פנסיוניות, מותנה בעמידה ביעדי החברה, ביעדים אישיים ובהערכה אישית וניתן רק לעובדים הבכירים המועסקים בחוזים אישיים ואשר שכרם נגזר משכר המנכ"ל. עבור עובדים שפרשו באותה שנה המענק כולל גם מענק פרישה, ככל שניתן לעובד. המענק משולם בהתאם לקריטריונים שנקבעו במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה שאושרה בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה ביום 16.8.2018 וביום 23.8.2018, בהתאמה. לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 23.8.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-078448), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

#### **(א) פירוט בדבר תגמולים לנושאי המשרה הבכירה**

נושאי המשרה המפורטים בטבלאות לעיל מועסקים במועד הדוח בהסכם אישי, למעט מר דב פרולינגר וגב' יעל רוזן, המועסקים בהסכם קיבוצי (כאשר מר דב פרולינגר פרש לגמלאות והעסקתו בחברה הסתיימה בחודש פברואר 2021). לפירוט אודות תנאי העסקה לעובדים בהסכם הקיבוצי, ראו סעיף 24 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה. להלן תמצית תנאי ההעסקה של נושאי המשרה בהתאם להסכמי ההעסקה האישיים:

1. משכורת הבסיס של נושאי המשרה צמודה למדד המחירים לצרכן, ותתעדכן פעם בשנה, בחודש ינואר, אך ורק על פי השינוי במדד ובניכוי תוספת יוקר אם שולמה מאז מועד העדכון האחרון של השכר. דירקטוריון החברה רשאי שלא להעלות את השכר למרות עליית המדד בנסיבות מסוימות. עם זאת, יצוין כי בחודש ינואר 2021 לא עודכן השכר בעליית המדד.
2. בנוסף, זכאים נושאי המשרה לתוספת יוקר לשכר, כפי שתקבע מעת לעת בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.
3. בהתאם לדרישות התפקיד ועל פי החלטת הדירקטוריון, זכאים נושאי המשרה לרכב, לרבות נשיאה בהוצאות הפעלת והחזקת הרכב, בכפוף לאישור רשות החברות.
4. נושאי המשרה זכאים להוצאות החזקה ושימוש בטלפון נייד; החזר הוצאות אש"ל בחו"ל; קצובת ביגוד; הפרשות לקרן השתלמות; פיצויי פיטורין; ימי חופשה הניתנים לצבירה, חופשת מחלה, ביטוח אובדן כושר עבודה ודמי הבראה.
5. ימי המחלה שצברו נושאי המשרה כאמור עד ליום תחילת תוקפו של החוזה האישי יהיו ניתנים לניצול במהלך תקופת עבודתם בחוזה האישי, וככל שלא ינצלו אותם יהיו זכאים לפדות אותם בעת פרישתם בהתאם לכללים שנקבעו בהסכם העסקתם.
6. הסכמי ההעסקה יעמדו בתוקפם עד למתן הודעה מוקדמת על סיום ההסכם ותקופת ההודעה המוקדמת עומדת על שלושה חודשים.

7. כמו כן, הסכמי ההעסקה של נושאי המשרה כוללים התחייבות לאי תחרות וחובת הימנעות מניגוד עניינים למשך שנה מיום הפסקת העבודה בחברה, למעט אם ניתנה לכך הסכמת החברה.

בנוסף לתנאי ההעסקה המפורטים בס"ק (א) לעיל, יצוין כי מר שלמה ברימן, מנכ"ל החברה, זכאי לתוספת שכר בסך של 1,500 ש"ח (אשר תתעדכן בהתאם לתוספות יוקר כאמור), אשר ביחס אליה לא חלים תנאים סוציאליים, וכן זכאי לביטוח מנהלים. בנוסף, הואיל והועסק על ידי רשות הנמלים (ולאחר מכן החברה) משנת 1980, יהא זכאי במועד פרישתו לגמלה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970 וזאת בגין תקופת העסקתו ברשות הנמלים והחברה משנת 1980 ועד למועד הסכם העסקתו כמנכ"ל. ביחס לתקופה שלאחר דצמבר 2007 ועד למועד סיום העסקתו יהא זכאי מר ברימן להפרשות הפנסיונית שתבוצענה על ידי החברה בהתאם לתנאי העסקתו, וכן למענק פרישה מיוחד בגובה 100% מפיצויי הפרישה. כמו כן, הוא יהיה זכאי לפדיון ימי חופשה וימי מחלה שצבר. יצוין כי ביום 14.11.2019, החליט דירקטוריון החברה להאריך את תקופת העסקתו של מר ברימן כמנכ"ל החברה עד ליום 31.5.2021. לפרטים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 14.11.2019 (אסמכתא מס': 2019-01-111385), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

## **7.2 גמול לדירקטורים שאינם נמנים על המפורטים בטבלה שבסעיף 7.1 לפרק זה**

גמול הניתן לדירקטורים וההוצאות הנלוות אליו, שאינו חורג מהמקובל (קרי, אינו עולה על הסכום המרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000), ששולם לדירקטורים בחברה שאינם נמנים בסעיף 7.1 לפרק זה בשנת 2020, הסתכם לסך של כ-179 אלפי ש"ח.

גמול הדירקטורים מקרב הציבור נקבע בהתאם לסיווגה של החברה, על פי הסכומים הנקובים בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות ממשלתיות), התשנ"ד-1994 (להלן: "**תקנות הגמול הממשלתיות**"), כאשר סיווגה של החברה למועד הדוח עומד על 9. ברם, יצוין כי הדירקטורים מקרב עובדי החברה אינם מקבלים גמול דירקטורים, אלא שכר עבודה מן החברה בהתאם להסכם קיבוצי (לפירוט אודות תנאי ההעסקה לעובדים בהסכם הקיבוצי, ראו סעיף 24 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה). כן יצוין כי הדירקטורים שהינם עובדי מדינה אינם מקבלים גמול דירקטורים.

כל הדירקטורים בחברה זכאים לשיפוי ולביטוח אחריות דירקטורים נושאי המשרה בחברה כמפורט בסעיפים 07.3 ו-0 לדוח זה.

גמול הדירקטורים שמשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה הינו על פי תקנות הגמול הממשלתיות.

### 7.3 שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה

בהתאם לקבוע בתקנון החברה, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 15 בינואר 2018 (לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום 11 בינואר 2018), הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה המכהנים בה וכפי שיכהנו בה מעת לעת, בגין פעולה המזכה בשיפוי כמתואר להלן, ובלבד שסכום השיפוי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה, במצטבר, לא יעלה על הנמוך מבין: 2.5 מיליארד ש"ח או סכום המהווה 25% מההון העצמי של החברה נכון למועד התשלום על פי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שאושרו לפני מועד התשלום בפועל לפי כתב השיפוי (להלן: "**סכום השיפוי המירבי**").

פעולה המזכה בשיפוי הינה הנפקת ניירות ערך ורישומם למסחר, במסגרת ההצעה לציבור, הכנה, אישור, הגשה, חתימה ופרסום של דוחות הצעת מדף (על נספחיהם), על בסיס תשקיף המדף; הכנה, אישור, חתימה ופרסום של דוחות שנתיים ורבעוניים על כלל פרקיהם, כל עוד החברה היא תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך; וכן הכרעות המהנדס בהתאם להוראות הסכמי הקמת הנמלים החדשים.

ההתחייבות לשיפוי תחול בגין חבות כספית והוצאות התדיינות סבירות בהתאם להוראות תקנון החברה.

השיפוי לא יחול במקרים שננקבו בכתב השיפוי ובכלל כך הפרת חובת אמונים, למעט הפרת חובת אמונים כלפי החברה אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה; והפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

השיפוי הינו בתוקף עד המוקדם מבין: שלוש שנים ממועד פרסום התשקיף, וביחס למילוי התחייבות או ביצוע פעולה בקשר עם הכרעות המהנדס, שלוש שנים ממועד אישור כתב השיפוי; או שנה ממועד פרסום התשקיף, אלא אם עד למועד זה אישרה החברה תכנית אכיפה בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות לעניין שיפוי והחברה החלה ליישם את תכנית האכיפה<sup>9</sup>; או המועד בו החליטה האסיפה הכללית על הפקעת השיפוי לפי כתב השיפוי בכלל או לנושא משרה מסוים, במקרה של אי עמידה בתכנית האכיפה.

ביום 24 בספטמבר 2020 אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת והתגמול מיום 10 בספטמבר 2020) את חידוש תוקף כתבי ההתחייבות לשיפוי לנושאי משרה המכהנים בה וכפי שיכהנו בה מעת לעת, וכן למספר עובדים בכירים נוספים בחברה, החל מיום 1 במאי 2021 ולמשך 3 שנים ביחס לכתב השיפוי בכללותו, והחל מיום 1 בינואר 2021 ולמשך 3 שנים

<sup>9</sup> דירקטוריון החברה אישר ביום 26.7.2018 תכנית אכיפה פנימית בתחום דיני ניירות ערך, חוק החברות וחוק החברות הממשלתיות והחברה החלה ליישמה.

בקשר עם הכרעות המהנדס. חידוש תוקף כתבי ההתחייבות לשיפוי כפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, אשר נכון למועד פרסום הדוח טרם התקבל.

#### **7.4 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה**

נושאי המשרה וחברי הדירקטוריון המכהנים בחברה ובחברות הבנות של החברה זכאים להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. למועד הדוח, הפוליסה כאמור הינה בתוקף עד ליום 31 באוקטובר 2021 והכללתם של הדירקטורים ונושאי המשרה בפוליסה אושרה בוועדת התגמול והדירקטוריון, ואולם הכללתם של הדירקטורים טרם אושרה באסיפה הכללית של החברה. הפוליסה לביטוח אחריות נושאי המשרה כפופה לגבול אחריות בסך של 100 מיליון דולר ארה"ב למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, בגין תביעות שתוגשנה כנגד נושאי המשרה וחברי הדירקטוריון בחברה ובחברות הבנות שלה במעמד ככאלה. הפוליסה כוללת בנוסף לגבול האחריות, הוצאות הגנה סבירות מעבר לגבול האחריות כאמור לעיל בהתאם לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981. לנושא המשרה בחברה אין השתתפות עצמית, ואילו לחברה ישנה השתתפות עצמית של 20,000 דולר ארה"ב בגין כל תביעה.

## 8. תקנה 21א - בעל השליטה בחברה

מדינת ישראל (להלן: "המדינה") מחזיקה ב-100% ממניות החברה והינה בעלת השליטה בה.

## 9. תקנה 22 - עסקאות עם בעל שליטה

להלן יובאו פרטים, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, בדבר כל עסקה<sup>10</sup> עם המדינה<sup>11</sup> או עם גוף אחר שלמדינה (מתוקף היותה בעלת השליטה בחברה) יש עניין אישי באישורה<sup>12</sup>, אשר החברה (לרבות תאגיד בשליטתה או חברה קשורה שלה)<sup>13</sup> התקשרה בה בתקופה שתחילתה ביום 1.1.2020 ועד למועד פרסום הדוח, או שהיא עדיין בתוקף במועד פרסום הדוח (למעט עסקה זניחה - ראו להלן).

|     | זהות הצד השני לעסקה | עיקרי ההתקשרות                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | המדינה              | להסכמי החכירה של המקרקעין המועברים והמקרקעין התת ימיים בתחומי נמלי הים בחיפה, אשדוד ואילת ראו סעיף 21.1 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה וכן ביאור 10.ב. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. |
| (2) | משרד הביטחון        | להסכם מסגרת ממרץ 2006 להסדרת היחסים בין החברה לבין משרד הביטחון בקשר עם המקרקעין של הנמלים בהם נמצאים בסיסי צה"ל ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                          |

<sup>10</sup> "עסקה", לצרכי פרק זה, כמשמעה בחוק החברות. לעניין זה יובהר, כי: (א) רישיונות והיתרים אשר ניתנו לחברה על ידי המדינה (ובכלל כך כתב ההסמכה של החברה, וכן רישיונות והיתרים הנדרשים לצורך פעילותה השוטפת (דוגמת היתר להטלת פסולת וחומרי חפירה לים בקשר הקמת נמל הדרום); (ב) אישורי ממשלה הנדרשים לפעילות החברה (דוגמת אישור השרים לתקציב השנתי של תכניות הפיתוח של החברה בהתאם לסעיף 23 לחוק רספ"ן); וכן (ג) תשלומים ותמלוגים המשולמים על ידי החברה למדינה בהתאם להוראות הדין (ובכלל כך תשלום תמלוגים למדינה לפי סעיף 26 לחוק רספ"ן ותשלומי מסים ואגרות אחרים בהתאם להוראות הדין), אינם מהווים "עסקה" ובהתאם אינם נכללים בפרק זה ואינם טעונים קבלת האישורים הנדרשים על פי הפרק החמישי לחלק השישי לחוק החברות.

<sup>11</sup> "המדינה", לצרכי פרק זה - משמעה הגופים והרשויות המהווים חלק משלוש רשויות המדינה (הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת), לרבות משרדי הממשלה ורשויות ממשלתיות.

<sup>12</sup> עניין אישי של המדינה בעסקה עם גוף אחר, לצרכי פרק זה, משמעו עניין אישי הנובע מכך שהמדינה, במעמדה כבעלת השליטה בחברה, מחזיקה בזכויות בעלות בגוף האחר, בין אם זכויות המקנות למדינה שליטה בגוף האחר (דוגמת חברות ממשלתיות, חברות בנות ממשלתיות ועמותות ממשלתיות) ובין אם זכויות מיעוט (ובלבד ששיעור ההחזקה של המדינה בגוף כאמור אינו נמוך מ-5%, דוגמת חברות מעורבות ותאגידים סטטוטוריים). יובהר כי גופים המקבלים תקציבים מהמדינה אך אינם מוחזקים על ידה (דוגמת רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, מוסדות השכלה גבוהה וכו') לא סווגו כגופים אשר המדינה (בהיותה בעלת השליטה בחברה) הינה בעלת עניין אישי בהתקשרות החברה עמם.

<sup>13</sup> "החברה", לצרכי פרק זה, לרבות רשות הנמלים וזאת ביחס להסכמים שנחתמו טרם הרפורמה בשנת 2005 ואשר החברה קיבלה על עצמה את הזכויות והחובות על פיהם במסגרת הרפורמה בשנת 2005.

| זהות הצד השני לעסקה                                                                         | עיקרי ההתקשרות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) משרד הביטחון                                                                            | להסכם מינואר 2014 להסדרת נהלי תיאום ביטחוני בקשר עם פעילות של משרד הביטחון המתקיימת במרחב של נמל הדרום ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                                              |
| (4) המדינה                                                                                  | להסכם מסגרת מדצמבר 2012 ונספח תנאים מיוחדים שצורף לו מיולי 2017, בקשר עם תכנון וביצוע הרחבת כביש הרצל באשדוד, ונספח תנאים מיוחדים ח להסכם המסגרת מחודש נובמבר 2020 בקשר עם המשך קידום וביצוע פרויקט חיבורי נמל המפרץ, ראו סעיפים 25.1 ו-25.2 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה וכן ביאורים ג.1 ו-22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. |
| (5) רספ"ן                                                                                   | הסכם מדצמבר 2006 להסדרת שיתוף הפעולה בין רספ"ן לבין החברה בקשר עם ניהול נמלי חיפה, אשדוד ואילת, באמצעות הקמת מנהלות נמלים. לפרטים ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                   |
| (6) משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל, רשות שדות התעופה ועיריית חיפה                            | לסיכום עקרונות משנת 2017 לגבי חילופי שטחים, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (7) משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל, חברת נמל חיפה, עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה | לסיכום עקרונות משנת 2017 לפיתוח חזית הים העירונית, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (8) עיריית חיפה, משרד התחבורה, רשות שדות התעופה                                             | לפרטים אודות סיכום עקרונות להסדרת תכנון, רישוי והשלמת הקמת נמל המפרץ ושדה תעופה חיפה, יחד עם עיריית חיפה, משרד התחבורה, רשות שדות התעופה והחברה מאוגוסט 2019, ראו ביאור 25.2 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                     |
| (9) רשות מקרקעי ישראל                                                                       | לפרטים אודות הסכם חילופי השטחים מחודש דצמבר 2018, אשר נחתם בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                                                        |
| (10) רשות מקרקעי ישראל                                                                      | לפרטים אודות הסכם חילופי השטחים מחודש ספטמבר 2020, אשר נחתם בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה..                                                                                                                                                                                                      |

| עיקרי ההתקשרות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | זהות הצד השני לעסקה |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| להסכמים בקשר לנשיאה של החברה בתשלומי קצבה ופנסיה לעובדי רכבת ישראל ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | המדינה וההסתדרות    | (11) |
| להסכם הביניים בקשר עם השימוש במקרקעי נמל אשדוד ראו סעיף 21.2 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה וכן ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | חברת נמל אשדוד      | (12) |
| להסכם לרכישת מחלקת ים מחברת נמל אשדוד, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | חברת נמל אשדוד      | (13) |
| להעמדת רשתות הביטחון לחברת נמל אשדוד ראו סעיפים 21.6, 21.7 ו-12.5 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה וכן ביאורים 7 ו-25 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                      | חברת נמל אשדוד      | (14) |
| להסכם מנובמבר 2014 בקשר לשיקום רציף 5 בנמל אשדוד, לרבות חלק ישן מרציף 4, וכן לתוספת להסכם מחודש מאי 2018 בקשר לשיקום חלק מרציף 3 בנמל אשדוד, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                | חברת נמל אשדוד      | (15) |
| להסכם מדצמבר 2013 להקמת מתקן תשטיפים בנמל אשדוד ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | חברת נמל אשדוד      | (16) |
| במסגרת ההיערכות להקמת "נמל הדרום" התקשרה החברה עם חברת נמל אשדוד בהסכם מסגרת מאוקטובר 2014. לפרטים ביחס להסכם המסגרת מאוקטובר 2014 וכן ביחס להתקשרות בין החברה לבין חברת נמל אשדוד מחודש דצמבר 2020 בהסכם להסדרת תנאים מיוחדים בקשר עם הפסקת השימוש של חברת נמל אשדוד בחלק מן השטחים, בד בבד עם העמדת מספר שטחים בהיקף כולל זהה בעיקרו, אשר החברה תעמיד לחברת נמל אשדוד לצורך שימוש תפעולי, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. | חברת נמל אשדוד      | (17) |
| להסכם מדצמבר 2018 במסגרת פרויקט להקמת מערך שינוע גרעינים בנמל אשדוד, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | חברת נמל אשדוד      | (18) |



| זהות הצד השני לעסקה | עיקרי ההתקשרות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (19) חברת נמל אשדוד | להסכם מדצמבר 2018 להסדרת חלוקת אחריות הצדדים במסגרת ביצוע פרויקט לשדרוג והעמקת רציף 21 בנמל אשדוד, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (20) חברת נמל אשדוד | באוקטובר 2010 התקשרה החברה עם חברת נמל אשדוד בהסכם להקמת דולפין לקשירת אניות וגשר להולכי רגל, במסגרתו הוסכם כי החברה תבצע בעצמה ועל חשבונה בדיקת והחלפת אנודות הקרבה הנמצאות על הדולפין, לפי הצורך, עד לסך של 175,000 ש"ח בתוספת מע"מ וצמוד למדד תשומות הבנייה, וזאת אחת ל-15 שנה. סכומים שיידרשו לצורך שדרוג תחזוקה ואחזקה, וכן לצורך התחזוקה השוטפת של הדולפין, ישולמו על ידי חברת נמל אשדוד. כמו כן, החברה התחייבה לערוך ביטוח רכוש לדולפין ולגשר, וכן לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח חבות מעבידים לכיסוי אחריותה החוקית. |
| (21) חברת נמל אשדוד | להסכמים קיבוציים שנחתמו בין החברה, חברת נמל אשדוד וההסתדרות מחודש דצמבר 2019, אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי מחלקת הים של חברת נמל אשדוד, כ-100 עובדים, לחברה או לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה, ראו ביאור 5.ד.7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (22) חברת נמל חיפה  | להסכם הביניים בנוגע לשימוש במקרקעי נמל חיפה ראו סעיף 27.2 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה וכן ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (23) חברת נמל חיפה  | להסכם המקרקעין המפורט עם חברת נמל חיפה, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (24) חברת נמל חיפה  | להסכם רכישת מחלקת ים מחברת נמל חיפה, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (25) חברת נמל חיפה  | להסכם הסדרת מחלוקות העבר עם חברת נמל חיפה, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (26) חברת נמל חיפה  | להעמדת רשת הביטחון התפעולית לחברת נמל חיפה ראו סעיפים 21.6 ו-21.7 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה, וכן ביאור 25 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| זהות הצד השני לעסקה | עיקרי ההתקשרות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (27) חברת נמל חיפה  | <p>למסמך עקרונות מאוקטובר 2009 בין החברה לבין חברת נמל חיפה, שבין היתר, נקבע בו כי החברה תוכל לעשות בשטח קישון מזרח שימוש למטרותיה, למעט פעילות תפעולית נמלית המתחרה בפעילות של חברת נמל חיפה, להסכם שנחתם עם חברת נמל חיפה במרץ 2010 בהמשך למסמך העקרונות וכן להסדר שנחתם עם חברת נמל חיפה בפברואר 2020 במסגרתו נקבעו התנאים להחזרת שטח קישון מזרח לחברת נמל חיפה, לרבות בנושא הקמת הגשר המחבר בין קישון מזרח למערב, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.</p>                                                       |
| (28) חברת נמל חיפה  | <p>להסכם מספטמבר 2012 (לרבות תוספות לו) בנוגע להקמה של מבנה שער מטענים בנמל חיפה על ידי החברה על חשבון החברה (עד לסך של 120 מיליון ש"ח), שלמועד פרסום הדוח הקמתו הסתיימה, וכן לגבי מימון של מערכת מחשוב ואלקטרוניקה לשער - ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (29) חברת נמל חיפה  | <p>להסכמים קיבוציים שנחתמו בין החברה, חברת נמל חיפה וההסתדרות מחדש אוגוסט 2019, אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי אגף מחלקת הים של חברת נמל חיפה, כ-110 עובדים, לחברה או לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה, ראו ביאור 2.ה.7. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (30) חברת נמל חיפה  | <p>החברה פועלת במימונה לביצוע תכנון מואץ של הרציף המזרחי ולתכנון סטטוטורי של כרמל ב', כרציפים בנמל עמוק מים לקליטת ותפעול אניות מכולה באורכי 400 מטר. יצוין כי פעולת תכנון זו כלולה בהסכם עקרונות חיפה שהחברה כאמור אינה צד לו. בין החברה לבין חנ"ח אין הסכם לביצוע התכנון הנ"ל, החברה רואה את פעולת התכנון הנ"ל כחלק מתפקידיה לפי חוק רספ"ן ואישור מימון התכנון הנ"ל אושר במוסדות החברה עוד טרם הפיכתה לחברת אגרות חוב. עוד יצוין כי חלק משמעותי מהתכנון הנ"ל הושלם וסך היקף עלויות התכנון הינן בסכום שאינו מהותי לחברה.</p> |
| (31) חברת החשמל     | <p>כחלק מתכנית להקמת נמל הדרום, התקשרה החברה בהסכם מפברואר 2014, בנוגע לתכנון וביצוע הסטת תשתיות של חברת החשמל, ובכתב התחייבות מיוני 2017. לפרטים ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| עיקרי ההתקשרות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | זהות הצד השני לעסקה |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <p>בנוסף, החברה מתקשרת מעת לעת עם חברת החשמל בעסקאות במהלך העסקים הרגיל של החברה, שתנאיהן נקבעים במשא ומתן בין הצדדים, ובכלל כך:</p> <p><b>(א)</b> זיכרון דברים משנת 1996, במסגרתו העניקה רנ"ר לחברת החשמל הרשאה להפעיל את המתקנים המשמשים את תחנת הכוח "אשכול" בנמל אשדוד, וכן הסכם משנת 2013 המסדיר את התשלומים בהם חייבת חברת החשמל לחברה בגין השימוש בשטח בריכת הקירור של תחנת הכוח "אשכול".</p> <p><b>(ב)</b> סדרה של הסכמים בקשר להרחבת נמל אשדוד: הסכם מעטפת משנת 2001, אשר נועד להסדיר את היחסים בין הצדדים בנוגע להרחבת נמל אשדוד והקמת "נמל היוכל", אשר בהמשך אליו, הקצתה החברה לחברת החשמל בשנת 2007, שטח של כ-2 דונם לצורך העתקת אנטנת חברת החשמל וקיבלה בתמורה זכויות בחלקת האנטנה הישנה; הסכם משנת 2013 הנוגע לבקשה להיתר בנייה מצד חברת החשמל להקמת צינור מי קירור זמני על קרקע ממערב לתחנת הכוח "אשכול" ולהקמת צינור זמני, כאשר חברת החשמל התחייבה לשאת בכל ההוצאות והתשלומים שהיו ולשפות את החברה בכל דרישת תשלום שתהיה בשל הסכם זה; מסמך תיאום משנת 2017, הנוגע לכללי עבודה משותפים ומתואמים בין החברות בעת בניית נמל הדרום, וזאת לאור הממשק בין תחנת הכוח אשכול ומתחם סוער לבין תחומי העבודות המבוצעות על ידי הקבלן מטעם החברה; וכתב התחייבות משנת 2017 - לפרטים, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.</p> <p><b>(ג)</b> הסכם משנת 2014 לפיו החברה התחייבה לבצע על חשבונה את עבודות התכנון, ההנחה והחיבור של צינור דלק מקשר זמני לתחנת הכוח "אשכול" ואת העבודות הכרוכות בנייתו ובנטישה של צינור הדלק הישן.</p> <p><b>(ד)</b> הסכם משנת 2014 במסגרתו העניקה החברה הרשאה לחברת החשמל להשתמש בשטח הנמצא בתחנת הכוח אשכול בנמל אשדוד, למטרת פעילות זמנית של מחלקת שינוע הדלקים של חברת החשמל.</p> <p><b>(ה)</b> להסדר מסגרת מיוני 2018 ("<b>הסדר המסגרת</b>") שעניינו הסדרת השימושים במספר שטחים הנמצאים בסמוך לנמל</p> |                     |  |

| זהות הצד השני לעסקה                                         | עיקרי ההתקשרות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | הדרום ואשר החברה או חברת החשמל, לפי העניין, בעלות הזכויות בהם, וכן בסמוך לתחנת הכח אשכול, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (32) חברת החשמל ומקורות חברת מים בע"מ ("מקורות")            | הסכם משנת 1963 עם חברת החשמל, לפיו חוכרת חברת החשמל שטח של כ-50 דונם בשטח נמל אילת להקמת תחנות כוח, מתקני התפלת מי-ים ומתקנים נוספים, לתקופה של 49 שנים שהסתיימה באפריל 2012 (ובתמורה לכ-37 אלף לירות) וכן לתקופה נוספת של 49 שנים בתמורה ללירה אחת, וללא זכות הארכה נוספת. בנוסף, בשנת 1998 נערך הסכם משולש בין חברת החשמל, רנ"ר ומקורות להחזרת שטח של כדונם אחד לידי רנ"ר, לצורך העמדתו לשימוש חברת מקורות. בהמשך לכך, בשנת 2002 נחתם הסכם בין רנ"ר לבין מקורות לגבי מתן הרשאה למקורות לשימוש בשטח האמור לתקופה של 10 שנים. למועד הדוח, מקורות אינה עושה שימוש בשטח האמור וחברת החשמל טוענת לזכות החכירה בו בהתאם להסכמים עמה. לעמדת החברה יש לדחות את טענת חברת החשמל. בכל מקרה, אין מדובר בעניין מהותי בראיית החברה. |
| (33) רכבת ישראל בע"מ                                        | להסכמים בקשר עם ההקמה והתפעול של מסוף רכבת חדש בנמל אשדוד - ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (34) חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ ("קצא"א") <sup>14</sup> | הסכם משנת 2014 לפיו בגין המכליות המשמשות את קצא"א לטעינה/פריקה של נפט ואשר פוקדות את נמל אילת, תשלום קצא"א לחברה, ביחס למטען במעבר, חלף דמי התשתית, תשלום משתנה הנגזר מהיקף המטען אותה נושאת כל מיכלית, בהתאם להוראות ההסכם. ההסכם בתוקף עד ליום 24.2.2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (35) תש"ן                                                   | הסכם משנת 1972 להסדרת היחסים בין הצדדים בקשר עם חכירת שטחים והרשאה לשימוש בנמל הדלק בחיפה. לפרטים ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>14</sup> על פי הודעה שהתקבלה בחברה, ביום 25.3.2019 כל התחייבויותיה וזכויותיה של חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ ("קצא"א) הועברו לחברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ, חברה בבעלות מדינת ישראל, זאת בהתאם להוראות חוק התשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל התשע"ז-2017

| זהות הצד השני לעסקה | עיקרי ההתקשרות                                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (36) נתיבי גז בע"מ  | הסכם שנחתם במהלך חודש ינואר 2015 להסדרת העתקתם של שני קווי הולכה של גז טבעי המספקים גז לתחנת הכוח "אשכול" בנמל אשדוד על מנת לאפשר את עבודות ההקמה של נמל הדרום. |

## עסקה זניחה

בחודש ספטמבר 2018, קבעה ועדת הביקורת של החברה מכוח סמכותה לפי סעיף 117 לחוק החברות, אמות מידה אשר בהתקיימן ובהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקת בעל שליטה תיחשב כזניחה אם היא עונה במצטבר לכל התנאים שלהלן:

א. מבחן איכותי: העסקה הינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה והינה בתנאי שוק.

ב. לעניין סעיף זה, "תנאי שוק", לרבות עסקה שתנאיה נקבעו בהתבסס על הערכה של שמאי ובכלל כך שמאי ממשלתי ו/או בהתבסס על הערכת שמאי בעסקאות בעלות מאפיינים דומים שנערכו בטווח של 12 חודשים; עסקה שתנאיה נקבעו על ידי רגולטור או על פי דין או על ידי גורם מוסמך לקביעתם; עסקה שתנאיה נקבעו בהליך תחרותי; התקשרות עם ספק יחיד שאושרה בפטור ממכרז; עסקה בקריית המשרדים שבפארק נמלי ישראל באשדוד / במעגנת שביט בחיפה לפי תעריף אחיד של החברה שנערך עבור כלל בעלי ההרשאה במקום; התקשרות עם חברת נמל שהיא גב-אל-גב להתקשרות שביצעה החברה עם צדדי ג' שאינם המדינה או תאגידים בשליטתה, שאין בה אלא כדי לזכות את החברה; תשלום לחברת נמל בגין שירותים של צד ג' עמו לחברת הנמל יש התקשרות שנדרשים לביצוע תוך זמן קצר בשטח הנמל, אד-הוק ובאופן נקודתי ו/או בתוך השטח התפעולי של הנמל ואשר החברה אחראית למימונם (באופן מלא או חלקי) לפי החלטות רגולטוריות תקפות בדבר חלוקת אחריות בין החברה לבין חברת הנמל; התקשרות עם חברות נמל הנדרשות לביצוע פרויקטים נמליים, לרבות לשם קביעת תיאומים והסדרים תפעוליים בעיקרם, לשם מילוי התחייבויות החברה וביצוע תפקידי החברה על פי כתב ההסמכה וחוק רספ"ן, ובלבד שחברת הנמל נושאת במלוא עלויות הפרויקט או שעלויות הצדדים מתחלקות לפי צווים, תקנות או החלטות רגולטוריות ושהאחריות שהחברה נוטלת על עצמה אינה מעבר לאחריותה על פי הדין; התקשרויות הנערכות לצורך יישום פרויקטים במימון מדינה, אשר בהן מקבלת החברה החזר של מלוא התמורה לה מחויבת ואשר תנאיהן אושרו בוועדת מכרזים בחברה; התקשרויות שאין בהן אלא כדי לזכות את החברה.

ג. מבחן כמותי לעסקה זניחה:

(א) ברכישה, הקמה או מכירה של נכס קבוע - היקף העסקה הינו בשיעור של פחות מ-0.5% מסך כל הנכסים של החברה לפי הדוחות הכספיים, וכן אינו עולה על סך של 40 מיליון ש"ח (מתואם למדד המחירים לצרכן).

(ב) בחכירה או בהחכרה של נכס קבוע, לרבות שכירות והשכרה של נכס קבוע ו/או דמי שימוש שנקבעו בעבור שימוש בנכס קבוע - היקף העסקה, בממוצע שנתי, הינו בשיעור של פחות מ-2% מסך ההכנסות השנתי של החברה על פי הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים, וכן היקף העסקה אינו עולה על 17 מיליון ש"ח ובלבד שהערך המהוון של סך התמורה המצטבר בעסקה לא עולה על 50 מיליון ש"ח (הערכים מתואמים למדד המחירים לצרכן).

(ג) בהעמדת נכסים לרשות אחר - היחס בין ההכנסות המשולמות בגין העסקה, בממוצע שנתי, לבין סך ההכנסות של החברה על פי הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים, הינו בשיעור של פחות מ-2%, וכן היקף העסקה אינו עולה על 17 מיליון ש"ח ובלבד שהערך המהוון של סך התמורה המצטבר בעסקה לא עולה על 50 מיליון ש"ח (הערכים מתואמים למדד המחירים לצרכן).

(ד) בהתקשרות לביצוע פרויקטים שאינם נזקפים לרכוש הקבוע - היחס בין היקף ההוצאות הצפויות בפרויקט לבין סך ההכנסות השנתי של החברה על פי הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים, לרבות הכנסות משתנות בהתאם לאומדן שלהן, הינו נמוך מ-2% וכן היקף העסקה אינו עולה על 17 מיליון ש"ח (מתואם למדד המחירים לצרכן).

### **העסקאות הזניחות אשר החברה התקשרה בהן במהלך תקופת הדוח או שהן עדיין בתוקף**

#### **במועד פרסום הדוח, כוללות, בין היתר:**

עסקאות בקשר למקרקעין - כגון, העמדת שטח ימי ויבשתי עליו הוקם מזח בנמל אילת לקצא"א; חכירת מקרקעין נוספים בחיפה ובאשדוד שנחכרו לאחר הרפורמה בנמלים שלא כחלק מהמקרקעין המועברים; החכרת שטח לרשות המיסים לצורך שיקוף מכולות; החכרה של כ-2 דונם בנמל חיפה למדינה; העמדה ללא תמורה של מבנה במעגנה בחיפה לרשות האוכלוסין במשרד הפנים לצרכי ביצוע ביקורת גבולות; הקצאת רציף עגינה ושטח יבשתי לרפאל - מערכות לחימה מתקדמות בע"מ במעגנת "שביט" בחיפה; הסכמה עם חברת נמל חיפה לפיו החברה עושה שימוש במבנה בשטח צהוב בתמורה לדמי שימוש; מתן הרשאת שימוש בחדרי משרדים בקרית המשרדים באשדוד בהתאם למחירון אחיד של החברה לבעלי זכויות בקרית המשרדים; קבלת הרשאת שימוש מרשות מקרקעי ישראל בשטחי התארגנות בנמל המפרץ ובנמל הדרום; הקצאת שטח למשרד הביטחון לאורך שובר הגלים הראשי בחיפה לצורך עגינת קבע של כלי שיט; מתן הרשאה לחברת חשמל להניח ו/או לדחוק 3 צינורות קווי ניקוז בשטח החברה באשדוד.

התקשרויות שונות עם חברות ממשלתיות –

התקשרויות עם חברת חשמל - במסגרת הפעלת תחנת הכוח המצויה ברצועת החוף בנמל אשדוד, לרבות בקשר עם עבודות ההקמה של נמל הדרום; התקשרויות עם חברת חשמל בהסכמי תפעול ותחזוקה לכל אחד מהתחמ"שים בנמל הדרום ובנמל המפרץ בסכומים שאינם

מהותיים לחברה, בד בבד עם החתמת המפעילים של כל אחד מהנמלים החדשים על כתב התחייבות גב-אל-גב במסגרתו הם מקבלים על עצמם את מרבית ההתחייבויות של החברה כלפי חברת החשמל בהסכמי התפעול והתחזוקה; התקשרויות שונות עם חברת חשמל לביצוע עבודות ושירותים שחברת חשמל היא הגורם היחיד שמסוגל לבצעם, בין היתר להעתקת ו/או הטמנת קווי מתח גובה במגוון פרויקטים, כגון פרויקט הרצל באשדוד ופרויקט מערך שינוע הגרעינים באשדוד.

התקשרות עם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("נתג"ז") - במסגרתה תבצע החברה, באמצעות קבלן מטעמה בפרויקט הרצל באשדוד, עבודות לסלילת כבישים ומסילות רכבת בתחום תשתית מערכת הולכת גז טבעי של נתג"ז, תוך התחייבות לשאת בעלויות נתג"ז (כגון שמירה על הצינור, פיקוח וכו'), במסגרת המימון הממשלתי לפרויקט הרצל ב'; התקשרות עם נתג"ז במסגרתה חנ"י תספק לנתג"ז מידע ונתונים אודות תוצאות קידוחי קרקע ונתג"ז.

התקשרות עם רכבת ישראל בע"מ - במסגרתה תבצע החברה, באמצעות קבלן מטעמה בפרויקט הרצל באשדוד, עבודות להקמת גשר מעל מסילת רכבת משא קיימת, תוך התחייבות לשאת בעלויות הרכבת (כגון העמדת מפקחים, משאבים רכבתיים וכו'), במסגרת המימון הממשלתי לפרויקט הרצל ב'; התקשרות עם רכבת ישראל להסדרת ביצוע פרויקט להקמת מסילת רכבת לנמל הדרום באשדוד אשר מבוצע וממומן על ידי רכבת ישראל למעט חלק מהעבודות אשר מבוצע על ידי הרכבת במימון החברה, בסכום שאינו מהותי לחברה.

התקשרות עם תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ לקבלת שירותי פיקוח במסגרת עבודות גישוש על ידי החברה בשטחים של תש"ן, זאת כחלק מקידום התכנון ההנדסי המוקדם והתכנון הסטטוטורי של פרויקט הרצל ג' באשדוד על ידי החברה.

התקשרות עם חברת חוצה ישראל בע"מ, במסגרתה תעמיד החברה לחוצה ישראל לתקופה קצרה, שטח של החברה המיועד להפקעה, לטובת קידומו והוצאתו לפועל של פרויקט הרכבת הקלה בין חיפה לנצרת בהתאם לתכניות מתאר ארציות מאושרות.

הסכמה עם חברת נמל אשדוד לשיקום החלק המרכזי של רציף 3 בנמל אשדוד, כאשר בהתאם להכרעת הרגולטור, החברה תישא בעלויות השיקום אשר אינן בסכום מהותי לחברה; הסכמה עם חברת נמל אשדוד לשיקום החלק המזרחי של רציף 3 בנמל אשדוד, כאשר בהתאם להכרעת הרגולטור, החברה תישא בעלויות השיקום אשר אינן בסכום מהותי לחברה; העמדת שירותים שונים במסגרת תוכנית מערכת המידע "תס"ק-ים" ותוכנית מערכת מידע גיאוגרפית (GIS), לחברת נמל אשדוד; הסכמה עם חברת נמל אשדוד לביצוע התאמות, שינויים ועבודות במס' מערכות המשרתות את פעילות מחלקת הים, אשר נערכו במסגרת היערכות החברה לקליטת פעילות מחלקת ים אשדוד, אשר הועברה לחברה ביום 1 בינואר 2021.

הסכמה עם חברת נמל חיפה בקשר לעלויות בהן תישא חברת נמל חיפה בגין חפירות שתבצע החברה בנמל מעבר לעומק בריכת הנמל בהתאם למפות כתבי ההסמכה; העמדת שירותים שונים במסגרת תוכנת מערכת המידע "תס"ק-ים" ותוכנת מערכת מידע גיאוגרפית (GIS), לחברת נמל חיפה; התקשרות עם חברת נמל חיפה לחלוקת אחריות הצדדים לגבי מימוש וביצוע פרויקט לשיקום רציף 13 ומזח הנוסעים בנמל חיפה, לרבות בנושא תיאומים, היבטי תפעול, תחזוקה ומימון; הסכמה עם חברת נמל חיפה לביצוע התאמות, שינויים ועבודות במס' מערכות המשרתות את פעילות מחלקת הים, אשר נערכו במסגרת היערכות החברה לקליטת פעילות מחלקת ים חיפה, אשר הועברה לחברה ביום 3 בנובמבר 2020.

הסכמי מקרקעין לחברות במסוף הכימיקלים, שחברת נמל חיפה היא צד להם וגובה את התשלום בגין דמי הניטול;

התקשרות עם רשות מקרקעי ישראל לרכישת חול המיועד למילוי השכבה העליונה של נמל המפרץ על ידי המפעיל העתידי של נמל המפרץ; התקשרות עם רמ"י לפינוי עודפי עפר משטח אשר החברה מעמידה לשימוש צד שלישי.

התקשרות עם הרשות לחינוך והכשרה ימיים על מנת שזו תבצע שדרוג לסימולטור ימי בו מבצעת החברה סימולציות שמטרתן לדמות הכנסת אוניות גדולות לנמלים; החברה תישא בעלות שדרוג הסימולטור אשר אינה בסכום מהותי לחברה; מימוש אופציה של החברה להארכת התקשרות עם הרשות לחינוך והכשרה ימיים בחוזה למדידת זרמים, גלים ומפלס ים בתחום נמל חיפה ונמל אשדוד בסכום שאינו מהותי לחברה.

התקשרות עם משרד התחבורה להזמנת נתוני משקל מורשה למשאיות ונגררים ביציאה משטח נמל;

התקשרות של החברה עם מס' גופי תשתית (לרבות חברות ממשלתיות ומפעיל נמל המפרץ) אשר ביקשו לאכסן עובדים זרים מחו"ל באכסניה בישראל עמה התקשרה החברה, במסגרת כניסה לבידוד לאור תקנות שנקבעו בשל התפרצות נגיף הקורונה, לצורך עבודה/מתן שירות במסגרת פרויקטי תשתיות לאומיות.

להלן פירוט עסקאות בעל שליטה לא חריגות אשר אינן זניחות בהתאם למבחן הכמותי שנקבע באמות המידה שאושרו על ידי ועדת הביקורת:

הסכם עם חברת נמל חיפה לשיקום רציפי קישון מערב וחלקים ממזח גדות בנמל חיפה, בפרויקט שמוערך בהיקף של כ-64 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ ו-15% ב.צ.מ, כאשר בהתאם להכרעת הרגולטור, בכ-39 מיליון ש"ח תישא החברה וביתר, כ-25 מיליון ש"ח, תישא חברת נמל חיפה. בהסכם נקבע כי כל צד יישא באחריות המוטלת עליו על-פי כל דין. הפרויקט יבוצע על ידי קבלן מטעם החברה שיבחר בהליך מכרזי. ככל שההצעה הזולה במכרז תחרוג בשיעור



של מעל 15% מהאומדן המוערך של הפרויקט כאמור לעיל, לחברה זכות לבטל את העסקה ו/או לבחון בתיאום עם חנ"ח את ביצוע הפרויקט במתכונת שתסוכם בין הצדדים.

## 10. תקנה 24 - החזקות בעלי עניין בחברה

לפרטים בדבר החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בניירות ערך של החברה, ראו דיווח מידי של החברה מיום 25.10.2020 (אסמכתא מס': 115671-01-2020), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

## 11. תקנה 24א - הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים

לפרטים בדבר ההון הרשום וההון המונפק, ראה ביאור 17 לדוחות הכספיים השנתיים.

## 12. תקנה 24ב - מרשם בעלי מניות

להלן מרשם בעלי המניות של החברה:

| בעל המניה   | מספר זהות | מען            | כמות המניות | סוג המניות (לרבות ערכן הנקוב) |
|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------------------------|
| מדינת ישראל | -         | ירושלים, ישראל | 1,000       | רגילות<br>1 ש"ח ע.ב.          |

## 13. תקנה 26 - פרטים אודות הדירקטורים של התאגיד<sup>15</sup>

| שם                         | עוזי יצחקי                                               | ג'אד ג'רוש                            | תרצה אוטולנגי פלורנטיין                           | רם קלינגר                            | נפתלי ברזילי                          | בינג עלי                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| מספר זיהוי:                | 059634246                                                | 034254300                             | 058105727                                         | 055485932                            | 065362436                             | 039526033                     |
| תאריך לידה:                | 3.2.1966                                                 | 2.10.1977                             | 16.4.1963                                         | 13.11.1958                           | 26.8.1954                             | 2.2.1984                      |
| מען להמצאת כתבי בי-דין:    | יעקב צור 17, ירושלים                                     | אגוז 1306/18, נצרת עלית               | מסדה 7, רמת השרון, מיקוד 47290                    | אגדתי 16 תל אביב                     | דרך מנחם בגין 74 תל אביב              | כפר עציון                     |
| נתינות:                    | ישראלית                                                  | ישראלית                               | ישראלית                                           | ישראלית                              | ישראלית                               | ישראלית                       |
| חברות בוועדות הדירקטוריון: | ועדת פיתוח ונכסים, ועדת ארגון ותפעול, ועדת כספים והשקעות | ועדת ביקורת ותגמול, ועדת פיתוח ונכסים | ועדת ביקורת ותגמול, ועדת מאזן, ועדת כספים והשקעות | ועדת פיתוח ונכסים, ועדת ארגון ותפעול | ועדת כספים והשקעות, ועדת ארגון ותפעול | ועדת מאזן, ועדת כספים והשקעות |
| האם מכהן כדירקטור חיצוני:  | לא                                                       | לא                                    | כן                                                | לא                                   | לא                                    | לא                            |

<sup>15</sup> לפרטים בדבר הפסקת כהונתו של מר עוזי יצחקי כיו"ר דירקטוריון בחודש דצמבר 2020 וכן בדבר מינויו כיו"ר דירקטוריון בחודש ינואר 2021, ראו דיווחים מימים 2.12.2020 ו-4.1.2021 (אסמכתאות מס': 2020-01-131175 ו-2021-001273, בהתאמה). יצוין כי לאורך כל התקופה המשיך מר עוזי יצחקי לשמש כדירקטור בחברה. לפרטים בדבר סיום כהונתו של מר נחום שויצקי בחודש מרץ 2021, ראו דיווח מיידי מיום 21 במרץ 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-039492).

| שם                                                                                    | עוזי יצחקי                                                                                                     | ג'אד ג'רוש                                                                                                       | תרצה אוטולנגי פלורנטין                                                                                              | רם קלינגר                                                                                    | נפתלי ברזילי                                                                | בינג עלי                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| האם הנו דירקטור בלתי תלוי:                                                            | לא                                                                                                             | לא                                                                                                               | כן                                                                                                                  | לא                                                                                           | לא                                                                          | לא                                                                                           |
| עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא: | -                                                                                                              | -                                                                                                                | -                                                                                                                   | ראש יחידת איכות סביבה ובטיחות בחברה                                                          | ממונה על התקציבים בחברה                                                     | רכז רווחה וביטוח לאומי באגף התקציבים במשרד האוצר                                             |
| תאריך תחילת כהונה כדירקטור:                                                           | 20.2.2019 <sup>16</sup>                                                                                        | 1.5.2018                                                                                                         | 12.7.2018                                                                                                           | 15.10.2018                                                                                   | 28.10.2018                                                                  | 3.3.2019                                                                                     |
| השכלה:                                                                                | תואר ראשון במזרח תיכון ולימודים כלליים, האוניברסיטה העברית; תואר שני במינהל ומדיניות, ציבורית, אוניברסיטת חיפה | Ph.D בהנדסת מיפוי וגיאואינפורמציה והנדסה אזרחית, הטכניון, חיפה; מודד מוסמך ומהנדס אזרחי.                         | תואר ראשון בחוג לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב; תואר שני בכלכלת עסקים, אוניברסיטת תל אביב; בוגרת קורס מנהלים ב-HARVARD- | תואר ראשון בגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב; תואר שני בתכנון אזורי ועירוני, אוניברסיטת תל אביב | תואר ראשון בכלכלה, אוניברסיטת בר אילן; תואר שני במשפטים, אוניברסיטת בר אילן | תואר ראשון במשפטים וכלכלה, האוניברסיטה העברית; תואר שני במדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית |
| תעסוקה בחמש השנים האחרונות:                                                           | 2020 - היום - חבר מקרב הציבור במועצת הרשות הלאומית                                                             | בעלים של ד"ר ג'אד ג'רוש בע"מ ובעל מניות בפי טו סי מודלים לבניה בע"מ; 2010-היום - יו"ר, מנכ"ל ובעלים של גיאופוינט | 2009-היום - מנהלת השקעות עצמאית באמצעות אפסילון בית השקעות; 2013-היום,                                              | 1992-היום - ראש יחידת איכות סביבה ובטיחות בחברה.                                             | 1978-היום - ממונה על התקציבים בחברה                                         | 2020-היום - רכז רווחה וביטוח לאומי באגף התקציבים במשרד האוצר                                 |

| שם                                                        | עוזי יצחקי                                                                                                                                                                   | ג'אד ג'רוש                                                                                     | תרצה אוטולנגי פלורנטין                                                                                           | רם קלינגר | נפתלי ברזילי | בינג עלי                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | <p>לבטיחות בדרכים;<br/>- 2017-2019 יועץ מקצועי אסטרטגי</p> <p>- 2019 - 2016 סמנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21</p> <p>- 2012-2016 מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים</p> | <p>בע"מ; 2013-היום - מנהל טכנולוגי של חברת דאטומייט בע"מ; -2006 2018 - מרצה בטכניון, חיפה.</p> | <p>יועצת ודירקטורית בא.י.ש פלורנטין (2013) בע"מ;</p>                                                             |           |              | <p>2014-2019 - רכז ביטחון באגף התקציבים במשרד האוצר</p> <p>2016-2019 - דירקטור במועצת החלב ובמועצת הלול.</p> |
| <p><b>פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:</b></p>     | <p>חבר מקרב הציבור במועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים</p>                                                                                                                   | <p>דירקטור בגיאופוינט בע"מ ובדאטומייט בע"מ.</p>                                                | <p>דירקטורית בכפרית תעשיות בע"מ, רציו מימון בע"מ, וולקן תעשיות רכב בע"מ, קבוצת גאון בע"מ, OTTOLENGHI UK LTD.</p> | -         | -            | -                                                                                                            |
| <p><b>קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה (אם יש):</b></p> | אין                                                                                                                                                                          | אין                                                                                            | אין                                                                                                              | אין       | אין          | אין                                                                                                          |
| <p><b>בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:</b></p>              | לא                                                                                                                                                                           | לא                                                                                             | כן                                                                                                               | לא        | לא           | לא                                                                                                           |

| שם                     | עוזי יצחקי | ג'אד ג'רוש | תרצה אוטולנגי פלורנטין | רם קלינגר | נפתלי ברזילי | בינג עלי |
|------------------------|------------|------------|------------------------|-----------|--------------|----------|
| בעל כשירות<br>מקצועית: | כן         | כן         | כן                     | כן        | כן           | כן       |

## 14. תקנה 26א' – נושאי משרה בכירה<sup>16</sup>

להלן פרטים ביחס לנושאי המשרה הבכירה של החברה שפרטים אודותיהם לא הובאו במסגרת תקנה 26 לעיל:

| שם         | תאריך לידה | תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת או בבעל עניין בחברה                                            | קירבה משפחתית לנושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין אחר בחברה | השכלה                                                                                                 | תעסוקה בחמש השנים האחרונות                                                                                                                        |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| שלמה ברימן | 14.10.1951 | מנכ"ל החברה;<br>דירקטור במכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ;<br>דירקטור בתעבורה ימית חיפה.  | אין                                                         | תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת תל אביב;<br>תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול, הטכניון בחיפה. | מנכ"ל החברה;<br>2013 - היום - דירקטור במכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ;<br>2012-2014 - יו"ר דירקטוריון אמריליס בע"מ.                            |
| נעה אורן   | 1.12.1974  | ראש מנהלת פיתוח הנמלים החדשים בחברה;<br>יו"ר דירקטוריון מכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ. | אין                                                         | תואר ראשון בהנדסה אזרחית, הטכניון בחיפה;<br>תואר שני במינהל עסקים (MBA), האוניברסיטה הפתוחה.          | 2013 - היום ראש מנהלת פיתוח הנמלים החדשים בחברה;<br>2014 - היום - דירקטורית במכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ (החל משנת 2018 - יו"ר דירקטוריון); |
| שרית בכר   | 11.1.1976  | ראש מערך מכרזים בחברה                                                                      | אין                                                         | תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב                                                                | 2020 - היום - ראש מערך המכרזים בחברה.<br>2010 - 2020 - ע. היועצת המשפטית בחברה.                                                                   |
| גדי בן משה | 9.12.1964  | ראש אגף מערכות מידע בחברה וממונה על האכיפה הפנימית                                         | אין                                                         | תואר ראשון במדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה;<br>תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון.            | 2016 - היום - ראש אגף מערכות מידע בחברה;<br>2017 - היום - הממונה על האכיפה בחברה;<br>2015 - 2016 - דירקטור מקרב                                   |

<sup>16</sup> לפרטים בדבר מינויו של מר יצחק בלומנטל כמנכ"ל החברה, ראו ביאור 22.ב. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. לפרטים בדבר סיום כהונתו של מנכ"ל החברה, מר שלמה ברימן, בחודש מאי 2021, ראו דיווח מיידי מיום 14.11.2019 (אסמכתא מס': 111385-01-2019).

| שם             | תאריך לידה | תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת או בבעל עניין בחברה | קירבה משפחתית לנושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין אחר בחברה | השכלה                                                                                                                             | תעסוקה בחמש השנים האחרונות                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |                                                 |                                                             |                                                                                                                                   | העובדים בדירקטוריון החברה;<br>2012 - 2016 - מנהל יישומי קהילת הים בחברה.                                                                                                        |
| שי בקאל        | 20.12.1976 | סמנכ"ל תפעול מחלקות הים בחברה                   | אין                                                         | תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן גוריון;<br>תואר שני במנהל עסקים (MBA), אוניברסיטת בן גוריון.                       | 2020 - היום - סמנכ"ל תפעול מחלקות הים בחברה.<br>2016 - 2020 - ראש אגף תכנון אסטרטגי בחברה.<br>2012 - 2016 - מנהל פרויקטים בחברה.                                                |
| ענת ברק - גילת | 3.8.1969   | סמנכ"ל נכסים ומקרקעין בחברה                     | אין                                                         | תואר ראשון במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים; תואר שני במנהל עסקים, התמחות בנדל"ן ושמאות, אוניברסיטת חיפה.                     | 2018 - היום - סמנכ"ל נכסים ומקרקעין בחברה.<br>2011-2018 - ראש אגף מקרקעין בחברה.                                                                                                |
| טיקו גדות      | 3.4.1958   | סמנכ"ל כספים וכלכלה בחברה                       | אין                                                         | תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית (רו"ח);<br>תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון.                            | 2016 - היום - סמנכ"ל כספים וכלכלה בחברה.<br>2013-2015 - סמנכ"ל כספים, תא"ת טכנולוגיות בע"מ.                                                                                     |
| אורית גל       | 3.2.1974   | מבקרת פנימית וממונה על תלונות העובדים בחברה     | אין                                                         | תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות (כולל הסמכה כרו"ח), המכללה למנהל;<br>תואר שני במנהל עסקים (MBA), אוניברסיטת בן גוריון. | 2021 - היום - מבקרת פנימית וממונה על תלונות העובדים בחברה.<br>2018-2020 - מנהלת שגר והטבות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ.<br>2011-2018 - מנהלת תחום הביקורת הפנימית ב-EY ישראל. |
| משה דוד        | 10.06.1963 | מנהל ביטחון בחברה                               | אין                                                         | תואר ראשון בקרימינולוגיה ומדעי                                                                                                    | מנהל ביטחון בחברה                                                                                                                                                               |

| שם                | תאריך לידה | תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת או בבעל עניין בחברה | קירבה משפחתית לנושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין אחר בחברה | השכלה                                                                                                                                                                              | תעסוקה בחמש השנים האחרונות                                                                        |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |            |                                                 |                                                             | המדינה, אוניברסיטת בר אילן;<br>תואר שני במדעי המדינה וסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה;<br>תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב.                                                    |                                                                                                   |
| מיכל טוכלר אהרוני | 5.9.1965   | סמנכ"ל תכנון אסטרטגי בחברה                      | אין                                                         | תואר ראשון בגיאוגרפיה ולימודים משלימים, האוניברסיטה העברית;<br>תואר שני בתכנון ערים ואזורים, הטכניון בחיפה.                                                                        | 2017 - היום - סמנכ"ל תכנון אסטרטגי בחברה.<br>2003-2017 - ראש יחידה וראש אגף לתכנון סטטוטורי בחברה |
| לביא מאיר         | 5.3.1959   | סמנכ"ל הנדסה בחברה                              | אין                                                         | תואר ראשון בהנדסה אזרחית - טכניון חיפה                                                                                                                                             | סמנכ"ל הנדסה בחברה                                                                                |
| יעל מיטס מלר      | 19.9.1972  | היועצת המשפטית של החברה                         | אין                                                         | תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב;<br>תואר שני במשפטים, אוניברסיטת תל אביב, תוכנית תל אביב-ברקלי.                                                                             | היועצת המשפטית של החברה.                                                                          |
| לביא סבג          | 27.6.1969  | מנהל סיכונים ראשי                               | אין                                                         | תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב (רו"ח);<br>תעודת לימודי המשך בחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב;<br>תואר שני במדעי המדינה - ביקורת פנימית וציבורית, אוניברסיטת בר אילן. | המבקר הפנימי בחברה ובחברות בנות שלה.                                                              |
| יעל רוזן          | 23.12.1960 | חשבת החברה וחברות בנות שלה                      | אין                                                         | תואר ראשון בחשבונאות וסטטיסטיקה, אוניברסיטת תל אביב (רו"ח);                                                                                                                        | 2013-היום - חשבת החברה וחברות בנות שלה אמריליס בע"מ ושינוע חברה להנצלה ולשירותי ים בע"מ.          |



| שם            | תאריך לידה | תפקיד שממלא<br>בחברה, בחברה בת<br>או בבעל עניין<br>בחברה | קירבה<br>משפחתית לנושא<br>משרה בכירה<br>אחר או של בעל<br>ענין אחר בחברה | השכלה                                                       | תעסוקה בחמש השנים<br>האחרונות                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |                                                          |                                                                         | תואר שני במנהל<br>עסקים, אוניברסיטת<br>הריוט ואט.           |                                                                                                                                                                                                  |
| יצחק שטיינברג | 30.4.1955  | ראש אגף משאבי<br>ניהול בחברה                             | אין                                                                     | תואר ראשון במנהל<br>עסקים, University of<br>Derby - England | 2017-היום - ראש אגף<br>משאבי ניהול בחברה;<br>2015-2017 - מ"מ<br>סמנכ"ל משאבי ניהול<br>בחברה;<br>2014-2015 - ראש<br>יחידה מנהל רווחה<br>בחברה;<br>2012-2014 - מ"מ<br>סמנכ"ל משאבי ניהול<br>בחברה. |

## 15. תקנה 27 - רואה חשבון של התאגיד

משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג, רואי חשבון, שד' הפלי"ם 2 בנין ברוש, חיפה, 3309502.

## 16. תקנה 28 - שינוי בתזכיר או בתקנות

לא חל שינוי בתקנון החברה כפי שפורסם ביום 17.5.2020 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ([www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)) (אסמכתא מס': 2020-01-043819).

## 17. תקנה 29 - המלצות והחלטות דירקטורים

בתקופת הדוח, לא הובאו המלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית ולא התקבלו החלטות בדירקטוריון שאינן טעונות אישור האסיפה הכללית בדבר תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה; שינוי ההון הרשום או המונפק; שינוי תזכיר או תקנון (למעט שינוי תקנון בשל הוספת מטרה למטרות החברה, כמפורט בדיווח המידי מיום 17.5.2020 (אסמכתא מס': 2020-01-043819); פדיון ניירות ערך; פדיון מוקדם של אגרות חוב. לפרטים בדבר עסקאות של החברה עם המדינה או עם גוף אחר שלמדינה (מתוקף היותה בעלת השליטה בחברה) יש עניין אישי באישורה, ראו סעיף 9 לעיל.

## 18. תקנה 29א' - החלטות החברה

להלן פרטים בדבר החלטות החברה ביחס לפטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי נושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח:

### א. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

לפרטים בדבר התקשרות התאגיד בפוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים בתאגיד, ראו סעיף 7.4 לפרק זה לעיל.

### ב. שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה

לפרטים בדבר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה המכהנים בחברה וכפי שיכהנו בה מעת לעת ולפרטים בדבר אישור חידוש כתב ההתחייבות לשיפוי על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אשר טרם אושר על ידי האסיפה הכללית, ראו סעיף 7.3 לפרק זה לעיל.

24 במרץ, 2021

---

חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

**שמות החותמים ותפקידיהם:**

עוזי יצחקי, יו"ר הדירקטוריון

שלמה ברימן, מנכ"ל